

المدخل
لدراسة الشريعة الإسلامية

تأليف

الدكتور محمد شيخ أحمد محمد (محمد حاج)

المحاضر بقسم الشريعة والقانون

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

جامعة إفريقيا العالمية

تقديم

الدكتور إسماعيل محمد حنفي الحاج

عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية



المدخل
لدراسة الشريعة الإسلامية



حُقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةٌ لِلْمُؤَلِّفِ

الطَّبْعَةُ الأُولَى ٢٠١٥م - ١٤٣٦هـ

المدخل
لدراسة الشريعة الإسلامية

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

٢٠١٥/١٩٨١١

ISBN 978-977-8476-0-73



٣٧ ش نجيب محفوظ الحي الثامن - بجوار
مسجد بلال بن رباح - مدينة نصر - القاهرة
تليفون: 0 2 2 7 3 0 6 9 3
موبايل: 0 1 1 2 6 5 4 0 5 1 1
daartacilmiga@gmail.com
Xambali@hotmail.com

دار العلم للنشر
والتوزيع والترجمة
مقديشو - الصومال
هاتف: 002521654333
جوال: 617400002

المدخل
لدراسة الشريعة الإسلامية

تأليف

الدكتور محمد شيخ أحمد محمد (محمد حاجي)

المحاضر بقسم الشريعة والقانون

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

جامعة إفريقيا العالمية

تقديم

الدكتور إسماعيل محمد حنفي الحاج

عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية




بسم الله الرحمن الرحيم

مُقَدِّمَةُ الطَّبْعَةِ الثَّالِثَةِ

الْـحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَـمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْـمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَعِينَ، وَبَعْدُ:

فَإِنَّهُ يَسُرُّنِي أَنْ أُقَدِّمَ لِلْقُرَّاءِ الْكِرَامِ، وَلِطُلَّابِنَا فِي جَامِعَةِ إِفْرِيقْيَا الْعَالَـمِيَّةِ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ، الطَّبْعَةَ الثَّالِثَةَ مِنْ كِتَابِ (الْـمَدْخَلُ لِدِرَاسَةِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ) بَعْدَ أَنْ نَفَدَتْ طَبْعَتُهُ الثَّانِيَةُ، وَقَدْ حَالَتْ ظُرُوفٌ عَدِيدَةٌ دُونَ صُدُورِ هَذِهِ الطَّبْعَةِ فِي الْعَامِ الْـمَاضِي مَعَ مَسِيسِ الْـحَاجَةِ إِلَيْهَا، إِلَى أَنْ وَفَّقَ الله بِفَضْلِهِ وَمَنِّهِ، وَيَسَّرَ إِصْدَارَهَا الْآنَ.

وَقَدْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الطَّبْعَةُ عَلَى زِيَادَاتٍ مُفِيدَةٍ، وَتَصْحِيحَاتٍ مُهِمَّةٍ، وَتَنْقِيحَاتٍ مُعْتَبَرَةٍ، وَتَتَمَثَّلُ فِي النِّقَاطِ التَّالِيَةِ:

أَوَّلًا: مُرَاجَعَةٌ شَامِلَةٌ تَضَمَّنَتْ: تَصْحِيحَ الْأَخْطَاءِ الْـمَطْبَعِيَّةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي الطَّبْعَةِ السَّابِقَةِ، وَتَسْهِيلَ الْعِبَارَاتِ وَالْفَقَرَاتِ الَّتِي بَدَتْ مِنْهَا صُعُوبَةٌ أَوْ غُمُوضٌ، وَتَضْمِينَ الْكَثِيرِ مِنَ الْـمُلَاحَظَاتِ الَّتِي أَهْدَاهَا إِلَيْنَا الإِخْوَانُ وَالزُّمَلاءُ وَحَتَّى بَعْضُ الطُّلَّابِ.

ثَانِيًا: إِعَادَةُ صِيَاغَةِ فَصْلِ (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ) بِشَكْلٍ جَذْرِيٍّ، وَيَتَضَمَّنُ إِضَافَةَ الْـمَبَاحِثِ الضَّرُورِيَّةِ لِلدِّرَاسَةِ الْـمَدْخَلِيَّةِ لِـ (عِلْمِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ) وَذَلِكَ مُوَاكَبَةً لِتَطَوُّرِ مَنْهَجِ الْـجَامِعَةِ[1]، حَيْثُ أَجَازَ الْـمَجْلِسُ الْعِلْمِيُّ لِلْجَامِعَةِ اعْتِمَادَ هَذَا الْـمَوْضُوعِ ضِمْنَ مُفْرَدَاتِ مُقَرَّرِ الْـمَادَّةِ فِي إِطَارِ إِجَازَتِهِ لِتَوْصِيَّاتِ الْوَرْشَةِ الَّتِي

---

(١) وَقَدْ كَانَ هَذَا الْـمَوْضُوعُ مُسْتَثْنًى مِنَ التَّعْدِيلاتِ الَّتِي شَمِلَتْ الْكِتَابَ فِي طَبْعَتِهِ الثَّانِيَةِ، نَظَرًا لِأَنَّهُ لَـمْ يَكُنْ مُعْتَمَدًا ضِمْنَ مُفْرَدَاتِ مُقَرَّرِ الْـمَادَّةِ.

عَقَدَتْهَا الْجَامِعَةُ فِي عَامِ ٢٠٠٦م لِمُرَاجَعَةِ وَتَطْوِيرِ الْمَطْلُوبَاتِ الْجَامِعِيَّةِ.

ثَالِثًا: كَمَا أَضَفْنَا إِلَى الْكِتَابِ مُلْحَقًا بِنَمَاذِجَ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ أَسْئِلَةِ الْمَادَّةِ وَامْتِحَانَاتِهَا السَّابِقَةِ، لِعَدَدٍ مِنَ الْأَسَاتِذَةِ الَّذِينَ يُدَرِّسُونَ الْمَادَّةَ، وَذَلِكَ حَتَّى تُسَاعِدَ الطُّلَّابَ فِي فَهْمٍ أَعْمَقَ لِلْمَادَّةِ، وَتَمَرُّسٍ أَكْثَرَ عَلَى طَرِيقَةِ الامْتِحَانَاتِ.

وَنَسْأَلُ اللهَ الْعَلِيَّ الْقَدِيرَ أَنْ يُسَدِّدَ خُطَانَا، وَيَتَقَبَّلَ أَعْمَالَنَا، وَيَنْفَعَ بِهَذَا الْكِتَابِ طُلَّابَنَا، فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

مُحَمَّدُ شَيْخ أَحْمَدَ مُحَمَّد

الْخُرْطُوم فِي: ٨/ جُمَادَى الثَّانِيَة١٤٢٩هـ

١٥/ مَايُو/ ٢٠٠٨م.

تَقْدِيمُ الدُّكْتُورِ

إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدٍ حَنَفِيّ الْحَاج

عَمِيدُ كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وَالدِّرَاسَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

وَبَعْدُ: لَقَدْ سَعِدْتُ بِمُطَالَعَةِ مَا كَتَبَهُ الْأَخُ الأُسْتَاذُ/ مُحَمَّدُ شَيْخ أَحْمَدَ مُحَمَّدٍ مِنْ مَعْلُومَاتٍ قَيِّمَةٍ لَخَّصَهَا، وَرَتَّبَهَا وَنَسَّقَهَا، وَأَضَافَ إِلَيْهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ لِيَكُونَ بَاقَةً جُمِعَتْ أَزْهَارُهَا، وَوُرُودُهَا، مِنْ عِدَّةِ حَدَائِقَ، أَوْ طَبَقًا مِنْ الْفَاكِهَةِ، حَرَصَ صَاحِبُهُ عَلَى أَنْ يَنْتَقِي لَهُ مَا طَابَ، وَإِنْ تَكَبَّدَ فِي سَبِيلِ إِحْضَارِهِ مَا تَكَبَّدَ، حِرْصًا عَلَى أَنْ يَسْعَدَ مَنْ يَرَى الْبَاقَةَ أَوْ الطَّبَقَ، فَضْلًا عَمَّنْ يَحْظَى بِرَائِحَةٍ طَيِّبَةٍ أَوْ أَكْلَةٍ هَنِيَّةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا.

إِنَّ مَا كَتَبَهُ الْأَخُ مُحَمَّدُ شَيْخ أَحْمَدَ هُنَا يَنُمُّ عَنْ نَظَرٍ ثَاقِبٍ، وَصَبْرٍ، وَعَزِيمَةٍ، وَمُثَابَرَةٍ، فِي الاطِّلَاعِ، ثُمَّ الانْتِقَاءِ، ثُمَّ التَّمْحِيصِ وَالنَّقْدِ وَالاخْتِيَارِ الصَّحِيحِ بَعْدَ الاخْتِبَارِ وَالْمُنَاقَشَةِ وَالتَّرْجِيحِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْكِتَابُ مَدْخَلًا حَقِيقِيًّا لِدِرَاسَةِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ قَدْ اسْتَشْعَرَ الْمَسْئُولِيَّةَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْعَمَلِ، وَلِهَذَا فَإِنَّهُ لَمْ يَغْفُلْ جُهُودَ الْعُلَمَاءِ قَبْلَهُ مِنْ الَّذِينَ كَتَبُوا فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، وَأَحْسَبُ أَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى إِخْرَاجِ هَذَا الْعَمَلِ بِأَفْضَلِ صُورَةٍ مُمْكِنَةٍ، وَلِهَذَا فَقَدْ كَانَ يَسْتَشِيرُ زُمَلاءَهُ وَأَسَاتِذَتَهُ، وَيَسْتَفِيدُ مِنْ مُلَاحَظَاتِهِمْ، وَهَذَا مِمَّا يُحْمَدُ لَهُ، وَيُؤَكِّدُ أَنَّهُ يَقْتَدِي بِالْأَخْيَارِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ لَمْ يَمْنَعْهُمْ عِلْمُهُمْ وَقَدْرُهُمْ مِنَ الاسْتِفَادَةِ مِنْ إِخْوَانِهِمْ، بَلْ زَادَهُمْ ذَلِكَ رِفْعَةً وَقَدْرًا.

أَحْسَبُ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ – بِمَا حَوَاهُ مِنْ مَعْلُومَاتٍ غَزِيرَةٍ، وَبِالتَّقْسِيمِ وِالتَّرْتِيبِ الَّذِي عُرِضَتْ بِهِ تِلْكَ الْمَعْلُومَاتِ – سَيُسْهِمُ كَثِيرًا فِي خِدْمَةِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ، وَسَيَسُدُّ ثَغْرَةً

فِي الْـمَكْتَبَةِ الْـجَامِعِيَّةِ لَا سِيَّمَـا فِي مَا يُصَنَّفُ وَيُؤَلَّفُ فِي هَذَا الْبَلَدِ.

وَلِهَذَا فَإِنِّي أُؤَمِّلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْكِتَابُ مُتَاحًا لِطُلَّابِنَا فِي جَامِعَةِ إِفْرِيقِيَا الْعَالَـمِيَّةِ وَفِي غَيْرِهَا مِنَ الْـجَامِعَاتِ بِطَرِيقَةٍ يُمْكِنُهُمْ بِـهَا الْـحُصُولُ عَلَيْهِ وَالْاسْتِفَادَةُ مِنْهُ، كَمَـا أَرْجُو مِنَ الْأَخِ مُحَمَّدِ شَيْخِ أَحْمَدَ أَلَّا يَتَوَقَّفَ فِي إِعَادَةِ قِرَاءَةِ مَا كَتَبَهُ؛ لِيُضِيفَ، وَيُنَقِّحَ فِي كُلِّ طَبْعَةٍ بِمَـا يَسْتَوْعِبُ الْـمُسْتَجِدَّاتِ، وَيُلَبِّيَ الطُّمُوحَاتِ كَمَـا هُوَ دَيْدَنُهُ..

وَأَرْجُو كَذَلِكَ أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي الْكِتَابَةِ، وَيُصَنِّفَ كُتُبًا أُخْرَى تُفِيدُ طَلَبَةَ الْعِلْمِ وَالرَّغِبِينَ فِي التَّعَرُّفِ عَلَى هَذِهِ الشَّرِيعَةِ السَّمْحَاءِ.. سَائِلًا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَنْفَعَ بِـهَذَا الْكِتَابِ مَنْ صَنَّفَهُ وَبَذَلَ الْـجُهْدَ فِي إِخْرَاجِهِ، وَمَنْ شَجَّعَ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَرَأَهُ، وَمَنْ قَدَّمَ النُّصْحَ أَوْ اسْتَفَادَ مِنْهُ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى الله؛ لِيَكُونَ الثَّوَابُ لِلْجَمِيعِ عِنْدَ الله تَعَالَى، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَيْءٌ إِذَا صَدَقَتْ النَّوَايَا مَعَ الله رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَصَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

وَكَتَبَهُ الْفَقِيرُ إِلَى عَفْوِ مَوْلَاهُ

د/ إِسْمَاعِيلُ مُحَمَّدٍ حَنَفِيّ الْحَاجّ

الْخَرْطُومِ فِي: ٢٧ رَجَبَ، ١٤٢٧ هـ،
٢١/أُغُسْطُسَ / ٢٠٠٦م

مُقَدِّمَةُ الطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ

الْـحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى الله وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ الْأَخْيَارِ الْأَطْهَارِ، وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ وَاقْتَفَى أَثَرَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ بِحَمْدِ الله وَفَضْلِهِ، قَدْ تَـحَقَّقَتِ الْأَهْدَافُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَخْرَجْتُ هَذَا الْكِتَابَ فِي طَبْعَتِهِ الْأُولَى، وَالْـمَقَاصِدُ الَّتِي تَوَخَّيْتُهَا فِيهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَبَّى إِلَى حَدٍّ كَبِيرٍ حَاجَةَ الطُّلَّابِ الَّتِي كَانَتِ الْـهَدَفَ الْأَوَّلَ، وَانْعَكَسَ ذَلِكَ فِي أَدَائِهِمْ، كَمَا كَثُرَ الإِقْبَالُ عَلَيْهِ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بَعْدَ نَفَادِ الطَّبْعَةِ الأُولَى مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْقُرَّاءِ.

وَقَدْ نَالَ الْكِتَابُ أَيْضًا حَظَّهُ مِنْ مَـجَالِسِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمُنَاقَشَاتِـهِمْ، حَيْثُ عَرَضْتُهُ عَلَى أَسَاتِذَةٍ مُتَخَصِّصِينَ لِتَقْوِيمِهِ، مِنْهُمْ أَسَاتِذَتِي الْأَجِلَّاءُ: الدُّكْتُورُ/ إِسْمَـاعِيلُ مُحَمَّدُ حَنَفِيٍّ عَمِيدُ كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وَالدِّرَاسَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَالدُّكْتُورُ/ سُلَيْمَـانُ مُحَمَّدٍ كَرَمٍ، رَئِيسُ قِسْمِ الشَّرِيعَةِ وَالْقَانُونِ بِالْكُلِّيَّةِ سَابِقًا، وَمُنَسِّقُ الدِّرَاسَاتِ الْعُلْيَا بِالْكُلِّيَّةِ حَالِيًا، وَالْأُسْتَاذُ الدُّكْتُورُ/ عَبْدُ الله الزُّبَيْرِ عَبْدِ الرَّحْـمَنِ عَمِيدُ كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ بِجَامِعَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالْعُلُومِ الإِسْلَامِيَّةِ سَابِقًا، وَمُدِيرُ مَرْكَزِ بُحُوثِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ بِنَفْسِ الْـجَامِعَةِ حَالِيًا، وَعَلَى الْأَخَوَيْنِ الزَّمِيلَيْنِ فِي قِسْمِ الشَّرِيعَةِ وَالْقَانُونِ: الدُّكْتُورِ/ بَشِيرِ عَبْدِ الْعَالِي شَمَـامٍ، وَالْأُسْتَاذِ/ مَـحْمُودِ حَـمُّودَةَ صَالِحٍ، فَنَصَحُوا وَسَدَّدُوا وَقَوَّمُوا الـمُعْوَجَّ، فَلَهُمْ مِنِّي جَـمِيعًا جَزِيلُ الشُّكْرِ، وَجَـمِيلُ الْعِرْفَانِ وَجَزَاهُمُ الله خَيْرًا.

كَمَا عَرَضْتُهُ أَيْضًا عَلَى الدَّرْسِ الأُسْبُوعِيِّ لِلْأَسَاتِذَةِ فِي السَّكَنِ الْـجَامِعِيِّ، وَقَدْ حَضَرَهُ وَشَارَكَ فِي نِقَاشِهِ نَفَرٌ كَرِيمٌ مِنْ أَسَاتِذَةِ الْجَامِعَةِ [1].

---

(١) وَذَلِكَ بِطَلَبٍ مِنَ الْأَخِ الأُسْتَاذِ/ مُحَمَّد بِخَيْتِ عَبْدِ الله، نَائِبِ عَمِيدِ الطُّلَّابِ بِالْـجَامِعَةِ، الْقَائِمِ عَلَى أَمْرِ هَذَا الدَّرْسِ، وَكَانَ ذَلِكَ بِتَارِيخِ الْأَحَدَ ٢٨ شَعْبَانَ ١٤٢٦هـ، الْـمُوَافِقُ لَهُ ٢ أُكْتُوبَر ٢٠٠٥م.

وَقَدْ دَفَعَنِي ذَلِكَ كُلُّهُ إِلَى إِعَادَةِ طَبْعِ الْكِتَابِ، رَغْبَةً فِي التَّطْوِيرِ وَالتَّحْسِينِ وَالتَّجْوِيدِ وَفَاءً لِلْوَعْدِ بِذَلِكَ، وَالْإِفَادَةِ مِنْ تَصْوِيبَاتِ هَؤُلَاءِ الْأَسَاتِذَةِ وَتَوْجِيهَاتِهِمْ، وَتَوْفِيرًا لِلْكِتَابِ بَعْدَ نَفَادِ طَبْعَتِهِ الْأُولَى.

وَلَمَّا كَانَ النَّقْصُ مِنْ صِفَاتِ الْإِنْسَانِ بَادِيَةً آثَارُهُ عَلَى صَنْعَتِهِ وَإِنْتَاجِهِ، وَكَانَ طَلَبُ الاسْتِكْمَالِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ هُوَ السَّبِيلُ لِمُدَافَعَتِهِ وَمُعَالَجَتِهِ، أَدْخَلْتُ فِيهِ تَعْدِيلاتٍ جَوْهَرِيَّةٍ فِي بَعْضِ الْفُصُولِ وَالْمَبَاحِثِ، كَمَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ، الَّذِي أَضَفْتُ إِلَيْهِ مَبْحَثَ تَعْرِيفِ الْقَانُونِ وَأَقْسَامِهِ، وَالْفَصْلِ الثَّانِي مِنْهُ، وَهُوَ بِعُنْوَانِ الْخَصَائِصِ الْعَامَّةِ لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَتَنَاوَلْتُ فِيهِ خَصَائِصَ: الرَّبَّانِيَّةَ، وَالْأَخْلَاقِيَّةَ، وَالْوَاقِعِيَّةَ، وَالْعَالَمِيَّةَ، وَالشُّمُولَ، وَزِيَادَةَ مَوْضُوعِ «وُجُوهِ الإِعْجَازِ الْقُرْآنِيِّ» فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ أَيْضًا، مَعَ إِضَافَاتٍ أُخْرَى مُفِيدَةٍ، وَزِيَادَاتٍ نَافِعَةٍ، بِتَوْفِيقِ الله، وَتَنْقِيحَاتٍ مُعْتَبَرَةٍ فِي الْفُصُولِ، وَالْمَبَاحِثِ الْأُخْرَى، كَمَا اجْتَهَدْتُ فِي إِحْكَامِ التَّوْثِيقَاتِ، وَتَسْدِيدِ التَّصْوِيبَاتِ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى بَيَانِ آرَاءِ أَهْلِ الشَّأْنِ فِي الْحُكْمِ عَلَى أَحَادِيثِ غَيْرِ الصَّحِيحَيْنِ فِي الْغَالِبِ.

هَذَا وَلَمْ يَخْلُ هَذَا الْعَمَلُ مِنْ نَوْعِ اسْتِعْجَالٍ اقْتَضَتْهُ طَبِيعَةُ الْقَيْدِ الزَّمَنِيِّ لِلدِّرَاسَةِ الْجَامِعِيَّةِ، لَمْ يُمْكِنْ مِنْ إِنْجَازِ كُلِّ مَا كَانَ فِي الْخُطَّةِ إِنْجَازُهُ، نَاهِيكَ عَنْ تَحْقِيقِ مَا كَانَ يَمْتَدُّ إِلَيْهِ الطُّمُوحُ، وَلَعَلَّ الله أَنْ يُيَسِّرَ لَنَا الْمَزِيدَ مِنْ ذَلِكَ فِي طَبَعَاتٍ قَادِمَةٍ، وَنَسْأَلُهُ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَتَقَبَّلَ هَذَا الْعَمَلَ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ، إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ، وَصَلَّى الله عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

مُحَمَّدُ شَيْخُ أَحْمَدَ مُحَمَّدٍ (مُحَمَّدُ حَاجّ)

٢٧ رجب / ١٤٢٧هـ

الموافق له: ٢١/ ٨/ ٢٠٠٦م.

مُقَدِّمَةُ الطَّبْعَةِ الْأُولَى

الْـحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَـمِينَ ، وَالصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى أَشْرَفِ الْـمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّـدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ الْغُرِّ الْـمَيَامِينَ، وَمَنْ اهْتَـدَى بِـهَدْيِهِ وَاتَّبَعَ سُنَّتَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ أُسْنِدَ إِلَيَّ تَدْرِيسُ مَادَّةِ «**الْـمَدْخَلُ لِدِرَاسَةِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ**» لِطُلَّابِ كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُلِّيَّاتِ جَامِعَةِ إِفْرِيقْيَا الْعَالَـمِيَّةِ، بِاعْتِبَارِهَا مَطْلُوبًا جَامِعِيًّا، يُلْزَمُ بِدِرَاسَتِهِ كُلُّ طُلَّابِ الْـجَامِعَةِ بِمُخْتَلَفِ كُلِّيَّاتِـهِمْ وَتَـخَصُّصَاتِـهِمْ الْأَدَبِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّةِ.

وَمَا أَنْ شَرَعْتُ فِي التَّدْرِيسِ حَتَّى أَدْرَكْتُ حَجْمَ الْـمُعَانَاةِ الَّتِي يُكَابِدُهَا الطُّلَّابُ فِي الْـحُصُولِ عَلَى الْـمَرَاجِعِ؛ لِقِلَّةِ الْـمُتَوَفِّرِ مِنْهَا فِي الْـمَكْتَبَاتِ، وَخَاصَّةً فِي مَكْتَبَاتِ الْـجَامِعَةِ، فَإِنْ وُجِدَ فِيهَا بَعْضُ الْـمَرَاجِعِ فَعَدَدٌ قَلِيلٌ مِنَ النُّسَخِ، لَا يَرْوِي غَلِيلَ الْعَشَرَاتِ مِنَ الطُّلَّابِ، نَاهِيكَ عَنْ أَنْ يَشْفِي غَلِيلَ مِئَاتِ الطُّلَّابِ وَالطَّالِبَاتِ.

وَمَعَ ذِلِكَ لَـمْ أُسَارِعْ إِلَى إِخْرَاجِ كِتَابٍ فِي الْـمَـادَّةِ فِي السِّنِينِ الْأُولَى، وَآثَرْتُ التَّأَنِّيَ فِي إِخْرَاجِهِ، وَالْاكْتِفَاءَ بِإِعْدَادِ الْـمَـادَّةِ فِي صُورَةِ مُذَكِّرَةٍ تُعِينُ الطُّلَّابَ عَلَى اسْتِيعَابِ الْـمَـادَّةِ، وَذَلِكَ خَوْفًا مِـمَّـا يَشُوبُ التَّسَرُّعَ عَادَةً مِنَ الْقُصُورِ وَالْـخَلَلِ، مَعَ أَنَّ الْإِنْسَانَ دَائِمًـا لَا يَـخْلُو مِنْ نُقْصَانٍ، مَهْمَـا بَذَلَ مِنْ مَـجْهُودٍ، وَطَمَعًا فِي التَّوَفُّرِ عَلَى أَكْبَرِ قَدْرٍ مُـمْكِنٍ مِنْ مَرَاجِعِ الْـمَـادَّةِ، الَّتِي اعْتَرَفْتُ بِأَنَّنِي عَانَيْتُ أَيْضًا مِنْ ضَعْفِ تَوَافُرِهَا فِي الْـمَكْتَبَاتِ، وَبَذَلْتُ مَـجْهُودًا كَبِيرًا فِي الْـحُصُولِ عَلَيْهَا، حَتَّى تَوَافَرَ لَدَيَّ قَدْرٌ طَيِّبٌ مِـمَّـا كَتَبَهُ أَسَاتِذَةُ الْـجَامِعَاتِ فِي الْعَالَـمِ الْإِسْلَامِيِّ حَوْلَ الْـمَدَاخِلِ لِلشَّرِيعَةِ وَالْفِقْهِ، وَتَارِيخِ التَّشْرِيعِ وَالْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، وَحَوْلَ الْـمَدَارِسِ وَالْـمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ أَمْثَالِ:

الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ أَبِي زَهْرَةَ، وَالشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْخُضَرِيِّ بِكْ، وَد. مُحَمَّدٍ سَلَّامٍ مَدْكُورٍ، وَد. مُحَمَّدٍ عَلِيّ السَّايسِ، وَ د. مُصْطَفَى شَلَبِيّ فِي الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ وَمِصْرَ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، وَد. عَبْدِ الْكَرِيمِ زَيْدَانَ، وَد. حَمَدٍ عُبَيْدٍ الْكُبَيْسِي وَزُمَلَائِهِ فِي الْعِرَاقِ، وَد. يُوسُفَ الْقَرَضَاوِيِّ فِي قَطَرَ، وَد. عُمَرَ سُلَيْمَانَ الْأَشْقَرِ فِي الْأُرْدُنِ، وَالشَّيْخِ مَنَّاعٍ الْقَطَّانِ فِي السُّعُودِيَّةِ، وَد. يُوسُفَ حَامِدٍ الْعَالِمِ فِي السُّودَانِ، وَد.سَعِيدٍ مُحَمَّدٍ الْجُلَيْدِيِّ فِي لِيبْيا .. وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْأَجِلَّاءِ.

وَعِنْدَمَا اطْمَأْنَنْتُ إِلَى نَوْعٍ مِنَ الْوَفْرَةِ فِي الْمَرَاجِعِ، وَإِمْكَانِيَّةِ الْإِفَادَةِ مِنْ خِبْرَاتِ وَتَجَارِبِ الْأَسَاتِذَةِ الْأَفَاضِلِ طَرَحْتُ التَّرَدُّدَ جَانِبًا، وَقَرَّرْتُ الْإِقْدَامَ عَلَى إِخْرَاجِ هَذَا الْكِتَابِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ إِنْتَاجَ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ وَإِعَادَةَ صِيَاغَتِهِمْ لِلْآلِيِ الْمُتَنَاثِرَةِ فِي بُطُونِ الْمَصَادِرِ الْقَدِيمَةِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُغْنِي عَنْهَا، يُمَثِّلُ ثَرْوَةً عِلْمِيَّةً كَافِيَةً لِانْتِقَاءِ الْجَوَاهِرِ مِنْهَا، وَاصْطِفَاءِ النَّفَائِسِ، حَسَبَ مَا يَسْمَحُ بِهِ الْوَقْتُ الْمُزْدَحِمُ بِمَشَاغِلِ الْحَيَاةِ.

وَقَدْ قَصَدْتُ مِنْ إِخْرَاجِ هَذَا الْكِتَابِ تَحْقِيقَ أَهْدَافٍ ثَلَاثَةٍ رَئِيسَةٍ هِيَ:

أَوَّلًا: تَوْفِيرُ الْمَادَّةِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلدِّرَاسَةِ الْمَنْهَجِيَّةِ لِلطُّلَّابِ، بِأُسْلُوبٍ يُعِينُهُمْ عَلَى اسْتِيعَابِهَا وَالْإِلْمَامِ بِهَا.

ثَانِيًا: تَعْمِيمُ الِانْتِفَاعِ بِهِ لِلْقُرَّاءِ بِصَفَةٍ عَامَّةٍ، وَلِلْمُهْتَمِّينَ بِالدِّرَاسَاتِ الْفِقْهِيَّةِ بِصَفَةٍ خَاصَّةٍ، عَلَّ اللهُ يَنْفَعُ بِهِ، وَيَجْعَلُهُ -بِمَحْضِ فَضْلِهِ وَعَظِيمِ امْتِنَانِهِ- فِي جُمْلَةِ الْعِلْمِ الْمُنْتَفَعِ بِهِ، الَّذِي يَسْتَمِرُّ ثَوَابُهُ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» (١).

ثَالِثًا: الِاسْتِفَادَةُ مِنْ تَوْجِيهَاتِ الْأَسَاتِذَةِ الْأَجِلَّاءِ وَمُلَاحَظَاتِ الْإِخْوَةِ الزُّمَلَاءِ، وَتَنْبِيهَاتِ الْقُرَّاءِ الْكِرَامِ، حَوْلَ هَذَا الْعَمَلِ، الَّذِي هُوَ جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَأَعِدُهُمْ بِأَنَّنِي أَتَقَبَّلُ

---

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي بَابِ «مَا يَلْحَقُ الإِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ» (٣/ ١٢٥٥)، حَدِيث رَقَم (١٦٣١).

مِنْهُمْ النُّصْحَ وَالتَّصْوِيبَ بِصَدْرٍ رَحِبٍ وَبِقَلْبٍ مَفْتُوحٍ، كَمَا أَنَّنِي أَعِدُهُمْ بِالاسْتِمْرَارِ فِي التَّعْدِيلِ وَالتَّنْقِيحِ فِي الطَّبَعَاتِ التَّالِيَةِ، إِنْ شَاءَ الْمَوْلَى الْكَرِيمُ؛ لِأَنَّهُ عَلَى الرُّغْمِ مِمَّا ذَكَرْتُهُ مِنَ التَّرَوِّي وَالتَّأَنِّي فَإِنَّ إِخْرَاجَ الْكِتَابِ لَمْ يَخْلُ مِنْ الاسْتِعْجَالِ، وَذَلِكَ لِضَرُورَةِ إِنْجَازِهِ فِي فَتْرَةٍ زَمَنِيَّةٍ مَحْكُومَةٍ بِالْجَدْوَلِ الزَّمَنِيِّ الْمُحَدَّدِ لِلْفَصْلِ الدِّرَاسِيِّ.

وَلَمَّا كَانَ الْهَدَفُ الرَّئِيسُ مِنْ تَأْلِيفِ الْكِتَابِ هُوَ مُقَابَلَةُ حَاجَةِ الطُّلَّابِ، فَقَدْ الْتَزَمْتُ فِيهِ الْآتِيَ:

(١) الْجَمْعُ بَيْنَ اسْتِيفَاءِ الْمُقَرَّرِ الْمَطْلُوبِ وَفْقًا لِمَنْهَجِ الْجَامِعَةِ مِنْ نَاحِيَةٍ، وَبَيْنَ الاخْتِصَارِ وَالتَّبْسِيطِ اللَّازِمَيْنِ لِفَهْمِ الْمَادَّةِ وَاسْتِيعَابِهَا مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى.

(٢) تَخْرِيجُ الأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ؛ وَذَلِكَ بِعَزْوِهَا إِلَى مَصَادِرِهَا الْأَصْلِيَةِ: الصِّحَاحِ، مِثْلُ: صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَصَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَصَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ وَصَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ، إِضَافَةً إِلَى كُتُبِ السُّنَنِ، وَالْمَسَانِيدِ، وَالْمَعَاجِمِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُصَنَّفَاتِ الْحَدِيثِيَّةِ، وَقَصَدْتُ بِذَلِكَ تَنْوِيهَ الطُّلَّابِ إِلَى الْمَنْهَجِيَّةِ الْعِلْمِيَّةِ لِلاسْتِدْلَالِ بِالسُّنَّةِ الَّتِي هِيَ الْمَصْدَرُ الثَّانِي لِلتَّشْرِيعِ بَعْدَ الْقُرْآنِ، وَلَكِنَّنِي لَمْ أَلْتَزِمْ بِالْحُكْمِ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ خَشْيَةَ التَّطْوِيلِ، هَذَا بِالْإِضَافَةِ إِلَى عَزْوِ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ إِلَى سُوَرِهَا.

(٣) الْحِرْصُ عَلَى التَّوْثِيقِ وَنِسْبَةِ الْآرَاءِ وَالْأَقْوَالِ إِلَى أَصْحَابِهَا وَمَصَادِرِهَا، فَقَدْ قَرَّرَ عُلَمَاؤُنَا الْأَفَاضِلُ أَنَّ «مِنْ بَرَكَةِ الْعِلْمِ أَنْ يُضَافَ الْقَوْلُ إِلَى قَائِلِهِ»[(١)].

وَيَحْتَوِي الْكِتَابُ عَلَى بَابَيْنِ:

الْبَابُ الْأَوَّلُ: خَصَّصْتُهُ لِلْحَدِيثِ عَنْ مَبَادِئَ عَامَّةٍ عَنِ الشَّرِيعَةِ وَالْفِقْهِ، تَشْمَلُ: التَّعْرِيفَ، وَالْخَصَائِصَ، وَالْمَقَاصِدَ، وَالْمَصَادِرَ، وَالْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّةَ، وَذَلِكَ فِي خَمْسَةِ فُصُولٍ.

---

(١) القُرْطُبِيُّ، الجَامِعُ لِأَحْكَامِ القُرْآنِ (١/ ٣).

تَضَمَّنَ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: تَعْرِيفَ كُلٍّ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْفِقْهِ مِنَ النَّاحِيَتَيْنِ اللُّغَوِيَّةِ وَالاصْطِلَاحِيَّةِ مَعَ تَحْدِيدِ عَلَاقَةِ الْفِقْهِ بِالشَّرِيعَةِ، وَبَيَانِ عَلَاقَةِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِالشَّرَائِعِ الْإِلَـهِيَّةِ السَّابِقَةِ.

وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي: تَحَدَّثْتُ عَنِ الْخَصَائِصِ الَّتِي تَمَيَّزَ بِهَا التَّشْرِيعُ الإِسْلَامِيّ عَنِ التَّشْرِيعَاتِ الْوَضْعِيَّةِ، مُتَمَثِّلَةً فِي: رَبَّانِيَّةِ الْـمَصْدَرِ، وَأَخْلَاقِيَّةِ الْغَايَةِ، وَتَكْلِيفِيَّةِ الْـمَوْضُوعِ، وَعُمُومِيَّةِ التَّشْرِيعِ لِلْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ، زَمَانًا وَمَكَانًا، بِالْإِضَافَةِ إِلَى شُمُولِهِ لِـجَمِيعِ مَـجَالَاتِ الْـحَيَاةِ وَمَيَادِينِ النَّشَاطِ الْإِنْسَانِيِّ.

أَمَّا **الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فَتَنَاوَلْتُ فِيهِ تَعْرِيفَ الْمَقَاصِدِ الْعَامَّةِ لِلشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ**، وَبَيَانَ أَهَمِّيَّتِهَا لِلدَّارِسِينَ وَالْعَامِلِينَ فِي مُـخْتَلَفِ الْـمَجَالَاتِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٌ، وَبَيَانَ أَنْوَاعِهَا وَمَرَاتِبِهَا، وَالْوَسَائِلَ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الشَّرِيعَةُ لِتَحْقِيقِ هَذِهِ الْـمَقَاصِدِ أَوَّلًا، ثُمَّ الْـمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا ثَانِيًا.

وَ**الْفَصْلُ الرَّابِعُ: تَنَاوَلْتُ فِيهِ مَصَادِرَ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ**: الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ وَالسُّنَّةَ النَّبَوِيَّةَ الشَّرِيفَةَ، وَالتَّبَعِيَّةَ النَّقْلِيَّةَ وَهِيَ: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، وَالْإِجْـمَاعُ وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ، وَالْعُرْفُ وَالْـمَصَادِرَ التَّبَعِيَّةَ الْعَقْلِيَّةَ، وَهِيَ: الْقِيَاسُ، وَالاسْتِحْسَانُ، وَالْـمَصْلَحَةُ وَالاسْتِصْحَابُ.

وَفِي **الْفَصْلِ الْخَامِسِ: تَحَدَّثْتُ عَنِ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ تَعْرِيفًا وَتَمْيِيزًا لَهَا عَنِ الْمُصْطَلَحَاتِ الْـمُشَابِهَةِ** لَـهَا مِثْلُ: الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، وَالضَّوَابِطِ الْفِقْهِيَّةِ، وَالنَّظَرِيَّاتِ الْفِقْهِيَّةِ، مُبَيِّنًا مَكَانَةَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَمَصَادِرَهَا، مُتَنَاوِلًا نَشْأَتَـهَا وَأَهَمَّ مُصَنَّفَاتِـهَا فِي كُلٍّ مِنَ الْـمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ الْأَرْبَعَةِ، ثُمَّ عَرَضْتُ شَرْحًا مُوجَزًا لِسِتٍّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ.

وَفِي **الْبَابِ الثَّانِي: تَنَاوَلْتُ أَدْوَارَ الْفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ وَمَذَاهِبَهُ**، وَتَضَمَّنَ هُوَ أَيْضًا فُصُولًا خَـمْسَةً:

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي دَوْرِ التَّأْسِيسِ، وَهُوَ عَصْرُ الرَّسُولِ ﷺ.

وَالْفَصْلُ الثَّانِي: فِي دَوْرِ الاجْتِهَادِ، الَّذِي يَشْمَلُ عُصُورَ الاجْتِهَادِ الثَّلَاثَةَ، وَهِيَ: عَصْرُ الْـخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَعَصْرُ التَّابِعِينَ وَعَصْرُ الازْدِهَارِ الْفِقْهِيِّ، الَّذِي بَلَغَ فِيهِ نُمُوُّ الْفِقْهِ ذُرْوَتَهُ.

وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي دَوْرِ التَّقْلِيدِ وَالتَّنْظِيمِ الْفِقْهِيِّ الَّذِي امْتَدَّ حَتَّى بِدَايَةِ الْعَصْرِ الْحَدِيثِ، وَيَشْمَلُ أَيْضًا عَصْرَيْنِ هُمَا: عَصْرُ التَّنْظِيمِ الْفِقْهِيِّ وَالاجْتِهَادِ الْـمُقَيَّدِ، وَعَصْرُ التَّقْلِيدِ وَالتَّصْنِيفِ الْفِقْهِيِّ.

وَالْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي دَوْرِ الْيَقَظَةِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ، وَيَتَنَاوَلُ أَبْرَزَ مَعَالِمِ الْيَقَظَةِ الْفِقْهِيَّةِ فِي هَذَا الْعَصْرِ، وَهِيَ: نَبْذُ التَّعَصُّبِ الْمَذْهَبِيّ وَالاتِّجَاهُ إِلَى الدِّرَاسَاتِ الْمُقَارَنَةِ، وَمُحَاوَلَاتِ تَقْنِينِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، وَإِنْشَاءُ مُؤَسَّسَاتِ الاجْتِهَادِ الْجَمَاعِيِّ كَالْمَجَامِعِ الْفِقْهِيَّةِ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى تَدْوِينِ الْمَوْسُوعَاتِ الْفِقْهِيَّةِ، وَإِقَامَةِ النَّدَوَاتِ وَالْمُؤْتَمَرَاتِ الْفِقْهِيَّةِ.

وَالْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ: وَتَنَاوَلْتُ فِيهِ تَعْرِيفًا مُوجَزًا لِكُلٍّ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، مَعَ بَيَانِ أُصُولِ مَذْهَبِ كُلٍّ، وَدَوْرِ تَلَامِيذِهِ فِي تَدْوِينِ الْمَذْهَبِ وَنَشْرِهِ، وَالْكُتُبِ الْمَرْجِعِيَّةِ لِلْمَذْهَبِ، مُصَنِّفًا إِيَّاهَا إِلَى: الْمُخْتَصَرَاتِ فِي الْمَذْهَبِ، وَكُتُبِ الْمَذْهَبِ مَعَ الدَّلِيلِ، وَأَهَمِّ كُتُبِ الْمَذْهَبِ، وَكُتُبِ غَرِيبِ لُغَةِ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَذْهَبِ، وَكُتُبِ تَرَاجِمِ رِجَالِ الْمَذْهَبِ.

وَقَبْلَ الْخِتَامِ أَجِدُ لِزَامًا عَلَيَّ إِسْدَاءَ الشُّكْرِ الْعَمِيمِ لِلْأَخِ الْكَرِيمِ الْفَاتِحِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدٍ بَشِيرٍ، الَّذِي تَحَمَّلَ التَّعَبَ وَالنَّصَبَ وَسَهِرَ مَعِيَ اللَّيَالِيَ، فَكَانَ لَهُ الْفَضْلُ بَعْدَ اللهِ فِي إِخْرَاجِ الْكِتَابِ فِي صُورَتِهِ الْمُشْرِقَةِ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْهُ، وَيُدِيمَ عَلَيْهِ النِّعَمَ وَالْأَفْضَالَ، وَيَجْزِيَهُ عَنِّي الْجَزَاءَ الْأَوْفَى.

واللهَ الْكَرِيمَ الْمَنَّانَ نَسْأَلُ مَقِيلَ العَثَرَاتِ، وَسَتْرَ الْعَوْرَاتِ، وَقَبُولَ الْحَسَنَاتِ وَتَسْدِيدَ الْخُطُوَاتِ؛ إِنَّهُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وَبِإِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ جَدِيرٌ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ مَنْبَعِ الْفَضَائِلِ وَمِفْتَاحِ الْعُلُومِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مَشَاعِلِ الْهُدَى وَمَصَابِيحِ الدُّجَى، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

الْعَبْدُ الْفَقِيرُ إِلَى رَحْمَةِ مَوْلَاهُ
مُحَمَّدُ شَيْخِ أَحْمَدِ مُحَمَّدٍ (محمد حاج)
٢٧/ رجب/ ١٤٢٦هـ
الموافق له: ١/ ٩/ ٢٠٠٥م

البَابُ الأَوَّلُ

الشَّرِيعَةُ وَالْفِقْهُ

التَّعرِيفُ، الْخَصَائِصُ، الْمَقَاصِدُ، الْمَصَادِرُ، وَالْقَوَاعِدُ



الْفَصْلُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الشَّرِيعَةِ وَالْفِقْهِ وَالْقَانُونِ.

الْفَصْلُ الثَّانِي: الْخَصَائِصُ الْعَامَّةُ لِلشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: مَصَادِرُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ.

الْفَصْلُ الْخَامِسُ: الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

تَعْرِيفُ الشَّرِيعَةِ وَالْفِقْهِ وَالْقَانُونِ

الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الشَّرِيعَةِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: تَعْرِيفُ الْفِقْهِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْعَلَاقَةُ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْفِقْهِ.

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: عَلَاقَةُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِالشَّرَائِعِ الْإِلَهِيَّةِ السَّابِقَةِ.

الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: تَعْرِيفُ الْقَانُونِ وَأَقْسَامُهُ.

المبحث الأول

تعريف الشريعة لغة واصطلاحًا

المطلب الأول: تعريف الشريعة لغة:

الشَّرِيعَةُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ تُطْلَقُ عَلَى عِدَّةِ مَعَانٍ مِنْهَا [(١)]:

(١) الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ الْوَاضِحُ كَمَا فِي قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾[(٢)]، وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الشِّرْعَةُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾[(٣)]، أَيْ طَرِيقَةً مُسْتَقِيمَةً لَا اعْوِجَاجَ فِيهَا وَلَا الْتِوَاءَ، وَمِنْ ذَلِكَ الشَّارِعُ: وَهُوَ الطَّرِيقُ الْأَعْظَمُ الَّذِي يَشْرَعُ فِيهِ النَّاسُ عَامَّةً.

(٢) مَوْرِدُ النَّاسِ لِلاسْتِقَاءِ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِوُضُوحِهَا وَظُهُورِهَا، وَلَا تُسَمِّي الْعَرَبُ مَوْرِدَ الْمَاءِ شَرِيعَةً إِلَّا إِذَا كَانَ مَاءً كَثِيرًا، دَائِمَ الْجَرَيَانِ، ظَاهِرًا لِلْعِيَانِ، وَفِي الْمَثَلِ «أَهْوَنُ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ».

(٣) الظُّهُورُ وَالْبَيَانُ وَالْوُضُوحُ يُقَالُ: شَرَعَ الشَّيْءَ، أَوْضَحَهُ وَبَيَّنَ مَسَالِكَهُ، وَشَرَعَ لَهُمْ شَرْعًا، أَيْ سنَّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا﴾[(٤)]، أَيْ: بَيَّنَ وَأَوْضَحَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ[(٥)].

---

(١) انْظُرْ: ابْنُ مَنْظُورٍ الْإِفْرِيقِيُّ، لِسَانُ الْعَرَبِ، دَارُ صَادِرٍ، بَيْرُوت، ط/ (١، ٨/ ١٧٥)، وَالرَّازِيُّ، أَبُو بَكْرٍ، مُخْتَارُ الصِّحَاحِ، تَحْقِيق مَحْمُود خَاطِر، مَكْتَبَةُ لُبْنَان نَاشِرُون، بَيْرُوت، ١٤١٥هـ، ١٩٩٥م، (١/ ٣٥٤)، والْفَيُّومِيّ، أَحْمَدُ، الْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ، الْمَكْتَبَةُ الْعِلْمِيَّةُ، بَيْرُوت (١/ ٣١٠)، وَالْفَيْرُوزْآبَادِيُّ، مُحَمَّد، الْقَامُوسُ الْمُحِيطُ، ١/ ٩٤٦.

(٢) سُورَةُ الْجَاثِيَةُ، الآيَةُ: (١٨).

(٣) سُورَةُ الْمَائِدَةُ الآيَةُ: (٤٨).

(٤) سُورَةُ الشُّورَى، الآيَةُ: (١٣).

(٥) الشَّوْكَانِيُّ: مُحَمَّد، فَتْحُ الْقَدِيرِ: (٤/ ٧٥٤).

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: تَعْرِيفُ الشَّرِيعَةِ اصْطِلاحًا:

أَوَّلًا: الشَّرِيعَةُ[١] فِي الاِصْطِلاحِ الشَّرْعِيِّ الْعَامِّ: هِيَ مَا شَرَعَهُ الله لِعِبَادِهِ مِنْ أَحْكَامِ الْعَقَائِدِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَنُظُمِ الْحَيَاةِ فِي شُعَبِهَا الْمُخْتَلِفَةِ[٢].

فَالشَّرِيعَةُ عَلَى هَذَا تَنْتَظِمُ كُلَّ الْأَحْكَامِ الَّتِي سَنَّهَا الله تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، أَوْ عَنْ طَرِيقِ رَسُولِهِ ﷺ فِي سُنَّتِهِ، دُونَ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ فِي مَجَالِ الْعَقِيدَةِ، أَوْ الْأَخْلَاقِ، أَوِ الْعَمَلِ، وَهَذَا هُوَ التَّعْرِيفُ الْمَشْهُورُ لِلشَّرِيعَةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَيَتَنَاسَبُ مَعَ الاصْطِلاحِ الْقُرْآنِيِّ[٣].

ثَانِيًا: وَالشَّرِيعَةُ فِي الاِصْطِلاحِ الْخَاصِّ: تُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا الْأَحْكَامُ الْعَمَلِيَّةُ (الْفِقْهُ) دُونَ الْأَحْكَامِ الاعْتِقَادِيَّةِ وَالْأَخْلَاقِيَّةِ، وَقَدْ اشْتَهَرَ هَذَا عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ[٤].

---

(١) وَيُمَاثِلُ «الشَّرِيعَةَ» فِي الْمَعْنَى كُلٌّ مِنْ مُصْطَلَحَاتِ: «الدِّينُ» وَ«الْمِلَّةُ» وَ«الإِسْلَامُ» فَمَعْنَاهَا كُلُّهَا مَا شَرَعَهُ الله لِعِبَادِهِ مِنْ أَحْكَامٍ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ تُسَمَّى «شَرِيعَةً» بِاعْتِبَارِ وَضْعِهَا وَبَيَانِهَا وَاسْتِقَامَتِهَا، وَتُسَمَّى دِينًا بِاعْتِبَارِ الْخُضُوعِ لَهَا وَالتَّعَبُّدِ بِهَا، وَتُسَمَّى «مِلَّةً» بِاعْتِبَارِ إِمْلَائِهَا عَلَى النَّاسِ، وَ«إِسْلَامًا» بِاعْتِبَارِ الانْقِيَادِ والاسْتِسْلامِ لَهَا، انْظُرْ: الْجُرْجَانِي: على، التَّعْرِيفَات، تَحْقِيق إِبْرَاهِيم الإِبْيَارِي، دَارُ الكِتَابِ العَرَبِيِّ، بَيْرُوت، ط١، ١٤٠٥هـ، ود. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان: الْمَدْخَلُ لِدِرَاسَةِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ بَغْدَاد، ط/ ٦، (ص ٣٨).

(٢) مَنَّاع القَطَّان، تَارِيخُ التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ، مَكْتَبَةُ الْمَعَارِفِ، ط/ ٣، ٢٠٠٢م، (ص ١٣).

(٣) الأَشْقَر: عُمَرُ، الْمَدْخَلُ إِلَى الشَّرِيعَةِ وَالفِقْهِ الإِسْلامِيّ، (ص: ١٤)، وفِي ذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: اسْمُ الشَّرِيعَةِ وَالشِّرْعِ وَالشِّرْعَةِ يَنْتَظِمُ كُلَّ مَا شَرَعَهُ الله مِنَ الْعَقَائِدِ وَالْأَعْمَالِ، مَجْمُوعُ الفَتَاوَى: (١٩/ ٣٠٦)، وَيَقُولُ التَّهَانَوِيُّ: «الشَّرِيعَةُ مَا شَرَعَ الله لِعِبَادِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ.. سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِكَيْفِيَّةِ عَمَلٍ، وَتُسَمَّى فَرْعِيَّةً عَمَلِيَّةً، وَدُوِّنَ لَهَا عِلْمُ الْفِقْهِ، أَوْ بِكَيْفِيَّةِ اعْتِقَادٍ، وَتُسَمَّى أَصْلِيَّةً اعْتِقَادِيَّةً، وَدُوِّنَ لَهَا عِلْمُ الْكَلَامِ» كَشَّافُ اصْطِلَاحَاتِ الْفُنُونِ، (٣/ ٧٥٩).

(٤) وفِي كَشَّافِ اصْطِلاحَاتِ الْفُنُونِ لِلتَّهَانَوِي (٣/ ٧٥٩): «الْعِلْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْأَحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ يُسَمَّى عِلْمَ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ، وَبِالْأَحْكَامِ الْأَصْلِيَّةِ يُسَمَّى عِلْمَ التَّوْحِيدِ وَالصِّفَاتِ» وَقَدْ جَرَى الْعُرْفُ فِي كُلِّيَاتِ =

ثَالِثًا: الْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْـمَعْنَى اللُّغَوِيّ وَالاصْطِلَاحِيِّ: لَا شَكَّ أَنَّ الْـمَعْنَى الاصْطِلاحِيَّ لِلشَّرِيعَةِ يَتَنَاسَبُ مَعَ الْـمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ؛ فَهَذِهِ الْأَحْكَامُ إِنَّمَا سُمِّيَتْ شَرِيعَةً لِوُضُوحِهَا وَاسْتِقَامَتِهَا وَعَدَمِ انْحِرَافِهَا عَنِ الطَّرِيقِ الْـمُسْتَقِيمِ؛ وَلِأَنَّهَا شَبِيهَةٌ بِمَوْرِدِ الْـمَاءِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سَبِيلٌ لِلْحَيَاةِ، فَالشَّرِيعَةُ تُحْيِي النُّفُوسَ وَالْعُقُولَ، وَمَوْرِدُ الْـمَاءِ يُحْيِي الْأَبْدَانَ، فَتَسْمِيَةُ هَذِهِ الْأَحْكَامِ بِالشَّرِيعَةِ، مُلَاحَظٌ فِيهَا الْـمَعَانِي اللُّغَوِيَّةَ لِلَفْظِ الشَّرِيعَةِ [(١)].

=

الشَّرِيعَةِ وَالـحُقُوق وَأَقْسَامِ الْقَانُونِ عَلَى إِطْلَاقِ «الشَّرِيعَةِ» وَ«الْفِقْهِ» بِاعْتِبَارِهِمَا مُتَرَادِفَيْنِ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الاصْطِلاحِ الْـخَاصِّ لِلشَّرِيعَةِ، وَهُوَ إِطْلَاقٌ مُتَسَامَحٌ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ مَـجَازِيٌّ سَائِغٌ لُغَةً، فَيُرَادُ مِنَ الشَّرِيعَةِ هُنَا مَعْنَى الْفِقْهِ وَمَدْلُولُهُ مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ الْعَامِّ وَإِرَادَةِ الْـخَاصِّ، يُنظرُ: د. حَمَد عُبَيْد الكُبَيْسِي وَآخَرُونَ، الـمَدْخَلُ لِدِرَاسَةِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، (ص ٢٢-٢٣)، وَعَلَى هَذَا تَأْتِي تَسْمِيَةُ هَذِهِ الْـمَادَّةِ بِـ «الْـمَدْخَلُ لِدِرَاسَةِ الشَّرِيعَةِ» مَعَ أَنَّهَا فِي الْـحَقِيقَةِ مَدْخَلٌ لِدِرَاسَةِ عِلْمِ الْفِقْهِ، وَلَيْسَتْ مَدْخَلًا لِدِرَاسَةِ عِلْمِ الْعَقِيدَةِ، وَلَا عِلْمِ الْأَخْلاقِ.

(١) انْظُرْ: د. سَعِيد مُحَمَّد الـجُلَيْدِي، الْـمَدْخَلُ لِدِرَاسَةِ الْفِقْهِ الإِسْلامِيِّ الـجَامِعَةُ الـمَفْتُوحَةُ، طَرَابُلس، لِيبِيَا، ط/ ١، ١٩٩١م، (ص ٢١-٢٢) ود. مُحَمَّد مُصْطَفَى شَلَبِي، الْـمَدْخَلُ فِي التَّعْرِيفِ بِالْفِقْهِ الْإِسْلامِيِّ (ص ٢٧-٢٨)، وَمَنَّاع القَطَّان، تَارِيخُ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ، (ص ١٤).

المبحث الثاني

تعريف الفقه لغة واصطلاحًا

المطلب الأول: تعريف الفقه لغة:

الْفِقْهُ لُغَةً: الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ وَالْفَهْمُ لَهُ، كَمَا يَعْنِي إِدْرَاكَ غَرَضِ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ كَلَامِهِ[1]، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾[2] وَقَالَ أَيْضًا: ﴿قَالُوا۟ يَٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ﴾[3].

المطلب الثاني: تعريف الفقه اصطلاحًا:

أَوَّلًا: الْفِقْهُ فِي الاصْطِلَاحِ الْعَامِّ: عَرَّفَهُ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِأَنَّهُ: «مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا»[4]، وَهَذَا تَعْرِيفٌ عَامٌّ يَشْمَلُ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ: الْاعْتِقَادِيَّاتِ كَوُجُوبِ الْإِيمَانِ وَنَحْوِهِ، وَالْأَخْلَاقِيَّاتِ كَوُجُوبِ الصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، وَالْعَمَلِيَّاتِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْبَيْعِ وَنَحْوِهَا؛ وَهَذَا التَّعْرِيفُ يَتَنَاسَبُ مَعَ مَفْهُومِ الْفِقْهِ عِنْدَ أَهْلِ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ[5]، وَكَانَ مُلَائِمًا لِعَصْرِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ الَّذِي لَمْ يَكُنِ الْفِقْهُ فِيهِ قَدْ اسْتَقَلَّ بَعْدُ

---

(١) الجُرْجَانِي، التَّعْرِيفَات: (١/ ٢١٦).

(٢) سُورَةُ النِّسَاءِ، الآيَةُ: (٧٨).

(٣) سُورَةُ: هُودٍ، الآيَةُ: (٩١).

(٤) د. وَهْبَة الزُّحَيْلِي، الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ وَأَدِلَّتُهُ، ط/ ٤، ٢٠٠٢م، (ج/ ١)، (ص ٢٩، ٣٠).

(٥) كَانَ مَفْهُومُ الفِقْهِ عِنْدَ أَهْلِ الصَّدْرِ الأَوَّلِ -الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِ التَّابِعِينَ-: مَفْهُومًا شَامِلًا لِلْفِقْهِ فِي الدِّينِ كُلِّهِ، دُونَ تَمْيِيزٍ بَيْنَ عِلْمِ العَقِيدَةِ وَأَحْكَامِ الأَخْلَاقِ وَالفُرُوعِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ»، بَلْ كَانَ يَنْطَبِقُ عِنْدَهُمْ عَلَى الأُصُولِ قَبْلَ الفُرُوعِ، وَعَلَى أَعْمَالِ القُلُوبِ قَبْلَ عَمَلِ الأَبْدَانِ، وَلِذَلِكَ سَمَّى الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ وَرَقَاتِ وَضَعَهَا فِي العَقِيدَةِ بِاسْمِ «الفِقْهِ =

عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ.

ثَانِيًا: الْفِقْهُ فِي الْاصْطِلاحِ الْـمَشْهُورِ: وَبَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ الْفِقْهُ عِلْمًا قَائِمًا بِذَاتِهِ، عَرَّفَهُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ بِالتَّعْرِيفِ الَّذِي اشْتَهَرَ بَعْدَهُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ: (الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْـمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ)[(١)].

شَرْحُ التَّعْرِيفِ: الْـمُرَادُ بِـ «الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ» الْأَوْصَافُ الَّتِي يُثْبِتُهَا الشَّارِعُ لِأَعْمَالِ الْإِنْسَانِ الظَّاهِرَةِ أَوْ الْبَاطِنَةِ؛ مِنَ الْوُجُوبِ، وَالْـحُرْمَةِ، وَالإِبَاحَةِ، وَالنَّدْبِ، وَالْكَرَاهَةِ، وَكَوْنِ الْعَقْدِ صَحِيحًا أَوْ بَاطِلًا، وَكَوْنِ الْعِبَادَةِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَالْـمُرَادُ بِـ «الْعَمَلِيَّةِ» الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْـمُتَعَلِّقَةُ بِأَفْعَالِ الْـمُكَلَّفِينَ، فَتَشْمَلُ: الْعِبَادَاتِ، وَالْـمُعَامَلَاتِ، وَالْـحُدُودَ، وَغَيْرَهَا، وَيَـخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ مَضْمُونِ الْفِقْهِ الْأَحْكَامُ الْـمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَقِيدَةِ وَالْأَخْلَاقِ.

وَالْـمَقْصُودُ بِـ «الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ»[(٢)] الْأَدِلَّةُ الْـجُزْئِيَّةُ الَّتِي يَتَعَلَّقُ كُلُّ دَلِيلٍ مِنْهَا بِمَسْأَلَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَيَنُصُّ عَلَى حُكْمٍ خَاصٍّ بِهَا، فَمَثَلًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ﴾ دَلِيلٌ

=

الأَكْبَرِ» وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى صَدْرُ الشَّرِيعَةِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، حَيْثُ قَالَ: «اسْمُ الفِقْهِ فِي العَصْرِ الأَوَّلِ كَانَ مُطْلَقًا عَلَى عِلْمِ الآخِرَةِ، وَمَعْرِفَةِ دَقَائِقِ النُّفُوسِ، وَالاطِّلَاعِ عَلَى الآخِرَةِ، وَحَقَارَةِ الدُّنْيَا، وَلَسْتُ أَقُولُ: إِنَّ الفِقْهَ لَمْ يَكُنْ مُتَنَاوِلًا أَوَّلًا الفَتَاوَى وَالأَحْكَامَ الظَّاهِرَةَ» التَّوْضِيحُ عَلَى التَّنْقِيحِ (١/ ٧٨)، وَقَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: «الْـمُرَادُ بِالْفُقَهَاءِ الْعَالِـمُونَ بِأَحْكَامِ اللهِ اعْتِقَادًا وَعَمَلًا؛ لِأَنَّ تَسْمِيَةَ عِلْمِ الْفُرُوعِ فِقْهًا حَادِثَةٌ» حَاشِيَةُ ابْنِ عَابِدِينَ ١/ ٢٦، ١/ ٣٣، الْـمَطْبَعَةُ الْـمِصْرِيَّةُ، ط١، ١٢٧٢هـ.

(١) د. وَهْبَةُ الزُّحَيْلِيُّ الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ وَأَدِلَّتُهُ ط/ ٤، ٢٠٠٢م، (ج/ ١، ص٢٩-٣٠) وَالْـجُرْجَانِي، التَّعْرِيفَات (١/ ٢١٦).

(٢) وَيُقَابِلُ الأَدِلَّةَ التَّفْصِيلِيَّةَ الأَدِلَّةُ الإِجْمَالِيَّةُ وَهِيَ مَوْضُوعُ بَحْثِ عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ، حَيْثُ يَبْحَثُ فِي أُصُولِ الأَدِلَّةِ: الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ وَالقِيَاسُ، كَمَا يَبْحَثُ فِي جِنْسِ الأَدِلَّةِ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَقَوْلِهِمْ: الأَمْرُ يُفِيدُ الوُجُوبَ مَا لَمْ يَصْرِفْهُ صَارِفٌ إِلَى النَّدْبِ، وَالنَّهْيُ يُفِيدُ التَّحْرِيمَ مَا لَمْ يَصْرِفْهُ صَارِفٌ إِلَى الكَرَاهَةِ. د. الأَشْقَر، الـمَدْخَلُ إِلَى الشَّرِيعَةِ، (ص ٣٨).

جُزْئِيٌّ يَتَعَلَّقُ بِمَسْأَلَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَيَدُلُّ عَلَى حُكْمِهَا الَّذِي هُوَ: وُجُوبُ الصَّلَاةِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [١]، أَيْضًا دَلِيلٌ جُزْئِيٌّ يَتَعَلَّقُ بِمَسْأَلَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَيَدُلُّ عَلَى حُكْمِهَا الَّذِي هُوَ: حُرْمَةُ قَتْلِ النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ.

وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ بِهَذِهِ الْأَحْكَامِ عَنْ طَرِيقِ النَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ فِي الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ، وَعَلَى هَذَا فَعِلْمُ الْمُقَلِّدِ بِهَذِهِ الْأَحْكَامِ لَا يُسَمَّى «فِقْهًا»، كَمَا لَا يُسَمَّى صَاحِبُهُ «فَقِيهًا» لِأَنَّ ذَلِكَ الْعِلْمَ غَيْرُ مُكْتَسَبٍ عَنْ طَرِيقِ النَّظَرِ وَالاسْتِدْلَالِ، وَكَانَ هَذَا هُوَ الْمَعْنَى السَّائِدُ لِلْفِقْهِ فِي عُصُورِ الاجْتِهَادِ.

ثَالِثًا: الْفِقْهُ فِي اصْطِلَاحِ الْمُتَأَخِّرِينَ: طَرَأَ بَعْدَ ذَلِكَ تَحَوُّلٌ فِي مُصْطَلَحِ «الْفِقْهِ» فَصَارَ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ يُطْلَقُ عَلَى: (الْعِلْمِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ) أَوْ (مَجْمُوعَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ) سَوَاءٌ أَكَانَتْ تِلْكَ الْأَحْكَامُ مَعْرُوفَةً مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَلَا تَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ، كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَحُرْمَةِ الزِّنَا، أَمْ كَانَتْ مُسْتَفَادَةً عَنْ طَرِيقِ التَّقْلِيدِ لِلْفُقَهَاءِ، فَالْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي تُكْتَسَبُ مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الطُّرُقِ أَصْبَحَتْ تُسَمَّى «فِقْهًا» وَالْعَارِفُ بِهَا يُسَمَّى «فَقِيهًا» وَإِنِ اكْتَسَبَهَا عَنْ طَرِيقِ التَّقْلِيدِ [٢].

---

(١) سُورَةُ الأَنْعَام، (الآيَةُ: ١٥١).

(٢) د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، المَدْخَلُ، (ص: ٦٤، ٦٥)، وأد. عَبْدُ الله مُحَمَّد الجُبُورِيُّ، الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ بَيْنَ الأَصَالَةِ وَالتَّجْدِيدِ، دَارُ النَّفَائِسِ عَمَّان، ط١، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٥م، (ص ١٣-١٤)، وأ. د. مُحَمَّد كَمَال الدِّين إِمَام، الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ: مَفَاهِيمُهُ أَدِلَّتُهُ مَذَاهِبُ عُصُورِهِ، دَارُ الجَامِعَةِ الجَدِيدَةِ، ٢٠٠٤م، (ص:١٣).

المَبْحَثُ الثَّالِثُ

الْعَلاَقَةُ بَيْنَ الشَّرِيعَةُ وَالْفِقْهِ

مِنْ خِلَالِ مَا سَبَقَ مِنْ تَعْرِيفٍ لِـمُصْطَلَحَيْ «الشَّرِيعَةِ» وَ«الْفِقْهِ» تَتَّضِحُ الْعَلاَقَةُ بَيْنَهُمَـا كَالْآتِي:

أَوَّلًا: إِنَّ الشَّرِيعَةَ بِمَعْنَاهَا الْعَامِّ تُسَاوِي الْفِقْهَ بِمَعْنَاهُ الْعَامِّ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَـا يَشْمَلُ الْـمَجْمُوعَاتِ الثَّلَاثَةَ لِلْأَحْكَام: (الاعْتِقَادِيَّةِ، وَالْأَخْلَاقِيَّةِ، وَالْعَمَلِيَّةِ) كَمَـا أَنَّ الشَّرِيعَةَ فِي الاصْطِلَاحِ الْـخَاصِّ تُعَادِلُ الْفِقْهَ بِمَعْنَاهُ الْـخَاصِّ أَيْضًا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَـا يَعْنِي الْأَحْكَامَ الْعَمَلِيَّةَ، وَلَا يَشْمَلُ الْعَقَائِدَ وَلَا الْأَخْلَاقَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَـا فِي الْـحَالَتَيْنِ هُوَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ هِيَ الْأَحْكَامُ نَفْسُهَا الْـمُنَزَّلَةُ مِنْ عِنْدِ الله، وَالْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِـهَذِهِ الْأَحْكَامِ وَمَعْرِفَتُهَا.

ثَانِيًا: أَمَّا الْعَلَاقَةُ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْفِقْهِ عَلَى الاصْطِلَاحِ الْـمَشْهُورِ لِكُلٍّ مِنْهُمَـا [1]، فَتَتَمَثَّلُ فِي الْآتِي:

(١) الشَّرِيعَةُ أَوْسَعُ مَـجَالًا وَأَكْثَرُ شُمُولًا مِنَ الْفِقْهِ؛ وَهُوَ أَخَصُّ مَـجَالًا وَأَضْيَقُ دَائِرَةً مِنْهَا؛ لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ تَشْمَلُ عِلْمَ الْعَقِيدَةِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْفِقْهِ، بَيْنَمَـا لَا يَشْتَمِلُ الْفِقْهُ إِلَّا عَلَى الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ (الْعِبَادَاتِ وَالْـمُعَامَلَاتِ) فَالْفِقْهُ بِـهَذَا جُزْءٌ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَأَحَدُ عُلُومِهَا.

(٢) الشَّرِيعَةُ هِيَ الْأَحْكَامُ الْـمُنَزَّلَةُ مِنَ الله تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ أَوْ فِي السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، فَهِيَ تَشْرِيعٌ إِلَـهِيٌّ لَا مَـجَالَ فِيهِ لِرَأْيِ الْإِنْسَانِ وَتَـحْرُمُ مُـخَالَفَتُهُ، أَمَّا الْفِقْهُ فَلَيْسَ كُلُّهُ

---

(١) فَالشَّرِيعَةُ عَلَى الاصْطِلَاحِ الْـمَشْهُورِ هِيَ: مَا شَرَعَهُ الله لِعِبَادِهِ مِنْ أَحْكَامِ العَقَائِدِ وَالأَخْلَاقِ وَالعِبَادَاتِ وَالْـمُعَامَلَاتِ، وَالفِقْهُ عَلَى الاصْطِلَاحِ الْـمَشْهُورِ هُوَ العِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ.

كَذَلِكَ، بَلْ فِيهِ تَفْصِيلٌ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَهُ نَوْعَانِ:

(أ) مَا يَضْعُفُ فِيهِ جَانِبُ الرَّأْيِ وَالْاجْتِهَادِ، أَوْ يَنْعَدِمُ؛ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِأَدِلَّةٍ مُبَاشِرَةٍ مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مِمَّا هُوَ صَرِيحُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْحُكْمِ، كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ، وَحُرْمَةِ الزِّنَا، وَحُرْمَةِ نِكَاحِ الْأُمَّهَاتِ؛ فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ يُعْتَبَرُ مِنَ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِلَا خِلَافٍ، وَمِنْ ثَمَّ لَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ.

(ب) مَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ جَانِبُ الرَّأْيِ وَالْاجْتِهَادِ فِي اسْتِنْبَاطِهِ مِنْ أَدِلَّةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، أَوْ مِمَّا لَا نَصَّ فِيهِ عَنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ، أَوْ الْاسْتِصْلَاحِ أَوْ الاسْتِحْسَانِ، أَوْ رِعَايَةِ الْعُرْفِ، أَوْ الاسْتِصْحَابِ .. وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَهَذَا النَّوْعُ هُوَ أَكْثَرُ الْأَحْكَامِ وَهُوَ مَجَالُ عِلْمِ الْفِقْهِ، وَعَمَلِ الْفُقَهَاءِ.

وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْأَحْكَامِ لَا يُعْتَبَرُ مِنَ قَبِيلِ التَّشْرِيعِ الْإِلَهِيِّ الَّذِي لَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ؛ بَلْ تَسُوغُ هِذِهِ الْمُخَالَفَةُ مَا دَامَتْ مُسْتَنِدَةً إِلَى دَلِيلٍ أَقْوَى، أَوْ إِلَى اجْتِهَادٍ أَقْرَبَ إِلَى رُوحِ النُّصُوصِ[(١)]، لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ الْمُجَرَّدَةَ مِنْ ذَلِكَ تُعْتَبَرُ مِنْ قَبِيلِ اتِّبَاعِ الْهَوَى، وَالْهَوَى لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنِدًا لِلْأَحْكَامِ.

وَمَعَ هَذَا فَإِنَّ الْفِقْهَ الْإِسْلَامِيَّ يَبْقَى مَصْبُوغًا بِالصِّبْغَةِ الدِّينِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ عَلَى الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَمَبَادِئِهَا وَقَوَاعِدِهَا، وَلِهَذَا فَإِنَّ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ الاجْتِهَادِيَّةَ تُعَدُّ سَائِغَةً وَمَحَلَّ تَقْدِيرٍ وَاحْتِرَامِ الْمُسْلِمِينَ[(٢)].

---

(١) وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الفِقْهَ الَّذِي هُوَ مِن اسْتِنْبَاطِ الْمُجْتَهِدِ قَدْ يُعَالِجُ مُشْكِلَاتِ الْمُجْتَمَعِ فِي زَمَنٍ أَوْ مَكَانٍ بِعِلَاجٍ يُمْكِنُ أَنْ لَا يَصْلُحَ لِمُشْكِلَاتِ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ آخَرَ.

(٢) د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، المَدْخَلُ لِدِرَاسَةِ الشَّرِيعَةِ: (ص ٦٥-٦٦)، ود. القَرْضَاوِي المَدْخَلُ لِدِرَاسَةِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ: (ص ٢١).

المبحث الرابع

علاقة الشريعة الإسلامية بالشرائع الإلهية السابقة

الشَّرَائِعُ الَّتِي أَنْزَلَهَا الله تَعَالَى كَثِيرَةٌ؛ إِذْ لَمْ تَخْلُ أُمَّةٌ قَطُّ مِنْ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ الله إِلَيْهَا لِتَبْلِيغِ دِينِهِ وَشَرِيعَتِهِ، قَالَ: تَعَالَى: ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾[1].

وَالشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ تَلْتَقِي بِالشَّرَائِعِ الْإِلَهِيَّةِ السَّابِقَةِ فِي الْمَصْدَرِ وَالْمَقْصِدِ وَأُصُولِ الِاعْتِقَادِ، وَتَخْتَلِفُ مَعَهَا فِي الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ وَالتَّفْصِيلَاتِ الْجُزْئِيَّةِ.

وَتَتَجَلَّى أَوْجُهُ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالشَّرَائِعِ الْإِلَهِيَّةِ السَّابِقَةِ فِيمَا يَلِي:

أَوَّلًا: وَحْدَةُ الْمَصْدَرِ: لِأَنَّ جَمِيعَ الشَّرَائِعِ الْإِلَهِيَّةِ، وَمِنْهَا الشَّرِيعَةُ الإِسْلَامِيَّةُ مَصْدَرُهَا وَاحِدٌ، هُوَ الله تَعَالَى، فَهُوَ مُنْزِلُهَا وَمُشَرِّعُ أَحْكَامِهَا، وَوَظِيفَةُ الرُّسُلِ الْقِيَامُ بِتَبْلِيغِهَا إِلَى النَّاسِ.

ثَانِيًا: وَحْدَةُ الْمَقْصِدِ: فَجَمِيعُ الشَّرَائِعِ الْإِلَهِيَّةِ مَقْصُودُهَا وَاحِدٌ وَهُوَ تَوْجِيهُ النَّاسِ جَمِيعًا إِلَى مَا فِيهِ نَفْعُهُمْ وَخَيْرُهُمْ وَصَلَاحُهُمْ وَسَعَادَتُهُمْ فِي الْحَيَاتَيْنِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ.

ثَالِثًا: وَحْدَةُ أَصْلِ الِاعْتِقَادِ: حَيْثُ تَدْعُو هَذِهِ الشَّرَائِعُ كُلُّهَا النَّاسَ إِلَى عَقِيدَةِ التَّوْحِيدِ، وَالْعُبُودِيَّةِ لله، لَا لِطَبَقَةٍ أَوْ فِئَةٍ أَوْ فَرْدٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾[2]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ

---

(١) سُورَةُ فَاطِر، الآيَةُ: (٢٤).

(٢) سُورَةُ النَّحْلِ، الآيَةُ: (٣٦).

أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾[١].

رَابِعًا: النَّسْخُ: فَالشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ -بِاعْتِبَارِهَا خَاتِمَةَ الشَّرَائِعِ- نَاسِخَةٌ لِمَا قَبْلَهَا، وَهِيَ وَحْدَهَا وَاجِبَةُ الْاتِّبَاعِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾[٢].

خَامِسًا: الْأَحْكَامُ الْمَوْجُودَةُ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ كُلِّهَا قَائِمَةٌ عَلَى الْوَحْيِ الْإِلَهِيِّ، وَلَيْسَتْ مَأْخُوذَةً مِنَ الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ لَا يَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ: ﴿قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ مِن رَّبِّي﴾[٣]، ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾[٤].

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ التَّشَابُهَ بَيْنَ بَعْضِ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَبَيْنَ أَحْكَامِ الشَّرَائِعِ الْإِلَهِيَّةِ السَّابِقَةِ يَعْنِي أَنَّ اللهَ شَرَعَهَا فِي الْإِسْلَامِ، كَمَا شَرَعَهَا لِلْأُمَمِ السَّابِقَةِ، وَذَلِكَ مِثْلُ فَرِيضَةِ الصِّيَامِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾[٥] فَنَحْنُ مُخَاطَبُونَ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِنُزُولِهَا عَلَيْنَا، لَا بِكَوْنِهَا شُرِعَتْ لِمَنْ قَبْلَنَا[٦].

---

(١) سُورَةُ الشُّورَى الآيَةُ: (١٣).

(٢) سُورَةُ الْمَائِدَةِ: الآيَةُ: (٤٨).

(٣) سُورَةُ الأَعْرَافِ، الآيَةُ: (٢٠٣)

(٤) سُورَةُ الأَحْزَابِ الآيَةُ: (٢).

(٥) سُورَةُ البَقَرَةِ: الآيَةُ: (١٨٣).

(٦) د. عَبْدُ الكَرِيمِ زَيْدَان، الْمَدْخَلُ (ص ٧١٠-٧٢) وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ هُنَاكَ بَعْضُ أَحْكَامِ الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا القُرْآنُ أَوِ السُّنَّةُ، دُونَ إِقْرَارٍ لَهَا أَوْ إِنْكَارٍ، فَمِثْلُ هَذِهِ الأَحْكَامِ تُعْتَبَرُ مَشْرُوعَةً فِي حَقِّنَا عَلَى رَأْيِ بَعْضِ الأُصُولِيِّينَ، وَلِذَلِكَ جَعَلُوا مِنَ الْمَصَادِرِ الفِقْهِيَّةِ (شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا) وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ عَنْهُ فِي مَصَادِرِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ.

المبحث الخامس

تعريف القانون وأقسامه

أولًا: تعريف القانون لغة: القانونُ في اللُّغةِ كلمةٌ مُعرَّبةٌ، ومعناها: «القاعدةُ الكُلِّيَّةُ» أو «القضيَّةُ الكُلِّيَّةُ»، ولذلك عرَّف عُلماءُ اللُّغةِ القانونَ بأنَّهُ: «مِقياسُ كُلِّ شيءٍ»[(١)].

ثانيًا: تعريف القانون اصطلاحًا: والقانونُ في اصطلاحِ القانونيِّينَ هُوَ: مجموعةُ القواعدِ الَّتي تحكُمُ أوْ تُنظِّمُ سُلوكَ الأفرادِ في المُجتمعِ، والَّتي يتعيَّنُ عليهِمُ الخُضوعُ لها، ولوْ بالقُوَّةِ إذا لزمَ الأمرُ[(٢)].

وإذا ذُكِرَ «القانونُ» في مُقابلِ «الشَّريعةِ» أوْ معَها، فإنَّما يُرادُ بهِ: القانونُ الوضعيُّ الَّذي وضعَهُ البشرُ لتنظيمِ شُئونِ حياتِهِمْ، وعلاقاتِ بعضِهِمْ ببعضٍ: أفرادًا، وجماعاتٍ، ودُوَلًا[(٣)]، أمَّا إذا قُنِّنَتْ أحكامُ الشَّريعةِ بأنْ وُضِعَتْ في شكلِ موادٍ قانونيَّةٍ، فيختلفُ الأمرُ، ويُصبحُ هذا القانونُ قانونًا إسلاميًّا؛ لأنَّهُ مُستمَدٌّ منْ أحكامِ الشَّريعةِ وقائمٌ على هديِها[(٤)].

ويُطلَقُ «القانونُ» ويُرادُ بهِ:

---

(١) الفَيْرُوزآبَادِيُّ، القاموسُ المُحيطُ، (٤/ ٢٦١)، والزَّبيديُّ، تاجُ العَرُوسِ (١/ ٨١٤٦)، وَيَعْنِي القَانُونُ فِي الاصْطِلَاحِ العَامِّ: الأَمْرَ الكُلِّيَّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ الَّتِي تَتَعَرَّفُ أَحْكَامُهَا مِنْهُ، كَقَوْلِ النُّحَاةِ: الفَاعِلُ مَرْفُوعٌ، وَالمَفْعُولُ مَنْصُوبٌ، الجُرْجَانِي، التَّعْرِيفَاتُ، (١/ ٢١٩).

(٢) د. مُحَمَّد مَحْمُود عَبْد الله، المَدْخل إِلَى عِلْمِ القَانُونِ، مَطْبُوعَاتُ جَامِعَةِ دِمَشْقَ، ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م، (ص: ١١).

(٣) القَرْضَاوِي، المَدْخل: (ص ٢٣).

(٤) وَقَدْ كَثُر اسْتِعْمَالُ كَلِمَةِ «القَانُونِ» فِي العَهْدِ العُثْمَانِيِّ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ مِنَ الدَّوْلَةِ، قَاصِدِينَ بِذَلِكَ التَّفْرِيقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَحْكَامِ الشَّرْعِ الحَنِيفِ المَبْنِيَّةِ عَلَى أَدِلَّةِ الشَّرِيعَةِ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الحُكْمُ فِي المَسْأَلَةِ الوَاحِدَةِ يَخْتَلِفُ فِي القَانُونِ عَنْهُ فِي الشَّرِيعَةِ. د/ الأَشْقَر، الشَّرِيعَةُ الإِلَهِيَّةُ لَا القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ، دَارُ الدَّعْوَةِ الكُوَيْتُ، ط/ ١، ١٩٨٣م-١٤٠٤ هـ، (ص ٢٣).

(١) كُلُّ قَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الْقَانُونِ، وَالْقَاعِدَةُ الْقَانُونِيَّةُ هِيَ بِمَثَابَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ.

مَجْمُوعَةُ قَوَاعِدِ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَدُورُ حَوْلَ مَوْضُوعٍ مُعَيَّنٍ، كَالْقَانُونِ الْجِنَائِيِّ أَوْ الْمَدَنِيِّ، أَوْ التِّجَارِيِّ.

ثَالِثًا: أَقْسَامُ الْقَانُونِ: يَنْقَسِمُ الْقَانُونُ إِلَى قِسْمَيْنِ رَئِيسَيْنِ هُمَا:

(١) الْقَانُونُ الْعَامُّ وَهُوَ: مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُلْزِمَةِ الَّتِي تُنَظِّمُ كِيَانَ الدَّوْلَةِ وَالْعَلَاقَاتِ الَّتِي تَكُونُ الدَّوْلَةُ طَرَفًا فِيهَا بِاعْتِبَارِهَا صَاحِبَةَ السُّلْطَةِ وَالسِّيَادَةِ [١]، وَيَتَفَرَّعُ الْقَانُونُ الْعَامُّ إِلَى: الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْعَامِّ [٢]، وَالْقَانُونِ الدُّسْتُورِيِّ [٣]، وَالْقَانُونِ الْإِدَارِيِّ [٤]، وَالْقَانُونِ الْمَالِيِّ [٥]، وَالْقَانُونِ الْجِنَائِيِّ [٦].

(٢) الْقَانُونُ الْخَاصُّ وَهُوَ: مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ الْقَانُونِيَّةِ الَّتِي تُنَظِّمُ عَلَاقَاتِ

---

(١) مُحَمَّد مَحْمُود عَبْد الله، الْمَدْخَلُ إِلَى عِلْمِ الْقَانُونِ، (ص: ٥٩).

(٢) وَهُوَ: مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تُنَظِّمُ عَلَاقَاتِ الدُّوَلِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ، وَتُحَدِّدُ حُقُوقَ كُلٍّ مِنْهَا وَوَاجِبَاتِهَا، سَوَاءٌ فِي حَالَاتِ السِّلْمِ أَمْ فِي حَالَاتِ الْحَرْبِ، وَيَنْقَسِمُ إِلَى قَانُونٍ عَامٍّ خَارِجِيٍّ هُوَ «الْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ الْعَامُّ» وَقَانُونٍ عَامٍّ دَاخِلِيٍّ، وَيَشْمَلُ بَقِيَّةَ فُرُوعِ الْقَانُونِ الْعَامِّ.

(٣) وَهُوَ: مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تُبَيِّنُ نِظَامَ الْحُكْمِ فِي الدَّوْلَةِ، وَالسُّلُطَاتِ الْعَامَّةِ فِيهَا، وَاخْتِصَاصَ كُلِّ سُلْطَةٍ مِنْهَا، وَعَلَاقَةَ هَذِهِ السُّلُطَاتِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، وَعَلَاقَاتِهَا مَعَ الْأَفْرَادِ، كَمَا يُبَيِّنُ حُقُوقَ الْأَفْرَادِ السِّيَاسِيَّةَ، وَمَا يَجِبُ لِحُرِّيَّاتِهِمْ مِنْ ضَمَانَاتٍ.

(٤) وَهُوَ: مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تُبَيِّنُ كَيْفِيَّةَ أَدَاءِ السُّلْطَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ لِوَظَائِفِهَا، فَالْقَانُونُ الْإِدَارِيُّ يُنَظِّمُ السُّلُطَاتِ الْإِدَارِيَّةَ فِي الدَّوْلَةِ، وَيُحَدِّدُ الْأَجْهِزَةَ الْإِدَارِيَّةَ، وَيُبَيِّنُ أَنْوَاعَهَا وَتَقْسِيمَاتِهَا، وَطُرُقَ تَشْكِيلِهَا وَاخْتِصَاصَاتِهَا.

(٥) وَالْقَانُونُ الْمَالِيُّ يَتَضَمَّنُ الْقَوَاعِدَ الَّتِي تَحْكُمُ مَالِيَّةَ الدَّوْلَةِ، وَيُنَظِّمُ مِيزَانِيَّةَ الدَّوْلَةِ، وَالْإِيرَادَاتِ الْعَامَّةَ، وَالنَّفَقَاتِ الْعَامَّةَ، وَالْقُرُوضَ الْعَامَّةَ.

(٦) وَهُوَ: مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تُحَدِّدُ الْجَرَائِمَ، وَتُبَيِّنُ الْعُقُوبَاتِ الْمُقَرَّرَةَ لِكُلٍّ مِنْهَا، وَالْإِجْرَاءَاتِ الْمُتَّبَعَةَ فِي تَعَقُّبِ الْمُتَّهَمِ وَمُحَاكَمَتِهِ وَتَوْقِيعِ الْعِقَابِ عَلَيْهِ.

الْأَفْرَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، أَوْ عَلَاقَاتِهِمْ مَعَ الدَّوْلَةِ أَوْ أَجْهِزَتِهَا خَارِجَ مَجَالِ السِّيَادَةِ [١]، وَيَتَفَرَّعُ الْقَانُونُ الْخَاصُّ أَيْضًا إِلَى فُرُوعٍ كَثِيرَةٍ، هِيَ: الْقَانُونُ الْمَدَنِيُّ [٢] وَالْقَانُونُ التِّجَارِيُّ [٣]، وَالْقَانُونُ البَحْرِيُّ [٤]، وَقَانُونُ الْعَمَلِ [٥]، وَقَانُونُ الْإِجْرَاءَاتِ الْمَدَنِيَّةِ [٦]، وَقَانُونُ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ [٧]، وَالْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ الْخَاصُّ [٨].

وَأَمَّا عَلَاقَةُ الْقَانُونِ بِالشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فَسَتَتَّضِحُ مِنْ خِلَالِ دِرَاسَةِ الْخَصَائِصِ الْعَامَّةِ لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَهِيَ مَوْضُوعُ الْفَصْلِ الثَّانِي.

---

(١) د. مُحَمَّد مَحْمُود عَبْد الله، المَدْخَلُ إِلَى عِلْمِ القَانُونِ، (ص: ٦٠).

(٢) وَهُوَ: مَجْمُوعَةُ القَوَاعِدِ الَّتِي تُنَظِّمُ العَلَاقَاتِ المَالِيَّةَ بَيْنَ الأَشْخَاصِ، وَالقَانُونُ المَدَنِيُّ هُوَ أَصْلُ القَانُونِ الخَاصِّ، وَعَنْهُ تَفَرَّعَتْ بَقِيَّةُ القَوَانِينِ الأُخْرَى الخَاصَّةِ.

(٣) وَهُوَ: مَجْمُوعَةُ القَوَاعِدِ الَّتِي تُنَظِّمُ العَلَاقَاتِ النَّاشِئَةَ مِنَ الأَعْمَالِ التِّجَارِيَّةِ.

(٤) وَهُوَ: مَجْمُوعَةُ القَوَاعِدِ الَّتِي تُنَظِّمُ العَلَاقَاتِ الخَاصَّةَ الَّتِي تَنْشَأُ مِنَ المَلَاحَةِ فِي البِحَارِ، وَتَتَرَكَّزُ العَلَاقَاتِ الَّتِي يُنَظِّمُهَا قَانُونُ البَحْرِ حَوْلَ السَّفِينَةِ.

(٥) وَهُوَ: مَجْمُوعَةُ القَوَاعِدِ الَّتِي تُنَظِّمُ العَلَاقَةَ الَّتِي تَنْشَأُ بَيْنَ العُمَّالِ وَأَصْحَابِ الأَعْمَالِ.

(٦) وَيُقْصَدُ بِهِ: مَجْمُوعَةُ القَوَاعِدِ الَّتِي تُنَظِّمُ الإِجْرَاءَاتِ الوَاجِبَ اتِّبَاعُهَا أَمَامَ المَحَاكِمِ، لِلْوُصُولِ إِلَى حِمَايَةِ الحُقُوقِ عِنْدَ التَّنَازُعِ فِيهَا.

(٧) وَهُوَ: مَجْمُوعَةُ القَوَاعِدِ الَّتِي تُنَظِّمُ العَلَاقَاتِ الأُسَرِيَّةَ مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ، وَحُقُوقِ الزَّوْجَيْنِ وَالأَطْفَالِ، وَالمِيرَاثِ وَالوَصِيَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

(٨) وَهُوَ: مَجْمُوعَةُ القَوَاعِدِ الَّتِي تُنَظِّمُ العَلَاقَاتِ ذَاتِ العُنْصُرِ الأَجْنَبِيِّ بَيْنَ الأَفْرَادِ، فَهُوَ يُبَيِّنُ المَحْكَمَةَ المُخْتَصَّةَ وَالقَانُونَ الوَاجِبَ التَّطْبِيقِ.

الفَصْلُ الثَّانِي

الخَصَائِصُ العَامَّةُ لِلشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الرَّبَانِيَّةُ.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْأَخْلَاقِيَّةُ.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْوَاقِعِيَّةُ.

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الْعَالَمِيَّةُ.

الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: الشُّمُولُ.



المبحث الأول

الربّانيّة

تَمْتَازُ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ بِأَنَّهَا «رَبَّانِيَّةٌ» الْمَصْدَرِ [١]، فَشَارِعُهَا هُوَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْغَنِيُّ عَنْ عِبَادِهِ، الْمُنَزَّهُ عَنِ الْخَطَأِ وَالْغَرَضِ، خَالِقُ النَّاسِ وَالْعَالِمُ بِمَا يُصْلِحُهُمْ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [٢] وَلِهَذَا كَانَ مَا أَوْحَاهُ إِلَى نَبِيِّهِ مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، مُتَّصِفًا بِالْكَمَالِ، مُحَقِّقًا لِمَصَالِحِ النَّاسِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ.

أَمَّا الْقَوَانِينُ الْوَضْعِيَّةُ: فَمَصْدَرُهَا الْإِنْسَانُ، وَهُوَ السُّلْطَةُ الْمُخْتَصَّةُ بِالتَّشْرِيعِ فِي الدَّوْلَةِ، وَهِيَ مِنْ وَضْعِ الْبَشَرِ الَّذِينَ يَحْرِصُونَ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْقَوَانِينُ مِرْآةً لِنِظَامِهِمُ السِّيَاسِيِّ، تَنْعَكِسُ عَلَيْهَا بَرَامِجُهُمْ وَمُخَطَّطَاتُهُمُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ وَالْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالسِّيَاسِيَّةُ الَّتِي تُحَقِّقُ مَصْلَحَةَ الشَّعْبِ وَفْقَ إِدْرَاكِهِمُ الْمَحْدُودِ، وَمِنْ هُنَا يَنْعَكِسُ نَقْصُ الصَّانِعِ عَلَى الْمَصْنُوعِ، وَتَظْهَرُ عُيُوبُ التَّشْرِيعَاتِ الْوَضْعِيَّةِ وَعَدَمُ مُسَايَرَتِهَا لِلْوَاقِعِ، وَقُصُورُ نُصُوصِهَا عَنْ تَحْقِيقِ أَهْدَافِهَا، وَخَيْرُ دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ كَثْرَةُ التَّبْدِيلِ وَالْإِلْغَاءِ وَالْإِضَافَةِ فِي هَذِهِ التَّشْرِيعَاتِ، وَحَتَّى مَا يُوصَفُ مِنْهَا بِالثَّبَاتِ كَالدَّسَاتِيرِ مَثَلًا، لَا تَلْبَثُ أَنْ يُعْصَفَ بِهَا، وَتُلْغَى جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا بِأَوَّلِ انْقِلَابٍ أَوْ ثَوْرَةٍ يَتَغَيَّرُ فِيهَا نِظَامُ الْحُكْمِ [٣].

---

(١) وَإِذَا كَانَتْ هُنَاكَ مَصَادِرُ اجْتِهَادِيَّةٌ، فَإِنَّهَا تَرْتَبِطُ بِالنَّصِّ الشَّرْعِيِّ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ عَنْ طَرِيقِ القِيَاسِ وَالاسْتِصْلَاحِ وَالاسْتِحْسَانِ وَالعُرْفِ، وَفِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ لَا يَجُوزُ لِأَيِّ اجْتِهَادٍ أَنْ يَكُونَ مُتَنَاقِضًا مَعَ مَا تُقَرِّرُهُ النُّصُوصُ الثَّابِتَةُ مِنْ قُرْآنٍ وَسُنَّةٍ، وَلِهَذَا فَإِنَّنَا نَجِدُ أَنَّ الفَقِيهَ يُحَاوِلُ دَائِمًا أَنْ يَرْبِطَ بَيْنَ الحُكْمِ وَدَلِيلِهِ؛ لِيُؤَكِّدَ سَلَامَةَ مَنْهَجِهِ الاجْتِهَادِيِّ، د/ مُحَمَّد فَارُوق النَّبْهَانِي، المَدْخَلُ لِدِرَاسَةِ التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ، دَارُ القَلَمِ، بَيْرُوت ط٢/ ١٩٨١م، (ص ٢٤).

(٢) سُورَةُ المُلْكِ، الآيَةُ: (١٤).

(٣) الجُلَيْدِي، المَدْخَلُ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، (ص ٤١).

وَهَذِهِ الصِّفَةُ الرَّبَّانِيَّةُ وَالصِّبْغَةُ الدِّينِيَّةُ، تُفْرِغُ عَلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ قُدْسِيَّةً لَا نَظِيرَ لَهَا، وَتَغْرِسُ فِي نُفُوسِ الْمُسْلِمِينَ حُبَّهَا وَاحْتِرَامَهَا، نَتِيجَةً لِلْإِيمَانِ بِكَمَالِ الشَّرِيعَةِ وَسُمُوِّهَا وَخُلُودِهَا، لَا خَوْفًا مِنْ بَطْشِ السُّلْطَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ وَأَجْهِزَتِهَا، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ هَذِهِ الْخَاصِيَّةَ تُوَفِّرُ لِلتَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ الْمِيزَاتِ التَّالِيَةَ:

أَوَّلًا: الْاحْتِرَامُ وَالْقَبُولُ لِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ: فَبِسَبَبِ خَاصِيَّةِ «الرَّبَّانِيَّةِ» تَحْظَى تَشْرِيعَاتُ الْإِسْلَامِ وَقَوَانِينُهُ لَدَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْاِحْتِرَامِ وَالْقَبُولِ وَالْاِنْقِيَادِ وَالطَّاعَةِ لَهَا، مَا لَا يَحْظَى بِهِ أَيُّ تَشْرِيعٍ مِنَ التَّشْرِيعَاتِ الْوَضْعِيَّةِ؛ وَذَلِكَ هُوَ مُوجِبُ الْإِيمَانِ وَمُقْتَضَى الْإِسْلَامِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴾ [(١)]، فَالْمُسْلِمُ يَعْتَقِدُ فِي قَرَارَةِ نَفْسِهِ أَنَّ أَحْكَامَ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ هِيَ أَعْدَلُ الْأَحْكَامِ وَأَكْمَلُهَا، وَأَوْفَاهَا بِتَحْقِيقِ كُلِّ خَيْرٍ وَدَرْءِ كُلِّ شَرٍ، وَأَقْدَرُهَا عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ وَإِبْطَالِ الْبَاطِلِ، وَإِشَاعَةِ الصَّلَاحِ وَقَطْعِ دَابِرِ الْفَسَادِ؛ وَلِهَذَا يُسَارِعُ إِلَى تَنْفِيذِهَا عَنْ قَنَاعَةٍ بِعَدَالَتِهَا وَخَيْرِيَّتِهَا، وَبِدَافِعِ صَوْتِ الضَّمِيرِ مِنَ الدَّاخِلِ، لَا بِسَوْطِ الشُّرْطِيِّ مِنَ الْخَارِجِ [(٢)].

وَلَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُ تَقَعُ مِنْهُ الْفَاحِشَةُ فِي لَحْظَةِ ضَعْفٍ، فَيَأْتِي إِلَى الْحَاكِمِ وَيَعْتَرِفُ بِجَرِيمَتِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ عُقُوبَتَهُ الرَّجْمُ حَتَّى الْمَوْتِ، وَلَكِنَّ خَشْيَةَ اللهِ الَّتِي مَلَأَتْ جَوَانِحَهُ دَفَعَتْهُ إِلَى تَزْكِيَةِ نَفْسِهِ وَتَطْهِيرِهَا بِإِقَامَةِ الْحَدِّ وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ إِزْهَاقُ نَفْسِهِ، وَقِصَّةُ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ خَيْرُ شَاهِدٍ عَلَى ذَلِكَ [(٣)].

---

(١) سُورَةُ النِّسَاءِ، الآيَةُ: (٦٥).

(٢) د. القَرْضَاوِي، المَدْخَلُ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، (ص ٩٠)، وأد. عَبْدُ اللهِ مُحَمَّد الجُبُورِي، الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ بَيْنَ الأَصَالَةِ وَالتَّجْدِيدِ، دَارُ النَّفَائِسِ، ط/ ١ / ، ١٤٥٢هـ-٢٠٥٥م، (ص ١٦).

(٣) د. الأَشْقَر، المَدْخَلُ إِلَى الشَّرِيعَةِ وَالفِقْهِ، (ص: ٦٨-٦٩).

ثَانِيًا: الْوَازِعُ الدِّينِيّ وَطَبِيعَةُ الْجَزَاءِ: الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ تَمْتَازُ بِأَنَّهَا نِظَامٌ رُوحِيٌّ وَمَدَنِيٌّ، دِينِيٌّ وَدُنْيَوِيٌّ؛ لِهَذَا تَعْتَمِدُ عَلَى وَازِعِ الْإِيمَانِ وَالْخُلُقِ بِجَوَارِ اعْتِمَادِهَا عَلَى قُوَّةِ السُّلْطَانِ وَرِقَابَةِ الدَّوْلَةِ، كَمَا تَتَمَيَّزُ بِطَبِيعَةِ نِظَامِهَا الْجَزَائِيِّ، الَّذِي يَجْمَعُ الْجَزَاءَ الْأُخْرَوِيَّ مَعَ الْجَزَاءِ الدُّنْيَوِيِّ جَنْبًا إِلَى جَنْبٍ، وَيَتَقَيَّدُ الْمُسْلِمُ فِيهِ بِفِكْرَةِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ فِي كُلِّ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مُرْتَبِطٌ بِحَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ وَبَوَاطِنِهَا، لَا بِصُوَرِهَا وَظَوَاهِرِهَا الَّتِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ فِي حُكْمِهِ.

وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١).

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: «**إِنَّكُمْ لَتَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارٍ. فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا**»(٢).

وَلِهَذَا كَانَتْ أَحْكَامُ الْمُعَامَلَاتِ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ ذَاتَ اعْتِبَارَيْنِ(٣): اعْتِبَارٌ قَضَائِيٌّ وَاعْتِبَارٌ دِيَانِيٌّ، فَالْاعْتِبَارُ الْقَضَائِيُّ: يَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ ضَمَانًا لِمَعَايِشِ النَّاسِ وَانْتِظَامِ مُعَامَلَاتِهِمْ، وَأَمَّا الاعْتِبَارُ الدِّيَانِيُّ: فَيُعَامِلُ الشَّخْصَ مِنْ دَاخِلِهِ لَا مِنْ خَارِجِهِ(٤)، وَعَلَى هَذَا

---

(١) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (١٨٨).

(٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي بَابِ (مَنْ أَقَامَ البَيِّنَةَ بَعْدَ اليَمِينِ)، صَحِيحُ البُخَارِيِّ، تَحْقِيق د/ مُصْطَفَى دِيب البُغَا، دَارُ ابْنِ كَثِيرٍ، بَيْرُوت، ط/ ٣، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م، ٢/ ٩٥٢، وأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي بَابِ (القَضَاءِ بِاليَمِينِ وَالشَّاهِدِ)، صَحِيحُ مُسْلِمٍ، تَحْقِيق مُحَمَّد فُؤَاد عَبْد البَاقِي، دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ، بَيْرُوت، (٣/ ١٢٢٧).

(٣) الفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الاعْتِبَارَ القَضَائِيَّ يَرْجِعُ إِلَى مَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ أَمَامَ القَضَاءِ مِنَ الحُقُوق، وَيَكُونُ لِصَاحِبِهَا سُلْطَةُ الوُصُولِ إِلَيْهَا عَنْ طَرِيقِ الخُصُومَةِ القَضَائِيَّةِ، أَمَّا الاعْتِبَارُ الدِّيَانِيُّ: فَيَتَعَلَّقُ بِمَا لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ أَمَامَ القَضَاءِ مِنَ الحُقُوقِ، رَغْمَ ثُبُوتِهَا شَرْعًا وَجَوَازِ الانْتِفَاعِ بِهَا دِيَانَةً. انْظُرْ: د. الجلَيْدِي، المَدْخَلُ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، (ص ٤١٣).

(٤) د. القَرْضَاوِي، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، (ص ١٠٣).

فَالْأَمْرُ الْوَاحِدُ قَدْ يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ فِي الْقَضَاءِ عَنْ حُكْمِهِ فِي الدِّيَانَةِ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ: أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ مُخْطِئًا، بِأَنْ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ لَفْظُ الطَّلَاقِ، غَيْرَ قَاصِدٍ إِلَيْهِ، بَلْ إِلَى لَفْظٍ آخَرٍ، يُعْتَبَرُ الطَّلَاقُ مِنْهُ وَاقِعًا قَضَاءً، أَيْ: يَقْضِي الْقَاضِي بِوُقُوعِهِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ، وَلِكِنَّهُ لَا يَقَعُ دِيَانَةً، فَيُفْتِيهِ الْمُفْتِي بِجَوَازِ بَقَائِهِ مَعَ امْرَأَتِهِ فَتْوًى مُعَلَّقَةً عَلَى ذِمَّتِهِ فِي زَعْمِ الْخَطَأِ [١].

ثَالِثًا: اسْتِقْلَالِيَّةُ الشَّرِيعَةِ فِي نَشْأَتِهَا: نَشَأَتِ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ نَشْأَةً فَرِيدَةً وَمُتَمَيِّزَةً عَنْ نَشْأَةِ النُّظُمِ وَالْقَوَانِينِ الْوَضْعِيَّةِ؛ فَقَدْ أَنْزَلَهَا اللهُ تَعَالَى الْحَكِيمُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ وَلَمْ يَمْضِ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ عَامًا حَتَّى أَتَمَّ اللهُ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ الْمُبَارَكَةَ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْعَرَبِ وَلَا لِلْمُسْلِمِينَ دَوْرٌ فِي إِنْشَاءِ أَحْكَامِهَا وَوَضْعِ نُصُوصِهَا، وَقَدْ شَكَّلَتْ هَذِهِ الشَّرِيعَةُ الْمُجْتَمَعَ الْإِسْلَامِيَّ؛ فَوَضَعَتِ الْأُسُسَ الَّتِي قَامَ عَلَيْهَا، وَبَيَّنَتِ الْعَلَاقَاتِ الَّتِي تَحْكُمُ هَذَا الْمُجْتَمَعَ، فَكَانَ الْمُجْتَمَعُ الْإِسْلَامِيُّ وَلِيدَ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَلَمْ تَكُنِ الشَّرِيعَةُ نِتَاجَ الْمُجْتَمَعِ.

أَمَّا الْقَوَانِينُ الْوَضْعِيَّةُ: فَهِيَ نِتَاجُ الْمُجْتَمَعَاتِ الْبَشَرِيَّةِ فَبِدَايَةُ الْقَوَانِينِ الْوَضْعِيَّةِ هِيَ: الْعَادَاتُ وَالْأَعْرَافُ وَالتَّقَالِيدُ، وَهِيَ تَكُونُ سَاذِجَةً فِي بِدَايَةِ الْأَمْرِ، ثُمَّ تَتَطَوَّرُ بِتَطَوُّرِ الْجَمَاعَةِ، وَتَرْقَى بِرُقِيِّهَا، فَالْقَانُونُ الْوَضْعِيُّ كَالْوَلِيدِ يَنْشَأُ صَغِيرًا ضَعِيفًا، ثُمَّ يَنْمُو وَيَقْوَى شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ [٢].

---

(١) د. القَرْضَاوِي، المَدْخَلُ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، (ص ١٠٠).

(٢) د. الأَشْقَر، المَدْخَلُ إِلَى الشَّرِيعَةِ وَالفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ: (ص: ٧٠).

المبحث الثاني

الأخلاقية

وَتَتَمَيَّزُ أَيْضًا الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ عَنْ التَّشْرِيعَاتِ الْوَضْعِيَّةِ بِرَعَايَةِ الْأَخْلَاقِ فِي كُلِّ مَجَالَاتِ الْحَيَاةِ، وَهَذِهِ ثَمَرَةٌ لِصِفَتِهَا الرَّبَّانِيَّةِ الدِّينِيَّةِ، فَهِيَ شَرِيعَةٌ أَخْلَاقِيَّةٌ بِكُلِّ مَا تَحْمِلُ كَلِمَةُ «الْأَخْلَاقِ» مِنْ مَعَانٍ، وَلَا عَجَبَ فَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»[(١)] وَيَظْهَرُ هَذَا التَّمَيُّزُ الْأَخْلَاقِيُّ لِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ بِالْمُقَارَنَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقَوَانِينِ الْوَضْعِيَّةِ فِي مَوْضُوعِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَغَايَتِهِ.

أَوَّلًا: الْأَخْلَاقِيَّةُ فِي الْمَوْضُوعِ: مَوْضُوعُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ هُوَ (التَّكَالِيفُ) وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيّ هُوَ خِطَابُ الله تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينِ، أَمَّا مَوْضُوعُ التَّشْرِيعَاتِ الْوَضْعِيَّةِ: فَهُوَ (الْحُقُوقُ) عَيْنِيَّةً أَوْ شَخْصِيَّةً، فَالْقَانُونُ يَنْظُرُ إِلَى الْإِنْسَانِ فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى مِنْ زَاوِيَةِ مَا لَهُ مِنْ حُقُوقٍ، أَمَّا الشَّرِيعَةُ فَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ مِنْ زَاوِيَةِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْتِزَامَاتٍ وَوَاجِبَاتٍ، وَهَذِهِ الْوَاجِبَاتُ هِيَ حُقُوقٌ لِلْغَيْرِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُطَالَبٌ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا، بِقَدْرِ مَا يُحَافِظُ عَلَى حُقُوقِهِ لَدَى الْآخَرِينَ، فَالْإِنْسَانُ فِي نَظَرِ الْقَانُونِ مُطَالِبٌ سَائِلٌ، وَفِي نَظَرِ الشَّرِيعَةِ مُطَالَبٌ مَسْئُولٌ، لِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ مُكَلَّفٌ يُؤْمَرُ وَيُنْهَى، فَهُوَ لَمْ يُخْلَقْ عَبَثًا وَلَمْ يُتْرَكْ سُدًى، وَلَهُ حَقٌّ وَعَلَيْهِ وَاجِبَاتٌ[(٢)].

---

(١) أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرِكِ، وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِي فِي ذَلِكَ، (٢/ ٦٧٠)، حَدِيث رَقَم (٤٢٢١) وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي التَّمْهِيدِ، بِهَذَا اللَّفْظِ، التَّمْهِيد لِمَا فِي المُوَطَّأ مِنَ المَعَانِي وَالأَسَانِيدِ، تَحْقِيق: مُصْطَفَى بْنِ أَحْمَدَ العَلَوِيِّ، مُحَمَّد عَبْد الكَبِير البَكْرِي، وَزَارَةُ عُمُومِ الأَوْقَافِ وَالشُّؤُونِ الإِسْلَامِيَّةِ – المَغْرِبُ، ١٣٨٧هـ، (١٦/ ٢٥٤).

(٢) د. القَرْضَاوِيُّ المَدْخَلُ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، (ص: ١٠٢).

ثَانِيًا: الْأَخْلَاقِيَّةُ فِي الْغَايَةِ: فَالْغَايَةُ الَّتِي تَنْشُدُهَا الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ هِيَ هِدَايَةُ الْإِنْسَانُ إِلَى الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ، وَإِنْقَاذُهُ مِنَ الشِّرْكِ وَالضَّلَالِ، وَالتَّرَقِّي بِهِ فِي دَرَجَاتِ النُّبْلِ وَالْفَضِيلَةِ وَالْحَيَاةِ الْآمِنَةِ السَّعِيدَةِ، وَلِهَذَا اهْتَمَّتْ بِالْجَانِبِ الرُّوحِي كَمَا اهْتَمَّتْ بِالْجَانِبِ الْمَادِّيِّ فِي الْإِنْسَانِ، وَجَاءَتْ تَكَالِيفُهَا وَأَحْكَامُهَا مُتَوَازِنَةً فِي اهْتِمَامِهَا بِكُلِّ هَذِهِ الْجَوَانِبِ، مُتَكَامِلَةً فِي خَلْقِ الْإِنْسَانِ السَّوِيِّ الَّذِي هُوَ فِي مُسْتَوَى التَّكْرِيمِ وَالتَّفْضِيلِ، الَّذِي امْتَنَّ اللهُ بِهِ عَلَى خَلْقِهِ مِنْ بَنِي الْإِنْسَانِ [(١)].

أَمَّا التَّشْرِيعَاتُ الْوَضْعِيَّةُ: فَالْغَايَةُ فِيهَا غَايَةٌ نَفْعِيَّةٌ مَحْدُودَةٌ؛ هِيَ إِقَامَةُ النِّظَامِ وَاسْتِقْرَارِهِ فِي الْمُجْتَمَعِ عَلَى شَكْلٍ مِنَ الْأَشْكَالِ، وَلَوْ اقْتَضَى ذَلِكَ الشَّكْلُ التَّغَاضِيَ عَنِ النَّوَاحِي الْخُلُقِيَّةِ.

فَمَثَلًا الْقَوَانِينُ الْوَضْعِيَّةُ تُبِيحُ الزِّنَى، وَلَا تَعْتَبِرُهَا جَرِيمَةً إِلَّا فِي حَالَاتٍ مُعَيَّنَةٍ كَحَالَةِ الْإِكْرَاهِ مَثَلًا، عَلَى الرُّغْمِ مِنْ تَجَاوُزِ ذَلِكَ كُلِّهِ قَوَاعِدَ الْأَخْلَاقِ فِي هَذَا الْخُصُوصِ، وَذَلِكَ فِي حِينِ نَجِدُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ تَجْعَلُ غَايَتَهَا -إِضَافَةً إِلَى اسْتِقْرَارِ الْمُجْتَمَعِ وَانْتِظَامِ عَلَاقَاتِهِ- تَحْقِيقَ الْمَثَلِ الْأَعْلَى فِي حَيَاةِ النَّاسِ، وَالسُّمُوَّ بِهِمْ إِلَى أُفُقِ الْإِنْسَانِيَّةِ الرَّفِيعَةِ، وَالْمُحَافَظَةَ عَلَى الْقِيَمِ الرُّوحِيَّةِ وَالْخُلُقِيَّةِ الْعُلْيَا [(٢)].

مِثَالٌ: أَخْلَاقِيَّاتُ الْحَرْبِ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ: وَلِتَوْضِيحِ أَنَّ الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ تُرَاعِي الْقِيَمَ الْأَخْلَاقِيَّةَ وَالْمُثُلَ الْعُلْيَا لِذَاتِهَا، بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ صِلَتِهَا بِاسْتِقْرَارِ الْمُجْتَمَعِ وَانْتِظَامِهِ، نَضْرِبُ مِثَالًا لِذَلِكَ، فَالشَّرِيعَةُ لَمْ تُبِحْ لِأَتْبَاعِهَا حَالَ الْحَرْبِ -تَخْرِيبَ الْعُمْرَانِ أَوْ إِفْسَادَ الزَّرْعِ أَوِ التَّمْثِيلَ بِالْجُثَثِ، أَوْ قَتْلَ مَنْ لَا يُقَاتِلُ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالشُّيُوخِ.. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا جَاءَ صَرِيحًا فِي وَصَايَا النَّبِيِّ ﷺ وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ إِلَى أُمَرَاءِ جُيُوشِهِمْ.

---

(١) د. الْجُلَيْدِيُّ، الْمَدْخَلُ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، (ص ٤١).

(٢) د. الْقَرْضَاوِيُّ، الْمَدْخَلُ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، (ص: ١٠٣).

فَقَدْ كَانَ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: «اغْزُوا بِاسْمِ الله، وَفِي سَبِيلِ الله، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِالله، اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ...» الحَدِيثَ [١].

وَفِي وَصِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ لِأَحَدِ قُوَّادِهِ: «إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لله، فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ .. وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا، وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكَلِةٍ، وَلا تَحْرِقَنَّ نَخْلا وَلا تُغْرِقَنَّهُ، وَلا تَغْلُلْ، وَلا تَجْبُنْ» [٢].

وَكَذَلِكَ جَاءَتْ وَصَايَا عُمَرُ ﷺ إِلَى أُمَرَاءِ جُيُوشِهِ، وَعَلَى هَدْيِ هَذِهِ الْأَخْلَاقِيَّاتِ الْعَالِيَةِ سَارَتْ الْفُتُوحَاتُ الْإِسْلَامِيَّةُ فِي جُمْلَتِهَا [٣].

---

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الجِهَادِ وَالسِّيَرِ، بَابُ تَأْمِيرِ الإِمَامِ الأُمَرَاءَ عَلَى البُعُوثِ وَوَصِيَّتُهُ إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الغَزْوِ وَغَيْرِهَا، ٣/ ١٣٥٦، حَدِيث رَقَم (١٧٣١)، وَالتِّرْمِذِي فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ المُثْلَةِ، ٤/ ٢٢، حَدِيث رَقَم (١٤٠٨).

(٢) رواه مَالِك فِي المُوَطَّأِ كِتَابُ الجِهَادِ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ فِي الغَزْوِ، دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ العَرَبِيِّ – مِصْر تَحْقِيق: مُحَمَّد فُؤَاد عَبْد البَاقِي، ٢/ ٤٤٧، حَدِيث رَقَم (٩٦٥) وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى، فِي بَابِ تَرْكِ قَتْلِ مَنْ لَا قِتَالَ فِيهِ مِنَ الرُّهْبَانِ وَالكَبِيرِ وَغَيْرِهِمَا، (٩/ ٨٩).

(٣) د. القَرْضَاوِيُّ، المَدْخَلُ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، (ص: ١١٠-١١١).

المَبْحَثُ الثَّالِثُ

الْـوَاقِـعِـيَّـةُ

مِنْ خَصَائِصِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ أَنَّهَا شَرِيعَةٌ وَاقِعِيَّةٌ، لَمْ يَمْنَعْهَا اعْتِدَادُهَا بِالْمُثُلِ الْأَخْلَاقِيَّةِ الْعُلْيَا أَنْ تُرَاعِيَ الْوَاقِعَ الْقَائِمَ، وَتُشَرِّعَ لَهُ مَا يَفِي بِمُتَطَلَّبَاتِهِ؛ لِأَنَّهَا تَشْرِيعٌ لِلْإِنْسَانِ كَمَا خَلَقَهُ اللهُ، بِجِسْمِهِ الْأَرْضِيِّ وَرُوحِهِ السَّمَاوِيَّةِ، بِأَشْوَاقِهِ الصَّاعِدَةِ، وَغَرَائِزِهِ الْهَابِطَةِ، بِدَوَافِعِهِ الْفَرْدِيَّةِ وَنَزْعَتِهِ الْغَيْرِيَّةِ: بِعَوَامِلِ الْفُجُورِ، وَبَوَاعِثِ التَّقْوَى، الَّتِي تَصْطَرِعُ فِي نَفْسِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا ۝٧ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا﴾[1].

فَمِنْ مَظَاهِرِ وَاقِعِيَّةِ الشَّرِيعَةِ «تَشْرِيعُ الْعُقُوبَاتِ»: فَقَدْ عَمِلَتْ الشَّرِيعَةُ عَلَى تَطْهِيرِ الْمُجْتَمَعِ مِنَ الْجَرِيمَةِ، تَرْبِيَةً لِلْأَفْرَادِ عَلَى حَيَاةِ الاسْتِقَامَةِ، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَكْتَفِ بِالْوَازِعِ الدِّينِيِّ أَوْ الْأَخْلَاقِيِّ وَحْدَهُ فِي صِيَانَةِ حُقُوقِ النَّاسِ، بَلْ أَقَرَّتْ «نِظَامَ الْعُقُوبَاتِ» لِمَا يَنْطِقُ بِهِ الْوَاقِعُ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَكْفِيهِ الْإِرْشَادُ وَالتَّوْجِيهُ، وَلَا تَنْفَعُهُ الْمَوَاعِظُ وَالنَّصَائِحُ، وَلَا تَرْدَعُهُ إِلَّا عُقُوبَةٌ زَاجِرَةٌ، وَلِهَذَا كَانَ لَا بُدَّ مِنْ سَوْطِ السُّلْطَانِ بِجِوَارِ دَعْوَةِ الْقُرْآنِ، كَمَا قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه: «إِنَّ اللهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ»[2] لِذَلِكَ أَوْجَبَتْ الشَّرِيعَةُ الْعُقُوبَاتِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا: الْحُدُودَ، وَالْقِصَاصَ، وَالتَّعْزِيرَ؛ حِمَايَةً لِلْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ، وَتَحْقِيقًا لِأَمْنِ الْمُجْتَمَعِ[3].

وَمِنْ مَعَالِمِ وَاقِعِيَّةِ الشَّرِيعَةِ «مَشْرُوعِيَّةُ الْجِهَادِ»: فَقَدْ أَقَرَّتْ الشَّرِيعَةُ -مَعَ

---

(١) سُورَةُ الشَّمْسِ، الآيَتَانِ: (٧-٨).

(٢) ابْنُ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ، البِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ مَكْتَبَةُ المَعَارِفِ – بَيْرُوت: (٢/ ١٠).

(٣) القَرْضَاوِيُّ، المَدْخَلُ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، (ص ١٢٠)، وَالجُبُورِي، عَبْدُ اللهِ مُحَمَّد، الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ بَيْنَ الأَصَالَةِ وَالتَّجْدِيدِ: (ص ٢٦).

دَعَوَاتِهَا إِلَى السَّلَامِ- الْحَرْبَ، وَاعْتَبَرَتْهُ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ الْوُجُودِ، وَضَرُورَةً مِنْ ضَرُورَاتِ التَّدَافُعِ فِيهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ﴾[١] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا﴾[٢] وَلِذَلِكَ كَانَ «الْجِهَادُ» فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ، وَكَانَ بَيَانُ أَحْكَامِهِ وَآدَابِهِ مِسَاحَةً كَبِيرَةً فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ[٣].

وَمِنْ مَظَاهِرِ وَاقِعِيَّةِ الشَّرِيعَةِ «مَشْرُوعِيَّةُ الزَّوَاجِ»: فَفِي مَشْرُوعِيَّةِ الزَّوَاجِ اعْتِرَافٌ بِقُوَّةِ الدَّوَافِعِ الْجِنْسِيَّةِ، وَضَرُورَةِ إِشْبَاعِهَا بِطَرِيقَةٍ نَظِيفَةٍ تَلِيقُ بِكَرَامَةِ الْإِنْسَانِ، وَتَرْتَفِعُ بِهِ عَنِ الْبَهِيمِيَّةِ، وَلِذَلِكَ دَعَا الْإِسْلَامُ كُلًّا مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَنْ يُرَاعِيَ فِي اخْتِيَارِ الطَّرَفِ الْآخَرِ: الْعُنْصُرَ الرُّوحِيَّ الْمَعْنَوِيَّ «الدِّينَ» كَمَا يُرَاعِي الْعُنْصُرَ الْمَادِّيَ «الْمَالَ وَالْحَسَبَ وَالْجَمَالَ»، فَفِي الْحَدِيثِ: «**تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ**[٤] **يَدَاكَ**»[٥].

وَمِنْ دَلَائِلِ وَاقِعِيَّةِ الشَّرِيعَةِ «مَشْرُوعِيَّةُ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ مَعَ اشْتِرَاطِ الْعَدْلِ الْعَمَلِيِّ»: وَفِي ذَلِكَ مُرَاعَاةٌ لِمُقْتَضَى الْفِطْرَةِ وَظُرُوفِ الْوَاقِعِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَدَدُ النِّسَاءِ الصَّالِحَاتِ لِلزَّوَاجِ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ الرِّجَالِ الْقَادِرِينَ عَلَيْهِ بِصَفَةٍ عَامَّةٍ، وَبَعْدَ الْحُرُوبِ

---

(١) سُورَةُ البقرة، الآيَةُ: (٢٥١).

(٢) سُورَةُ الحج: الآيَةُ: (٤٠).

(٣) القَرْضَاوِيُّ، المَدْخَلُ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ١١٩-١٢١).

(٤) تَرِبَتْ يَدَاكَ: تَرِبَ الرَّجُلُ: إِذَا افْتَقَرَ أي: لَصِقَ بِالتُّرَابِ، وَهَذِهِ الكَلِمَةُ جَارِيَةٌ عَلَى أَلْسِنَةِ العَرَبِ لَا يُرِيدُونَ بِهَا الدُّعَاءَ عَلَى المُخَاطَبِ، وَلَا وُقُوعَ الأَمْرِ بِهِ، وَالمُرَادُ بِهَا الحَثُّ وَالتَّحْرِيضُ.

(٥) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، بَابُ الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ (٥/ ١٩٥٨)، حَدِيث رَقَم (٤٨٠٢) ومُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الرِّضَاعِ، بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ، (٢/ ١٠٨٦)، حَدِيث رَقَم (١٤٦٦).

بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ، فَالْمُعَالَجَةُ السَّلِيمَةُ لِهَذِهِ الْمُفَارَقَةِ تَكْمُنُ فِي شَرْعِيَّةِ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ مَشْفُوعَةً بِضَمَانِ الْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ؛ وَلِهَذَا أَبَاحَتِ الشَّرِيعَةُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَّخِذَ الْمَرْأَةَ بِسُلْطَانِ الشَّرْعِ زَوْجَةً وَخَلِيلَةً، بَدَلَ أَنْ يَتَّخِذَهَا بِسُلْطَانِ الشَّهْوَةِ خَدِينَةً وَخَلِيلَةً، كَمَا هِيَ شِرْعَةُ الْغَرْبِ الْحَدِيثِ، فَهُوَ يُحَرِّمُ التَّعَدُّدَ نَظَرًا وَقَانُونًا، وَيُمَارِسُهُ عَمَلًا وَوَاقِعًا، وَلَكِنَّهُ تَعَدُّدُ الْخَلِيلَاتِ لَا تَعَدُّدُ الْحَلِيلَاتِ، تَعَدُّدٌ لَيْسَ فِيهِ مَسْئُولِيَّةٌ أَخْلَاقِيَّةٌ وَلَا قَانُونِيَّةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ ثَمَرَاتِهِ أَوْلَادُ الْحَرَامِ [(١)].

وَمِنْ وَاقِعِيَّةِ الشَّرِيعَةِ هُنَا أَنَّهَا لَمْ تَشْتَرِطِ الْعَدْلَ الْكَامِلَ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، وَإِنَّمَا الْعَدْلَ الْعَمَلِيَّ الْمُسْتَطَاعَ فِي مِثْلِ: الْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ وَالْمَبِيتِ، وَهُوَ الْعَدْلُ الَّذِي لَا يَمِيلُ بِهِ الْإِنْسَانُ كُلَّ الْمَيْلِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾[(٢)] وَبَيَانُ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ أَنْ سَوَّى بَيْنَ نِسَائِهِ فِي الْأُمُورِ الظَّاهِرِيَّةِ: « **اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ** »[(٣)] قَالَ أَبُو دَاوُدَ : يَعْنِي الْقَلْبَ

---

(١) القَرْضَاوِيُّ، الـمَدْخَلُ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ١٢٢).

(٢) سُورَةُ النِّسَاءِ الآيَةُ: (١٢٩).

(٣) أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُدَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، بَابٌ فِي القَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ، (١/ ٦٤٨)، حَدِيث رَقَم (٢١٣٤) والحَاكِمُ فِي الـمُسْتَدْرِكِ، وَصَحَّحَهُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ (٢/ ٢٠٤)، حَدِيث رَقَم (٢٧٦١) وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى، (٧/ ٢٩٨)، (١٥٥٢٢) وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِالإِرْسَالِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيُّ فِي التَّلْخِيصِ الحَبِيرِ، الـمَدِينَةُ الـمُنَوَّرَةُ ١٣٨٤-١٩٦٤م، تَحْقِيق : السَّيِّد عَبْد الله هَاشِم اليَمَانِي الـمَدَنِي، (٣/ ١٣٩)، وَضَعَّفَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي إِرْوَاءِ الغَلِيلِ، الـمَكْتَبُ الإِسْلَامِيُّ بَيْرُوت، ط/ ٢، ١٤٠٥-١٩٨٥م، (٧/ ٨٧).

المبحث الرابع

العالمية

تمتاز الشريعة الإسلامية أيضًا بالعالمية، فهي التشريع العالمي الوحيد الذي يصلح لحكم الحياة الإنسانية وإصلاحها، ويسع الناس على اختلاف الزمان والمكان، وذلك أن الشريعة الإسلامية أراد الله لها أن تكون شريعة لجميع البشر على امتداد الزمان والمكان، قال تعالى: ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾[1] وقال تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾[2]، وفي الحديث: «**وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة**»[3] والشريعة الإسلامية أيضًا باقية لا يلحقها نسخ ولا تغيير؛ لأن الناسخ يجب أن يكون بقوة المنسوخ أو أقوى منه، فلا ينسخ الشريعة -وهي تشريع من الله- إلا تشريع آخر من الله، وحيث إن الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع، وسيدنا محمد ﷺ خاتم النبيين، فلا يتصور أن ينسخها أو يغيرها شرع آخر، قال تعالى: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾[4].

فأحكام الشريعة الإسلامية عامة لا يحدها زمان أو مكان، ولا يختص بها جيل دون آخر، بخلاف التشريعات الوضعية، فهي تختلف من دولة إلى أخرى باختلاف الأعراف والتقاليد، ومن زمان لآخر وفق التطور والتغير الذي يطرأ على الناس وأدوات الحكم والتشريع.

---

(١) سورة الأعراف، الآية: (١٥٨).

(٢) سورة سبأ، الآية: (٢٨).

(٣) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، (١/ ١٢٨)، حديث رقم (٣٢٨) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (١/ ٣٧٠)، حديث رقم (٥٢١).

(٤) سورة الأحزاب، الآية: (٤٠).

المبحث الخامس

الشمول

تمتاز الشريعة الإسلامية أيضًا بشمولها لكل مجالات الحياة ومتطلباتها، فهي تشمل العقائد لتصحيح التصور وتحرير العقل، والعبادات لتزكية النفس وتنظيم علاقتها بربها، ومكارم الأخلاق لتقويم السلوك وتهذيب النفوس، وبهذا فإن جميع الفضائل مأمور بها في الشريعة وهي واجبة، وجميع الرذائل منهي عنها وهي محرمة.

أما التشريعات الوضعية: فإنها لا تنظم العلاقة بين العبد وربه، ولا تنظر إلى الفضائل والأخلاق إلا بمعيار الغاية والنفعية التي يتوخاها التشريع، لا بمعيار أنها فضائل يجب على الناس أن يتحلوا بها، ومثالية يجب أن تصبو نفوسهم للوصول إليها [1].

والتشريع الإسلامي بشموله لكل جوانب الحياة يشمل -إضافة إلى الأحكام العقدية والأخلاقية- الأحكام التالية:

(١) أحكام العبادات التي تنظم علاقة الإنسان بربه، وهذا ما يوضحه فقه العبادات من الطهارة والصلاة والصيام والحج والأضاحي والنذور والأيمان والذبائح.. ونحوها مما لا تعرفه القوانين الوضعية.

(٢) أحكام الأحوال الشخصية: وهي التي تتعلق بالأسرة من بدء تكوينها، ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض، مثل الزواج وتوابعه، والطلاق وآثاره، والحضانة، والنفقات، والوصايا، والميراث.

---

(١) د. الجليدي، المدخل، مرجع سابق: (ص ٤٣).

(٣) الْأَحْكَامَ الْـمَدَنِيَّةَ: وَهِيَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمُعَامَلَاتِ الْأَفْرَادِ وَمُبَادَلَاتِـهِمْ مِنْ بَيْعٍ وَإِيـجَارٍ وَرَهْنٍ وَكَفَالَةٍ وَشَرِكَةٍ وَمُدَايَنَةٍ وَوَفَاءٍ بِالالْتِزَامِ، وَيُقْصَدُ بِـهَا تَنْظِيمُ عَلَاقَاتِ الْأَفْرَادِ الْـمَـالِيَّةِ وَحِفْظُ الْـحُقُوقِ.

(٤) الْأَحْكَامَ الْـجِنَائِيَّةَ: وَهِيَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمَـا يَصْدُرُ عَنْ الْـمُكَلَّفِ مِنْ جَرَائِمَ وَمَا يَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهَا مِنْ عُقُوبَةٍ، وَيُقْصَدُ بِـهَا حِفْظُ النَّاسِ وَأَمْوَالِـهِمْ وَأَعْرَاضِـهِمْ وَحُقُوقِهِمْ، وَتَـحْدِيدُ عَلَاقَةِ الْـمَجْنِيِّ بِالْـجَانِي وَبِالْأُمَّةِ، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ: الْـحُدُودَ وَالْقَصَاصَ وَالتَّعْزِيرَ.

(٥) أَحْكَامَ الْـمُرَافَعَاتِ: وَهِيَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ وَالْيَمِينِ، وَيُقْصَدُ بِـهَا تَنْظِيمُ الْإِجْرَاءَاتِ لِتَحْقِيقِ الْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ.

(٥) الْأَحْكَامَ الدُّسْتُورِيَّةَ: وَهِيَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِنِظَامِ الْـحُكْمِ وَأُصُولِهِ، وَيُقْصَدُ بِـهَا تَحْدِيدُ عَلَاقَةِ الْـحَاكِمِ بِالْـمَحْكُومِ، وَتَقْرِيرُ مَا لِلْأَفْرَادِ وَالْـجَمَاعَاتِ مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِمْ مِنْ وَاجِبَاتٍ.

(٧) الْأَحْكَامَ الدَّوْلِيَّةَ، وَهِيَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمُعَامَلَةِ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لِغَيْرِهَا مِنَ الدُّوَلِ، فِي السِّلْمِ وَالْـحَرْبِ، وَتَـحْدِيدِ عَلَاقَةِ الْـمُسْلِمِينَ بِغَيْرِهِمْ فِي بِلَادِ الدُّوَلِ الْإِسْلَامِيَّةِ [١].

(١) عَبْدُ الوَهَّاب خَلَّاف، عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ: (ص ٢٩).

الْفَصْلُ الثَّالِثُ



مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ

الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الْمَقَاصِدِ وَأَقْسَامُهَا.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: نَشْأَةُ عِلْمِ الْمَقَاصِدِ وَتَطَوُّرِهِ.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: أَهَمِّيَّةُ دِرَاسَةِ عِلْمِ الْمَقَاصِدِ.

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: وَسَائِلُ تَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الْعَامَّةِ.



المبحث الأول

تعريف المقاصد وأقسامها

المطلب الأول: تعريف المقاصد لغة واصطلاحًا

أولًا: تعريف المقاصد لغة:

المقاصد: جمع مقصد، وهو مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد، يقال: قصد يقصد قصدًا ومقصدًا، فهو بمعنى القصد، وللقصد في اللغة معان منها [1]:

(١) التوجه والنهوض نحو الشيء وطلبه، يقال: قصد الشيء له وإليه قصدًا، إذا توجه إليه عامدًا وصار تجاهه ونحا نحوه.

(٢) استقامة الطريق، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ﴾ [2]، أي على الله بيان الطريق المستقيم [3].

(٣) الاعتدال والتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، ومنه قوله تعالى: ﴿وَٱقْصِدْ فِى مَشْيِكَ﴾ [4]، أي توسط فيه بين الدبيب والإسراع [5]، وفي الحديث: «كانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا» [6] أي كانت وسطًا بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق [7].

---

(١) انظر: الفيومي، المصباح المنير: (ص ٥٠٤)، وابن منظور، لسان العرب (٣/ ٣٥٣-٣٥٦)، والفيروزآبادي القاموس المحيط: (١/ ٣٩٦)، والمعجم الوسيط: (٢/ ٧٠٧).

(٢) سورة النحل: الآية: (٩).

(٣) تفسير أبي السعود، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط، د. ت: (٥/ ٩٨).

(٤) سورة لقمان، الآية: (١٩).

(٥) تفسير البيضاوي (دون بيانات نشر): (١/ ٣٤٩).

(٦) أخرجه مسلم، في كتاب الجمعة، باب خطبته ﷺ، صحيح مسلم بشرح النووي، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، د. ط، د. ت: (٢/ ٦/ ١٣٥).

(٧) شرح صحيح مسلم للنووي، المصدر السابق، (٢/ ٦/ ١٥٣).

ثَانِيًا: تَعْرِيفُ الْمَقَاصِدِ اصْطِلَاحًا:

لَمْ يَهْتَمَّ الْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ عُلَمَاءِ الأُصُولِ وَالْفِقْهِ بِتَعْرِيفِ مُصْطَلَحِ «مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ» تَعْرِيفًا دَقِيقًا مُنْضَبِطًا؛ لأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا بِحَاجَةٍ إِلَى ذَلِكَ؛ لِوُضُوحِ الْمَعَانِي فِي أَذْهَانِهِمْ، أَمَّا الْمُعَاصِرُونَ الَّذِينَ كَتَبُوا فِي الْمَقَاصِدِ، فَقَدْ اعْتَنَوْا بِتَعْرِيفِ هَذَا الْمُصْطَلَحِ وَضَبْطِهِ، وَجَاءَتْ تَعْرِيفَاتُهُمْ مُتَقَارِبَةً مِنْ حَيْثُ الْمَبْنَى وَالْمَضْمُونُ [١]، وَيُمْكِنُ أَنْ نُعَرِّفَ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ بِأَنَّهَا:

(الْأَهْدَافُ وَالْغَايَاتُ الَّتِي أُنْزِلَتْ الشَّرِيعَةُ لِتَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ فِي الدَّارَيْنِ).

فَالْمَقَاصِدُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ جُمْلَةُ مَا أَرَادَهُ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ، وَرَمَى إِلَى تَحْقِيقِهِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، مِنْ أَهْدَافٍ وَغَايَاتٍ سَامِيَةٍ، وَمَصَالِحَ وَمَنَافِعَ تَعُودُ عَلَى الْخَلْقِ بِالْخَيْرِ الْعَمِيمِ، وَتُفِيضُ عَلَى الْعِبَادِ بِالسَّعَادَةِ فِي الْحَيَاتَيْنِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ، إِنْ هُمْ اتَّخَذُوهَا مَنْهَجَ حَيَاةٍ، وَمَصْدَرَ هِدَايَةٍ، وَهَذِهِ أَمْثِلَةٌ تَوْضِيحِيَّةٌ لِمَقَاصِدِ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ:

(١) فَقَدْ شَرَعَ اللهُ تَعَالَى الصَّوْمَ لِيُحَقِّقَ مَقْصِدَ التَّقْوَى، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

---

(١) وَهَذِهِ نَمَاذِجُ لِأَهَمِّ تَعْرِيفَاتِ الْمُعَاصِرِينَ لِلْمَقَاصِدِ: فَقَدْ عَرَّفَ الشَّيْخُ ابْنُ عَاشُورٍ الْمَقَاصِدَ بِقَوْلِهِ (مَقَاصِدُ التَّشْرِيعِ العَامَّةِ هِيَ: المَعَانِي وَالحِكَمُ المَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا، بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مُلَاحَظَتُهَا بِالكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ) وَعَرَّفَهَا الدُّكْتُورُ أَحْمَد الرَّيْسُونِي بِأَنَّهَا: (الغَايَاتُ الَّتِي وُضِعَتِ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ العِبَادِ) وَاخْتَارَ الدُّكْتُورُ نُورُ الدِّينِ الخَادِمِيُّ أَنَّ: (المَقَاصِدَ هِيَ المَعَانِي المَلْحُوظَةُ فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَالمُتَرَتِّبَةُ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ تِلْكَ المَعَانِي حِكَمًا جُزْئِيَّةً أَمْ مَصَالِحَ كُلِّيَّةً أَمْ سِمَاتًا جَمَالِيَّةً، وَهِيَ تَتَجَمَّعُ ضِمْنَ هَدَفٍ وَاحِدٍ، هُوَ: تَقْرِيرُ عُبُودِيَّةِ اللهِ وَمَصْلَحَةُ الإِنْسَانِ فِي الدَّارَيْنِ)، أَمَّا اخْتِيَارُ الدُّكْتُورِ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِ عَبْدِ الرَّحْمَن فَهُوَ أَنَّهَا: (أَهْدَافُ الشَّرِيعَةِ وَغَايَاتُهَا الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ، لِتَحْقِيقِ مَصَالِحِ العِبَادِ فِي الدَّارَيْنِ).

رَاجِعْ هَذِهِ التَّعْرِيفَاتِ وَغَيْرَهَا فِي المَرَاجِعِ التَّالِيَةِ: مُحَمَّد الطَّاهِرُ ابْنُ عَاشُورٍ، مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ: (ص ٣٠٠)، وَأَحْمَدُ الرَّيْسُونِي، نَظَرِيَّةُ المَقَاصِدِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ: (ص ١٩)، وَد. نُورُ الدِّينِ الخَادِمِيُّ، عِلْمُ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ: (ص ١٧)، وَد. عَبْدُ اللهِ الزُّبَيْرِ عَبْد الرَّحْمَنِ، فِقْهُ المَقَاصِدِ: (ص ٢٦)، وَد. عِوَضُ بْنُ مُحَمَّدٍ القَرْنِيُّ، المُخْتَصَرُ الوَجِيزُ فِي مَقَاصِدِ التَّشْرِيعِ: (ص ١٩).

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١).

(٢) وَشَرَعَ الزَّكَاةَ لِتَحْقِيقِ مَقْصِدِ التَّزْكِيَةِ: تَزْكِيَةِ النُّفُوسِ بِالْكَرَمِ وَالسَّخَاءِ، وَتَزْكِيَةِ الْأَمْوَالِ بِالْبَذْلِ وَالْعَطَاءِ، وَتَزْكِيَةِ الْمُجْتَمَعِ بِالتَّكَافُلِ وَالتَّرَاحُمِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ (٢).

(٣) وَشَرَعَ الْحَجَّ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ: تَهْذِيبِ النُّفُوسِ وَالْأَخْلَاقِ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، وَتَحَمُّلِ الْمَشَاقِ، وَتَحْقِيقِ التَّعَارُفِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَتَبَادُلِ الْمَنَافِعِ الاقْتِصَادِيَّةِ وَالْاجْتِمَاعِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ﴾ (٣).

(٤) كَمَا شَرَعَ الزَّوَاجَ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ: (الْحِفَاظِ عَلَى النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ وَضَمَانِ بَقَائِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ بِالتَّنَاسُلِ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى تَحْقِيقِ السَّكَنِ وَالْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ، وَحِفْظِ النَّسَبِ بِتَنْظِيمِ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ بِطَرِيقَةٍ تَلِيقُ بِكَرَامَةِ الْإِنْسَانِ وَتُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ) (٤).

إِذَنْ مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الرُّوحُ الْعَامَّةُ الَّتِي تَسْرِي فِي كِيَانِ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، وَالْمَنْطِقُ الَّذِي يَحْكُمُهَا وَيُبْرِزُ خُصُوصِيَّتَهَا وَتَمَيُّزَ أُسْلُوبِهَا وَتَفَرُّدَ طَرِيقَتِهَا (٥)، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الرُّوحِ فِي الْجَسَدِ وَالْأَعْصَابِ فِي الْجِسْمِ، وَلِذَلِكَ عَرَّفَهَا الأُسْتَاذُ عَلَّالٌ الْفَاسِيُّ بِقَوْلِهِ: (الْمُرَادُ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الْغَايَةُ مِنْهَا، وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهِ) (٦).

---

(١) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (١٨٣).

(٢) سُورَةُ التَّوْبَةِ، الآيَةُ: (١٠٣).

(٣) سُورَةُ الحَجِّ، الآيَةُ: (٢٨).

(٤) انْظُرْ: الشَّاطِبِي، المُوَافَقَاتُ، (٢/ ٣٠١)، وَجَمَالُ الدِّينِ عَطِيَّةَ، نَحْوَ تَفْعِيلِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ: (ص ١٣٤، ١٤٨)، وَمَا بَعْدَهَا، وَمُحَمَّد شَيْخ أَحْمَد، مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ «العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالشَّاطِبِيِّ» (ص ٢١٥).

(٥) د.خَلِيفَةَ بَابَكَرْ الحَسَن، فَلْسَفَةُ مَقَاصِدِ التَّشْرِيعِ فِي الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، مَكْتَبَةُ وَهْبَةَ، ط١، ٢٠٠٠ م: (ص ٦).

(٦) عَلَّالٌ الفَاسِيُّ، مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَمَكَارِمُهَا (بَيْرُوت: دَارُ الغَرْبِ الإِسْلَامِيِّ، ط٥، ١٩٩٣م): (ص ٧).

المَطْلَبُ الثَّانِي: أَقْسَامُ الْمَقَاصِدِ:

هَذَا الْمَطْلَبُ تَكْمِيلٌ وَتَتْمِيمٌ لِلَّذِي سَبَقَهُ؛ حَيْثُ نَذْكُرُ فِيهِ بَعْضَ تَقْسِيمَاتِ الْمَقَاصِدِ الَّتِي تُزِيدُ التَّعْرِيفَ إِيضَاحًا وَتَجْلِيَةً لِبَعْضِ جَوَانِبِهِ، فَالْمَقَاصِدُ تَنْقَسِمُ إِلَى أَقْسَامٍ عِدَّةٍ، بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، أَهَمُّهَا مَا يَلِي:

أَوَّلًا: الْمَقَاصِدُ الْعَامَّةُ وَالْخَاصَّةُ وَالْجُزْئِيَّةُ:

تَنْقَسِمُ الْمَقَاصِدُ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِهَا بِعُمُومِ التَّشْرِيعِ وَخُصُوصِهِ إِلَى: مَقَاصِدَ عَامَّةٍ، وَمَقَاصِدَ خَاصَّةٍ، وَمَقَاصِدَ جُزْئِيَّةٍ.

(١) الْمَقَاصِدُ الْعَامَّةُ هِيَ: (الْأَهْدَافُ وَالْغَايَاتُ الَّتِي تُحَقِّقُهَا الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ فِي مُخْتَلَفِ الْمَجَالَاتِ، وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ) [١] وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الَّذِي يَقْصِدُهُ الْمُتَحَدِّثُونَ عَنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ غَالِبًا [٢].

(٢) الْمَقَاصِدُ الْخَاصَّةُ: وَهِيَ الْأَهْدَافُ وَالْغَايَاتُ الَّتِي تُحَقِّقُهَا الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ فِي بَابٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ فِي أَبْوَابٍ مُتَقَارِبَةٍ مُتَجَانِسَةٍ، مِثْلُ: مَقَاصِدُ الشَّارِعِ فِي الْعُقُوبَاتِ، أَوْ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ، أَوْ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ، أَوْ فِي إِقَامَةِ نِظَامِ الْأُسْرَةِ وَغَيْرِهَا [٣].

(٣) الْمَقَاصِدُ الْجُزْئِيَّةُ: وَهِيَ الْحِكَمُ وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهِ الْجُزْئِيَّةِ [٤]، وَأَكْثَرُ مَنْ يَهْتَمُّ بِهَذَا النَّوْعِ هُمُ الْفُقَهَاءُ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ التَّخَصُّصِ فِي جُزْئِيَّاتِ الشَّرِيعَةِ وَدَقَائِقِهَا، وَكَثِيرًا مَا يُعَبِّرُونَ عَنْهَا بِأَلْفَاظٍ مِثْلِ: الْحِكْمَةِ أَوْ الْعِلَّةِ أَوْ الْمَعْنَى [٥].

---

(١) مُحَمَّد شَيْخ أَحْمَد، مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ: (ص ٦٥).

(٢) البَدَوِيُّ، مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَةَ: (ص ١٣٠).

(٣) انْظُرْ: نُعْمَان جُغَيْم، طُرُقُ الكَشْفِ عَنْ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ: (ص ٢٨)، وَالرَّيْسُونِي، نَظَرِيَّةُ المَقَاصِدِ: (ص ٢٠).

(٤) انْظُرْ: عَلَّالٌ الفَاسِيُّ ، مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَمَكَارِمُهَا: (ص ٧).

(٥) الرَّيْسُونِي ، نَظَرِيَّةُ المَقَاصِدِ: (ص ٢٠، ٢١).

ثانيًا: الْـمَقَاصِدُ الضَّرُورِيَّةُ وَالْـحَاجِيَّةُ وَالتَّحْسِينِيَّةُ:

تَنْقَسِمُ الْـمَقَاصِدُ بِحَسَبِ مَرَاتِبِهَا وَدَرَجَاتِ تَأْثِيرِهَا عَلَى صَلَاحِ الْعَالَـمِ وَانْتِظَامِ الْـحَيَاةِ الْإِنْسَانِيَّةِ إِلَى: مَقَاصِدَ ضَرُورِيَّةٍ، وَحَاجِيَّةٍ، وَتَـحْسِينِيَّةٍ.

(١) الْـمَقَاصِدُ الضَّرُورِيَّةُ وَهِيَ الَّتِي تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا حَيَاةُ النَّاسِ الدِّينِيَّةُ أَوْ الدُّنْيَوِيَّةُ، بِحَيْثُ لَوْ فُقِدَتْ اخْتَلَّتِ الْـحَيَاةُ فِي الدُّنْيَا، وَفَاتَ النَّعِيمُ وَحَلَّ الْعِقَابُ فِي الْآخِرَةِ، وَتَنْحَصِرُ فِي أُصُولِ الْـمَقَاصِدِ الْـخَمْسَةِ: حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالْعَقْلِ، وَالْـمَالِ، وَهَذِهِ الْأُصُولُ مَـحْفُوظَةٌ وَمَرْعِيَّةٌ فِي كُلِّ الْأَدْيَانِ وَالشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ، كَمَا ذَكَرَهَا الْأُصُولِيُّونَ [١].

(٢) الْـمَقَاصِدُ الْـحَاجِيَّةُ: وَهِيَ مَا يَـحْتَاجُ إِلَيْهَا النَّاسُ لِلْيُسْرِ وَالسَّعَةِ، وَاحْتِمَالِ مَشَاقِّ التَّكْلِيفِ وَأَعْبَاءِ الْـحَيَاةِ، وَإِذَا فُقِدَ لَا يَـخْتَلُّ نِظَامُ حَيَاتِـهِمْ وَلَا تَعُمُّ فِيهِمْ الْفَوْضَى مِثْلُ الضَّرُورِيَّاتِ، وَلِكَنْ يَنَالُـهُمُ الْـحَرَجُ وَالضِّيقُ، وَمِثَالُـهَا فِي الْعِبَادَاتِ: الرُّخَصُ كَرُخْصَةِ قَصْرِ الصَّلَاةِ لِلْمُسَافِرِ، وَفِي الْـمُعَامَلَاتِ: الْعُقُودُ الْـمُسْتَثْنَاةُ كَالسَّلَمِ وَالْـمُسَاقَاةِ، وَفِي الْـجِنَايَاتِ: ضَرْبُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(٣) الْـمَقَاصِدُ التَّحْسِينِيَّةُ: وَهِيَ مَا تَقْتَضِيهِ الْـمُرُوءَةُ وَالْآدَابُ وَسَيْرُ الْأُمُورِ عَلَى أَقْوَمِ مِنْهَاجٍ، وَهِيَ فِي عُمُومِهَا تَرْجِعُ إِلَى مَـحَاسِنِ الْعَادَاتِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى فَقْدِهَا أَنْ تَكُونَ حَيَاةُ النَّاسِ مُسْتَنْكَرَةً فِي تَقْدِيرِ الْعُقُولِ الرَّاجِحَةِ وَالْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ، وَمِثَالُـهَا فِي الْعِبَادَاتِ: إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ، وَفِي الْعَادَاتِ: آدَابُ الشُّرْبِ وَالْأَكْلِ، وَفِي الْـمُعَامَلَاتِ: مَنْعُ بَيْعِ فَضْلِ الْـمَاءِ، وَفِي الْـجِنَايَاتِ: مَنْعُ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ أَثْنَاءَ الْـجِهَادِ [٢].

---

(١) انْظُرْ: الغَزَالِيُّ، الـمُسْتَصْفَى: (ص ١٧٤)، وَالعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، قَوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الأَنَامِ: (١/ ٥، ٤٢، ٤٣، ٤٤)، وَالشَّاطِبِيُّ، الـمُوَافَقَاتُ: (١/ ١٩، ٢٦ - ٣/ ٨٨)، وَمُحَمَّد شَيْخ، مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ: (ص ٢٠٣)، وَمُحَمَّد بَكْر إِسْمَاعِيل، مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ تَأْصِيلًا وَتَفْعِيلًا: (ص ٨٧).

(٢) انْظُرْ الشَّاطِبِي، الـمُوَافَقَاتُ ، مَصْدَرٌ سَابِقٌ: (٢/ ٧، ٨).

المبحث الثاني

نشأة علم المقاصد وتطوره

المطلب الأول: المقاصد في القرآن والسنة

نَشَأَتِ الْمَقَاصِدُ الشَّرْعِيَّةُ مَعَ نَشْأَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ نَفْسِهَا؛ فَقَدْ جَاءَتْ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدَ عَامَّةٍ، وَغَايَاتٍ كُلِّيَّةٍ سَامِيَةٍ، اشْتَمَلَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَلَيْهَا تَأْسِيسًا وَتَأْصِيلًا عَلَى غِرَارِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ﴾ (١).

قَالَ ابْنُ عَاشُورٍ فِي تَفْسِيرِهِ: (فَهَذِهِ الْآيَةُ جَامِعَةٌ لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا أَمَرَتْ بِجَوَامِعِ الْمَصَالِحِ وَنَهَتْ عَنْ جَوَامِعِ الْمَفَاسِدِ، حَتَّى قَالَ عَنْهَا ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِنَّهَا أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ»(٢) وَذَلِكَ أَنَّ الْآيَةَ أَمَرَتْ بِكُلِّ إِحْسَانٍ، وَنَهَتْ عَنْ كُلِّ إِسَاءَةٍ، وَالْإِحْسَانُ مُنْحَصِرٌ فِي جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ، وَالْإِسَاءَةُ مُنْحَصِرَةٌ فِي جَلْبِ الْمَفَاسِدِ وَدَرْءِ الْمَصَالِحِ (٣).

كَمَا تَكَفَّلَتِ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ بِتَفْصِيلِ هَذِهِ الْمَقَاصِدِ، وَتَنْزِيلِهَا إِلَى وَاقِعِ الْحَيَاةِ تَطْبِيقًا وَتَفْعِيلًا، مُمَثَّلَةً فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ ﷺ خِلَالَ فَتْرَةِ الرِّسَالَةِ، دَاعِيًا مُرْشِدًا، وَمُعَلِّمًا مُرَبِّيًا، وَحَاكِمًا عَدْلًا، وَقَائِدًا مُجَاهِدًا؛ ذَلِكَ لِأَنَّ الْبَيَانَ مِنْ أَبْرَزِ خَصَائِصِهِ،

---

(١) سُورَةُ النَّحْلِ، الآيَةُ: (٩٠).

(٢) التَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ: (١٤/ ٢٥٩).

(٣) العِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، الفَوَائِدُ فِي اخْتِصَارِ المَقَاصِدِ: (ص ٣٤، ٣٦).

وَأَعْظَمِ مَهَامِّهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾[١] وَمِنْ أَمْثِلَةِ جَوَامِعِ كَلِمِهِ فِي بَيَانِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ قَوْلُهُ ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»[٢] وَقَوْلُهُ ﷺ: «وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ»[٣] وَقَوْلُهُ ﷺ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا»[٤]، وَقَوْلُهُ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»[٥].

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْمَقَاصِدُ فِي فِقْهِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ:

لَقَدْ كَانَتْ مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ رُوحًا تَسْرِي فِي فِقْهِ الصَّحَابَةِ: فَتَوًى وَاجْتِهَادًا، لِمَا وَقَرَ فِي نُفُوسِهِمْ مِنْ إِدْرَاكٍ لِحِكَمِ الشَّرِيعَةِ، وَتَعَرُّفٍ عَلَى أَنْحَاءِ مَصَالِحِهَا، إِضَافَةً لِمَا امْتَازُوا بِهِ مِنَ مَلَكَةٍ فِي الْفَهْمِ، وَذَوْقٍ رَفِيعٍ فِي الْفِقْهِ، وَقَدْ اكْتَسَبُوا ذَلِكَ مِنْ صُحْبَتِهِمْ لِلرَّسُولِ ﷺ، وَرَكَّزَتْهُ فِي نُفُوسِهِمْ نَظْرَتُهُمْ لِلشَّرِيعَةِ فِي مَجْمُوعِهَا، وَمُلَاحَظَةُ مَبَادِئِهَا الْعَامَّةِ وَأُسُسِهَا الْكُلِّيَّةِ[٦].

وَمِنْ أَمْثِلَةِ اجْتِهَادَاتِهِمُ الْمَقَاصِدِيَّةِ: جَمْعُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَإِمْضَاءُ طَلَاقِ الثَّلَاثِ، وَتَضْمِينُ الصُّنَّاعِ، وَقَتْلُ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ، وَعَدَمُ إِقَامَةِ حَدِّ السَّرِقَةِ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ.

وَاقْتَفَى التَّابِعُونَ أَثَرَ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ أَخَذُوا عَنْهُمْ، وَنَهَلُوا مِنْ مَعِينِهِمْ، فَوَرِثُوا فِقْهَهُمْ وَمَسَالِكَهُمْ فِي الْاسْتِنْبَاطِ، وَمَنْهَجَهُمْ فِي مُلَاحَظَةِ الْمَقَاصِدِ، وَمُرَاعَاةِ الْمَصَالِحِ، إِضَافَةً إِلَى مَرْوِيَّاتِهِمُ الْمُتَّصِلَةِ بِالرَّسُولِ ﷺ، مِمَّا أَفَادَهُمْ كَثِيرًا فِي فَهْمِ

---

(١) سُورَةُ النَّحْلِ، الآيَةُ: (٤٤).

(٢) تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ.

(٣) أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ: (٥/ ٦).

(٤) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ العِلْمِ، حَدِيث رَقَم (٦٩).

(٥) أَخْرَجَهُ الإمام مَالِكٌ فِي المُوَطَّأ، وَتَخْرِيجُهُ مُفَصَّلًا فِي ص ٨٦ مِنْ هَذَا الكِتَابِ.

(٦) د. خَلِيفَة بَابَكر الحَسَن، فَلْسَفَةُ مَقَاصِدِ التَّشْرِيعِ فِي الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ: (ص ٢٩).

الدِّينِ لَفْظًا وَمَعْنًى وَرُوحًا [١].

وَسَارَ عَلَى نَهْجِ التَّابِعِينَ سَائِرُ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَمِنْهُمْ الْأَئِمَّةُ أَصْحَابُ الْمَذَاهِبِ الْمُتَّبَعَةِ، فَقَدْ عُرِفُوا بِالنَّظَرِ الْمَقَاصِدِيِّ، وَالْاجْتِهَادِ الْمَصْلَحِيِّ الْأَصِيلِ، مَعَ التَّفَاوُتِ الْمَلْحُوظِ فِي دَرَجَةِ الْاعْتِدَادِ بِالْمَقَاصِدِ وَالتَّعْوِيلِ عَلَيْهَا [٢]، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِي أُصُولِهِمْ الْاجْتِهَادِيَّةِ ذَاتِ الصِّلَةِ بِالْمَقَاصِدِ، مِثْلُ: الاسْتِصْلَاحِ، وَالاسْتِحْسَانِ، وَالْقِيَاسِ، وَمَسَائِلِ التَّعْلِيلِ وَالْمُنَاسَبَةِ، وَالْعُرْفِ، وَسَدِّ الذَّرَائِعِ.. وَنَحْوِهَا [٣].

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْمَقَاصِدُ بَعْدَ انْتِشَارِ التَّأْلِيفِ:

وَبَعْدَ انْتِشَارِ التَّأْلِيفِ وَالتَّصْنِيفِ فِي الْعُلُومِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَمِنْهَا: عِلْمَا الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ، وَهُمَا الْمَحْضَنُ الطَّبِيعِيُّ لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ - ظَهَرَتِ الْكِتَابَةُ عَنْهَا فِي هَذَيْنِ الْعِلْمَيْنِ، فَكَانَ نَصِيبُ الْفِقْهِ وَالْفُقَهَاءِ: الْمَقَاصِدَ الْجُزْئِيَّةَ، حَيْثُ انْصَبَّ اهْتِمَامُهُمْ عَلَيْهَا فِي اجْتِهَادَاتِهِمْ، وَفِي حَدِيثِهِمْ عَنْ أَدِلَّةِ مَشْرُوعِيَّةِ الْحُكْمِ، وَيُعَبِّرُونَ عَنْهَا بِعِبَارَاتٍ، مِثْلُ: الْحُكْمِ، وَالْعِلَّةِ، وَالْمَعْنَى، وَغَيْرِهَا، فِي حِينَ أَصْبَحَ نَصِيبُ عِلْمِ الْأُصُولِ وَالْأُصُولِيِّينَ: الْمَقَاصِدَ الْعَامَّةَ، وَاتَّجَهَتْ عِنَايَتُهُمْ إِلَيْهَا تَنْظِيرًا وَتَأْصِيلًا؛ إِذْ إِنَّ عِلْمَ الْأُصُولِ هُوَ الْمَكَانُ الْمُنَاسِبُ لِبَحْثِ الْمَقَاصِدِ الْعَامَّةِ [٤].

وَقَدْ أَخَذَتِ الْكِتَابَةُ فِي الْمَقَاصِدِ عِنْدَ عَامَّةِ الْأُصُولِيِّينَ شَكْلَ مَبَاحِثَ مُتَفَرِّقَةٍ فِي

---

(١) بَشِير شَمَّام، المَقَاصِدُ فِي المَذْهَبِ المَالِكِيِّ: (ص ٤٩).

(٢) د. جَمَالُ الدِّينِ عَطِيَّةَ، التَّنْظِيرُ الفِقْهِيُّ: (ص ٦٠).

(٣) د. نُورُ الدِّينِ الخَادِمِيُّ، عِلْمُ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ: (ص ٥٥)، وَلِمَعْرِفَةِ المَزِيدِ مِنَ المَعَانِي المَقَاصِدِيَّةِ فِي أُصُولِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالمَذْهَبِ الظَّاهِرِيِّ، رَاجِعْ: د. عَبْد القَادِر بْن حِرْز الله، المَدْخَلُ إِلَى عِلْمِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ: (ص ٣٠-٤٥).

(٤) انْظُرْ: الرَّيْسُونِيُّ، نَظَرِيَّةُ المَقَاصِدِ: (ص ٢١)، وَمُحَمَّد شَيْخ، المَقَاصِدُ العَامَّةُ: (ص ٦٨).

أَبْوَابٍ مِنْ كُتُبِهِمْ، مِثْلُ: مَبْحَثِ «الْـمُنَاسَبَةِ» فِي الْقِيَاسِ، وَمَبْحَثِ «الْـمَصَالِحِ الْـمُرْسَلَةِ»، وَمَبْحَثِ «التَّرْجِيحِ بَيْنَ الْأَقْيِسَةِ» وَلَعَلَّ أَوَّلَ مَنْ خَصَّ الْـمَقَاصِدَ بِتَأْلِيفٍ مُسْتَقِلٍّ: الْإِمَامُ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي كِتَابَيْهِ: «قَوَاعِدُ الْأَحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الْأَنَامِ» وَ«الْفَوَائِدُ فِي اخْتِصَارِ الْـمَقَاصِدِ» ثُمَّ الْإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ فِي كِتَابِهِ «الْـمُوَافَقَاتُ» وَخَاصَّةً الْـجُزْءَ الثَّانِيَ مِنْهُ.

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: الْمَقَاصِدُ فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ:

وَفِي الْعَصْرِ الْـحَدِيثِ زَادَ الْاهْتِمَامُ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، فَكَتَبَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُورٍ كِتَابَهُ: «مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ» وَالْأُسْتَاذُ عَلَّالٌ الْفَاسِيُّ (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَمَكَارِمُهَا) وَالدُّكْتُورُ يُوسُفُ حَامِد الْعَالِـمُ (الْـمَقَاصِدُ الْعَامَّةُ لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ)، وَالْأُسْتَاذُ أَحْمَدُ الرَّيْسُونِيُّ (نَظَرِيَّةُ الْـمَقَاصِدِ عِنْدَ الْإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ) ثُمَّ تَوَالَتْ فِيهَا الْكِتَابَاتُ الْـمُعَاصِرَةُ، وَالْأُطْرُوحَاتُ الْعِلْمِيَّةُ فِي الْـجَامِعَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَالْـمَعَاهِدِ وَالْـمَرَاكِزِ الْبَحْثِيَّةِ، فَأُنْجِزَتْ عَشَرَاتُ الرَّسَائِلِ الْـجَامِعِيَّةِ، وَنُشِرَ الْكَثِيرُ مِنْهَا، كَمَا صَدَرَتِ الْعَدِيدُ مِنَ الْكُتُبِ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْبُحُوثِ الْـمَنْشُورَةِ فِي الْـمَجلَّاتِ الْعِلْمِيَّةِ الْـمُحَكَّمَةِ.

وَمِنْ أَمْيَزِ مَا اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ مِـمَّا نُشِرَ مِنْ هَذِهِ الْـمُؤَلَّفَاتِ الْـمُعَاصِرَةِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا:

١- فِقْهُ الْـمَقَاصِدِ لِلدُّكْتُورِ عَبْدُ اللهِ الزُّبَيْرِ عَبْدِ الرَّحْـمَنِ.

٢- تَفْعِيلُ الْـمَقَاصِدِ لِلدُّكْتُورِ جَـمَالِ الدِّين عَطِيَّةِ.

٣- الْكُلِّيَّاتُ الأَسَاسِيَّةُ لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ الرَّيْسُونِيِّ.

٤- مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ بِأَبْعَادٍ جَدِيدَةٍ لِلدُّكْتُورِ عَبْدِ الْـمَجِيدِ النَّجَّارِ.

٥- طُرُقُ الْكَشْفِ عَنْ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ لِلدُّكْتُورِ نُعْمَانَ جُغَيْم.

٦- قَوَاعِدُ الْـمَقَاصِدِ عِنْدَ الْإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ، لِلدُّكْتُورِ عَبْدِ الرَّحْـمَنِ الْكِيلَانِيِّ.

٧- مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَّةَ لِلدُّكْتُورِ يُوسُفَ الْبَدَوِيِّ.

٨- الْمَدْخَلُ إِلَى عِلْمِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، لِلدُّكْتُورِ عَبْدِ الْقَادِرِ حِرْزَ الله.

٩- الْمُخْتَصَرُ الْوَجِيزُ فِي مَقَاصِدِ التَّشْرِيعِ، لِلدُّكْتُورِ عِوَضِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَرْنِيِّ.

١٠- مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَعَلَاقَتُهَا بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لِلدُّكْتُورِ مُحَمَّدِ سَعْدٍ الْيُوبِيِّ.

١١- عِلْمُ الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ لِلدُّكْتُورِ نُورِ الدِّينِ الْخَادِمِيِّ.

١٢- الْمَقَاصِدُ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ لِلدُّكْتُورِ بَشِيرِ عَبْدِ الْعَالِي شَمَّامٍ.

وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَخْلُ عَصْرٌ مِنْ الْعُصُورِ مِنْ اهْتِمَامِ الْعُلَمَاءِ وَاعْتِنَائِهِمْ بِالْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ، إِلَّا أَنَّ مَا يُمَيِّزُ هَذِهِ الْاهْتِمَامَاتِ وَالْكِتَابَاتِ الْمُعَاصِرَةَ هُوَ مُعَالَجَةُ الْمَوْضُوعِ أَصَالَةً وَاسْتِقْلَالًا بِاعْتِبَارِهِ عِلْمًا قَائِمًا بِذَاتِهِ، لَا تَبَعًا بِاعْتِبَارِهِ مَبْحَثًا مِنْ مَبَاحِثِ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ كَمَا كَانَ فِي الْمَاضِي، وَقَدْ صَدَرَتْ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْكُتُبِ تَحْمِلُ عُنْوَانَ (عِلْمُ الْمَقَاصِدِ) مِنْهَا [١]: كِتَابُ الْخَادِمِيِّ، وَكِتَابُ حِرْزَ الله فِي الْقَائِمَةِ الْمَذْكُورَةِ.



(١) وَمِنْهَا أَيْضًا: (الْمَدْخَلُ إِلَى عِلْمِ الْمَقَاصِدِ) د. عُمَرُ بْنُ صَالِحٍ، وَ(عِلْمُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ) لِعَبْدِ السَّلَامِ الشَّرِيفِ، وَ(عِلْمُ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ) لِعَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَ(مُقَدِّمَةٌ فِي عِلْمِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ) سَعْد الشَّثْرِي.

المَبْحَثُ الثَّالِثُ

أَهَمِّيَّةُ دِرَاسَةِ عِلْمِ الْمَقَاصِدِ

إِنَّ مَعْرِفَةَ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ لَهَا أَهَمِّيَّةٌ عَظِيمَةٌ، وَفَوَائِدُ كَثِيرَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، وَلِلْعُلَمَاءِ وَالْبَاحِثِينَ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ، وَلِلْفُقَهَاءِ وَالْقُضَاةِ وَالْمُجْتَهِدِينَ بِصِفَةٍ أَخَصَّ، وَتَتَّضِحُ هَذِهِ الْأَهَمِّيَّةُ فِي الْأُمُورِ الْآتِيَةِ[1]:

أَوَّلًا: مَعْرِفَةُ الْمَقَاصِدِ تُبَيِّنُ الْإِطَارَ الْعَامَّ لِلشَّرِيعَةِ، وَالتَّصَوُّرَ الْكَامِلَ لِلْإِسْلَامِ، وَتُوَضِّحُ الصُّورَةَ الشَّامِلَةَ لِلتَّعَالِيمِ وَالْأَحْكَامِ؛ لِتَتَكَوَّنَ النَّظْرَةُ الْكُلِّيَّةُ الْإِجْمَالِيَّةُ لِلْفُرُوعِ، وَبِذَلِكَ يَعْرِفُ الْمُسْلِمُ مَا يَدْخُلُ إِلَى الشَّرِيعَةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَكُلُّ مَا يُحَقِّقُ مَصَالِحَ النَّاسِ فِي الْعَاجِلِ أَوْ الآجِلِ فَهُوَ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَمَطْلُوبٌ مِنَ الْمُسْلِمِ، وَكُلُّ مَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ وَالضَّرَرِ وَالْمَشَقَّةِ وَالْاضْطِرَابِ فَهُوَ لَيْسَ مِنَ الشَّرِيعَةِ بَلْ هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، يَقُولُ ابْنُ الْقَيِّمِ: «إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكَمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا، فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ، وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ، وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ؛ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ..»[2].

ثَانِيًا: مَعْرِفَةُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ تُبَيِّنُ الْأَهْدَافَ الْكُلِّيَّةَ وَالْغَايَاتِ السَّامِيَةَ الَّتِي تَرْمِي إِلَيْهَا الشَّرِيعَةُ، وَجَاءَتْ بِهَا الرُّسُلُ، وَأُنْزِلَتْ لَهَا الْكُتُبُ، فَيَزْدَادُ بِذَلِكَ الْمُؤْمِنُ إِيمَانًا إِلَى إِيمَانِهِ، وَقَنَاعَةً فِي نَفْسِهِ، وَمَحَبَّةً لِشَرِيعَتِهِ، وَتَمَسُّكًا بِدِينِهِ، وَثَبَاتًا عَلَى صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ

---

(١) مُحَمَّدٌ الزُّحَيْلِيُّ: حُقُوقُ الإِنْسَانِ مِحْوَرُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، كِتَابُ الأُمَّةِ، عَدَد (٨٧)، (ص ٧٥)، وَمَا بَعْدَهَا.

(٢) ابْنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ، إِعْلَامُ المُوَقِّعِينَ عَن رَبِّ العَالَمِينَ: (٣/ ٦).

فَيَعْتَزُّ بِدِينِهِ، وَخَاصَّةً إِذَا قَارَنَ ذَلِكَ مَعَ بَقِيَّةِ التَّشْرِيعَاتِ وَالدِّيَانَاتِ وَالْأَنْظِمَةِ الْوَضْعِيَّةِ.

ثَالِثًا: مَعْرِفَةُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ تُعِينُ فِي الدِّرَاسَاتِ الْمُقَارَنَةِ عَلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ الَّذِي يُحَقِّقُ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ، وَيَتَّفِقُ مَعَ أَهْدَافِهَا فِي جَلْبِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ، وَذَلِكَ مِثْلُ مُرَاعَاةِ جَانِبِ الْفُقَرَاءِ فِي الزَّكَاةِ، وَرِعَايَةِ جَانِبِ الصِّغَارِ وَالْأَيْتَامِ وَالْوَقْفِ فِي الْمُعَامَلَاتِ.

رَابِعًا: بَيَانُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ يُبْرِزُ أَيْضًا هَدَفَ الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الَّذِي تَرْمِي إِلَى تَحْقِيقِهِ؛ وَتُنِيرُ الطَّرِيقَ لِوَسَائِلِ تَحْقِيقِهَا؛ ذَلِكَ أَنَّ مُهِمَّةَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ كَانَتْ تَهْدِفُ إِلَى تَحْقِيقِ سَعَادَةِ الْبَشَرِيَّةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى الصَّلَاحِ وَالْإِصْلَاحِ، وَتَسْعَى لِلْخَيْرِ وَالْبِرِّ وَالْفَضِيلَةِ، وَتُحَذِّرُ مِنَ الْفَسَادِ وَالْإِثْمِ وَالرَّذِيلَةِ وَالشَّرِّ؛ لِذَلِكَ كَانَتْ وَظَائِفُ الْأَنْبِيَاءِ أَنْبَلَ الْأَعْمَالِ وَأَشْرَفَ الْأُمُورِ، وَهِيَ أَسْمَى الْغَايَاتِ، وَأَقْدَسُ الْمُهِمَّاتِ؛ وَمَنْ سَارَ عَلَى طَرِيقِهِمْ لَحِقَ بِهِمْ وَنَالَ أَجْرَهُمْ.

خَامِسًا: إِنَّ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ تُنِيرُ الطَّرِيقَ فِي مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا الْأَصْلِيَّةِ وَالْفَرْعِيَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا، وَتُعِينُ الْبَاحِثَ وَالْمُجْتَهِدَ وَالْفَقِيهَ عَلَى فَهْمِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، وَتَفْسِيرِهَا بِشَكْلٍ صَحِيحٍ عِنْدَ تَطْبِيقِهَا عَلَى الْوَقَائِعِ؛ كَمَا تُرْشِدُ إِلَى الصَّوَابِ فِي تَحْدِيدِ مَدْلُولَاتِ الْأَلْفَاظِ الشَّرْعِيَّةِ وَمَعَانِيهَا، لِتَعْيِينِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّدِ الْمَعَانِي وَاخْتِلَافِ الدَّلَالَاتِ.

سَادِسًا: مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْمَرْجِعُ وَالْمَلْجَأُ لِمَعْرِفَةِ حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ وَالْوَاقِعَةِ الْجَدِيدَةِ، عِنْدَ عَدَمِ تَوَفُّرِ النَّصِّ؛ فَيَتِمُّ اسْتِنْبَاطُ الْحُكْمِ بِالْاسْتِنَادِ إِلَى الْمَصَادِرِ التَّبَعِيَّةِ فِي ضَوْءِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الْعَامَّةِ وَقَوَاعِدِهَا الْكُلِّيَّةِ.

وَهَذِهِ الْفَوَائِدُ تُحَتِّمُ عَلَى الْبَاحِثِ وَالْعَالِمِ وَالْفَقِيهِ وَالْمُجْتَهِدِ أَنْ يَضَعَ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ نُصْبَ عَيْنَيْهِ؛ لِتُضِيءَ لَهُ الطَّرِيقَ، وَتُصَحِّحَ لَهُ الْمَسَارَ، وَتُعِينَهُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَى الْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالصَّوَابِ وَالسَّدَادِ.

وَقَدْ لَمَسَ التَّشْرِيعُ هَذِهِ الْأَهَمِّيَّةَ وَالْفَوَائِدَ، وَلَجَأَتِ السُّلُطَاتُ التَّشْرِيعِيَّةُ فِي الدُّوَلِ

الْـمُعَاصِرَةِ إِلَى وَضْعِ الْـمُذَكِّرَةِ التَّفْسِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ، أَوْ النِّظَامِ؛ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ الْـمَقْصِدَ الْعَامَّ لَهُ، وَالْـمَقْصِدَ الْـخَاصَّ لِكُلِّ مَادَّةٍ، حَتَّى يَسْتَطِيعَ الْقُضَاةُ وَالْـمُحَامُونَ وشُرَّاحُ الْقَانُونِ فَهْمَ الْقَانُونِ فَهْمًا سَلِيمًا، وَتَطْبِيقَهُ وَتَنْفِيذَهُ بِطَرِيقَةٍ صَحِيحَةٍ، ثُمَّ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ، أَوْ التَّوَسُّعَ فِيهِ، أَوْ الْـحِفَاظَ عَلَيْهِ، أَوْ تَطْوِيرَهِ، بِمَا يَتَّفِقُ مَعَ رُوحِ التَّشْرِيعِ وَالْقَصْدَ الَّذِي وُضِعَ مِنْ أَجْلِهِ.

وَتَطْلُبُ مُعْظَمُ الْأَنْظِمَةِ مِنْ الْقُضَاةِ أَنْ يَـحْكُمُوا بِمَبَادِئِ الْعَدَالَةِ، وَبِمَا يَتَّفِقُ مَعَ الْـمَبَادِئِ الْعَامَّةِ عِنْدَمَا يَفْقِدُونَ النَّصَّ فِي النِّظَامِ عَلَى أَمْرٍ مَا.

المبحث الرابع

وَسَائِلُ تَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الْعَامَّةِ

تَتَلَخَّصُ الْمَقَاصِدُ الْعَامَّةُ لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ فِي الْمُحَافِظَةِ عَلَى خَمْسَةِ أُمُورٍ هِيَ: الدِّينُ وَالنَّفْسُ (وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِالنَّسَبِ وَبِالْعِرْضِ) وَالنَّسْلُ وَالْعَقْلُ وَالْمَالُ، وَأَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ جَاءَتْ لِتَحْقِيقِ هَذِهِ الْمَقَاصِدِ الْعَامَّةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا، فَهِيَ الْوَسَائِلُ الْكَفِيلَةُ لِذَلِكَ، وَإِلَيْكَ عَرْضًا مُجْمَلًا لِلْأَحْكَامِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ لِتَحْقِيقِ كُلِّ مَقْصِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَقَاصِدِ الْعَامَّةِ أَوَّلًا، ثُمَّ الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ ثَانِيًا.

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: مَقْصِدُ حِفْظِ الدِّينِ:

وَالْمَقْصُودُ بِالدِّينِ مَجْمُوعَةُ الْعَقَائِدِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْأَحْكَامِ وَالْقَوَانِينِ الَّتِي شَرَعَهَا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِتَنْظِيمِ عَلَاقَةِ النَّاسِ بِرَبِّهِمْ، وَعَلَاقَاتِهِمْ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ.

وَقَدْ شَرَعَ الْإِسْلَامُ لِتَحْقِيقِ هَذَا الْمَقْصِدِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ أَحْكَامًا كَثِيرَةً.

أَوَّلًا: وَسَائِلُ تَحْقِيقِ مَقْصِدِ الدِّينِ: فَقَدْ شَرَعَ اللهُ تَعَالَى لِتَحْقِيقِ مَقْصِدِ الدِّينِ (أَيْ إِيجَادِهِ وَإِقَامَتِهِ) الْإِيمَانَ وَأَحْكَامَ الْقَوَاعِدِ الْخَمْسِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، وَهِيَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَسَائِرُ الْعَقَائِدِ، وَالْعِبَادَاتِ الَّتِي قَصَدَ الشَّارِعُ بِتَشْرِيعِهَا إِقَامَةَ الدِّينِ وَتَثْبِيتَهُ فِي الْقُلُوبِ بِاتِّبَاعِ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا يَصْلُحُ النَّاسُ إِلَّا بِهَا، وَيَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ: الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ وَالْإِحْسَانُ [1].

---

(١) انْظُرْ: الشَّاطِبِيَّ، الْمُوَافَقَاتُ، شَرْحُ وَتَعْدِيلُ عَبْد الله دَرَّاز، دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ بَيْرُوت لُبْنَان: (٢/ ٧، ٨ - ٤/ ٢٠).

ثَانِيًا: وَسَائِلُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصِدِ الدِّينِ: وَشَرَعَ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى هَذَا الْمَقْصِدِ، وَضَمَانِ بَقَائِهِ بَعْدَ إِيجَادِهِ وَتَحْقِيقِهِ أَحْكَامًا مِنْهَا:

(١) الْجِهَادَ لِمُحَارَبَةِ مَنْ يَقِفُ عَقَبَةً فِي سَبِيلِ الدَّعْوَةِ إِلَيْهِ وَنَشْرِهِ فِي رُبُوعِ الْعَالَمِ، أَوِ الَّذِينَ يَفْتِنُونَ الْمُتَدَيِّنِينَ بِإِرْجَاعِهِمْ عَنْ دِينِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ﴾[١].

(٢) عُقُوبَةَ الْمُرْتَدِّينَ عَنْ دِينِهِمْ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ: «**لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقِ لِدِينِهِ التَّارِكِ لِلْجَمَاعَةِ**»[٢].

(٣) عُقُوبَةَ مَنْ يَبْتَدِعُ وَيُحْدِثُ فِي الدِّينِ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَوْ يُحَرِّفُ أَحْكَامَهُ عَنْ مَوَاضِعِهَا.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: مَقْصِدُ حِفْظِ النَّفْسِ:

وَالنَّفْسُ هِيَ ذَاتُ الْإِنْسَانِ، وَهِيَ مَقْصُودَةٌ بِذَاتِهَا فِي الْإِيجَادِ وَالتَّكْوِينِ، وَفِي الْحِفْظِ وَالرِّعَايَةِ، وَاللهُ تَعَالَى خَلَقَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَسَخَّرَ مَا فِي الْوُجُودِ لِمَنَافِعِهِ، وَجَعَلَهُ خَلِيفَتَهُ فِي الْأَرْضِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لَهُ.

أَوَّلًا: وَسَائِلُ تَحْقِيقِ مَقْصِدِ النَّفْسِ: شَرَعَ الْإِسْلَامُ لِإِيجَادِ النَّفْسِ وَتَنْمِيَتِهَا أَحْكَامًا مِنْهَا:

(١) الزَّوَاجَ لِلتَّوَالُدِ وَالتَّنَاسُلِ، لِضَمَانِ بَقَاءِ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ، وَتَأْمِينِ الْوُجُودِ الْبَشَرِيِّ عَلَى أَكْمَلِ وَجْهٍ وَأَفْضَلِهِ.

(٢) أَوْجَبَ الْإِسْلَامُ تَنَاوُلَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللِّبَاسِ وَالْمَسْكَنِ بِحَسَبِ حَالَاتِ السَّعَةِ وَالضِّيقِ، وَالْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْحَالِ الْعَادِيَةِ أَوِ الضَّرُورَةِ.

---

(١) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (١٩٣).

(٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، باب (٥)، (٦/ ٢٥٢١)، حَدِيث رَقَم (٦٤٨٤)، ومُسْلِمٌ فِي كِتَابِ القَسَامَةِ، بَابُ (٦)، (٣/ ١٣٠٢)، حَدِيث رَقَم (١٦٧٦).

(٣) شَرَعَ الْإِسْلامُ النَّفَقَاتِ، حَيْثُ فُرِضَ عَلَى الْوَالِدِ الْإِنْفَاقُ عَلَى الصَّغِيرِ لِحَاجَتِهِ الْمَاسَّةِ لِاسْتِمْرَارِ حَيَاتِهِ، وَعَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ، وَعَلَى الْوَالِدَةِ إِرْضَاعُ الْوَلَدِ.

ثَانِيًا: وَسَائِلُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصِدِ النَّفْسِ: وَشَرَعَ الْإِسْلَامُ لِحِفْظِ النَّفْسِ وَحِمَايَتِهَا وَمَنْعِ الْاعْتِدَاءِ عَلَيْهَا أَحْكَامًا مِنْهَا:

(١) تَحْرِيمُ قَتْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ.

(٢) إِيجَابُ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ يَعْتَدِي عَلَى النَّفْسِ.

(٣) حُرْمَةُ الانْتِحَارِ وَمَنْعُ إِلْقَاءِ النَّفْسِ فِي التَّهْلُكَةِ [١].

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَقْصِدُ حِفْظِ النَّسْلِ:

أَوَّلًا: وَسَائِلُ تَحْقِيقِ النَّسْلِ: وُجُودُ النَّسْلِ فَرْعٌ عَنْ وُجُودِ النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَيَتَحَقَّقُ بِوَسَائِلِ تَحْقِيقِ مَقْصِدِ النَّفْسِ الَّتِي شَرَعَ اللهُ لِتَحَقُّقِهَا الزَّوَاجَ.

ثَانِيًا: وَسَائِلُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصِدِ النَّسْلِ: شَرَعَ الْإِسْلَامُ لِلْحِفَاظِ عَلَى النَّسْلِ أَحْكَامًا كَثِيرَةً، تَبْدَأُ بِغَضِّ النَّظَرِ، وَتَنْتَهِي بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الزَّانِي، كَمَا حَرَّمَ الْإِسْلَامُ الْأَنْكِحَةَ الَّتِي كَانَتْ سَائِدَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، مِثْلُ نِكَاحِ الْاسْتِبْضَاعِ [٢]، وَنِكَاحِ الرَّهْطِ، وَنِكَاحِ الْبَغَايَا، وَحَرَّمَ

---

(١) انْظُرْ: د. مُحَمَّد الزُّحَيْلِيُّ، حُقُوقُ الإِنْسَانِ فِي الإِسْلَامِ، دَارُ الكَلِمِ الطَّيِّبِ، دِمَشْقُ، ط ٢/ ١٩٩٧م: (ص ٨٦)، وَمَا بَعْدَهَا.

(٢) الاسْتِبْضَاعُ: نَوْعٌ مِنْ نِكَاحِ الجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ أَنْ تَطْلُبَ المَرْأَةُ جِمَاعَ الرَّجُلِ لِتَنَالَ مِنْهُ الوَلَدَ فَقَطْ، وَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ لِأَمَتِهِ أَوِ امْرَأَتِهِ أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الوَلَدِ. ابْنُ مَنْظُورٍ الإِفْرِيقِيُّ، لِسَانُ العَرَبِ: (٨/ ١٢). وَالزَّبِيدِيُّ، تَاجُ العَرُوسِ: (١/ ٥١٠٨)، وَالزَّمَخْشَرِيُّ مَحْمُودُ بْنُ عُمَرَ، الفَائِقُ فِي غَرِيبِ الحَدِيثِ، دَارُ المَعْرِفَةِ - لُبْنَان، الطَّبْعَةُ الثَّانِيَةُ، تَحْقِيق: عَلِي مُحَمَّد البَجَاوِي - مُحَمَّد أَبُو الفَضْلِ إِبْرَاهِيم: (٣/ ٤٤٥).

كَذَلِكَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ الْمُؤَقَّتَ؛ لِأَنَّهُ يَهْدِمُ الْمَعَانِي الْمَقْصُودَةَ مِنَ النِّكَاحِ، كَالْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ، وَالتَّنَاسُلِ وَالتَّكَاثُرِ، وَالتَّعَاطُفِ وَالْأُنْسِ، وَتَحَمُّلِ الْمَسْئُولِيَّةِ [١].

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: مَقْصِدُ حِفْظِ الْعَقْلِ:

الْعَقْلُ أَسْمَى شَيْءٍ فِي الْإِنْسَانِ، وَأَبْرَزُ مَيْزَةٍ تُمَيِّزُهُ عَنْ بَقِيَّةِ الْحَيَوَانِ، وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْحَةٍ لِلْإِنْسَانِ لِيُرْشِدَهُ إِلَى الْخَيْرِ، وَبِسَبَبِ الْعَقْلِ صَارَ الْإِنْسَانُ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، وَسُخِّرَ لَهُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَكَلَّفَهُ اللهُ بِعِبَادَتِهِ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ أَسَاسُ التَّكْلِيفِ وَشَرْطُهُ.

أَوَّلًا: وَسَائِلُ تَحْقِيقِ مَقْصِدِ الْعَقْلِ: كَذَلِكَ يَرْجِعُ تَحْقِيقُ مَقْصِدِ الْعَقْلِ وَإِيجَادُهُ إِلَى إِيجَادِ النَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا، وَأَحْكَامُهُ مِنْ أَحْكَامِهَا، وَلَكِنَّ الْعَقْلَ يَنْضُجُ وَيَكْتَمِلُ بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْبَحْثِ وَالتَّفْكِيرِ؛ وَلِذَلِكَ دَعَا الْإِسْلَامُ إِلَى الْعِلْمِ، وَجَعَلَهُ فَرِيضَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ.

ثَانِيًا: وَسَائِلُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصِدِ الْعَقْلِ: كَمَا شَرَعَ الْإِسْلَامُ لِلْحِفَاظِ عَلَى الْعَقْلِ أَحْكَامًا مِنْهَا: تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَجَمِيعِ الْمُسْكِرَاتِ الَّتِي تُزِيلُ الْعَقْلَ وَتُلْغِي وُجُودَهُ أَوْ تُؤَثِّرُ فِيهِ، وَشَرَعَ حَدَّ الشُّرْبِ لِمَنْ يَتَنَاوَلُ هَذِهِ الْمَشْرُوبَاتِ الْكُحُولِيَّةَ الضَّارَّةَ؛ لِأَنَّ الْحِفَاظَ عَلَى الْعَقْلِ مَصْلَحَةٌ ضَرُورِيَّةٌ لِلْإِنْسَانِ [٢].

الْمَطْلَبُ الْخَامِسُ: مَقْصِدُ حِفْظِ الْمَالِ:

الْمَالُ شَقِيقُ الرُّوحِ، وَهُوَ ضَرُورَةٌ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الْحَيَاةِ الَّتِي لَا غِنَى لِلْإِنْسَانِ عَنْهَا فِي مَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِهِ وَمَلْبَسِهِ وَمَسْكَنِهِ، وَفِي تَعَامُلِهِ وَتَقَدُّمِهِ وَرُقِيِّهِ، فَالْمَالُ هُوَ الْوَسِيلَةُ الْأَسَاسِيَّةُ الَّتِي تُسَاعِدُ النَّاسَ عَلَى تَأْمِينِ الْعَيْشِ، وَتَبَادُلِ الْمَنَافِعِ.

---

(١) الْمَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص ٩١).

(٢) د. مُحَمَّدُ الزُّحَيْلِيُّ، حُقُوقُ الإِنْسَانِ مِحْوَرُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ١٠٧).

أَوَّلًا: وَسَائِلُ تَحْقِيقِ مَقْصِدِ الْمَالِ: شَرَعَ الْإِسْلَامُ لِإِيجَادِ الْمَالِ وَتَحْصِيلِهِ السَّعْيَ فِي مَنَاكِبِ الْأَرْضِ، وَالْكَسْبَ الْمَشْرُوعَ، وَالْمُعَامَلَاتِ الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي تَكْفُلُ الْحُصُولَ عَلَيْهِ وَتَوْفِيرَهُ لِلْمُسْلِمِ.

ثَانِيًا: وَسَائِلُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصِدِ الْمَالِ: كَمَا شَرَعَ الْإِسْلَامُ لِحِفْظِ الْمَالِ وَحِمَايَتِهِ وَمَنْعِ الْاِعْتِدَاءِ عَلَيْهِ أَحْكَامًا كَثِيرَةً، مِنْهَا:

(١) تَحْرِيمُ السَّرِقَةِ وَإِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى السَّارِقِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا﴾[١].

(٢) حُرْمَةُ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَاعْتِبَارُ الْعَقْدِ عَلَيْهَا بَاطِلًا.

(٣) تَحْرِيمُ الرِّبَا وَكُلِّ الْعُقُودِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَيْهَا.

(٤) شَرَعَ الضَّمَانَ وَالتَّعْوِيضَ عَلَى الْمُتْلِفِ فِيمَا أَتْلَفَهُ، وَعَلَى الْمُعْتَدِي فِيمَا اعْتَدَى عَلَيْهِ.

(٥) حَذَّرَ الْإِسْلَامُ كَذَلِكَ مِنْ آفَاتِ الْمَالِ وَمَضَارِّهِ كَالطَّمَعِ وَالْبُخْلِ وَالشُّحِ وَاسْتِخْدَامِهِ فِي الْمَعَاصِي، وَالتَّعَامُلِ بِهِ لِذَاتِهِ وَالْاِنْشِغَالِ بِهِ عَنِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ اللهِ وَأَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ[٢].

---

(١) سُورَةُ الْمَائِدَةِ: الآيَةُ: (٣٨).

(٢) الْمَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص ١١٦).

الْفَصْلُ الرَّابِعُ

مَصَادِرُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْمَصَادِرُ التَّبَعِيَّةُ النَّقْلِيَّةُ.

الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الإِجْمَاعُ.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: قَوْلُ الصَّحَابِي.

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: الْعُرْفُ.

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الْمَصَادِرُ التَّبَعِيَّةُ الْعَقْلِيَّةُ.

الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: الْقِيَاسُ.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْمَصْلَحَةُ.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الاسْتِحْسَانُ.

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: الاسْتِصْحَابُ.

تَمْهِيدٌ

الْـمُرَادُ بِمَصَادِرِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ: الْأَدِلَّةُ الَّتِي تَسْتَنِدُ إِلَيْهَا وَتَقُومُ عَلَيْهَا، وَتُسَمَّى هَذِهِ الْـمَصَادِرُ أَيْضًا بِـ «مَصَادِرِ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ» وَ«مَصَادِرِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ»[(١)] وَهَذِهِ التَّسْمِيَةُ الْأَخِيرَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ؛ لِأَنَّ إِطْلَاقَ هَذِهِ الْـمَصَادِرِ بِأَنَّهَا مَصَادِرُ لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِيهِ تَـجَوُّزٌ وَمُسَامَـحَةٌ؛ إِذْ إِنَّ الشَّرِيعَةَ هِيَ مَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى مِنْ أَحْكَامٍ، وَبِالتَّالِي فَمَصْدَرُهَا هُوَ الْوَحْيُ فَقَطْ قُرْآنًا كَانَ أَوْ سُنَّةً، وَهَذِهِ الْـمَصَادِرُ هِيَ مَصَادِرُ لِلْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ؛ لِأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْأَحْكَامِ الْوَارِدَةِ فِي النُّصُوصِ، كَمَا يَشْتَمِلُ عَلَى الْأَحْكَامِ الْـمُسْتَنْبَطَةِ بِالْاجْتِهَادِ وَالرَّأْيِ مِنَ الْـمَصَادِرِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَيْهَا هَذِهِ النُّصُوصُ، وَهِيَ الْـمَصَادِرُ التَّبَعِيَّةُ[(٢)].

وَمَصَادِرُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ نَوْعَانِ: مَصَادِرُ أَصْلِيَّةٌ، هِيَ: الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ، وَمَصَادِرُ تَبَعِيَّةٌ، وَهِيَ: «مَا اعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ دَلِيلًا مُرْشِدًا يَـهْتَدِي بِهِ الْـمُجْتَهِدُونَ لِلتَّعَرُّفِ عَلَى حُكْمِ اللهِ»[(٣)]، وَهِيَ قِسْمَـانِ:

(١) مَصَادِرُ تَبَعِيَّةٌ نَقْلِيَّةٌ: وَهِيَ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، وَالْإِجْـمَـاعُ، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ، وَالْعُرْفُ.

(٢) مَصَادِرُ تَبَعِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ: وَهِيَ الْقِيَاسُ، وَالْاسْتِحْسَانُ، وَالْـمَصْلَحَةُ، وَالْاسْتِصْحَابُ.

وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الْـمَصَادِرُ تَبَعِيَّةً؛ لِأَنَّـهَا تَسْتَمِدُّ حُجِّيَّتَهَا مِنَ الْـمَصَادِرِ الْأَصْلِيَّةِ

---

(١) وَقَدِ اهْتَمَّ الْعُلَمَـاءُ بِـ «مَصَادِرِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ» حَتَّى جَعَلُوا لَـهَا عِلْمًـا مُسْتَقِلًا يَبْحَثُ فِيهَا، وَيُوَضِّحُ طَرِيقَةَ الاسْتِنَادِ إِلَيْهَا بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، وَطَرِيقَةَ عَمَلِ كُلِّ إِمَامٍ مِنَ الأَئِمَّةِ بِـهَذِهِ الـمَصَادِرِ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ، وَهَذَا العِلْمُ هُوَ «عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ» الَّذِي عَرَّفَهُ الآمِدِيُّ بِقَوْلِهِ: «أُصُولُ الفِقْهِ هِيَ أَدِلَّةُ الفِقْهِ وَجِهَاتُ دَلَالَاتِـهَا عَلَى الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَكَيْفِيَّةُ حَالِ الـمُسْتَدِلِّ بِـهَا مِنْ جِهَةِ الـجُمْلَةِ لَامِنْ جِهَةِ التَّفْصِيلِ»، الإِحْكَامُ (١/ ٢٣)، وَانْظُرْ أَيْضًا: الـجُوَيْنِي، البُرْهَانُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ: (١/ ٧٨)، وَالغَزَالِي، الـمُسْتَصْفَى: (١/ ٥).

(٢) انْظُرْ: عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، الـمَدْخَل: (ص ١٨٢).

(٣) مُحَمَّد سَلَام مَدْكُور، الـمَدْخَلُ: (ص ٧٨).

(الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ).

وَسَنَتَنَاوَلُ بِإِذْنِ الله هَذِهِ الْـمَصَادِرَ فِي أَرْبَعَةِ مَبَاحِثَ هِيَ:

(١) الْـمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ.

(٢) الْـمَبْحَثُ الثَّانِي: السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ.

(٣) الْـمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْـمَصَادِرُ التَّبَعِيَّةُ النَّقْلِيَّةُ.

(٤) الْـمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الْـمَصَادِرُ التَّبَعِيَّةُ الْعَقْلِيَّةُ.



المبحث الأول

القرآن الكريم

المطلب الأول: تعريف القرآن الكريم وبيان خصائصه:

أولًا: تعريف القرآن الكريم:

(١) القرآن في اللغة: مصدر مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ﴾[١] ثم نقل من هذا المعنى المصدري، وجعل اسمًا للكلام المعجز المنزل على النبي من باب إطلاق المصدر على مفعوله[٢]، أي: بمعنى المقروء.

(٢) والقرآن في الاصطلاح: هو كلام الله المعجز المنزل على رسوله محمد ﷺ، المكتوب في المصاحف، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس[٣].

ثانيًا: خصائص القرآن الكريم:

(١) ربانيّ المصدر لفظًا ومعنًى: لفظ القرآن ومعناه من عند الله، أنزله بلسان عربيٍّ مبين، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾[٤]، وعلى هذا فلا تُعتبر ترجمة القرآن إلى

---

(١) سورة القيامة، الآيتان: (١٧، ١٨).

(٢) الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الفكر، بيروت، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، الطبعة الأولى: ١٩٩٦، (١/ ١١).

(٣) انظر المصدر السابق: (١/ ١٥).

(٤) سورة الشعراء، الآيات: (١٩٢-١٩٥).

غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ قُرْآنًا، وَلَا يَصِحُّ أَدَاءُ الْعِبَادَةِ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ.

وَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ مُنَزَّلًا مِنْ عِنْدِ اللهِ لَفْظًا وَمَعْنًى، فَإِنَّ وَظِيفَةَ الرَّسُولِ تَتَمَثَّلُ فِي:

أ- التَّلَقِّي: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾[١].

ب- التَّبْلِيغِ: قَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ﴾[٢].

ج- التَّبْيِينِ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾[٣].

وَهَذِهِ الْخَاصِّيَّةُ (كَوْنُ الْقُرْآنِ رَبَّانِيَّ الْمَصْدَرِ لَفْظًا وَمَعْنًى) تُمَيِّزُ الْقُرْآنَ عَنْ الْأَحَادِيثِ الْقُدْسِيَّةِ وَالنَّبَوِيَّةِ؛ لِأَنَّ مَعَانِيَ الْأَحَادِيثِ مِنْ إِلْهَامِ اللهِ، أَمَّا الْأَلْفَاظُ الَّتِي يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ تِلْكَ الْمَعَانِي فَهِيَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِلَّا أَنَّهُ تَارَةً يُؤْمَرُ بِإِضَافَةِ الْحَدِيثِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ، فَيُسَمَّى حَدِيثًا قُدْسِيًّا، وَتَارَةً لَا يُؤْمَرُ بِإِضَافَتِهِ إِلَى اللهِ فَيُضَافُ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ، وَأَغْلَبُ الْأَحَادِيثِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ[٤].

(٢) قَطْعِيُّ الثُّبُوتِ: الْقُرْآنُ مَنْقُولٌ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ كِتَابَةً وَمُشَافَهَةً، وَالنَّقْلُ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ يُفِيدُ الْقَطْعَ وَالْيَقِينَ بِصِحَّةِ الْمَنْقُولِ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ نُصُوصُ الْقُرْآنِ كُلُّهَا قَطْعِيَّةَ الثُّبُوتِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، أَمَّا مَا نُقِلَ بِطَرِيقٍ غَيْرِ مُتَوَاتِرٍ فَلَا يُسَمَّى قُرْآنًا، وَذَلِكَ مِثْلُ قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَوْلَ اللهِ الْوَارِدَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ (مُتَتَابِعَاتٍ)﴾[٥]، بِزِيَادَةِ «مُتَتَابِعَاتٍ».

---

(١) سُورَةُ النَّمْلِ، الآيَةُ: (٦).

(٢) سُورَةُ الْمَائِدَةِ، الآيَةُ: (٦٧).

(٣) سُورَةُ النَّحْلِ، الآيَةُ: (٤٤).

(٤) أَحْمَد الكُبَيْسِيُّ وَآخَرُونَ، الْمَدْخَلُ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ٧٩).

(٥) سُورَةُ الْمَائِدَةِ، الآيَةُ: (٨٩).

(٣) الْـخُلُودُ وَالْـحِفْظُ: الْقُرْآنُ هُوَ كِتَابُ اللهِ الْـخَالِدُ، الْبَاقِي إِلَى أَنْ يَرِثَ اللهُ الْأَرْضَ وَمَا عَلَيْهَا، فَهُوَ لَيْسَ كِتَابَ جِيلٍ أَوْ عَصْرٍ، وَلَا كِتَابَ عُصُورٍ أَوْ أَجْيَالٍ، بَلْ هُوَ كِتَابُ كُلِّ الْأَجْيَالِ وَالْعُصُورِ [١]، وَهُوَ كِتَابٌ يَشْتَمِلُ عَلَى نِظَامٍ كَامِلٍ لِلدُّنْيَا، وَخُوطِبَ بِهِ الْبَشَرِيَّةُ بَعْدَ اكْتِمَالِ نُضْجِهَا؛ وَلِذَلِكَ تَكَفَّلَ اللهُ تَعَالَى بِصِيَانَتِهِ وَحِفْظِهِ مِنْ كُلِّ تَـحْرِيفٍ أَوْ تَبْدِيلٍ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [٢].

(٤) الْإِعْجَازُ: الْقُرْآنُ مُعْجِزٌ، بِمَعْنَى أَنَّ الْبَشَرَ عَاجِزُونَ عَنْ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ، وَقَدْ ثَبَتَ الْإِعْجَازُ بِتَحَدِّي الْقُرْآنِ لِلْعَرَبِ الْـمُخَالِفِينَ بِأَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ﴾ [٣]، وَقَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [٤].

ثُمَّ تَـحَدَّاهُمْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِنْ مِثْلِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [٥]، ثُمَّ تَـحَدَّاهُمْ بِسُورَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ مِثْلِهِ فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [٦].

وَمَعَ هَذَا التَّحَدِّي السَّافِرِ فَقَدْ سَكَتَ الْـمُخَالِفُونَ عَنْ الْـمُعَارَضَةِ مَعَ حِرْصِهِمْ الشَّدِيدِ عَلَى إِبْطَالِ دَعْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَتَكْذِيبِهِ، وَمَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْـمَانِعِ مِنْ هَذِهِ

---

(١) د. القَرْضَاوِيُّ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ٤٠).
(٢) سُورَةُ الـحِجْرِ، الآيَةُ: (٩).
(٣) سُورَةُ الطُّورِ، الآيَةُ: (٣٤).
(٤) سُورَةُ الإِسْرَاءِ الآيَةُ: (٨٨).
(٥) سُورَةُ هُودٍ، الآيَةُ: (١٣).
(٦) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (٢٣).

الْـمُعَارَضَةِ؛ لِأَنَّـهُمْ أَهْلُ الْبَلاغَةِ وَالْفَصَاحَةِ، فَلَوْلَا عَجْزُهُمْ مَا سَكَتُوا، وَإِذَا عَجَزَ الْعَرَبُ فَغَيْرُهُمْ أَعْجَزُ، وَإِذَا ثَبَتَ الْعَجْزُ مِنَ الْـجَمِيعِ -وَلَا يَزَالُ ثَابِتًا حَتَّى يَوْمِنَا هَذَا- ثَبَتَ أَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ عِنْدِ الله، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ رَبِّ النَّاسِ، وَجَبَ عَلَى النَّاسِ اتِّبَاعُهُ، وَعَلَى هَذَا فَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ عَلَى الْـجَمِيعِ، وَهُوَ الْـمَصْدَرُ الْأَوَّلُ لِلتَّشْرِيعِ بِالدَّلِيلِ الْقَاطِعِ، وَالْبُرْهَانِ السَّاطِعِ [١].

وُجُوهُ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ [٢]: وَإِعْجَازُ الْقُرْآنِ يَتَجَلَّى فِي وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ تَظْهَرُ كُلَّمَا زَادَ التَّدَبُّرُ فِي آيَاتِهِ، وَكَشَفَ الْبَحْثُ الْعِلْمِيُّ عَنْ أَسْرَارِ الْكَوْنِ وَسُنَنِهِ، وَمِنْ أَهَمِّ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ الَّتِي أَدْرَكَهَا النَّاسُ حَتَّى الْآنَ:

أ- الْإِعْجَازُ الْبَيَانِيُّ: وَهُوَ أَظْهَرُ أَنْوَاعِ الْإِعْجَازِ فِي تَـحَدِّي الْعَرَبِ؛ حَيْثُ تَنَاسُقُ الْعِبَارَاتِ وَالْـمَعَانِي، فَآيَاتُهُ مَعَ كَثْرَتِـهَا، وَتَبَاعُدِ فَتَرَاتِ نُزُولِـهَا، يُصَدِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، لَا تَنَافُرَ بَيْنَ الْعِبَارَاتِ وَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَ الْـمَعَانِي، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا﴾ [٣] وَلِهَذَا فَقَدْ أَذْعَنَ لِفَصَاحَتِهِ وَبَلَاغَتِهِ كُفَّارُ قُرَيْشٍ حَتَّى إِنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ لَيَسْتَمِعُ إِلَى الْآيَاتِ مِنْ كِتَابِ الله فَيَخِرُّ سَاجِدًا لِبَلَاغَتِهَا، مَعَ أَنَّ الْإِيمَـانَ لَـمْ يَدْخُلْ قَلْبَهُ بَعْدُ، وَقِصَّةُ الْوَلِيدِ بْنِ الْـمُغِيرَةِ شَاهِدَةٌ بِذَلِكَ [٤].

---

(١) د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، الـمَدْخَلُ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ١٨٥، ١٨٦).

(٢) لِـمَعْرِفَةِ الـمَزِيدِ فِي مَوْضُوعِ «وُجُوهِ إِعْجَازِ القُرآنِ» انْظُرْ: البَاقِلَّانِي، أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيِّبِ، إِعْجَازُ القُرْآنِ دَارُ الـمَعَارِفِ - القَاهِرَةُ، تَـحْقِيقُ: السَّيِّدِ أَحْمَد صَقَر: (١/ ٣٣)، وَمَا بَعْدَهَا، وَالزَّرْكَشِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ بَـهَادِرِ بْنِ عَبْدِ الله، البُرْهَانُ فِي عُلُومِ القُرْآنِ، دَارُ الـمَعْرِفَةِ، بَيْرُوت، ١٣٩١ هـ تَـحْقِيقُ: مُحَمَّد أَبُو الفَضْلِ إِبْرَاهِيم (٢/ ٩٣)، وَمَا بَعْدَهَا؛ وَالزُّرْقَانِيُّ، مَنَاهِلُ العِرْفَانِ فِي عُلُومِ القُرْآنِ: (٢/ ٢٣٩)، الزَّنْدَانِيُّ عَبْدُ الـمَجِيدُ بْنُ عَزِيزٍ، بَيِّنَاتُ الرَّسُولِ ﷺ وَمُعْجِزَاتُهُ، قِسْمُ الثَّقَافَةِ الإِسْلَامِيَّةِ إِدَارَةُ مَطْلُوبَاتِ الـجَامِعَةِ، جَامِعَةُ الـخَرْطُومِ، السُّودَانُ، ط/ ١: (ص ٧٣)، وَمَا بَعْدَهَا، وَ(ص ٢٠٥)، وَمَا بَعْدَهَا.

(٣) سُورَةُ النِّسَاءِ، الآيَةُ: (٨٢).

(٤) فَقَدِ اسْتَمَعَ الوَلِيدُ، وَهُوَ أَحَدُ زُعَمَاءِ قُرَيْشٍ، إِلَى تِلَاوَةِ الرَّسُولِ ﷺ القُرْآنَ، فَهَزَّهُ القُرْآنُ مِنْ أَعْمَاقِ =

ب- **الْإِعْجَازُ التَّشْرِيعِيُّ**: فَقَدْ تَضَمَّنَ الْقُرْآنُ أَعْظَمَ التَّعَالِيمِ وَأَقْوَمَ الْمَنَاهِجِ إِلَى أَقْوَمِ الطُّرُقِ، فِي تَزْكِيَةِ الْفَرْدِ، وَإِسْعَادِ الْأُسْرَةِ، وَتَوْجِيهِ الْمُجْتَمَعِ، وَبِنَاءِ الدَّوْلَةِ، وَإِقَامَةِ الْعَلَاقَاتِ الدَّوْلِيَّةِ عَلَى أَمْتَنِ الدَّعَائِمِ [(١)]، وَأَوْضَحُ مِثَالٍ لِذَلِكَ حَالُ الْعَرَبِ، حَيْثُ صَيَّرَهُمُ الْقُرْآنُ -فِي أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ قَرْنٍ- سَاسَةَ شُعُوبٍ وَقَادَةَ أُمَمٍ، بَعْدَ أَنْ كَانُوا فِي ذَيْلِ الْأُمَمِ بَدْوًا رُعَاةَ إِبِلٍ.

ج- **الْإِعْجَازُ الْغَيْبِيُّ**: فَقَدْ أَخْبَرَ الْقُرْآنُ عَنْ غَيْبِ الْمَاضِي وَالْحَاضِرِ وَالْمُسْتَقْبَلِ، مِمَّا لَا قِبَلَ لِلرَّسُولِ ﷺ بِمَعْرِفَتِهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، وَهُوَ الْأُمِّيُّ الَّذِي لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ وَلَمْ يَجْلِسْ إِلَى مُعَلِّمٍ، وَلَمْ يَرْوِ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ﴾ [(٢)].

فَمِنْ غَيْبِ الْمَاضِي: قِصَصُ الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ وَأُمَمِهِمْ، مِثْلُ قِصَّةِ نَبِيِّ اللهِ نُوحٍ عليه السلام مَعَ أُمَّتِهِ الَّتِي كَانَتْ مِنْ أَقْدَمِ الْأُمَمِ عَلَى الْأَرْضِ، وَالْقِصَصُ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا أَهْلُ الْكِتَابِ مُتَحَدِّينَ بِهِ، مِثْلُ قِصَّةِ أَهْلِ الْكَهْفِ، وَشَأْنِ مُوسَى وَالْخَضِرِ، وَحَالِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وَفِي هَذَا «إِعْجَازٌ تَارِيخِيٌّ».

=

نَفْسِهِ، فَلَمَّا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: «وَاللهِ مَا فِيكُمْ من رَّجُلٍ أَعْلَمَ بِالأَشْعَارِ مِنِّي، وَلَا أَعْلَمَ بِرَجَزٍ وَلَا بِقَصِيدَةٍ مِنِّي؟ وَلَا بِأَشْعَارِ الجِنِّ، وَاللهِ مَا يُشْبِهُ الَّذِي يَقُولُ شَيْئًا مِنْ هَذَا، وَاللهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي يَقُولُ حَلَاوَةً، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، وَإِنَّهُ لَمُثْمِرٌ أَعْلَاهُ، وَمُغْدِقٌ أَسْفَلُهُ، وَإِنَّهُ لَيَعْلُوا وَمَا يُعْلَى، وَإِنَّهُ لَيُحَطِّمُ مَا تَحْتَهُ»، أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرِكِ (٢/ ٥٥٠)، حَدِيث رَقَم (٣٨٧٢) وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيمَانِ، دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الطَّبْعَةُ الأُولَى، ١٤١٠هـ تَحْقِيقٌ: مُحَمَّد السَّعِيد بَسْيُونِي زَغْلُول، (١/ ١٥٦)، حَدِيث رَقَم (١٣٤) وَانْظُرْ أَيْضًا: ابْن كَثِيرٍ، البِدَايَة وَالنِّهَايَة، مَكْتَبَة المَعَارِفِ، بَيْرُوت: (٣/ ٦١).

(١) القَرْضَاوِيُّ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ٤١).

(٢) سُورَةُ العَنْكَبُوتِ، الآيَةُ: (٤٨).

وَمِنْ غَيْبِ الْحَاضِرِ: مَا أَسَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْ أَنَّهُ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شُرْبَ الْعَسَلِ الَّذِي عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، وَأَمَرَهَا أَلَّا تُخْبِرَ بِذَلِكَ أَحَدًا، فَأَخْبَرَتْ بَعْضَ نِسَائِهِ بِذَلِكَ، فَأَطْلَعَهُ اللهُ تَعَالَى، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِۦ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِۦ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُۥ وَأَعْرَضَ عَنۢ بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِۦ قَالَتْ مَنْ أَنۢبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِىَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ﴾[(١)].

وَمِنْ غَيْبِ الْمُسْتَقْبَلِ: مَا وَقَعَ بَعْدَ الْإِخْبَارِ عَنْهُ، مِثْلُ انْتِصَارِ الرُّومِ عَلَى الْفُرْسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۝٢ فِىٓ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝٣ فِى بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنۢ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾[(٢)].

وَمِثْلُ وَعْدِ اللهِ بِالنَّصْرِ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا۟ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾[(٣)].

د- **الْإِعْجَازُ الْعِلْمِيُّ**: وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِحَقَائِقِ الْكَوْنِ وَالْحَيَاةِ، وَعَجَائِبِ خَلْقِ الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ، وَخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ قَدْرًا كَبِيرًا مِمَّا أَظْهَرَتْهُ بُحُوثُ الْإِعْجَازِ الْعِلْمِيِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ صُنْعِ رَجُلٍ أُمِّيٍّ فِي أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ فِي عَصْرٍ مُتَخَلِّفٍ[(٤)].

---

(١) سُورَةُ التَّحْرِيمِ الآيَةُ: (٣).

(٢) سُورَةُ الرُّومِ: الآيَاتُ (٢: ٤).

(٣) سُورَةُ الفَتْحِ، الآيَةُ: (٢٧).

(٤) د. القَرْضَاوِيُّ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ٤١، ٤٢)، وَقَدْ ضَرَبَ الشَّيْخُ عَبْدُ المَجِيدُ الزِّنْدَانِيُّ الكَثِيرَ مِنَ الأَمْثِلَةِ لِمَا أَظْهَرَتْهُ بُحُوثُ الإِعْجَازِ العِلْمِيِّ مِنَ الحَقَائِقِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا القُرْآنُ، وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ القُرْآنَ الكَرِيمَ الَّذِي أُنْزِلَ قَبْلَ أَكْثَرَ مِنْ ١٤٠٠ سَنَةٍ قَدْ تَضَمَّنَ مَعْلُومَاتٍ دَقِيقَةٍ عَنْ ظَوَاهِرَ بَحْرِيَّةٍ لَمْ =

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: حُجِّيَّةُ الْقُرْآنِ وَدَلَالَتُهُ عَلَى الْأَحْكَامِ:

أَمَّا حُجِّيَّتُهُ: فَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْمَصْدَرُ الْأَوَّلُ لِلتَّشْرِيعِ، وَأَنَّهُ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِأَحْكَامِهِ؛ لِأَنَّ عَقِيدَةَ الْمُسْلِمِ قَائِمَةٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللهِ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، وَأَنَّهُ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْإِعْجَازِ، كَمَا ثَبَتَ نَقْلُهُ إِلَيْنَا بِطَرِيقٍ قَطْعِيٍّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْصِيلُ ذَلِكَ آنِفًا.

وَأَمَّا دَلَالَةُ نُصُوصِ الْقُرْآنِ عَلَى الْأَحْكَامِ فَهِيَ نَوْعَانِ:

(١) نُصُوصٌ قَطْعِيَّةُ الدَّلَالَةِ: وَهِيَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى مُتَعَيِّنٍ، وَلَا تَحْتَمِلُ إِلَّا تَفْسِيرًا وَاحِدًا، وَذَلِكَ مِثْلُ آيَاتِ الْحُدُودِ وَالْمَوَارِيثِ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞ﴾[1]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾[2]، فَالنِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالسُّدُسُ فِي الْمَوَارِيثِ، وَالثَّمَانُونَ فِي الْقَذْفِ وَنَحْوِهَا أَلْفَاظٌ خَاصَّةٌ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَاهَا دَلَالَةً قَطْعِيَّةً.

(٢) نُصُوصٌ ظَنِّيَّةُ الدَّلَالَةِ، وَهِيَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى غَيْرِ مُتَعَيِّنٍ، وَيَحْتَمِلُ أَكْثَرَ مِنْ تَفْسِيرٍ، بِسَبَبِ مَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ لَفْظٍ عَامٍّ، أَوْ مُشْتَرَكٍ، أَوْ مُطْلَقٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ

=

تُكْتَشَفْ إِلَّا حَدِيثًا بِوَاسِطَةِ الْأَجْهِزَةِ الْمُتَطَوِّرَةِ، وَمِنْ هَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ وُجُودُ حَوَاجِزَ مَائِيَّةٍ بَيْنَ الْبِحَارِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿مَرَجَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ يَلۡتَقِيَانِ ١٩ بَيۡنَهُمَا بَرۡزَخٞ لَّا يَبۡغِيَانِ﴾ [الرَّحْمَنُ: ١٩، ٢٠] بَيِّنَاتُ الرَّسُولِ ﷺ وَمُعْجِزَاتُهُ: (ص ٩١، ٩٢).

(١) سُورَةُ النِّسَاءِ، الْآيَةُ: (١١).

(٢) سُورَةُ النُّورِ، الْآيَةُ: (٤).

تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾[١]، فَالْقُرُوءُ جَمْعُ قُرْءٍ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ: الْحَيْضَ وَالطُّهْرَ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾[٢]، فَإِنَّ لَفْظَ الْمَيْتَةِ عَامٌّ، فَهَلْ يُرَادُ هَذَا الْعُمُومُ بَحَيْثُ تَكُونُ كُلُّ مَيْتَةٍ بَرِّيَّةٍ أَوْ بَحْرِيَّةٍ حَرَامًا؟ أَمْ الْمُرَادُ مَيْتَةٌ خَاصَّةٌ وَهِيَ الْمَيْتَةُ الْبَرِّيَّةُ؟ وَمِنْ هُنَا كَانَتْ دَلَالَةُ هَذَا النَّصِّ عَلَى الْمُرَادِ ظَنِّيَّةً[٣].

كَمَا أَنْ مَنْهَجَ الْقُرْآنِ فِي بَيَانِ الْأَحْكَامِ يَتَنَوَّعُ حَتَّى يَكُونَ أَدْعَى إِلَى الْقَبُولِ وَأَبْعَثَ عَلَى الِامْتِثَالِ، فَقَدْ يَكُونُ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ أَوْ النَّهْيِ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْفِعْلَ مَكْتُوبٌ أَوْ مَفْرُوضٌ، أَوْ بِأَنَّهُ شَرٌّ، أَوْ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ، وَقَدْ يَكُونُ بِذِكْرِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، وَمِنْ نَفْعٍ أَوْ ضُرٍّ[٤].

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَنْوَاعُ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ

أَنْوَاعُ الْأَحْكَامِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ ثَلَاثَةٌ:

(١) الْأَحْكَامُ الِاعْتِقَادِيَّةُ: وَهِيَ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ اعْتِقَادُهُ فِي اللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

(٢) الْأَحْكَامُ الْأَخْلَاقِيَّةُ: وَهِيَ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَتَحَلَّى بِهِ مِنْ الْفَضَائِلِ، وَأَنْ يَتَخَلَّى عَنْهُ مِنَ الرَّذَائِلِ.

(٣) الْأَحْكَامُ الْعَمَلِيَّةُ: وَهِيَ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَا يَصْدُرُ عَنْ الْمُكَلَّفِ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ وَعُقُودٍ وَتَصَرُّفَاتٍ، وَهِيَ نَوْعَانِ: عِبَادَاتٌ، وَمُعَامَلَاتٌ.

---

(١) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (٢٢٨).

(٢) سُورَةُ الْمَائِدَةِ، الآيَةُ: (٣).

(٣) د. أَحْمَد الكُبَيْسِي وَآخَرِينَ، الْمَدْخَلُ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ(ص ٨٢).

(٤) د. مُحَمَّد سَلَام مَدْكُور، مَدْخَلُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ: (ص ٧٣).

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: بَيَانُ الْقُرْآنِ لِلْأَحْكَامِ:

جَاءَ بَيَانُ الْقُرْآنِ لِلْأَحْكَامِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ [١]:

الْأَوَّلُ: الْبَيَانُ الْكُلِّيُّ: وَذَلِكَ بِذِكْرِ الْقَوَاعِدِ وَالْمَبَادِئِ الْعَامَّةِ الَّتِي تَكُونُ أَسَاسًا لِتَفْرِيعِ الْأَحْكَامِ، فَمِنْ ذَلِكَ:

(١) الْأَمْرُ بِالشُّورَى بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ﴾[٢]، وَقَوْلِهِ ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾[٣]، فَأَمَرَ بِالشُّورَى، وَوَصَفَ مُجْتَمَعَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُ مُجْتَمَعٌ شُورِيٌّ، لَكِنَّهُ لَمْ يُحَدِّدْ نِظَامًا خَاصًّا لِلشُّورَى، بَلْ تَرَكَ ذَلِكَ لِلْأُمَّةِ تَخْتَارُ مَا يُنَاسِبُهَا مِنْ كَيْفِيَّاتِ بَسْطِ الشُّورَى حَسَبَ مُقْتَضَيَاتِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ.

(٢) الْأَمْرُ بِالْعَدْلِ وَالْحُكْمُ بِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ﴾[٤]، وَقَالَ أَيْضًا: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا﴾[٥].

(٣) الْأَمْرُ بِالْوَفَاءِ بِالْالْتِزَامَاتِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ﴾[٦].

(٤) التَّيْسِيرُ وَرَفْعُ الْحَرَجِ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾[٧]. وَقَوْلِهِ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ﴾[٨].

الثَّانِي: الْبَيَانُ الْإِجْمَالِيُّ: وَذَلِكَ بِبَيَانِ الْأَحْكَامِ بِصُورَةٍ مُجْمَلَةٍ تَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلٍ، وَمِنْ ذَلِكَ:

---

(١) د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، المَدْخَلُ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ١٨٦).

(٢) سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ، الآيَةُ: (١٥٩).

(٣) سُورَةُ الشُّورَى، الآيَةُ: (٣٨).

(٤) سُورَةُ النَّحْلِ: الآيَةُ: (٩٠).

(٥) سُورَةُ النِّسَاءِ، الآيَةُ: (٥٨).

(٦) سُورَةُ المَائِدَةِ، الآيَةُ: (١).

(٧) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (١٨٥).

(٨) سُورَةُ الحَجِّ، الآيَةُ: (٨٧).

(أ) وُجُوبُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾[١]، وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[٢]، فَلَمْ يُبَيِّنِ الْقُرْآنُ عَدَدَ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ، وَكَيْفِيَّتَهَا، وَلَا مَقَادِيرَ الزَّكَاةِ وَأَنْصِبَتَهَا، وَلَا أَحْكَامَ الْحَجِّ وَأَرْكَانَهُ؛ فَجَاءَتِ السُّنَّةُ بِتَفْصِيلِ ذَلِكَ، وَتَكَفَّلَتْ بِبَيَانِهِ.

(ب) حِلُّ الْبَيْعِ وَحُرْمَةُ الرِّبَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾[٣]، فَجَاءَتِ السُّنَّةُ بِبَيَانِ الْبَيْعِ الْحَلَالِ وَالْبَيْعِ الْحَرَامِ وَالْمَقْصُودِ بِالرِّبَا.

وَالْحِكْمَةُ فِي وُرُودِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ فِي هَذَيْنِ النَّوْعِينِ مُجْمَلَةً وَفِي شَكْلِ مَبَادِئَ عَامَّةٍ: هُوَ أَنَّ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ خَاتِمَةً لِلشَّرَائِعِ، لَا تَتَغَيَّرُ وَلَا تَتَبَدَّلُ، وَلَا يَلْحَقُهَا نَسْخٌ، فَكَانَ مِنْ لَوَازِمِ ذَلِكَ أَنْ يَتَوَافَرَ لِنُصُوصِهَا مِنَ الْمُرُونَةِ وَالشُّمُولِ مَا يَجْعَلُهَا صَالِحَةً لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، بِحَيْثُ تَتَّسِعُ لِحَاجَاتِ النَّاسِ، وَتُوَاكِبُ تَطَوُّرَ الْمُجْتَمَعَاتِ[٤].

الثَّالِثُ: الْبَيَانُ التَّفْصِيلِيُّ لِلْأَحْكَامِ: وَذَلِكَ مِثْلُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَقِيدَةِ، وَأَحْكَامِ الْمَوَارِيثِ، وَأَحْكَامِ الْأُسْرَةِ، كَالْمُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَالْعِدَدِ، وَالطَّلَاقِ بِأَنْوَاعِهِ، وَبَعْضِ الْعُقُوبَاتِ كَالْحُدُودِ مِثْلُ: حَدِّ الزِّنَا، وَالسَّرِقَةِ، وَقَطْعِ الطَّرِيقِ، وَالْقَذْفِ.. وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ التَّفْصِيلِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ.

وَالْحِكْمَةُ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ نَوْعَانِ: أَحْكَامٌ تَوْقِيفِيَّةٌ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِي إِدْرَاكِهَا وَلَيْسَتْ مَحَلًّا لِلِاجْتِهَادِ، وَأَحْكَامٌ لِلْعَقْلِ فِيهَا مَجَالٌ وَلَكِنَّهَا ثَابِتَةٌ لَا سَبِيلَ لِتَغَيُّرِهَا بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْحَوَادِثِ[٥].

---

(١) سُورَةُ النُّورِ: الآيَةُ: (٥٦).

(٢) سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: الآيَةُ: (٩٧).

(٣) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (٢٧٥).

(٤) الجُلَيْدِيُّ، المَدْخَلُ: (ص ٢٦٢).

(٥) نَفْسُ المَرْجِعِ: (ص ٢٦٢، ٢٦٣).

المَبْحَثُ الثَّانِي

السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: تَعْرِيفُ السُّنَّةِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا:

(١) السُّنَّةُ فِي اللُّغَةِ: الطَّرِيقَةُ الْمُعْتَادَةُ، الَّتِي يَتَكَرَّرُ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهَا وَبِهَذَا الْمَعْنَى جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾[(١)]، وَقَدْ تَكُونُ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ حَسَنَةً، وَقَدْ تَكُونُ سَيِّئَةً كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: «**مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ..**»[(٢)].

(٢) السُّنَّةُ فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ [(٣)]: هِيَ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ،

---

(١) سُورَةُ الأَحْزَابِ، الآيَةُ: (٦٢).

(٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، بَابُ (مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدًى..)، حَدِيث رَقَم (١٠١٧)، صَحِيحُ مُسْلِم: (٤/ ٢٠٥٩).

(٣) تَخْتَلِفُ السُّنَّةُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ حَسَبَ اخْتِلَافِ مَوْضُوعَاتِ العُلُومِ، وَالأَهْدَافِ الَّتِي اتَّجَهَتْ إِلَيْهَا أَبْحَاثُهَا:

١- فَعُلَمَاءُ الأُصُولِ يَبْحَثُونَ عَنِ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالسُّنَّةُ عِنْدَهُمْ اسْمٌ لِدَلِيلٍ مِنْ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ، فَيَقُولُونَ مَثَلًا: «هَذَا حُكْمٌ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ»، بِمَعْنَى أَنَّ دَلِيلَهُ مِنَ السُّنَّةِ، لَا مِنَ القُرْآنِ.

٢- وَعُلَمَاءُ الفِقْهِ يَعْنُونَ بِالبَحْثِ عَنِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ؛ وَلِذَلِكَ يُعَرِّفُونَ السُّنَّةَ بِأَنَّهَا: «الفِعْلُ الَّذِي طَلَبَهُ الشَّارِعُ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ، أَوْ مَا يُثَابُ الإِنْسَانُ عَلَى فِعْلِهَا وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهَا»، فَالسُّنَّةُ تُطْلَقُ فِي اصْطِلَاحِهِمْ عَلَى مَا يُرَادِفُ: المَنْدُوبَ وَالمُسْتَحَبَّ وَالتَّطَوُّعَ وَالنَّافِلَةَ، وَقَدْ تُطْلَقُ عِنْدَهُمْ عَلَى مَا يُقَابِلُ البِدْعَةَ، وِمِنْهُ قَوْلُهُمْ: الطَّلَاقُ السُّنِّيُّ وَالطَّلَاقُ البِدْعِيُّ.

٣- وَعُلَمَاءُ الحَدِيثِ يَعْنُونَ بِنَقْلِ مَا يُنْسَبُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَلِذَلِكَ تَشْمَلُ السُّنَّةُ عِنْدَهُمْ: أَقْوَالَ النَّبِيِّ ﷺ =

أَوْ تَقْرِيرٍ [١]، فَالسُّنَّةُ عَلَى هَذَا ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

أ- السُّنَّةُ الْقَوْلِيَّةُ: وَهِيَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي قَالَهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مُخْتَلَفِ الْمُنَاسَبَاتِ وَالْأَغْرَاضِ، مِثْلُ قَوْلِهِ: «**إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ**»[٢]، وَقَوْلِهِ ﷺ: «**لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ**»[٣].

ب- السُّنَّةُ الْفِعْلِيَّةُ: وَهِيَ أَفْعَالُهُ ﷺ، مِثْلُ أَدَائِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِهَيْئَاتِهَا وَأَرْكَانِهَا، وَأَدَائِهِ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَقَطْعِهِ يَدَ السَّارِقِ مِنَ الرُّسْغِ.

ج- السُّنَّةُ التَّقْرِيرِيَّةُ: وَهِيَ مَا أَقَرَّهُ الرَّسُولُ ﷺ مِمَّا صَدَرَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ، بِمُوَافَقَتِهِ وَاسْتِحْسَانِهِ، أَوْ بِسُكُوتِهِ وَعَدَمِ إِنْكَارِهِ، فَيُعْتَبَرُ بِهَذَا الْإِقْرَارِ

=

وَأَفْعَالَهُ، وَتَقْرِيرَاتِهِ، وَصِفَاتِهِ الْخُلُقِيَّةَ وَالْخَلْقِيَّةَ، وَسِيَرَهُ وَمَغَازِيهِ، وَأَخْبَارَهُ قَبْلَ الْبَعْثَةِ، فَالسُّنَّةُ بِهَذَا الْمَعْنَى تُرَادِفُ الْحَدِيثَ الشَّرِيفَ.

٤- وَعِنْدَ أَهْلِ الْعَقَائِدِ تُطْلَقُ السُّنَّةُ عَلَى مَا يُقَابِلُ الْبِدْعَةَ، وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى سُمِّيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِهَذَا الاسْمِ؛ لِأَنَّ مَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الفِرَقِ لَا تَخْلُو مُعْتَقَدَاتُهُمْ مِنْ بَعْضِ البِدَعِ، انْظُرْ: الآمِدِي، الإِحْكَام، دَارُ الكِتَابِ العَرَبِيِّ: (١/ ٢٢٣)، وَالشَّوْكَانِي، إِرْشَادُ الفُحُولِ: (١/ ٥٣)، وَعِلِي مُحَمَّد عِوَض، وَعَادِل أَحْمَد عَبْد المَوْجُود، تَارِيخُ التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ، دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، ط/ ١٤٢٠،١هـ، ٢٠٠٠م: (ص ٣٠٨، ٣٠٩)، وَنِظَامُ الدِّينِ عَبْدُ الحَمِيد، مَفْهُومُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ، ط/ ١، ١٤٠٤هـ، ١٩٨٤م: (ص ١١٧-١١٨).

(١) انْظُرْ: الآمِدِي، الإِحْكَامُ، دَارُ الكِتَابِ العَرَبِيِّ، بَيْرُوت، الطَّبْعَةُ الأُولَى، ١٤٠٤هـ تَحْقِيقُ، د. سَيِّد الجَمِيلِي: (١/ ٢٢٣)، وَالشَّوْكَانِي، إِرْشَادُ الفُحُولِ: (١/ ٣٥).

(٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي بَابِ (بَدْءِ الوَحْيِ) صَحِيحُ البُخَارِيِّ، مَصْدَرٌ سَابِقٌ: (١/ ٣)، ومُسْلِمٌ فِي بَابِ (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ): (٣/ ١٥١٥).

(٣) أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي المُوَطَّأ، تَرْقِيم وَتَعْلِيق مُحَمَّد فُؤَاد عَبْد البَاقِي، دَارُ إِحْيَاءِ الكُتُبِ العَرَبِيَّةِ، ١٣٧٠هـ ١٩٥١، ٢/ ٧٤٥، وَأَحْمَدُ فِي المُسْنَدِ، دَارُ صَادِر، بَيْرُوت لُبْنَان، ٥/ ٣٢٧، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى، دَارُ الفِكْرِ، بَيْرُوت، لُبْنَان: (٦/ ٦٩، ١٥٧)، وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ، تَحْقِيقُ: مُحَمَّد فُؤَاد عَبْد البَاقِي، دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ العَرَبِيِّ، حَدِيث رَقَم (٢٣٤٠)، (٢/ ٧٨٧-٧٨٤)، قَالَ الهَيْثَمِيُّ: (رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ)، مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ، تَحْقِيقُ: عَبْد الله مُحَمَّد الدَّرْوِيش، دَارُ الفِكْرِ، بَيْرُوت ١٩٩٤م.

وَالْمُوَافَقَةِ صَادِرًا عَنْهُ ﷺ؛ وَذَلِكَ مِثْلُ إِقْرَارِهِ بِتَصَرُّفِ الصَّاحِبَيْنِ اللَّذَيْنِ تَيَمَّمَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، قَائِلًا لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ»، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «**لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ**»(١).

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: حُجِّيَّةُ السُّنَّةِ:

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَا صَدَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ، وَكَانَ مَقْصُودًا بِهِ التَّشْرِيعُ وَالْاِقْتِدَاءُ، وَنُقِلَ إِلَيْنَا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ يُفِيدُ الْقَطْعَ، أَوْ الظَّنَّ الرَّاجِحَ، يَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَمَصْدَرًا تَشْرِيعِيًّا، يَسْتَنْبِطُ مِنْهُ الْمُجْتَهِدُونَ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ لْأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْقُرْآنُ وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالْمَعْقُولُ(٢):

أ- الْقُرْآنُ: دَلَّتْ نُصُوصُ الْقُرْآنِ عَلَى حُجِّيَّةِ السُّنَّةِ بِأَسَالِيبَ مُتَعَدِّدَةٍ، مِنْهَا:

(١) التَّصْرِيحُ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، وَإِنَّمَا هُوَ يُوحَى إِلَيْهِ: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾(٣).

---

(١) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ، حَدِيث رَقَم (٣٣٨)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الحَدِيثِ، سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ، تَحْقِيق: مُحَمَّد مُحْيِي الدِّينِ عَبْد الحَمِيدِ، دَارُ الفِكْرِ: (١/ ١٤٦)، وَالحَاكِمُ أَيْضًا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ، وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ» وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الحَدِيثِ، الْمُسْتَدْرَكُ: (١/ ٢٨٦) حَدِيث رَقَم (٦٣٢)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (١/ ٢٣١) حَدِيث رَقَم (١٠٣١).

(٢) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: «وَالحَاصِلُ أَنَّ ثُبُوتَ حُجِّيَّةَ السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ وَاسْتِقْلَالَهَا بِتَشْرِيعِ الأَحْكَامِ ضَرُورَةٌ دِينِيَّةٌ، وَلَا يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَن لَّا حَظَّ لَهُ فِي دِينِ الإِسْلَامِ» إِرْشَادُ الفُحُولِ: (١/ ٥٣)، وَابْنُ بَدْرَانَ الدِّمَشْقِيُّ، عَبْدُ القَادِرِ، الْمَدْخَلُ إِلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، تَحْقِيق: د. عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمُحْسِنِ التُّرْكِيِّ، مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ، بَيْرُوت، الطَّبْعَةُ الثَّانِيَةُ، ١٤٠١هـ، (١/ ٢٠١) وَانْظُرْ/ عَبْدُ الوَهَّابِ خَلَّاف، عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ: (ص ٣٣).

(٣) سُورَةُ النَّجْمِ، الآيَتَانِ: (٣، ٤).

(٢) الْأَمْرُ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ ﷺ وَبَيَانُ أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةٌ لله ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾[١]، ﴿مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾[٢].

(٣) الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ مَا يَأْتِينَا بِهِ الرَّسُولُ ﷺ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾[٣].

(٤) وُجُوبُ رَدِّ الْأَمْرِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ إِلَى الله وَإِلَى الرَّسُولِ، وَالرَّدُّ إِلَى الله هُوَ الرَّدُّ إِلَى كِتَابِهِ، وَالرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ هُوَ الرَّدُّ إِلَى سُنَّتِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾[٤].

(٥) وُجُوبُ تَحْكِيمِ الرَّسُولِ ﷺ فِيمَا يَخْتَلِفُ فِيهِ النَّاسُ، وَوُجُوبُ قَبُولِ مَا يَحْكُمُ بِهِ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾[٥].

(٦) لَا خِيَارَ لِلْمُسْلِمِ فِيمَا قَضَى بِهِ الله أَوْ قَضَى بِهِ رَسُولُهُ ﷺ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾[٦].

(٧) التَّحْذِيرُ بِالْعَذَابِ الْأَلِيمِ مِنْ مُخَالَفَةِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[٧].

(٨) إِنَّ الله تَعَالَى أَعْطَى رَسُولَهُ سُلْطَةَ بَيَانِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ

---

(١) سُورَةُ آلِ عِمْرَان، الآيَةُ: (٣٢).
(٢) سُورَةُ النِّسَاءِ، الآيَةُ: (٨٠).
(٣) سُورَةُ الحَشْرِ الآيَةُ: (٧).
(٤) سُورَةُ النِّسَاءِ، الآيَةُ: (٥٩).
(٥) سُورَةُ النِّسَاءِ، الآيَةُ: (٦٥).
(٦) سُورَةُ الأَحْزَابِ، الآيَةُ: (٣٦).
(٧) سُورَةُ النُّورِ، الآيَةُ: (٦٣).

لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾[١].

فَهَذِهِ النُّصُوصُ وَأَمْثَالُهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ حُجَّةٌ وَاجِبَةُ الْاتِّبَاعِ، وَمُتَمِّمَةٌ لِلْكِتَابِ، وَمَصْدَرٌ لِلتَّشْرِيعِ[٢].

ب- **إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ**: أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ فِي حَيَاتِهِ ﷺ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ سُنَّتِهِ، فَكَانُوا فِي حَيَاتِهِ يُمْضُونَ أَحْكَامَهُ، وَيَمْتَثِلُونَ لِأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ، وَتَحْلِيلِهِ وَتَحْرِيمِهِ، وَلَمْ يَكُونُوا يُفَرِّقُونَ فِي وُجُوبِ الْاتِّبَاعِ بَيْنَ حُكْمٍ أُوحِيَ إِلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ، وَحُكْمٍ صَدَرَ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ، وَلِهَذَا قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: «إِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ الله حُكْمَ مَا أَقْضِي بِهِ قَضَيْتُ بِسُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ»، وَكَانُوا بَعْدَ وَفَاتِهِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا حُكْمَ الْوَاقِعَةِ فِي كِتَابٍ رَجَعُوا إِلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ خَالَفَ فِي أَنَّ سُنَّةَ رَسُولِ الله ﷺ إِذَا صَحَّ نَقْلُهَا، وَجَبَ اتِّبَاعُهَا[٣].

ج- **الْمَعْقُولُ**: إِنَّ هُنَاكَ الْعَدِيدَ مِنَ الْفَرَائِضِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ مُجْمَلَةً، غَيْرَ مُفَصَّلَةٍ أَحْكَامُهَا، وَلَا كَيْفِيَّةُ أَدَائِهَا، مِثْلُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾[٤]، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ ﴾[٥]، ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾[٦]، وَقَدْ بَيَّنَ الرَّسُولُ ﷺ هَذَا الْإِجْمَالَ بِسُنَّتِهِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ، وَلَوْلَا أَنَّ بَيَانَهُ هَذَا حُجَّةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَانُونٌ وَاجِبُ الْاتِّبَاعِ، مَا أَمْكَنَ تَنْفِيذُ فَرَائِضِ الْقُرْآنِ، وَلَا اتِّبَاعُ أَحْكَامِهِ[٧]، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ حُجَّةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَاجِبَةُ الْاتِّبَاعِ، وَمَصْدَرٌ لِلتَّشْرِيعِ.

---

(١) سُورَةُ النَّحْلِ، الآيَةُ: (٤٤).
(٢) د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، الـمَدْخَلُ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ١٩١).
(٣) عَبْدُ الوَهَّابِ خَلَّاف، عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ: (ص ٣٢).
(٤) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (٤٣).
(٥) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (١٨٣).
(٦) سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ، الآيَةُ: (٩٧).
(٧) عَبْدُ الوَهَّابِ خَلَّاف، عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ: (ص ٣٤).

المطلب الثالث: مرتبة السنة في الاحتجاج بها، وعلاقتها بالقرآن:

أولًا: مرتبة السنة في الاحتجاج بها: تأتي منزلة السنة في الاحتجاج بها والرجوع إليها، في المرتبة الثانية بعد القرآن، فالاحتجاج بالقرآن مقدم على الاحتجاج بها، والمجتهد يبحث عن الحكم في القرآن أولًا، فإن وجده أخذ به، وإن لم يجده انتقل إلى السنة؛ ليتعرف على الحكم فيها.

ويدل على هذا الترتيب في المنزلة حديث معاذ عندما قال له النبي ﷺ: «**كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟** قال: أقضي بكتاب الله، قال: **فإن لم تجد في كتاب الله؟** قال: فبسنة رسول الله ﷺ قال: قال: **فإن لم تجد في سنة رسول الله ﷺ؟** قال: أجتهد رأيي» فقال الرسول ﷺ: «**الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله**»(١).

ثانيًا: علاقة السنة بالقرآن: أما علاقة السنة بالقرآن فهي على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: سنة مؤكدة لما ورد في القرآن من أحكام: وذلك مثل الأمر بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والنهي عن الشرك بالله، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، وقتل النفس بغير حق.. وغير ذلك من المأمورات والمنهيات التي دلت عليها آيات القرآن، وأيدتها سنن الرسول ﷺ، فقد ورد في السنة قوله ﷺ: «**لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه**»(٢)، مؤكدًا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

---

(١) أخرجه أبو داود في باب (اجتهاد الرأي في القضاء) حديث رقم (٣٥٩٢)، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، (٣/ ٣٠٣)، والترمذي في باب (ما جاء في القاضي كيف يقضي)، حديث رقم (٣٥٩٢)، سنن الترمذي بتحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث، بيروت، (٣/ ٦١٦)، والبيهقي، في السنن الكبرى، محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤من، (١٠/ ١١٤).

(٢) أخرجه الدارقطني في كتاب البيوع، حديث رقم (٩١)، انظر سنن الدارقطني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني، دار المعرفة، بيروت، ١٩٦٦م، (٣/ ٢٦)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، باب «الغصب وحرمة مال المسلم» مصدر سابق: (٤/ ١٧١).

ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ﴾[١].

النَّوْعُ الثَّانِي: سُنَّةٌ مُبَيِّنَةٌ لِلْقُرْآنِ، وَأَغْلَبُ السُّنَّةِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ، وَلِذَلِكَ وُصِفَتْ بِأَنَّهَا «مُبَيِّنَةٌ لِلْكِتَابِ» وَلِلْبَيَانِ أَوْجُهٌ، مِنْهَا:

(١) بَيَانُ مُجْمَلِ الْقُرْآنِ: وَذَلِكَ مِثْلُ السُّنَنِ الْعَمَلِيَّةِ وَالْقَوْلِيَّةِ لِبَيَانِ كَيْفِيَّةِ أَدَاءِ الْعِبَادَاتِ وَضَوَابِطِ الْمُعَامَلَاتِ، كَمَا قَالَ ﷺ: «**صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي**»[٢]، وَقَالَ أَيْضًا: «**لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ**»[٣].

(٢) تَقْيِيدُ مُطْلَقِ الْقُرْآنِ: وَذَلِكَ مِثْلُ بَيَانِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْيَدَ الَّتِي تُقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ هِيَ الْيُمْنَى، وَأَنَّ مَوْضِعَ الْقَطْعِ مِنْهَا هُوَ الرُّسْغُ، تَقْيِيدًا لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا﴾[٤].

(٣) تَخْصِيصُ عَامِّ الْقُرْآنِ: وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ ﷺ: «**لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا**»[٥]، فَإِنَّهُ مُخَصِّصٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ﴾[٦].

(٤) تَوْضِيحُ الْمُشْكِلِ: كَالْحَدِيثِ الَّذِي بَيَّنَ الْمُرَادَ مِنْ «الْخَيْطَيْنِ» فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

---

(١) سُورَةُ النِّسَاءِ، الآيَةُ: (٢٩).

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الأَذَانِ، بَابُ الأَذَانُ لِلْمُسَافِرِ (١/ ٢٢٦)، حَدِيث رَقَم (٦٠٥).

(٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ حَدِيث رَقَم (٣٢٨٨)، الحَجِّ (٢/ ٩٤٣)، حَدِيث رَقَم (١٢٩٧)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٥/ ١٢٥) حَدِيث رَقَم (٩٣٠٧)، بِلَفْظِ «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ».

(٤) سُورَةُ المَائِدَةِ، الآيَةُ: (٣٨).

(٥) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ «لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا» (٥/ ١٩٦٥)، حَدِيث رَقَم (٤٨١٩)، ومُسْلِمٌ فِي بَابِ (تَحْرِيمِ الجَمْعِ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ)، (٢/ ١٠٢٩، ١٣٠)، حَدِيث رَقَم (١٤٠٨)، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو دَاوُدَ: (٢/ ٢٢٤)، حَدِيث رَقَم: (٢٠٦٥)، وَالتِّرْمِذِيُّ: (٣/ ٤٣٢، ٤٣٣)، حَدِيث رَقَم: (١١٢٥)، وَالنَّسَائِيُّ: (٦/ ٩٧، ٩٨)، حَدِيث رَقَم: (٣٢٨٨)، وَابْنُ مَاجَهْ: (١/ ٦٢١)، حَدِيث رَقَم: (١٠٦٧٩).

(٦) سُورَةُ النِّسَاءِ، الآيَةُ: (٢٤).

﴿وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾[١]، فَقَدْ فَهِمَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَيْطَيْنِ: الْعِقَالُ الْأَبْيَضُ، وَالْعِقَالُ الْأَسْوَدُ، فَبَيَّنَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنَّهُمَا بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ»[٢].

النَّوْعُ الثَّالِثُ: سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فِي التَّشْرِيعِ: تَرِدُ بِحُكْمٍ جَدِيدٍ سَكَتَ عَنْهُ الْقُرْآنُ، فَيَكُونُ هَذَا الْحُكْمُ ثَابِتًا بِالسُّنَّةِ، وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ نَصُّ الْقُرْآنِ، وَذَلِكَ مِثْلُ تَحْرِيمِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَتَحْرِيمِ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ، وَإِيجَابِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، فَالسُّنَّةُ مُسْتَقِلَّةٌ بِتَشْرِيعِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْأَحْكَامِ، وَذَلِكَ طِبْقًا لِقَوْلِهِ ﷺ: «**أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، لَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ، مَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا..**»[٣].

فَهَذِهِ هِيَ الْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ لِلْأَحْكَامِ الْوَارِدَةِ فِي السُّنَّةِ وَعَلَاقَتُهَا بِالْقُرْآنِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرِّسَالَةِ حَيْثُ قَالَ: «لَمْ أَعْلَمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مُخَالِفًا فِي أَنَّ سُنَنَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ؛ أَحَدُهَا: مَا أَنْزَلَ اللهُ ﷻ فِيهِ نَصَّ كِتَابٍ، فَسَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِثْلَ مَا نَصَّ الْكِتَابُ، وَالْآخَرُ: مَا أَنْزَلَ اللهُ ﷻ فِيهِ جُمْلَةً فَبَيَّنَ عَنِ اللهِ مَعْنَى مَا أَرَادَ، وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: مَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ نَصُّ كِتَابٍ»[٤].

---

(١) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (١٨٧).

(٢) صحيح مُسْلِم، (٢/ ٧٦٦) كِتَابُ الصِّيَامِ، بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الفَجْرِ، حَدِيث رَقَم (١٠٩٠).

(٣) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ، بَابُ «لُزُومِ السُّنَّةِ» (٤/ ٢٠٠)، حَدِيث رَقَم (٤٦٠٤) ابْنُ حِبَّانَ (١/ ١٨٨، ١٨٩)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٤/ ٢٨٧).

(٤) انْظُرْ: الرِّسَالَة لِلإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، تَحْقِيق أَحْمَد مُحَمَّد شَاكِر (القَاهِرَة: ١٣٥٨هـ-١٩٣٩م) (ص ٩١، ٩٢)، بِتَصَرُّفٍ. وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ النَّوْعَيْنِ الأَوَّلَ وَالثَّانِيَ مَحَلُّ اتِّفَاقٍ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّالِثُ فَهُوَ مَحَلُّ اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ، وَحَكَى عَنْهُمْ أَرْبَعَةَ أَقْوَالٍ.

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: أَقْسَامُ السُّنَّةِ:

تَنْقَسِمُ السُّنَّةُ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ إِلَى عِدَّةِ أَقْسَامٍ [١]:

أَوَّلًا: أَقْسَامُ السُّنَّةِ بِاعْتِبَارِ السَّنَدِ [٢]: تَنْقَسِمُ السُّنَّةُ بِاعْتِبَارِ وُصُولِهَا إِلَيْنَا إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ [٣]، هِيَ: سُنَّةٌ مُتَوَاتِرَةٌ، وَسُنَّةٌ مَشْهُورَةٌ، وَسُنَّةُ آحَادٍ.

(١) **السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ**: وَهِيَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ جَمْعٌ لَا يَتَصَوَّرُ الْعَقْلُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، وَلَا يُحْصَى عَدَدُهُمْ، ثُمَّ نَقَلَهَا عَنْهُمْ جَمْعٌ بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَيْضًا حَتَّى وَصَلَتْ إِلَيْنَا، وَمِثَالُهَا: السُّنَنُ الْعَمَلِيَّةُ الَّتِي بَيَّنَتْ مَقَادِيرَ الزَّكَاةِ، وَمَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَهَيْئَاتِ الصَّلَاةِ وَأَرْكَانَهَا، وَمِنَ السُّنَنِ الْقَوْلِيَّةِ حَدِيثُ: «**مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ**»[٤].

وَحُكْمُ الْمُتَوَاتِرِ أَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ الْيَقِينِيَّ فِي ثُبُوتِ الْأَحَادِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَكْفُرُ جَاحِدُهُ، وَالِاحْتِجَاجُ بِهِ فِي قُوَّةِ الِاحْتِجَاجِ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

(٢) **السُّنَّةُ الْمَشْهُورَةُ**: وَهِيَ مَا رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَدَدٌ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ، ثُمَّ اشْتَهَرَتْ فَتَنَاقَلَتْهَا جُمُوعُ التَّوَاتُرِ فِي عَصْرِ التَّابِعِينَ وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَلَا عِبْرَةَ بِالِاشْتِهَارِ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى.

---

(١) انْظُرْ: د. عَبْدُ الكَرِيمِ زَيْدَان، المَدْخَلُ: (ص ١٩١)، وَعَبْدُ الوَهَّابِ خَلَّاف، عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ: (ص ٣٦)، وَد. وَهْبَةُ الزُّحَيْلِيُّ، الوَجِيزُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ: (ص ٣٦)، وَد. مُحَمَّد كَمَالُ الدِّينِ إِمَام، الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ: (ص ١١٩)، وَمَا بَعْدَهَا.

(٢) وَالسَّنَدُ هُوَ سِلْسِلَةُ الرِّجَالِ الَّذِينَ وَصَلَ إِلَيْنَا الخَبَرُ عَنْ طَرِيقِهِمْ، قَالَ صَاحِبُ تَوْجِيهِ النَّظَرِ: « وَأَمَّا السَّنَدُ فَهُوَ فِي اللُّغَةِ مَا اسْتَنَدْتَ إِلَيْهِ مِنْ جِدَارٍ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ فِي العُرْفِ طَرِيقُ مَتْنِ الحَدِيثِ، وَسُمِّيَ سَنَدًا لِاعْتِمَادِ الحُفَّاظِ فِي صِحَّةِ الحَدِيثِ وَضَعْفِهِ عَلَيْهِ» تَوْجِيهُ النَّظَرِ إِلَى أُصُولِ الأَثَرِ، طَاهِرٌ الجَزَائِرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، تَحْقِيق: عَبْد الفَتَّاح أَبُو غُدَّةَ، مَكْتَبَةُ المَطْبُوعَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ – حَلَب، ط/ ١، ١٤١٦هـ-١٩٩٥م، (١/ ٨٩).

(٣) هَذَا عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، أَمَّا الجُمْهُورُ فَيُقَسِّمُونَ السُّنَّةَ بِهَذَا الاعْتِبَارِ إِلَى: مُتَوَاتِرٍ وَآحَادٍ، وَالمَشْهُورُ مِنْ جُمْلَةِ أَخْبَارِ الآحَادِ.

(٤) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (١/ ٥٢، ٤٣٤، ٣/ ١٢٧٥، ٥/ ٢٢٩٠)، حَدِيث رَقَم (١١٠) و(٣٢٧٤)، (٥٨٤٤)، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي بَابِ «تَغْلِيظِ الكَذِبِ عَلَى رَسُولِ الله»، (١/ ١٠)، حَدِيث رَقَم (٣).

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَشْهُورِ وَالْمُتَوَاتِرِ: أَنَّ جَمْعَ التَّوَاتُرِ مُتَحَقِّقٌ فِي جَمِيعِ طَبَقَاتِ السَّنَدِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتَوَاتِرِ، إِلَّا أَنَّ هَذَا التَّوَاتُرَ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ فِي الطَّبَقَةِ الْأُولَى بِالنِّسْبَةِ لِلْمَشْهُورِ.

وَمِثَالُ هَذَا الْقِسْمِ حَدِيثُ: «**إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ..**»(١)، وَحَدِيثُ «**بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ..**»(٢)، وَحَدِيثُ: «**لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ**»(٣).

وَحُكْمُ السُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ، أَنَّهَا قَطْعِيَّةُ الثُّبُوتِ عَنْ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ رَوَوْهَا، وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ قَطْعِيَّةَ الثُّبُوتِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فَتُفِيدُ الطُّمَأْنِينَةَ وَالظَّنَّ الْقَرِيبَ مِنَ الْيَقِينِ، وَيَفْسُقُ جَاحِدُهَا وَلَا يَكْفُرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، أَمَّا عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَالسُّنَّةُ الْمَشْهُورَةُ عِنْدَهُمْ أَحَادِيثُ آحَادٍ.

(٣) سُنَّةُ الْآحَادِ: وَهِيَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي يَرْوِيهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَدَدٌ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ، وَلَمْ تَشْتَهِرْ فِيمَا بَعْدُ، بِمَعْنَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُتَوَاتِرَةٍ وَلَا مَشْهُورَةٍ، وَأَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ، وَيُسَمَّى خَبَرَ الْوَاحِدِ، وَمِثَالُهُ حَدِيثُ: «**لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ**»(٤).

وَحُكْمُ هَذَا الْقِسْمِ: أَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ الظَّنِّيَّ الرَّاجِحَ بِصِحَّةِ نِسْبَةِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَيَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهَا، مَتَى مَا تَوَافَرَتْ فِيهَا شُرُوطُ الْقَبُولِ الْمَعْرُوفَةُ لَدَى عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ (٥)، لِأَنَّ رُجْحَانَ الظَّنِّ كَافٍ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهَا.

---

(١) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ١/ ١٢، حَدِيث رَقَم (٢)، ومُسْلِمٌ فِي بَابِ «بَيَانِ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ»، (١/ ٤٥)، حَدِيث رَقَم (١٦).

(٣) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.

(٤) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ، بَابُ وُجُوبِ القِرَاءَةِ لِلإِمَامِ وَالمَأْمُومِ: (١/ ٢٦٣)، حَدِيث رَقَم (٧٢٣)، ومُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ: (١/ ٢٩٥)، حَدِيث رَقَم (٣٩٤).

(٥) وَشُرُوطُ القَبُولِ المَعْرُوفَةِ لَدَى عُلَمَاءِ الحَدِيثِ خَمْسَةٌ، وَهِيَ: اتِّصَالُ السَّنَدِ، وَعَدَالَةُ الرَّاوِي، وَضَبْطُهُ، وَالسَّلَامَةُ مِنَ الشُّذُوذِ، وَالسَّلَامَةُ مِنَ العِلَّةِ، انْظُرْ: ابْن حَجَرٍ العَسْقَلَانِي، أَحْمَد بْن عَلِيٍّ، نُخْبَةُ الفِكَرِ فِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الأَثَرِ، دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ العَرَبِيِّ – بَيْرُوت، تَحْقِيق: ضِمْنَ كِتَابِ سُبُلِ السَّلَامِ، (١/ ١٣)، وَابْنُ جَمَاعَةَ، مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، المَنْهَلُ الرَّوِيُّ فِي مُخْتَصَرِ عُلُومِ الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، دَارُ الفِكْرِ – دِمَشْق، الطَّبْعَةُ الثَّانِيَةُ، ١٤٠٦هـ (١-٣٣)، وَالسُّيُوطِيُّ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، تَدْرِيبُ الرَّاوِي فِي شَرْحِ تَقْرِيبِ النَّوَاوِيِّ، مَكْتَبَةُ الرِّيَاضِ الحَدِيثَةِ – الرِّيَاضُ، تَحْقِيق: عَبْد الوَهَّاب عَبْد اللَّطِيفِ: (١-٦٣).

ثَانِيًا: أَقْسَامُ السُّنَّةِ بِاعْتِبَارِ صَلَاحِيَّتِهَا لِلتَّشْرِيعِ:

مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ إِنَّمَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَاجِبًا اتِّبَاعُهُ إِذَا صَدَرَ عَنْهُ بِوَصْفِ أَنَّهُ رَسُولُ الله، وَكَانَ مَقْصُودًا بِهِ التَّشْرِيعُ الْعَامُّ وَالْاقْتِدَاءُ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ السُّنَّةَ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِاعْتِبَارِهِ نَبِيًّا وَمُبَلِّغًا عَنِ الله، فَهَذَا يُعْتَبَرُ تَشْرِيعًا لِلْأُمَّةِ بِلَا خِلَافٍ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا سَبَقَ التَّمْثِيلُ لَهُ مِنَ السُّنَنِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ وَالتَّقْرِيرِيَّةِ، وَيُلَاحَظُ أَنَّ سُكُوتَ النَّبِيِّ ﷺ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الْفِعْلِ دَائِمًا، وَبِالتَّالِي فَهُوَ تَشْرِيعٌ لِلْأُمَّةِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ لَا بِاعْتِبَارِهِ نَبِيًّا مُبَلِّغًا عَنِ الله، وَلَكِنْ بِاعْتِبَارِهِ إِنْسَانًا، أَوْ بِمُقْتَضَى خِبْرَتِهِ فِي الشُّؤُونِ الدُّنْيَوِيَّةِ؛ فَهَذَا الْقِسْمُ لَا يُعْتَبَرُ تَشْرِيعًا لِلْأُمَّةِ، وَيَلْحَقُ بِهِ مَا كَانَ خَاصًّا بِالنَّبِيِّ ﷺ، وَعَلَى هَذَا الْأَسَاسِ يَكُونُ هَذَا الْقِسْمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:

(١) مَا صَدَرَ عَنْهُ بِمُقْتَضَى الطَّبِيعَةِ الْبَشَرِيَّةِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ، فَهَذَا لَا يَكُونُ تَشْرِيعًا لِلْأُمَّةِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تَصْدُرُ عَنِ الْإِنْسَانِ بِمُقْتَضَى طَبِيعَتِهِ الْبَشَرِيَّةِ، وَلَكِنَّ كَيْفِيَّةَ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَقِيَامِهِ وَقُعُودِهِ وَنَوْمِهِ تَدْخُلُ فِي دَائِرَةِ الْأَفْعَالِ الْمُسْتَحَبَّةِ.

(٢) مَا صَدَرَ عَنْهُ بِمُقْتَضَى خِبْرَتِهِ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ مِثْلُ تَنْظِيمِ الْجُيُوشِ وَتَدْبِيرِ أُمُورِ الْحَرْبِ وَالتِّجَارَةِ.. وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا لَا يُعَدُّ تَشْرِيعًا، وَلِهَذَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْجَيْشَ فِي مَوْقِعَةِ بَدْرَ بِالتَّحَوُّلِ إِلَى مَكَانٍ مُعَيَّنٍ أَشَارَ بِهِ أَحَدُ الصَّحَابَةِ بَعْدَ أَنْ أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْزِلَ فِي مَكَانٍ غَيْرِهِ.

(٣) مَا كَانَ خَاصًّا بِالنَّبِيِّ ﷺ مِثْلُ وِصَالِهِ فِي الصَّوْمِ، وَالتَّزَوُّجِ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ، فَهَذِهِ الْأُمُورُ خَاصَّةٌ بِهِ، وَلَا تُتَابِعُهُ الْأُمَّةُ فِيهَا، فَلَا يَجُوزُ فِي حَقِّنَا الْوِصَالُ فِي الصَّوْمِ، وَلَا التَّزَوُّجُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ [١].

---

(١) د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، المَدْخَلُ: (ص ١٩٣).

المَبْحَثُ الثَّالِثُ

الْمَصَادِرُ التَّبَعِيَّةُ النَّقْلِيَّةُ

وَهِيَ: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، وَالْإِجْمَاعُ، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ، وَالْعُرْفُ

الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا:

الْمَقْصُودُ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا: الْأَحْكَامُ الَّتِي شَرَعَهَا اللهُ تَعَالَى لِمَنْ سَبَقَنَا مِنَ الْأُمَمِ، وَأَنْزَلَهَا عَلَى أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ؛ لِتَبْلِيغِهَا لِتِلْكَ الْأُمَمِ.

أَوَّلًا: اتَّفَقَتْ آرَاءُ الْعُلَمَاءِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا فِي الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ:

(١) أَنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي لَمْ تَرِدْ فِي شَرِيعَتِنَا، لَا فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ، بَلْ وَرَدَتْ عَنْ طَرِيقِ أَصْحَابِ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ، لَا تُعْتَبَرُ شَرْعًا لَنَا.

(٢) أَنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي قَصَّهَا عَلَيْنَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ أَوْ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ، وَقَامَ الدَّلِيلُ مِنْ شَرِيعَتِنَا عَلَى أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ فِي حَقِّنَا، لَا تُعْتَبَرُ أَيْضًا شَرْعًا لَنَا، وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ﴾[1]، فَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾[2]، وَفِي الْحَدِيثِ «أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ

---

(١) سُورَةُ الأَنْعَامِ، الآيَةُ: (١٤٦).

(٢) سُورَةُ الأَنْعَامِ، الآيَةُ: (١٤٥).

وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي»[١].

(٣) أَنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي جَاءَتْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَوْ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ حِكَايَةً عَنْ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ، مَعَ بَيَانِ فَرْضِيَّتِهَا عَلَيْنَا كَمَا فُرِضَتْ عَلَيْهِمْ، تُعْتَبَرُ شَرْعًا لَنَا بِلَا خِلَافٍ، وَذَلِكَ مِثْلُ فَرِيضَةِ الصِّيَامِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾[٢]، وَمِثْلُ الْأُضْحِيَةِ حَيْثُ قَالَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ: يَا رَسُولَ الله مَا هَذِهِ الْأَضَاحِي؟ فَقَالَ: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ»[٣].

ثَانِيًا: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَحْكَامِ الَّتِي قَصَّهَا الله تَعَالَى عَلَيْنَا فِي الْقُرْآنِ، أَوْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّنَا ﷺ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ لَهَا وَلَا إِقْرَارٍ، وَذَلِكَ مِثْلُ آيَةِ الْقِصَاصِ فِي شَرِيعَةِ الْيَهُودِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ﴾[٤]، فَهَلْ تُعْتَبَرُ هَذِهِ الْأَحْكَامُ جُزْءًا مِنْ شَرِيعَتِنَا وَحُجَّةً وَاجِبَةَ الْاتِّبَاعِ، تُسْتَنْبَطُ مِنْهَا الْأَحْكَامُ أَمْ لَا؟ اخْتَلَفُوا فِيهَا إِلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهَا حُجَّةٌ عَلَيْنَا وَتَشْرِيعٌ لَنَا يَجِبُ اتِّبَاعُهُ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا الْوَارِدَ فِي شَرِيعَتِنَا دُونَ إِقْرَارٍ لَهُ فِيهَا لَيْسَ شَرْعًا لَنَا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرَائِعَ خَاصَّةٌ بِأُمَمِهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ﴾[٥]، وَلِأَنَّ الْإِسْلَامَ نَسَخَ الشَّرَائِعَ السَّابِقَةَ.

وَالْوَاقِعُ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ لَيْسَ لَهُ ثَمَرَةٌ عَمَلِيَّةٌ؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ

---

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ «أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ (٣/ ١١٣٥)، حَدِيث رَقَم (٢٩٥٤)».

(٢) سُورَةُ الْبَقَرَةِ، الآيَةُ: (١٨٣).

(٣) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي بَابِ «ثَوَابِ الأُضْحِيَةِ» (٢/ ١٠٤٥)، حَدِيث رَقَم (٣١٢٧).

(٤) سُورَةُ الْمَائِدَةِ، الآيَةُ: (٤٥).

(٥) سُورَةُ الْمَائِدَةِ، الآيَةُ: (٤٨).

الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ، قَصَّهُ اللهُ أَوْ رَسُولُهُ عَلَيْنَا إِلَّا وَفِي شَرِيعَتِنَا مَا يَدُلُّ عَلَى نَسْخِهِ أَوْ إِبْقَائِهِ فِي حَقِّنَا، سَوَاءٌ جَاءَ دَلِيلُ النَّسْخِ أَوْ الْإِبْقَاءِ فِي سِيَاقِ النَّصِّ الَّذِي حَكَى لَنَا حُكْمَ الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ، أَوْ جَاءَ ذَلِكَ الدَّلِيلُ فِي مَكَانٍ آخَرَ مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ، وَخَيْرُ مِثَالٍ لِذَلِكَ الْآيَةُ الْمَذْكُورَةُ آنِفًا ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ ...﴾الْآيَةَ، لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ أَحْكَامَهَا ثَابِتَةٌ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ شَرِيعَتِنَا، فَهِيَ مَعْمُولٌ بِهَا مِنْ قِبَلِ الْفَرِيقَيْنِ، أَمَّا الْقَائِلُونَ بِحُجِّيَّةِ شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا، فَالْأَمْرُ بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ وَاضِحٌ، وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَيَعْمَلُونَ بِالْآيَةِ لِدَلَالَةِ نُصُوصٍ أُخْرَى مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى مَضْمُونِهَا، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى﴾[1].

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْإِجْمَاعُ:

أَوَّلًا: تَعْرِيفُهُ: الْإِجْمَاعُ فِي اللُّغَةِ: الْعَزْمُ عَلَى الشَّيْءِ وَالتَّصْمِيمُ عَلَيْهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ﴾[2]، وَفِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ هُوَ: اتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي عَصْرٍ مِنَ الْعُصُورِ، عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ اجْتِهَادِيٍّ[3].

---

(١) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (١٧٨).

(٢) سُورَةُ يُونُسَ، الآيَةُ: (٧١).

(٣) انْظُرْ: الآمِدِي، الإِحْكَام (١/ ٢٥٤) وَالرَّازِي، المَحْصُولُ فِي عِلْمِ الأُصُولِ، مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الحُسَيْنِ الرَّازِيُّ، تَحْقِيق: طه جَابِر فَيَّاض العَلْوَانِي: جَامِعَةُ الإِمَامِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعُودٍ الإِسْلَامِيَّةِ، الرِّيَاضُ، الطَّبْعَةُ الأُولَى ١٤٠٠، هـ (٤/ ٢٠)، الأَسْنَوِيُّ، عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ الحَسَنِ أَبُو مُحَمَّدٍ، التَّمْهِيدُ فِي تَخْرِيجِ الفُرُوعِ عَلَى الأُصُولِ، تَحْقِيق: د. مُحَمَّد حَسَن هِيتُو، مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ بَيْرُوت، الطَّبْعَةُ الأُولَى، ١٤٠٠هـ (١/ ٤٥١) وَالشَّوْكَانِيُّ، إِرْشَادُ الفُحُولِ: (١/ ١٠٩)، وَزَكَرِيَّا بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الأَنْصَارِيُّ، الحُدُودُ الأَنِيقَةُ وَالتَّعْرِيفَاتُ الدَّقِيقَةُ، تَحْقِيق: د. مَازِن المُبَارَك، دَارُ الفِكْرِ المُعَاصِرِ - بَيْرُوت، ط/ ١، ١٤١١هـ (١/ ٨١) وَمُحَمَّد عَبْد الرَّؤُوفِ المُنَاوِيُّ، التَّوْقِيفُ عَلَى مُهِمَّاتِ التَّعَارِيفِ، تَحْقِيق: د. مُحَمَّد رِضْوَان الدَّايَة، دَارُ الفِكْرِ المُعَاصِرِ، دَارُ الفِكْرِ - بَيْرُوت، دِمَشْقُ، ط/ ١، ١٤١٠هـ (١/ ٣٧)، الجُرْجَانِيُّ، التَّعْرِيفَاتُ (١/ ٢٤)، وَالمُلَاحَظُ أَنَّ المَصَادِرَ المَذْكُورَةَ لَمْ تُقَيِّدِ التَّعْرِيفَ بِعِبَارَةِ «شَرْعِيٍّ»، بَلْ صَرَّحَتْ بِعَكْسِ ذَلِكَ.

وَهَذَا الاتِّفَاقُ يُزِيلُ الْاحْتِمَالَ الَّذِي قَدْ يَكُونُ فِي الدَّلَالَةِ.

ثَانِيًا: حُجِّيَّةُ الْإِجْمَاعِ: وَالْإِجْمَاعُ هُوَ الْمَصْدَرُ الثَّالِثُ لِلتَّشْرِيعِ بَعْدَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَدَلِيلٌ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ، كَمَا شَهِدَتْ بِذَلِكَ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

فَمِنْ الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾[1]، فَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّ مُخَالَفَتَهُ مَعْصِيَةٌ كَمُشَاقَّةِ الرَّسُولِ ﷺ، وَسَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ مَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، فَاتِّبَاعُ الْإِجْمَاعِ وَاجِبٌ.

وَمِنَ السُّنَّةِ قَوْلُهُ ﷺ: «**إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ**»[2]، وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ اللهَ عَصَمَ الْأُمَّةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ مِنَ الْخَطَأِ وَالضَّلَالَةِ، فَيَكُونُ مَا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ صَوَابًا، وَالْمُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فِي أُمُورِ الشَّرْعِ هُمْ الْعُلَمَاءُ الْمُجْتَهِدُونَ دُونَ غَيْرِهِمْ، فَيَكُونُ إِجْمَاعُهُمْ مَعْصُومًا مِنَ الْخَطَأِ.

ثَالِثًا: مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ: وَالْإِجْمَاعُ لَابُدَّ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى دَلِيلٍ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ فِي الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ خَطَأٌ، وَالْأُمَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى خَطَأٍ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ آنِفِ الذِّكْرِ، وَهَذَا الْمُسْتَنَدُ قَدْ يَكُونُ نَصًّا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، كَمَا قَدْ يَكُونُ

---

(١) سُورَةُ النِّساءِ الآيَةُ: (١١٥).

(٢) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، (٤/ ٤٦٦)، حَدِيث رَقَم (٢١٦٧)، وَفِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (٧/ ٣٢١)، وَهَذَا الحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ، إِلَّا أَنَّهُ وَرَدَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ عَلَى أَلْسِنَةِ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعَ اتِّفَاقِ المَعْنَى، مِثْلُ قَوْلِهِ ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»، وَمِثْلُ قَوْلِهِ ﷺ «يَدُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَةِ وَلَا يُبَالِي اللهُ بِشُذُوذِ مَنْ شَذَّ» فَهَذِهِ الأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى التَّوَاتُرِ المَعْنَوِيِّ الَّذِي يُفِيدُ القَطْعَ بِحُجِّيَّةِ الإِجْمَاعِ، بِنَاءً عَلَى إِثْبَاتِ عِصْمَةِ هَذِهِ الأُمَّةِ. انْظُرْ: الغَزَالِي، المُسْتَصْفَى، دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ – بَيْرُوت، الطَّبْعَةُ الأُولَى، ١٤١٣هـ، تَحْقِيق: مُحَمَّد عَبْد السَّلَام عَبْد الشَّافِي، (١/ ١٣٩) ومُحَمَّد كَمَال الدِّين، الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ: (ص ١٢٩).

قِيَاسًا أَوْ عُرْفًا.. أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الاجْتِهَادِ، فَالإِجْمَاعُ عَلَى تَحْرِيمِ التَّزَوُّجِ بِبَنَاتِ الأَوْلَادِ مَهْمَا نَزَلَتْ دَرَجَتُهُنَّ مُسْتَنِدٌ إِلَى نَصِّ الْكِتَابِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[١]، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ مِيرَاثَ الْجَدَّةِ السُّدُسُ، مُسْتَنَدُهُ سُنَّةُ الآحَادِ، وَالإِجْمَاعُ عَلَى تَحْرِيمِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ مُسْتَنَدُهُ الْقِيَاسُ عَلَى تَحْرِيمِ لَحْمِهِ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ كَانَ بِطَرِيقِ الاجْتِهَادِ[٢].

رَابِعًا: أَنْوَاعُ الاجْتِهَادُ: وَالإِجْمَاعُ نَوْعَانِ: إِجْمَاعٌ صَرِيحٌ، وَإِجْمَاعٌ سُكُوتِيٌّ؛ فَالإِجْمَاعُ الصَّرِيحُ: هُوَ أَنْ يَتَّفِقَ جَمِيعُ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ بِصُورَةٍ صَرِيحَةٍ، بِأَنْ يُبْدِي كُلُّ مُجْتَهِدٍ رَأْيَهُ، وَتَكُونُ الآرَاءُ مُتَطَابِقَةً فِي حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ، وَلَا خِلَافَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّ الإِجْمَاعَ الصَّرِيحَ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ فِي ثُبُوتِ الأَحْكَامِ.

وَالإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ: هُوَ أَنْ يُبْدِي بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ رَأْيَهُ فِي مَسْأَلَةٍ وَيَعْلَمَ بِهِ الْبَاقُونَ، فَيَسْكُتُونَ وَلَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ صَرَاحَةً اعْتِرَافٌ وَلَا إِنْكَارٌ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اعْتِبَارِهِ دَلِيلًا، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ إِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِ دَلِيلًا؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ كَمَا يَحْتَمِلُ الْمُوَافَقَةَ يَحْتَمِلُ غَيْرَهَا وَلَا دَلَالَةَ مَعَ الاحْتِمَالِ، وَذَهَبَ آخَرُونَ: إِلَى اعْتِبَارِهِ دَلِيلًا؛ لِأَنَّ الْمُوَافَقَةَ تُعْتَبَرُ مُوَافَقَةً عَلَى مَا صَدَرَ مِنْ الْبَعْضِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَأَنْكَرُوا عَلَيْهِمْ[٣].

خَامِسًا: أَهَمِّيَّةُ الإِجْمَاعِ فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ: الإِجْمَاعُ مَصْدَرٌ فِقْهِيٌّ مَشْهُودٌ لَهُ بِالصِّحَّةِ وَالاعْتِبَارِ، فَيُمْكِنُ الاسْتِفَادَةُ مِنْهُ فِي مَعْرِفَةِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْوَقَائِعِ الْجَدِيدَةِ

---

(١) سُورَةُ النِّسَاءِ، الآيَةُ: (٢٣).

(٢) د. عَبْدُ الكَرِيمِ زَيْدَان، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ١٩٦-١٩٧).

(٣) انْظُرْ: الغَزَالِي، الْمُسْتَصْفَى (١/ ١٥١) وَالشَّوْكَانِي، إِرْشَادُ الفُحُولِ (١/ ١٢٧) وَالجُبُورِي، الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ بَيْنَ الأَصَالَةِ وَالتَّجْدِيدِ: (ص ٥٩).

فِي وَقْتِنَا الْحَاضِرِ، وَيُمْكِنُ أَنْ تَتِمَّ هَذِهِ الْاسْتِفَادَةُ عَنْ طَرِيقِ مَجْمَعٍ فِقْهِيٍّ يَضُمُّ جَمِيعَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ جَمِيعِ الْأَقْطَارِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَيَكُونُ لِهَذَا الْمَجْمَعِ مَكَانٌ مُعَيَّنٌ، وَيُهَيَّأُ لَهُ جَمِيعُ مَا يَلْزَمُ لِعَمَلِهِ، وَتُعْرَضُ عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ وَالْوَقَائِعُ الْجَدِيدَةُ؛ لِدِرَاسَتِهَا، وَإِيجَادِ الْأَحْكَامِ لَهَا، ثُمَّ تُنْشَرُ هَذِهِ الْأَحْكَامُ فِي نَشَرَاتٍ دَوْرِيَّةٍ أَوْ كُتُبٍ خَاصَّةٍ لِإِطْلَاعِ النَّاسِ عَلَيْهَا، وَإِبْدَاءِ أُولِي الْعِلْمِ آرَاءَهُمْ فِيهَا، فَإِذَا مَا اتَّفَقَتِ الْآرَاءُ عَلَى هَذِهِ الْأَحْكَامِ كَانَتْ مِنَ الأَحْكَامِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا، وَكَانَ هَذَا الْإِجْمَاعُ قَرِيبًا مِنَ الْإِجْمَاعِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي لُزُومِ اتِّبَاعِهِ وَالْعَمَلِ بِمُوجَبِهِ [(١)].

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ:

أَوَّلًا: تَعْرِيفُ الصَّحَابِيِّ: الصَّحَابِيُّ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ [(٢)]: هُوَ كُلُّ مَنْ لَقِيَ الرَّسُولَ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ، وَلَازَمَهُ فَتْرَةً مِنَ الزَّمَنِ تَكْفِي لِإِطْلَاقِ كَلِمَةِ «الصَّاحِبِ» عَلَيْهِ عُرْفًا، وَاشْتَهَرَ بِالْفِقْهِ وَالْفَتْوَى. وَالْمُرَادُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ هُوَ: «مَجْمُوعُ الْآرَاءِ الْاجْتِهَادِيَّةِ وَالْفَتَاوَى الْفِقْهِيَّةِ الثَّابِتَةِ عَنْهُ» [(٣)].

---

(١) د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، المَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص ١٩٨).

(٢) الصَّحَابِيُّ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ هُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ، انْظُرْ: السُّيُوطِي عَبْد الرَّحْمَنِ بْن أَبِي بَكْرٍ، تَدْرِيبُ الرَّاوِي فِي شَرْحِ تَقْرِيبِ النَّوَاوِيِّ، مَكْتَبَةُ الرِّيَاضِ الحَدِيثَةُ – الرِّيَاضُ، تَحْقِيقُ: عَبْدِ الوَهَّابِ عَبْد اللَّطِيفِ، (٢/ ٢٠٩)، وَابْنُ الحَنْبَلِيِّ، رَضِيُّ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَلَبِيُّ الحَنَفِيُّ، قَفْوُ الأَثَرِ فِي صَفْوَةِ عُلُومِ الأَثَرِ، مَكْتَبَةُ المَطْبُوعَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ – حَلَب الطَّبْعَةُ الثَّانِيَةُ، ١٠٤٨هـ، تَحْقِيقُ: عَبْدِ الفَتَّاحِ أَبُو غُدَّةَ (١/ ٨٩) وَابْنُ حَجَرِ العَسْقَلَانِيُّ، نُخْبَةُ الفِكَرِ فِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الأَثَرِ، (١/ ٢١)، الجُرْجَانِيُّ، التَّعْرِيفَاتُ، تَحْقِيقُ: إِبْرَاهِيمَ الإِبْيَارِيُّ دَارُ الكِتَابِ العَرَبِيِّ – بَيْرُوت، الطَّبْعَةُ الأُولَى، ١٤٠٥هـ، (١/ ١٧٣).

(٣) د. وَهْبَةُ الزُّحَيْلِيُّ، الوَجِيزُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ: (ص ١٠٥)، وَانْظُرْ: السَّخَاوِيّ، شَمْس الدِّين مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحمَنِ، فَتْحُ المُغِيثِ شَرْحُ أَلْفِيَّةِ الحَدِيثِ، دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ – لُبْنَانُ، الطَّبْعَةُ الأُولَى، ١٤٠٣هـ (٣/ ٩٣) وَمُحَمَّد كَمَالُ الدِّينِ، الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ: (ص ١٨٥).

ثَانِيًا: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ:

(١) أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ فِيمَا لَا يُدْرَكُ بِالرَّأْيِ، حُجَّةٌ وَمَصْدَرٌ لِلْفِقْهِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ مِنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى السَّمَاعِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ السُّنَّةِ، وَالسُّنَّةُ مَصْدَرٌ لِلتَّشْرِيعِ[١].

(٢) أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ الَّذِي حَصَلَ عَلَيْهِ الْاتِّفَاقُ، حُجَّةٌ وَمَصْدَرٌ لِلتَّشْرِيعِ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ مِنَ الْمَصَادِرِ التَّشْرِيعِيَّةِ، أَمَّا قَوْلُهُ الَّذِي لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَالِفٌ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ.

(٣) أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ لَا يُعْتَبَرُ حُجَّةً مُلْزِمَةً عَلَى صَحَابِيٍّ آخَرَ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَلَمْ يُلْزِمْ أَحَدُهُمُ الْآخَرَ بِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ.

ثَالِثًا: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِ الصَّحَابِيِّ الصَّادِرِ عَنْ رَأْيٍ وَاجْتِهَادٍ، إِذَا تَعَدَّدَتْ آرَاؤُهُمْ، هَلْ يُعْتَبَرُ حُجَّةً عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى قَوْلَيْنِ[٢]:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهَا، وَلِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ مَا يَرَاهُ أَقْرَبَ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ شَاهَدُوا التَّنْزِيلَ، وَوَقَفُوا عَلَى أَسْرَارِ التَّشْرِيعِ، وَلَازَمُوا النَّبِيَّ ﷺ مُلَازَمَةً طَوِيلَةً أَكْسَبَتْهُمْ ذَوْقًا فِقْهِيًّا، وَكَانَتْ عِنْدَهُمْ مَعْرِفَةٌ وَاسِعَةٌ بِالْكِتَابِ وَبِأَسْرَارِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ؛ وَكُلُّ هَذَا يَجْعَلُ لِآرَائِهِمْ مَنْزِلَةً أَكْبَرَ مِنْ آرَاءِ غَيْرِهِمْ، وَيَجْعَلُ اجْتِهَادَهُمْ أَقْرَبَ لِلصَّوَابِ مِنْ اجْتِهَادِ غَيْرِهِمْ[٣].

الْقَوْلُ الثَّانِي: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَلِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَجْتَهِدَ وَيَأْخُذَ بِمُقْتَضَى

---

(١) وَمَثَّلَ الْحَنَفِيَّةُ لِذَلِكَ بِفَتْوَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَفَتْوَى عَائِشَةَ بِأَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ.

(٢) د. عَبْدُ الْكَرِيمِ زَيْدَان، الْمَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص ٢٠٨، ٢٠٩).

(٣) وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ، وَبَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَهُمْ يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ عِنْدَ التَّعَارُضِ.

اجْتِهَادِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّنَا مُلْزَمُونَ بِاتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا أَرْشَدَا إِلَيْهِ مِنْ مَصَادِرَ، وَلَيْسَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الْمَصَادِرِ؛ وَلِأَنَّ الْاجْتِهَادَ بِالرَّأْيِ مُعَرَّضٌ لِلْخَطَأِ، لَا فَرْقَ بَيْنَ صَحَابِيٍّ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ احْتِمَالُ الْخَطَأِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّحَابِيِّ أَقَلَّ [١].

التَّرْجِيحُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَأْيَ الصَّحَابِيِّ يُفِيدُنَا فِي تَرْجِيحِ اجْتِهَادٍ عَلَى آخَرَ، لَكِنَّهُ لَا يُعَدُّ دَلِيلًا شَرْعِيًّا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْحُجَّةَ تَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ صَرِيحٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَلَا دَلِيلَ فِيهِمَا عَلَى اتِّبَاعِ آرَاءِ الصَّحَابَةِ [٢].

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: الْعُـــرْفُ:

أَوَّلًا: تَعْرِيفُهُ: الْعُرْفُ هُوَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ، وَسَارُوا عَلَيْهِ فِي أُمُورِ حَيَاتِهِمْ وَمُعَامَلَاتِهِمْ مِنْ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ قَوْلٍ تَعَارَفُوا عَلَى إِطْلَاقِهِ عَلَى مَعْنًى خَاصٍّ لَا تَأْلَفُهُ اللُّغَةُ.

فَالْعُرْفُ إِذَنْ عَمَلِيٌّ، وَقَوْلِيٌّ، وَمِثَالُ الْعَمَلِيِّ: الْبَيْعُ بِالتَّعَاطِي دُونَ اسْتِعْمَالِ الصِّيغَةِ اللَّفْظِيَّةِ، وَمِثَالُ الْقَوْلِيِّ: إِطْلَاقُ كَلِمَةِ «الْوَلَدِ» عَلَى الذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَى، مَعَ أَنَّهَا فِي اللُّغَةِ تَشْمَلُ الْاثْنَيْنِ [٣].

وَعَرَّفَهُ الْجُرْجَانِيُّ بِأَنَّهُ: «مَا اسْتَقَرَّتِ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ، وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْقَبُولِ» [٤].

---

(١) وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ، وَأَحْمَدَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، كَالْغَزَالِيِّ وَالرَّازِيِّ، وَالْآمِدِيِّ، وَبَعْضُ الْأَحْنَافِ، كَالْجَصَّاصِ، وَأَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّوْكَانِيُّ مِنَ الزَّيْدِيَّةِ، انْظُرْ: مُحَمَّد كَمَالُ الدِّينِ، الْفِقْهُ الْإِسْلَامِيُّ: (ص ١٨٧).

(٢) انْظُرْ: د. عَبْدُ الْكَرِيمِ زَيْدَان، الْمَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص ٢٠٥)، وَنِظَامُ الدِّينِ عَبْدُ الْحَمِيدِ، مَفْهُومُ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ: (ص ١٦٠).

(٣) انْظُرْ: د. عَبْدُ الْكَرِيمِ زَيْدَان، الْمَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص ٢٠٥).

(٤) التَّعْرِيفَاتُ: (١/ ١٩٣).

ثَانِيًا: أَقْسَامُ الْعُرْفِ: يَنْقَسِمُ الْعُرْفُ مِنْ جِهَةِ صِحَّتِهِ وَفَسَادِهِ إِلَى قِسْمَيْنِ:

(١) عُرْفٌ صَحِيحٌ: وَهُوَ مَا لَا يُخَالِفُ نَصًّا مِنْ نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا قَاعِدَةً مِنْ قَوَاعِدِهَا، وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِهِ نَصٌّ خَاصٌّ.

(٢) عُرْفٌ فَاسِدٌ: وَهُوَ مَا يُخَالِفُ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ، وَقَوَاعِدَهَا الثَّابِتَةَ، كَتَعَارُفِ النَّاسِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ مِثْلُ التَّعَامُلِ بِالرِّبَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَتَعَاطِي الْقِمَارِ.. وَنَحْوِ ذَلِكَ.

ثَالِثًا: الْعُرْفُ الْمُعْتَبَرُ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْعُرْفَ الْفَاسِدَ لَا اعْتِبَارَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ الْفَاسِدَ اتِّبَاعٌ لِلْهَوَى، وَالْأَخْذُ بِالْهَوَى يُفْسِدُ الشَّرِيعَةَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ﴾ (١)، كَمَا أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي اعْتِبَارِ الْعُرْفِ الصَّحِيحِ، وَالْفُقَهَاءُ مِنْ مُخْتَلَفِ الْمَذَاهِبِ يَعْتَدُّونَ بِهِ، وَيُلَاحِظُونَهُ عِنْدَ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ، وَعِنْدَ تَطْبِيقِهَا، وَعِنْدَ تَفْسِيرِ النُّصُوصِ.

رَابِعًا: حُجِّيَّةُ الْعُرْفِ: اُسْتُدِلَّ لِحُجِّيَّةِ الْعُرْفِ بِأَدِلَّةٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْمَعْقُولِ.

فَمِنَ الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ﴾ (٢)، فَالْآيَةُ تُفِيدُ جَوَازَ الِاعْتِدَادِ بِالْعُرْفِ فِيمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ، وَقَدْ اعْتَمَدَهَا الْقَرَافِيُّ فِي اسْتِدْلَالِهِ عَلَى الْعُرْفِ، وَقَالَ: «إِنَّ كُلَّ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْعَادَةُ قُضِيَ بِهِ لِظَاهِرِ هَذِهِ الْآيَةِ».

وَمِنَ السُّنَّةِ: مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا: «**مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ**» (٣)، وَقَوْلُهُ ﷺ لِهِنْدٍ زَوْجِ أَبِي سُفْيَانَ

---

(١) سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ، الآيَةُ: (٧١).

(٢) سُورَةُ الأَعْرَافِ، الآيَةُ: (١٩٩).

(٣) قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ، دَارُ الفِكْرِ، بَيْرُوت - ١٤١٢هـ (١/ ٤٢٨)، وَقَالَ العَجْلُونِيُّ فِي كَشْفِ الخَفَاءِ (٢/ ١٢١١)، رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي كِتَابِ =

وَقَدْ شَكَتْ إِلَيْهِ بُخْلَ زَوْجِهَا فِي النَّفَقَةِ: «**خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوفِ**»(١).

وَمِنَ الْمَعْقُولِ: أَنَّ أَسَاسَ الْعُرْفِ يَرْجِعُ إِلَى رِعَايَةِ مَصَالِحِ النَّاسِ، وَرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْهُمْ، وَقَدْ رَاعَتْهُ الشَّرِيعَةُ فِي أَحْكَامِهَا، فَالْإِسْلَامُ أَقَرَّ مَا كَانَ عِنْدَ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، مِنْ عَادَاتٍ صَحِيحَةٍ، كَفَرْضِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَإِقْرَارِ بَعْضِ الْمُعَامَلَاتِ كَالْمُضَارَبَةِ(٢)، وَالْمُشَارَكَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ(٣).

=

السُّنَّةِ، وَلَيْسَ فِي مُسْنَدِهِ كَمَا وَهِمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ: «إِنَّ اللهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ العِبَادِ فَاخْتَارَ مُحَمَّدًا ﷺ، فَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ العِبَادِ فَاخْتَارَ لَهُ أَصْحَابًا فَجَعَلَهُمْ أَنْصَارَ دِينِهِ وَوُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، فَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمونَ قَبِيحًا فَهُو عِنْدَ اللهِ قَبِيحٌ» وَهُوَ مَوْقُوفٌ حَسَنٌ، وَأَخْرَجَهُ البَزَّارُ وَالطَّيَالِسِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالبَيْهَقِيُّ فِي الاعْتِقَادِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا، وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ فِي السِّلْسِلَةِ الضَّعِيفَةِ (٢/ ١٧)،: لَا أَصْلَ لَهُ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا وَرَدَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ.

(١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الأَحْكَامِ، بَابُ القَضَاءِ عَلَى الغَائِبِ، (٦/ ٢٦٢٦)، حَدِيث رَقَم (٧٦٥٨)، ومُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الأَقْضِيَةِ، بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ، (٣/ ١٣٣٨) حَدِيث رَقَم (١٧١٤).

(٢) الْمُضَارَبَةُ: مُفَاعَلَةٌ مِنَ الضَّرْبِ وَهُوَ السَّيْرُ فِي الأَرْضِ، وَفِي الشَّرْعِ عَقْدُ شَرِكَةٍ فِي الرِّبْحِ بِمَالِ رَجُلٍ وَعَمَلِ مِنْ آخَرَ، الْجُرْجَانِيُّ: التَّعْرِيفَاتُ (١/ ٢٧٨)، وَالْمُنَاوِيُّ، التَّوْقِيفُ عَلَى مُهِمَّاتِ التَّعَارِيفِ، (١/ ٦٦٠)، وَأَضَافَ الْجُرْجَانِيُّ: «وَهِيَ إِيْدَاعٌ أَوَّلًا، وَتَوْكِيلٌ عِنْدَ عَمَلِهِ، وشَرِكَةٌ إِنْ رَبِحَ، وَغَصْبٌ إِنْ خَالَفَ، وَبِضَاعَةٌ إِنْ شَرَطَ كُلَّ الرِّبْحِ لِلْمَالِكِ، وَقَرْضٌ إِنِ اشْتَرَطَ لِلْمُضَارِبِ».

(٣) د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، الْمَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص ٢٠٥، ٢٠٦).

المَبْحَثُ الرَّابِعُ

الْمَصَادِرُ التَّبَعِيَّةُ الْعَقْلِيَّةُ

وَهِيَ الْقِيَاسُ، وَالْاسْتِحْسَانُ، وَالْـمَصْلَحَةُ، وَالْاسْتِصْحَابُ

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الْقِيَاسُ:

أَوَّلًا: تَعْرِيفُهُ: الْقِيَاسُ فِي اللُّغَةِ التَّقْدِيرُ: تَقُولُ: قِسْتُ الْأَرْضَ إِذَا عَرَفْتَ مِقْدَارَ طُولِهَا وَعَرْضِهَا، وَيُقَالُ أَيْضًا: قَاسَ الطَّبِيبُ قَعْرَ الْـجِرَاحَةِ قَيْسًا، وَقَدْ يُطْلَقُ الْقِيَاسُ وَيُرَادُ بِهِ الْـمُسَاوَاةُ، وَيُقَالُ فُلَانٌ لَا يُقَاسُ بِفُلَانٍ، أَيْ لَا يُسَاوِيهِ [(١)].

وَفِي الْاصْطِلَاحِ: إِلْـحَاقُ وَاقِعَةٍ لَـمْ يُنَصَّ عَلَى حُكْمِهَا، بِوَاقِعَةٍ دَلَّ عَلَى حُكْمِهَا نَصٌّ أَوْ إِجْـمَـاعٌ، لِاشْتِرَاكِهِمَـا فِي عِلَّةِ الْـحُكْمِ.

فَالْـمُرَادُ بِالْقِيَاسِ: هُوَ إِظْهَارُ أَنَّ حُكْمَ اللهِ فِي الْفَرْعِ هُوَ حُكْمُهُ فِي الْأَصْلِ الْـمَقِيسِ عَلَيْهِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: «إِنَّ الْقِيَاسَ مُظْهِرٌ لِلْحُكْمِ لَا مُثْبِتٌ لَهُ» [(٢)].

وَمِثَالُ ذَلِكَ: قِيَاسُ حِرْمَانِ الْـمُوصَى لَهُ الْقَاتِلِ مِنْ حَقِّهِ فِي الْوَصِيَّةِ، عَلَى حِرْمَانِ الْوَارِثِ الْقَاتِلِ مِنْ حَقِّهِ فِي الْـمِيرَاثِ، الثَّابِتِ بِنَصِّ حَدِيثِ: «**لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا**» [(٣)].

---

(١) انْظُرْ: ابْنُ مَنْظُورٍ الإِفْرِيقِيُّ لِسَانُ العَرَبِ (٦/ ١٨٥) وَالرَّازِيُّ، مُـخْتَارُ الصَّحَاحِ (١/ ٥٦٠).

(٢) الـجُرْجَانِيُّ: التَّعْرِيفَاتُ (١/ ٢٣٢)، وَلَـمَّا كَانَتِ النُّصُوصُ مُتَنَاهِيَةً وَالوَقَائِعُ غَيرَ مُتَنَاهِيَةٍ؛ إِذْ يَـجِدُّ مِنْهَا مَا لَـمْ يَثْبُتْ حُدُوثُهُ، وَالعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ الـحُكْمُ مَوْجُودَةً فَيِما جَدَّ، أَلْـحَقُوا الأَمْرَ الَّذِي لَـمْ يُعْرَفْ حُكْمُهُ بِالأَمْرِ الَّذِي صَدَرَ فِيهِ حُكْمٌ، لِاتِّـحَادِ العِلَّةِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِالْغَوْصِ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَتَلَمُّسِ الأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَالقِيَاسِ عَلَيْهَا، د.مُحَمَّد سَلَام مَدْكُور، مَدْخَلُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ: (ص ٨٢).

(٣) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ، (٢، ٢/ ٥٩٥)، حَدِيث رَقَم (٤٥٦٤)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبْرَى، كِتَابُ الفَرَائِضِ، بَابٌ لَا يَرِثُ القَاتِلُ، حَدِيث رَقَم (١٢٠١٩)، وَقَالَ: «هَذِهِ =

فَقَتْلُ الْوَارِثِ مُوَرِّثَهُ، مَسَأَلَةٌ وَرَدَ نَصٌّ بِحُكْمِهَا، وَهُوَ حِرْمَانُ الْقَاتِلِ مِنْ الْمِيرَاثِ، وَعِلَّةُ الْحُكْمِ هِيَ اسْتِعْجَالُ الْوَارِثِ الْمِيرَاثَ قَبْلَ أَوَانِهِ، فَعُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ.

وَقَتْلُ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصِيَ، مَسَأَلَةٌ لَمْ يَرِدِ النَّصُّ بِحُكْمِهَا، وَلَكِنْ فِيهَا نَفْسُ عِلَّةِ مَسْأَلَةِ قَتْلِ الْوَارِثِ، وَهِيَ اسْتِعْجَالُ الشَّيْءِ قَبْلَ أَوَانِهِ، فَتَأْخُذُ نَفْسَ الْحُكْمِ، وَهُوَ حِرْمَانُ الْمُوصَى لَهُ الْقَاتِلِ مِنْ حَقِّهِ فِي الْوَصِّيَّةِ، كَمَا حُرِمَ الْوَارِثُ الْقَاتِلُ مِنْ حَقِّهِ فِي الْمِيرَاثِ.

فَعَمَلِيَّةُ إِلْحَاقِ الْمُوصَى لَهُ الْقَاتِلُ، بِالْوَارِثِ الْقَاتِلِ، فِي الْحِرْمَانِ مِنَ الْحَقِّ، تُسَمَّى بِالْقِيَاسِ [(١)].

ثَانِيًا: أَرْكَانُ الْقِيَاسِ: وَأَرْكَانُ الْقِيَاسِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَوَافُرِهَا أَرْبَعَةٌ، هِيَ:

(١) الْأَصْلُ: وَهُوَ الْوَاقِعَةُ الَّتِي وَرَدَ النَّصُّ أَوْ الْإِجْمَاعُ بِحُكْمِهَا، وَتُسَمَّى «الْمَقِيسُ عَلَيْهِ».

(٢) الْفَرْعُ: وَهُوَ الْوَاقِعَةُ الَّتِي لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهَا بِنَصٍّ وَلَا بِإِجْمَاعٍ، وَيُرَادُ مَعْرِفَةُ حُكْمِهَا عَنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ، وَتُسَمَّى «الْمَقِيسُ».

(٣) الْعِلَّةُ: وَهِيَ الْوَصْفُ الْجَامِعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ، الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ شُرِعَ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ.

(٤) حُكْمُ الْأَصْلِ: وَهُوَ الْحُكْمُ الثَّابِتُ لِلْأَصْلِ، وَيُرَادُ إِثْبَاتُهُ لِلْفَرْعِ، لِتَحَقُّقِ عِلَّتِهِ فِي الْفَرْعِ أَيْضًا.

فَفِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ آنِفًا نَرَى أَنْ قَتْلَ الْوَارِثِ مُوَرِّثَهُ هُوَ «الْأَصْلُ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ»، وَحِرْمَانُهُ مِنْ حَقِّهِ فِي الْمِيرَاثِ هُوَ «حُكْمُ الْأَصْلِ»، وَ«عِلَّةُ الْحُكْمِ» هِيَ اسْتِعْجَالُ الشَّيْءِ قَبْلَ أَوَانِهِ، وَقَتْلُ الْمُوصَى لَهُ لِلْمُوصِي هُوَ «الْفَرْعُ الْمَقِيسُ» وَفِيهِ نَفْسُ عِلَّةِ

=

مَرَاسِيلُ جَيِّدَةٌ يُقَوَّى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا مِنْ أَوْجُهٍ» (٦/ ٢١٩)، وَقَالَ الْمُتَّقِي الْهِنْدِيُّ فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ (١١/ ٢١): أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، كِتَابُ الفَرَائِضِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ مِيرَاثِ القَاتِلِ، رَقَم (٢١٠٩)، وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ: إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله، قَدْ تَرَكَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَصَحَّحَ الأَلْبَانِيُّ رِوَايَةَ البَيْهَقِيِّ، وَحَسَّنَ رِوَايَةَ أَبِي دَاوُدَ، صَحِيحُ وَضَعِيفُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَزِيَادَتُهُ، الْمَكْتَبُ الإِسْلَامِيُّ، (١/ ٩٥٦).

(١) د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، الْمَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص ١٩٩).

الْأَصْلِ فَيَأْخُذُ حُكْمَهُ.

ثَالِثًا: حُجِّيَّةُ الْقِيَاسِ: ثَبَتَتْ حُجِّيَّةُ الْقِيَاسِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعُ، وَالْمَعْقُولُ.

أَمَّا نُصُوصُ الْكِتَابِ: فَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَٱعْتَبِرُوا۟ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَبْصَـٰرِ﴾[١]، وَوَجْهُ الْاسْتِدْلَالِ أَنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ بِالِاعْتِبَارِ بِحَالِ الْكُفَّارِ، وَالْمُرَادُ بِالْاعْتِبَارِ: أَنْ يَقِيسَ الْمَرْءُ حَالَهُ بِحَالِهِمْ؛ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِمْ اسْتَحَقَّ مِثْلَ جَزَائِهِمْ، وَمَا أَمَرَ الله بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

وَأَمَّا نُصُوصُ السُّنَّةِ: فَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: **نَعَمْ**، قَالَ: «**فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى**»[٢]، وَوَجْهُ الْاسْتِدْلَالِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَلْحَقَ الصَّوْمَ بِالدَّيْنِ فِي وُجُوبِ قَضَائِهِ، وَهَذَا هُوَ عَيْنُ الْقِيَاسِ.

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ -رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ- اتَّفَقُوا عَلَى اسْتِعْمَالِ الْقِيَاسِ فِي الْوَقَائِعِ الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْهُمْ، مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ قَدَّمُوا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فِي الْخِلَافَةِ، وَقَالُوا: رَضِيَهُ رَسُولُ الله ﷺ لِدِينِنَا أَفَلَا نَرْضَاهُ لِدُنْيَانَا، فَقَاسُوا الْإِمَامَةَ الْكُبْرَى عَلَى إِمَامَةِ الصَّلَاةِ[٣].

وَفِي حَيَاةِ الصَّحَابَةِ أَقْيِسَةٌ كَثِيرَةٌ[٤]، تَدُلُّ عَلَى إِجْمَاعِهِمْ عَلَيْهَا بِاعْتِبَارِهَا دَلِيلًا

---

(١) سُورَةُ الحَشْرِ، الآيَةُ: (٢).

(٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ، بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، (٢/ ٦٩٠) حَدِيث رَقَم (١٨٥٢)، ومُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ، بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ المَيِّتِ: (٢/ ٨٠٤)، حَدِيث رَقَم (١١٤٨).

(٣) ابْنُ قَيِّم الجَوْزِيَّةِ، أَعْلَامُ المُوَقِّعِينَ عَن رَبِّ العَالَمِينَ، تَحْقِيقُ: طه عَبْد الرَّؤُوفِ سَعْد، دَارُ الجِيلِ، بَيْرُوت، ١٩٧٣ (١/ ٢٠١).

(٤) يُمْكِنُ الرُّجُوعُ إِلَى هَذِهِ الأَقْيِسَةِ الكَثِيرَةِ فِي: ابْن القَيِّم، إِعْلَام المُوَقِّعِينَ (١/ ٢٠٣) وَمَا بَعْدَهَا، فَقَدْ عَدَّدَ الكَثِيرَ مِنْ أَقْيِسَةِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ.

تُؤْخَذُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ، وَحُجَّةً يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا، يَقُولَ الْإِمَامُ الْمُزَنِيُّ: «الْفُقَهَاءُ مِنْ عَصْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا اسْتَعْمَلُوا الْمَقَايِيسَ فِي الْفِقْهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ فِي أَمْرِ دِينِهِمْ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نَظِيرَ الْحَقِّ حَقٌّ، وَنَظِيرَ الْبَاطِلِ بَاطِلٌ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إِنْكَارُ الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّهُ التَّشْبِيهُ بِالْأُمُورِ وَالتَّمْثِيلُ عَلَيْهَا»(١).

وَأَمَّا الْمَعْقُولُ: فَلِأَنَّ الْعَقْلَ يَقْضِي بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ فِي الْحُكْمِ، وَيُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَانِ، وَيَأْخُذَ كُلٌّ مِنْهُمَا حُكْمًا يُخَالِفُ الْآخَرَ، كَمَا لَا يَرَى التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ فِي الْحُكْمِ، وَلَا يَعُدُّهُ مَقْبُولًا فِي مِيزَانِ الْمَنْطِقِ الصَّحِيحِ(٢).

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَمَدَارُ الْاسْتِدْلَالِ جَمِيعِهِ عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ وَالْفَرْقِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ، وَلَوْ جَازَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ لَانْسَدَّتْ طُرُقُ الْاسْتِدْلَالِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُهُ(٣):

وَكَذَلِكَ فَإِنَّ قَضَايَا النَّاسِ تَتَشَعَّبُ وَتَتَّسِعُ، وَتَتَنَوَّعُ بِتَنَوُّعِ الْأَمَاكِنِ وَاخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ، وَهِيَ لَا تَتَنَاهَى وَلَا تَقِفُ عِنْدَ حَدٍّ، وَنُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَحْصُورَةٌ وَمُتَنَاهِيَةٌ، وَالْمَحْصُورُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَوْعِبَ غَيْرَ الْمَحْصُورِ؛ لِذَلِكَ فَالْعَقْلُ يَقْضِي بِإِلْحَاقِ الشَّيْءِ بِنَظِيرِهِ وَتَقْرِيرِ حُكْمِهِ لَهُ، وَلِلسَّبَبِ نَفْسِهِ كَانَتْ مَشْرُوعِيَّةُ الْاجْتِهَادِ، وَالْقِيَاسُ لَوْنٌ مِنْهُ(٤).

---

(١) ابْنُ القَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ، إِعْلَامُ المُوَقِّعِينَ (١/ ٢٠٥).

(٢) مُحَمَّد كَمَالُ الدِّينِ، الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ (ص ١٤٢).

(٣) إِعْلَامُ المُوَقِّعِينَ (١/ ١٣١).

(٤) نِظَامُ الدِّينِ عَبْدُ الحَمِيدِ، مَفْهُومُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ: (ص ١٩٧)، يَقُولُ الشَّهْرِسْتَانِيُّ: «وَبِالجُمْلَةِ نَعْلَمُ قَطْعًا وَيَقِينًا أَنَّ الحَوَادِثَ وَالوَقَائِعَ فِي العِبَادَاتِ وَالتَّصَرُّفَاتِ مِمَّا لَا يَقْبَلُ الحَصْرَ وَالعَدَّ، وَنَعْلَمُ قَطْعًا أَيْضًا أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي كُلِّ حَادِثَةٍ نَصٌّ وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ أَيْضًا، وَالنُّصُوصُ إِذَا كَانَتْ مُتَنَاهِيَةً وَالوَقَائِعُ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ، وَمَا لَا يَتَنَاهَى لَا يَضْبِطُهُ مَا يَتَنَاهَى، عُلِمَ قَطْعًا أَنَّ الاِجْتِهَادَ وَالقِيَاسَ وَاجِبُ الاعْتِبَارِ حَتَّى يَكُونَ بِصَدَدِ كُلِّ حَادِثَةٍ اجْتِهَادٌ» المِلَلُ وَالنِّحَلُ، تَحْقِيقُ: مُحَمَّد سَيِّد كِيْلَانِي، دَارُ المَعْرِفَةِ – بَيْرُوت، ١٤٠٤هـ (١/ ١٩٧).

المَطْلَبُ الثَّانِي: المَصَالِحُ[١] المُرْسَلَةُ:

أَوَّلًا: تَعْرِيفُهَا: الْـمَصْلَحَةُ فِي اللُّغَةِ هِيَ: الْـمَنْفَعَةُ وَزْنًا وَمَعْنًى.

وَفِي الْاصْطِلَاحِ: هِيَ الْـمَصَالِحُ الَّتِي لَـمْ يَقُمْ دَلِيلٌ خَاصٌّ مِنْ الشَّارِعِ عَلَى اعْتِبَارِهَا، وَلَكِنْ دَلَّتْ الْأَدِلَّةُ الْعَامَّةُ عَلَى الْاعْتِدَادِ بِهَا.

وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ مَصَالِحَ مُرْسَلَةً؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَطْلَقَهَا فَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِدَلِيلٍ خَاصٍّ؛ أَيْ أَنَّهَا مُرْسَلَةٌ فَقَطْ مِنْ حَيْثُ عَدَمِ التَّخْصِيصِ الْـجُزْئِيِّ الْـخَاصِّ بِهَا؛ أَمَّا مِنْ حَيْثُ جِنْسِهَا، وَمِنْ بَابِ أَوْلَى مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا مَصْلَحَةً وَنَفْعًا وَخَيْرًا، فَلَيْسَتْ هُنَاكَ مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ أَبَدًا[٢].

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: «وَالْقَوْلُ الْـجَامِعُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ لَا تُـهْمِلُ مَصْلَحَةً قَطُّ»[٣].

وَقَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: «وَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ يَشْتَمِلَانِ عَلَى الْـمَصَالِحِ كُلِّهَا دِقِّهَا وَجِلِّهَا، وَعَلَى النَّهْيِ عَنْ الْـمَفَاسِدِ كُلِّهَا دِقِّهَا وَجِلِّهَا»[٤].

وَمِثَالُ الْأَحْكَامِ الَّتِي شُرِعَتْ بِنَاءً عَلَى الْـمَصَالِحِ الْـمُرْسَلَةِ: جَـمْعُ الْقُرْآنِ فِي مُصْحَفٍ وَاحِدٍ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ، وَتَدْوِينُ الدَّوَاوِينِ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ، وَاتِّخَاذُ الصَّحَابَةِ السُّجُونَ، وَقَتْلُ الْـجَمَـاعَةِ بِالْوَاحِدِ، وَحَقُّ وَلِيِّ الْأَمْرِ فِي

---

(١) تَنْقَسِمُ الـمَصَالِحُ مِنْ حَيْثُ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ لَـهَا وَعَدَمِهِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: مَصَالِحُ مُعْتَبَرَةٌ: وَهِيَ الَّتِي شَهِدَ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهَا، وَقَامَ الدَّلِيلُ مِنْهُ عَلَى رِعَايَتِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ مَصْلَحَةِ حِفْظِ النُّفُوسِ وَالأَطْرَافِ فِي شَرْعِ القِصَاصِ، وَلَا خِلَافَ فِي اعْتِبَارِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الـمَصَالِحِ، وَمَصَالِحُ مُلْغَاةٌ: وَهِيَ الَّتِي شَهِدَ الشَّرْعُ عَلَيْهَا بِالإِلْغَاءِ، وَذَلِكَ مِثْلُ مَصْلَحَةِ التَّعَامُلِ بِالرِّبَا، وَمَصْلَحَةِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ فِي الـمِيرَاثِ، فَهَذِهِ مَصَالِحُ أَلْغَاهَا الشَّارِعُ، فَهِيَ مَرْدُودَةٌ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ بِاتِّفَاقِ الـمُسْلِمِينَ، وَالـمَصَالِحُ الـمُرْسَلَةُ هِيَ الـمَذْكُورَةُ فِي الـمَطْلَبِ، وَتُعْتَبَرُ مَصْدَرًا مِنْ مَصَادِرِ التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ.

(٢) الرَّيْسُونِيُّ، نَظَرِيَّةُ الـمَقَاصِدِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ، الدَّارُ العَالَـمِيَّةُ لِلْكِتَابِ الإِسْلَامِيِّ، وَالـمَعْهَدِ العَالَـمِيِّ لِلْفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ، ط/ ٤، ١٤١٦هـ-١٩٩٥م) (ص ٢٦٢).

(٣) مَـجْمُوعُ الفَتَاوَى: (١١/ ٣٤٤).

(٤) قَوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الأَنَامِ: (١/ ١٥٧).

فَرْضِ الضَّرَائِبِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ.. وَنَحْوُ ذَلِكَ.

ثَانِيًا: حُجِّيَّتُهَا: الْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ مَصْدَرٌ فِقْهِيٌّ دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِهِ اسْتِقْرَاءُ نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ وَأَحْكَامِهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَعَمَلُ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ، وَهَذَا الْمَصْدَرُ يَتَّسِعُ لِلْأَحْدَاثِ الْجَدِيدَةِ وَالْوَقَائِعِ الْمُتَطَوِّرَةِ، وَيَجْعَلُ الْفِقْهَ مَرِنًا نَامِيًا، لَا يَقِفُ عِنْدَ حَدٍّ، وَلَا يَتَحَجَّرُ أَوْ يَضْعُفُ أَمَامَ مَصْلَحَةٍ حَقِيقِيَّةٍ، لَمْ يَأْتِ الشَّارِعُ بِحُكْمٍ لَهَا خَاصٍّ، وَقَدْ أَخَذَ الْفُقَهَاءُ بِهَذَا الْمَصْدَرِ وَاسْتَنْبَطُوا الْأَحْكَامَ مِنْهُ مَا بَيْنَ مُقِلٍّ وَمُكْثِرٍ وَبَيْنَهُمَا[١].

ثَالِثًا: شُرُوطُهَا: وَحَتَّى لَا يَكُونَ دَعْوَى مُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ مَصْدَرَ تَمْيِيعٍ لِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، فَيُدْخَلَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا، وَيُبْعَدَ عَنْهَا مَا هُوَ مِنْ صَمِيمِهَا بِاسْمِ الْمَصْلَحَةِ، وَضَعَ الْعُلَمَاءُ ضَوَابِطَ وَشُرُوطًا لِلْعَمَلِ بِهَا، وَأَهَمُّ هَذِهِ الشُّرُوطِ:

أ- أَنْ تَكُونَ مَصْلَحَةً حَقِيقِيَّةً، لَا مُدَّعَاةً وَلَا مَوْهُومَةً.

ب- أَنْ تَكُونَ مَصْلَحَةً عَامَّةً، لَا قَاصِرَةً عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ.

ج- أَنْ تَكُونَ مَعْقُولَةً بِحَيْثُ لَوْ عُرِضَتْ عَلَى الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ لَقَبِلَتْهَا[٢].

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ الْاسْتِحْسَانُ:

أَوَّلًا: تَعْرِيفُهُ: هُوَ فِي اللُّغَةِ عَدُّ الشَّيْءِ حَسَنًا، وَفِي الْاصْطِلَاحِ: الْعُدُولُ عَنْ قِيَاسٍ وَضَحَتْ عِلَّتُهُ إِلَى قِيَاسٍ خَفِيَتْ عِلَّتُهُ أَوْ إِلَى دَلِيلٍ آخَرَ، أَوْ هُوَ عُدُولُ الْمُجْتَهِدِ عَنْ حُكْمٍ كُلِّيٍّ إِلَى حُكْمٍ اسْتِثْنَائِيٍّ لِدَلِيلٍ رَجَّحَ لَدَيْهِ هَذَا الْعُدُولَ.

ثَانِيًا: أَنْوَاعُهُ: وَبِنَاءً عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ يَكُونُ الْاسْتِحْسَانُ عَلَى نَوْعَيْنِ هُمَا:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: تَرْجِيحُ قِيَاسٍ خَفِيٍّ عَلَى قِيَاسٍ جَلِيٍّ، فَهُنَاكَ قِيَاسٌ خَفِيَتْ عِلَّتُهُ؛

---

(١) د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، المَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص ٢٠٢).

(٢) د. حَمَد الكُبَيْسِي وَآخَرِينَ، المَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص ٨٧).

لِبُعْدِهَا عَنْ الذِّهْنِ فِي مُقَابَلَةِ قِيَاسٍ آخَرٍ ظَهَرَتْ عِلَّتُهُ لِتَبَادُرِهَا إِلَى الذِّهْنِ، وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ بِدُخُولِ حُقُوقِ الارْتِفَاقِ فِي وَقْفِ الْأَرَاضِي الزِّرَاعِيَّةِ دُونَ نَصٍّ اسْتِحْسَانًا؛ إِذْ الانْتِفَاعُ بِالْأَرَاضِي لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِهَا مَعَ أَنَّ الْوَقْفَ يُشْبِهُ الْبَيْعَ مِنْ نَاحِيَةِ خُرُوجِ مِلْكِيَّةِ الْعَيْنِ، وَالْقِيَاسُ عَلَى الْبَيْعِ يَقْتَضِي عَدَمَ التَّبَعِيَّةِ إِلَّا بِنَصٍّ.

النَّوْعُ الثَّانِي: اسْتِثْنَاءُ مَسْأَلَةٍ جُزْئِيَّةٍ مِنْ أَصْلٍ كُلِّيٍّ أَوْ قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ لِأَصْلٍ خَاصٍّ يَقْتَضِي ذَلِكَ؛ فَأَكْلُ الصَّائِمِ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ؛ إِذْ الْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ أَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنِ الطَّعَامِ رُكْنٌ فِي الصَّوْمِ؛ لَكِنَّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ نِسْيَانًا مُسْتَثْنًى مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ اسْتِحْسَانًا؛ لِوُجُودِ دَلِيلٍ خَاصٍّ بِذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: «**مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ**»(١).

ثَالِثًا: حُجِّيَّتُهُ: مِنْ تَعْرِيفِ الْاسْتِحْسَانِ وَبَيَانِ نَوْعَيْهِ يَظْهَرُ أَنَّهُ فِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ لَيْسَ مَصْدَرًا تَشْرِيعِيًّا مُسْتَقِلًّا؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ النَّوْعِ الْأَوَّلِ مِنْ نَوْعَيْهِ، دَلِيلُهَا هُوَ الْقِيَاسُ الْخَفِيُّ الَّذِي تَرَجَّحَ عَلَى الْقِيَاسِ الْكُلِّيِّ، بِمَا اطْمَأَنَّ لَهُ قَلْبُ الْمُجْتَهِدِ مِنَ الْمُرَجِّحَاتِ، وَهُوَ وَجْهُ الاسْتِحْسَانِ.

وَأَحْكَامُ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيْهِ، دَلِيلُهَا هُوَ الْمَصْلَحَةُ، الَّتِي اقْتَضَتْ اسْتِثْنَاءَ الْجُزْئِيَّةِ مِنْ الْحُكْمِ الْكُلِّيِّ، وَهِيَ الَّتِي يُعَبَّرُ عَنْهَا بِوَجْهِ الْاسْتِحْسَانِ (٢).

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: الْاسْتِصْحَابُ:

أَوَّلًا: تَعْرِيفُهُ: هُوَ فِي اللُّغَةِ طَلَبُ الْمُصَاحَبَةِ.

---

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ «الصَّائِمُ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا» (٢/ ٦٨٢، ٦/ ٢٤٥٥)، حَدِيث رَقَم (١٨٣١)، (٦٢٩٢)، ومُسْلِمٌ فِي بَابِ «أَكْلُ النَّاسِي وَشُرْبُهُ وَجِمَاعُهُ لَا يُفْطِرُ»، (٢/ ٨٠٩)، حَدِيث رَقَم(١١٥٥).

(٢) د. عَبْدُ الوَهَّابِ خَلَّاف، الْمَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص ٧٢).

وَاصْطِلَاحًا: الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا كَانَ ثَابِتًا لَهُ أَوْ مَنْفِيًّا عَنْهُ، لِعَدَمِ قِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِهِ؛ فَمَعْنَاهُ عَدَمُ قِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى تَغْيِيرِ حُكْمٍ سَابِقٍ، وَلِهَذَا كَانَ آخِرَ مَا يَلْجَأُ إِلَيْهِ الْمُجْتَهِدُ.

ثَانِيًا: أَنْوَاعُهُ: وَالاسْتِصْحَابُ بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ السَّابِقِ نَوْعَانِ:

الْأَوَّلُ: اسْتِصْحَابُ الْإِبَاحَةِ أَوْ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ عِنْدَ عَدَمِ قِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِهِ.

فَمَثَلًا: كُلُّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ لَيْسَ فِي الشَّرْعِ مَا يَدُلُّ عَلَى حُرْمَتِهِ يَكُونُ مُبَاحًا؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّمَا خَلَقَ مَا فِي الْأَرْضِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ النَّاسُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (١)، وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةَ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْحُرْمَةِ.

وَكُلُّ عَقْدٍ يَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ لِتَبَادُلِ السِّلَعِ وَالْمَنَافِعِ -إِذَا لَمْ نَجِدْ فِي الشَّرْعِ مَا يَدُلُّ عَلَى حُرْمَتِهِ- يَكُونُ مُبَاحًا كَذَلِكَ.

وَإِذَا ادَّعَى شَخْصٌ مَا دَيْنًا عَلَى شَخْصٍ آخَرَ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ إِثْبَاتَهُ اعْتُبِرَتْ ذِمَّةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّيْنُ بَرِيئَةً؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ حَتَّى يَثْبُتَ الْعَكْسُ.

وَلِهَذَا تَقَرَّرَتِ الْقَاعِدَتَانِ: (الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ) وَ(الْأَصْلُ فِي الذِّمَّةِ الْبَرَاءَةُ)، وَمِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ اسْتُنْبِطَتْ الْقَاعِدَةُ الْقَانُونِيَّةُ الْمَعْرُوفَةُ (الْمُتَّهَمُ بَرِيءٌ حَتَّى تَثْبُتَ إِدَانَتُهُ).

الثَّانِي: اسْتِصْحَابُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ، وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى تَغْيِيرِهِ، وَذَلِكَ مِثْلُ الْأَحْكَامِ الَّتِي بَنَاهَا الشَّارِعُ عَلَى أَسْبَابٍ رَبَطَهَا بِهَا، فَمَتَى وَقَعَ الْعِلْمُ بِتَحْقِيقِ السَّبَبِ، تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ وَاسْتَمَرَّ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى انْتِفَائِهِ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْمَرْءُ، ثُمَّ شَكَّ فِي انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ، بَقِيَ فِي حُكْمِ الْمُتَوَضِّئِ اسْتِصْحَابًا لِمَا ثَبَتَ مِنْ قَبْلُ بِيَقِينٍ، وَقَدْ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ

---

(١) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (٢٩).

الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «**لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا**»(١)، وَمِثْلُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «**إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى: أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ**»(٢).

وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ فُلَانًا عَقَدَ زَوَاجَهُ عَلَى فُلَانَةٍ، ثَبَتَتِ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَهُمَا، وَوَسِعَ مَنْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عِنْدَهُ عَلَى الْفُرْقَةِ.

وَإِذَا عَلِمَ شَخْصٌ أَنَّ فُلَانًا وَرِثَ هَذَا الْبَيْتَ عَنْ أَبِيهِ مَثَلًا، وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمِلْكِهِ لَهُ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عِنْدَهُ عَلَى زَوَالِ مِلْكِهِ بِسَبَبٍ طَارِئٍ.

وَلِهَذَا تَقَرَّرَتِ الْقَاعِدَتَانِ: «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ»، وَ«الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُهُ».

ثَالِثًا: حُجِّيَّتُهُ: وَيَظْهَرُ لَنَا مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الْاسْتِصْحَابَ لَا يُثْبِتُ حُكْمًا جَدِيدًا، بَلْ يَسْتَمِرُّ بِهِ حُكْمُ الْعَقْلِ بِالْبَرَاءَةِ أَوْ الْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ، أَوْ حُكْمُ الشَّرْعُ بِشَيْءٍ بِنَاءً عَلَى تَحَقُّقِ سَبَبِهِ، وَلِهَذَا قَالُوا: إِنَّ الْاسْتِصْحَابَ حُجَّةٌ لِإِبْقَاءِ مَا كَانَ لَا لِإِثْبَاتِ مَا لَمْ يَكُنْ، وَهُوَ لِهَذَا يَصْلُحُ حُجَّةً لِلدَّفْعِ، لَا لِلْإِثْبَاتِ.

فَالْمَفْقُودُ مَثَلًا يُعْتَبَرُ حَيًّا اسْتِصْحَابًا لِلْحَالِ الَّتِي كَانَتْ ثَابِتَةً لَهُ عِنْدَ فَقْدِهِ، وَلَكِنْ هَذِهِ الْحَيَاةُ الْمُعْتَبَرَةُ بِالْاسْتِصْحَابِ تَدْفَعُ عَنْهُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى وَفَاتِهِ: مِنْ تَوْرِيثِ مَالِهِ، وَفِرَاقِ زَوْجَتِهِ، وَلَا تُثْبِتُ لَهُ مَا تَرَتَّبَ عَلَى حَيَاتِهِ: مِنْ أَخْذِ مَالِ غَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ أَوْ الْوَصِيَّةِ (٣).

---

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ: «لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ»، (١/ ٦٤)، حَدِيث رَقَم (١٣٧)، ومُسْلِمٌ (١/ ٢٧٦)، حَدِيث رَقَم (٣٦١).

(٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي بَابِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ، (١/ ٤٠٠)، حَدِيث رَقَم (٥٧١).

(٣) عَلِي حَسَب الله، أُصُولُ التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ: (ص ١٩٧).

الْفَصْلُ الْخَامِسُ



الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، أَهَمِّيَّتُهَا، مَصَادِرُهَا، نَشْأَتُهَا وَأَهَمُّ مُصَنَّفَاتِهَا.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: شَرْحُ أَهَمِّ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الْكُلِّيَةِ.

- **الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا.**
- **الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي.**
- **الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ.**
- **الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.**
- **لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.**
- **الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ.**



تَمْهِيدٌ

فِي مَسِيرَةِ حَرَكَةِ تَطَوُّرِ الْعُلُومِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَاتِّجَاهِهَا نَحْوَ التَّقْعِيدِ، ظَهَرَتْ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ الْقَوَاعِدِ:

(١) **قَوَاعِدُ الْاسْتِنْبَاطِ وَالْاجْتِهَادِ:** وَهِيَ الَّتِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا الْمُجْتَهِدُ فِي مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ مِنْ الْمَصَادِرِ الشَّرْعِيَّةِ، وَهِيَ «قَوَاعِدُ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ».

(٢) **قَوَاعِدُ التَّخْرِيجِ:** وَهِيَ الَّتِي وَضَعَهَا الْعُلَمَاءُ لِرِوَايَةِ الْأَحَادِيثِ وَتَدْوِينِ السُّنَّةِ، وَقَبُولِ الْأَسَانِيدِ، وَالْحُكْمِ عَلَيْهَا بِالصِّحَةِ أَوْ الضَّعْفِ، وَالْقَبُولِ أَوْ الرَّدِّ؛ لِلاعْتِمَادِ عَلَى الْمَقْبُولِ مِنْهَا فِي الْاجْتِهَادِ، وَالْاسْتِنْبَاطِ، وَتَرْكِ الْمَرْدُودِ مِنْهَا، وَهَذِهِ الْقَوَاعِدُ تُسَمَّى بِـ«قَوَاعِدِ مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ» أَوْ «أُصُولِ الْحَدِيثِ» أَوْ «قَوَاعِدِ الْحَدِيثِ».

(٣) **قَوَاعِدُ الْأَحْكَامِ،** وَهِيَ الْقَوَاعِدُ الَّتِي صَاغَهَا الْعُلَمَاءُ وَخَاصَّةً أَتْبَاعُ الْأَئِمَّةِ وَمُجْتَهِدِي الْمَذَاهِبِ، بِجَمْعِ الْأَحْكَامِ الْمُتَمَاثِلَةِ وَالْمَسَائِلِ الْمُتَشَابِهَةِ لِبَيَانِ أَوْجُهِ الشَّبَهِ بَيْنَهَا، ثُمَّ رَبْطِهَا فِي عِقْدٍ مَنْظُومٍ، يَجْمَعُ شَتَاتَهَا، وَيُؤَلِّفُ بَيْنَ أَجْزَائِهَا، وَهَذِهِ هِيَ قَوَاعِدُ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ [١]، وَهِيَ مَوْضُوعُ هَذَا الْفَصْلِ، الَّذِي يَتَنَاوَلُ مَفَاهِيمَ عَامَّةً عَنْ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ أَوَّلًا، ثُمَّ شَرْحًا لِأَهَمِّ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ.

---

(١) د. مُحَمَّد الزُّحَيْلِيُّ، النَّظَرِيَّاتُ الفِقْهِيَّةُ: (ص ١٩٦).

المبحث الأول

تعريف القواعد الفقهية، أهميتها، مصادرها، نشأتها وأهم مصنفاتها.

المطلب الأول: تعريف القواعد الفقهية، والفرق بينها وبين المصطلحات المشابهة لها:

أولًا: تعريف القواعد الفقهية[1]:

الْقَوَاعِدُ جَمْعُ قَاعِدَةٍ، وَالْقَاعِدَةُ فِي اللُّغَةِ هِيَ الْأَصْلُ، وَالْأَسَاسُ، فَقَاعِدَةُ كُلِّ شَيْءٍ أَصْلُهُ وَأَسَاسُهُ الَّذِي يَنْبَنِي عَلَيْهِ، حِسِيًّا كَانَ هَذَا الْبِنَاءُ أَوْ مَعْنَوِيًّا، وَفِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ﴾[2]، ﴿فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَٰنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ﴾[3].

فَالْقَاعِدَةُ تُطْلَقُ عَلَى «الْأَصْلِ»، وَ«الْقَانُونِ»، وَ «الضَّابِطِ»، وَتُعَرَّفُ فِي الْاصْطِلَاحِ بِأَنَّهَا (أَمْرٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ عِنْدَ تَعَرُّفِ أَحْكَامِهِ مِنْهُ، مِثْلُ قَوْلِ النُّحَاةِ: «الْفَاعِلُ مَرْفُوعٌ»، وَقَوْلِ الْأُصُولِيِّينَ: «الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ، وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ»).

وَالْقَاعِدَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: حُكْمٌ أَكْثَرِيٌّ لَا كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى أَكْثَرِ جُزْئِيَّاتِهِ لِتُعْرَفَ أَحْكَامُهَا مِنْهُ، فَهِيَ أَغْلَبِيَّةٌ غَيْرُ مُطَّرِدَةٍ، حَيْثُ يُسْتَثْنَى مِنْهَا مَوَاطِنُ الضَّرُورَاتِ كَمَا قَرَّرَهُ الْعُلَمَاءُ[4].

---

(١) رَاجِعْ: عَلِي أَحْمَد النَّدَوِي، القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ، ص٣٩، وَمَا بَعْدَهَا، وَد. يَعْقُوب البَاحُسَيْن، القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ، ص١٣، وَمَا بَعْدَهَا.

(٢) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ (١٢٧).

(٣) سُورَةُ النَّحْلِ، الآيَةُ (٢٦).

(٤) سَعِيدُ الـجُلَيْدِيُّ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، الـمَدْخَلُ لِدِرَاسَةِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، ص٣٥١-٣٥٢.

ثَانِيًا: الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَالضَّوَابِطِ الْفِقْهِيَّةِ[١]:

الضَّابِطُ أَصْلٌ فِقْهِيٌّ يَخْتَصُّ بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، يَكْشِفُ عَنْ حُكْمِ الْجُزْئِيَّاتِ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتَ مَوْضُوعِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَاعِدَةِ: أَنَّ الْقَاعِدَةَ تُحِيطُ بِالْفُرُوعِ وَالْمَسَائِلِ فِي أَبْوَابٍ فِقْهِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ، مِثْلُ قَاعِدَةِ (الْأُمُورِ بِمَقَاصِدِهَا) فَإِنَّهَا تُطَبَّقُ عَلَى أَبْوَابِ الْعِبَادَاتِ، وَالْجِنَايَاتِ، وَالْعُقُودِ، وَالْجِهَادِ.. وَغَيْرِهَا مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ.

أَمَّا الضَّابِطُ: فَإِنَّهُ يَجْمَعُ الْفُرُوعَ وَالْمَسَائِلَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ مِنْ الْفِقْهِ، مِثْلُ: لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا، وَمِثْلُ: الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ فِي حُقُوقِ اللهِ دُونَ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ كَالْقِصَاصِ، وَضَمَانِ الْمَالِ، وَمِثْلُ الْوَصِيَّةُ لِلْمَوْجُودِ صَحِيحَةٌ وَلِلْمَعْدُومِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ.

ثَالِثًا: الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ[٢]:

تَتَمَيَّزُ الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ عَنْ الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ بِمَا يَأْتِي:

(١) قَوَاعِدُ عِلْمِ الْأُصُولِ تَضَعُ الْمَنَاهِجَ وَتُبَيِّنَ الْمَسَالِكَ، الَّتِي يَتْبَعُهَا الْمُجْتَهِدُ عِنْدَ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ وَمَعْرِفَةِ حُكْمِ الْوَقَائِعِ وَالْمَسَائِلِ الْمُسْتَجِدَّةِ مِنْ الْمَصَادِرِ الشَّرْعِيَّةِ، فَمَوْضُوعُهَا دَائِمًا الدَّلِيلُ.

أَمَّا الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ فَهِيَ مِنْ قَبِيلِ الْمَبَادِئِ الْعَامَّةِ فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، تَتَضَمَّنُ أَحْكَامًا شَرْعِيَّةً عَامَّةً، تَنْطَبِقُ عَلَى الْوَقَائِعِ وَالْحَوَادِثِ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتَ مَوْضُوعِهَا فَيَرْجِعُ إِلَيْهَا الْفَقِيهُ أَوْ الْمُفْتِي أَوْ الْمُتَعَلِّمُ؛ لِمَعْرِفَةِ الْحُكْمِ الْمَوْجُودِ لِلْفُرُوعِ بَدَلًا مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى الْأَبْوَابِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَفَرِّقَةِ.

---

(١) مُحَمَّدُ الزُّحَيْلِيُّ، النَّظَرِيَّاتُ الفِقْهِيَّةُ، ص٢٠٠، وَرَاجِعْ أَيْضًا: النَّدَوِيُّ، القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ، ص٤٦ وَمَا بَعْدَهَا.

(٢) رَاجِعْ: النَّدَوِي، القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ: (ص: ٦٧)، وَمَا بَعْدَهَا، وَالبَاحُسَيْنُ، القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ: (ص: ١٣٥)، وَمَا بَعْدَهَا، وَالكِيْلَانِيُّ، قَوَاعِدُ المَقَاصِدِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ: (ص: ٣١)، وَمَا بَعْدَهَا.

(٢) تَتَّصِفُ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ بِالْعُمُومِ وَالشُّمُولِ لِجَمِيعِ فُرُوعِهَا، كَمَا تَتَّصِفُ بِالثَّبَاتِ، فَلَا تَتَغَيَّرُ وَلَا تَتَبَدَّلُ؛ أَمَّا الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ، فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ عَامَّةً وَشَامِلَةً، وَلَكِنَّهَا تَكْثُرُ فِيهَا الْاِسْتِثْنَاءَاتُ، كَمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ ثَابِتَةً، وَإِنَّمَا تَتَغَيَّرُ لِتَغَيُّرِ الْأَحْكَامِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْعُرْفِ وَالْمَصْلَحَةِ وَسَدِّ الذَّرَائِعِ.

(٣) الْقَاعِدَةُ الْأُصُولِيَّةُ أَسْبَقُ فِي الْوُجُودِ مِنَ الْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ؛ ذَلِكَ أَنَّ مَعْرِفَةَ الْجُزْئِيَّاتِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى وُجُودِ الْقَاعِدَةِ الْأُصُولِيَّةِ الْاِسْتِدْلَالِيَّةِ؛ لِأَنَّ ارْتِبَاطَ الْقَاعِدَةِ الْأُصُولِيَّةِ بِالْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ هُوَ ارْتِبَاطُ الدَّلِيلِ بِالْمَدْلُولِ، وَالدَّلِيلُ سَابِقٌ لِمَدْلُولِهِ، وَمُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ.

رَابِعًا: الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَالنَّظَرِيَّاتِ الْفِقْهِيَّةِ [١]:

النَّظَرِيَّةُ الْفِقْهِيَّةُ هِيَ الْبَحْثُ الْمُجَرَّدُ لِمَوْضُوعٍ فِقْهِيٍّ عَامٍّ، يَتَنَاوَلُ بَحْثَ أَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ وَالْقَوَاعِدَ الْعَامَّةَ الضَّابِطَةَ لِلْأَحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكَ الْمَوْضُوعِ الْفِقْهِيِّ الْعَامِّ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ: نَظَرِيَّةُ الْعَقْدِ، وَنَظَرِيَّةُ الْمِلْكِيَّةِ، وَنَظَرِيَّةُ الْإِثْبَاتِ، وَنَظَرِيَّةُ التَّعَسُّفِ فِي اسْتِعْمَالِ الْحَقِّ، فَكُلُّ هَذِهِ النَّظَرِيَّاتِ مَوْضُوعَاتٌ فِقْهِيَّةٌ عَامَّةٌ، تَتَضَمَّنُ دِرَاسَةَ أَرْكَانِ هَذَا الْمَوْضُوعِ وَشُرُوطِهِ، وَالْقَوَاعِدَ الْعَامَّةَ الَّتِي تَضْبِطُ جُزْئِيَّاتِهِ وَأَحْكَامَهُ.

وَيَتَمَثَّلُ الْفَرْقُ بَيْنَ النَّظَرِيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ وَالْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ فِي الْأُمُورِ الْآتِيَةِ:

(١) أَنَّ النَّظَرِيَّةَ الْفِقْهِيَّةَ الْعَامَّةَ لَا تَتَضَمَّنُ حُكْمًا فِقْهِيًّا وَاحِدًا يَنْسَحِبُ عَلَى جَمِيعِ الْمَوْضُوعِ الَّذِي تَتَضَمَّنُهُ النَّظَرِيَّةُ، بَيْنَمَا الْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ تَتَضَمَّنُ حُكْمًا وَاحِدًا يَجْرِي عَلَى جَمِيعِ الْجُزْئِيَّاتِ الَّتِي تَنْدَرِجُ تَحْتَهَا.

فَنَظَرِيَّةُ الْإِثْبَاتِ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ تَتَنَاوَلُ أَحْكَامًا مُخْتَلِفَةً لِوَقَائِعَ كَثِيرَةٍ،

---

(١) د. عَبْدُ الرَّحْمَنِ الكِيْلَانِيُّ، قَوَاعِدُ الْمَقَاصِدِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ: (ص ٤٠، ٤١)، وَرَاجِعْ أَيْضًا: النَّدَوِي، القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ: (ص: ٦٢)، وَمَا بَعْدَهَا، وَالبَاحُسَيْنُ، القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ (ص: ١٤٣)، وَمَا بَعْدَهَا.

بِخِلَافِ قَاعِدَةِ (الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ) وَالَّتِي تَكْشِفُ عَنْ حُكْمٍ وَاحِدٍ لِكُلِّ وَاقِعَةٍ يَكُونُ فِيهَا جُهْدُ الْمُكَلَّفِ غَيْرَ مُعْتَادٍ، فَيَسْتَلْزِمُ التَّسْهِيلَ، وَالتَّخْفِيفَ عَلَيْهِ، عَمَلًا بِحُكْمِ الْقَاعِدَةِ.

(٢) أَنَّ النَّظَرِيَّةَ وَإِنْ كَانَتْ تُشَابِهُ الْقَاعِدَةَ فِي أَنَّ كِلَيْهِمَا يَتَضَمَّنُ قَضِيَّةً كُلِّيَّةً وَعَامَّةً، إِلَّا أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهٍ، فَالنَّظَرِيَّةُ أَكْثَرُ اتِّسَاعًا وَشُمُولًا وَكُلِّيَّةً مِنْ الْقَاعِدَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ النَّظَرِيَّةَ تَشْتَمِلُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ذَاتِ الصِّلَةِ بِمَوْضُوعِ النَّظَرِيَّةِ الْعَامِّ، فَنَظَرِيَّةُ التَّعَسُّفِ مَثَلًا تَجُرُّ بِذَيْلِهَا الْكَثِيرَ مِنْ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ مِثْلُ قَاعِدَةِ (الضَّرَرُ يُزَالُ)، وَ(دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ) وَ(إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا) إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الَّتِي لَهَا صِلَةٌ وَثِيقَةٌ بِنَظَرِيَّةِ التَّعَسُّفِ.

غَيْرَ أَنَّ الْقَاعِدَةَ الْفِقْهِيَّةَ قَدْ تَكُونُ أَعَمَّ مِنْ النَّظَرِيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرٍ؛ ذَلِكَ أَنَّ الْقَاعِدَةَ الْفِقْهِيَّةَ قَدْ تَكُونُ ذَاتَ صِلَةٍ بِعَدَّةِ نَظَرِيَّاتٍ فِقْهِيَّةٍ، لَا يَقْتَصِرُ تَطْبِيقُهَا عَلَى مَوْضُوعٍ فِقْهِيٍّ وَاحِدٍ، فَتَكُونُ عَلَاقَةُ الْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ بِالنَّظَرِيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ الْعُمُومَ وَالْخُصُوصَ الْوَجْهِيَّ، أَيْ أَنَّ النَّظَرِيَّةَ أَعَمُّ مِنْ الْقَاعِدَةِ مِنْ وَجْهٍ، وَأَخَصُّ مِنْهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.

(٣) وَنَظَرًا لِاتِّسَاعِ النَّظَرِيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ وَعُمُومِ الْمَوْضُوعِ الَّذِي تَتَنَاوَلُهُ، فَإِنَّ دِرَاسَةَ النَّظَرِيَّةِ تَسْتَتْبِعُ دَائِمًا دِرَاسَةَ أَرْكَانِهَا وَشُرُوطِهَا، وَهَذَا مَا لَا تَتَضَمَّنُهُ الْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ عَادَةً.

هَذَا هُوَ جَوْهَرُ الْفَرْقِ بَيْنَ النَّظَرِيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ، وَالْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ الْقَوَاعِدِ قَدْ تَكُونُ مِنْ الْعُمُومِ وَالْكُلِّيَّةِ، بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مَوْضُوعًا لِنَظَرِيَّةٍ عَامَّةٍ، وَذَلِكَ مِثْلُ قَاعِدَةِ (لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ) أَوْ (الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ) أَوْ (الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ) فَهِيَ مِنْ الْعُمُومِ وَالْكُلِّيَّةِ، بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مَوَاضِيعَ لِنَظَرِيَّةِ الْعُرْفِ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَنَظَرِيَّةِ رَفْعِ الْحَرَجِ.

المطلب الثاني: مكانة القواعد الفقهية وأهميتها:

وَهَذِهِ الْقَوَاعِدُ لَهَا مَكَانَةٌ عَظِيمَةٌ فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ؛ لِأَنَّهَا تُسَاعِدُ عَلَى تَكْوِينِ الْمَلَكَةِ الْفِقْهِيَّةِ عِنْدَ طَالِبِ الْفِقْهِ، وَتُعِينُ عَلَى مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْجُزْئِيَّاتِ، وَتُوَضِّحُ التَّطَوُّرَاتِ وَالْأَفْكَارَ الْقَانُونِيَّةَ فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ [١]، إِذْ تَتَمَيَّزُ الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ بِالْإِيجَازِ فِي الْعِبَارَةِ وَالِاسْتِيعَابِ الْوَاسِعِ لِلْفُرُوعِ؛ لِأَنَّهَا صِيغَتْ صِيَاغَةً قَانُونِيَّةً، وَبِأُسْلُوبٍ رَصِينٍ، وَعِبَارَةٍ بَلِيغَةٍ، وَتَرْكِيبٍ مُحْكَمٍ.

وَقَدْ نَوَّهَ بِفَضْلِ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ وَعَظِيمِ فَائِدَتِهَا الْفُقَهَاءُ، وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ الْقَرَافِيُّ الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ الشَّهِيرُ الَّذِي وَصَفَ هَذِهِ الْقَوَاعِدَ بِأَنَّهَا (... قَوَاعِدُ كُلِّيَّةٌ فِقْهِيَّةٌ جَلِيلَةٌ كَثِيرَةُ الْعَدَدِ عَظِيمَةُ الْمَدَدِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَسْرَارِ الشَّرْعِ وَحِكَمِهِ، لِكُلِّ قَاعِدَةٍ مِنْ الْفُرُوعِ مَا لَا يُحْصَى، وَهَذِهِ الْقَوَاعِدُ مُهِمَّةٌ فِي الْفِقْهِ عَظِيمَةُ النَّفْعِ، وَبِقَدْرِ الْإِحَاطَةِ بِهَا يَعْظُمُ قَدْرُ الْفَقِيهِ وَيَشْرُفُ) [٢].

وَيُمْكِنُ تِلْخِيصُ أَهَمِّيَةِ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَفَوَائِدِهَا فِيمَا يَأْتِي:

(١) الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ اخْتِصَارِ وَإِجْمَالِ الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ مِنَ الْأَحْكَامِ فِي نُصُوصٍ دُسْتُورِيَّةٍ مُوجَزَةٍ تَسْتَوْعِبُ الْكَثِيرَ مِنَ الْأَحْكَامِ مَعَ وَجَازَةِ الْعِبَارَةِ، وَلِذَلِكَ فَقَدْ حَاوَلَ الْفُقَهَاءُ إِرْجَاعَ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ إِلَى خَمْسِ قَوَاعِدَ فِقْهِيَّةٍ كُلِّيَّةٍ، هِيَ: «الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا» وَ«الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ» وَ«الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ»، وَ«الضَّرَرُ يُزَالُ» وَ«الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ»، وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ [٣]، هَذِهِ الْقَوَاعِدَ فَقَالَ:

---

(١) المَدْخَلُ، د. عَبْدُ الكريم زَيْدَان: (ص ٩٠).

(٢) القَرَافِيُّ، الفُرُوقُ، (١/ ٢-٣).

(٣) السَّيِّدُ أَبُو بَكْرِ الأَهْدَلُ، الفَرَائِدُ البَهِيَّةُ فِي نَظْمِ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ: (ص ١١، ١٢).

الْفِقْـــهُ مَبْنِـــيٌّ عَـــلَى قَوَاعِـــدِ ... خَـمْسٍ هِـيَ الْأُمُـورُ بِالْـمَقَاصِدِ
وَبَعْـــدَهَا الْيَقِـــينُ لَا يُـــزَالُ ... بِالشَّـــكِّ فَاسْـتَمِعْ لِـمَـا يُقَـالُ
وَتَـــجْلِبُ الْـــمَشَقَّةُ التَّيْسِـــيرَا ... ثَالِثُهَـــا فَكُـــنْ بِـــهَا خَبِـــيرَا
رَابِعُهَـــا فِيمَـــا يُقَـــالُ الضَّـــرَرُ ... يُـــزَالُ قَـــوْلًا لَـــيْسَ فِيـــهِ غَـــرَرُ
خَامِسُـــهَا الْعَـــادَةُ قُـــلْ مُـــحَكَّمَةْ ... فَهَـذِهِ الْـخَمْسُ جَمِيعًـا مُـحْكَمَةْ
بَـلْ بَعْضُـهُمْ قَـدْ رَجَـعَ الْفِقْـهَ إِلَى ... قَاعِـــدَةٍ وَاحِـــدَةٍ مُكَمِّـــلَا
وَهِـيَ اعْتِبَـارُ الْـجَلْبِ لِلْمَصَـالِحِ ... وَالـــدَّرْءِ لِلْمَفَاسِـــدِ الْقَبَـائِحِ
بَـــلْ قَـــالَ قَـــدْ يَرْجِـــعُ كُلُّـــهُ إِلَى ... أَوَّلِ جُزْئَـــيْ هَـــذِهِ وَقُـــبِلَا

(٢) إِنَّ دِرَاسَةَ الْفُرُوعِ وَالْـجُزْئِيَّاتِ إِنْ حُفِظَتْ كُلُّهَا أَوْ أَغْلَبُهَا، فَإِنَّـهَا سَرِيعَةُ النِّسْيَانِ، وَيَـحْتَاجُ لِلرُّجُوعِ إِلَيْهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ إِلَى جُهْدٍ وَمَشَقَّةٍ وَحَرَجٍ.

أَمَّا الْقَاعِدَةُ الْكُلِّيَّةُ فَهِيَ سَهْلَةُ الْـحِفْظِ بَعِيدَةُ النِّسْيَانِ، فَمَتَى مَا ذُكِرَ أَمَامَ الْفَقِيهِ فَرْعٌ أَوْ مَسْأَلَةٌ فَإِنَّهُ يَتَذَكَّرُ الْقَاعِدَةَ، مِثْلُ قَاعِدَةِ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرارَ» أَوْ «الضَّرَرُ يُزَالُ» أَوْ «يُـحْتَمَلُ الضَّرَرُ الْـخَاصُّ لِـمَنْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ»...إلخ.

(٣) الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ تُسَهِّلُ عَلَى رِجَالِ التَّشْرِيعِ غَيْرِ الْـمُخْتَصِّينَ فُرْصَةَ الْاِطِّلَاعِ عَلَى الْفِقْهِ بِرُوحِهِ وَمَضْمُونِهِ وَأُسُسِهِ وَأَهْدَافِهِ، وَتُقَدِّمُ الْعَوْنَ لَهُمْ بِاسْتِمْدَادِ الْأَحْكَامِ، وَمُرَاعَاةِ الْـحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ.

(٤) تُكَوِّنُ الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ الطَّالِبِ مَلَكَةً فِقْهِيَّةً تُنِيرُ أَمَامَهُ الطَّرِيقَ لِدِرَاسَةِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ الْوَاسِعِ، وَمَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْـمَسَائِلِ الْـمَعْرُوضَةِ عَلَيْهِ، وَاسْتِنْبَاطِ الْـحُلُولِ لِلْوَقَائِعِ الْـمُتَجَدِّدَةِ، وَالْـمَشَاكِلِ الْـمُتَكَرِّرَةِ، وَالْـحَوَادِثِ الْـجَدِيدَةِ[١].

---

(١) د.مُحَمَّد الزُّحَيْلِيُّ: النَّظَرِيَّاتُ الفِقْهِيَّةُ: (ص ٢٠٤).

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَصَادِرُ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ:

إِنَّ الْقَوَاعِدَ فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، بِصِيَاغَتِهَا الْأَخِيرَةِ هِيَ مِنْ وَضْعِ وَصِيَاغَةِ وَتَرْتِيبِ الْفُقَهَاءِ عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ، أَمَّا أَصْلُهَا وَنَشْأَتُهَا فَهِيَ مُسْتَقَاةٌ مِنْ ثَلَاثَةِ مَصَادِرَ هِيَ [١]:

(١) **الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ:** فَقَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ بِمَبَادِئَ عَامَّةٍ، وَقَوَاعِدَ كُلِّيَّةٍ، وَضَوَابِطَ شَرْعِيَّةٍ؛ لِتَكُونَ مَنَارًا وَهِدَايَةً لِعُلَمَاءِ الْأُمَّةِ فِي وَضْعِ التَّفَاصِيلِ الَّتِي تُحَقِّقُ أَهْدَافَ الشَّرِيعَةِ وَأَغْرَاضَهَا الْعَامَّةَ، وَتَتَّفِقُ مَعَ مَصَالِحِ النَّاسِ، وَتَطَوُّرِ الْأَزْمَانِ وَاخْتِلَافِ الْبِيئَاتِ.

وَهَذِهِ الْمَبَادِئُ الْعَامَّةُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَانَتْ مَصْدَرًا مُبَاشِرًا لِلْأَئِمَّةِ وَالْفُقَهَاءِ فِي صِيَاغَةِ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، وَالِاسْتِعَانَةِ بِهَا لِتَشْمَلَ جَمِيعَ الْفُرُوعِ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتَهَا؛ وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[٢]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾[٣]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾[٤]، الَّتِي تُعْتَبَرُ قَاعِدَةً عَامَّةً؛ لِتَحْدِيدِ الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ.

(٢) **السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ:** فَقَدْ أُعْطِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَاخْتُصِرَ لَهُ الْكَلَامُ اخْتِصَارًا، وَكَانَ ﷺ يَنْطِقُ بِالْحِكْمَةِ الْقَصِيرَةِ الَّتِي تَخْرُجُ مَخْرَجَ الْمَثَلِ، وَتَكُونُ قَاعِدَةً كُلِّيَّةً، وَمَبْدَءًا عَامًّا يَنْطَوِي عَلَى الْأَحْكَامِ الْكَثِيرَةِ، وَالْمَسَائِلِ الْمُتَعَدِّدَةِ، وَالْفُرُوعِ الْمُتَكَرِّرَةِ، مِثْلُ قَوْلِهِ ﷺ: «**الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ**»[٥]،

---

(١) المَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص ٢٠٥)، وَرَاجِعْ: البَاحُسَيْن، القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ: (ص: ١٩٥)، وَمَا بَعْدَهَا.

(٢) سُورَةُ الحَجِّ، الآيَةُ: (٧٨).

(٣) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (١٨٥).

(٤) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (٢٢٨).

(٥) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مُعَلَّقًا، فِي بَابِ «أَجْرِ السَّمْسَرَةِ» (٢/ ٧٩٤)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي بَابِ «الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ»، (٣/ ٦٣٤)، حَدِيث رَقَم (١٣٥٢)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى، (٦/ ٧٩، ٧/ ٢٤٨، ٧/ ٢٤٩).

وَقَوْلِهِ:«**إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ**»(١)، وَقَوْلِهِ: «**الدِّينُ النَّصِيحَةُ**»(٢)، وَقَوْلِهِ «**الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ**»(٣)، وَقَوْلِهِ «**الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ**»(٤)، وَقَوْلِهِ: «**كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ**»(٥).

(٣) **الْإِجْتِهَادُ**: وَذَلِكَ بِاسْتِنْبَاطِ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ مِنَ الْأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ، وَمَبَادِئِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَمُسَلَّمَاتِ الْمَنْطِقِ، وَمُقْتَضَيَاتِ الْعُقُولِ، فَمَثَلا: قَاعِدَةُ «الْمَرْءُ مُؤَاخَذٌ بِإِقْرَارِهِ» مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ﴾(٦)، وَقَاعِدَةُ «الضَّرَرُ يُزَالُ» مَأْخُوذَةٌ مِنْ حَدِيثِ: «**لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ**»(٧)، وَقَاعِدَةُ: «السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ» مَأْخُوذَةٌ مِنْ مَبَادِئِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَقَاعِدَةُ: «إِذَا تَعَذَّرَ إِعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ» مَأْخُوذَةٌ مِنْ لَوَازِمِ التَّفْكِيرِ وَمَبَادِئِ الْعَقْلِ.

---

(١) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.

(٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي بَابِ «بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ» (١/ ٧٤)، وَالبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا، (١/ ٣٠)، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، (١٠/ ٤٣٥)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي بَابِ «مَا جَاءَ فِي النَّصِيحَةِ»، (٤/ ٣٢٤)، حَدِيث رَقَم(١٩٢٥)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي بَابِ «النَّصِيحَةِ» (٤/ ٢٨٦).

(٣) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، (٣/ ٢٨٤)، حَدِيث رَقَم (٣٥٠٨) وَالتِّرْمِذِيُّ (٣/ ٥٨١)، حَدِيث رَقَم (١٢٨٥) وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، (١١/ ٢٩٨)، حَدِيث رَقَم (٤٩٢٧٩) وَالحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرِكِ، (٢/ ١٨)، حَدِيث رَقَم (٢١٧٧).

(٤) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي بَابِ «أَخْذِ الحَلَالِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ» (٣/ ١٢١٩)، حَدِيث رَقَم (١٥٩٩)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي بَابِ «اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ» ٣/ ٢٤٣، (٣٣٢٩)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي بَابِ «مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الشُّبُهَاتِ» ٣/ ٥١١ (١٢٠٥) وَالنَّسَائِيُّ فِي بَابِ «اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ فِي الكَسْبِ» (٧/ ٢٤١)، حَدِيث رَقَم (٤٤٥٣).

(٥) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مُعَلَّقًا، فِي «بَابِ النَّجْشِ» (٢/ ٧٥٣)، وَمُسْلِمٌ فِي «بَابِ نَقْضِ الأَحْكَامِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الأُمُورِ» (٣/ ١٣٤٣)، حَدِيث رَقَم (١٧١٨).

(٦) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (٢٨٢).

(٧) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.

المطلب الرابع: نشأة القواعد الفقهية وأهم مصنفاتها[١]:

أولًا: نشأة القواعد الفقهية:

بدأت صياغة القواعد الفقهية في عصر متقدم؛ وذلك منذ القرن الثاني الهجري، ولكنها لم تفرد بالتأليف والتصنيف والتدوين بشكل مستقل إلا بعد ذلك بقرنين تقريبًا، وكانت المذاهب الفقهية قد نضجت وتبلورت، فأخذ تأليف القواعد طابع المذاهب الفقهية، واتجه علماء كل مذهب لكتابة القواعد في مذهبه، ولكن كانت صيغة القواعد غالبًا عامة وواحدة ومشتركة بين المذاهب.

وأول من بدأ في تدوين القواعد: أبو طاهر الدباس الحنفي، حيث رد قواعد مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة، وسافر العلماء إليه لأخذها عنه، ولما بلغ ذلك القاضي حسين من الشافعية، رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد، ثم استمر التصنيف والإضافة والزيادة عليها، وانتقل إلى بقية المذاهب، وظهرت كتب القواعد بعدة أسماء، مثل: كتب الأشباه والنظائر، وكتب الفروق، وكتب القواعد.

ثانيًا: أهم مصنفات القواعد الفقهية[٢]:

أ/ كتب القواعد الفقهية في المذهب الحنفي:

(١) رسالة الأصول: لأبي الحسن الكرخي المتوفى سنة ٣٤٠هـ الذي أخذ القواعد عن أبي طاهر الدباس وكان معاصرًا له، وزاد عليها، ودونها في رسالته التي جمع فيها فروع المذهب الحنفي.

---

(١) د. محمد الزحيلي: النظريات الفقهية: (ص ٢٠٧)، وما بعدها، وراجع أيضًا: الندوي، القواعد الفقهية: (ص ٨٧)، وما بعدها، والباحسين، القواعد الفقهية: (ص ٢٩١)، وما بعدها.

(٢) المراجع السابقة، وانظر أيضًا: د. محمد أبو الفتوح البيانوني، القواعد الشرعية ودورها في ترشيد العمل الإسلامي: (ص ٦٠)، وما بعده.

(٢) تَأْسِيسُ النَّظَرِ فِي الْأُصُولِ: لِأَبِي زَيْدٍ الدَبُوسِيِّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٤٣٠هـ، حَيْثُ ضَمَّنَ كِتابَهُ القَوَاعِدَ الكُلِّيَّةَ لِلْفِقْهِ، مَعَ الضَّوَابِطِ الفِقْهِيَّةِ، وَأَسَاسَ الاخْتِلَافِ بَيْنَ الأَئِمَّةِ.

(٣) الفُرُوقُ لِلْكَرَابِيسِيِّ: لِأَبِي الْمُظَفَّرِ أَسْعَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٥٧٠هـ.

(٤) الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ: لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ نُجَيْمٍ الْمِصْرِيِّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٩٧٠هـ، حَيْثُ جَمَعَ فِي كِتَابِهِ الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّةَ، وَرَتَّبَهَا، وَصَنَّفَهَا، وَقَسَّمَهَا، وَبَيَّنَ الْفُرُوعَ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَيْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ أَصْلَ الْقَاعِدَةِ وَالْمَسَائِلَ الَّتِي تُسْتَثْنَى مِنْهَا، وَقَدْ صَرَّحَ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُحَاكِيَ كُتُبَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْقَوَاعِدِ.

ب- كُتُبُ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ:

(١) الْفُرُوقُ، لِلْقَرَافِيِّ، شِهَابُ الدِّينُ أَبُو الْعَبَّاسِ، أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنْهَاجِيِّ الْمِصْرِيِّ الْمَالِكِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٦٨٤هـ، جَمَعَ الْمُؤَلِّفُ الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّةَ وَالضَّوَابِطَ الْفِقْهِيَّةَ، وَقَارَنَ بَيْنَهَا، وَذَكَرَ أَوْجُهَ الشَّبَهِ وَالْاخْتِلَافِ بَيْنَ كُلِّ قَاعِدَتَيْنِ أَوْ ضَابِطَيْنِ أَوْ أَصْلَيْنِ، وَذَكَرَ أَوْجُهَ الْافْتِرَاقِ بَيْنَ كُلِّ ذَلِكَ.

(٢) أَدْرَارُ الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ، أَبُو الْقَاسِمِ، قَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الشَّاطِ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٧٢٣هـ تَعَقَّبَ فِيهِ الْقَرَافِيَّ فِي قَوَاعِدِهِ، وَرَجَّحَ بَعْضَ الْأَقْوَالِ، وَتَعَقَّبَهُ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ..

(٣) الْقَوَانِينُ الْفِقْهِيَّةُ، لِابْنِ جُزَيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جُزَيٍّ الْكَلْبِيُّ الْمَالِكِيُّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٧٤١هـ، وَهُوَ كِتَابٌ فِي الْمَبَادِئِ الْعَامَّةِ لِلْفِقْهِ الْمَالِكِيِّ.

ج- كُتُبُ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ:

(١) الْفُرُوقُ، لِوَالِدِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، أَبِي مُحَمَّدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ الْجُوَيْنِيِّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٤٣٨هـ.

(٢) قَوَاعِدُ الْأَحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الْأَنَامِ، لِلْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ عِزِّ الدِّينِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ السُّلَمِيِّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٦٦٠هـ وَتُسَمَّى (الْقَوَاعِدُ الْكُبْرَى فِي فُرُوعِ الشَّافِعِيَّةِ) وَلَهُ أَيْضًا الْقَوَاعِدُ الصُّغْرَى (الْفَوَائِدُ فِي اخْتِصَارِ الْمَقَاصِدِ)، وَمِنْ تَلَامِيذِهِ الْقَرَافِيُّ الْمَالِكِيُّ صَاحِبُ الْفُرُوقِ.

(٣) الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ لِتَاجِ الدِّينِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْكَافِي السُّبْكِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ

٧٧١هـ وَهُوَ الْكِتَابُ الْمَشْهُورُ الَّذِي اعْتَمَدَ عَلَيْهِ السُّيُوطِيُّ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ، وَأَرَادَ ابْنُ نُجَيْمٍ الْحَنَفِيُّ أَنْ يُحَاكِيَهُ بِوَضْعِ كِتَابٍ مِثْلِهِ فِي الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ.

(٤) الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ، لِلْإِسْنَوِيِّ، جَمَالِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ حَسَنٍ الْإِسْنَوِيِّ الشَّافِعِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٧٧٢هـ وَلَكِنَّ ابْنَ السُّبْكِيِّ يَقُولُ عَنْهُ: فِيهِ أَوْهَامٌ كَثِيرَةٌ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ عَنْ مُسَوَّدَةٍ.

(٥) الْمَنْثُورُ فِي الْقَوَاعِدِ، لِلزَّرْكَشِيِّ بَدْرِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الزَّرْكَشِيِّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٧٩٤هـ، رَتَّبَهَا عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ، وَقَدْ شَرَحَهَا سِرَاجُ الدِّينِ الْعَبَادِيُّ فِي مُجَلَّدَيْنِ، وَاخْتَصَرَ الْأَصْلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الشَّعْرَانِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٩٧٣هـ.

(٦) الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ لِجَلَالِ الدِّينِ السُّيُوطِيِّ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيِّ الشَّافِعِيِّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٩١١هـ.

د- كُتُبُ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِيِّ:

(١) الرِّيَاضُ النَّوَاضِرُ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ، لِلصَّرْصَرِيِّ، سُلَيْمَانِ بْنِ عَبْدِ الْقَوِيِّ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الطُّوفِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٧١٦هـ، الْفَقِيهِ الْحَنْبَلِيِّ، وَتُسَمَّى: (الْقَوَاعِدُ الْكُبْرَى فِي فُرُوعِ الْحَنَابِلَةِ) وَلِلْمُؤَلِّفِ الْقَوَاعِدُ الصُّغْرَى أَيْضًا.

(٢) الْقَوَاعِدُ، لِلْحَافِظِ أَبِي الْفَرَجِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَجَبٍ الْحَنْبَلِيِّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٧٩٥هـ، وَسَمَّاهُ الْمُؤَلِّفُ (تَقْرِيرُ الْقَوَاعِدِ وَتَحْرِيرُ الْفَوَائِدِ) لَكِنَّهُ مَشْهُورٌ بِاسْمِ (الْقَوَاعِدُ فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ) وَيَتَأَلَّفُ مِنْ ١٦٠ قَاعِدَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ مَسْأَلَةً تَتَضَمَّنُ فَوَائِدَ فِقْهِيَّةً.

(٣) الْقَوَاعِدُ النُّورَانِيَّةُ الْفِقْهِيَّةُ، لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، تَقِيِّ الدِّينِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ تَيْمِيَّةَ الْحَرَّانِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٧٢٨هـ وَهِيَ قَوَاعِدُ مُوَزَّعَةٌ عَلَى الْأَبْوَابِ الْفِقْهِيَّةِ، وَكَأَنَّهَا ضَوَابِطُ فِي كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْعِبَادَاتِ ثُمَّ الْمُعَامَلَاتِ، وَتَمْتَازُ بِالْمُقَارَنَةِ مَعَ بَقِيَّةِ الْمَذَاهِبِ.

(٤) الْقَوَاعِدُ وَالْفَوَائِدُ الْأُصُولِيَّةُ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْأَحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ، لِابْنِ اللَّحَامِ، عَلِيِّ بْنِ عَبَّاسٍ الْبَعْلِيِّ الْحَنْبَلِيِّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٨٠٣هـ، وَهَذَا الْكِتَابُ يَحْتَوِي عَلَى الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَنْهَا مِنْ فُرُوعٍ فِقْهِيَّةٍ مَعَ الْمُقَارَنَةِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ، وَيَضُمُّ بَيْنَ دَفَّتَيْهِ بَعْضَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ مَعَ ذِكْرِ الْمَسَائِلِ وَالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتَ مَوْضُوعِهَا.

المبحث الثاني

شرح أهم القواعد الفقهية الكلية

المطلب الأول: قاعدة «الأمور بمقاصدها»:

أولًا: شرح القاعدة: إنَّ الحكم الذي يترتب على أمرٍ يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر، فإن كان المقصود خيرًا وبرًّا، كان العمل صحيحًا ومثابًا عليه، وإن كان المقصود شرًّا وإثمًا، كان العمل باطلًا ومعاقبًا عليه، سواءٌ كان العمل في ذاته محرَّمًا كالمناهي والمنكرات أو كان مباحًا كأن يبيع ويشتري وقصده الوصول إلى الربا، أو يصلي ويتصدَّق بقصد الرِّياء والسُّمعة، فما دامت نيَّته سيِّئةٌ وقصده غير صحيح، فعمله مردودٌ عليه تبعًا لقصده ونيَّته، وإذا أفلح في الإفلات من عقوبة الدُّنيا لصعوبة إثبات المقاصد والنيَّات، فلن يُفلت من عقاب الآخرة.

ثانيًا: أصل القاعدة: والأصل في هذه القاعدة قول النَّبيّ ﷺ: «**إنَّما الأعمال بالنيَّات وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه**»[1].

ومن الآيات التي تشهد لهذه القاعدة قوله تعالى: ﴿وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾[2]، حيث دلَّت الآية على أنَّ من

---

(١) رواه البخاريُّ (١/ ٣)، ومسلمٌ (٣/ ١٥١٥).

(٢) سورة النِّساء، الآية: (١٠٠).

خَرَجَ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَبْلَ بُلُوغِ قَصْدِهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُ الْمُهَاجِرِينَ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَقْصِدُهُ الْإِنْسَانُ فَيَكُونُ الْجَزَاءُ فِيهِ بِحَسَبِ الْقَصْدِ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾[(١)]، فَلَغْوُ الْيَمِينِ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ وَلَا اعْتِبَارَ لَهُ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا جَرَى عَلَى اللِّسَانِ عَفْوًا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، أَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي تُكْتَسَبُ بِقَصْدٍ مِنَ الْقَلْبِ فَهَذِهِ هِيَ الَّتِي يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهَا، وَتَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ عَنْ الْحِنْثِ.

ثَالِثًا: مِنْ تَطْبِيقَاتِ الْقَاعِدَةِ:

(١) بَيْعُ عَصِيرِ الْعِنَبِ بِقَصْدِ التِّجَارَةِ حَلَالٌ لَا شَيْءَ فِيهِ، أَمَّا بَيْعُهُ لِأَجْلِ تَخْمِيرِهِ وَاتِّخَاذِهِ مُسْكِرًا فَهُوَ حَرَامٌ.

(٢) تَرْكُ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِمَوْتِ غَيْرِ الزَّوْجِ، إِنْ كَانَ بِقَصْدِ الْحِدَادِ حَرَامٌ وَإِلَّا فَلَا.

(٣) لَوْ امْتَنَعَ إِنْسَانٌ عَنْ الطَّعَامِ دُونَ الصِّيَامِ لَمْ يَكُنْ صَائِمًا وَلَوْ كَانَ فِي رَمَضَانَ.

(٤) الْمُلْتَقِطُ إِذَا أَخَذَ اللُّقَطَةَ بِنِيَّةِ حِفْظِهَا لِمَالِكِهَا كَانَتْ أَمَانَةً لَا تُضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي، وَإِنْ أَخَذَهَا بِنِيَّةِ تَمَلُّكِهَا، كَانَ فِي حُكْمِ الْغَاصِبِ فَيَضْمَنُ إِذَا تَلِفَتْ فِي يَدِهِ بِأَيِّ صُورَةٍ كَانَ تَلَفُهَا، وَالْقَوْلُ لِلْمُلْتَقِطِ بِيَمِينِهِ فِي النِّيَّةِ لَوْ اخْتَلَفَا فِيهَا[(٢)].

(٥) مَنْ قَتَلَ شَخْصًا بِدُونِ سَبَبٍ مَشْرُوعٍ فَإِنْ قَصَدَ الْقَتْلَ فَيُقْتَصُّ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا بِأَنْ قَصَدَ الصَّيْدَ فَأَصَابَ إِنْسَانًا فَأَرْدَاهُ قَتِيلًا، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ.

---

(١) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (٢٢٥).

(٢) د.سَعِيدُ الجُلَيْدِيُّ المَدْخَلُ: (ص ٣٥٠-٣٥٧)، د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، المَدْخَلُ: (ص ٩١).

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: قَاعِدَةُ (الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي):

أَوَّلًا: شَرْحُ الْقَاعِدَةِ:

هَذِهِ الْقَاعِدَةُ تَشْمَلُهَا الْقَاعِدَةُ السَّابِقَةُ؛ لِأَنَّ الْعُقُودَ مِنْ جُمْلَةِ الْأُمُورِ الَّتِي يُبَاشِرُهَا الْإِنْسَانُ، وَإِنَّمَا أُفْرِدَتْ لِأَهَمِّيَّتِهَا، وَحَيْثُ إِنَّ الْمَنْظُورَ إِلَيْهِ فِي تَرْتِيبِ الْأَحْكَامِ عَلَى هَذِهِ الْأُمُورِ هُوَ مَا قَصَدَهُ فَاعِلُهَا مِنْهَا، فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْعُقُودِ، فَلَا تَتَرَتَّبُ الْأَحْكَامُ فِي الْعُقُودِ عَلَى مُجَرَّدِ الْأَلْفَاظِ، وَإِنَّمَا تَتَرَتَّبُ عَلَى الْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي الْحَقِيقِيَّةِ الَّتِي يَقْصِدُهَا الْعَاقِدَانِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي صِيَغِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ الْحَقِيقِيَّ مِنَ الْكَلَامِ هُوَ الْمَعْنَى، وَالْمَقَاصِدُ هِيَ حَقَائِقُ الْعُقُودِ وَقِوَامُهَا، وَإِنَّمَا اعْتُبِرَتِ الْأَلْفَاظُ لِدَلَالَتِهَا عَلَى الْمَقَاصِدِ، فَإِذَا ظَهَرَ الْقَصْدُ كَانَ الْاعْتِبَارُ لَهُ وَتَقَيَّدَ اللَّفْظُ بِهِ وَتَرَتَّبَ الْحُكْمُ بِنَاءً عَلَيْهِ [(١)].

ثَانِيًا: مِنْ تَطْبِيقَاتِ الْقَاعِدَةِ:

(١) الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ بَيْعٌ، فَمَنْ قَالَ لِآخَرَ: وَهَبْتُكَ هَذِهِ السَّيَّارَةَ بِخَمْسِمَائَةِ أَلْفِ دِينَارٍ فَقَبِلَ الْآخَرُ، اعْتُبِرَ هَذَا بَيْعًا، وَإِنْ كَانَتِ الصِّيغَةُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ.

(٢) الْإِعَارَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ إِجَارَةٌ، فَمَنْ قَالَ لِآخَرَ: أَعَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ لِتَسْكُنَهَا بِخَمْسِينَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي الشَّهْرِ، فَقَبِلَ الْآخَرُ كَانَ الْعَقْدُ عَقْدَ إِجَارَةٍ، وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ صَرِيحًا فِي أَنَّهُ عَقْدُ إِعَارَةٍ.

(٣) وَمَنْ احْتَاجَ إِلَى نُقُودٍ فَبَاعَ عَقَارَهُ مِنْ آخَرَ، عَلَى أَنَّهُ مَتَى أَرْجَعَ لَهُ الثَّمَنَ اسْتَرَدَّ الْعَقَارَ (وَهُوَ مَا يُسَمَّى بَيْعُ الْوَفَاءِ)، اعْتُبِرَ تَصَرُّفُهُ هَذَا رَهْنًا وَلَيْسَ عَقْدَ بَيْعٍ، وَاسْتِعْمَالُ كَلِمَةِ الْبَيْعِ فِيهِ لَا تُفِيدُ التَّمْلِيكَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِلطَّرَفَيْنِ، بَلِ الْمَقْصُودُ هُوَ تَأْمِينُ دَيْنِ الْمُشْتَرِي، وَإِبْقَاءُ الْمَبِيعِ تَحْتَ يَدِهِ حَتَّى وَفَاءِ الدَّيْنِ، فَلَمْ يَخْرُجِ الْعَقْدُ عَنْ كَوْنِهِ عَقْدَ رَهْنٍ، فَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الرَّهْنِ.

---

(١) د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، المَدْخَلُ: (ص ٩٢).

المطلب الثالث: قاعدة «اليقين لا يزول بالشك».

أولًا: شرح القاعدة:

اليقين هو حصول الجزم بوقوع الشيء أو بعدم وقوعه، وينزل الظن الغالب منزلة اليقين في الحكم، والشك هو تردد الفعل بين الوقوع وعدمه، حيث لا يوجد ما يرجح أحد الأمرين على الآخر.

ومعنى القاعدة: أن الشيء المتيقن لا يزول بالشك الطارئ عليه، وإنما يزول بيقين مثله[(١)].

ثانيًا: مكانة القاعدة:

هذه القاعدة أصل عظيم، عليها مدار كثير من الأحكام الفقهية، ويتمثل فيها مظهر من مظاهر اليسر والرأفة في الشريعة الإسلامية، وهي تهدف إلى رفع الحرج حيث فيها تقرير لليقين باعتباره أصلًا معتبرًا، وإزالة للشك الذي كثيرًا ما ينشأ عن الوسواس، لاسيما في باب الطهارة والصلاة[(٢)].

ثالثًا: أصل القاعدة:

هذه القاعدة لها أصل في الشرع وفي العقل، أما أصلها في الشرع فلحديث: «شكي إلى النبي ﷺ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: **لا ينصرف حتى يجد ريحًا أو يسمع صوتًا**»[(٣)].

قال الإمام النووي عند شرحه لهذا الحديث: «وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها»[(٤)].

---

(١) المرجع السابق: (ص ٩٥).

(٢) الندوي، القواعد الفقهية: (ص: ٣٥٤).

(٣) أخرجه البخاري، (٢/ ٧٢٥)، (١٩٥١)، ومسلم، (١/ ٢٧٦)، حديث رقم: (٣٦١).

(٤) شرح صحيح مسلم، للإمام النووي: (٤/ ٤٩).

وَفِي هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا**»(١).

وَأَمَّا أَصْلُهَا فِي الْعَقْلِ فَلِأَنَّ الْيَقِينَ أَمْرٌ ثَابِتٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ، بَلْ هُوَ حُكْمٌ قَطْعِيٌّ جَازِمٌ، فَلَا يَنْهَدِمُ بِالشَّكِّ (٢).

رَابِعًا: مِنْ تَطْبِيقَاتِ الْقَاعِدَةِ:

(١) أَنَّ ثُبُوتَ الدَّيْنِ بِذِمَّةِ إِنْسَانٍ، لَا يَزُولُ إِلَّا بِثُبُوتِ إِبْرَاءِ الدَّائِنِ لَهُ، أَوْ أَدَائِهِ مِنْ الْمَدِينِ (٣).

(٢) مَنْ شَكَّ فِي إِنَائِهِ، أَوْ ثَوْبِهِ، أَوْ بَدَنِهِ، أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ أَمْ لَا، فَهُوَ طَاهِرٌ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ، وَكَذَا الْآبَارُ، وَالْحِيَاضُ، وَالْحِبَابُ الْمَوْضُوعَةُ فِي الطُّرُقَاتِ، وَيَسْتَقِي مِنْهُ الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ وَالْكُفَّارُ بِالْأَيْدِي النَّجِسَةِ وَالْجِرَارِ الْوَسِخَةِ، يَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهَا، مَا لَمْ يُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ (٤).

(٣) إِذَا اسْتَيْقَنَ بِالتَّيَمُّمِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، فَهُوَ عَلَى تَيَمُّمِهِ؛ وَكَذَا لَوِ اسْتَيْقَنَ بِالْحَدَثِ وَشَكَّ فِي التَّيَمُّمِ أَخَذَ بِالْيَقِينِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ (٥).

(٤) إِذَا شَكَّ الصَّائِمُ فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ، اعْتِبَارًا بِالْأَصْلِ، وَهُوَ بَقَاءُ النَّهَارِ، وَلَوْ شَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ لَهُ الْأَكْلُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ؛ فَفِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ يَعْتَمِدُ عَلَى الْيَقِينِ دُونَ الْالْتِفَاتِ إِلَى الشَّكِّ (٦).

(٥) أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ زَوْجَةَ الْأَسِيرِ لَا تُنْكَحُ، حَتَّى يُعْلَمَ بِيَقِينٍ وَفَاتُهُ مَا دَامَ عَلَى الْإِسْلَامِ (٧).

---

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، (١/ ٢٧٦)، حَدِيث رَقَم (٣٦٢).

(٢) النَدَوِيُّ، القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ: (ص: ٣٥٦).

(٣) د. عَبْدُ الكرِيم زَيْدَان، المَدْخَلُ: (ص ٣٥٦).

(٤) النَدَوِيُّ، القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ: (ص: ٣٦٩).

(٥) المَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص ٣٦٩).

(٦) السُّيُوطِيُّ، الأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ: (١/ ٥٢).

(٧) ابْنُ المُنْذِرِ، الإِجْمَاعُ: (١/ ٧٧).

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: قَاعِدَةُ الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ:

أَوَّلًا: أَهَمِّيَّةُ الْقَاعِدَةِ: وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مِنْ الْأُصُولِ الْمُهِمَّةِ فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، وَإِلَيْهَا تَرْجِعُ كُلُّ التَّخْفِيفَاتِ وَالرُّخَصِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي قُصِدَ مِنْهَا التَّيْسِيرُ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ وَرَفْعُ الْحَرَجِ عَنْهُمْ.

ثَانِيًا: أَصْلُ الْقَاعِدَةِ: وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَعَلَى مَا يَتَفَرَّعُ عَنْهَا مِنْ الْقَوَاعِدِ الْكَثِيرُ مِنْ نُصُوصِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، فَكُلُّ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الَّتِي تَقْتَضِي رَفْعَ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ الزَّائِدَةِ عَنْ الْمُكَلَّفِينَ، أَوْ تُبَيِّنُ فَضْلَ الله عَلَى عِبَادِهِ فِي الرِّفْقِ بِهِمْ وَالتَّيْسِيرِ عَلَيْهِمْ وَمُرَاعَاةِ أَحْوَالِهِمْ، تَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَتُعْتَبَرُ أَصْلًا لَهَا.

فَمِنْ تِلْكَ النُّصُوصِ الْقُرْآنِيَّةِ قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾[١]، وَقَوْلُهُ ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[٢]، وَقَوْلُهُ ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا﴾[٣]، وَقَوْلُهُ ﴿لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾[٤].

وَمِنْ النُّصُوصِ النَّبَوِيَّةِ قَوْلُهُ ﷺ: «**أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى الله الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ**»[٥]، وَقَوْلُهُ: «**إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ**»[٦]، وَقَوْلُهُ :«**يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا**

---

(١) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (١٨٥).

(٢) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (٢٨٦).

(٣) سُورَةُ النِّسَاءِ، الآيَةُ: (٢٨).

(٤) سُورَةُ النُّورِ، الآيَةُ: (٦١).

(٥) أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ: (١٥، ٢٣٦، ٥/ ٦/ ١١٦، ٢٣٣)، بِلَفْظِ: «وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» وَالبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا، (١/ ٢٣)، وَلَفْظُهُ: «أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى الله الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ».

(٦) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الإِيمَانِ حَدِيث رَقَم (٣٩)، صَحِيحُ البُخَارِيِّ بِشَرْحِ فَتْحِ البَارِي: (١/ ١١٦).

وَلَا تُنَفِّرُوا»[١] وَمَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَطُّ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا[٢].

ثَالِثًا: نَوْعُ الْمَشَقَّةِ الْجَالِبَةِ لِلتَّيْسِيرِ: وَالْمُرَادُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ الصُّعُوبَةَ فِي أَمْرٍ مَا وَالْمَشَقَّةَ فِيهِ تَكُونُ بَاعِثَةً عَلَى الْيُسْرِ وَسَبَبًا لِلتَّسْهِيلِ بِسُقُوطِ مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ، إِمَّا إِلَى بَدَلٍ أَيْسَرَ مِنْهُ أَوْ إِلَى غَيْرِ بَدَلٍ.

وَلَا يُرَادُ بِالْمَشَقَّةِ فِي لِسَانِ الْفُقَهَاءِ أَصْلُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو تَكْلِيفٌ مِنْ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْهَا إِذَا كَانَتْ مُعْتَادَةً، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْمَشَقَّةُ الزَّائِدَةُ الَّتِي تَضِيقُ بِهَا الصُّدُورُ وَتَسْتَنْفِدُ الْجُهُودَ وَيُؤَدِّي التَّكْلِيفُ بِهَا إِلَى الْحَرَجِ وَصُعُوبَةِ الْامْتِثَالِ.

فَالْمَشَقَّةُ الَّتِي لَا تَنْفَكُّ عَنْهَا الْعِبَادَةُ غَالِبًا لَا أَثَرَ لَهَا فِي إِسْقَاطِ الْعِبَادَاتِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ، وَذَلِكَ مِثْلُ مَشَقَّةِ الْبَرْدِ فِي الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ شِتَاءً، وَمَشَقَّةِ الصَّوْمِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَطُولِ النَّهَارِ، وَمَشَقَّةِ السَّفَرِ الَّتِي لَابُدَّ مِنْهَا لِلْحَجِّ وَالْجِهَادِ، وَمَشَقَّةِ أَلَمِ الْحَرِّ وَقَتْلِ الْجُنَاةِ وَقِتَالِ الْبُغَاةِ وَحَبْسِ الْمُجْرِمِينَ.

أَمَّا الْمَشَقَّةُ الْعَظِيمَةُ الْفَادِحَةُ فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ لِلتَّخْفِيفِ وَالتَّرْخِيصِ قَطْعًا، وَذَلِكَ مِثْلُ مَشَقَّةِ الْخَوْفِ عَلَى النُّفُوسِ وَالْأَطْرَافِ وَمَنَافِعِ الْأَعْضَاءِ؛ لِأَنَّ حِفْظَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَوْلَى مِنْ تَعَرُّضِهَا لِلْهَلَاكِ فِي عِبَادَةٍ أَوْ عِبَادَاتٍ يَفُوتُ بِهَا أَمْثَالُهَا: فَمَثَلًا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْحَجِّ طَرِيقٌ إِلَّا مِنَ الْبَحْرِ، وَكَانَ الْغَالِبُ عَدَمَ السَّلَامَةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ وَلَا يَجِبُ.

رَابِعًا: مِنْ تَطْبِيقَاتِ الْقَاعِدَةِ: تَظْهَرُ مُعْظَمُ تَطْبِيقَاتِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِنْ خِلَالِ اسْتِعْرَاضِ أَسْبَابِ التَّخْفِيفَاتِ الَّتِي حَصَرَهَا الْفُقَهَاءُ فِي سَبْعٍ:

---

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، كِتَابُ الْعِلْمِ،(١/ ٢٨)، حَدِيث رَقَم (٦٩)، وَكِتَابُ الأَدَبِ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا» ، (٥/ ٢٢٦٩)، حَدِيث رَقَم (٥٧٧٣).

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، بَابُ «صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ » (٣/ ١٢٠٦)، حَدِيث رَقَم (٣٣٦٧)، وَبَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: « يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا »، (٥/ ٢٢٦٩)، حَدِيث رَقَم (٥٧٧٥)، وَبَابُ «إِقَامَةِ الْحُدُودِ» (٦/ ٢٤٩١)، حَدِيث رَقَم (٦٤٠٤).

(١) **السَّفَرُ**: وَمِنْ أَجْلِهِ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ الرُّبَاعِيَّةُ، وَيَجُوزُ الْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ، وَتَرْكُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْعِيدَيْنِ.

(٢) **الْمَرَضُ**: وَرُخَصُهُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: التَّيَمُّمُ عِنْدَ مَشَقَّةِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، وَالْقُعُودُ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ، وَالِاضْطِجَاعُ فِيهَا وَالْإِيمَاءُ، وَالتَّخَلُّفُ عَنْ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَالْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ.

(٣) **الْإِكْرَاهُ**: وَيُعْتَبَرُ سَبَبًا لِلتَّخْفِيفِ وَتَغْيِيرِ الْحُكْمِ، فَيُبِيحُ الْإِقْدَامَ عَلَى بَعْضِ الْمَحْظُورَاتِ، إِذَا وَقَعَ بِشُرُوطِهِ، مِثْلُ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ.

(٤) **النِّسْيَانُ**: وَهُوَ يَرْفَعُ الْمَسْئُولِيَّةَ وَالْإِثْمَ عَنْ تَرْكِ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ الدِّينِيَّةِ، فَإِذَا تَذَكَّرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ أَوْ الْإِعَادَةُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ.

(٥) **الْجَهْلُ وَالْخَطَأُ**: فَقَدْ يُعْتَبَرُ كُلٌّ مِنْهُمَا سَبَبًا لِتَغْيِيرِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَسَبَبًا لِارْتِفَاعِ الْإِثْمِ.

وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْأَسْبَابِ الْأَخِيرَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ﴾[(١)]، وَحَدِيثُ: «**رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ**»[(٢)]، وَلِهَذَا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ هَذِهِ الْأَسْبَابَ تَرْفَعُ الْإِثْمَ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَلْزَمُ بِسَبَبِهَا مِنْ أَحْكَامٍ، فَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: «إِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْوَقَائِعِ، فَقِسْمٌ لَا يَسْقُطُ بِاتِّفَاقٍ كَالْغَرَامَاتِ وَالدِّيَاتِ وَالصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ، وَقِسْمٌ يَسْقُطُ بِاتِّفَاقٍ كَالْقِصَاصِ وَالنُّطْقِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ، وَقِسْمٌ ثَالِثٌ يُخْتَلَفُ فِيهِ كَمَنْ أَكَلَ نَاسِيًا فِي رَمَضَانَ أَوْ حَنَثَ سَاهِيًا».

(٦) الْعُسْرُ وَعُمُومُ الْبَلْوَى: وَلِهَذَا كَانَ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُتَفَرِّعَةِ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوْلُهُمْ: «عُمُومُ الْبَلْوَى مُيَسِّرَةٌ» «وَمَا عَمَّتْ بَلِيَّتُهُ خَفَّتْ قَضِيَّتُهُ».

---

(١) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (٢٨٦).

(٢) أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: (٣/ ٩٥، ١٦/ ٢٠٢)، حَدِيث رَقَم (٧٢١٩)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى، (٦/ ٨٤)، حَدِيث رَقَم (١١٢٣٦)، وَالحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ: (٢/ ٢١٦)، حَدِيث رَقَم (٢٠٨١).

وَمِنْ التَّخْفِيفَاتِ لِـهَذَا السَّبَبِ: جَوَازُ الصَّلَاةِ مَعَ النَّجَاسَةِ الْـمَعْفُوِّ عَنْهَا لِصُعُوبَةِ الْاحْتِرَازِ مِنْهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ: الْقُروحِ وَالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ، وَطِينِ الشَّارِعِ، وَأَثَرِ نَجَاسَةٍ عَسُرَ زَوَالُهُ.

عَدَمُ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى الْـحَائِضِ لِتَكْرَارِهَا بِخِلافِ الصَّوْمِ، وَبِخِلَافِ الْـمُسْتَحَاضَةِ لِنُدْرَةِ ذَلِكَ.

إِبَاحَةُ النَّظَرِ لِلْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ عِنْدَ الْـخِطْبَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَالْإِشْهَادِ وَالْـمُعَامَلَةِ وَالْـمُعَالَـجَةِ.

(٧) النَّقْصُ وَيُقْصَدُ بِهِ التَّخْفِيفُ مِنْ التَّكَالِيفِ بِقَدْرِ مَا يَتَنَاسَبُ مَعَ حَالِ الْـمُكَلَّفِ، فَمِنْ ذَلِكَ: عَدَمُ تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ وَالْـمَجْنُونِ، وَاشْتِرَاطُ مُرَاعَاةِ الْكَفَاءَةِ وَمَهْرُ الْـمِثْلِ فِي زَوَاجِ الْبِكْرِ، وَعَدَمُ تَكْلِيفِ النِّسَاءِ بِكَثِيرٍ مِـمَّا يَـجِبُ عَلَى الرِّجَالِ [١].

الْـمَطْلَبُ الْـخَامِسُ: قَاعِدَةُ «الضَّرَرُ يُزَالُ».

أَوَّلًا: شَرْحُ الْقَاعِدَةِ:

تَشْتَمِلُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ عَلَى حُكْمَيْنِ:

الْأَوَّلُ: لَا يَـجُوزُ الْإِضْرَارُ ابْتِدَاءً، فَلَا يَـجُوزُ لِإِنْسَانٍ أَنْ يَضُرَّ شَخْصًا آخَرَ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ ظُلْمٌ، وَالظُّلْمُ مُـحَرَّمٌ فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ.

الثَّانِي: لَا يَـجُوزُ مُقَابَلَةُ الضَّرَرِ بِالضَّرَرِ، وَهَذَا مَعْنَى «وَلَا ضِرَارَ» إِذْ عَلَى الْـمُتَضَرِّرِ أَنْ يُرَاجِعَ الْقَضَاءَ لِتَعْوِيضِ ضَرَرِهِ، وَعَلَى هَذَا فَمَنْ أَتْلَفَ مَالَ غَيْرِهِ لَا يَـجُوزُ لِلْغَيْرِ أَنْ يُتْلِفَ مَالَ الْـمُتْلِفِ؛ بَلْ عَلَيْهِ مُرَاجَعَةُ الْـمَحْكَمَةِ لِتَعْوِيضِهِ عَنْ الضَّرَرِ.

وَيُلَاحَظُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَمْرَانِ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ الضَّرَرَ الْـمَمْنُوعَ هُوَ الضَّرَرُ الْفَاحِشُ مُطْلَقًا، حَتَّى لَوْ نَشَأَ مِنْ قِيَامِ

---

(١) سَعِيد الـجُلَيْدِيُّ، الـمَدْخَلُ: (ص ٣٦١-٣٦٥).

الْإِنْسَانِ بِالْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ، مِثْلُ الَّذِي يَحْفِرُ فِي دَارِهِ بِئْرًا أَوْ بَالُوعَةً مُلَاصِقَةً لِجِدَارِ جَارِهِ، أَمَّا الضَّرَرُ غَيْرُ الْفَاحِشِ إِذَا نَشَأَ مِنْ فِعْلٍ مَشْرُوعٍ فَلَيْسَ بِمَمْنُوعٍ كَمَنْ يَبْنِي فِي دَارِهِ جِدَارًا سَدَّ نَافِذَةً مِنْ نَوَافِذِ غُرْفَةِ جَارِهِ.

الثَّانِي: إِنَّ مُقَابَلَةَ الضَّرَرِ بِالضَّرَرِ قَدْ تَكُونُ مُبَاحَةً أَوْ وَاجِبَةً، وَذَلِكَ مِثْلُ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي يَرْفَعُهَا أَولُو الْأَمْرِ، فَإِنَّ الْعِقَابَ ضَرَرٌ لَا شَكَّ فِيهِ يُقَابِلُ ضَرَرَ إِجْرَامِهِمْ، وَلَكِنَّ الشَّرِيعَةَ أَبَاحَتْهُ وَأَوْجَبَتْهُ لِزَجْرِ الْمُجْرِمِينَ وَتَأْدِيبِهِمْ وَمَنْعِ الِاعْتِدَاءِ عَلَى النَّاسِ.

ثَانِيًا: أَصْلُ الْقَاعِدَةِ:

وَأَصْلُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَمَرْجِعُهَا هُوَ حَدِيثُ الرَّسُولِ ﷺ: «**لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ**»(١)، فَالْحَدِيثُ فِي فَقْرَتِهِ الْأُولَى: (لَا ضَرَرَ) يَنْفِي الضَّرَرَ قَبْلَ الْوُقُوعِ، وَالْفَقْرَةُ الثَّانِيَةُ: (وَلَا ضِرَارَ) يَنْفِي الضَّرَرَ فِي مُقَابَلَةِ الضَّرَرِ كَجَزَاءٍ.

ثَالِثًا: أَهَمِّيَّةُ الْقَاعِدَةِ:

هَذِهِ الْقَاعِدَةُ أَسَاسٌ لِقَاعِدَةِ الْمَصْلَحَةِ كَأَصْلٍ عَامٍّ فِي التَّشْرِيعِ، وَأَصْلٌ لِنَظَرِيَّةِ التَّعَسُّفِ فِي اسْتِعْمَالِ الْحَقِّ، وَتَنْبَنِي عَلَيْهَا كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ، وَمِنْهَا: الرَّدُّ بِالْعَيْبِ، وَجَمِيعُ أَنْوَاعِ الْخِيَارَاتِ، وَالشُّفْعَةُ وَالْحَجْرُ وَالضَّمَانُ، وَالْقِسْمَةُ الْجَبْرِيَّةُ، وَالتَّسْعِيرُ.. وَغَيْرُهَا.

رَابِعًا: الْقَوَاعِدُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ:

(١) الضَّرَرُ يُزَالُ مِثْلُ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ.

(٢) يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ، مِثْلُ: تَحْدِيدِ أَسْعَارِ الْمَوَادِّ الْغِذَائِيَّةِ وَسَائِرِ الْمَوَادِّ الَّتِي يَحْتَاجُهَا النَّاسُ عِنْدَ طَمَعِ التُّجَّارِ فِي زِيَادَةِ أَثْمَانِهَا وَاحْتِكَارِهَا.

---

(١) أَخْرَجَهُ الإِمَامُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ: (٢/ ٧٥٤)، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ: (٥/ ٣٢٧)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى، (٦/ ٩٦، ١٥٧)، وَابْنُ مَاجَهْ فِي السُّنَنِ: (٢/ ٧٨٤-٧٨٧).

(٣) الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ، مِثْلُ الْإِجْبَارِ عَلَى أَدَاءِ النَّفَقَاتِ، وَحَبْسِ الْمَدِينِ الْمَلِيءِ الْمُمَاطِلِ [١].

الْمَطْلَبُ السَّادِسُ: قَاعِدَةٌ (الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ):

أَوَّلًا: شَرْحُ الْقَاعِدَةِ:

الْمُرَادُ بِالْعَادَةِ: مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَاعْتَادُوهُ فِي سُلُوكِهِمْ وَتَعَامُلِهِمْ، وَلَفْظُ الْعَادَةِ يَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ وَالْمُعَاوَدَةِ بِخِلَافِ الْأَمْرِ الْجَارِي مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَلَمْ يَعْتَدْهُ النَّاسُ، فَلَا يُعَدُّ عَادَةً وَلَا يُبْنَى عَلَيْهِ الْحُكْمُ.

وَالْعُرْفُ فِي مَعْنَى الْعَادَةِ إِلَّا أَنَّ الْعَادَةَ أَخَصُّ مِنَ الْعُرْفِ؛ لِأَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى الْعُرْفِ الْعَمَلِيِّ فَقَطْ، وَقَدْ اعْتَبَرَتِ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الْعَادَةَ وَالْعُرْفَ الْجَارِيَ بَيْنَ النَّاسِ فِي شُئُونِ التَّعَامُلِ.

وَمَعْنَى «الْعَادَةُ مُحَكَّمَة»: أَنَّهَا يُرْجَعُ إِلَيْهَا عِنْدَ النِّزَاعِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نَصٌّ، فَإِنْ وُجِدَ نَصٌّ، عُمِلَ بِمُوجَبِهِ وَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ وَالْعَمَلُ بِالْعَادَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَادَةِ حَقُّ تَغْيِيرِ النُّصُوصِ، وَالنَّصُّ أَقْوَى مِنَ الْعُرْفِ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ قَدْ يَكُونَ مُسْتَنِدًا إِلَى بَاطِلٍ، أَمَّا نَصُّ الشَّارِعِ فَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًا أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا عَلَى بَاطِلٍ.

ثَانِيًا: أَصْلُ الْقَاعِدَةِ:

وَمُسْتَنَدُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْأَدِلَّةُ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى صِحَّةِ الْعُرْفِ، وَمِنْهَا قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [٢]، وَمُخَالَفَةُ الْأَعْرَافِ السَّائِدَةِ الَّتِي لَا تُخَالِفُ النَّصَّ، فِيهَا الْكَثِيرُ مِنَ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ، خَاصَّةً أَنَّ النَّاسَ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ وَعُقُودِهِمْ يَصْدُرُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَالْمَأْلُوفِ بَيْنَهُمْ، وَهُوَ الَّذِي تَتَّجِهُ إِلَيْهِ إِرَادَتُهُمْ وَنِيَّاتُهُمْ غَالِبًا.

---

(١) عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، المَدْخَلُ: (ص ٩٨، ٩٩)، ود. سَعِيد الجُلَيْدِيُّ، المَدْخَلُ: (ص ٣٦٧).

(٢) سُورَةُ الحَجِّ، الآيَةُ: (٧٨).

ثَالِثًا: مِنْ تَطْبِيقَاتِ الْقَاعِدَةِ:

وَتَرْجِعُ إِلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ الْكَثِيرُ مِنْ الْـمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ بِحَيْثُ يُـحَالُ إِلَيْهَا لِتَحْدِيدِ الْوَاجِبِ أَوِ الْـمَعْنَى الْـمَقْصُودِ مِنَ الْأَلْفَاظِ، وَمِنْ ذَلِكَ: تَـحْدِيدُ الْأَقْرَاءِ، وَمُدَّةُ النِّفَاسِ، وَالْأَفْعَالُ الْـمُنَافِيَةُ لِلصَّلَاةِ، وَطُولُ الزَّمَانِ وَقِصَرِهِ فِي الْـمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وَفِي ارْتِبَاطِ الْإِيـجَابِ بِالْقَبُولِ، وَفِي مَـجْلِسِ الْعَقْدِ، وَالتَّأْخِيرِ الْـمَـانِعِ مِنَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ فَمَنْ رَكِبَ مَرْكَبَةً عَامَّةً يَلْزَمُهُ الْعُرْفُ بِدَفْعِ الْأُجْرَةِ الْـمُعَيَّنَةِ وَفْقًا لِلْعُرْفِ.

وَعَلَى الْعُمُومِ فَقَدْ قَالَ الْفُقَهَاءُ: كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ، وَمِنْ ذَلِكَ: تَـحْدِيدُ الْـحِرْزِ فِي السَّرِقَةِ، وَالتَّفَرُّقُ فِي الْبَيْعِ.. وَغَيْرُهَا كَثِيرٌ.

رَابِعًا: الْقَوَاعِدُ الْـمُتَفَرِّعَةُ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ:

(١) (لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ) مِثَالُهُ: مَا قَضَى بِهِ الْـخَلِيفَةُ الثَّانِي عُمَرُ بْنُ الْـخَطَّابِ ﷺ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ عِنْدَمَا رَأَى تَغَيُّرَ النَّاسِ وَاسْتِعْجَالَـهُمْ لِأَمْرٍ كَانَتْ لَـهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ.

وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ فُقَهَاءِ الْـمَـالِكِيَّةِ مِنْ وُجُوبِ تَـجْهِيزِ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى الزَّوْجَةِ فِي حُدُودِ مَا تَقْبِضُهُ مِنَ الْـمَهْرِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ، وَلَـمَّا تَغَيَّرَ الْعُرْفُ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ وَأَحْوَالِهِ، أَصْبَحَ الْيَوْمَ تَـجْهِيزُ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ وَاجِبًا عَلَى الزَّوْجِ.

(٢) (الْـمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْـمَشْرُوطِ شَرْطًا) أَوْ (الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ) وَمَعْنَى الْقَاعِدَةِ: أَنَّهُ إِذَا لَـمْ يَكُنْ هُنَاكَ نَصٌّ صَرِيحٌ يُـحَدِّدُ الِالْتِزَامَاتِ فِي الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ فَإِنَّ مَا يَـجْرِي عَلَيْهِ الْعُرْفُ بَيْنَ النَّاسِ فِي عُقُودِهِمْ وَمُعَامَلَاتِـهِمْ هُوَ الَّذِي يَـجِبُ أَنْ يَلْتَزِمَ بِهِ الْأَطْرَافُ فِي كُلِّ عَلَاقَةٍ تَـجْرِي بَيْنَهُمْ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَتَّجِهُ إِلَيْهِ إِرَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمْ ضِمْنًا وَإِنْ لَـمْ يَذْكُرْهُ صَرَاحَةً، وَيَكُونُ بِمَثَابَةِ الشَّرْطِ الصَّرِيحِ؛ لِتَعَارُفِهِ بَيْنَ النَّاسِ، وَعَدَمِ اشْتِرَاطِ خِلَافِهِ.

الْـمِثَالُ: لَوْ اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ دَارًا وَلَـمْ يُبَيِّنْ فِي عَقْدِ الْإِيـجَارِ كَيْفِيَّةَ اسْتِعْمَـالِهَا وَالْأَغْرَاضَ الَّتِي تَمَّ التَّأْجِيرُ لِتَحْقِيقِهَا، فَإِنَّ الْعُرْفَ هُوَ الَّذِي يُـحَدِّدُ مَا سَكَتَ عَنْهُ الْعَقْدُ.

(٣) (الْـحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ): وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُكَمِّلَةٌ لِـمَعْنَى قَاعِدَةِ: (الْـمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْـمَشْرُوطِ شَرْطًا) وَلَكِنَّهَا أَدَقُّ مِنْهَا فِي حَلِّ مُشْكِلَةِ تَعَارُضِ الْعُرْفِ مَعَ الْـمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ أَوْ الشَّرْعِيَّةِ.

وَمِنْ تَطْبِيقَاتِـهَا: أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ الْعُرْفُ مَعَ إِطْلَاقَاتِ الشَّرْعِ، قُدِّمَ عُرْفُ الْاِسْتِعْمَـالِ، فَإِذَا حَلَفَ مَثَلًا: لَا يَـجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ أَوْ الْبِسَاطِ، أَوْ لَا يَسْتَضِيءُ بِالسِّرَاجِ أَوْ لَا يَـجْلِسُ تَـحْتَ سَقْفٍ، لَـمْ يَـحْنَثْ بِالْـجُلُوسِ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا بِالْاِسْتِضَاءَةِ بِالشَّمْسِ، وَلَا بِالْـجُلُوسِ تَحْتَ السَّمَـاءِ، وَإِنْ كَانَ اللهُ تَعَالَى قَدْ سَمَّى الْأَرْضَ فِرَاشًا وَبِسَاطًا، وَسَمَّى الشَّمْسَ سِرَاجًا، وَالسَّمَـاءَ سَقْفًا [١].

(١) د. سَعِيد الـجُلَيْدِيُّ، الـمَدْخَلُ: (ص ٣٧٥ – ٣٧٨).

البَابُ الثَّانِي

أدْوارُ الْفِقْهِ الإِسْلامِيِّ ومَذاهِبُهُ



الْفَصْلُ الأَوَّلُ: دَوْرُ التَّأْسِيسِ (عَصْرُ الرَّسُولِ ﷺ).

الْفَصْلُ الثَّانِي: دَوْرُ الْاِجْتِهَادِ (عُصُورُ الْاِجْتِهَادِ).

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: دَوْرُ التَّقْلِيدِ وَالتَّنْظِيمِ الْفِقْهِيِّ.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْيَقَظَةُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُعَاصِرَةُ.

الْفَصْلَ الْخَامِسُ: التَّعْرِيفُ بِالْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ.

تَـمْهِيدٌ فِي أَدْوَارِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ:

زَادَ عُمْرُ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ الْيَوْمَ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَرْنًا مِنَ الزَّمَانِ، وَهُوَ عُمْرٌ طَوِيلٌ، لَـمْ يُقَدَّرْ لِأَيِّ تَشْرِيعٍ أَوْ فِقْهٍ آخَرَ أَنْ يَعِيشَهُ إِلَّا فِي ذِمَّةِ التَّارِيخِ، أَوْ بَيْنَ الْأَرْفُفِ، وَفِي ظُلُمَاتِ الْـخَزَائِنِ، أَمَّا الْفِقْهُ الْإِسْلَامِيُّ: فَقَدْ عَاشَ فِي هَذِهِ الْقُرُونِ الْعَدِيدَةِ فِي قَنَاعَاتِ وَمُعْتَقَدَاتِ أَهْلِهِ، وَحَلْقَاتِ عُلَمَـائِهِمْ وَطَلَبَتِهِمْ، وَفَتَاوَى فُقَهَائِهِمْ، وَأَحْكَامِ قُضَاتِـهِمْ [١].

وَفِي هَذِهِ الْفَتْرَةِ الطَّوِيلَةِ قَدْ تَأَثَّرَ الْفِقْهُ الْإِسْلَامِيُّ بِعَوَامِلَ مُـخْتَلِفَةٍ، وَمَرَّ بِأَطْوَارٍ مُتَعَدِّدَةٍ اصْطَلَحَ الْـمُؤَرِّخُونَ عَلَى تَسْمِيَتِهَا بِـ (أَدْوَارِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ) وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ هَذِهِ الْأَدْوَارِ تَبَعًا لِاخْتِلَافِ وِجْهَاتِ النَّظَرِ، وَالْـحَقِيقَةُ أَنَّهُ لَا تُوجَدُ فَوَاصِلُ زَمَنِيَّةٌ مُـحَدَّدَةٌ بَيْنَ هَذِهِ الْأَدْوَارِ؛ لِأَنَّ الْفِقْهَ لَـمْ يَنْتَقِلْ مِنْ دَوْرٍ إِلَى آخَرَ دَفْعَةً وَاحِدَةً، بَلْ وُجِدَ بَيْنَ بَعْضِ أَدْوَارِهِ تَشَابُهٌ [٢]، وَالَّذِي نَمِيلُ إِلَيْهِ وَنَعْتَمِدُهُ هُوَ تَقْسِيمُ هَذِهِ الْأَدْوَارِ، بِاعْتِبَارِ أُصُولِ الْفِقْهِ، إِلَى أَرْبَعَةٍ، تَنْدَرِجُ تَـحْتَ بَعْضِهَا عُصُورٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَهِيَ [٣]:

أَوَّلًا: دَوْرُ التَّأْسِيسِ: وَهُوَ عَصْرُ الرَّسُولِ ﷺ الَّذِي اكْتَمَلَتْ فِيهِ مَصَادِرُ الْفِقْهِ الْأَصْلِيَّةُ، وَأُصُولُهُ الْعَامَّةُ، وَلَـمْ يَبْقَ إِلَّا تَطْبِيقُهَا.

ثَانِيًا: دَوْرُ الْاجْتِهَادِ: وَيَبْدَأُ بِوَفَاةِ الرَّسُولِ ﷺ، وَيَنْتَهِي فِي مُنْتَصَفِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْـهِجْرِيِّ تَقْرِيبًا، وَفِيهِ تَكَامَلَتِ الْـمَصَادِرُ الْاجْتِهَادِيَّةُ، وَظَهَرَتْ مَدَارِسُ فِقْهِيَّةٌ لَـهَا مَنَاهِجُهَا، وَمَذَاهِبُ فِقْهِيَّةٌ لَـهَا أُصُولُـهَا وَقَوَاعِدُهَا، وَيَشْمَلُ الْعُصُورَ التَّالِيَةَ:

(١) عَصْرُ الْـخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ (١١هـ-٤٠هـ).

---

(١) د. الـجُلَيْدِيُّ، الـمَدْخَلُ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ٥٧).

(٢) د. الـجُبُورِيُّ، الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ بَيْنَ الأَصَالَةِ وَالتَّجْدِيدِ: (ص ٣٠، ٣١).

(٣) د. مُحَمَّد مُصْطَفَى شَلَبِي، الـمَدْخَلُ فِي التَّعْرِيفِ بِالفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ: (ص ٤٩، ٥٠)، وَد. مُحَمَّد كَمَالُ الدِّينِ إِمَام، تَارِيخُ العَقْلِ الفِقْهِيِّ، دَارُ الـجَامِعَةِ مِصْر، ٢٠٠٤م: (ص ٢٠٤)، وَأ. د. عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الـمُحْسِنِ الطَّرِيقِيُّ، تَارِيخُ التَّشْرِيعِ وَمَرَاحِلُهُ الفِقْهِيَّةُ، ١٤١٥هـ: (ص ٢٤، ٢٥).

(٢) عَصْرُ صِغَارِ الصَّحَابَةِ وَكِبَارِ التَّابِعِينَ: (مِنْ ٤١هـ - أَوَائِلِ الْقَرْنِ الثَّانِي).

(٣) عَصْرُ الأَئِمَّةِ الـمُجْتَهِدِينَ: (أَوَائِلِ الْقَرْنِ الثَّانِي - مُنْتَصَفِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ).

ثَالِثًا: دَوْرُ التَّقْلِيدِ وَالتَّنْظِيمِ الْفِقْهِيِّ: وَيَبْدَأُ بِنِهَايَةِ الدَّوْرِ السَّابِقِ، وَفِيهِ سَيْطَرَتْ أُصُولُ الْـمَذَاهِبِ وَقَوَاعِدُهَا عَلَى عَمَلِ الْفِقْهِ، وَحَلَّ الْاِجْتِهَادُ الْـمُقَيَّدُ وَالتَّقْلِيدُ مَحَلَّ الْاِجْتِهَادِ الْـمُطْلَقِ، وَيَشْمَلُ عَصْرَيْنِ، هُـمَا:

(١) عَصْرُ التَّنْظِيمِ الْفِقْهِيِّ وَالْاِجْتِهَادِ الْـمُقَيَّدِ: (مُنْتَصَفِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ - ٦٥٦هـ).

(٢) عَصْرُ التَّقْلِيدِ وَالتَّصْنِيفِ الْفِقْهِيِّ: (٦٥٦هـ - ١٢٨٦هـ).

رَابِعًا: دَوْرُ الْيَقَظَةِ الْفِقْهِيَّةِ الْـمُعَاصِرَةِ (١٢٨٦هـ - وَحَتَّى الْآنَ).

وَفِيهِ ظَهَرَتِ الدَّعَوَاتُ إِلَى الْاِعْتِمَادِ عَلَى الْـمَصَادِرِ الْأَصْلِيَّةِ لِلْفِقْهِ، دُونَ الْاِنْكِفَاءِ عَلَى أُصُولِ الْـمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ.

وَسَنَتَنَاوَلُ -إِنْ شَاءَ اللهُ- هَذِهِ الْأَدْوَارَ وَاحِدًا وَاحِدًا، لَكِنْ بِشَيْءٍ مِنَ الْإِيجَازِ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

دَوْرُ التَّأْسِيسِ عَصْرُ الرَّسُولِ ﷺ

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: مَرَاحِلُ التَّشْرِيعِ فِي هَذَا الدَّوْرِ.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: طَرِيقَةُ التَّشْرِيعِ فِي هَذَا الدَّوْرِ.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: مُمَيِّزَاتُ التَّشْرِيعِ فِي هَذَا الدَّوْرِ.

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الْاِجْتِهَادُ وَأَثَرُهُ فِي التَّشْرِيعِ.

الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: التَّدْوِينُ فِي هَذَا الدَّوْرِ.

تَمْهِيدٌ

يَبْدَأُ هَذَا الدَّوْرُ بِبِعْثَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَكَةَ الْـمُكَرَّمَةِ عِنْدَمَا بَلَغَ الْأَرْبَعِينَ مِنْ عُمُرِهِ سَنَةَ ٦١٠م، وَيَنْتَهِي بِوَفَاتِهِ ﷺ، سَنَةَ ١١هـ الْمُوَافِقَ ٦٣٢م.

وَيُعْتَبَرُ هَذَا الدَّوْرُ أَهَمَّ الْأَدْوَارِ الْفِقْهِيَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّهُ الدَّوْرُ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَالسُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ، وَمِنْ هَذَيْنِ الْـمَصْدَرَيْنِ تَكَوَّنَتْ أُصُولُ التَّشْرِيعِ وَمَصَادِرُهُ الْعَامَّةُ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَيْهَا كُلُّ الْأَحْكَامِ وَالتَّنْظِيمَاتِ الَّتِي اسْتَنْبَطَهَا الْفُقَهَاءُ عَبْرَ الْعُصُورِ، فَهُوَ الدَّوْرُ الَّذِي وُضِعَتْ فِيهِ الشَّرِيعَةُ، وَهُوَ دَوْرُ التَّأْسِيسِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ.

المبحث الأول

مراحل التشريع في هذا الدور

وَيَمْتَدُّ هَذَا الدَّوْرُ لِنَحْوِ ٢٣ عَامًا هِيَ فَتْرَةُ الْبِعْثَةِ وَاسْتِمْرَارِ نُزُولِ الْوَحْيِ، وَيَنْقَسِمُ هَذَا الدَّوْرُ مِنْ حَيْثُ خَصَائِصِهِ التَّشْرِيعِيَّةِ إِلَى مَرْحَلَتَيْنِ: هُمَا: الْمَرْحَلَةُ الْمَكِّيَّةُ الَّتِي اسْتَمَرَّتْ نَحْوَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَالْمَرْحَلَةُ الْمَدَنِيَّةُ الَّتِي اسْتَمَرَّتْ لِنَحْوِ عَشْرِ سَنَوَاتٍ.

المطلب الأول: المرحلة المكية:

وَقَدْ تَمَيَّزَ التَّشْرِيعُ فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ بِالتَّرْكِيزِ عَلَى الْعَقِيدَةِ وَالْأَخْلَاقِ وَتَهْيِئَةِ الْمُخَاطَبِينَ لَاسْتِقْبَالِ هَذَا الدِّينِ الْجَدِيدِ وَإِقْنَاعِهِمْ بِهِ، لِتَرْكِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْوَثَنِيَّةِ وَأَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلِهَذَا كَانَ مُعْظَمُ مَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ فِي هَذِهِ الْفَتْرَةِ خَاصًّا بِهَذَيْنِ الْجَانِبَيْنِ: إِصْلَاحُ الْعَقِيدَةِ لِأَنَّهَا هِيَ الْأَسَاسُ لِبِنَاءِ الْمُجْتَمَعِ وَالدَّوْلَةِ، وَتَزْكِيَةُ النَّفْسِ وَتَهْذِيبُهَا؛ لِأَنَّ الْأَخْلَاقَ الْفَاضِلَةَ مِنْ لَوَازِمِ الْعَقِيدَةِ الْحَقَّةِ، وَأَسَاسِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، فَإِذَا خَلُصَتْ الْعَقِيدَةُ وَصَفَتِ النَّفْسُ، صَلَحَتِ الدُّنْيَا، وَخَضَعَتِ الرِّقَابُ لِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ.

أَمَّا الْأَحْكَامُ الْعَمَلِيَّةُ: فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا الْقُرْآنُ فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ إِلَّا قَلِيلًا، وَبِشَكْلٍ كُلِّي لَا تَفْصِيلِيٍّ غَالِبًا، وَبِالْقَدْرِ الَّذِي يَتَّصِلُ بِحِمَايَةِ الْعَقِيدَةِ كَتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَتَحْرِيمِ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ عِنْدَ ذَبْحِهِ، أَوْ بِمَا لَهُ أَثَرٌ فِي ارْتِبَاطِ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ وَتَوْجِيهِ النَّفْسِ إِلَى الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ كَالصَّلَاةِ [1].

---

(١) انْظُرْ: د/ سَعِيد الجُلَيْدِيُّ، المَدْخَلُ: (ص ٥٩-٦٤)، ود/ مُحَمَّد شَلَبِي، المَدْخَلُ: (ص ٥٥-٥٧)، وَد/ عَبْدُ الكَرِيم، زَيْدَان، المَدْخَلُ: (ص ١٠٨).

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْمَرْحَلَةُ الْمَدَنِيَّةُ:

وَقَدْ تَمَيَّزَ التَّشْرِيعُ فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ بِالاتِّجَاهِ نَحْوَ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ وَالتَّنْظِيمِيَّةِ بِمُخْتَلَفِ صُوَرِهَا، إِذْ بِانْتِقَالِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ تَكَوَّنَتِ النَّوَاةُ الْأُولَى لِلدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَظَهَرَتِ الْحَاجَةُ إِلَى تَشْرِيعِ الْأَحْكَامِ الَّتِي تُنَظِّمُ هَذَا الْمُجْتَمَعَ الْجَدِيدَ سَوَاءٌ فِي عَلَاقَةِ أَفْرَادِهِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ أَوْ عَلَاقَتِهِمْ بِمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ النَّاسِ.

(١) فَشُرِعَ الْجِهَادُ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ أَحْكَامِ الْحَرْبِ وَالسِّلْمِ وَالْمُعَاهَدَاتِ وَالْغَنَائِمِ وَالْأَسْرَى وَالْفَيْءِ وَالْجِزْيَةِ.

(٢) وَنُظِّمَتِ الْأُسْرَةُ بِبَيَانِ كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الزَّوَاجِ؛ مِنَ الْخِطْبَةِ وَالْعَقْدِ وَالْمُحَرَّمَاتِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالنَّسَبِ وَنِظَامِ الْمَوَارِيثِ وَالْوَصَايَا.

(٣) وَوُضِعَتْ أُسُسُ الْمُعَامَلَاتِ؛ مِنْ بَيْعٍ وَرَهْنٍ وَوَصِيَّةٍ.. وَنَحْوِ ذَلِكَ.

(٤) وَأُسِّسَ نِظَامُ التَّقَاضِي؛ مِنْ بَيِّنَاتٍ وَقَضَاءٍ وَتَحْكِيمٍ وَصُلْحٍ.

(٥) وَشُرِعَتِ الْحُدُودُ وَالتَّعَازِيرُ فِي الْجَرَائِمِ، وَالْقَصَاصُ وَالدِّيَةُ فِي الدِّمَاءِ.

وَبِاخْتِصَارٍ لَمْ يَتْرُكِ التَّشْرِيعُ الْإِلَهِيُّ جَانِبًا مِنْ جَوَانِبِ الْحَيَاةِ إِلَّا جَاءَ بِتَنْظِيمٍ دَقِيقٍ مُحْكَمٍ لَهُ[1].

(١) انْظُرْ: الْمَصَادِرَ السَّابِقَةَ.

المبحث الثاني

طريقة التشريع في هذا الدور

كان تشريع الأحكام في هذا العصر يتم بأحد الوجهين التاليين:

الأول: تقع حوادث تقتضي حكمًا من الشارع، أو تعرض للمسلمين أمور تتطلب سؤال النبي ﷺ عن حكمها؛ ففي هذه الحالات كان النبي ﷺ ينتظر الوحي الإلهي، فينزل عليه بالآية أو الآيات مبينة حكم ما وقع أو جواب ما سئل عنه، وقد ينزل عليه بالمعنى فيعبر عنه بلفظه وهذه هي السنة، وأحيانًا لا ينزل عليه الوحي بالحكم المطلوب، فيجتهد النبي ﷺ، وعندئذٍ إما أن يقره القرآن على ذلك أو يقوم حكمه، كما حدث له في قصة أسرى بدر وغيرها.

فمن الأحكام التي نزلت بمناسبة حوادث وقعت قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ﴾[1]، فقد نزلت هذه الآية بمناسبة حادثة، خلاصتها: أن أحد المسلمين عزم على نكاح مشركة، وعلق نكاحه على موافقة النبي ﷺ، فلما أخبره بذلك نزلت هذه الآية[2].

ومن الأحكام التي نزلت جوابًا عن سؤال:

(١) قوله تعالى: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا

---

(١) سورة البقرة، الآية: (٢٢١).

(٢) قال القرطبي: «وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي، وقيل: في مرثد بن أبي مرثد، واسمه كناز بن حصين الغنوي، بعثه رسول الله ﷺ إلى مكة سرًا ليخرج رجلًا من أصحابه، وكانت له بمكة امرأة يحبها في الجاهلية، يقال لها (عناق) فجاءته، فقال لها: إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية، قالت: فتزوجني، قال: حتى استأذن رسول الله ﷺ، فأتى النبي ﷺ فاستأذنه، فنهاه عن التزوج بها؛ لأنه كان مسلمًا وهي مشركة»، تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» دار الشعب، القاهرة، (٣/ ٦٧).

نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾[١].

(٢) قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾[٢].

(٣) قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾[٣].

(٤) وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا فِي أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا بِمَالٍ، قَالَ: يَقْضِي الله فِي ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ﴾[٤]، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى عَمِّهِمَا، قَالَ: «**أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ**»[٥].

(٥) وَمِنَ السُّنَّةِ مَا رُوِيَ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ وَجَوَازِ الْوُضُوءِ بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: «**هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ**»[٦].

---

(١) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (٢٢٢).

(٢) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (٢٢٠).

(٣) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (٢١٩).

(٤) سُورَةُ النِّسَاءِ، الآيَةُ: (١١).

(٥) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، (٩٠٨)، حَدِيث رَقَم (٢٧٢٠)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى: (٦/ ٢١٦)، حَدِيث رَقَم (١١٩٩٩)، وَالتِّرْمِذِيُّ: (٤/ ٤١٤)، حَدِيث رَقَم (٢٠٩٢).

(٦) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ: (١/ ٢١)، حَدِيث رَقَم (٨٣)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى: (١/ ٣)، حَدِيث رَقَم (١) والتِّرْمِذِيُّ: (١/ ١٠١)، حَدِيث رَقَم (٦٩)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (المُجْتَبَى): (١/ ١٧٦)، حَدِيث رَقَم (٣٣٢)، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: (٤/ ٤٤٩)، حَدِيث رَقَم (١٢٤٣)، صَحِيحُ ابْنِ حِبَّانَ، تَحْقِيقُ شُعَيْب الأَرْنَاؤُوطِ، مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ، بَيْرُوت، ١٤١٤هـ-١٩٩٣م، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ: (١/ ٥٩)، حَدِيث رَقَم (١١١)، صَحِيحُ ابْنِ خُزَيْمَةَ، تَحْقِيقُ مُحَمَّد مُصْطَفَى الأَعْظَمِي، المَكْتَبُ الإِسْلَامِيُّ، بَيْرُوت، ١٣٩٠هـ-١٩٧٠م.

الثَّانِي: وُرُودُ أَحْكَامٍ غَيْرَ مُسْبَقَةٍ بِسُؤَالٍ وَلَا حَادِثَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَلَكِنَّ الشَّارِعَ يَرَى أَنْ قَدْ آنَ الْأَوَانُ لِتَشْرِيعِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ لِضَرُورَتِهَا لِلْمُجْتَمَعِ الَّذِي يُرِيدُ تَكْوِينَهُ وَإِيجَادَهُ؛ لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ لَمْ تَأْتِ فَقَطْ لِسَدِّ حَاجَاتٍ قَائِمَةٍ، وَإِعْطَاءِ الْحُلُولِ لِوَقَائِعَ حَاصِلَةٍ فِعْلًا، وَإِنَّمَا جَاءَتْ لِإِيجَادِ مُجْتَمَعٍ مِنْ نَوْعٍ خَاصٍّ قَائِمٍ عَلَى أُسُسٍ مُعَيَّنَةٍ، لِيَكُونَ هُوَ الْمَثَلَ الْأَعْلَى لِكُلِّ مُجْتَمَعٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.

وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الأَحْكَامِ : الشُّورَى فِي الْحُكْمِ، وَتِبْيَانُ مَقَادِيرِ الزَّكَاةِ، وَتَفْصِيلُ كَثِيرٍ مِنْ أَحْكَامِ الْأُسْرَةِ، وَبَيَانُ بَعْضِ الْعُقُوبَاتِ.

المَبْحَثُ الثَّالِثُ

مُمَيِّزَاتُ التَّشْرِيعِ فِي هَذَا الدَّوْرِ

المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: التَّدَرُّجُ فِي التَّشْرِيعِ:

الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ لَمْ تَنْزِلْ أَحْكَامُهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، وَكَذَلِكَ أَحْكَامُ السُّنَّةِ لَمْ تَأْتِ دَفْعَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا كَانَتْ سُنَّةُ التَّشْرِيعِ التَّدَرُّجَ، وَالتَّدَرُّجُ أَنْوَاعٌ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: تَدَرُّجٌ زَمَنِيٌّ بِمَعْنَى أَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَنْزِلُ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ لِأَسْبَابٍ مِنْهَا:

(١) أَنَّ ذَلِكَ أَخَفُّ عَلَى النَّفْسِ فِي التَّكَالِيفِ مِنْ أَنْ تَنْزِلَ دَفْعَةً وَاحِدَةً، وَأَدْعَى لِلْقَبُولِ وَالِامْتِثَالِ.

(٢) أَنَّ ذَلِكَ أَيْسَرُ لِلْمُخَاطَبِ فِي مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ وَحِفْظِهَا وَالْإِحَاطَةِ بِأَسْبَابِهَا وَظُرُوفِ تَشْرِيعِهَا؛ إِذِ الْمُخَاطَبُونَ هُمُ الْعَرَبُ وَهُمْ قَوْمٌ أُمِّيُّونَ جُلُّ اعْتِمَادِهِمْ عَلَى ذَاكِرَتِهِمْ وَحِفْظِهِمْ.

النَّوْعُ الثَّانِي: تَدَرُّجٌ فِي أَنْوَاعِ مَا شُرِعَ مِنْ أَحْكَامٍ، وَهَذَا أَمْرٌ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُكَلَّفُوا بِالتَّكْلِيفَاتِ الْكَثِيرَةِ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ، فَجَاءَتِ التَّكْلِيفَاتُ قَلِيلَةً أَوَّلًا؛ لِيَكُونَ كُلُّ تَكْلِيفٍ سَابِقٍ تَمْهِيدًا لِقَبُولِ التَّكْلِيفِ اللَّاحِقِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:

(١) أَنَّ الصَّلَاةَ شُرِعَتْ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ[(١)]، صَلَاةً بِالْغَدَاةِ وَصَلَاةً بِالْعَشِيِّ، ثُمَّ جُعِلَتْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَا عَدَا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أُقِرَّتْ

---

(١) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى شِعَابِ مَكَّةَ، وَخَرَجَ مَعَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مُسْتَخْفِيًا مِنْ أَبِيهِ أَبِي طَالِبٍ وَمِنْ جَمِيعِ أَعْمَامِهِ وَسَائِرِ قَوْمِهِ، فَيُصَلِّيَانِ الصَّلَوَاتِ فِيهَا، فَإِذَا أَمْسَيَا رَجَعَا، فَمَكَثَا كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَا، سِيرَةُ ابْنِ هِشَامٍ، (٢/ ٨٦).

فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَزِيدَتْ فِي الْحَضَرِ إِلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مَا عَدَا الْمَغْرِبَ وَالصُّبْحَ [١].

(٢) أَنَّ الزَّكَاةَ لَمْ تَكُنْ لَهَا مَقَادِيرُ مُعَيَّنَةٌ، وَإِنَّمَا تُرِكَ الْأَمْرُ لِلْمُسْلِمِ يُنْفِقُ مَا يَسْتَطِيعُهُ وَيَشَاؤُهُ، ثُمَّ عُيِّنَتْ مَقَادِيرُهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ.

(٣) وَالْخَمْرُ لَمْ تُحَرَّمْ رَأْسًا، إِنَّمَا مُهِّدَ لَهَا بِبَيَانِ أَضْرَارِهَا أَوَّلًا، ثُمَّ النَّهْيُ عَنْ قُرْبَانِ الصَّلَاةِ فِي حَالَةِ السُّكْرِ ثَانِيًا، ثُمَّ جَاءَ التَّحْرِيمُ الْقَاطِعُ أَخِيرًا.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: رَفْعُ الْحَرَجِ:

وَمِنْ مُمَيِّزَاتِ التَّشْرِيعِ فِي هَذَا الدَّوْرِ أَيْضًا رَفْعُ الْحَرَجِ، فَهُنَاكَ الْعَدِيدُ مِنَ النُّصُوصِ الصَّرِيحَةِ عَلَى أَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يُرِدْ بِعِبَادِهِ إِلَّا التَّيْسِيرَ وَالتَّخْفِيفَ، وَلَا يُرِيدُ بِأَحْكَامِهِ التَّضْيِيقَ وَالتَّشْدِيدَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾ [٢]، ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا﴾ [٣]، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ﴾ [٤].

وَفِي السُّنَّةِ أَيْضًا الشَّيْءُ الْكَثِيرُ مِنَ النُّصُوصِ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَمِنْ ذَلِكَ «**يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا**» [٥]، وَ«**بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ**» [٦]، وَ«**لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ**» [٧].

---

(١) فَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَتْ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ» الْجَامِعُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَصَرُ، دَارُ ابْنِ كَثِيرٍ، الْيَمَامَةُ، بَيْرُوت، الطَّبْعَةُ الثَّالِثَةُ، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م، تَحْقِيقُ: د/ مُصْطَفَى دِيب الْبُغَا: (١/ ١٣٧).

(٢) سُورَةُ الْبَقَرَةِ، الْآيَةُ: (١٨٥).

(٣) سُورَةُ النِّسَاءِ: الْآيَةُ: (٢٨).

(٤) سُورَةُ الْحَجِّ، الْآيَةُ: (٧٨).

(٥) تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ.

(٦) تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ.

(٧) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: (٦/ ٢٦٤٥)، حَدِيث رَقَم (٦٨١٣) ومُسْلِمٌ فِي «بَابِ السِّوَاكِ»: (١/ ٢٢٠)، حَدِيث رَقَم (٢٥٢).

وَمِنْ مَظَاهِرِ رَفْعِ الْحَرَجِ الَّذِي هُوَ أَصْلٌ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي الشَّرِيعَةِ مَا يَأْتِي:

أَوَّلًا: اعْتِبَارُ الْمَرَضِ، وَالسَّفَرِ وَالْإِكْرَاهِ، وَالْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ، أَعْذَارًا لِتَخْفِيفِ الْأَحْكَامِ وَتَشْرِيعِ الرُّخَصِ.

وَالْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ (الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ) بُنِيَتْ عَلَى أَصْلِ رَفْعِ الْحَرَجِ دَفْعًا لِلْمَشَاقِّ وَالضِّيقِ عَنْ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ وَالضَّرُورِيَّاتِ.

ثَانِيًا: قِلَّةُ التَّكَالِيفِ فِي الشَّرِيعَةِ: فَالتَّشْرِيعُ الْإِلَهِيُّ فِي هَذَا الْعَصْرِ لَمْ يَأْتِ بِتَكَالِيفَ كَثِيرَةٍ تُرْهِقُ الْمُكَلَّفِينَ؛ لِأَنَّ فِي الْإِرْهَاقِ حَرَجًا وَضِيقًا وَالْحَرَجُ مَرْفُوعٌ.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَغْبَةَ الشَّارِعِ تَقْلِيلُ التَّكَالِيفِ مَا أَمْكَنَهُ التَّقْلِيلُ، مَا جَاءَ فِي السُّنَّةِ مِنْ أَحَادِيثَ مِنْهَا:

(١) « **إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلا تَبْحَثُوا عَنْهَا** »[(١)].

(٢) وَعِنْدَمَا سَأَلَ أَحَدُهُمُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْحَجِّ، وَهَلْ هُوَ فِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «**لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، الْحَجُّ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ**»[(٢)].

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: النَّسْخُ:

وَمَعْنَاهُ: رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ [(٣)]، وَقَدْ وَقَعَ النَّسْخُ فِي التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ فِي هَذَا الدَّوْرِ فَقَطْ، وَسَبَبُهُ: رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ وَرَفْعُ الْحَرَجِ وَالضِّيقِ عَنْ

---

(١) أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ: (٤/ ١٢٩)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى: (١٠/ ١٢).

(٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي «بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْعُمْرِ»: (٢/ ٩٧٥)، حَدِيث رَقَم (١٣٣٧)، وَالتِّرْمِذِيُّ، (٢/ ١٧٨)، حَدِيث رَقَم (٨١٤).

(٣) الآمِدِيُّ، الإِحْكَامُ فِي أُصُولِ الأَحْكَامِ: (٣/ ١٠٧)، وَالشَّاطِبِيُّ، الْمُوَافَقَاتُ: (٣/ ٨١)، وَمُحَمَّد عَبْد الْعَظِيمِ الزَّرْقَانِيُّ، مَنَاهِلُ الْعِرْفَانِ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ: (٢/ ١٩١)، وَرَاجِع أَيْضًا، د. مُصْطَفَى زَيْد، النَّسْخُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: (ص: ٥٦)، وَمَا بَعْدَهَا.

الْـمُكَلَّفِينَ، وَأَخْذُهُمْ بِسُنَّةِ التَّدَرُّجِ وَالرِّفْقِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ النَّسْخِ مَا يَلِي:

(١) أَنَّ عِدَّةَ الْـمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا كَانَتْ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ سَنَةً كَامِلَةً، وَكَانَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُوصِيَ لَـهَا بِالنَّفَقَةِ وَالسَّكَنِ، وَفْقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾[١]، ثُمَّ جُعِلَتِ الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةَ أَيَّامٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾[٢].

(٢) وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، وَاجِبَةً قَالَ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ﴾[٣].

ثُمَّ نُسِخَتْ بِآيَةِ الْـمَوَارِيثِ، فَقَالَ ﷺ: «**إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ**»[٤].

(٣) نَـهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ أَبَاحَهَا بِقَوْلِهِ ﷺ: «**كُنْتُ نَـهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، أَلَا فَزُورُوهَا، فَإِنَّـهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ**»[٥].

(٤) وَنَـهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ادِّخَارِ لُـحُومِ الْأَضَاحِي لِأَجْلِ الْوُفُودِ الَّتِي جَاءَتْ إِلَى الْـمَدِينَةِ، ثُمَّ أَبَاحَ الِادِّخَارَ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِي الْـحَدِيثِ: «**كُنْتُ نَـهَيْتُكُمْ عَنْ لُـحُومِ الْأَضَاحِي وَادِّخَارِهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، فَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالسَّعَةِ**»[٦].

---

(١) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (٢٤٠).

(٢) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (٢٣٤).

(٣) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (١٨٠).

(٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ: (٣/ ١١٤)، حَدِيث رَقَم (٢٨٦٩) وَالتِّرْمِذِيُّ فِي «بَابِ مَا جَاءَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»: (٤/ ٤٣٤)، حَدِيث رَقَم (٢١٢٠) وَتَرْجَمَ لَهُ البُخَارِيُّ: (٣/ ١٠٠٨).

(٥) رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالزِّيَادَةُ الأَخِيرَةُ لِلتِّرْمِذِيِّ.

(٦) أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ.

(٥) كَانَتْ الْقِبْلَةُ أَوَّلًا إِلَى بَيْتِ الْـمَقْدِسِ، ثُمَّ جُعِلَتِ الْقِبْلَةُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ﴾[1].

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: عَدَمُ الاِخْتِلَافِ:

يُعْتَبَرُ الرَّسُولُ ﷺ هُوَ مَرْجِع الْفُتْيَا وَالْقَضَاءِ، وَهُوَ الْـمُبَلِّغُ عَنْ الله أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ؛ إِذْ مَصْدَرُ التَّشْرِيعِ فِي هَذَا الْعَصْرِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ فَحَسْبُ، أَمَّا اجْتِهَادُ الصَّحَابَةِ فَإِمَّا أَنْ يُقِرَّهُ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ يُنْكِرَهُ، وَفِي الْـحَالَتَيْنِ فَالْـحُكْمُ لِلسُّنَّةِ، وَلَـمْ يَكُنْ اجْتِهَادُهُمْ مَصْدَرًا مُسْتَقِلًّا لِلتَّشْرِيعِ، وَحَيْثُ لَا اجْتِهَادَ فَلَا اخْتِلَافَ وَلَا تَعَدُّدَ أَقْوَالٍ فِي الْـمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَا إِجْـمَاعَ.

(١) سُورَةُ البَقَرَةِ، الآيَةُ: (١٤٤).

المبحث الرابع

الاجتهاد وأثره في التشريع في هذا العصر

المطلب الأول: موقع الاجتهاد من مصادر التشريع في هذا العصر.

تختلف مصادر التشريع في عصر الرسول ﷺ عن مصادره في العصور التي تلت، وسبب هذا الاختلاف: هو وجود الرسول ﷺ، فمصدر التشريع في عهده يتلخص في الوحي بشقيه (القرآن والسنة).

أما الاجتهاد في هذا العصر: فمردُّه إلى الوحي، وليس بمصدرٍ مستقلٍّ للتشريع، وذلك أنه إذا كان الاجتهاد من الرسول ﷺ، فهو بين أمرين:

أولهما: أن يكون عن إلهام الله له، فهذا وحيٌ بالمعنى وهو من قبيل السنة.

وثانيهما: أن يكون اجتهاده بدون إلهام، وفي هذه الحالة لا يقرُّه الله على اجتهاده إذا لم يكن صوابًا، فينزل القرآن بتسديده، كما سيأتي توضيحه في الأمثلة.

وأما إذا كان الاجتهاد من الصحابة: فمردُّه أيضًا إلى النبي ﷺ، فإن أقرَّه صار تشريعًا للأمة، وإن لم يقرَّه، لم يكن تشريعًا لها، فلا يُعتبر اجتهاد الصحابة في هذا العصر مصدرًا للفقه، وتكون فائدة إذن الرسول ﷺ لهم بالاجتهاد إعلام الأمة بجواز استنباط الأحكام بطريق الاجتهاد وإرشادهم إليه.

المطلب الثاني: نماذج لاجتهادات الرسول ﷺ:

(١) فمن اجتهاداته ﷺ أنه أخذ الفداء من أسرى بدر؛ لأن حكم الأسرى لم يُشرَّع في ذلك الحين، ولم ينزل الوحي بحكم هؤلاء الأسرى، فاجتهد النبي ﷺ واستشار أبا بكر وعمر؛ فأشار أبو بكر بأخذ الفداء، وخالفه عمر، فأخذ النبي الفداء من الأسرى، فنزل القرآن مبينًا للصواب في حكم المسألة، قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ

أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُثۡخِنَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنۡيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ﴿٦٧﴾ لَّوۡلَا كِتَٰبٞ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمۡ فِيمَآ أَخَذۡتُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ﴿٦٨﴾ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمۡتُمۡ حَلَٰلٗا طَيِّبٗاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾[(١)].

(٢) وَمِنْ ذَلِكَ إِذْنُهُ لِلْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ بِنَاءً عَلَى مَا ادَّعَوْهُ مِنْ أَعْذَارٍ، فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعۡلَمَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ﴾[(٢)].

(٣) وَيَدُلُّ قَوْلُهُ ﷺ لِإِحْدَى زَوْجَاتِهِ: «**لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُوا عَهْدٍ بِكُفْرٍ لَبَنَيْتُ الْكَعْبَةَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ**»، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُرَجِّحُ بَعْضَ الْأُمُورِ عَلَى بَعْضٍ؛ لِمَا يَرَاهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ لِلْأُمَّةِ.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: نَمَاذِجُ لِاجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ فِي عَصْرِهِ ﷺ:

(١) أَنَّهُ خَرَجَ صَحَابِيَّانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا وَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا مَاءً فِي الْوَقْتِ، فَتَوَضَّأَ أَحَدُهُمَا وَأَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، فَلَمَّا قَدِمَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَأَخْبَرَاهُ بِمَا حَصَلَ، صَوَّبَهُمَا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ صَلَاتَهُ: «**أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ**» وَقَالَ لِلَّذِي أَعَادَ: «**لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ**»[(٣)].

(٢) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَ لِبَاسَ الْحَرْبِ، أَمَرَهُ اللهُ بِالتَّوَجُّهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «**لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ**»، فَسَارُوا مُسْرِعِينَ مُتَوَجِّهِينَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، فَلَمَّا حَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ صَلَّى بَعْضُهُمْ فِي الطَّرِيقِ، وَأَوَّلَ كَلَامَ النَّبِيِّ ﷺ، بِأَنَّهُ أَرَادَ السُّرْعَةَ فِي الْمَسِيرِ لَا تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يُصَلِّ الْبَعْضُ الْآخَرُ إِلَّا بَعْدَ وُصُولِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، وَلَمْ يُنْكِرِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ.

---

(١) سُورَةُ الأَنْفَالِ، الآيَاتُ مِنْ (٦٧-٦٩).

(٢) سُورَةُ التَّوْبَةِ، الآيَةُ: (٤٣).

(٣) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ فِي: (ص ٨٧).

المبحث الخامس

التدوين في هذا العصر

اتخذ النبيُّ ﷺ كُتَّابًا يكتبون له ما ينزل من القرآن، منهم: زيدُ بنُ ثابتٍ، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ، وعثمانُ بنُ عفَّانَ.. وغيرُهم، كما أنَّ بعضَ الصَّحابةِ كانَ يكتبُ لنفسِهِ ما تيسَّرَ لهُ كتابتُهُ من آياتِ القرآنِ الكريمِ.

وتوفِّيَ الرَّسولُ ﷺ والقرآنُ محفوظٌ في الصُّدورِ، مُدوَّنٌ كلُّهُ في الرِّقاعِ.. ونحوِها، إلَّا أنَّهُ لم يكنْ مجموعًا في مُصحفٍ واحدٍ، وإنَّما كانَ مُفرَّقًا حتَّى تمَّ جمعُهُ في مُصحفٍ واحدٍ في زمنِ أبي بكرٍ رضي الله عنه.

أمَّا السُّنَّةُ فلَمْ يتَّخذِ النَّبيُّ ﷺ لها كُتَّابًا يكتبونَها، بلْ نهى عنْ كتابتِها في أوَّلِ الأمرِ خشيةَ اختلاطِها بالقرآنِ، ثُمَّ أباحَ لهُمْ كتابتَها، فكانَ بعضُ الصَّحابةِ يكتبُ ما يسمعُهُ منَ النَّبيِّ ﷺ مثلُ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ.

والسُّنَّةُ النَّبويَّةُ وإنْ لمْ تُدوَّنْ فقدْ كانتْ محفوظةً في صُدورِ الصَّحابةِ، وبلَّغوها لغيرِهِمْ، ولمْ يُفقدْ منها شيءٌ؛ لأنَّ السُّنَّةَ مُبيِّنةٌ للقرآنِ وشارحةٌ لهُ، والقرآنُ محفوظٌ بحفظِ اللهِ، قالَ تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾[1] ومنْ تمامِ حفظِهِ: حفظُ السُّنَّةِ لهُ.

---

(١) سورةُ الحجرِ، الآيةُ: (٩).

الْفَصْلُ الثَّانِي



دَوْرُ الاِجْتِهَادِ (عُصُورُ الاِجْتِهَادِ ١١هـ - ٣٥٠هـ)

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: عَصْرُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: عَصْرُ صِغَارِ الصَّحَابَةِ وَكِبَارِ التَّابِعِينَ.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: عَصْرُ الأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ.



تَمْهِيدٌ

وَيَبْدَأُ هَذَا الدَّوْرُ مِنْ وَفَاةِ الرَّسُولِ ﷺ إِلَى مُنْتَصَفِ القَرْنِ الرَّابِعِ الهِجْرِيِّ، وَقَدْ كَانَ طَابَعَهُ العَامُّ: الاجْتِهَادُ؛ وَلَـمْ يَكُنْ فِيهِ تَقْلِيدٌ إِلَّا مَا كَانَ فِي آخِرِهِ عِنْدَمَا تَكَوَّنَتِ الـمَذَاهِبُ الفِقْهِيَّةُ، وَآثَرَ النَّاسُ تَقْلِيدَ الـمَذَاهِبِ عَلَى خَوْضِ مَشَقَّةِ البَحْثِ وَالاسْتِنْبَاطِ، وَمَعَ هَذَا الاتّـجَاهِ نَحْوَ التَّقْلِيدِ فِي أَوَاخِرِ هَذَا الدَّوْرِ إِلَّا أَنَّ الاجْتِهَادَ لَـمْ يَكُنْ مَـمْنُوعًا، بَلْ كَانَ شَائِعًا مَأْلُوفًا فِيمَـا لَا يُوجَدُ فِيهِ نَقْلٌ أَوْ رَأْيٌ سَابِقٌ [1].

وَهَذَا الدَّوْرُ يُمْكِنُ تَقْسِيمُهُ إِلَى ثَلَاثَةِ عُصُورٍ هِيَ: عَصْرُ الـخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَعَصْرُ صِغَارِ الصَّحَابَةِ وَكِبَارِ التَّابِعِينَ (العَصْرُ الأُمَوِيُّ)، وَعَصْرُ الأَئِمَّةِ الـمُجْتَهِدِينَ إِلَى مُنْتَصَفِ القَرْنِ الرَّابِعِ الـهِجْرِيِّ (العَصْرُ العَبَّاسِيُّ الأَوَّلُ) وَسَنَتَنَاوَلُ هَذِهِ العُصُورَ الثَّلَاثَةَ فِي ثَلَاثَةِ مَبَاحِثَ:



(١) د. حَمَد عُبَيْد الكُبَيْسِي وَآخَرِينَ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ١١٠).

المَبْحَثُ الأَوَّلُ

عَصْرُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ (١١هـ - ٤٠هـ)

(عَصْرُ الصَّحَابَةِ)

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الْفِقْهُ فِي هَذَا الْعَصْرِ:

بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي كَانَ الْمَرْجِعَ الْأَعْلَى لِلْإِفْتَاءِ وَالْقَضَاءِ وَانْقِطَاعِ الْوَحْيِ بِمَوْتِهِ، وَتَرْكِهِ لِلْأُمَّةِ الْكَنْزَيْنِ الثَّمِينَيْنِ: الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ: «**تَرَكْتُ لَكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ**»(١)، بَعْدَ ذَلِكَ اضْطَلَعَ بِهَذَا الْعِبْءِ كِبَارُ الصَّحَابَةِ فَوَاجَهُوا مُهِمَّةً شَاقَّةً وَأَمْرًا عَظِيمًا، وَذَلِكَ أَنَّ الْفُتُوحَاتِ الْإِسْلَامِيَّةَ اتَّسَعَتْ، وَبَسَطَ الْمُسْلِمُونَ نُفُوذَهُمْ عَلَى مِصْرَ وَالشَّامِ وَفَارِسَ وَالْعِرَاقِ، وَوَجَدُوا أَنْفُسَهُمْ أَمَامَ حَوَادِثَ، وَوَقَائِعَ لَا عَهْدَ لَهُمْ بِهَا فِي سَائِرِ مَرَافِقِ حَيَاتِهِمْ.

فَدَعَاهُمْ ذَلِكَ إِلَى الْبَحْثِ عَنْ أَحْكَامِ تِلْكَ الْمَسَائِلِ الطَّارِئَةِ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، وَجَلِيٌّ أَنَّهُمَا لَمْ يَنُصَّا عَلَى كُلِّ مَا نَزَلَ وَيَنْزِلُ بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ حَوَادِثَ وَوَقَائِعَ، فَكَانَ لِزَامًا عَلَى أُولَئِكَ الْأَئِمَّةِ أَنْ يَجْتَهِدُوا فِي تَطْبِيقِ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى هَذِهِ النَّوَازِلِ الْجُزْئِيَّةِ، وَقَدْ مَهَّدَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُبُلَ الْاِجْتِهَادِ، وَدَرَّبَهُمْ عَلَيْهِ وَرَضِيَهُ لَهُمْ، وَأَثَابَهُمْ عَلَيْهِ، أَخْطَأُوا أَمْ أَصَابُوا، فَبَذَلُوا قُصَارَى جُهْدِهِمْ، وَوَقَّفُوا نَشَاطَهُمْ عَلَى اسْتِنْبَاطِ أَحْكَامِ مَا جَدَّ مِنْ الْمَسَائِلِ.

---

(١) أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ فِي بَابِ «النَّهْيِ عَنِ الْقَوْلِ فِي الْقَدَرِ»: (٢/ ٨٩٩)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ: (١/ ٣) بِسَنَدٍ حَسَنٍ.

وَكَانَ اجْتِهَادُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ، بِمَعْنَاهُ الْوَاسِعِ، فَقَدْ نَظَرُوا فِي دَلَالَةِ النُّصُوصِ، وَقَاسُوا.. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا يُطْلِقُونَ كَلِمَةَ (الرَّأْيِ) عَلَى مَا يَرَاهُ الْقَلْبُ بَعْدَ تَفَكُّرٍ وَتَأَمُّلٍ، وَطَلَبٍ لِمَعْرِفَةِ وَجْهِ الصَّوَابِ مِمَّا تَتَعَارَضُ فِيهِ الْأَمَارَاتُ.

وَعَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنِ الرَّأْيُ مَقْصُورًا عَلَى الْقِيَاسِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ الْآنَ، بَلْ كَانَ يَشْمَلُ: الْقِيَاسَ، وَالْاِسْتِحْسَانَ، وَالْبَرَاءَةَ الْأَصْلِيَّةَ، وَالْمَصَالِحَ الْمُرْسَلَةَ، وَسَدَّ الذَّرَائِعِ.

وَقَدْ كَانَ الْاسْتِنْبَاطُ فِي هَذَا الْعَصْرِ وَاقِعِيًّا، فَكَانَ مَقْصُورًا عَلَى مَا يَنْزِلُ بِهِمْ مِنَ الْحَوَادِثِ، وَلَمْ يَكُونُوا يَتَخَيَّلُونَ مَسَائِلَ لَمْ تَقَعْ، وَيُقَدِّرُونَ وُقُوعَهَا، وَيَبْحَثُونَ عَنْ أَحْكَامِهَا كَمَا فَعَلَ الْمُتَأَخِّرُونَ؛ بَلْ اقْتَصَرُوا عَلَى الْاِفْتَاءِ فِيمَا يَقَعُ لَهُمْ [١].

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: طَرِيقَةُ الصَّحَابَةِ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ:

وَقَدْ أَعْطَى الْفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، فِيمَا أَخْرَجَ عَنْهُ الْبَغَوِيُّ صُورَةً وَاضِحَةً لِطَرِيقَتِهِمْ فِي الْاِسْتِنْبَاطِ، حَيْثُ قَالَ: «كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْخُصُومُ نَظَرَ فِي كِتَابِ الله، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بَيْنَهُمْ قَضَى بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ، وَعَلِمَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ سُنَّةً قَضَى بِهَا، فَإِنْ أَعْيَاهُ خَرَجَ فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ: أَتَانِي كَذَا وَكَذَا فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى فِي ذَلِكَ بِقَضَاءٍ، فَرُبَّمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّفَرُ كُلُّهُمْ يَذْكُرُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَضَاءً، فَإِنْ أَعْيَاهُ أَنْ يَجِدَ فِيهِ سُنَّةً عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، جَمَعَ رُؤُوسَ النَّاسِ وَخِيَارَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَإِنِ اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى شَيْءٍ قَضَى بِهِ، وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَعْيَاهُ أَنْ يَجِدَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، نَظَرَ هَلْ كَانَ فِيهِ لِأَبِي بَكْرٍ قَضَاءٌ؟ فَإِنْ وَجَدَ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِيهِ بِقَضَاءٍ قَضَى بِهِ، وَإِلَّا دَعَا رُؤُوسَ النَّاسِ، فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى أَمْرٍ قَضَى بِهِ» [٢].

---

(١) د. مُحَمَّد عَلِي السَّايس، تَارِيخُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ: (ص ٦٩، ٧٠).

(٢) ذَكَرَهُ ابْنُ القَيِّمِ فِي إِعْلَامِ المُوَقِّعِينَ: (١/ ٦٢).

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَصَادِرُ الْفِقْهِ فِي هَذَا الْعَصْرِ:

وَمِنَ الْأَثَرِ الْمُتَقَدِّمِ آنِفًا يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَصَادِرَ الْفِقْهِ فِي هَذَا الْعَصْرِ هِيَ: الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْاِجْتِهَادُ، وَبِالتَّالِي فَقَدْ أَصْبَحَ الْاِجْتِهَادُ مَصْدَرًا، مُسْتَقِلًّا لِلتَّشْرِيعِ فِي هَذَا الْعَصْرِ.

وَالْاِجْتِهَادُ نَوْعَانِ: اجْتِهَادٌ جَمَاعِيٌّ يَأْخُذُ شَكْلَ الشُّورَى، وَكَانَ هُوَ الْغَالِبَ فِي عَهْدِ الْخَلِيفَةِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي.

وَاجْتِهَادٌ فَرْدِيٌّ: وَفِي حَالَةِ الْاِعْتِمَادِ عَلَى الْاِجْتِهَادِ الْفَرْدِيِّ لَمْ يَكُونُوا يَجْزِمُونَ بِأَنَّ هَذَا حُكْمَ الله، بَلْ كَانُوا يَنْسِبُونَهُ إِلَى أَنْفُسِهِمْ لِيَتَحَمَّلُوا مَسْئُولِيَّتَهُ إِذَا تَبَيَّنَ فِيهِ خَطَأٌ، وَلِهَذَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إِذَا اجْتَهَدَ وَبَانَ لَهُ الرَّأْيُ الرَّاجِحُ يَقُولُ: هَذَا رَأْيِي، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ الله، وَإِنْ يَكُنْ خَطَئًا فَمِنِّي وَأَسْتَغْفِرُ الله.

وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ مِثْلَ هَذَا؛ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَتْ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا زَوْجُهَا صَدَاقًا وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: (أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي: لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ [١]، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ الله، وَإِنْ يَكُنْ خَطَئًا فَمِنِّي) وَبَعْدَ فَتْوَاهُ عَلِمَ مِنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَى بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَفَرِحَ فَرَحًا شَدِيدًا؛ لِمُوَافَقَةِ اجْتِهَادِهِ حُكْمَ النَّبِيِّ ﷺ [٢].

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: أَمْثِلَةٌ مِنْ فِقْهِ الصَّحَابَةِ وَاجْتِهَادَاتِهِمْ:

لَمْ يَكُنِ الصَّحَابَةُ جَمِيعًا عَلَى دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ، وَإِنَّمَا اشْتَهَرَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ طَبَقَةٌ خَاصَّةٌ، وَقَدْ قِيلَ بِأَنَّ الَّذِينَ حُفِظَتْ عَنْهُمُ الْفَتْوَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ مِائَةٌ وَنَيِّفٌ وَثَلَاثُونَ، مَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، مِنْهُمُ الْمُكْثِرُونَ مِنَ الْاِجْتِهَادِ وَالْفُتْيَا، وَمِنْهُمُ الْمُتَوَسِّطُونَ، وَمِنْهُمُ الْمُقِلُّونَ، وَهَذِهِ أَمْثِلَةٌ لِاجْتِهَادَاتِهِمْ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ

---

(١) لَا وَكْسَ: أَيْ لَا نَقْصَ، وَلَا شَطَطَ: أَيْ لَا زِيَادَةَ.

(٢) د.حَمَد عُبَيْد الكُبَيْسِي وَآخَرِينَ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ١١١).

فِيهَا نَصٌّ أَوِ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِي دَلَالَةِ النَّصِّ عَلَى حُكْمِهَا.

(١) كَانَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ يَرَى التَّسْوِيَةَ فِي الْعَطَاءِ وَيُقَسِّمُ الْمَالَ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى السَّوَاءِ، لَا يُفَضِّلُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ، مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ لَا يَجْعَلُ الْعَطَاءَ ثَمَنًا لِأَعْمَالِهِمْ الَّتِي عَمِلُوهَا لله، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّمَا أَسْلَمُوا لله وَأُجُورُهُمْ عَلَى الله، وَإِنَّمَا الدُّنْيَا بَلَاغٌ، وَهَذَا مَعَاشٌ، فَالْأُسْوَةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْأَثَرَةِ».

أَمَّا عُمَرُ ﷺ فَكَانَ مِنْ رَأْيِهِ التَّفْضِيلُ، وَكَانَ يَقُولُ: «لَا أَجْعَلُ مَنْ تَرَكَ دِيَارَهُ وَأَمْوَالَهُ مُهَاجِرًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، كَمَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ كُرْهًا، وَلَا أَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ رَسُولَ الله ﷺ كَمَنْ قَاتَلَ مَعَهُ»[(١)].

(٢) قَتْلُ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ: وَهُوَ حُكْمٌ بِالرَّأْيِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ، وَخَبَرُ هَذَا الْحُكْمِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَتْ إِلَيْهِ قَضِيَّةُ رَجُلٍ قَتَلَتْهُ امْرَأَةُ أَبِيهِ وَخَلِيلُهَا، فَتَرَدَّدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي قَتْلِ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ؛ لِأَنَّ كِتَابَ الله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ﴾[(٢)]، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «أَرَأَيْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَنَّ نَفَرًا اشْتَرَكُوا فِي سَرِقَةِ جَزُورٍ، فَأَخَذَ هَذَا عُضْوًا، وَهَذَا عُضْوًا، أَكُنْتَ قَاطِعَهُمْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَذَلِكَ» فَعَمِلَ بِرَأْيِهِ، وَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ أَنِ اقْتُلْهُمَا فَوَالله لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ كُلُّهُمْ لَقَتَلْتُهُمْ[(٣)].

---

(١) أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى، كِتَابُ قَسْمِ الفَيْءِ وَالغَنِيمَةِ: (٦/ ٣٥٠)، حَدِيث رَقَم (١٢٧٧٦)، وَالبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ: (١/ ٤٠٧)، حَدِيث رَقَم (٢٨٦)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ، تَحْقِيقُ: كَمَال يُوسُف الحُوتُ، مَكْتَبَةُ الرُّشْدِ - الرِّيَاضُ، الطَّبْعَةُ الأُولَى ١٤٠٩: (٦/ ٤٥٣).

(٢) سُورَةُ المَائِدَةِ، الآيَةُ: (٤٥).

(٣) أَصْلُ القِصَّةِ أَخْرَجَهَا البُخَارِيُّ تَعْلِيقًا فِي الدِّيَاتِ، بَابُ: «إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِن رَّجُلٍ» (٦/ ٢٥٢٧)، وَالبَيْهَقِيُّ، فِي «بَابُ النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ» (٨/ ٤٠)، وَلَفْظُهُ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﷺ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ، وَقَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا»، وَهَذَا أَيْضًا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ فِي الأُمِّ، (٦/ ٢٢).

(٣) تَوْرِيثُ مُطَلَّقَةِ الْفَارِّ، وَهُوَ حُكْمٌ بِالرَّأْيِ مَبْنِيٌّ عَلَى سَدِّ الذَّرَائِعِ، وَالْمُرَادُ بِالْفَارِّ: الرَّجُلُ الَّذِي يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ بَائِنًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِيَحْرِمَهَا مِنْ الْمِيرَاثِ فِي تَرِكَتِهِ، فَمُعَامَلَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ حَكَمُوا بِإِرْثِهَا، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «تَرِثُ مِنْهُ إِذَا مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَقَطْ» وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَرَى أَنَّهَا تَرِثُ مُطْلَقًا، مَاتَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا[١].

(٤) جَوَازُ نَزْعِ الْمِلْكِيَّةِ جَبْرًا عَنْ صَاحِبِهَا لِلْمَنَافِعِ الْعَامَّةِ، فَقَدْ حَدَثَ أَيَّامَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ نُزِعَتْ مِلْكِيَّةُ بَعْضِ دُورِ الصَّحَابَةِ وَهُدِمَتْ، وَأُلْحِقَتْ بِالْحَرَمِ الْمَكِّيِّ لِتَوْسِعَتِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ نَظِيرَ تَعْوِيضٍ عَادِلٍ وَهُوَ قِيمَةُ الْعَقَارِ، وَقَدْ قَالَ لَهُمْ عُمَرُ: «إِنَّمَا نَزَلْتُمْ عَلَى الْكَعْبَةِ وَهَذَا فِنَاؤُهَا، وَلَمْ تَنْزِلِ الْكَعْبَةُ عَلَيْكُمْ»، ثُمَّ تَكَرَّرَ هَذَا فِي عَهْدِ عُثْمَانَ أَيْضًا[٢].

الْمَطْلَبُ الْخَامِسُ: مُمَيِّزَاتُ الْفِقْهِ فِي هَذَا الْعَصْرِ:

أَوَّلًا: تَمَيَّزَ فِقْهُ الصَّحَابَةِ بِأَنَّهُ كَانَ وَاقِعِيًّا عَمَلِيًّا، يَتَّبِعُ الْحَوَادِثَ بَعْدَ وُقُوعِهَا كَمَا كَانَ فِي عَصْرِ النُّبُوَّةِ، وَلَمْ تَظْهَرْ عِنْدَهُمْ نَزْعَةُ الْافْتِرَاضِ وَالْجَدَلِ الَّتِي عَرَفَهَا الْفِقْهُ فِيمَا بَعْدُ؛ وَذَلِكَ لِأَسْبَابٍ مِنْهَا:

انْشِغَالُهُمْ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ، وَشِدَّةُ تَوَرُّعِهِمْ عَنْ الْقَوْلِ فِي الدِّينِ بِالرَّأْيِ، وَإِحْجَامُهُمْ عَنْ الْفَتْوَى، وَإِحَالَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ كُلَّمَا كَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتُفْتِيَ فِي مَسْأَلَةٍ سَأَلَ عَنْهَا، فَإِنْ قِيلَ لَهُ وَقَعَتْ، أَفْتَى فِيهَا، وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَمْ تَقَعْ قَالَ: دَعُوهَا حَتَّى تَكُونَ»[٣].

ثَانِيًا: اتَّسَمَ الْفِقْهُ فِي هَذَا الْعَصْرِ كَذَلِكَ بِقِلَّةِ الْاخْتِلَافِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَذَلِكَ لِلْأَسْبَابِ الْآتِيَةِ:

---

(١) د. حَمَد عُبَيْد الكُبَيْسِي وَآخَرُونَ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ١١٢).

(٢) د. سَعِيد الجُلَيْدِي، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ١٠٢).

(٣) د. سَعِيد الجُلَيْدِي، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ١١٧).

(١) تَقَرُّرُ مَبْدَأِ الشُّورَى بَيْنَهُمْ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي غَالِبًا إِلَى تَقْلِيلِ الْخِلَافِ.

(٢) تَيَسُّرُ الْإِجْمَاعِ؛ لِتَوَافُرِ كِبَارِ الصَّحَابَةِ وَالْمُفْتِينَ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ.

(٣) قِلَّةُ الْحَوَادِثِ وَالنَّوَازِلِ فِي هَذَا الْعَصْرِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا وُجِدَ فِيمَا بَعْدُ.

(٤) قِلَّةُ رِوَايَةِ الْأَحَادِيثِ، فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ قَدْ خَوَّفَهُمْ مِنَ الْإِكْثَارِ، وَتَوَعَّدَهُمْ عَلَيْهِ.

(٥) تَوَرُّعُهُمْ عَنِ الْفَتْوَى، وَعَدَمُ بَحْثِهِمْ إِلَّا فِيمَا يَنْزِلُ بِهِمْ فِعْلًا.

ثالثًا: احْتِرَامُ الرَّأْيِ الْآخَرِ وَعَدَمُ إِلْزَامِ الْغَيْرِ بِأَخْذِ آرَائِهِمْ: يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ، لَقِيَ رَجُلًا، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ بِكَذَا، قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَضَيْتُ بِكَذَا، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ، وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَرُدُّكَ إِلَى كِتَابِ اللهِ أَوْ إِلَى سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ لَفَعَلْتُ، وَلَكِنِّي أَرُدُّكَ إِلَى رَأْيِي، وَالرَّأْيُ مُشْتَرَكٌ، وَلَسْتُ أَدْرِي أَيُّ الرَّأْيَيْنِ أَحَقُّ، فَلَمْ يَنْقُضْ مَا قَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ[١].

الْمَطْلَبُ السَّادِسُ: التَّدْوِينُ فِي هَذَا الْعَصْرِ[٢]:

(١) فِي هَذَا الْعَصْرِ تَمَّ تَدْوِينُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي مُصْحَفٍ وَاحِدٍ، بَعْدَ أَنْ كَانَ مُوَزَّعًا غَيْرَ مَجْمُوعٍ، ذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْقَتْلَ اسْتَحَرَّ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ فِي الْقِتَالِ، وَأَخْشَى أَنْ يَكْثُرَ الْقَتْلُ فِيهِمْ فِي مَوَاطِنِ الْجِهَادِ الْأُخْرَى فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَرَى بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَيْفَ نَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟

فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُهُ عُمَرُ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِذَلِكَ، فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ بِتَتَبُّعِ الْقُرْآنِ وَجَمْعِهِ، فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ، وَكَانَ زَيْدٌ مِنْ

---

(١) د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ١٢٦)، ود. مُحَمَّد سَلَام مَدْكُور، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ٣١).

(٢) د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ١٣١)، وَمُحَمَّد عَلِي السَّايِس، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ٩٧، ٩٨).

كُتَّابِ الْوَحْيِ، وَهَكَذَا دُوِّنَ الْقُرْآنُ فِي مُصْحَفٍ وَاحِدٍ.

(٢) أَمَّا السُّنَّةُ فَلَمْ تُدَوَّنْ فِي هَذَا الْعَصْرِ، وَظَلَّتْ مَحْفُوظَةً فِي صُدُورِ الصَّحَابَةِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ هَمَّ بِكِتَابَتِهَا، إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ.

(٣) أَمَّا الْفِقْهُ فَلَمْ يُدَوَّنْ فِي هَذَا الْعَصْرِ شَيْءٌ مِنْ نُصُوصِهِ، بَلْ كَانَتْ الْفَتَاوَى الَّتِي امْتَازَ بِهَا الْعَصْرُ مَحْفُوظَةً فِي صُدُورِ الرِّجَالِ، يَتَنَاقَلُهَا صِغَارُ الصَّحَابَةِ وَكِبَارُ التَّابِعِينَ، وَيَقْضُونَ بِهَا فِي الْحَوَادِثِ الَّتِي تَنْطَبِقُ عَلَيْهَا؛ وَأَشْهَرُ الْمُفْتِينَ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ: الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَبْدُ الله بِنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ... إلخ.

المبحث الثاني

عصر صغار الصحابة وكبار التابعين:

(١٤٠هـ - أوائل القرن الثاني الهجري)

وهو عصر الدولة الأموية سياسيًا، وفي هذا العصر جدَّت عوامل عديدة، كان لها أثر ظاهر في الفقه، جعلته يختلف في أسلوبه عمَّا كان عليه في الدور السابق، وأهمُّ هذه العوامل:

(١) الاختلاف السياسي.

(٢) انصراف الأمويين إلى السياسة، وقلَّة اهتمامهم بأمور الدين.

(٣) تفرُّق علماء الصحابة في الأمصار.

(٤) شيوع رواية الحديث.

(٥) ظهور مدرسة أهل الحديث، ومدرسة أهل الرأي.

المطلب الأول: الاختلاف السياسي:

انقسمت الأمَّة الإسلامية بسبب اختلافهم حول الخلافة، ومن الأحقُّ بها، إلى طوائف ثلاث هي:

(١) الخوارج: وهم جماعة من المسلمين لم تُعجبهم سياسة عثمان في خلافته، كما لم يُعجبهم قبول علي ﷺ، التحكيم، وتولِّي معاوية الخلافة بالقوَّة، فخرجوا على الجميع، وجعلوا مبدأهم: أنَّ الخليفة يجب أن يُختار بانتخاب حُرٍّ من المسلمين بصرف النظر عن كونه قرشيًا أو غير قرشيٍّ، عربيًا كان أو غير عربيٍّ، متى كان كُفؤًا، وأنَّ الخليفة تجب طاعته ما دام عمله في حدود القرآن والسُّنَّة، فإذا خرج عن ذلك وجبت معصيته، ولقد استعملوا العُنف في سبيل تحقيق مبادئهم، وظلُّوا على ذلك طوال عهد الأمويين، وشطرًا من عصر العبَّاسيين.

(٢) **الشِّيعَةُ**: وَهُمْ الَّذِينَ تَشَيَّعُوا لِعَلِيٍّ ﷺ، وَذُرِّيَّتِهِ، وَرَأْيُهُمْ فِي الْخِلَافَةِ أَنَّهَا تَقْتَصِرُ عَلَى عَلِيٍّ ﷺ وَذُرِّيَّتِهِ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ أَوْصَى بِالْخِلَافَةِ لَهُ، مِنْ بَعْدِهِ، وَهُؤَلَاءِ اخْتَلَفُوا فِي مَسْلَكِهِمْ مَا بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالْاِعْتِدَالِ، الْأَمْرُ الَّذِي جَعَلَهُمْ يَتَفَرَّقُونَ إِلَى زَيْدِيَّةٍ، وَإِمَامِيَّةٍ، وَإِسْمَاعِيلِيَّةٍ.. وَغَيْرِهِمْ، مِمَّا سَجَّلَتْهُ كُتُبُ التَّارِيخِ.

(٣) **جُمْهُورٌ مُعْتَدِلٌ**: وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الَّذِينَ لَمْ يَذْهَبُوا مَذْهَبَ هَؤُلَاءِ، وَلَا مَذْهَبَ هَؤُلَاءِ، وَكَانَ رَأْيُهُمْ فِي الْخِلَافَةِ: أَنَّهَا لَيْسَتْ وَصِيَّةً لِأَحَدٍ؛ بَلْ الْخَلِيفَةُ يُنْتَخَبُ مِنْ أَكْفَاءِ قُرَيْشٍ عَمَلًا بِالْحَدِيثِ: «**لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ**»[(١)]، كَمَا أَنَّ رَأْيَهُمْ فِي الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ سَوَاءٌ، وَأَنَّ مَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ الْخِلَافِ الْخِلَافِ كَانَ اجْتِهَادًا أَوْ تَأْوِيلًا.

وَهَذِهِ الطَّوَائِفُ الثَّلَاثُ تَمَيَّزَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَنْ غَيْرِهَا بِسَبَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِيمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ مِنَ السُّنَّةِ، فَالشِّيعَةُ لَا يَقْبَلُونَ حَدِيثًا إِلَّا إِذَا كَانَ مَرْوِيًّا عَنْ آلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالْخَوَارِجُ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا الْمَرْوِيَّ عَنْ رِجَالَاتِهِمْ، وَالْجُمْهُورِ يَقْبَلُونَ مَا صَحَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ رَاوِيهِ.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: انْصِرَافُ الْخُلَفَاءِ الْأُمَوِيِّينَ إِلَى السِّيَاسَةِ:

فَقَدْ ابْتَعَدَ أَغْلَبُ الْخُلَفَاءِ الْأُمَوِيِّينَ[(٢)]، عَنْ سِيرَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الْخُلَفَاءِ، فَأَحْدَثُوا أُمُورًا لَمْ تَكُنْ مَشْرُوعَةً فِي الْإِسْلَامِ مِمَّا جَعَلَ الْعُلَمَاءَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ نَظْرَةً أُخْرَى غَيْرَ نَظْرَتِهِمْ لِلْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، فَاجْتَنَبُوهُمْ، وَحَصَلَتِ الْجَفْوَةُ بَيْنَهُمْ، وَلَمْ تَعُدْ لِلشُّورَى مَكَانَتُهَا الْأُولَى.

---

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، فِي «بَابِ مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ»: (٣ / ١٢٩٠)، حَدِيث رَقَم (٣٣١٠) وَمُسْلِمٌ، فِي بَابِ «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ، وَالْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ» (٣ / ١٤١٥)، حَدِيث رَقَم (١٨٢٠).

(٢) يُسْتَثْنَى مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الَّذِي لُقِّبَ بِخَامِسِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ.

وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ مَا أَحْدَثُوا فِي الْإِسْلَامِ: وِلَايَةُ الْعَهْدِ، فَكَانَ الْخَلِيفَةُ يَجْمَعُ النَّاسَ فِي حَيَاتِهِ لِيَعْقِدَ الْبَيْعَةَ لِابْنِهِ أَوْ لِأَخِيهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ، يَنْتَزِعُ مِنْهُمْ بَيْعَةً صُورِيَّةً يُكْرِهُ النَّاسَ عَلَيْهَا بِقُوَّتِهِ وَسُلْطَانِهِ، وَلَا يَتْرُكُ الْأَمْرَ شُورَى لِلْمُسْلِمِينَ.

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُمْ أَطْلَقُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي تَدَفَّقَتْ عَلَيْهِمْ بَعْدَ الْفُتُوحَاتِ، فَأَنْفَقُوا جُزْءًا كَبِيرًا مِنْهَا فِي مَصَالِحِهِمِ الْخَاصَّةِ، وَجَنَحَ بَعْضُهُمْ إِلَى التَّرَفِ وَحَيَاةِ اللَّهْوِ، فَانْصَرَفَ إِلَى سَمَاعِ الْغِنَاءِ وَاقْتِنَاءِ الْجَوَارِي.

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُمُ اسْتَبَاحُوا حَرَمَ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ، مَعَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فِي كِتَابِهِ، وَرَسُولُهُ حَرَّمَ الْمَدِينَةَ، فَبَدَأَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَاسْتَبَاحَ الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: تَفَرُّقُ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ فِي الْأَمْصَارِ:

تَفَرَّقَ عُلَمَاءُ الصَّحَابَةِ فِي الْأَمْصَارِ بَعْدَ أَنْ كَانَ عُمَرُ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَدِينَةِ، لِيَسْهُلَ التَّشَاوُرُ فِي أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا التَّفَرُّقُ مَدْعَاةٌ لِلِاخْتِلَافِ وَتَشَعُّبِ الِاجْتِهَادَاتِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُفْتِي بِمَا يَرَاهُ بَعْدَ اجْتِهَادِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْقَى أَخَاهُ وَيُنَاقِشَهُ رَأْيَهُ.

وَإِذَا كَانَ كُلُّ إِقْلِيمٍ لَهُ عُرْفُهُ وَعَادَاتُهُ، فَالْفَقِيهُ يَتَأَثَّرُ فِي اجْتِهَادِهِ بِالْبِيئَةِ الَّتِي يَعِيشُ فِيهَا، فَيُفْتِي بِمَا يُلَائِمُ أَحْوَالَهَا، وَكَذَلِكَ الْقَاضِي، فَاخْتَلَفَتْ أَحْكَامُ الْقَضَاءِ، حَيْثُ كَانَتِ الْقَضِيَّةُ الْوَاحِدَةُ تُرْفَعُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ إِلَى قَاضِيَيْنِ فِي مَكَانَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فَيَحْكُمَانِ فِيهَا بِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ تَبَعًا لِاخْتِلَافِ الِاجْتِهَادِ، الْأَمْرُ الَّذِي تَنَبَّهَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُفَكِّرِينَ فِي عَهْدِ الْعَبَاسِيِّينَ فَأَشَارُوا عَلَى خُلَفَائِهَا بِجَمْعِ النَّاسِ عَلَى رَأْيٍ مُعَيَّنٍ، وَإِلْزَامِهِمْ بِهِ [(١)].

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: شُيُوعُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ:

كَانَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ قَلِيلًا، أَمَّا فِي هَذَا الدَّوْرِ فَقَدْ

---

(١) د. مُحَمَّد مُصْطَفَى شَلَبِي، الْمَدْخَلُ فِي التَّعْرِيفِ بِالفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ: (ص١٢١)، وَمَا بَعْدَهَا.

شَاعَتْ رِوَايَةُ الْحَدِيثِ وَكَثُرَتْ، وَسَبَبُ ذَلِكَ: تَفَرُّقُ الْفُقَهَاءِ فِي الْبِلَادِ، وَتَجَدُّدُ الْحَوَادِثِ وَضَرُورَةُ الْبَحْثِ عَنْ أَحْكَامِهَا، فَكَانَ ذَلِكَ دَاعِيًا إِلَى السُّؤَالِ، وَقِيَامِ الْحَافِظِينَ لَهَا بِالتَّحْدِيثِ وَاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنْهَا.

وَظَاهِرٌ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءِ لَمْ يَكُونُوا سَوَاءً فِي دَرَجَةِ حِفْظِ السُّنَّةِ، فَقَدْ كَانَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ مِنَ السُّنَّةِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْآخَرِ، وَكَانَ مِنْهُمُ الْمُكْثِرُونَ فِي الرِّوَايَةِ وَالْمُقِلُّونَ.

وَكَانَ مِنْ أَثَرِ شُيُوعِ الْحَدِيثِ الْأُمُورِ الْآتِيَةِ:

(١) اتِّسَاعُ الْأَحْكَامِ وَكَثْرَةُ الِاسْتِنْبَاطِ مِنَ السُّنَّةِ، وَالسُّنَّةُ هِيَ مَادَّةُ الْفِقْهِ وَمَصْدَرُهُ الثَّانِي.

(٢) كَثْرَةُ وَضْعِ الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ الْمُفْسِدِينَ، الْمُنْطَوِيَةِ قُلُوبُهُمْ عَلَى بُغْضِ الْإِسْلَامِ وَالْكَيْدِ لَهُ، فَقَدْ اسْتَغَلَّ هَؤُلَاءِ كَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَفَّقُوا الْأَحَادِيثَ وَنَسَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَأَشَاعُوهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِإِفْسَادِ دِينِهِمْ، وَقَدْ شَارَكَ فِي وَضْعِ الْحَدِيثِ بَعْضُ الْمُتَعَصِّبِينَ لِآرَائِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ الْفِرَقِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَبَعْضُ الْجَهَلَةِ الَّذِينَ أَرَادُوا -بِزَعْمِهِمْ- الْخَيْرَ لِلنَّاسِ؛ فَوَضَعُوا الْأَحَادِيثَ فِي بَابِ الْفَضَائِلِ وَالتَّرْغِيبِ.

(٣) وَقَدْ تَرَتَّبَ عَلَى وَضْعِ الْحَدِيثِ عَرْقَلَةُ سَيْرِ الْفِقْهِ، وَتَعْسِيرُ طَرِيقَةِ الْفُقَهَاءِ فِي الِاجْتِهَادِ وَالِاسْتِنْبَاطِ وَإِبْطَائُهَا، فَبَعْدَ أَنْ كَانَ الْفَقِيهُ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ مُطْمَئِنًّا وَاثِقًا بِصِحَّتِهِ، فَيَنْصَرِفُ إِلَى النَّظَرِ فِيهِ وَالِاسْتِنْبَاطِ مِنْهُ، صَارَتْ مُهِمَّتُهُ بَعْدَ كَثْرَةِ الْوَضْعِ شَاقَّةً، تَتَطَلَّبُ فَحْصَ الْحَدِيثِ سَنَدًا وَمَتْنًا لِلتَّأَكُّدِ مِنْ صِحَّتِهِ أَوَّلًا، ثُمَّ النَّظَرِ فِيهِ وَاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنْهُ ثَانِيًا.

وَقَدْ أَدَّى شُيُوعُ الْوَضْعِ بِفُقَهَاءِ الْعِرَاقِ إِلَى اشْتِرَاطِ شُرُوطٍ ثَقِيلَةٍ لِقَبُولِ الْحَدِيثِ، مِمَّا أَدَّى إِلَى تَقْلِيلِهِمْ الرِّوَايَةَ وَقَبُولِ الْقَلِيلِ مِمَّا يَسْمَعُونَ، وَهَذَا أَدَّى بِهِمْ إِلَى اللُّجُوءِ إِلَى الرَّأْيِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ.

(٤) وَكَانَ مِنَ الْآثَارِ الَّتِي تَرَتَّبَتْ عَلَى شُيُوعِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ: ظُهُورُ عِلْمِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ (عِلْمِ الرِّجَالِ) وَهُوَ عِلْمٌ دَقِيقٌ، جَلِيلُ الْقَدْرِ عَظِيمُ الْفَائِدَةِ يَهْدِفُ إِلَى خِدْمَةِ السُّنَّةِ،

وَالْكَشْفِ عَنْ أَحْوَالِ رُوَاتِهَا وَاحِدًا وَاحِدًا، وَتَمْيِيزِ الصَّادِقِ مِنَ الْكَاذِبِ، وَالضَّابِطِ مِنْ الْوَاهِمِ، وَالْمَوْثُوقِ بِرِوَايَتِهِ مِنَ الْمَطْعُونِ فِيهَا.

وَهَذَا الْعِلْمُ مِمَّا جَادَتْ بِهِ قَرَائِحُ الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ عِنْدَ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَبِهِ تَمَكَّنَ الْعُلَمَاءُ مِنْ الْكَشْفِ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الْوَضَّاعِينَ عَلَى اخْتِلَافِ أَغْرَاضِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ، وَإِظْهَارِ كَذِبِهِمْ، وَتَعْرِيفِ الْأُمَّةِ بِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا.

الْمَطْلَبُ الْخَامِسُ: ظُهُورُ مَدْرَسَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَمَدْرَسَةِ أَهْلِ الرَّأْيِ:

لَقَدْ وُجِدَتْ بُذُورُ هَاتَيْنِ الْمَدْرَسَتَيْنِ فِي عَصْرِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ حَيْثُ كَانَ الْاجْتِهَادُ بِالرَّأْيِ عِنْدَهُمْ يَقُومُ عَلَى أَسَاسِ النَّظَرِ إِلَى عِلَلِ الْأَحْكَامِ وَمُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ، وَكَانُوا فِي ذَلِكَ فَرِيقَيْنِ:

فَرِيقٌ يَتَهَيَّبُ مِنَ الرَّأْيِ وَلَا يَلْجَأُ إِلَيْهِ إِلَّا قَلِيلًا، وَفَرِيقٌ آخَرُ لَا يَتَهَيَّبُ مِنْ الرَّأْيِ بَلْ يَلْجَأُ إِلَيْهِ كُلَّمَا وُجِدَ ضَرُورَةً لِذَلِكَ.

وَفِي هَذَا الْعَصْرِ اشْتَدَّ ظُهُورُ هَاتَيْنِ النَّزْعَتَيْنِ، وَأَخَذَتْ تَتَمَدَّدُ مَلَامِحُ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَتَتَبَيَّنُ مَنَاهِجُهُمَا، وَيَكْثُرُ أَنْصَارُهُمَا؛ فَانْقَسَمَ الْفُقَهَاءُ إِلَى هَاتَيْنِ الْمَدْرَسَتَيْنِ:

(١) مَدْرَسَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ: وَيُمَثِّلُهَا الْوَقَّافُونَ عِنْدَ النُّصُوصِ، الَّذِينَ لَا يَتَجَاوَزُونَهَا وَلَا يَمِيلُونَ إِلَى الرَّأْيِ، بَلْ رَأَوْا فِي مَنْهَجِهِمْ هَذَا الْعِصْمَةَ مِنَ الْفِتَنِ الَّتِي وَقَعَتْ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ الْوُقُوعِ فِي الْخَطَأِ وَالزَّلَلِ وَالتَّهَجُّمِ عَلَى الشَّرِيعَةِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَكَانَ أَكْثَرُ هَؤُلَاءِ فِي الْمَدِينَةِ بِالْحِجَازِ[1].

---

(١) وَكَانَ رَئِيسَ مَدْرَسَةِ أَهْلِ الحَدِيثِ: الإِمَامُ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، ت٩٤هـ، وَهُوَ أَحَدُ الفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ الَّذِينَ نَشَرُوا الفِقْهَ فِي المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ بَعْدَ أَنْ تَلَقَّوْهُ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَكَانَ مِنْ سَادَاتِ التَّابِعِينَ فِقْهًا وَدِينًا وَوَرَعًا وَفَضْلًا حَتَّى كَانَ يُسَمَّى بِفَقِيهِ الفُقَهَاءِ، وَبَقِيَّةُ الفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ هُمْ: عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٩٤هـ، وَالقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٩٤هـ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ١٠٧هـ، وَأَبُو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٩٤هـ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٩٨هـ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٩٩هـ.

(٢) مَدْرَسَةُ أَهْلِ الرَّأْيِ: وَيُمَثِّلُهَا صِنْفٌ آخَرُ مِنَ الْفُقَهَاءِ، لَا يَقِفُ عِنْدَ النُّصُوصِ، بَلْ يَغُوصُ فِي مَعَانِيهَا، وَيَتَعَرَّفُ عَلَى عِلَلِهَا، وَيَبْنِي عَلَى هَذِهِ الْعِلَلِ وَتِلْكَ الْمَعَانِي الْأَحْكَامَ الْجَدِيدَةَ، وَهَؤُلَاءِ لَا يَتَهَيَّبُونَ مِنْ الْإِفْتَاءِ بِالرَّأْيِ، وَلَا يَرَوْنَ فِيهَا تَهَجُّمًا عَلَى الشَّرِيعَةِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بَلْ فِيهِ سُلُوكُ مَا أَرْشَدَتْ إِلَيْهِ نُصُوصُ الشَّرِيعَةِ، وَمَا وَرَدَ فِيهَا مِنْ تَعْلِيلِ الْأَحْكَامِ.

يُضَافُ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ هَؤُلَاءِ وَجَدُوا فِي كَثْرَةِ وَضْعِ الْحَدِيثِ مَا يَدْفَعُهُمْ إِلَى الْمَزِيدِ مِنْ اسْتِعْمَالِ الرَّأْيِ، وَكَانَ أَكْثَرُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْفُقَهَاءِ بِالْعِرَاقِ [(١)].

وَهَكَذَا ظَهَرَتْ مَدْرَسَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي الْمَدِينَةِ، وَمَدْرَسَةُ أَهْلِ الرَّأْيِ فِي الْكُوفَةِ.

أَسْبَابُ اخْتِلَافِ الْمَدْرَسَتَيْنِ: يَرْجِعُ اخْتِلَافُ الْمَدْرَسَتَيْنِ إِلَى الْآتِي:

(١) تَأَثَّرَ فُقَهَاءُ الْمَدْرَسَتَيْنِ بِطَرِيقَةِ شُيُوخِهِمْ، فَفُقَهَاءُ الْمَدِينَةِ تَخَرَّجُوا عَلَى فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ الْمُقِلِّينَ مِنَ الرَّأْيِ وَالْكَارِهِينَ لَهُ الْوَاقِفِينَ عِنْدَ النُّصُوصِ كَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ تِلْمِيذًا لِصَحَابِيٍّ كَثِيرِ الرَّأْيِ اكْتَفَى بِرِوَايَةِ آرَائِهِ، وَلَمْ يَأْخُذْ مَذْهَبَهُ فِي هَذَا الرَّأْيِ.

أَمَّا فُقَهَاءُ الْكُوفَةِ فَقَدْ تَأَثَّرُوا بِطَرِيقَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمَنْ تَلَقَّى الْفِقْهَ عَنْهُ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ مَيَّالًا إِلَى الرَّأْيِ يَأْخُذُ بِهِ وَلَا يَهَابُهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَصًّا فِي الْمَسْأَلَةِ.

(٢) كَثْرَةُ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ الْفِقْهِيَّةِ فِي الْمَدِينَةِ؛ لِأَنَّهَا مَهْبِطُ الْوَحْيِ، وَمَوْطِنُ الصَّحَابَةِ؛ وَمَعَ هَذِهِ الْكَثْرَةِ مِنَ السُّنَّةِ وَفَتَاوَى الصَّحَابَةِ لَا يَجِدُ الْفَقِيهُ حَاجَةً إِلَى الرَّأْيِ، وَإِذَا وَجَدَ فَبِقَدْرٍ قَلِيلٍ جِدًّا.

أَمَّا فِي الْكُوفَةِ: فَكَانَتِ السُّنَّةُ وَالْآثَارُ أَقَلَّ مِمَّا فِي الْمَدِينَةِ، وَمَعَ قِلَّةِ السُّنَّةِ تَظْهَرُ

---

(١) وَكَانَ رَئِيسَ مَدْرَسَةِ أَهْلِ الرَّأْيِ فِي الكُوفَةِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ شَيْخُ حَمَّادَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، ت: ٩٦هـ وَهَذَا شَيْخُ أَبِي حَنِيفَةَ المَشْهُودِ لَهُ بِالبَرَاعَةِ فِي الاسْتِنْبَاطِ وَالغَوْصِ فِي مَعَانِي النُّصُوصِ.

الْـحَاجَةُ إِلَى الرَّأْيِ؛ يُضَافُ إِلَى ذَلِكَ شُيُوعُ الْوَضْعِ فِي الْـحَدِيثِ فِي الْكُوفَةِ وَفِي الْعِرَاقِ عَامَّةً؛ لِكَثْرَةِ الْفِرَقِ الْـمُخْتَلِفَة، وَذَوِي الْأَغْرَاضِ الْـخَبِيثَةِ، مِـمَّا جَعَلَ فُقَهَاءَ الْكُوفَةِ لَا يَقْبَلُونَ الْأَحَادِيثَ إِلَّا بَعْدَ التَّمْحِيصِ الشَّدِيدِ، وَانْطِبَاقِ مَا اشْتَرَطُوا مِنْ شُرُوطٍ عَلَى الْـحَدِيثِ لِيَقْبَلُوهُ، مِـمَّا أَدَّى إِلَى قِلَّةِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ عِنْدَهُمْ، وَهَذَا أَدَّى إِلَى اسْتِعْمَالِـهِمْ الرَّأْيَ بِكَثْرَةٍ.

(٣) بَسَاطَةُ الْـحَيَاةِ فِي الْـمَدِينَةِ، وَعَدَمُ تَـجَدُّدُ الْوَقَائِعِ إِلَّا بِقَدْرٍ قَلِيلٍ، وَمَعَ هَذِهِ الْبَسَاطَةِ فِي الْـحَيَاةِ وَمُشَابَـهَةِ مُعْظَمِ وَقَائِعِهَا بِمَا وَقَعَ فِي عُهُودِ الصَّحَابَةِ، لَا تَظْهَرُ الْـحَاجَةُ إِلَى الرَّأْيِ إِلَّا بِقَدْرٍ قَلِيلٍ. أَمَّا فِي الْكُوفَةِ: فَالْـحَيَاةُ مُعَقَّدَةٌ غَيْرُ بَسِيطَةٍ؛ لِأَنَّ الْعِرَاقَ بَلَدٌ ذُو حَضَارَةٍ قَدِيمَةٍ وَتَقَالِيدَ وَعَادَاتٍ مُـخْتَلِفَةٍ وَتَيَّارَاتٍ فِكْرِيَّةٍ، وَيَقْطُنُهُ أَقْوَامٌ مِنْ أَجْنَاسٍ شَتَّى، وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ أَعْرَافُهُ وَعَادَاتُهُ، وَهَذَا كُلُّهُ يَـجْعَلُ الْـحَوَادِثَ مُتَنَوِّعَةً وَكَثِيرَةً، مِـمَّا يَـحْمِلُ الْفَقِيهَ عَلَى الْإِكْثَارِ مِنَ الرَّأْيِ.

الْمَطْلَبُ السَّادِسُ: التَّدْوِينُ فِي هَذَا الْعَصْرِ:

لَمْ يُدَوَّنْ شَيْءٌ مِنَ الْفِقْهِ فِي هَذَا الدَّوْرِ، وَكَذَلِكَ لَـمْ تُدَوَّنِ السُّنَّةُ، وَإِنْ حَصَلَتْ مُـحَاوَلَاتٌ لِتَدْوِينِهَا، حَيْثُ كَتَبَ عُمَرُ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ بِالْـمَدِينَةِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنِ انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسُنَّتِهِ فَاكْتُبْهُ، فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ[(١)] الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ، إِلَّا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ ابْنُ حَزْمٍ مَا أُمِرَ بِهِ[(٢)].

---

(١) دُرُوسُ العِلْمِ يَعْنِي: ذَهَابُهُ وَضَيَاعُهُ.

(٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مُعَلَّقًا فِي كِتَابِ العِلْمِ، بَابُ كَيْفَ يُقْبَضُ العِلْمُ: (١ / ٤٩)، د. عَبْدُ الكَرِيمِ زَيْدَان، الـمَدْخَلُ: (ص١٣٦، ١٣٩، ١٤٠).

المَبْحَثُ الثَّالِثُ

عَصْرُ الأئِمَّةِ الـمُجْتَهِدِينَ:

(مِنْ أَوَائِلِ الْقَرْنِ الثَّانِي إِلَى مُنْتَصَفِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْهِجْرِيِّ)

تَمْهِيدٌ

يَبْدَأُ هَذَا الْعَصْرُ مَعَ نِـهَايَةِ الدَّوْلَةِ الْأُمَوِيَّةِ، وَانْتِقَالِ الْـحُكْمِ إِلَى الْعَبَاسِيِّينَ فِي سَنَةِ ١٣٢هـ، وَيَنْتَهِي بِمُنْتَصَفِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْـهِجْرِيِّ تَقْرِيبًا.

وَفِي هَذَا الْعَصْرِ ازْدَهَرَتْ عُلُومُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَظَهَرَ نَوَابِغُ الْفُقَهَاءِ وَالْقُرَّاءِ وَالْـمُحَدِّثِينَ وَاللُّغَوِيِّينَ وَالْـمُتَكَلِّمِينَ، وَدُوِّنَتْ عُلُومُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْفِقْهِ وَالْأَحْكَامِ وَسَائِرُ الْعُلُومِ الْـمُخْتَلِفَةِ بِوَجْهٍ عَامٍ.

أَمَّا الْفِقْهُ فَقَدِ ازْدَهَرَ فِي هَذِهِ الْـمَرْحَلَةِ ازْدِهَارًا عَظِيمًا، وَاتَّسَعَتْ دَائِرَتُهُ، وَأَصْبَحَ عِلْمًا قَائِمًا بِذَاتِهِ لَهُ أُصُولُهُ وَقَوَاعِدُهُ الَّتِي يُبْنَى عَلَيْهَا؛ وَوُضِعَتِ الْـمُصْطَلَحَاتُ الْفِقْهِيَّةُ وَقَوَاعِدُ الْاسْتِنْبَاطِ وَالْاجْتِهَادِ الْـمُطْلَقِ، وَتَأَسَّسَتِ الْـمَدَارِسُ الْفِقْهِيَّةُ، وَتَـمَيَّزَتْ مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ الَّتِي بِمَجْمُوعِهَا كَوَّنَتْ هَذَا الْبِنَاءَ الْفِقْهِيَّ الْعَظِيمَ [١].

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: أَسْبَابُ ازْدِهَارِ الْفِقْهِ فِي هَذَا الْعَصْرِ:

كَانَ لِازْدِهَارِ الْفِقْهِ فِي هَذَا الْعَصْرِ مَجْمُوعَةُ عَوَامِلَ مُتَضَافِرَةٍ، أَهَمُّهَا: عِنَايَةُ الْـخُلَفَاءِ الْعَبَّاسِيِّينَ بِالْفِقْهِ وَالْفُقَهَاءِ، وَكَثْرَةُ الْـمُنَاظَرَاتِ الْعِلْمِيَّةِ، وَتَدْوِينُ الْعُلُومِ الْإِسْلَامِيَّةِ،

---

(١) د. سَعِيد الـجُلَيْدِي، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١).

وَاتِّسَاعُ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَكَثْرَةُ الرَّحَلَاتِ الْعِلْمِيَّةِ.

أَوَّلًا: عِنَايَةُ الْخُلَفَاءِ الْعَبَّاسِيِّينَ بِالْفِقْهِ وَالْفُقَهَاءِ:

أَصْبَحَ الْخُلَفَاءُ الْعَبَّاسِيُّونَ لَا يَقْصُرُونَ هَمَّهُمْ عَلَى النَّوَاحِي السِّيَاسِيَّةِ فَحَسْبُ، كَمَا كَانَ الشَّأْنُ عَلَى عَهْدِ الْأُمَوِيِّينَ، بَلْ غَلَبَتْ عَلَيْهِمُ النَّزْعَةُ الدِّينِيَّةُ، حَتَّى صَبَغُوا كُلَّ مَظَاهِرِ الدَّوْلَةِ بِالصَّبْغَةِ الدِّينِيَّةِ، وَخَصُّوا الْفُقَهَاءَ بِكَثِيرٍ مِنْ وَلَائِهِمْ، وَقَرَّبُوهُمْ إِلَى مَنَازِلَ لَمْ تَكُنْ لِسِوَاهُمْ عِنْدَ الْخُلَفَاءِ؛ فَالْخَلِيفَةُ هَارُونُ الرَّشِيدُ يَطْلُبُ مِنْ أَبِي يُوسُفَ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَضْعَ قَانُونٍ إِسْلَامِيٍّ لِلْأُمُورِ الْمَالِيَّةِ تَسِيرُ عَلَيْهِ الدَّوْلَةُ، فَيَسْتَجِيبُ أَبُو يُوسُفَ لِهَذَا الطَّلَبِ، وَيَضَعُ لَهُ كِتَابَهُ الشَّهِيرَ (الْخَرَاجَ) وَالْمَنْصُورُ يُحَاوِلُ أَنْ يَجْعَلَ (مُوَطَّأَ الْإِمَامِ مَالِكٍ) قَانُونًا لِلدَّوْلَةِ، يَسِيرُ عَلَيْهِ الْقُضَاةُ وَالْمُفْتُونَ، فَيَأْبَى مَالِكٌ، وَيُكَرِّرُ الطَّلَبَ هَارُونُ الرَّشِيدُ، فَيَقُولُ مَالِكٌ: «إِنَّ فُقَهَاءَ الصَّحَابَةِ تَفَرَّقُوا فِي الْأَمْصَارِ، وَكُلٌّ عِنْدَهُ عِلْمٌ وِفِقْهٌ، وَكُلٌّ عَلَى حَقٍّ، وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضَيْرَ فِي اخْتِلَافِهِمْ» وَالْمَأْمُونُ يُقَرِّبُ الْفُقَهَاءَ، وَيَسْمَعُ مُنَاقَشَاتِهِمُ الْفِقْهِيَّةَ فِي مَجْلِسِهِ، وَيَشْتَرِكُ فِي بَعْضِهَا مُؤَيِّدًا أَوْ مُعَارِضًا أَوْ مُسْتَفْسِرًا، وَإِنْ كَانَ قَدْ اشْتَطَّ كَثِيرًا فِي إِكْرَاهِ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ.

وَقَدْ نَتَجَ عَنْ عِنَايَةِ الْخُلَفَاءِ بِالْفُقَهَاءِ وَتَوْفِيرِهِمُ الْحُرِّيَّةَ اللَّازِمَةَ لِلْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ، أَنْ نَشِطَ الْفُقَهَاءُ وَمَضُوا فِي إِنْتَاجِهِمُ الْفِقْهِيِّ وَبَحْثِهِمُ الْعِلْمِيِّ، فَاجْتَهَدَ كُلُّ فَقِيهٍ كَمَا يَنْبَغِي، وَأَظْهَرَ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ [(١)].

ثَانِيًا: الْمُنَاظَرَاتُ الْعِلْمِيَّةُ

بَدَأَ الاخْتِلَافُ فِي مَسَائِلِ الفِقْهِ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي كَانَ قَوْلُهُ تَشْرِيعًا لَا يَقُومُ مَعَهُ اخْتِلَافٌ، فَاخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي مَسَائِلَ عِدَّةٍ كَانَتْ مَثَارَ نِقَاشٍ بَيْنَهُم، كَقِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَقِسْمَةِ الأَرَاضِي المَفْتُوحَةِ.. وَغَيْرِهَا، إِلَّا أَنَّ اخْتِلَافَهُم وَإِنْ حَصَلَ مَعَهُ

---

(١) مُحَمَّد عَلِي السَّايِس، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٥١)، وَ د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٤٢).

شَيءٌ مِنَ الجَدَلِ وَالنِّقَاشِ فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِقَصْدِ التَّوْضِيحِ وَالتَّدْلِيلِ عَلَى وِجْهَةِ النَّظَرِ وَمُحَاوَلَةِ الإِقْنَاعِ بِهَا.

أَمَّا فِي هَذَا العَصْرِ الَّذِي ظَهَرَتْ فِيهِ المَذَاهِبُ الفِقْهِيَّةُ، وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِ الفُقَهَاءِ المُجْتَهِدِينَ، وَاخْتُلِفَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الفُرُوعِ، وَفِي بَعْضِ الأُصُولِ الَّتِي يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي الاسْتِنْبَاطِ، فَإِنَّ الجَدَلَ وَالمُنَاظَرَاتِ الفِقْهِيَّةَ كَانَتْ كَثِيرًا مَا تَدُورُ حَوْلَ مَصَادِرِ الأَحْكَامِ وَحُجِّيَّتِهَا، كَالاخْتِلَافِ فِي حُجِّيَّةِ عَمَلِ الصَّحَابِيِّ، أَو فِي عَمَلِ أَهْلِ المَدِينَةِ، أَو فِي حَدِيثِ الآحَادِ، أَو حَوْلِ دَلَالَاتِ الأَلْفَاظِ، كَالحَقِيقَةِ وَالمَجَازِ، أَوِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ.. وَكَثِيرًا مَا كَانَتْ بِقَصْدِ الانْتِصَارِ لِرَأْيٍ مُعَيَّنٍ وَتَأْيِيدِهِ فِي مُقَابِلِ رَأْيٍ آخَرَ.

وَبِهَذَا زَادَتِ المُنَاظَرَاتُ فِي المَسَائِلِ المُخْتَلَفِ فِيهَا بَيْنَ هَؤُلَاءِ الفُقَهَاءِ، وَتَعَدَّدَتْ أَمَاكِنُهَا، بِحَيْثُ شَمِلَتْ مَجَالِسَ العِلْمِ، وَحَلَقَاتِ الدُّرُوسِ وَالمَسَاجِدَ، وَمَجَالِسَ الخُلَفَاءِ، الَّذِينَ كَانُوا يُذْكُونَ رُوحَ المُنَاصَرَةِ وَالمُنَافَسَةِ، وَيُشَجِّعُونَ عَلَيْهَا بِالتَّكْرِيمِ، وَإِعْطَاءِ المِنَحِ وَالجَوَائِزِ.

وَهَذِهِ المُنَاظَرَاتُ كَانَتْ سَبَبًا فِي اسْتِنْهَاضِ هِمَمِ العُلَمَاءِ لِلتَّفْكِيرِ المُنَظَّمِ، وَالبَحْثِ الدَّقِيقِ، وَتَرْكِيزِ الأَدِلَّةِ المُقْنِعَةِ، وَالرُّدُودِ العِلْمِيَّةِ المُفْحِمَةِ، مِمَّا حَمَلَ الكَثِيرِينَ عَلَى مَزِيدٍ مِنَ التَّفَقُّهِ وَالتَّحْصِيلِ، لِلتَّسَلُّحِ بِأَسْلِحَةِ المُنَاظِرِينَ مِنَ العِلْمِ وَالمَعْرِفَةِ؛ فَأَصْحَابُ الرَّأْيِ تَسَلَّحُوا بِالحَدِيثِ وَرِوَايَةِ النُّصُوصِ، وَأَهْلُ الحَدِيثِ تَسَلَّحُوا بِالرَّأْيِ وَالقِيَاسِ؛ وَهَذَا فِي مُجْمَلِهِ كَانَ عَامِلًا مُهِمًّا فِي إِثْرَاءِ الفِقْهِ بِالآرَاءِ النَّاضِجَةِ، وَالأَدِلَّةِ المُدَقَّقَةِ، وَسَهَّلَ عَلَى المُتَأَخِّرِينَ مَعْرِفَةَ مَأْخَذِ هَذِهِ الآرَاءِ، وَنِقَاطِ الاتِّفَاقِ وَالاخْتِلَافِ فِيهَا [١].

ثَالِثًا: تَدْوِينُ العُلُومِ وَحَرَكَةُ التَّرْجَمَةِ

فِي العُصُورِ الَّتِي سَبَقَتْ هَذَا العَصْرَ، لَمْ يُدَوَّنْ مِنَ العُلُومِ شَيءٌ غَيْرُ القُرْآنِ، وَنَزْرٌ

(١) د. سَعِيد الجُلَيْدِي، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٤٨).

يَسِيرٌ مِنَ السُّنَّةِ عَلَى أَيْدِي بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، وَكَانَ يَتِمُّ نَقْلُ الأَحَادِيثِ، وَأَسْبَابِ النُّزُولِ، وَالفَتَاوَى، وَالآرَاءِ فِي الفِقْهِ وَالتَّفْسِيرِ بِالرِّوَايَةِ وَالحِفْظِ فِي الصُّدُورِ، مِمَّا كَانَ لَهُ أَثَرٌ بَالِغٌ فِي ضَيَاعِ كَثِيرٍ مِنْ تِلْكَ الآرَاءِ وَالفَتَاوَى، وَاضْطِرَابٍ فِي الأَحَادِيثِ المَرْوِيَّةِ إِلَى الحَدِّ الَّذِي شَجَّعَ الزَّنَادِقَةَ وَأَصْحَابَ الأَهْوَاءِ عَلَى الوَضْعِ وَاخْتِلَاقِ الأَحَادِيثِ المَكْذُوبَةِ لِتَرْوِيجِهَا.

أَمَّا فِي عَصْرِ الازْدِهَارِ الفِقْهِيِّ: فَقَدْ نَشَطَتْ حَرَكَةُ التَّدْوِينِ وَاتَّسَعَتْ حَتَّى شَمِلَتْ كُلَّ فُرُوعِ العُلُومِ وَالفُنُونِ:

(١) فَدُوِّنَتِ السُّنَّةُ [١]، وَهِيَ المَصْدَرُ الثَّانِي لِلفِقْهِ بَعْدَ القُرْآنِ.

(٢) وَوُضِعَ عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ، وَكَانَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ أَوَّلَ مَنْ دَوَّنَ فِيهِ فِي كِتَابِهِ (الرِّسَالَة).

(٣) وَدُوِّنَ الفِقْهُ، فَقَامَ الشَّافِعِيُّ بِتَدْوِينِ آرَائِهِ الفِقْهِيَّةِ، كَمَا قَامَ غَيْرُهُ مِنَ الفُقَهَاءِ بِتَدْوِينِ آرَائِهِ، وَمِنَ الفُقَهَاءِ مَنْ لَمْ يُدَوِّنْ آرَاءَهُ فَقَامَ تَلَامِذَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ بِجَمْعِهَا وَتَدْوِينِهَا كَمَا حَصَلَ فِي فِقْهِ أَبِي حَنِيفَةَ.

(٤) وَدُوِّنَ كَذَلِكَ التَّفْسِيرُ وَعُلُومُ القُرْآنِ وَعُلُومُ اللُّغَةِ المُخْتَلِفَةِ.

وَإِلَى جَانِبِ تَدْوِينِ العُلُومِ الإِسْلَامِيَّةِ كَانَتْ هُنَاكَ حَرَكَةٌ نَشِطَةٌ لِتَرْجَمَةِ العُلُومِ وَالفَلْسَفَةِ مِنَ اللُّغَاتِ اللَّاتِينِيَّةِ وَالفَارِسِيَّةِ وَالهِنْدِيَّةِ.. وَغَيْرِهَا إِلَى اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، وَكَانَتْ تَرْجَمَةُ العُلُومِ قَدْ بَدَأَتْ أَيَّامَ الأُمَوِيِّينَ، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَزْدَهِرْ وَتُؤْتِ ثِمَارَهَا إِلَّا فِي عَهْدِ الدَّوْلَةِ العَبَّاسِيَّةِ، وَخَاصَّةً أَيَّامَ الخَلِيفَةِ المَأْمُونِ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ كُلًّا مِنَ التَّرْجَمَةِ وَالتَّدْوِينِ كَانَ لَهُمَا عَظِيمُ الأَثَرِ فِي ازْدِهَارِ الفِقْهِ فِي هَذَا العَصْرِ، حَيْثُ أَفَادَ الفُقَهَاءُ مِنْ هَذِهِ العُلُومِ المُتَرْجَمَةِ بِاطِّلَاعِهِم عَلَى مَا جَاءَ فِيهَا، وَالتَّعَرُّفِ

---

(١) وَقَدْ أَخَذَ التَّأْلِيفُ فِي السُّنَّةِ أَشْكَالًا مُتَعَدِّدَةً، مِنْهَا: المُوَطَّآتُ، وَالمَسَانِيدُ، وَالجَوَامِعُ، وَالمَعَاجِمُ، وَالمُسْتَدْرَكَاتُ، وَالمُسْتَخْرَجَاتُ، وَكُتُبُ السُّنَنِ، وَالأَجْزَاءُ، وَكُتُبُ الرِّجَالِ، وَكُتُبُ الأَطْرَافِ، وَكُتُبُ المُصْطَلَحِ، وَكُتُبُ أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ، وَكُتُبُ المُخْتَارَاتِ.

عَلَى أَفْكَارِ مُؤَلِّفِيهَا وَمَنَاهِجِهِم فِي التَّفْكِيرِ وَالاسْتِدْلَالِ.

كَمَا أَنَّ تَدْوِينَ العُلُومِ سَهَّلَ عَلَى الفُقَهَاءِ مُهِمَّةَ الرُّجُوعِ إِلَى السُّنَّةِ، وَآرَاءِ غَيْرِهِم مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي الفِقْهِ وَالتَّفْسِيرِ وَالأُصُولِ.. وَغَيْرِهَا مِنَ العُلُومِ المُدَوَّنَةِ، وَسَاعَدَ عَلَى حِفْظِ الفِقْهِ وَجَمْعِ شَتَاتِهِ، وَاطِّرَادِ نَمَائِهِ إِلَى الحَدِّ الَّذِي وُصِفَ فِيهِ بِالنُّضْجِ وَالكَمَالِ فِي هَذَا العَصْرِ [١].

رَابِعًا: اتِّسَاعُ البِلَادِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَكَثْرَةُ الرِّحَلَاتِ العِلْمِيَّةِ

وَصَلَ نُفُوذُ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا العَصْرِ إِلَى الصِّين شَرْقًا، وَإِلَى الأَنْدَلُس غَرْبًا، وَكَانَتْ بِهَذِهِ البِلَادِ شُعُوبٌ مِنْ مُخْتَلَفِ الأَجْنَاسِ وَالأَلْسِنَةِ وَالقَوْمِيَّاتِ وَالأَدْيَانِ، وَدَانَ مُعْظَمُهَا لِلإِسْلَامِ، وَرَضِيَهُ عَقِيدَةً وَشَرِيعَةً، بِاخْتِلَافِ هَذِهِ الشُّعُوبِ فِي العَادَاتِ وَالتَّقَالِيدِ وَفِي أَنْمَاطِ المَعِيشَةِ وَالأُمُورِ الحَيَاتِيَّةِ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى تَكَيُّفٍ مَعَ البِيئَةِ وَالمُجْتَمَعِ، وَكَانَ لَا بُدَّ أَنْ تَكْثُرَ المَسَائِلُ وَالمَشَاكِلُ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ حُكْمِهَا الشَّرْعِيِّ، وَمِنْ هُنَا تَعَاظَمَ دَوْرُ الفُقَهَاءِ، وَأَصْبَحَ لِزَامًا عَلَيْهِم أَنْ يُجِيبُوا عَلَى كُلِّ الأَسْئِلَةِ وَالاسْتِفْسَارَاتِ، وَيُبَيِّنُوا حُكْمَ الشَّرْعِ فِي كُلِّ مَا يُعْرَضُ عَلَيْهِم، أَو يَقَعُ تَحْتَ أَنْظَارِهِم مِنَ الوَقَائِعِ وَالتَّصَرُّفَاتِ [٢].

وَمَعَ اتِّسَاعِ البِلَادِ، وَتَعَدُّدِ المَرَاكِزِ العِلْمِيَّةِ، وَتَفَاوُتِ الإِسْهَامَاتِ، شَعَرَ العُلَمَاءُ بِالحَاجَةِ إِلَى التَّعَرُّفِ عَلَى مَا عِنْدَ الآخَرِينَ، فَكَانَتِ الرِّحَلَاتُ العِلْمِيَّةُ بَيْنَ المُشْتَغِلِينَ بِالاجْتِهَادِ وَالفَتْوَى، وَكَانَ مِنْ أَهَمِّهَا: رِحْلَةُ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى العِرَاقِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ مِنَ العِرَاقِ إِلَى المَدِينَةِ، وَرِحْلَةُ الشَّافِعِيِّ إِلَى المَدِينَةِ ثُمَّ إِلَى العِرَاقِ وَأَخِيرًا إِلَى مِصْرَ.

وَقَدْ تَحَقَّقَ مِنْ وَرَاءِ تِلْكَ الرِّحَلَاتِ، وَأَخْذِ كُلٍّ مِنْهُم عَنِ الآخَرِ، وَالمُحَاوَرَاتِ الَّتِي دَارَتْ فِيمَا بَيْنَهُم - أَنْ تَقَارَبَتْ وِجْهَاتُ النَّظَرِ بَيْنَهُم، وَأَنْ كَمَّلَ كُلٌّ مِنْهُم نَقْصَهُ

---

(١) د. سَعِيد الجُلَيْدِي، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٤٦)، وَمَا بَعْدَهَا، د. مُحَمَّد الشَّلَبِي، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٢٩)، وَمَا بَعْدَهَا.

(٢) د. سَعِيد الجُلَيْدِي، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٤٤).

بِمَا عِنْدَ الآخَرِ، وَأَنْ تَشَابَهَتْ تَآلِيفُهُم بِوَاسِطَةِ مَا اسْتَفَادَهُ كُلٌّ مِنْ عِلْمِ غَيْرِهِ [١].

المَطْلَبُ الثَّانِي: مُمَيِّزَاتُ الفِقْهِ فِي هَذَا العَصْرِ:

كَانَ مِنْ أَهَمِّ سِمَاتِ الفِقْهِ وَمُمَيِّزَاتِهِ فِي هَذَا العَصْرِ:

أَوَّلًا: ارْتِبَاطُ الفِقْهِ بِالحَيَاةِ العَمَلِيَّةِ، وَمُوَاكَبَتُهُ لِاتِّسَاعِ الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، حَيْثُ كَانَتِ الشَّرِيعَةُ الإِسْلَامِيَّةُ هِيَ المُطَبَّقَةَ فِي أَرْجَائِهَا، وَكَانَ عَلَى الفُقَهَاءِ فِي مُخْتَلَفِ البُلْدَانِ بَيَانُ هَذِهِ الأَحْكَامِ، سَوَاءٌ فِي الإِفْتَاءِ أَوِ القَضَاءِ أَو فِي الحَيَاةِ العَامَّةِ.

ثَانِيًا: ظَهَرَ فِي هَذَا العَصْرِ عِلْمٌ جَدِيدٌ، هُوَ (عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ) الَّذِي اعْتَنَى فِيهِ الفُقَهَاءُ بِرَسْمِ مَنْهَجِهِم فِي الاسْتِنْبَاطِ، وَطَرِيقَتِهِم فِي الوُصُولِ إِلَى الأَحْكَامِ الَّتِي تَنْطَبِقُ عَلَى الفُرُوعِ وَالجُزْئِيَّاتِ الَّتِي تُعْرَضُ لِبَيَانِ الحُكْمِ فِيهَا.

ثَالِثًا: تَدْوِينُ العُلُومِ الإِسْلَامِيَّةِ: حَيْثُ بَدَأَ تَدْوِينُ السُّنَّةِ، ثُمَّ تَتَابَعَ التَّدْوِينُ لِبَقِيَّةِ العُلُومِ الأُخْرَى، وَمِنْ بَيْنَ مَا دُوِّنَ فِي هَذَا العَصْرِ: عِلْمُ الأُصُولِ وَالفِقْهِ، وَصَحَبَ تَدْوِينَهُمَا ظُهُورُ كَثِيرٍ مِنَ المُصْطَلَحَاتِ الفِقْهِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَظْهَرْ إِلَّا فِي هَذَا العَصْرِ، وَهَذَا مَيَّزَ الفِقْهَ فِي هَذِهِ المَرْحَلَةِ، وَجَعَلَهُ عِلْمًا مُسْتَقِلًّا وَقَائِمًا بِذَاتِهِ.

رَابِعًا: تَمَيَّزَ هَذَا العَصْرُ بِالحُرِّيَّةِ الفِكْرِيَّةِ وَالاجْتِهَادِ المُطْلَقِ دُونَ التَّقَيُّدِ بِرَأْيٍ مُعَيَّنٍ، فَكَثُرَ الأَئِمَّةُ المُجْتَهِدُونَ، وَنَشَأَتْ تَبَعًا لِذَلِكَ المَذَاهِبُ الفِقْهِيَّةُ الجَمَاعِيَّةُ، الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً مِنْ قَبْلُ، فَقَدْ أَنْجَبَ هَذَا العَصْرُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مُجْتَهِدًا، دُوِّنَتْ مَذَاهِبُهُم، وَقُلِّدَتْ آرَاؤُهُم، وَاعْتَرَفَ لَهُمُ الجُمْهُورُ الإِسْلَامِيُّ بِالإِمَامَةِ، وَالزَّعَامَةِ الفِقْهِيَّةِ، مِنْهُم: سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِمَكَّةَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِالمَدِينَةِ، وَالأَوْزَاعِيُّ بِالشَّامِ، وَالحَسَنُ البَصْرِيُّ بِالبَصْرَةِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ بِالكُوفَةِ، وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّيْثُ

---

(١) مُحَمَّد عَلِي السَّايِس مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٤٤، ١٤٥).

بْنُ سَعْدٍ بِمِصْرَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ بِنَيْسَابُور، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ، وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ وَابْنُ جَرِيرٍ بِبَغْدَادَ، وَمِنْ هَذِهِ الـمَذَاهِبِ مَا عَمَّرَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَمِنْهَا مَا قُضِيَ عَلَيْهَا بِالفَنَاءِ.

خَامِسًا: انْتِشَارُ الفِقْهِ الافْتِرَاضِيِّ، مَا أَدَّى إِلَى اتِّسَاعِ دَائِرَةِ الاخْتِلَافِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ الـمُجْتَهِدِينَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الـمَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ بَعْدَ أَنْ كَانَتِ الـمَسَائِلُ الـخِلَافِيَّةُ مَحْدُودَةً نِسْبِيًّا؛ وَلِذَلِكَ أَسْبَابٌ مِنْهَا: اتِّسَاعُ الدَّوْلَةِ، وَكَثْرَةُ الفُقَهَاءِ الـمُنْتَشِرِينَ فِي أَنْحَائِهَا، وَتَطَوُّرُ الـحَيَاةِ واخْتِلَافُ أَنْمَاطِهَا مِنْ بَلَدٍ لِآخَرَ، وَاخْتِلَافُ الأَعْرَافِ وَالنَّوَازِلِ وَكَثْرَتُهَا.

سَادِسًا: دَمْجُ مَدْرَسَتَي أَهْلِ الـحَدِيثِ وَأَهْلِ الرَّأْيِ، فِي بَعْضِ الـمَذَاهِبِ كَالـمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَيُلَاحَظُ أَنَّ الـمَذَاهِبَ الفِقْهِيَّةَ الَّتِي ظَهَرَتْ فِي هَذَا العَصْرِ، حَلَّتْ مَحَلَّ مَدْرَسَتِي أَهْلِ الـحَدِيثِ وَأَهْلِ الرَّأْيِ.

سَابِعًا: مَصَادِرُ الفِقْهِ فِي هَذَا العَصْرِ: كَانَ الفُقَهَاءُ فِي هَذَا العَصْرِ يَرْجِعُونَ فِي الاسْتِنْبَاطِ إِلَى:

(١) كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ بَعْدَ أَنْ وَضَعَ كُلُّ فَقِيهٍ الشُّرُوطَ لِـمَا يَأْخُذُ بِهِ مِنَ السُّنَّةِ.

(٢) أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ الـمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْهَا وَالـمُخْتَلَفِ فِيهِ.

(٣) الرَّأْيِ الَّذِي فُصِّلَ إِلَى أَنْوَاعٍ: مِنْ قِيَاسٍ، وَاسْتِحْسَانٍ، وَاسْتِصْلَاحٍ، وَسَدِّ الذَّرَائِعِ.

(٤) العُرْفِ الَّذِي تَجَلَّى وَاضِحًا فِي هَذَا العَصْرِ؛ لِوُجُودِ أَعْرَافٍ كَثِيرَةٍ ظَهَرَتْ نَتِيجَةَ اتِّسَاعِ الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ [(١)].

---

(١) د. مُحَمَّد الشَّلَبِي، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٣٥).

الفَصْلُ الثَّالِثُ

دَوْرُ التَّقْلِيدِ والتَّنْظِيمِ الفِقْهِيِّ

المَبْحَثُ الأَوَّلُ: عَصْرُ التَّنْظِيمِ الفِقْهِيِّ وَالاجْتِهَادِ المُقَيَّدِ.

- حَالَةُ الفِقْهِ وَالعَوَامِلُ المُؤَثِّرَةُ فِيهِ.
- عَمَلُ الفُقَهَاءِ فِي هَذَا العَصْرِ.

المَبْحَثُ الثَّانِي: عَصْرُ التَّقْلِيدِ وَالتَّصْنِيفِ الفِقْهِيِّ.

- أَسْبَابُ انْتِشَارِ التَّقْلِيدِ.
- التَّصْنِيفُ فِي هَذَا العَصْرِ.

تَمْهِيدٌ

يُعْتَبَرُ هَذَا الدَّوْرُ أَطْوَلَ الأَدْوَارِ الَّتِي مَرَّ بِهَا الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ؛ حَيْثُ يَبْدَأُ مِنْ مُنْتَصَفِ القَرْنِ الرَّابِعِ الهِجْرِيِّ، وَيَسْتَمِرُّ حَتَّى أَوَاخِرِ القَرْنِ الثَّالِثِ عَشَرَ الهِجْرِيِّ، وَقَدْ غَلَبَ لَدَى العُلَمَاءِ المُعَاصِرِينَ إِطْلَاقُ هَذَا الدَّوْرِ بِأَكْمَلِهِ بِأَنَّهُ: «دَوْرُ التَّقْلِيدِ وَالجُمُودِ»، وَفِي هَذَا شَيءٌ مِنَ التَّجَاوُزِ، ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الدَّوْرَ وَإِنْ كَانَتِ السِّمَةُ الغَالِبَةُ عَلَيْهِ هِيَ انْتِشَارُ التَّقْلِيدِ وَضُمُورُ الاجْتِهَادِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَخْلُ فِي بَعْضِ عُصُورِهِ مِنْ وُجُودِ أَفْذَاذٍ مِنَ الفُقَهَاءِ أَضَافُوا لِلفِقْهِ وَأَسْهَمُوا بِإِسْهَامَاتٍ لَا يُمْكِنُ إِنْكَارُهَا أَوِ التَّغَاضِي عَنْهَا [1]:

وَيُمْكِنُ تَقْسِيمُ هَذَا الدَّوْرِ إِلَى عَصْرَيْنِ، هُمَا:

(١) **العَصْرُ الأَوَّلُ**: عَصْرُ التَّنْظِيمِ الفِقْهِيِّ وَالاجْتِهَادِ المُقَيَّدِ.

(٢) **العَصْرُ الثَّانِي**: عَصْرُ التَّقْلِيدِ وَالتَّصْنِيفِ الفِقْهِيِّ.

---

(١) د. سَعِيد الجُلَيْدِي، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٦٠)، ود. مُحَمَّد تَاج الدِّين، الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ فِي مِيزَانِ التَّارِيخ: (ص٢٣٧).

المَبْحَثُ الأَوَّلُ

عَصْرُ التَّنْظِيمِ الفِقْهِيِّ وَالاجْتِهَادِ المُقَيَّدِ

يَبْدَأُ هَذَا العَصْرُ مِنْ مُنْتَصَفِ القَرْنِ الرَّابِعِ الهِجْرِيِّ، وَيَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ الدَّوْلَةِ العَبَّاسِيَّةِ وَسُقُوطِ عَاصِمَتِهَا «بَغْدَاد» فِي أَيْدِي التَّتَارِ سَنَة ٦٥٦هـ.

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: حَالَةُ الفِقْهِ وَالعَوَامِلُ المُؤَثِّرَةُ فِيهِ فِي هَذَا العَصْرِ:

مَعَ بِدَايَةِ هَذَا العَصْرِ بَدَأَ الضَّعْفُ يَدِبُّ فِي جِسْمِ الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَعَوَامِلُ الفُرْقَةِ وَالانْقِسَامِ تَسْرِي فِي أَوْصَالِهَا؛ فَانْقَسَمَتْ إِلَى دُوَيْلَاتٍ عِدَّةٍ، قَامَ عَلَى كُلٍّ مِنْهَا وَالٍ تَسَمَّى بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَالأُمَوِيُّونَ بِالأَنْدَلُسِ وَالمَغْرِبِ، وَالفَاطِمِيُّونَ بِشَمَالِ إِفْرِيقِيَا، وَالإِخْشِيدِيُّونَ بِمِصْرَ، وَلَمْ يَكُنْ حَظُّ العِرَاقِ الَّتِي فِيهَا بَغْدَادُ عَاصِمَةُ العَبَّاسِيِّينَ بِأَقَلَّ مِنْ بَاقِي رُقْعَةِ الدَّوْلَةِ فِي الانْقِسَامِ، حَتَّى أَتَتْ غَارَةُ التَّتَارِ فَقَضَتْ عَلَى البَقِيَّةِ البَاقِيَةِ مِنْهَا، وَقُتِلَ «المُسْتَعْصِمُ بِالله» آخِرُ الخُلَفَاءِ العَبَّاسِيِّينَ عَلَى يَدِ «هُولَاكُو» التَّتَرِيِّ، وَيُعْتَبَرُ سُقُوطُ بَغْدَادَ فِي أَيْدِي التَّتَارِ عَامِلًا فَاصِلًا بَيْنَ التَّارِيخِ الإِسْلَامِيِّ القَدِيمِ وَالتَّارِيخِ الأَوْسَطِ [1].

وَقَدِ انْعَكَسَ هَذَا الانْحِلَالُ السِّيَاسِيُّ عَلَى الحَيَاةِ العِلْمِيَّةِ، فَأَدَّى إِلَى الأُمُورِ الآتِيَةِ:

(١) انْقِطَاعُ الصِّلَاتِ بَيْنَ هَذِهِ الأَقْطَارِ بِالحُرُوبِ وَالغَزَوَاتِ الَّتِي حَالَتْ دُونَ اتِّصَالِ العُلَمَاءِ وَالقِيَامِ بِالرِّحْلَاتِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي كَانَ لَهَا عَظِيمُ الأَثَرِ فِي العَصْرِ السَّابِقِ.

(٢) انْشِغَالُ الوُلَاةِ بِالسِّيَاسَةِ وَخُطَطِ الحُرُوبِ الَّتِي صَرَفَتْهُم عَنِ العِنَايَةِ بِالعِلْمِ وَالعُلَمَاءِ.

---

(١) د. سَعِيد الجُلَيْدِي، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٦١)، وَالشَّيْخُ مُحَمَّد خُضَرِي بَكْ، تَارِيخُ التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ: (ص٢٧٧)، وَالشَّيْخُ مُحَمَّد بْن الحَسَن الحَجَوِيُّ، الفِكْرُ السَّامِي فِي تَارِيخِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ: (٣/ ١٩٠).

(٣) تَبَنِّي الـمَذَاهِبِ الـمُخْتَلِفَةِ، وَالعَمَلُ عَلَى تَرْوِيجِهَا وَنَشْرِهَا وَالانْتِصَارِ لَهَا، وَحَمْلِ النَّاسِ عَلَى اتِّبَاعِهَا.

كُلُّ هَذِهِ الأُمُورِ أَدَّتْ إِلَى إِضْعَافِ مَلَكَةِ الاسْتِقْلَالِ الفِكْرِيِّ، وَالاجْتِهَادِ الـمُطْلَقِ، وَشَجَّعَتْ عَلَى التَّقْلِيدِ، وَأَذْكَتْ نَارَ التَّعَصُّبِ الـمَذْهَبِيِّ؛ فَبَعْدَ أَنْ كَانَ شِعَارُ الأَئِمَّةِ فِي العَصْرِ السَّابِقِ: (كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ وَيُرَدُّ إِلَا رَسُولُ الله ﷺ)، وَ(مَا جَاءَنَا عَنِ الصَّحَابَةِ فَعَلَى الرَّأسِ وَالعَيْنِ، وَمَا جَاءَنَا عَنِ التَّابِعِينَ فَهُم رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ)، وَ(إِذَا صَحَّ الـحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي، وَاضْرِبُوا بِقَوْلِي عُرْضَ الـحَائِطِ) مَالَ النَّاسُ فِي هَذَا العَصْرِ إِلَى التَّقْلِيدِ، وَأَخْلَدُوا إِلَى الاعْتِمَادِ عَلَى الأَئِمَّةِ السَّابِقِينَ.

الـمَطْلَبُ الثَّانِي: عَمَلُ الفُقَهَاءِ فِي هَذَا العَصْرِ:

وَمَعَ أَنَّ الفُقَهَاءَ فِي هَذَا العَصْرِ قَدْ سَلَكُوا طَرِيقَ الاتِّبَاعِ، وَقَيَّدُوا أَنْفُسَهُم بِمَذَاهِبِ الأَئِمَّةِ السَّابِقِينَ، وَقَصُرَتْ هِمَمُهُم عَنِ الاجْتِهَادِ الـمُطْلَقِ، وَقَنِعَ كُلٌّ مِنْهُم بِاخْتِيَارِ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ، يَسِيرُ عَلَى أُصُولِهِ وَقَوَاعِدِهِ، وَيَتَقَيَّدُ بِمَسْلَكِهِ فِي الاسْتِنْبَاطِ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَمْنَعُ مِنَ الإِشَادَةِ بِفَضْلِهِم لِـمَا قَامُوا بِهِ مِنَ الأَعْمَالِ الـجَلِيلَةِ الَّتِي كَانَ لَهَا بَالِغُ الأَثَرِ فِي تَنْمِيَةِ الفِقْهِ، وَتَكْمِيلِ الـمَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ وَتَنْظِيمِهَا، فَهُم لَمْ يَقِفُوا عِنْدَ التَّقْلِيدِ الـمَحْضِ لِلأَئِمَّةِ السَّابِقِينَ، وَإِنَّمَا كَانَ لَهُم دَوْرٌ فَاعِلٌ وَبَنَّاءٌ فِي جَمْعِ الآثَارِ، وَالتَّرْجِيحِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ، وَبَيَانِ عِلَلِ الأَحْكَامِ، وَاسْتِخْرَاجِ الأُصُولِ وَالقَوَاعِدِ الَّتِي بَنَى عَلَيْهَا الأَئِمَّةُ أَقْوَالَهُم وَفَتَاوَاهُم.. فَكَانَ مِنْ أَهَمِّ مَا قَامُوا بِهِ مَا يَلِي:

أَوَّلًا: تَعْلِيلُ الأَحْكَامِ الـمَنْقُولَةِ عَنْ أَئِمَّتِهِم: فَلَيْسَتْ كُلُّ الأَحْكَامِ الـمَنْقُولَةِ عَنْ أَئِمَّةِ الـمَذَاهِبِ نُقِلَ تَعْلِيلُهَا، لِـهَذَا فَقَدْ عَكَفَ الفُقَهَاءُ عَلَى الفُرُوعِ الـمَرْوِيَّةِ عَنْ أَئِمَّتِهِم، وَاسْتَخْرَجُوا عِلَلَهَا، وَفَرَّعُوا الفُرُوعَ، وَاسْتَنْبَطُوا الأَحْكَامَ عَلَى أَسَاسِهَا.

ثَانِيًا: اسْتِخْلَاصُ قَوَاعِدِ الاسْتِنْبَاطِ مِنْ فُرُوعِ الـمَذْهَبِ؛ وَذَلِكَ لِلتَّعَرُّفِ عَلَى

طَرِيقِ الاجْتِهَادِ الَّتِي سَلَكَهَا إِمَامُ الـمَذْهَبِ؛ وَبِـهَذَا تَـمَّتْ قَوَاعِدُ عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ، بَعْدَ أَنْ بَدَأَهُ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ بِرِسَالَتِهِ الـمَشْهُورَةِ.

ثَالِثًا: التَّرْجِيحُ بَيْنَ الأَقْوَالِ الـمَنْقُولَةِ عَنِ الإِمَامِ؛ فَقَدْ يَكُونُ النَّاقِلُ لِقَوْلِهِ نَاقِلًا قَوْلًا رَجَعَ عَنْهُ وَلَـمْ يَعْلَمْ بِرُجُوعِهِ، وَقَدْ يَكُونُ بَيْنَ القَوْلَيْنِ الـمُخْتَلِفَيْنِ فَرْقٌ دَقِيقٌ هُوَ سَبَبُ اخْتِلَافِ القَوْلَيْنِ، وَقَدْ يَكُونُ مَأْخَذُ أَحَدِ القَوْلَيْنِ قِيَاسًا وَالآخَرُ اسْتِحْسَانًا.. فَقَامَ الفُقَهَاءُ بِتَرْجِيحِ هَذِهِ الأَقْوَالِ عَلَى ضَوْءِ مَا عَرَفُوهُ مِنْ أُصُولِ الـمَذْهَبِ وَقَوَاعِدِهِ.

رَابِعًا: تَنْظِيمُ فِقْهِ الـمَذْهَبِ وَالانْتِصَارُ لَهُ؛ وَذَلِكَ بِتَنْظِيمِ أَحْكَامِهِ، وَإِيضَاحِ مُـجْمَلِهَا، وَتَقْيِيدِ مُطْلَقِهَا، وَشَرْحِ بَعْضِهَا، وَالتَّعْلِيقِ عَلَيْهَا، وَدَعْمِهَا بِالأَدِلَّةِ، وَذِكْرِ الـمَسَائِلِ الـخِلَافِيَّةِ مَعَ الـمَذَاهِبِ الأُخْرَى، وَتَـحْرِيرِ أَوْجُهِ الـخِلَافِ، وَذِكْرِ الأَدِلَّةِ لِدَعْمِ قَوْلِ الـمَذْهَبِ وَبَيَانِ رُجْحَانِهِ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ فِي هَذِهِ الأَعْمَالِ خِدْمَةً كَبِيرَةً لِلفِقْهِ، وَتَوْسِيعًا لَهُ، وَتَوْضِيحًا لِـمُبْهَمِهِ [1].

(١) د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٤٩).

المبحث الثاني

عَصْرُ التَّقْلِيدِ وَالتَّصْنِيفِ الفِقْهِيِّ

يَبْدَأُ هَذَا العَصْرُ مِنْ مُنْتَصَفِ القَرْنِ السَّابِعِ الهِجْرِيِّ إِلَى أَوَاخِرِ القَرْنِ الثَّالِثِ عَشَرَ الهِجْرِيِّ، وَهَذَا العَصْرُ أَطْوَلُ العُصُورِ فِي تَارِيخِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ مِنَ النَّاحِيَةِ الزَّمَنِيَّةِ وَأَقَلُّهَا إِنْتَاجًا، فَبَدَلَ أَنْ يَسْتَمِرَّ الفِقْهُ فِي نَمَائِهِ وَازْدِهَارِهِ، أَو عَلَى الأَقَلِّ يَحْتَفِظَ بِالمُسْتَوَى الرَّفِيعِ الَّذِي وَصَلَ إِلَيْهِ بِالاجْتِهَادِ أَوَّلًا، ثُمَّ بِالتَّأْصِيلِ وَالتَّرْتِيبِ ثَانِيًا؛ إِذَا بِهِ فِي هَذَا العَصْرِ يَرْجِعُ القَهْقَرَى وَيُصَابُ بِالتَّوَقُّفِ وَالضَّعْفِ وَالجُمُودِ، وَيَعْجِزُ عَنْ مُوَاكَبَةِ الزَّمَنِ.

وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ فُقَهَاءَ هَذَا العَصْرِ سَادَهُمُ التَّقْلِيدُ المُطْلَقُ، وَانْصَرَفُوا حَتَّى عَنِ التَّعْلِيلِ وَالتَّرْجِيحِ وَالاجْتِهَادِ المُقَيَّدِ الَّذِي تَوَقَّفَ عِنْدَهُ فُقَهَاءُ العَصْرِ السَّابِقِ إِلَى التَّرْدِيدِ وَالحِفْظِ وَالاكْتِفَاءِ بِالمَوْجُودِ.

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: التَّقْلِيدُ وَأَسْبَابُ انْتِشَارِهِ:

تَعْرِيفُ التَّقْلِيدِ: التَّقْلِيدُ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: وَضْعُ القِلَادَةِ فِي العُنُقِ [(١)].

وَفِي الاصْطِلَاحِ: اتِّبَاعُ الإِنْسَانِ غَيْرَهُ فِيمَا يَقُولُ أَو يَفْعَلُ، مُعْتَقِدًا أَنَّ الحَقَّ فِيهِ دُونَ سِوَاهُ، مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَتَأَمُّلٍ فِي الدَّلِيلِ، وَسُمِّيَ تَقْلِيدًا؛ لِأَنَّ المُتَّبِعَ يَجْعَلُ قَوْلَ غَيْرِهِ أَو فِعْلَهُ قِلَادَةً فِي عُنُقِهِ.

وَقِيلَ: هُوَ اتِّبَاعُ قَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةً، دُونَ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ.

كَمَا يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الأَخْذِ بِمَذْهَبِ الغَيْرِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ [(٢)].

---

(١) انْظُرْ: الرَّازِي، مُخْتَارُ الصَّحَاحِ: (١ / ٥٦٠).

(٢) انْظُرْ: التَّعْرِيفَاتُ لِلْجُرْجَانِيِّ: (١ / ٩٠)، وَالاجْتِهَادُ لِإِمَامِ الحَرَمَيْنِ: (١ / ٩٧)، وَالمُسْتَصْفَى لِلْغَزَالِيِّ: (ص٣٧٠)، وَالقَوْلُ المُفِيدُ لِلشَّوْكَانِيِّ: (١ / ١٩)، وَمُعْجَمُ مُصْطَلَحَاتِ أُصُولِ الفِقْهِ، لِلدُّكْتُورِ قُطْبٍ =

أَسْبَابُ انْتِشَارِ التَّقْلِيدِ:

كَانَ مِنْ أَهَمِّ الأَسْبَابِ الَّتِي صَرَفَتِ الفُقَهَاءَ عَنِ الاجْتِهَادِ وَدَفَعَتْهُم إِلَى التَّقْلِيدِ مَا يَلِي[1]:

أَوَّلًا: عَدَمُ تَشْجِيعِ العُلَمَاءِ عَلَى البَحْثِ وَالإِبْدَاعِ وَضَعْفُ الاعْتِنَاءِ بِهِم، فَفَتَرَتْ هِمَمُهُم وَآثَرُوا الوُقُوفَ عِنْدَ مُخَلَّفَاتِ الأَسْلَافِ.

ثَانِيًا: تَدْوِينُ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ: تَدْوِينًا كَامِلًا مَعَ تَنْظِيمٍ وَتَرْتِيبِ مَسَائِلِهَا الوَاقِعِيَّةِ، مِمَّا جَعَلَ النُّفُوسَ تَسْتَرْوِحُ إِلَى هَذِهِ الثَّرْوَةِ الفِقْهِيَّةِ الهَائِلَةِ، وَالاسْتِغْنَاءِ بِهَا عَنِ البَحْثِ وَالاسْتِنْبَاطِ.

ثَالِثًا: انْشِغَالُ فُقَهَاءِ هَذَا العَصْرِ بِالانْتِصَارِ لِأَئِمَّةِ المَذَاهِبِ، وَالتَّعَصُّبِ لَهُم وَالثِّقَةِ فِي آرَائِهِم وَأَقْوَالِهِم إِلَى دَرَجَةِ إِحْلَالِهَا مَحَلَّ نُصُوصِ الشَّارِعِ، وَقَدْ غَالَى كَثِيرٌ مِنْهُم فِي إِثْبَاتِ أَنَّ مَذْهَبَهُ هُوَ الأَوْلَى بِالاتِّبَاعِ، وَمِمَّا يُحْكَى فِي ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي الحَسَنِ الكَرْخِيِّ الحَنَفِيِّ ت٣٤٠هـ: «كُلُّ آيَةٍ تُخَالِفُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا، مُؤَوَّلَةٌ أَو مَنْسُوخَةٌ، وَكُلُّ حَدِيثٍ كَذَلِكَ فَهُوَ مُؤَوَّلٌ أَو مَنْسُوخٌ»، وَقَوْلُ بَعْضِ المَالِكِيَّةِ: «إِنَّ فِقْهَ مَالِكٍ كُلَّهُ أَحَادِيثُ حُذِفَتْ أَسَانِيدُهَا لِلثِّقَةِ فِي صِحَّتِهَا».. إلخ.

وَلَمَّا تَأَصَّلَتِ الثِّقَةُ فِي قُلُوبِ الجُمْهُورِ بِهَؤُلَاءِ الأَئِمَّةِ كَانَ مِنَ الصَّعْبِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقُومَ قَائِمٌ بِمَذْهَبٍ جَدِيدٍ.

رَابِعًا: وِلَايَةُ القَضَاءِ: حَيْثُ كَانَ القُضَاةُ فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ يُخْتَارُونَ مِنَ المَعْرُوفِينَ بِالعَدَالَةِ وَالوَرَعِ وَالتَّقْوَى، القَادِرِينَ عَلَى اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ مِنْ نُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَو بِالاجْتِهَادِ بِالرَّأْيِ، ثُمَّ تَغَيَّرَ الحَالُ فَأَصْبَحَ القُضَاةُ لَا يُعَيَّنُونَ إِلَّا مِنْ أَتْبَاعِ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ يَتَّبِعُونَهُ فِي قَضَائِهِم لَا يَحِيدُونَ عَنْهُ؛ وَبِذَلِكَ قُضِيَ عَلَى المَذَاهِبِ الَّتِي لَمْ تُدَوَّنْ وَلَمْ تَكُنْ

=

سَانُو: (ص١٤٣)، وَالقَامُوسُ المُبِينُ فِي اصْطِلَاحَاتِ الأُصُولِيِّينَ، لِلدُّكْتُور مَحْمُود حَامِد عُثْمَان: (ص٨٠، ٨١).

(١) د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٤٧)، وَد. سَعِيد الجُلَيْدِي، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٧١، ١٧٢).

لَـهَا أَتْبَاعٌ، وَحِيلَ بَيْنَ القُضَاةِ وَبَيْنَ الاجْتِهَادِ، فَأَصْبَحُوا مِنَ الـمُقَلِّدِينَ لَا مِنَ الـمُجْتَهِدِينَ.

وَتَبِعَ ذَلِكَ انْتِشَارُ الـمَدَارِسِ الَّتِي يَقْتَصِرُ فِيهَا التَّعْلِيمُ عَلَى مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ، وَرُصِدَتْ لِفُقَهَائِهَا الـمُكَافَآتُ وَالعَطَاءَاتُ، فَكَانَ هَذَا سَبَبًا فِي إِقْبَالِ مَنْ يَرْغَبُونَ فِي مَنَاصِبِ القَضَاءِ أَوِ التَّعْلِيمِ عَلَى تَقْلِيدِ الـمَذْهَبِ السَّائِدِ، وَعَدَمِ تَجَاوُزِهِ إِلَى التَّفْكِيرِ الـحُرِّ وَالاجْتِهَادِ الـمُطْلَقِ.

خَامِسًا: دَعْوَى الإِجْـمَاعِ عَلَى سَدِّ بَابِ الاجْتِهَادِ: لَـمَّا كَثُرَتِ ادِّعَاءَاتُ الاجْتِهَادِ مِـمَّنْ لَيْسُوا أَهْلَهُ، وَخَشِيَ الفُقَهَاءُ مِنْ عَبَثِ هَؤُلَاءِ الأَدْعِيَاءِ، وَإِفْسَادِهِم دِينَ النَّاسِ بِالفَتَاوَى البَاطِلَةِ الَّتِي لَا تَقُومُ عَلَى عِلْمٍ أَو فِقْهٍ - أَفْتَوْا بِسَدِّ بَابِ الاجْتِهَادِ دَفْعًا لِـهَذَا الفَسَادِ، وَحِفْظًا لِدِينَ النَّاسِ.

وَالـحَقُّ أَنَّ الاجْتِهَادَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَوَافُرِ شُرُوطِهِ، فَمَنْ تَتَوَافَرُ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطُ فَلَهُ أَنْ يَـجْتَهِدَ، وَمَنْ لَـمْ يُـحِطْ بِـهَا فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الإِفْتَاءُ فِي شَرْعِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ [1].

الـمَطْلَبُ الثَّانِي: التَّصْنِيفُ فِي هَذَا العَصْرِ

وَكَانَ مِنْ أَهَمِّ مَا اتَّـجَهَتْ إِلَيْهِ جُهُودُ الفُقَهَاءِ فِي هَذَا العَصْرِ التَّصْنِيفُ الَّذِي أَخَذَ أَشْكَالًا مُـخْتَلِفَةً مِثْلُ: الـمُتُونِ وَالشُّرُوحِ، وَالـحَوَاشِي، وَالفَتَاوَى.

أَوَّلًا: الـمُتُونُ: وَهِيَ الـمُخْتَصَرَاتُ، وَكَانُوا يُبَالِغُونَ فِي اخْتِصَارِهَا حَتَّى وُصُولِ الأَمْرِ إِلَى دَرَجَةِ الإِخْلَالِ بِالـمَعْنَى وَخَفَاءِ الـمَقْصُودِ، وَصَارَتِ العِبَارَاتُ أَشْبَهَ شَيْءٍ بِالأَلْغَازِ.

ثَانِيًا: الشُّرُوحُ: وَهِيَ الـمُصَنَّفَاتُ الَّتِي تَوَلَّتْ بَيَانَ مَعَانِي الـمُتُونِ الَّتِي تَعَذَّرَ فَهْمُهَا أَوِ الوُصُولُ إِلَى مَرَامِيهَا مِنْ شِدَّةِ الاخْتِصَارِ، وَكَانَ يَقُومُ بِـهَا مُؤَلِّفُو الـمُتُونِ أَو غَيْرُهُم.

ثَالِثًا: الـحَوَاشِي: وَهِيَ تَعْلِيقَاتٌ وَمُلَاحَظَاتٌ عَلَى الشُّرُوحِ الَّتِي كَانَتْ رُوحُ الإِدْمَاجِ

---

(١) د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٤٨).

وَالاخْتِصَارِ غَالِبَةً عَلَيْهَا.

وَالوَاقِعُ أَنَّ الشُّرُوحَ وَالحَوَاشِي اهْتَمَّتْ بِالمُنَاقَشَاتِ اللَّفْظِيَّةِ وَالاعْتِرَاضَاتِ عَلَى الجُمَلِ وَالتَّرَاكِيبِ حَتَّى أَصْبَحَ القَارِئُ يَتِيهُ فِي المُنَاقَشَاتِ وَالعِبَارَاتِ المُغْلَقَةِ وَالاخْتِلَافَاتِ حَوْلَ العِبَارَاتِ مِمَّا أَضَاعَ المَعَانِي المَطْلُوبَةَ فِي مَسَائِلِ الفِقْهِ المَوْضُوعِيَّةِ.

وَقَدْ شَاعَتْ هَذِهِ الأَنْمَاطُ مِنَ التَّأْلِيفِ، وَصَارَ طُلَّابُ الفِقْهِ وَالعُلَمَاءُ يَعْكُفُونَ عَلَيْهَا، فَهُجِرَتْ كُتُبُ الفِقْهِ القَدِيمَةُ ذَاتُ العِبَارَاتِ السَّهْلَةِ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الفُقَهَاءِ نَهَجَ فِي التَّأْلِيفِ مَنْهَجًا خَاصًّا، يُخَالِفُ مَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ، وَيُوَافِقُ نَهْجَ الفُقَهَاءِ فِي العُصُورِ السَّابِقَةِ، أَمْثَالَ: العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، وَابْنِ تَيْمِيَةَ، وَابْنِ القَيِّمِ، وَالشَّاطِبِيِّ.. وَغَيْرِهِم.

رَابِعًا: كُتُبُ الفَتَاوَى: وَهِيَ أَجْوِبَةٌ لِمَا كَانَ يَسْأَلُ النَّاسُ عَنْهُ الفُقَهَاءَ فِي مَسَائِلِ الحَيَاةِ العَمَلِيَّةِ، ثُمَّ تُجْمَعُ هَذِهِ الأَجْوِبَةُ مِنْ قِبَلِ أَصْحَابِهَا أَو مِنْ قِبَلِ آخَرِينَ، وَتُنَظَّمُ وَتُرَتَّبُ حَسَبَ أَبْوَابِ الفِقْهِ، وَتُكْتَبُ عَادَةً عَلَى شَكْلِ سُؤَالٍ وَجَوَابٍ، وَفِي بَعْضِ الأَحْيَانِ لَا يُكْتَبُ السُّؤَالُ.

وَفِي الغَالِبِ يُذْكَرُ مَعَ الأَجْوِبَةِ أَدِلَّتُهَا مِنْ نُصُوصِ المَذْهَبِ الَّذِي يَتَّبِعُهُ الفَقِيهُ المُفْتِي، أَو تُذْكَرُ الأَدِلَّةُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَغَيْرِهِمَا دُونَ تَقْيِيدٍ بِأَدِلَّةِ المَذْهَبِ الوَاحِدِ، وَهَذَا النَّهْجُ وَاضِحٌ فِي فَتَاوَى ابْنِ تَيْمِيَةَ.

وَهَذِهِ الكُتُبُ لَهَا أَهَمِّيَّةٌ كَبِيرَةٌ؛ لِأَنَّهَا تُمَثِّلُ النَّاحِيَةَ التَّطْبِيقِيَّةَ العَمَلِيَّةِ مِنَ الفِقْهِ؛ لِأَنَّهَا تَسِيرُ مَعَ الحَيَاةِ العَمَلِيَّةِ، وَتُسَجِّلُ الوَقَائِعَ المُتَجَدِّدَةَ وَالمُخْتَلِفَةَ، وَتَتَصَدَّى لِبَيَانِ أَحْكَامِهَا الشَّرْعِيَّةِ. وَهِيَ إِلَى جَانِبِ كَوْنِهَا مَرْجِعًا مُهِمًّا فِي الفِقْهِ، فَهِيَ تُثْبِتُ أَنَّ فُقَهَاءَ هَذَا العَصْرِ لَمْ يَقِفُوا مَكْتُوفِي الأَيْدِي أَمَامَ الحَوَادِثِ الَّتِي تَقَعُ فِي عَصْرِهِم، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ الاجْتِهَادِ المُقَيَّدِ فِي هَذَا العَصْرِ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِهِ.

الفَصْلُ الرَّابِعُ

اليَقَظَةُ الفِقْهِيَّةُ المُعَاصِرَةُ

(١٢٨٦هـ، وَحَتَّى الوَقْتِ الحَاضِرِ)

المَبْحَثُ الأَوَّلُ: نَبْذُ التَّعَصُّبِ المَذْهَبِيِّ وَالاتِّجَاهُ إِلَى الدِّرَاسَاتِ المُقَارِنَةِ.

المَبْحَثُ الثَّانِي: مُحَاوَلاتُ تَقْنِينِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ.

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: إِنْشَاءُ المَجَامِعِ الفِقْهِيَّةِ، وَتَدْوِينُ المَوْسُوعَاتِ، وَإِقَامَةُ النَّدَوَاتِ وَالمُؤْتَمَرَاتِ.



تمهيد

بَدَأَ هَذَا الدَّوْرُ مَعَ أَوَاخِرِ القَرْنِ الثَّانِي عَشَرَ، وَبِدَايَاتِ القَرْنِ الثَّالِثِ عَشَرَ الهِجْرِيِّ، بِظُهُورِ مُصْلِحِيْنِ فِي أَقْطَارٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ العَالَمِ الإِسْلَامِيِّ، وَكَانَتْ دَعَوَاتُهُم جَمِيعًا تَلْتَقِي عِنْدَ دَعْوَتِهِم إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالاجْتِهَادِ عَلَى سَنَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَتَرْكِ التَّقْلِيدِ وَالتَّعَصُّبِ، وَالابْتِعَادِ عَنِ الخُرَافَاتِ وَالدَّجَلِ وَالابْتِدَاعِ، وَإِصْلَاحِ أَوْضَاعِ المُسْلِمِينَ السِّيَاسِيَّةِ وَالاجْتِمَاعِيَّةِ وَالعِلْمِيَّةِ المُتَرَدِّيَةِ، الَّتِي كَانَ مِنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ تَدَهْوُرِهَا أَثَرُ الاحْتِلَالِ الأَجْنَبِيِّ وَغَزْوُهُ الفِكْرِيُّ لِبِلَادِ المُسْلِمِينَ.

وَمِنْ أَبْرَزِ مَعَالِمِ اليَقَظَةِ الفِقْهِيَّةِ المُعَاصِرَةِ: نَبْذُ التَّعَصُّبِ المَذْهَبِيِّ وَالاتِّجَاهُ إِلَى الدِّرَاسَاتِ المُقَارِنَةِ، وَكَذَلِكَ مُحَاوَلَاتُ تَقْنِينِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، وَإِنْشَاءُ المَجَامِعِ الفِقْهِيَّةِ، وَتَدْوِينُ المَوْسُوعَاتِ الفِقْهِيَّةِ، وَالاسْطِوَانَاتِ المُدْمَجَةِ، وَإِقَامَةُ النَّدَوَاتِ وَالمُؤْتَمَرَاتِ الفِقْهِيَّةِ.

المبحث الأول

نبذ التعصب المذهبي والاتجاه إلى الدراسات المقارنة

لقد كان من أثر الدعوات الإصلاحية التي ظهرت في هذا العصر في عدد من أقطار العالم الإسلامي: إدراك ما جر إليه التعصب المذهبي والتقليد الضيق لمذهب واحد دون غيره، من العنت والضيق الذي يتنافى مع الأسس التي قامت عليها الشريعة الإسلامية، ومن بينها: التيسير ورفع الحرج، ومراعاة أحوال الناس ومصالحهم، وما يترتب على ذلك من تغير الفتوى وفقا لتغير الزمان والمكان والحال.

وبهذا نزعت صفة القداسة التي كانت لفقه المذاهب، وأصبح التعصب المذهبي في ذمة التاريخ، ووضعت آراء أئمة الفقه وأتباعهم في حجمها الطبيعي، بحيث لا يتميز أحدها عن الآخر، إلا بقدر موافقته للكتاب والسنة، وسلامة مأخذه، وصحة دليله، وتحقيقه لمقاصد الشارع ومصالح الناس، دون اعتبار لشخص قائله أو مذهبه[1]، حتى وصل الأمر إلى مطالبة بعض المفكرين من علماء العصر بضرورة اعتبار المذاهب الاجتهادية كمذهب واحد كبير في الشريعة الإسلامية، واعتبار المذاهب الفردية كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، كالأقوال والآراء المختلفة في المذهب الكبير، بحيث يكون دور العالم أن يرجح رأيا من تلك الآراء حسب قوة الأدلة[2]، ويختار منها ما هو ناصع البرهان.

---

(١) د. سعيد الجليدي، المرجع السابق: (ص١٧٥).

(٢) مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي: (١ / ٢٠٩).

وَمِنْ هُنَا اتَّجَهَ الْفُقَهَاءُ إِلَى الدِّرَاسَاتِ الْمُقَارِنَةِ، وَهِيَ نَوْعَانِ [١]:

(١) دِرَاسَاتٌ مُقَارِنَةٌ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ فِي الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ.

(٢) دِرَاسَاتٌ مُقَارِنَةٌ بَيْنَ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ وَالقَوَانِينِ الوَضْعِيَّةِ.

أَمَّا النَّوْعُ الأَوَّلُ: وَهُوَ الدِّرَاسَاتُ الْمُقَارِنَةُ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ، فَلَمْ يَكُنْ وَلِيدَ هَذَا العَصْرِ، بَلْ قَدْ عَرَفَهُ الفُقَهَاءُ مُنْذُ عَصْرِ الْمَذَاهِبِ وَمَا بَعْدَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُم صِنْفٌ أَجَادَ وَأَفَادَ، وَصِنْفٌ آخَرُ كَانَ دَافِعُهُ لِهَذِهِ الْمُقَارِنَة الانْتِصَارَ لِمَذْهَبِهِ وَتَرْجِيحَهُ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ، وَلَوْ أَدَّى بِهِ هَذَا إِلَى التَّكَلُّفِ وَالتَّأْوِيلِ، أَوِ التَّشْكِيكِ فِيمَا يَطْرَحُهُ الْخَصْمُ مِنْ صَحِيحِ الدَّلِيلِ.

وَلَكِنْ تَمَيَّزَتِ الدِّرَاسَاتُ الْمُقَارِنَة فِي هَذَا العَصْرِ بِالعُمْقِ وَالإِحَاطَةِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ أَو مَوْضُوعٍ يُطْرَحُ لِلدِّرَاسَةِ، وَعَدَمِ التَّرْكِيزِ عَلَى مَذْهَبٍ دُونَ آخَرَ، أَوِ الانْتِصَارِ لِمَذْهَبٍ عَلَى مَذْهَبٍ، وَإِنَّمَا الغَايَةُ هِيَ الوُصُولُ إِلَى الرَّأْيِ الصَّحِيحِ الَّذِي يُرَجِّحُهُ الدَّلِيلُ، وَتَدْعَمُهُ الْحُجَّةُ، وَيَكُونُ أَقْرَبَ لِلقَبُولِ أَوِ العَمَلِ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي: وَهُوَ الدِّرَاسَاتُ الْمُقَارِنَةُ بَيْنَ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ وَالقَوَانِينِ الوَضْعِيَّةِ، فَقَدْ قَامَ بِهِ عَدَدٌ مِنَ العُلَمَاءِ الَّذِينَ هَيَّأَتْ لَهُم فُرَصُ التَّدْرِيسِ الْجَامِعِيِّ أَوِ العَمَلُ القَانُونِيُّ التَّعَرُّفَ عَلَى مَا فِي التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ وَالوَضْعِيِّ مِنْ نِقَاطِ الْتِقَاءٍ أَوِ اخْتِلَافٍ فِي الأُصُولِ وَالْمَبَادِئِ العَامَّةِ وَالنَّظَرِيَّاتِ وَفِي الفُرُوعِ التَّطْبِيقِيَّةِ أَيْضًا، وَأَظْهَرُوا بِذَلِكَ مُمَيِّزَاتِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، وَمُرُونَةَ مَصَادِرِهِ، وَصِدْقَ تَعْبِيرِهِ عَنْ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ وَسُمُوِّ التَّشْرِيعِ، كَمَا أَبْرَزُوا مَوَاطِنَ الضَّعْفِ وَالْخَلَلِ فِي القَوَانِينِ الوَضْعِيَّةِ.

وَفِي هَذَا الإِطَارِ ظَهَرَتْ فِي هَذَا العَصْرِ ظَاهِرَةُ التَّخَصُّصِ فِي التَّأْلِيفِ فِي بَعْضِ مَوْضُوعَاتِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ عَلَى خِلَافِ تَآلِيفِ القُدَمَاءِ الَّذِينَ كَانُوا يَتَنَاوَلُونَ فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ جَمِيعَ أَبْوَابِ الفِقْهِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، فَأَصْبَحَتْ مُعْظَمُ الْمُؤَلَّفَاتِ الْمُعَاصِرَةِ

---

(١) د. سَعِيد الْجُلَيْدِي، الْمَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص١٧٥).

تَقْتَصِرُ عَلَى مَوْضُوعٍ وَاحِدٍ مِثْلُ فِقْهِ الجِنَايَاتِ وَجَرَائِمِ الحُدُودِ وَالقِصَاصِ وَالتَّعْزِيرِ وَنِظَامِ الحَرْبِ، وَالعَلَاقَاتِ الدَّوْلِيَّةِ، وَالأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ، وَالنُّظُمِ الاقْتِصَادِيَّةِ وَالمَصْرِفِيَّةِ فِي الإِسْلَامِ، وَالنُّظُمِ السِّيَاسِيَّةِ فِي الإِسْلَامِ، وَالبُنُوكِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَالتَّأْمِينِ، وَالمُعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ وَالمَصْرِفِيَّةِ.

وَهُنَاكَ مَنِ اتَّجَهَ إِلَى النَّظَرِيَّاتِ العَامَّةِ، مِثْلُ نَظَرِيَّةِ العَقْدِ، وَنَظَرِيَّةِ المِلْكِ، وَنَظَرِيَّةِ التَّعَسُّفِ، وَنَظَرِيَّةِ الضَّمَانِ، وَنَظَرِيَّةِ المُرَافَعَاتِ.. وَغَيْرِهَا مِنَ المَوْضُوعَاتِ [(١)].

وَلَمْ يَكُنْ هَذَا النَّمَطُ مِنَ التَّأْلِيفِ جَدِيدًا كُلَّ الجِدَّةِ، فَقَدْ عَرَفَهُ الفُقَهَاءُ القُدَامَى، وَمِنْ مُؤَلَّفَاتِهِم فِي ذَلِكَ: (الخَرَاجُ) لِلإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ، وَ(الأَحْكَامُ السُّلْطَانِيَّةُ) لِلمَاوَرْدِيِّ، وَ(الأَمْوَالُ) لِأَبِي عُبَيْدٍ، وَ(السِّيَرُ) لِلإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَ(السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ) لِابْنِ تَيْمِيَةَ.

إِلَّا أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ التَّأْلِيفِ لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِم غَالِبًا، بَيْنَمَا أَصْبَحَ عِنْدَ المُعَاصِرِينَ هُوَ الغَالِبُ، إِضَافَةً إِلَى مَا تَمَيَّزَتْ بِهِ التَّآلِيفُ المُعَاصِرَةُ مِنَ الدِّرَاسَاتِ المُقَارِنَةِ الَّتِي أَكْسَبَتِ البَاحِثِينَ وَالكُتَّابَ بِنَوْعَيْهَا مَلَكَاتٍ فِقْهِيَّةً مُبْدِعَةً، أَفَادَتِ الفِقْهَ أَيَّمَا إِفَادَةٍ، وَاسْتَفَادَ مِنْهَا الدَّارِسُونَ وَالمُشْتَغِلُونَ بِالفِقْهِ، وَفَتَحَتْ أَمَامَ المُشَرِّعِ فِي البَلَادِ الإِسْلَامِيَّةِ آفَاقًا رَحْبَةً لِاخْتِيَارِ أَصْلَحِ التَّشْرِيعَاتِ مِنَ التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ، وَآرَاءِ فُقَهَائِهِ مِنْ مُخْتَلَفِ الطَّبَقَاتِ.

---

(١) د. مُحَمَّد تَاج عَبْد الرَّحْمَنِ العَرُوسِيُّ، الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ فِي مِيزَانِ التَّارِيخِ، ط١ /١، ٢٠٠٣م: (ص٢٧٨).

المبحث الثاني

مُحاوَلاتُ تَقْنِينِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: مَفْهُومُ التَّقْنِينِ

يُرَادُ بِالتَّقْنِينِ: صِيَاغَةُ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ فِي صُورَةِ مَوَادَّ قَانُونِيَّةٍ مُرَتَّبَةٍ مُرَقَّمَةٍ، عَلَى غِرَارِ القَوَانِينِ الحَدِيثَةِ مِنْ مَدَنِيَّةٍ وَجِنَائِيَّةٍ وَإِدَارِيَّةٍ.. وَغَيْرِهَا؛ وَذَلِكَ لِتَكُونَ مَرْجِعًا سَهْلًا مُحَدَّدًا، يُمْكِنُ بِيُسْرٍ أَنْ يَتَقَيَّدَ بِهِ القُضَاةُ، وَيَرْجِعَ إِلَيْهِ المُشْتَغِلُونَ بِالمِهَنِ القَانُونِيَّةِ مِنَ المُحَامِينَ وَغَيْرِهِم [1]، وَيَتَعَامَلَ عَلَى أَسَاسِهِ المُوَاطِنُونَ [2].

وَعِنْدَمَا تَسَرَّبَ القَانُونُ الوَضْعِيُّ إِلَى العَالَمِ الإِسْلَامِيِّ أَحَسَّ المُخْلِصُونَ فِي دِيَارِ الإِسْلَامِ بِالحَاجَةِ إِلَى تَنْظِيمِ الفِقْهِ وَالتَّجْدِيدِ فِي صِيَاغَتِهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ الفَنِّيَّ فِي القَانُونِ الوَضْعِيِّ، يَجْعَلُ العُثُورَ عَلَى الحُكْمِ سَهْلًا مَيْسُورًا، فِي فَقَرَاتٍ مُوجَزَةٍ، وَتَرْقِيمٍ مُرَتَّبٍ، وَفِهْرِسٍ مُفَصَّلٍ، فَبَدَأَتْ مُحَاوَلَاتُ التَّقْنِينِ عَلَى المُسْتَوَى الرَّسْمِيِّ بِظُهُورِ مَجَلَّةِ الأَحْكَامِ العَدْلِيَّةِ، وَعَلَى المُسْتَوَى الشَّعْبِيِّ بِجُهُودِ بَعْضِ العُلَمَاءِ.

المَطْلَبُ الثَّانِي: ظُهُورُ مَجَلَّةِ الأَحْكَامِ العَدْلِيَّةِ

تُعْتَبَرُ المَجَلَّةُ أَوَّلَ مُحَاوَلَةٍ لِتَقْنِينِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، وَذَلِكَ عِنْدَمَا أَحَسَّتِ الدَّوْلَةُ العُثْمَانِيَّةُ بِخَطَرِ القَوَانِينِ الوَضْعِيَّةِ الَّذِي يُهَدِّدُهَا فِي عَرْضِهِ الجَذَّابِ، وَتَنْسِيقِهِ المُحْكَمِ، فَشَكَّلَتْ لَجْنَةً مِنْ فُقَهَائِهَا البَارِزِينَ، وَعَهِدَتْ إِلَيْهِم وَضْعَ مَشْرُوعِ قَانُونٍ

---

(١) مِثْلُ: المُسْتَشَارِينَ وَالشُّرْطَةِ وَالنِّيَابَاتِ العَامَّةِ.

(٢) د. القَرْضَاوِيُّ، الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ بَيْنَ الأَصَالَةِ وَالتَّجْدِيدِ، مَكْتَبَةُ القَاهِرَةِ، ط١ / ١٤١٩هـ ١٩٩٩م: (ص٤٩).

لِلمُعَامَلَاتِ المَدَنِيَّةِ مُنْتَقًى مِنْ فِقْهِ المَذْهَبِ الحَنَفِيِّ الَّذِي هُوَ مَذْهَبُ الدَّوْلَةِ العُثْمَانِيَّةِ مَعَ مُرَاعَاةِ مَصَالِحِ النَّاسِ وَرُوحِ العَصْرِ، دُونَ التَّقَيُّدِ بِالرَّأْيِ الرَّاجِحِ فِي المَذْهَبِ.

وَقَدْ بَدَأَتِ اللَّجْنَةُ عَمَلَهَا سَنَةَ ١٢٨٦هـ وَفَرَغَتْ مِنْهُ سَنَةَ ١٢٩٣هـ المُوَافِق لَهُ ١٨٧٦م، وَصَدَرَ الأَمْرُ بِلُزُومِ العَمَلِ بِهَا فِي ٢٦ شَعْبَان ١٢٩٣هـ، وَقَدْ رُتِّبَتْ مَبَاحِثُ المَجَلَّةِ عَلَى الكُتُبِ وَالأَبْوَابِ الفِقْهِيَّةِ المُعْتَادَةِ، وَلَكِنْ فُصِّلَتِ الأَحْكَامُ بِمَوَادَّ ذَاتِ أَرْقَامٍ مُسَلْسَلَةٍ كَالقَوَانِينِ الحَدِيثَةِ؛ لِيَسْهُلَ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا، وَالإِحَالَةُ عَلَيْهَا، فَجَاءَ مَجْمُوعُهَا فِي (١٨٥١) مَادَّةً [١]:

وَقَدْ سَدَّتِ المَجَلَّةُ فَرَاغًا كَبِيرًا فِي عَالَمِ القَضَاءِ وَالمُعَامَلَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، فَبَعْدَ أَنْ كَانَتِ المَسَائِلُ مُبَعْثَرَةً فِي كُتُبِ الفِقْهِ العَدِيدَةِ، وَكَانَتِ الفَتَاوَى وَالأَقْوَالُ مُتَعَدِّدَةً وَمُخْتَلِفَةً فِي المَوْضُوعِ الوَاحِدِ، أَصْبَحَتِ الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ وَاضِحَةً وَثَابِتَةً، لَا يَحْتَاجُ رِجَالُ القَانُونِ إِلَى عَنَاءٍ كَبِيرٍ لِفَهْمِهَا وَتَطْبِيقِهَا.

وَبَعْدَ أَنْ كَانَتِ الشُّرُوحُ وَالحَوَاشِي تُصَنَّفُ عَلَى مَتْنِ المُخْتَصَرَاتِ وَأُمَّهَاتِ كُتُبِ الفِقْهِ أَصْبَحَ الشَّرْحُ مُنْحَصِرًا فِي مَوَادِّ المَجَلَّةِ؛ لِأَجْلِ تَفْسِيرِ مَعَانِيهَا، وَبَيَانِ مَصَادِرِهَا وَأَدِلَّتِهَا [٢].

وَفِي سَنَةِ ١٣٢٦هـ، صَدَرَ قَانُونُ حُقُوقِ العَائِلَةِ العُثْمَانِيُّ الَّذِي تَضَمَّنَ أَهَمَّ أَحْكَامِ الزَّوَاجِ وَالطَّلَاقِ، وَلَمْ يَلْتَزِمْ هَذَا القَانُونُ أَحْكَامَ المَذْهَبِ الحَنَفِيِّ؛ بَلْ أَخَذَ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ بِرَأْيِ غَيْرِهِ مِنَ المَذَاهِبِ، وَكَانَ هَذَا بَدْءُ الخُرُوجِ عَنِ التَّقَيُّدِ بِتَقْلِيدِ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الجُهُودُ الفَرْدِيَّةُ فِي التَّقْنِينِ

وَإِلَى جَانِبِ هَذِهِ التَّقْنِينَاتِ الرَّسْمِيَّةِ وُجِدَتْ جُهُودٌ فَرْدِيَّةٌ لِتَقْنِينِ أَحْكَامِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، قَامَ بِهِ بَعْضُ العُلَمَاءِ المُخْلِصِينَ، الَّذِينَ دَفَعَتْهُم غَيْرَتُهُم عَلَى هَذَا الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ؛ لِيَحُولُوا دُونَ اسْتِيرَادِ القَوَانِينِ الغَرْبِيَّةِ، وَيُبَرْهِنُوا عَلَى أَنَّ فِي قُرْآنِنَا وَفِقْهِنَا مِنَ

---

(١) القَرْضَاوِيُّ، المَدْخَلُ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص٢٩٧)، وَمَنَّاعٌ القَطَّانُ، تَارِيخُ التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص٤٠٤)، وَسَعِيد الجُلَيْدِي، المَدْخَلُ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٨٠).

(٢) د. صُبْحِي مُحَمَّصَانِي، فَلْسَفَةُ التَّشْرِيعِ فِي الإِسْلَامِ، ط / ٣، (ص٨٩).

الكَثْرَةِ فِي الـمَسَائِلِ وَالفُرُوعِ، وَالـمُرُونَةِ فِي الأُصُولِ وَالقَوَاعِدِ، مَا يَفِي بِحَاجَتِنَا، وَيُـحَرِّرُنَا مِنْ غَزْوِ الأَفْكَارِ وَالقَوَانِينِ الأَجْنَبِيَّةِ.

وَقَدْ كَانَ عَلَى رَأْسِ هَؤُلَاءِ العُلَمَاءِ الفَقِيهُ الـمِصْرِيُّ «مُحَمَّد قَدْرِي بَاشَا» الَّذِي وَضَعَ ثَلَاثَ مَـجْمُوعَاتٍ مِنْ مَشْرُوعَاتِ القَوَانِينِ، أَخَذَهَا مِنَ الفِقْهِ الـحَنَفِيِّ:

الأُولَى: فِي فِقْهِ الـمُعَامَلَاتِ، وَأَسْمَاهَا: (مُرْشِدُ الـحَيْرَانِ فِي مَعْرِفَةِ أَحْوَالِ الإِنْسَانِ)، وَتَتَكَوَّنُ مِنْ (٤٩١) مَادَّةً.

وَالثَّانِيَةُ: فِي أَحْكَامِ الوَقْفِ، وَسَمَّاهَا: (العُدُولُ وَالإِنْصَافُ فِي مُشْكِلَاتِ الأَوْقَافِ)، وَتَتَكَوَّنُ مِنْ (٦٤٦) مَادَّةً.

وَالثَّالِثَةُ: فِي أَحْكَامِ الأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ وَالـهِبَةِ وَالـحَجْرِ وَالإِيصَاءِ وَالوَصِيَّةِ وَالـمِيرَاثِ، وَغَيْرِهَا.. وَتَتَكَوَّنُ مِنْ (٦٤٦) مَادَّةً.

وَأَصْحَبَتْ هَذِهِ الـمَجْمُوعَاتُ مَرْجِعًا لِكُلِّ التَّشْرِيعَاتِ الَّتِي جَاءَتْ بَعْدَهَا، وَمَرْجِعًا لِلْمُتَصَدِّينَ لِلعَمَلِ القَانُونِيِّ، وَخَاصَّةً فِي مِصْرَ [١].

الـمَطْلَبُ الرَّابِعُ: اتِّسَاعُ دَائِرَةِ التَّقْنِينِ

وَفِي مُنْتَصَفِ القَرْنِ العِشْرِينَ بَدَأَتْ بُلْدَانُ العَالَمِ الإِسْلَامِيِّ تَتَحَرَّرُ مِنَ الاسْتِعْمَارِ الغَرْبِيِّ، وَتَتَوَجَّهُ إِلَى تَطْبِيقِ القَانُونِ الإِسْلَامِيِّ فِيهَا، فَبَدَأَتْ هَذِهِ الدُّوَلُ تَتَطَلَّعُ نَحْوَ تَقْنِينِ الأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ فِي شَتَّى الـمَوَاضِعِ وَالـمَجَالَاتِ الـمُخْتَلِفَةِ، مِثْلُ القَانُونِ الـجِنَائِيِّ، وَالإِدَارِيِّ، وَالـمَدَنِيِّ، وَغَيْرِهَا [٢].

وَمِنَ الدُّوَلِ الَّتِي قَطَعَتْ شَوْطًا بَعِيدًا فِي حَرَكَةِ التَّقْنِينِ الشَّامِلِ لِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، السُّودَانُ فِي عَامِ ١٩٨٣م، ثُمَّ فِي عَامِ ١٩٩١ م وَحَتَّى الآنَ [٣]، وَإِنْ كَانَتْ مُعْظَمُ الدُّوَلِ الإِسْلَامِيَّةِ اليَوْمَ لَا يَـخْلُو نِظَامُهَا القَانُونِيُّ مِنْ بَعْضِ القَوَانِينِ الـمَأْخُوذَةِ مِنَ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ.

---

(١) د. سَعِيد الـجُلَيْدِي الـمَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص١٨١).

(٢) د. مُحَمَّد تَاج، الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص٢٧٥).

(٣) لِـمُتَابَعَةِ مَسِيرَةِ تَأْصِيلِ القَوَانِينِ فِي السُّودَانِ يُرَاجَعُ: الأُسْتَاذُ إِبْرَاهِيمُ الطَّاهِرُ، حَرَكَةُ التَّشْرِيعِ وَأُصُولُهَا فِي السُّودَانِ، الـمَرْكَزُ القَوْمِيُّ لِلإِنْتَاجِ الإِعْلَامِيِّ، الـخُرْطُومُ - السُّودَانُ، ١٤١٥هـ -١٩٩٥م.

المَبْحَثُ الثَّالِثُ

إِنْشَاءُ الـمَجَامِعِ الفِقْهِيَّةِ، وَتَدْوِينُ الـمَوْسُوعَاتِ، وَإِقَامَةُ النَّدَوَاتِ وَالـمُؤْتَمَرَاتِ

الـمَطْلَبُ الأَوَّلُ: إِنْشَاءُ الـمَجَامِعِ الفِقْهِيَّةِ[1]:

دَعَا الكَثِيرُ مِنَ العُلَمَاءِ إِلَى إِنْشَاءِ مَجْمَعٍ فِقْهِيٍّ عَلَى نَسَقِ الـمَجَامِعِ العِلْمِيَّةِ الأُخْرَى، تَحْقِيقًا لِلهَدَفِ العَامِّ الَّذِي يَشْعُرُ الـمُسْلِمُونَ بِالحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي تَجْدِيدِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، وَتَطَوُّرِهِ، وَلِيَكُونَ هَذَا الـمَجْمَعُ وَسِيلَةً لِلاسْتِنَارَةِ بِرَأْيِ الجَمَاعَةِ فِي الاسْتِنْبَاطِ، مِمَّا يَحِلُّ مَحَلَّ الاجْتِهَادِ الفَرْدِيِّ[2].

وَقَدْ وَجَدَتْ هَذِهِ الدَّعْوَةُ آذَانًا صَاغِيَةً، فَلَمْ يَعُدِ الـمَجْمَعُ الفِقْهِيُّ مُجَرَّدَ فِكْرَةٍ نَظَرِيَّةٍ لَا وُجُودَ لَهَا فِي أَرْضِ الوَاقِعِ؛ بَلْ أُنْشِئَتِ العَدِيدُ مِنَ الـمَجَامِعِ الفِقْهِيَّةِ، وَالَّتِي تُعْتَبَرُ تَجْرِبَةً طَيِّبَةً رُغْمَ مَا يُؤْخَذُ عَلَى كُلٍّ مِنْهَا مِنْ مُلَاحَظَاتٍ أَو يَشُوبُهَا مِنْ قُصُورٍ، وَلَكِنَّهَا تُمَثِّلُ مَعَ ذَلِكَ مُنْجَزَاتٍ مُهِمَّةً لِلأُمَّةِ يَنْبَغِي تَطْوِيرُهَا وَإِزَالَةُ السَّلْبِيَّاتِ عَنْهَا، وَتَنْقِيَتُهَا مِنْ أَسْبَابِ القُصُورِ وَالتَّعَثُّرِ[3].

---

(١) الـمَجَامِعُ جَمْعُ مَجْمَعٍ، وَالـ«مَجْمَعُ» فِي اللُّغَةِ مُشْتَقٌّ مِنْ «جَمَعَ» وَهُوَ اسْمٌ لِجَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ وَلِلْمَوْضُوعِ أَيْضًا، وَاصْطِلَاحًا: يُمْكِنُ تَعْرِيفُهُ بِأَنَّهُ مَا ضَمَّ جَمْعًا مِنَ البَاحِثِينَ الـمُخْتَصِّينَ لِلتَّوَسُّعِ أَوْ الاجْتِهَادِ فِي الـمَوْضُوعَاتِ الَّتِي يُجِيدُونَهَا، وَيَقْتَضِي تَقْعِيدُهَا أَوْ أَهَمِّيَّتُهَا اجْتِهَادًا أَوْ بَحْثًا جَمَاعِيًّا، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَعْنَى الـمَجْمَعِ الفِقْهِيِّ، هُوَ الَّذِي يَتَكَوَّنُ مِنْ أَغْلَبِ الـمُجْتَهِدِينَ فِي الشَّرِيعَةِ، وَيَسْتَعِينُونَ بِمَجْمُوعَةٍ مِنَ الخُبَرَاءِ وَالـمُتَخَصِّصِينَ فِي الـمَعَارِفِ الإِنْسَانِيَّةِ؛ لِيَبْذُلُوا وُسْعَهُمْ فِي التَّوَصُّلِ إِلَى أَحْكَامٍ شَرْعِيَّةٍ، انْظُرْ: د. عَبْد الـمَجِيد السُّوسُوه، الاجْتِهَادُ الجَمَاعِيُّ فِي التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ: (ص١٢٥)، الهَامِشُ رَقَم (١).

(٢) مَنَّاعٌ القَطَّانُ، تَارِيخُ التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ: (ص٤٠٥).

(٣) د. عَبْدُ الـمَجِيد السُّوسُوه الشَّرَفِيُّ، الاجْتِهَادُ الجَمَاعِيُّ فِي التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ، كِتَابُ الأُمَّةِ، العَدَدُ (٦٢)، ذُو القَعْدَةِ ١٤١٨هـ، وَزَارَةُ الشُّؤُونِ الإِسْلَامِيَّةِ، قَطَرُ: (ص١٣٨).

وَهَذَا تَعْرِيفٌ مُوجَزٌ لِلمَجَامِعِ الفِقْهِيَّةِ الَّتِي ظَهَرَتْ فِي أَقْطَارٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ العَالَمِ الإِسْلَامِيِّ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: مَجْمَعُ البُحُوثِ الإِسْلَامِيَّةِ بِمِصْرَ، وَالمَجْمَعُ الفِقْهِيُّ الإِسْلَامِيُّ بِمَكَّةَ، وَمَجْمَعُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ بِجَدَّةَ، وَمَجْمَعُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ بِالخُرْطُوم.

أَوَّلًا: مَجْمَعُ البُحُوثِ الإِسْلَامِيَّةِ بِالقَاهِرَةِ: فِي الأَزْهَرِ الشَّرِيفِ أُنْشِيءَ مَجْمَعُ البُحُوثِ الإِسْلَامِيَّةِ بِمُوجِبِ القَانُونِ (١٠٣) لِسَنَةِ ١٩٦١م الخَاصِّ بِتَطْوِيرِ الأَزْهَرِ، عَلَى أَنْ يَرْأَسَهُ شَيْخُ الأَزْهَرِ، وَيَكُونَ لَهُ أَمِينٌ عَامٌّ، وَيَضُمَّ عِدَّةَ لِجَانٍ هِيَ: لَجْنَةُ القُرْآنِ الكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ، وَلَجْنَةُ البُحُوثِ الفِقْهِيَّةِ، وَلَجْنَةُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الإِسْلَامِيِّ، وَلَجْنَةُ الدِّرَاسَاتِ الاجْتِمَاعِيَّةِ.

وَتَقُومُ لَجْنَةُ البُحُوثِ الفِقْهِيَّةِ بِتَقْنِينِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ عَلَى المَذَاهِبِ المُخْتَلِفَةِ، كَمَا يَقُومُ المَجْمَعُ بِبَحْثِ القَضَايَا الَّتِي تَهُمُّ العَالَمَ الإِسْلَامِيَّ، وَإِصْدَارِ البُحُوثِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ رَأْيَ الإِسْلَامِ فِي هَذِهِ القَضَايَا، وَيَعْقِدُ مُؤْتَمَرًا عَامًّا يُدْعَى إِلَيْهِ عُلَمَاءُ العَالَمِ الإِسْلَامِيِّ كُلَّ عَامٍ؛ لِمُنَاقَشَةِ هَذِهِ البُحُوثِ، وَقَدِ انْعَقَدَ أَوَّلُ مُؤْتَمَرٍ لَهُ سَنَةَ ١٩٦٤م [١].

وَمِمَّا يُؤْخَذُ عَلَى هَذَا المَجْمَعِ عَدَمُ تَفَرُّغِ أَعْضَائِهِ، وَتَبَاعُدُ دَوْرَاتِهِ، كَمَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِ مُرَاعَاتُهُ لِلنَّزَعَاتِ المَذْهَبِيَّةِ فِي التَّشْرِيعِ، حَتَّى يَكَادُ يُوجِدُ عِدَّةَ اجْتِهَادَاتٍ فِي المَسْأَلَةِ الوَاحِدَةِ، وَهُوَ بِذَلِكَ لَمْ يُحَقِّقْ وَحْدَةَ الحُكْمِ، وَإِنَّمَا عَمَّقَ الخِلَافَ [٢].

ثَانِيًا: المَجْمَعُ الفِقْهِيُّ الإِسْلَامِيُّ بِمَكَّةَ المُكَرَّمَةِ: أَنْشَأَتْهُ رَابِطَةُ العَالَمِ الإِسْلَامِيِّ، شُعُورًا مِنْهَا بِضَرُورَةِ وُجُودِ الاجْتِهَادِ الجَمَاعِيِّ لِمُعَالَجَةِ القَضَايَا العَامَّةِ فِي حَيَاةِ الأُمَّةِ، وَكَذَلِكَ القَضَايَا المُسْتَجَدَّةِ الَّتِي تَتَكَاثَرُ فِي كُلِّ يَوْمٍ، وَتَتَطَلَّبُ بَيَانَ حُكْمِ اللهِ

---

(١) مَنَّاعٌ القَطَّانُ، تَارِيخُ التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص٤٠٦).

(٢) د. عَبْدُ المَجِيد السُّوسُوه ، الاجْتِهَادُ الجَمَاعِيُّ ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٣٨، ١٣٩)، وَد. القَرْضَاوِيُّ الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ بَيْنَ الأَصَالَةِ وَالتَّجْدِيدِ، مَكْتَبَةُ وَهْبَةَ، ط / ١، ١٩٩٩: (ص٥٥٥)، وَمَا بَعْدَهَا.

فِيهَا، وَقَدْ تَمَّ تَأْسِيسُ أَوَّلِ هَيْئَةٍ لِهَذَا الـمَجْمَعِ فِي شَهْرِ ذِي القَعْدَةِ سَنَةَ ١٣٩٣هـ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى قَرَارِ الـمَجْلِسِ التَّأْسِيسِيِّ لِرَابِطَةِ العَالَـمِ الإِسْلَامِيِّ فِي دَوْرَتِهِ الـخَامِسَةَ عَشْرَةَ الَّتِي انْعَقَدَتْ فِي تَارِيخِ ١٧ ذِي القَعْدَةِ ١٦ - ذِي الـحِجَّةِ ١٣٩٣هـ، عَلَى أَنْ يَكُونَ عُلَمَـاؤُهُ مِنَ العُلَمَـاءِ الرَّاسِخِينَ الأَتْقِيَاءِ مِنْ جَـمِيعِ أَقْطَارِ العَالَـمِ الإِسْلَامِيِّ.

وَهَذَا الـمَجْمَعُ لَهُ اجْتِمَاعَاتٌ دَوْرِيَّةٌ، يَتَنَاوَلُ فِيهَا مَوْضُوعَاتٍ ذَاتَ أَهَـمِّيَّةٍ كُبْرَى فِي حَيَاةِ النَّاسِ، وَ مِـمَّا لَاحَظَ عَلَيْهِ بَعْضُ العُلَمَـاءِ: عَدَمُ الْتِزَامِهِ بِالضَّوَابِطِ الَّتِي وُضِعَتْ لَهُ عِنْدَ إِنْشَائِهِ، وَأَنَّ أَعْضَاءَهُ غَيْرُ مُتَفَرِّغِينَ، بَلْ يَـجْتَمِعُونَ فِي دَوْرَةٍ انْعِقَادِيَّةٍ مُدَّتُـهَا عَشْرَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ عَامٍ [١].

ثَالِثًا: مَـجْمَعُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ بِجَدَّةَ: وَقَدْ أُنْشِئَ هَذَا الـمَجْمَعُ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى قَرَارِ مُنَظَّمَةِ الـمُؤْتَـمَرِ الإِسْلَامِيِّ، وَذَلِكَ عِنْدَمَا انْعَقَدَ مُؤْتَـمَرُ القِمَّةِ الثَّالِثُ لِلدُّوَلِ الإِسْلَامِيَّةِ فِي رِحَابِ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ، فِي الفَتْرَةِ مِنْ ١٩-٢٢ رَبِيعِ الأَوَّلِ ١٤٠١هـ، الـمُوَافِقُ لَهُ: ٢٥-٢٨/ ١/ ١٩٨١م، فَأَصْدَرَ قَرَارًا بِإِيـجَادِ مَـجْمَعٍ فِقْهِيٍّ إِسْلَامِيٍّ دَوْلِيٍّ مُوَحَّدٍ، يَكُونُ أَعْضَاؤُهُ مِنَ العُلَمَـاءِ البَارِزِينَ الَّذِينَ تُعَيِّنُـهُمُ الدُّوَلُ الأَعْضَاءُ فِي مُنَظَّمَةِ الـمُؤْتَـمَرِ الإِسْلَامِيِّ، مُـمَثِّلِينَ لَـهَا فِي مَـجْلِسِهِ، وَقَدْ قَامَ هَذَا الـمَجْمَعُ، وَانْضَمَّ إِلَى عُضْوِيَّتِهِ نُخَبٌ مِنْ كِبَارِ الفُقَهَاءِ، وَمُـمَثِّلُونَ لِلعَدِيدِ مِنَ الـمُؤَسَّسَاتِ الـمَجْمَعِيَّةِ الفِقْهِيَّةِ.

وَمِـمَّا يُلَاحَظُ عَلَى هَذَا الـمَجْمَعِ أَيْضًا: أَنَّ الدُّوَلَ الأَعْضَاءَ فِي مُنَظَّمَةِ الـمُؤْتَـمَرِ الإِسْلَامِيِّ احْتَفَظَتْ لَـهَا بِسُلْطَاتٍ كُبْرَى عَلَى الـمَجْمَعِ، وَتَعْيِينِ أَعْضَائِهِ، وَحَصَرَتْ حَقَّ الـمَجْمَعِ فِي أَلَّا يُعَيِّنَ أَو يَـخْتَارَ مِنْ بَيْنِ أَعْضَائِهِ إِلَّا فِيمَـا لَا يَزِيدُ عَنْ رُبْعِ عَدَدِ الأَعْضَاءِ الَّذِينَ يُمَثِّلُونَ دُوَلَـهُم. وَكَانَ الأَجْدَرُ أَنْ يَتِمَّ اخْتِيَارُ الأَعْضَاءِ عَبْرَ لَـجْنَةٍ تَـحْضِيرِيَّةٍ مِنَ العُلَمَـاءِ يُمَثِّلُونَ كُلَّ الدُّوَلِ، وَلَا يَـخْضَعُونَ لِنِظَامٍ سِيَاسِيٍّ، كَمَـا يُعَابُ عَلَى الـمَجْمَعِ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي نِظَامِهِ الأَسَاسِيِّ مَا يُشِيرُ إِلَى إِلْزَامِيَّةِ تَطْبِيقِ مَا يَتَوَصَّلُ إِلَيْهِ الـمَجْمَعُ مِن اجْتِهَادَاتٍ

---

(١) د. عَبْدُ الـمَجِيدِ السُّوسُوه، الاجْتِهَادُ الـجَمَـاعِيُّ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٣٩).

شَرْعِيَّةٍ عَلَى الدُّوَلِ الأَعْضَاءِ [١].

رَابِعًا: مَجْمَعُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ فِي السُّودَانِ: نَشَأَ مَجْمَعُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ فِي السُّودَانِ بِقَانُونٍ أَجَازَهُ المَجْلِسُ الوَطَنِيُّ فِي عَامِ ١٩٩٨م، فَفِي غُرَّةِ مُحَرَّمٍ ١٤١٩هـ، المُوَافِقِ لَهُ ٢٧/ ٤/ ١٩٩٨م، صَادَقَ رَئِيسُ جُمْهُورِيَّةِ السُّودَانِ/ عُمَر حَسَن أَحْمَد البَشِير عَلَى مَشْرُوعِ القَانُونِ، وَأَصْدَرَ المَرْسُومَ المُؤَقَّتَ المُسَمَّى «قَانُونُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ لِسَنَةِ ١٤١٩هـ»[٢].

وَتَتَلَخَّصُ أَهْدَافُ المَجْمَعِ فِي العِنَايَةِ بِالاجْتِهَادِ الجَمَاعِيِّ، وَتَقْدِيمِ المَشُورَةِ الفِقْهِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ وَالمُؤَسَّسَاتِ وَالأَفْرَادِ، وَالسَّعْيِ لِتَأْصِيلِ سَائِرِ أَوْجُهِ النَّشَاطِ الإِنْسَانِيِّ اجْتِمَاعِيًّا وَثَقَافِيًّا وَسِيَاسِيًّا وَأَخْلَاقِيًّا [٣].

وَقَدْ شُكِّلَ المَجْمَعُ مِنْ أَرْبَعِينَ عُضْوًا، جُلُّهُم مِنْ كِبَارِ الفُقَهَاءِ وَعُلَمَاءِ الأُصُولِ وَاللُّغَةِ، وَضَمَّ فِي عُضْوِيَّتِهِ بَعْضَ الأَطِبَّاءِ وَعُلَمَاءِ الطَّبِيعَةِ وَالفَلَكِ، وَأُسْتَاذًا فِي عِلْمِ الحَيَوَانِ،وَآخَرَ فِي الهَنْدَسَةِ، وَبَعْضَ المُخْتَصِّينَ فِي عِلْمِ الاقْتِصَادِ وَعِلْمِ النَّفْسِ وَقَانُونِيِّينَ؛ فَقَدْ رُوعِيَ فِي تَكْوِينِ المَجْلِسِ تَنَوُّعُ الاخْتِصَاصَاتِ العِلْمِيَّةِ مَعَ كَوْنِ هَؤُلَاءِ الفَنِّيِّينَ لَهُم إِلْمَامٌ حَسَنٌ بِالعُلُومِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا دَرَجَةَ التَّخَصُّصِ [٤].

وَيَتَكَوَّنُ المَجْمَعُ مِنْ خَمْسِ دَوَائِرَ: هِيَ:

(١) دَائِرَةُ الأُصُولِ وَالمَنَاهِجِ.

---

(١) المَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص١٤٠، ١٤١).

(٢) مَجَلَّةُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ بِالخَرْطُومِ، مُقَدِّمَةٌ تَعْرِيفِيَّةٌ، بِمَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، العَدَدُ الأَوَّلُ، ١٤٢٢هـ، ٢٠٠١م: (ص١٣).

(٣) المَصْدَرُ السَّابِقُ نَفْسُهُ.

(٤) أ. د. عَبْدُ الرَّحِيمِ عَلِي مُحَمَّد، الاجْتِهَادُ الجَمَاعِيُّ وَمَجَامِعُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ (نَمُوذَجُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ فِي السُّودَانِ)، مَجَلَّةُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ بِالخُرْطُومِ، العَدَدُ الثَّانِي، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م: (ص١٩، ٢٠).

(٢) دَائِرَةُ شُئُونِ الـمُجْتَمِعِ وَالثَّقَافَةِ.

(٣) دَائِرَةُ الشُّئُونِ الاقْتِصَادِيَّةِ.

(٤) دَائِرَةُ الشُّئُونِ الدُّسْتُورِيَّةِ وَالقَانُونِيَّةِ.

(٥) دَائِرَةُ العُلُومِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالتَّطْبِيقِيَّةِ.

وَتَقُومُ كُلُّ دَائِرَةٍ بِدِرَاسَةِ وَبَحْثِ الـمَوَاضِيعِ الَّتِي تَقَعُ فِي دَائِرَةِ اخْتِصَاصِهَا، وَتَعْقِدُ الـمُؤْتَـمَرَاتِ وَحَلَقَاتِ النِّقَاشِ وَالنَّدَوَاتِ وَالـمُحَاضَرَاتِ، وَتُقَدِّمُ نَتَائِجَهَا لِلمَجْمَعِ لِلنَّظَرِ فِيهَا، وَاتِّـخَاذِ مَا يُنَاسِبُ بِشَأْنِهَا [١].

وَ مِـمَّا يُمَيِّزُ هَذَا الـمَجْمَعَ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الـمَجَامِعِ الفِقْهِيَّةِ: عَلَاقَتُهُ القَوِيَّةُ بِرَأْسِ الدَّوْلَةِ وَمُؤَسَّسَاتِـهَا، فَعَلَى الرُّغْمِ مِنْ أَنَّهُ هَيْئَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لَـهَا شَخْصِيَّتُهَا الاعْتِبَارِيَّةُ، إِلَّا أَنَّهُ كَمَـا يَقُولُ البُرُوفِيسُور عَبْد الرَّحِيم عَلِي: «قَدْ عُيِّنَ رَئِيسُ هَذَا الـمَجْمَعِ مِنْ بَيْنِ عُلَمَـاءِ السُّودَانِ البَارِزِينَ - وَهُوَ البُرُوفِيسُور الشَّيْخ أَحْمَد عَلِي الإِمَام - وَهُوَ بِالإِضَافَةِ إِلَى رِئَاسَةِ الـمَجْمَعِ يَشْغَلُ مَنْصِبَ الـمُسْتَشَارِ لِرَئِيسِ الـجُمْهُورِيَّةِ فِي شُئُونِ التَّأْصِيلِ، وَأَفَادَ الـمَجْمَعُ بَيْنَ الوَظِيفَتَيْنِ فِي إِيـجَادِ عَلَاقَةٍ قَوِيَّةٍ بَيْنَ الـمَجْمَعِ كَهَيْئَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، وَبَيْنَ رَأْسِ الدَّوْلَةِ الَّذِي يَـحْتَاجُ إِلَى فَتْوَى العُلَمَـاءِ وَاجْتِهَادِهِم فِي كَثِيرٍ مِنَ الشُّئُونِ الـمُسْتَجَدَّةِ مِنْ قَضَايَا الدَّوْلَةِ وَالـحُكْمِ، وَقَدْ يَطْلُبُ رَئِيسُ الدَّوْلَةِ رَأْيَ الـمَجْمَعَ أَو يُبَادِرُ الـمَجْمَعُ بِالنُّصْحِ وَإِبْدَاءِ الرَّأْيِ» [٢].

لِأَنَّ مِنِ اخْتِصَاصَاتِهِ الـمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي القَانُونِ: «التَّوَجُّهُ لِـجِهَاتِ الاخْتِصَاصِ بِالـخَيَارَاتِ الفِقْهِيَّةِ الأَمْثَلِ، وَالـمُبَادَرَةُ بِتَقْدِيمِ الـمُقْتَرَحَاتِ الَّتِي يَرَاهَا مُنَاسِبَةً لِأَجْهِزَةِ الدَّوْلَةِ، إِضَافَةً إِلَى الإِسْهَامِ فِي تَأْصِيلِ القَوَانِينِ بِالتَّنْسِيقِ مَعَ الـجِهَاتِ الـمُخْتَصَّةِ» [٣].

---

(١) مَـجَلَّةُ مَـجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ بِالـخُرْطُومِ، العَدَدُ الأَوَّلُ: (ص١٧)، وَالعَدَدُ الثَّانِي: (ص٢٢).

(٢) أ.د.عَبْدُ الرَّحِيمِ عَلِي مُحَمَّد، الاجْتِهَادُ الـجَمَـاعِيُّ وَمَـجَامِعُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، مَـجَلَّةُ الـمَجْمَعِ، العَدَدُ الثَّانِي: (ص١٩).

(٣) الـمَرْجِعُ السَّابِقُ، العَدَدُ الأَوَّلُ: (ص١٦)، وَالعَدَدُ الثَّانِي: (ص٢١).

وَيُؤْخَذُ عَلَى هَذَا الـمَجْمَعِ أَيْضًا كَغَيْرِهِ مِنَ الـمَجَامِعِ الَّتِي سَبَقَتْهُ: أَنَّ أَعْضَاءَهُ غَيْرُ مُتَفَرِّغِينَ[١].

وَأَخِيرًا فَإِنَّ مِنَ الضَّرُورِيِّ السَّعْيَ إِلَى تَوْحِيدِ الـمَجَامِعِ الفِقْهِيَّةِ أَو عَلَى الأَقَلِّ التَّنْسِيقَ فِيمَا بَيْنَهَا؛ لِأَنَّ تَعَدُّدَ الـمَجَامِعِ مَعَ اخْتِلَافِهَا، يَـجْعَلُ أَحْكَامَهَا فِي الـمَسْأَلَةِ الوَاحِدَةِ قَدْ تَتَعَارَضُ وَبِذَلِكَ تُوجِدُ البَلْبَلَةُ بَيْنَ الـمُسْلِمِينَ، وَتَتَشَتَّتُ مَوَاقِفُهُم وَرُؤَاهُم وَأَفْهَامُهُم، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَـجْمَعٌ عَالَـمِيٌّ وَاحِدٌ لِلعَالَـمِ الإِسْلَامِيِّ كُلِّهِ، تَنْطَوِي تَـحْتَهُ الـمَجَامِعُ الفِقْهِيَّةُ الإِقْلِيمِيَّةُ، وَيَكُونُ فِيهَا مَكْتَبُ تَنْسِيقٍ مَرْكَزِيٍّ يَتَكَوَّنُ مِنْ مُـمَثِّلِينَ عَنِ الـمَجَامِعِ الفَرْعِيَّةِ الإِقْلِيمِيَّةِ يُنَسِّقُ بَيْنَ أَعْمَالِـهَا، وَيَقْتَرِحُ عَلَيْهَا مَا يَرَاهُ مِنَ الـمَوْضُوعَاتِ الَّتِي تَـحْتَاجُ الأُمَّةُ إِلَى مُنَاقَشَتِهَا.

كَمَا يَقُومُ الـمَكْتَبُ بِإِحْصَاءِ الكَفَاءَاتِ العِلْمِيَّةِ فِي الـمَجَالِ الإِسْلَامِيِّ، وَالاتِّصَالِ بِـهِمْ، وَمُتَابَعَةِ أَبْحَاثِهِمُ العِلْمِيَّةِ، وَتَزْوِيدِ الـمَجْمَعِ بِأَسْمَائِهِم وَإِنْتَاجِهِم؛ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الاسْتِفَادَةِ مِنْ هَؤُلَاءِ العُلَمَاءِ أَوِ الـخُبَرَاءِ فِي مُـخْتَلَفِ الـجَامِعَاتِ وَالبُلْدَانِ.

وَيُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ هَذَا الـمَكْتَبُ أَيْضًا بِمُتَابَعَةِ حَرَكَةِ النَّشْرِ فِي حَقْلِ الفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ أَو مَا لَهُ عَلَاقَةٌ بِهِ، وَتَزْوِيدِ الـمَجَامِعِ بِكُلِّ جَدِيدٍ، خَاصَّةً تِلْكَ الدِّرَاسَاتُ وَالأَبْحَاثُ الَّتِي تَـحْتَوِي عَلَى مَا فِيهِ إِثْرَاءٌ لِلفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ، فَهَذِهِ الأَبْحَاثُ تُسَاعِدُ أَعْضَاءَ الـمَجْمَعِ عَلَى الإِثْرَاءِ الفِكْرِيِّ فِيمَا يُعَالِـجُونَهُ مِنْ قَضَايَا[٢].

---

(١) د. كَمَال عُبَيْد: فِي مُدَاخَلَتِهِ أَثْنَاءَ عَرْضِ الكِتَابِ فِي جَلْسَةِ الأَسَاتِذَةِ الأُسْبُوعِيَّةِ فِي السَّكَنِ الـجَامِعِيِّ فِي ٢٨ شَعْبَان ١٤٢٦هـ - ٢ أُكْتُوبَرْ ٢٠٠٥م.

(٢) د. عَبْدُ الـمَجِيدِ السُّوسُوه، الاجْتِهَادُ الـجَمَاعِيُّ فِي التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٤١، ١٤٢).

المطلب الثاني: تدوين الموسوعات الفقهية[1]:

إنَّ فِكْرَةَ إِصْدَارِ المَوْسُوعَاتِ الفِقْهِيَّةِ كَانَتْ أَمَلًا يُرَاوِدُ كَثِيرًا مِنَ المُهْتَمِّينَ بِنَهْضَةِ الأُمَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَذَلِكَ بِتَدْوِينِ مَوْسُوعَةٍ فِقْهِيَّةٍ شَامِلَةٍ لِكُلِّ أَبْوَابِ الفِقْهِ، وَجَامِعَةٍ لِكُلِّ الآرَاءِ الوَارِدَةِ فِي المَسْأَلَةِ الوَاحِدَةِ مِنْ أَجْلِ الاسْتِفَادَةِ مِنَ الثَّرَوَاتِ العِلْمِيَّةِ الدَّفِينَةِ فِي طَيَّاتِ الكُتُبِ الفِقْهِيَّةِ، وَالأَحْكَامِ المُتَنَاثِرَةِ فِي ثَنَايَا أُمَّهَاتِ كُتُبِ المَذَاهِبِ المُطَوَّلَةِ الَّتِي تَصْعُبُ الإِحَاطَةُ بِمَا وَرَدَ فِيهَا؛ لِصُعُوبَةِ أُسْلُوبِهَا، وَاخْتِلَافِ الفُقَهَاءِ فِي طَرِيقَةِ تَقْسِيمِ المَوْضُوعَاتِ الفِقْهِيَّةِ، وَعَدَمِ وُجُودِ فَهَارِسَ مُوَضِّحَةٍ لَهَا.

وَفِي مُؤْتَمَرِ «أُسْبُوعُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ» الَّذِي عَقَدَتْهُ شُعْبَةُ الحُقُوقِ الشَّرْقِيَّةِ مِنَ المَجْمَعِ الدُّوَلِيِّ لِلحُقُوقِ المُقَارِنَةِ فِي كُلِّيَّةِ الحُقُوقِ بِجَامِعَةِ بَارِيس سَنَةَ ١٣٧٠هـ المُوَافِقُ لَهُ ١٩٥١م، صَدَرَ قَرَارٌ يُطَالِبُ بِتَأْلِيفِ مَوْسُوعَةٍ فِقْهِيَّةٍ تُعْرَضُ فِيهَا المَعْلُومَاتُ الإِسْلَامِيَّةُ وَفْقًا لِلأَسَالِيبِ الحَدِيثَةِ وَالتَّرْتِيبِ المُعْجَمِيِّ، فَبَدَأَتِ المُحَاوَلَاتُ فِي كُلٍّ مِنْ

---

(١) المَوْسُوعَاتُ جَمْعُ مَوْسُوعَةٍ، وَالمَوْسُوعَةُ (دَائِرَةُ المَعَارِفِ، أَوِ المَعْلَمَةُ) يُقْصَدُ بِهَا: المُؤَلَّفُ الشَّامِلُ لِجَمِيعِ مَعْلُومَاتِ عِلْمٍ أَوْ أَكْثَر، مَعْرُوضَةٌ مِنْ خِلَالِ عَنَاوِينَ مُتَعَارَفٍ عَلَيْهَا، بِتَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ لَا يُحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى خِبْرَةٍ وَمُمَارَسَةٍ، مَكْتُوبَةٌ بِأُسْلُوبٍ مُبَسَّطٍ لَا يَتَطَلَّبُ فَهْمُهُ تَوَسُّطَ المُدَرِّسِ أَوِ الشُّرُوحِ؛ بَلْ يَكْفِي لِلاسْتِفَادَةِ مِنْهَا الحَدُّ الأَوْسَطُ مِنَ الثَّقَافَةِ العَامَّةِ مَعَ الإِلْمَامِ بِالعِلْمِ المَوْضُوعَةِ لَهُ، وَلَا بُدَّ مَعَ كُلِّ هَذَا مِنْ تَوَافُرِ دَوَاعِي الثِّقَةِ بِمَعْلُومَاتِهَا، بِعَزْوِهَا لِلْمَرَاجِعِ المُعْتَمَدَةِ، أَوْ نِسْبَتِهَا إِلَى المُخْتَصِّينَ الَّذِينَ عُهِدَ إِلَيْهِمْ بِتَدْوِينِهَا مِمَّنْ يُطْمَأَنُّ بِصُدُورِهَا عَنْهُمْ.

فَخَصَائِصُ المَوْسُوعَةِ الَّتِي تُوجِبُ لَهَا اسْتِحْقَاقَ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ هِيَ: الشُّمُولُ، التَّرْتِيبُ السَّهْلُ، وَمُوجِبَاتُ الثِّقَةِ، وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ (المَوْسُوعَةَ الفِقْهِيَّةَ) يُرَادُ بِهَا: مَا تَوَافَرَتْ فِيهِ هَذِهِ الخَصَائِصُ وَكَانَ أَسَاسُ التَّرْتِيبِ فِيهَا هُوَ المُصْطَلَحَاتُ المُتَدَاوَلَةُ فِي الفِقْهِ، (وَهِيَ الكَلِمَاتُ العُنْوَانِيَّةُ لِأَبْوَابِهِ وَمَسَائِلِهِ المَشْهُورَةِ)، وَالَّتِي تُرَتَّبُ أَلِفْبَائِيًّا؛ لِتَمْكِينِ المُخْتَصِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الوُصُولِ لِمَظَانِّ البَحْثِ، وَمُوجِبَاتُ الثِّقَةِ هِيَ بَيَانُ الأَدِلَّةِ وَالعَزْوُ لِلْمَرَاجِعِ الأَصْلِيَّةِ، وَلَا بُدَّ مِنَ التَّنْسِيقِ بَيْنَ جَمِيعِ مَعْلُومَاتِهَا بِمَا يَتَحَقَّقُ بِهِ التَّرَابُطُ وَالتَّكَامُلُ وَالبَيَانُ الكَافِي، انْظُرْ: المَوْسُوعَةَ الفِقْهِيَّةَ، وَزَارَةُ الأَوْقَافِ وَالشُّئُونِ الإِسْلَامِيَّةِ، الكُوَيْتُ ١ / ٥٣.

سُورِيَّا وَمِصْرَ وَالكُوَيْتِ، عَلَى الـمُسْتَوَى الـحُكُومِيِّ، وَفِيمَا يَلِي نُبْذَةٌ عَمَّا بَدَأَ العَمَلُ فِيهِ مِنْ مَوْسُوعَاتٍ فِقْهِيَّةٍ مَشْفُوعَةٍ بِشَيْءٍ مِنَ التَّعْرِيفِ وَالتَّقْوِيمِ لَـهَا:

أَوَّلًا: مَشْرُوعُ كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ بِجَامِعَةِ دِمَشْقَ:

صَدَرَ الـمَرْسُومُ الـجُمْهُورِيُّ بِتَارِيخِ ٣/ ٥/ ١٩٥٦م، بِالـمُوَافَقَةِ عَلَى إِصْدَارِ كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ فِي الـجَامِعَةِ السُّورِيَّةِ مَوْسُوعَةً لِلفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، غَايَتُهَا صِيَاغَةُ مَبَاحِثِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ بِمُخْتَلَفِ مَذَاهِبِهِ، وَإِفْرَاغُهَا فِي مُصَنَّفٍ جَامِعٍ مُرَتَّبٍ عَلَى غِرَارِ الـمَوْسُوعَاتِ القَانُونِيَّةِ الـحَدِيثَةِ، بِحَيْثُ يَعْرِضُ مَوَادَّ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ بِأُسْلُوبٍ عِلْمِيٍّ حَدِيثٍ، وَيَسْهُلُ الرُّجُوعُ إِلَى نُصُوصِهِ فِي كُلِّ مَوْضُوعٍ لِلاسْتِفَادَةِ مِنْهَا إِلَى أَبْعَدِ حَدٍّ، وَيُرْشِدُ البَاحِثِينَ إِلَى مَصَادِرِ هَذَا الفِقْهِ، وَمَوَاطِنِ كُلِّ بَحْثٍ فِيهِ، وَقَدِ اخْتَارَتِ اللَّجْنَةُ الـمُكَلَّفَةُ لِلإِشْرَافِ عَلَى الـمَشْرُوعِ «مُعْجَمَ فِقْهِ ابْنِ حَزْمٍ الظَّاهِرِيِّ» وَأَصْبَحَ هَذَا الفِهْرِسُ شِبْهَ مَوْسُوعَةٍ لِلفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ [١].

ثَانِيًا: مَوْسُوعَةُ جَـمَـال عَبْد النَّاصِر فِي الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ:

يُصْدِرُ هَذِهِ الـمَوْسُوعَةَ الـمَجْلِسُ الأَعْلَى لِلشُّئُونِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَقَدْ أُنْشِئَتْ بِمَرْسُومٍ جُـمْهُورِيٍّ صَدَرَ سَنَةَ ١٩٥٩م، وَذَلِكَ بَعْدَ الوَحْدَةِ بَيْنَ مِصْرَ وَسُورِيَا سَنَةَ ١٩٥٨م، وَهَذَا تَعْرِيفٌ وَتَقْوِيمٌ مُوجَزٌ لِلمَوْسُوعَةِ [٢]:

(١) اقْتَصَرَتِ الـمَوْسُوعَةُ عَلَى مَادَّةِ الفِقْهِ التَّقْلِيدِيِّ، بِالإِضَافَةِ إِلَى مَوْضُوعَاتِ أُصُولِ الفِقْهِ حَسَبَ تَرْتِيبِ مُصْطَلَحَاتِهَا مَعَ الاهْتِمَامِ بِبَيَانِ حِكْمَةِ الشَّارِعِ، كَمَا اقْتَصَرَتْ عَلَى مَصَادِرِ الفِقْهِ التَّقْلِيدِيَّةِ.

---

(١) د. مُحَمَّد تَاج، الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ فِي مِيزَانِ التَّارِيخِ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص٢٧٩)، وَمَنَّاعٌ القَطَّانُ، تَارِيخُ التَّشْرِيعِ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص٤١٢).

(٢) د. جَـمَـالُ الدِّينِ عَطِيَّة، تَـجْدِيدُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ سِلْسِلَةُ حِوَارَاتِ القَرْنِ الـجَدِيدِ، دَارُ الفِكْرِ، دِمَشْقُ، ط / ١، ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م: (ص٦١-٦٣).

(٢) اهْتَمَّتِ الـمَوْسُوعَةُ بِبَيَانِ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَتَوْثِيقِ الآرَاءِ الفِقْهِيَّةِ، لَكِنْ لَـمْ تَلْتَزِمْ دَائِمًا بِتَخْرِيجِ الأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ وَبَيَانِ دَرَجَتِهَا.

(٣) تَقُومُ الـمَوْسُوعَةُ عَلَى بَيَانِ آرَاءِ الـمَذَاهِبِ الثَّمَانِيَةِ [١]، وَلَكِنَّ الـمُقَارَنَةَ تَقْتَصِرُ عَلَى إِيرَادِ رَأْيِ كُلِّ مَذْهَبٍ مُنْفَصِلًا، تَارِكَةً الـمُقَارَنَةَ الـحَقِيقِيَّةَ لِلقَارِئِ، وَمَوْضُوعَاتٍ قَلِيلَةٍ جِدًّا، مِثْلُ مَوْضُوعِ الاحْتِيَالِ، لَـمْ تُورِدْ إِلَّا رَأْيَ مَذْهَبٍ وَاحِدٍ.

(٤) لَـمْ تَتَعَرَّضِ الـمَوْسُوعَةُ فِي أَبْوَابِ الـمُعَامَلَاتِ لِلمُقَارَنَةِ مَعَ القَوَانِينِ الوَضْعِيَّةِ.

(٥) تَتَّبِعُ الـمَوْسُوعَةُ التَّرْتِيبَ الأَلِفبَائِيَّ لِلمُصْطَلَحَاتِ الفِقْهِيَّةِ وَالأُصُولِيَّةِ، الَّتِي تَرِدُ الـمَادَّةُ تَحْتَهَا، مَعَ تَجْزِئَةِ الـمَوْضُوعِ الـمُتَكَامِلِ أَحْيَانًا، كَمَا أَنَّ الإِحَالَاتِ مِنْ مَوْضُوعٍ إِلَى آخَرَ قَلِيلَةٌ.

(٦) لَـمْ تُحَقِّقِ الـمَوْسُوعَةُ عَمَلِيَّةَ رَبْطِ الفِقْهِ بِالوَاقِعِ مِنْ حَيْثُ عَدَمِ اسْتِبْعَادِهَا لِلمَبَاحِثِ وَالأَمْثِلَةِ الَّتِي لَـمْ تَعُدْ مَوْجُودَةً فِي الـحَيَاةِ الـمُعَاصِرَةِ كَالرِّقِّ وَالرَّقِيقِ، وَمِنْ حَيْثُ اقْتِصَارِهَا عَلَى ذِكْرِ الـمَقَادِيرِ الشَّرْعِيَّةِ، كَالصَّاعِ وَالوَسْقِ وَالقُلَّةِ وَالذِّرَاعِ، وَالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ وَالأُوقِيَةِ.. وَنَحْوِهَا.. فِي مَجَالَاتِ الطَّهَارَةِ، وَنِصَابِ الزُّرُوعِ وَنِصَابِ السَّرِقَةِ، وَأَقَلِّ الـمَهْرِ وَالدِّيَةِ.. وَنَحْوِهَا، دُونَ تَرْجَمَةِ ذَلِكَ إِلَى مَقَادِيرِ العَصْرِ الـحَاضِرِ، حَتَّى يُمْكِنَ لِلنَّاسِ تَطْبِيقُهَا فِي حَيَاتِهِمُ الـمُعَاصِرَةِ [٢].

(٧) حَقَّقَتِ الـمَوْسُوعَةُ التَّبْسِيطَ وَالتَّيْسِيرَ الـمُطْلَقَ لِفَهْمِ الـمَادَّةِ الفِقْهِيَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ عَلَى الرُّغْمِ مِنْ مُرُورِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ عَامًا عَلَى البَدْءِ فِيهَا، لَـمْ يُنْجَزْ مِنْهَا سِوَى ١٠٪ وَحَتَّى مَا أُنْجِزَ لَـمْ يُطْبَعْ إِلَّا أَقَلُّ مِنْ نِصْفِهِ، وَهُوَ ٢٢ مُـجَلَّدًا فَقَطْ.

---

(١) الـمَذَاهِبُ الثَّمَانِيَةُ يُقْصَدُ بِهَا: الـحَنَفِيَّةُ، وَالـمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالـحَنَابِلَةُ، وَالظَّاهِرِيَّةُ، وَالـجَعْفَرِيَّةُ، وَالزَّيْدِيَّةُ، وَالإِبَاضِيَّةُ.

(٢) د. جَمَالُ الدِّينِ عَطِيَّة، تَجْدِيدُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص٥٤).

ثَالِثًا: مَوْسُوعَةُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ – الكُوَيْتُ:

قَامَتْ وَزَارَةُ الأَوْقَافِ وَالشُّئُونِ الإِسْلَامِيَّةِ بِالكُوَيْتِ بِإِنْشَاءِ مَوْسُوعَةٍ فِقْهِيَّةٍ، سَنَةَ ١٣٨٦هـ، المُوَافِقُ لَهُ ١٩٦٦م، وَقَدْ صَدَرَ مِنْهَا حَتَّى الآنَ حَوَالَيْ أَرْبَعِينَ مُجَلَّدًا.

وَهَذَا تَعْرِيفٌ مُوجَزٌ وَتَقْوِيمٌ مُخْتَصَرٌ لِلمَوْسُوعَةِ [١]:

(١) اقْتَصَرَتِ المَوْسُوعَةُ عَلَى مَادَّةِ الفِقْهِ التَّقْلِيدِيِّ، بِالإِضَافَةِ إِلَى مُصْطَلَحَاتِ أُصُولِ الفِقْهِ بِشَكْلٍ مُوجَزٍ مَعَ الإِحَالَةِ إِلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي سَيُخَصَّصُ لَهُ مُلْحَقٌ فِي نِهَايَةِ المَوْسُوعَةِ.

(٢) اهْتَمَّتِ المَوْسُوعَةُ بِبَيَانِ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَتَوْثِيقِ الآرَاءِ الفِقْهِيَّةِ، وَتَخْرِيجِ الأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ، وَبَيَانِ دَرَجَتِهَا.

(٣) اقْتَصَرَتِ المَوْسُوعَةُ عَلَى بَيَانِ آرَاءِ مَذَاهِبِ السُّنَّةِ الأَرْبَعَةِ، بَعْدَ أَنْ كَانَتْ قَدْ بَدَأَتْ فِي مَرْحَلَتِهَا الأُولَى العَمَلَ عَلَى أَسَاسِ مُقَارَنَةِ المَذَاهِبِ الثَّمَانِيَةِ، وَتَقَعُ المُقَارَنَةُ فِي المَوْسُوعَةِ بِطَرِيقَةِ الاتِّجَاهَاتِ الفِقْهِيَّةِ، لَا بِطَرِيقَةِ الفَصْلِ بَيْنَ المَذَاهِبِ وَتَكْرَارِ الأَحْكَامِ، وَهِيَ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ تَمْتَازُ عَنْ طَرِيقَةِ مَوْسُوعَةِ جَمَالِ عَبْدِ النَّاصِرِ (المَجْلِسِ الأَعْلَى).

(٤) لَمْ تَتَعَرَّضِ المَوْسُوعَةُ فِي أَبْوَابِ المُعَامَلَاتِ لِلمُقَارَنَةِ مَعَ القَوَانِينِ الوَضْعِيَّةِ.

(٥) تَتَّبِعُ المَوْسُوعَةُ التَّرْتِيبَ الأَلِفْبَائِيَّ لِلمُصْطَلَحَاتِ مَعَ تَجْزِئَةِ المَوْضُوعَاتِ المُتَكَامِلَةِ وَتَوْزِيعِهَا فِي مُجَلَّدَاتِهَا تَحْتَ مُصْطَلَحَاتِهَا، وَتَكْثُرُ فِيهَا الإِحَالَاتُ مِنْ مُصْطَلَحٍ إِلَى آخَرَ بِمَا يُسَهِّلُ عَلَى القَارِئِ مَؤُونَةَ البَحْثِ، وَيُعَوِّضُ بَعْضَ الشَّيْءِ عَنْ تَجْزِئَةِ المَوْضُوعِ وَتَشَتُّتِهِ [٢].

---

(١) د. جَمَالُ الدِّينِ عَطِيَّةَ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص٦٣-٦٧).

(٢) وَيُضِيفُ الدُّكْتُورُ جَمَالُ الدِّينِ عَطِيَّةَ: أَنَّ المَوْسُوعَةَ لَمْ تُرَاعِ الوَزْنَ النِّسْبِيَّ لِمَوْضُوعَاتِهَا، فَبَحْثُ (أَهْلُ الحَلِّ وَالعَقْدِ) صَفْحَتَانِ، وَبَحْثُ (الشُّورَى) سِتُّ صَفَحَاتٍ، وَبَحْثُ (الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ) خَمْسُ صَفَحَاتٍ، وَبَحْثُ (الإِمَامَةُ الكُبْرَى) ١٨ صَفْحَةً.. فِي حِينِ أَنَّ بَحْثَ (قَضَاءُ الحَاجَةِ) ١٨ صَفْحَةً كَذَلِكَ، وَبَحْثُ (الإِجَارَةُ) وَهُوَ ثَانِي أَهَمِّ عَقْدٍ بَعْدَ البَيْعِ وَالَّذِي يَشْتَمِلُ عَلَى أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ مِثْلُ إِجَارَةِ الإِنْسَانِ وَالدَّابَّةِ وَالأَرْضِ (وَالَّتِي تُقَابِلُ حَالِيًّا عُقُودَ العَمَلِ وَالنَّقْلِ وَإِيجَارَ الأَمَاكِنِ =

(٦) حَقَّقَتِ الـمَوْسُوعَةُ التَّبْسِيطَ وَالتَّيْسِيرَ الـمَطْلُوبَيْنِ لِفَهْمِ الـمَادَّةِ الفِقْهِيَّةِ، وَلَكِنَّهَا لَـمْ تُـحَقِّقْ عَمَلِيَّةَ رَبْطِ الفِقْهِ بِالوَاقِعِ، مِنْ حَيْثُ عَدَمِ اسْتِبْعَادِهَا لِلمَبَاحِثِ وَالأَمْثِلَةِ الَّتِي لَـمْ تَعُدْ مَوْجُودَةً فِي الـحَيَاةِ الـمُعَاصِرَةِ، كَالرِّقِّ وَالرَّقِيقِ، وَمِنْ حَيْثُ اقْتِصَارِهَا أَيْضًا عَلَى ذِكْرِ الـمَقَادِيرِ الشَّرْعِيَّةِ، كَالصَّاعِ وَالوَسْقِ وَالقُلَّةِ وَالذِّرَاعِ وَالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ وَالأُوقِيَةِ.. وَنَحْوِهَا، فِي مَـجَالَاتِ الطَّهَارَةِ، وَنِصَابِ الزُّرُوعِ وَنِصَابِ السَّرِقَةِ وَأَقَلِّ الـمَهْرِ وَالدِّيَةِ.. وَنَحْوِهَا، دُونَ تَرْجَـمَةِ ذَلِكَ إِلَى مَقَادِيرِ العَصْرِ الحَاضِرِ، حَتَّى يُمْكِنَ لِلنَّاسِ تَطْبِيقُهَا فِي حَيَاتِهِمُ الـمُعَاصِرَةِ [١].

رَابِعًا: الـمَوْسُوعَاتُ الإِلِكْتُرُونِيَّةُ (الأَقْرَاصُ الـمُدْمَجَةُ CD):

وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ أُسْطِوَانَاتٍ تَـحْمِلُ عَشَرَاتِ الآلَافِ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وَالـحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ وَالتَّارِيخِ وَاللُّغَةِ.. وَغَيْرِهَا، وَيَسْتَطِيعُ الإِنْسَانُ فِي خِلَالِ دَقَائِقَ أَنْ يَقِفَ عَلَى أَقْوَالِ الفُقَهَاءِ فِي الـمَسْأَلَةِ فِي جَـمِيعِ الـمَذَاهِبِ، وَيَقِفَ كَذَلِكَ عَلَى الأَدِلَّةِ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا بِالرُّجُوعِ إِلَى كُتُبِ الـحَدِيثِ، فَهُنَاكَ (الـمَكْتَبَةُ الأَلْفِيَّةُ) وَ(الـمَوْسُوعَةُ الذَّهَبِيَّةُ) وَ(الكُتُبُ التِّسْعَةُ)، وَهَذِهِ الأَخِيرَةُ تَـمْتَازُ بِتَرْتِيبِ الأَحَادِيثِ حَسَبَ الـمَوْضُوعَاتِ الفِقْهِيَّةِ، أَمَّا الـمَكْتَبَةُ الأَلْفِيَّةُ: فَفِيهَا مُعْظَمُ الكُتُبِ الَّتِي وُضِعَتْ فِي عِلْمِ الـحَدِيثِ مَعَ الشُّرُوحِ وَالتَّعْلِيقَاتِ وَالـمَعَاجِمِ.. وَغَيْرِهَا، وَكَذَلِكَ الـمَوْسُوعَةُ الذَّهَبِيَّةُ فِيهَا جَـمِيعُ كُتُبِ الـحَدِيثِ وَشُرُوحِهَا إِضَافَةً إِلَى القُرْآنِ وَكُتُبِ التَّفَاسِيرِ وَاللُّغَةِ [٢].

=

وَإِيـجَارَ الأَرْضِ الزِّرَاعِيَّةِ فَضْلًا عَنْ إِيـجَارِ الـمُعِدَّاتِ) لَمْ يَـحْظَ بِغَيْرِ ٥٠ صَفْحَةً (مَعَ أَنَّ كَاتِبَهُ كَتَبَهُ فِي الأَصْلِ فِي ٣٦٠ صَفْحَةً) وَبَحْثُ (الالْتِزَامُ) بِجَمِيعِ مُشْتَمِلَاتِهِ مِنْ أَسْبَابٍ وَآثَارٍ وَوَفَاءٍ وَأَوْصَافٍ وَتَوْثِيقٍ وَانْتِقَالٍ وَإِثْبَاتٍ وَانْقِضَاءٍ لَمْ يَـحْظَ بِغَيْرِ ٣٠ صَفْحَةً، فِي حِينِ أَخَذَ مَوْضُوعُ الإِحْرَامِ ٦٧ صَفْحَةً، وَمَوْضُوعُ الـجِزْيَةِ ٥٨ صَفْحَةً، وَمَوْضُوعُ الـجَعَالَةِ ٣٢ صَفْحَةً، وَالرِّقُّ ٨٢ صَفْحَةً، وَالضَّمَانُ ٩٠ صَفْحَةً، الـمَرْجِعُ سَابِقٌ: (ص٦٦).

(١) الـمَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص٥٤).

(٢) د. مُحَمَّد، تاج، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص٢٨٠).

وَمِنْ هَذِهِ الـمَوْسُوعَاتِ: (مَوْسُوعَةُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ وَأُصُولِهِ) وَالَّتِي تَحْتَوِي عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ٩٠٠ مُجَلَّدٍ، وَكَذَلِكَ: (مَكْتَبَةُ الفِقْهِ وَأُصُولِهِ) الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى ٣٢٥٠ مُجَلَّدًا حَاسُوبِيًّا، تَتَضَمَّنُ مُعْظَمَ كُتُبِ الفِقْهِ بِمَذَاهِبِهَا الأَرْبَعَةِ، وَكُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالحَدِيثِ وَالتَّرَاجِمِ وَالمَعَاجِمِ وَغَيْرِهَا.

الـمَطْلَبُ الثَّالِثُ: إِقَامَةُ النَّدَوَاتِ وَالـمُؤْتَمَرَاتِ

وَهَذِهِ النَّدَوَاتُ وَالمُؤْتَمَرَاتُ الدِّرَاسِيَّةُ المُتَعَلِّقَةُ بِالشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَالفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، هِيَ مِنَ الكَثْرَةِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ إِحْصَاؤُهَا عَدًّا، فَهِيَ تُقَامُ فِي كُلِّ بِلَادِ العَالَمِ الإِسْلَامِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الدُّوَلِ الغَرْبِيَّةِ، وَفِي فَتَرَاتٍ غَيْرِ مُتَبَاعِدَةٍ لِلحِوَارِ وَالنِّقَاشِ وَمُدَارَسَةِ الأُمُورِ الفِقْهِيَّةِ سَوَاءٌ مَا تَعَلَّقَ مِنْهَا بِالتَّشْرِيعِ، أَو بِالأُمُورِ الحَيَاتِيَّةِ (اجْتِمَاعِيَّةٍ، اقْتِصَادِيَّةٍ، سِيَاسِيَّةٍ) يَجْرِي التَّدَارُسُ فِيهَا مِنْ وِجْهَةِ نَظَرٍ إِسْلَامِيَّةٍ أَو مُقَارِنَةٍ، وَنِتَاجُ أَعْمَالِهَا فِي أَغْلَبِ الأَحْيَانِ فِيهِ مَا يُضَافُ إِلَى الفِقْهِ أَو يُضِيفُ إِلَيْهِ [1].

(١) د. سَعِيد الجُلَيْدِي، المَدْخَلُ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٧٧).

الفَصْلُ الخَامِسُ

التَّعْرِيفُ بِالمَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ

المَبْحَثُ الأَوَّلُ: المَذْهَبُ الحَنَفِيُّ.

المَبْحَثُ الثَّانِي: المَذْهَبُ المَالِكِيُّ.

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: المَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ.

المَبْحَثُ الرَّابِعُ: المَذْهَبُ الحَنْبَلِيُّ.



تَمْهِيدٌ

كَانَ مِنْ مَعَالِمِ عَصْرِ الازْدِهَارِ الفِقْهِيِّ ظُهُورُ مَذَاهِبَ فِقْهِيَّةٍ جَمَاعِيَّةٍ اقْتَرَنَتْ بِأَسْمَاءِ مُؤَسِّسِيهَا، وهَذِهِ المَذَاهِبُ عَلَى كَثْرَتِهَا لَيْسَتْ تَجْزِئَةً لِلإِسْلَامِ، وَلَا إِحْدَاثَ شَرْعٍ جَدِيدٍ؛ وَإِنَّمَا هِيَ مَنَاهِجُ فِي فَهْمِ الشَّرِيعَةِ، وَأَسَالِيبُ فِي تَفْسِيرِ نُصُوصِهَا، وَطُرُقٌ فِي اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ مِنْ مَصَادِرِهَا.

وَهَذِهِ المَذَاهِبُ المُتَعَدِّدَةُ مِنْهَا مَا بَقِيَ قَائِمًا مَتْبُوعًا حَتَّى اليَوْمِ، وَمِنْهَا مَا انْدَرَسَ وَعَفَى عَلَيْهِ الزَّمَنُ، وَلَيْسَ لَهُ أَتْبَاعٌ، وَلَا تُعْرَفُ أَقْوَالُهُ إِلَّا مَا يُذْكَرُ فِي كُتُبِ الخِلَافِ [1].

وَسَنَتَنَاوَلُ فِي هَذَا الفَصْلِ تَعْرِيفًا مُوجَزًا لِلمَذَاهِبِ السُّنِّيَّةِ الأَرْبَعَةِ المَتْبُوعَةِ، وَهِيَ: المَذْهَبُ الحَنَفِيُّ، وَالمَذْهَبُ المَالِكِيُّ، وَالمَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ، وَالمَذْهَبُ الحَنْبَلِيُّ.

(١) عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٥٥).

المبحث الأول

المذهب الحنفي

المطلب الأول: ترجمة إمام المذهب:

يُنْسَبُ المَذْهَبُ الحَنَفِيُّ إِلَى مُؤَسِّسِهِ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ زُوْطَى، فَارِسِيُّ الأَصْلِ، وُلِدَ بِالكُوفَةِ سَنَةَ ٨٠هـ ، وَعَاشَ بِهَا أَكْثَرَ حَيَاتِهِ وَتَفَقَّهَ فِيهَا، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى بَغْدَادَ، بَعْدَ أَنْ بَنَاهَا المَنْصُورُ العَبَّاسِيُّ؛ لِتَكُونَ عَاصِمَةً لِلدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَاسْتَقَدَمَ إِلَيْهَا العُلَمَاءَ وَالفُقَهَاءَ، فَبَقِيَ بِهَا حَتَّى تُوفِّيَ سَنَةَ ١٥٠هـ، وَأَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ أَدْرَكَ أَرْبَعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُم: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى بِالكُوفَةِ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ بِالمَدِينَةِ، وَأَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ بِمَكَّةَ، وَلَمْ يَلْقَ أَحَدًا مِنْهُم وَلَا أَخَذَ عَنْهُ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَقِيَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَرَوَى عَنْهُ حَدِيثَ: «طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»[(١)].

كَانَ يَحْتَرِفُ فِي أَوَّلِ عَهْدِهِ تِجَارَةَ الخَزِّ، وَقَدْ عُرِفَ فِيهَا بِصِدْقِ المُعَامَلَةِ وَالنُّفْرَةِ مِنَ الغِشِّ وَالمُمَاكَسَةِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى طَلَبِ العِلْمِ، فَاتَّجَهَ أَوَّلًا إِلَى دِرَاسَةِ عِلْمِ

---

(١) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي بَابِ فَضْلِ العُلَمَاءِ وَالحَثِّ عَلَى طَلَبِ العِلْمِ، سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ (١ / ٨١) حَدِيث رَقَم (٢٢٤)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيمَانِ (٢ / ٢٥٣) وَقَالَ: «هَذَا الحَدِيثُ شِبْهُ مَشْهُورٍ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ»، وَقَالَ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْد البَاقِي فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ: «فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: سُئِلَ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ –رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى– عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّهُ ضَعِيفٌ أَيْ سَنَدًا، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا أَيْ مَعْنًى، وَقَالَ تِلْمِيذُهُ جَمَالُ الدِّينِ المِزِّيُّ: هَذَا الحَدِيثُ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ تَبْلُغُ رُتْبَةَ الحُسْنِ، وَهُوَ كَمَا قَالَ، فَإِنِّي رَأَيْتُ لَهُ خَمْسِينَ طَرِيقًا وَقَدْ جَمَعْتُهَا فِي جُزْءٍ اهـ كَلَامُ الإِمَامِ السُّيُوطِيِّ، سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ: (١ / ٨١)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ الجَامِعِ الصَّغِيرِ وَزِيَادَتِهِ: (١ / ٧٣٦): (١ / ٧٣٧)».

الكَلَام، حَتَّى بَرَعَ فِيهِ، وَصَنَّفَ فِي ذَلِكَ كِتَابَهُ (الفِقْهَ الأَكْبَرَ) ثُمَّ اتَّجَهَ إِلَى دِرَاسَةِ الفِقْهِ، وَكَانَ مِنْ أَبْرَزِ شُيُوخِهِ، وَأَكْثَرِهِم أَثَرًا فِي نَهْجِهِ الفِقْهِيِّ شَيْخُهُ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، فَقِيهُ أَهْلِ الرَّأْيِ فِي العِرَاقِ، حَيْثُ لَازَمَهُ حَتَّى مَاتَ نَحْوًا مِنْ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً، وَحَمَّادٌ أَخَذَ الفِقْهَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدٍ النَّخَعِيِّ الَّذِي أَخَذَ الفِقْهَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ النَّخَعِيِّ، الَّذِي تَلَقَّى عَنِ الصَّحَابِيِّ الجَلِيلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ [١].

وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ لَا يَهَابُ الفَتْوَى، وَكَانَ خَيْرَ مَنِ اشْتَغَلَ بِالفِقْهِ التَّقْدِيرِيِّ، وَفَرْضِ المَسَائِلِ، وَقَدْ كَوَّنَ مَذْهَبَهُ بِطَرِيقَةِ الشُّورَى مَعَ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ بَرَزُوا مِنْ بَيْنِ تَلَامِيذِهِ وَالمُلْتَفِّينَ حَوْلَهُ، فَكَانَتْ تُعْرَضُ عَلَيْهِمُ المَسْأَلَةُ فَيُجِيبُ عَنْهَا كُلٌّ مِنْهُم بَعْدَ بَحْثٍ وَتَمْحِيصٍ، ثُمَّ يَرْفَعُونَهَا إِلَيْهِ، فَيَنْتَهِي مَعَهُم إِلَى رَأْيٍ مُوَافِقٍ أَو مُخَالِفٍ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِكِتَابَتِهَا.

المَطْلَبُ الثَّانِي: أُصُولُ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ

لَمْ يُدَوِّنِ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ أُصُولَ اسْتِنْبَاطِهِ تَفْصِيلًا، وَلَا قَوَاعِدَهُ فِي البَحْثِ وَالاجْتِهَادِ، وَإِنَّمَا قَامَ فُقَهَاءُ المَذْهَبِ الحَنَفِيِّ الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِ وَبَعْضُ تَلَامِذَتِهِ بِاسْتِخْلَاصِ قَوَاعِدِهِ فِي الاسْتِنْبَاطِ مِنْ فُرُوعِهِ المَنْقُولَةِ عَنْهُ؛ إِلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ أَبَا حَنِيفَةَ لَمْ يَكُنْ يَتَّبِعُ مَنَاهِجَ لِلبَحْثِ وَالاجْتِهَادِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ تَدْوِينِ الشَّيْءِ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُودِهِ، كَمَا أَنَّ الفِقْهَ يَسْتَلْزِمُ حَتْمًا وُجُودَ مَنَاهِجَ وَقَوَاعِدَ لِلاسْتِنْبَاطِ، فَلَا فِقْهَ بِلَا مَنَاهِجَ وَقَوَاعِدَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ فَقِيهٌ قَطْعًا، بَلْ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: (النَّاسُ فِي الفِقْهِ عِيَالٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ)، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ نُقِلَتْ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَقْوَالٌ تَدُلُّ عَلَى الخُطُوطِ العَرِيضَةِ فِي مَنْهَجِهِ فِي الاسْتِنْبَاطِ وَالأَدِلَّةِ الَّتِي يَسْتَدِلُّ بِهَا؛ فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ:

«آخُذُ بِكِتَابِ اللهِ إِذَا وَجَدْتُ فِيهِ الحُكْمَ، وَإِلَّا فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِنْ لَمْ

---

(١) د. عَبْدُ الكَرِيمِ زَيْدَان، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٥٦)، وَد. مُحَمَّد سَلَام مَدْكُور، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٥)، وَمُحَمَّد أَبُو زَهْرَةَ، تَارِيخُ المَذَاهِبِ الإِسْلَامِيَّةِ: (ص٣٣٥).

أَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ، آخُذُ بِقَوْلِ مَنْ شِئْتُ مِنْهُم وَأَدَعُ مَنْ شِئْتُ، وَلَا أَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِم إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِم، فَأَمَّا إِذَا انْتَهَى الأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ وَعَطَاءٍ وَسَعِيدِ بْنِ الـمُسَيِّبِ (وَهَؤُلَاءِ مُـجْتَهِدُونَ مِنَ التَّابِعِينَ) فَإِنِّي أَجْتَهِدُ كَمَا اجْتَهَدُوا»[(١)]، فَهَذَا النَّقْلُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَصَادِرَ الأَحْكَامِ عِنْدَهُ مُرَتَّبَةٌ عَلَى النَّحْوِ الآتِي:

(١) **القُرْآنُ الكَرِيمُ**، فَهُوَ عَمُودُ الشَّرِيعَةِ، وَحَبْلُ اللهِ الـمَتِينُ:

(٢) **السُّنَّةُ**، وَقَدْ تَشَدَّدَ الفِقْهُ الـحَنَفِيُّ فِي قَبُولِ الـحَدِيثِ وَالتَّحَرِّي عَنْهُ وَعَنْ رُوَاتِهِ، فَلَا يَأْخُذُونَ الـحَدِيثَ إِلَّا مُتَوَاتِرًا أَو مَشْهُورًا، اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الأَمْصَارِ عَلَى العَمَلِ بِهِ مِنَ العَصْرِ الثَّانِي، أَو رَوَاهُ صَحَابِيٌّ وَاحِدٌ أَمَامَ جَمْعٍ مِنْهُم، وَلَـمْ يُـخَالِفْ فِيهِ أَحَدُهُم[(٢)].

(٣) **أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ**؛ لِأَنَّهُم هُمُ الَّذِينَ بَلَّغُوا الرِّسَالَةَ، وَعَايَنُوا التَّنْزِيلَ، وَيَعْرِفُونَ الـمُنَاسَبَاتِ الـمُخْتَلِفَةَ لِلآيَاتِ وَالأَحَادِيثِ، وَهُمُ الَّذِينَ حَمَلُوا عِلْمَ الرَّسُولِ ﷺ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ.

(٤) **الاجْتِهَادُ**: وَيَشْمَلُ القِيَاسَ وَالاسْتِحْسَانَ الَّذَيْنَ بَرِعَ فِيهِمَا الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ.

الـمَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَصْحَابُ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَتَدْوِينُ الـمَذْهَبِ وَانْتِشَارُهُ

لَـمْ يُدَوِّنِ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ فِقْهَهُ بِنَفْسِهِ بَلْ بِوَاسِطَةِ أَصْحَابِهِ، وَأَشْهَرُ أَصْحَابِهِ أَرْبَعَةٌ هُم: أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الـحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ، وَزُفَرُ بْنُ الـهُذَيْلِ، وَالـحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ اللُّؤْلُؤِيُّ، وَكَانَ أَبْرَزَ هَؤُلَاءِ: أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الـحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ الـمَعْرُوفَانِ بِالصَّاحِبَيْنِ.

أَمَّا أَبُو يُوسُفَ: فَهُوَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ الأَنْصَارِيُّ، وُلِدَ سَنَةَ ١١٣هـ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ١٨٣هـ، وَكَانَ أَكْبَرَ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَدْ أَخَذَ أَيْضًا عَلَى عُلَمَاءِ

---

(١) د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٥٨)، وَمُحَمَّد أَبُو زَهْرَة، تَارِيخُ الـمَذَاهِبِ الإِسْلَامِيَّة: (ص٣٥٤).

(٢) د. مُحَمَّد سَلَام مَدْكُور، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص٥٢).

الحَدِيثِ، وَرَحَلَ إِلَى مَالِكٍ، وَتَلَقَّى عَنْهُ حَدِيثَ أَهْلِ المَدِينَةِ، فَقَرَّبَ بَيْنَ مَذْهَبِ أَهْلِ العِرَاقِ، وَمَذْهَبِ أَهْلِ الحِجَازِ، وَعَمِلَ عَلَى دَعْمِ آرَاءِ المَذْهَبِ الحَنَفِيِّ بِالحَدِيثِ، وَقَدْ تَوَلَّى القَضَاءَ لِثَلَاثَةٍ مِنَ الخُلَفَاءِ العَبَّاسِيِّينَ (المَهْدِيِّ وَالهَادِي وَالرَّشِيد)، وَصَارَ قَاضِيَ القُضَاةِ، وَكَانَ لِذَلِكَ أَثَرٌ كَبِيرٌ فِي نَشْرِ المَذْهَبِ الحَنَفِيِّ؛ لِأَنَّ القَضَاءَ جَعَلَ الفِقْهَ الحَنَفِيَّ يُوَاجِهُ الحَيَاةَ العَمَلِيَّةَ، وَمُشْكِلَاتِ النَّاسِ وَالحَيَاةَ العَامَّةَ.

وَمِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ:

(١) كِتَابُ الخِرَاجِ: وَهُوَ كِتَابٌ يَبْحَثُ فِي نِظَامِ الدَّوْلَةِ المَالِيِّ، حَيْثُ بَيَّنَ المَوَارِدَ وَالنَّفَقَاتِ العَامَّةَ، وَكَتَبَهُ بِتَكْلِيفٍ مِنْ هَارُونَ الرَّشِيدِ.

(٢) الرَّدُّ عَلَى سِيَرِ الأَوْزَاعِيِّ، وَهُوَ كِتَابٌ قَيِّمٌ بَيَّنَ فِيهِ اخْتِلَافَ الأَوْزَاعِيِّ فِي العَلَاقَاتِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِم فِي حَالِ الحَرْبِ وَمَا يُتَّبَعُ فِي الجِهَادِ.

وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ: فَإِنَّهُ وُلِدَ بِالعِرَاقِ سَنَةَ ١٣٢هـ وَنَشَأَ بِالكُوفَةِ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ١٨٩هـ، لَمْ تَطُلْ صُحْبَتُهُ بِالإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ تُوُفِّيَ الأَخِيرُ، فَقَدْ دَرَسَ عَلَى أَبِي يُوسُفَ، ثُمَّ رَحَلَ إِلَى الحِجَازِ فَدَرَسَ عَلَى مَالِكٍ الفِقْهَ وَالحَدِيثَ، كَمَا تَفَقَّهَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَنَاظَرَهُ حِينَمَا رَحَلَ إِلَى العِرَاقِ، وَقَدْ أَثَّرَ لِقَاؤُهُ بِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي فِقْهِهِ، وَلَكِنَّهُ ظَلَّ مُنْتَسِبًا لِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُلْتَزِمًا بِطَرِيقِهِ، وَلَهُ الفَضْلُ الأَكْبَرُ فِي تَدْوِينِ الفِقْهِ الحَنَفِيِّ، وَعَلَى كُتُبِهِ اعْتَمَدَ فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ.

وَمِنْ أَشْهَرِ مُؤَلَّفَاتِهِ: كُتُبُهُ السِّتَّةُ الَّتِي تُسَمَّى كُتُبَ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّهَا رُوِيَتْ عَنْهُ بِرِوَايَةٍ، وَهِيَ المَبْسُوطُ، وَالجَامِعُ الصَّغِيرُ، وَالجَامِعُ الكَبِيرُ، وَالسِّيَرُ الصَّغِيرُ، وَالسِّيَرُ الكَبِيرُ، وَالزِّيَادَاتُ، وَقَدْ جَمَعَ هَذِهِ الكُتُبَ بَعْدَ حَذْفِ المُكَرَّرِ مِنْهَا، الحَاكِمُ الشَّهِيدُ المُتَوَفَّى ٣٤٤هـ فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ سَمَّاهُ (الكَافِيَ)، ثُمَّ شَرَحَ الكَافِيَ بَعْدَ ذَلِكَ الفَقِيهُ: شَمْسُ الأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيُّ المُتَوَفَّى ٤٨٣هـ فِي كِتَابِهِ (المَبْسُوط) [١].

---

(١) د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان: (ص١٦٠)، د. سَعِيد الجَلَيدِي: (ص٢٢١)، ود. مُحَمَّد سَلَام مَدْكُور: (ص٥٤).

وَتَنْقَسِمُ مَسَائِلُ الفِقْهِ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ مِنْ حَيْثُ مَرْتَبَتِهَا إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام:

(١) الأُصُولُ: وَهِيَ المَسَائِلُ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ أَو عَنْ بَعْضِهِم، فِي كُتُبِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

(٢) النَّوَادِرُ: وَهِيَ المَسَائِلُ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ الإِمَامِ وَأَصْحَابِهِ فِي غَيْرِ كُتُبِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَهَذَا القِسْمُ فِي مَرْتَبَتِهِ دُونَ القِسْمِ الأَوَّلِ؛ وَلِهَذَا لَوْ تَعَارَضَ الأُصُولُ وَالنَّوَادِرُ فِي حُكْمِ مَسْأَلَةٍ يُؤخَذُ بِرِوَايَةِ الأُصُولِ؛ لِأَنَّهَا المُعْتَبَرَةُ أَصْلًا لِلمَذْهَبِ، وَهِيَ أَقْوَى سَنَدًا [١].

(٣) الفَتَاوَى وَالوَاقِعَاتُ: وَهِيَ المَسَائِلُ الَّتِي أَفْتَى فِيهَا مُجْتَهِدُو المَذْهَبِ تَخْرِيجًا عَلَى أُصُولِهِ وَقَوَاعِدِهِ، وَتَفْرِيعًا عَلَى أَقْوَالِ أَئِمَّتِهِم، وَلَمْ يَجِدُوا فِيهَا رِوَايَةً عَنِ الإِمَامِ وَأَصْحَابِهِ، وَأَوَّلُ كِتَابٍ عُرِفَ فِي هَذَا المَوْضُوعِ هُوَ كِتَابُ (النَّوَازِل) لِأَبِي اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيِّ المُتَوَفَّى ٣٧٣هـ [٢].

انْتِشَارُ المَذْهَبِ:

انْتَشَرَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ انْتِشَارًا وَاسِعًا، يَقُولُ عَنْهُ ابْنُ خَلْدُون: «وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَلَّدَهُ اليَوْمَ أَهْلُ العِرَاقِ وَمُسْلِمَةُ الهِنْدِ وَالصِّينِ وَبِلَادُ العَجَمِ كُلُّهَا»[٣].

وَقَدْ كَانَ لِاتِّصَالِ أَبِي يُوسُفَ بِالخُلَفَاءِ العَبَّاسِيِّين، وَشِدَّةِ نُفُوذِهِ عِنْدَهُم، وَتَنْصِيبِهِ عَلَى وِلَايَةِ القَضَاءِ الفَضْلُ الأَكْبَرُ فِي الانْتِشَارِ السَّرِيعِ لِلمَذْهَبِ.

وَقَدْ مَكَّنَ العُثْمَانِيُّونَ لِلمَذْهَبِ فِي مُخْتَلَفِ الأَقْطَارِ الَّتِي حَكَمُوهَا، وَلَا يَزَالُ إِلَى اليَوْمِ هُوَ المَذْهَبَ السَّائِدَ فِي العِرَاقِ، وَسُورِيَّا، وَلُبْنَانَ، وَالبَاكِسْتَان، وَأَفْغَانِسْتَانَ وَتُرْكِيَا، وَأَلْبَانِيا، وَالقَوْقَازِ، وَالصِّينِ [٤].

---

(١) مُحَمَّد أَبُو زَهْرَةَ، أَبُو حَنِيفَةَ، دَارُ الفِكْرِ العَرَبِيِّ: (ص٢٢٥).

(٢) سَعِيد الجُلَيْدِي، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص٢٢٢).

(٣) مُقَدِّمَةُ ابْنِ خَلْدُونَ: (ص٢٨٤).

(٤) عُمَرُ الأَشْقَرُ، المَدْخَلُ إِلَى الشَّرِيعَةِ وَالفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ: (ص٢٢٤)، وَانْظُرْ: أَبُو زَهْرَةَ، تَارِيخُ المَذَاهِبِ الإِسْلَامِيَّةِ: (ص٣٦٥)، وَانْظُرْ: أَبُو زَهْرَةَ، أَبُو حَنِيفَةَ: حَيَاتُهُ وَعَصْرُهُ، آرَاؤُهُ وَفِقْهُهُ: (ص٤٦٤).

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الكُتُبُ المَرْجِعِيَّةُ فِي المَذْهَبِ[١]:

أَوَّلًا: المُخْتَصَرَاتُ فِي المَذْهَبِ:

(١) الوِقَايَةُ (وِقَايَةُ الرِّوَايَةِ فِي مَسَائِلِ الهِدَايَةِ) لِصَدْرِ الشَّرِيعَةِ مَحْمُودِ بْنِ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ البُخَارِيِّ، (ت ٦٧٣هـ).

(٢) مَجْمَعُ البَحْرَيْنِ؛ لِابْنِ السَّاعَاتِيِّ، مُظَفَّرِ الدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ثَعْلَبٍ، (ت٦٩٤هـ).

(٣) الاخْتِيَارُ لِتَعْلِيلِ المُخْتَارِ؛ لِلموصِلِيِّ، عَبْدِ اللهِ بْنِ مَحْمُودٍ، المُتَوَفَّى سَنَةَ ٦٨٣هـ.

(٤) كَنْزُ الدَّقَائِقِ، لِأَبِي البَرَكَاتِ، عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّسَفِيِّ (ت ٧١٠هـ).

(٥) مُخْتَصَرُ القُدُورِيِّ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ القُدُورِيُّ، الفَقِيهُ البَغْدَادِيُّ (ت٤٢٨هـ) وَهُوَ مِنْ أَكْثَرِ المُتُونِ انْتِشَارًا.

ثَانِيًا: كُتُبُ المَذْهَبِ مَعَ الدَّلِيلِ

(١) فَتْحُ القَدِيرِ شَرْحُ الهِدَايَةِ، لِلكَمَالِ بْنِ الهُمَّامِ (ت٨٦١هـ).

(٢) تَبْيِينُ الحَقَائِقِ شَرْحُ كَنْزِ الدَّقَائِقِ، فَخْرُ الدِّينِ عُثْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّيْلَعِيُّ (ت٧٣٤هـ).

(٣) بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ فِي تَرْتِيبِ الشَّرَائِعِ؛ عَلَاءُ الدِّينِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الكَاسَانِيُّ، (ت٥٨٧هـ).

ثَالِثًا: مِنْ أَهَمِّ المَرَاجِعِ فِي المَذْهَبِ

(١) المَبْسُوطُ؛ لِلإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السَّرْخَسِيِّ (ت٤٨٣هـ) وَهُوَ كِتَابٌ قَيِّمٌ وَمُفِيدٌ، وَهُوَ أَوْسَعُ الكُتُبِ المَطْبُوعَةِ فِي الفِقْهِ الحَنَفِيِّ، وَالفِقْهِ المُقَارَنِ، وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الحَنَفِيَّةُ فِي القَضَاءِ والفَتْوَى، وَفِي التَّدْرِيسِ وَالتَّصْنِيفِ[٢].

---

(١) جَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَدْنَانُ بْنُ سَالِمٍ، المُرْشِدُ الوَثِيقُ إِلَى مَرَاجِعِ البَحْثِ وَأُصُولِ التَّحْقِيقِ، دَارُ الدَّعْوَةِ الكُوَيْتُ، ط / ٢، ١٩٨٨م: (ص٢٢).

(٢) د. مُحَمَّد الزُّحَيْلِي، مَرْجِعُ العُلُومِ الإِسْلَامِيَّةِ: (ص٤٨٤).

(٢) رَدُّ الـمُحْتَارِ عَلَى الدُّرِّ الـمُخْتَارِ (حَاشِيَةُ ابْنِ عَابِدِينَ) مُحَمَّد أَمِين بْن عَابِدِين (ت ١٢٥٢هـ)، وَتُعْتَبَرُ هَذِهِ الـحَاشِيَةُ أَهَمَّ كِتَابٍ عَلَى الإِطْلَاقِ عِنْدَ مُتَأَخِّرِي الـحَنَفِيَّةِ؛ لِـمَا تَـمْتَازُ بِهِ مِنَ التَّدْقِيقِ، وَالتَّخْرِيجِ، وَبَيَانِ الأَحْكَامِ لِلمَسَائِلِ الَّتِي ظَهَرَتْ فِي العُصُورِ الـمُتَأَخِّرَةِ، وَلِاعْتِمَادِهَا عَلَى كُتُبِ الـحَنَفِيَّةِ السَّابِقَةِ، وَاسْتِفَادَتِهَا مِـمَّا فِيهَا، وَاخْتِيَارِ الآرَاءِ الرَّاجِحَةِ، مَعَ الدَّلِيلِ وَالتَّعْلِيلِ [١].

(٣) فَتْحُ القَدِيرِ شَرْحُ الـهِدَايَةِ، كَمَالُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ السِّيوَاسِيُّ (ت ٨٦١هـ) وَيُعْتَبَرُ كِتَابُ الـهِدَايَةِ أَشْهَرَ كِتَابٍ، وَأَهَمَّ مُـخْتَصَرٍ فِي الفِقْهِ عَلَى الـمَذْهَبِ الـحَنَفِيِّ، وَتَبَوَّأَ مَكَانَ الصَّدَارَةِ بَيْنَ العُلَمَاءِ وَالطُّلَّابِ وَالـمُصَنِّفِينَ، وَوُضِعَتْ عَلَيْهِ الشُّرُوحُ وَالـحَوَاشِي، وَخَرَّجَ أَحَادِيثَهُ الـحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي كِتَابِهِ القَيِّم «نَصْبُ الرَّايَةِ فِي تَـخْرِيجِ أَحَادِيثِ الـهِدَايَةِ» [٢].

(٤) بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ؛ عَلَاءُ الدِّينِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَسْعُودٍ الكَاسَانِيُّ (ت٥٨٧هـ)، وَهُوَ مِنْ كُتُبِ الـمَذْهَبِ الـمُعْتَمَدَةِ فِي الفِقْهِ الـحَنَفِيِّ، وَهُوَ شَرْحٌ لِكِتَابِ «تُـحْفَةِ الفُقَهَاءِ لِلسَّمَرْقَنْدِيِّ» وَلَكِنَّهُ لَـمْ يَلْتَزِمْ تَرْتِيبَهُ فِي الكُتُبِ وَالأَبْوَابِ وَالفُصُولِ، وَيَمْتَازُ بِالـمَنْهَجِيَّةِ وَالوُضُوحِ وَحُسْنِ التَّرْتِيبِ [٣].

(٥) الفَتَاوَى الهِنْدِيَّةُ لِـمَجْمُوعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الهِنْدِ، بِرِئَاسَةِ الشَّيْخِ نِظَامِ الدِّينِ، وَتُسَمَّى بِـ «الفَتَاوَى العَالَـمْكِيرِيَّةِ»، وَهَذِهِ الفَتَاوَى مِنْ أَشْهَرِ الكُتُبِ الـمُطَوَّلَةِ فِي الفِقْهِ الـحَنَفِيِّ، وَاحْتَوَتْ مِنَ الأَحْكَامِ مَا لَا يُوجَدُ فِي كِتَابٍ سِوَاهَا، وَشَارَكَ فِي إِنْجَازِهَا ٢٣ فَقِيهًا مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ الهِنْدِ، بِطَلَبِ وَتَـمْوِيلِ الـمَلِكِ مُحَمَّد أُورَنْكْ زِيبْ، الـمُلَقَّبِ بِـ «عَالَم كِيرْ» بِمَعْنَى فَاتِحِ الـهِنْدِ؛ وَلِهَذَا سُمِّيَتِ الفَتَاوَى العَالَـمْكِيرِيَّةِ [٤].

---

(١) الـمَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص٤٥٩).
(٢) الـمَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص٤٨٩).
(٣) الـمَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص٤٨٨).
(٤) الـمَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص٤٩٥).

رَابِعًا: كُتُبُ غَرِيبِ لُغَةِ الفِقْهِ فِي الـمَذْهَبِ

(١) المُغْرِبُ فِي تَرْتِيبِ المُعْرَبِ؛ لِأَبِي الفَتْحِ نَاصِرِ بْنِ أَبِي المَكَارِمِ المُطَرِّزِيِّ (ت ٦١٠هـ).

(٢) طِلْبَةُ الطَّلَبَةِ فِي الاصْطِلَاحَاتِ الفِقْهِيَّةِ فِي الكُتُبِ الـحَنَفِيَّةِ؛ لِلنَّسَفِيِّ، عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ (ت٥٣٧هـ).

خَامِسًا: كُتُبُ تَرَاجِمِ رِجَالِ الـمَذْهَبِ

(١) الفَوَائِدُ البَهِيَّةُ فِي طَبَقَاتِ الـحَنَفِيَّةِ؛ لِلْكَنَوِيِّ.

(٢) طَبَقَاتُ الـحَنَفِيَّةِ، لِلقُرَشِيِّ.

(٣) الـجَوَاهِرُ الـمُضِيئَةُ فِي طَبَقَاتِ الـحَنَفِيَّةِ؛ لِابْنِ أَبِي الوَفَاءِ، عَبْدِ القَادِرِ مُحَمَّدٍ القُرَشِيِّ الـمِصْرِيِّ الـحَنَفِيِّ (ت٧٧٥هـ).

(٤) تَاجُ التَّرَاجِمِ فِي طَبَقَاتِ الـحَنَفِيَّةِ، لِلقَاسِمِ بْنِ قُطْلُوبُغَا (ت٨٧٩هـ).

(٥) التَّرَاجِمُ السَّنِيَّةُ فِي طَبَقَاتِ الـحَنَفِيَّةِ، تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ التَّمِيمِيُّ (ت ١٠٠٥هـ)[1].

سَادِسًا: وَمِنْ أَهَمِّ الـمُصْطَلَحَاتِ فِي الـمَذْهَبِ

(١) الإِمَامُ الأَعْظَمُ: يُرَادُ بِهِ: الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ.

(٢) الشَّيْخَانِ يُرَادُ بِهِمَا أَبُو حَنِيفَةَ وأَبُو يُوسُفَ.

(٣) الصَّاحِبَانِ: يُرَادُ بِهِمَا: أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الـحَسَنِ.

(٤) الطَّرَفَانِ: يُرَادُ بِهِمَا: أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الـحَسَنِ.

(٥) الصَّدْرُ الأَوَّلُ يُرَادُ بِهِ أَهْلُ القُرُونِ الثَّلَاثَةِ الأُولَى مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِم.

---

(١) حَاجِي خَلِيفَة، كَشْفُ الظُّنُونِ فِي أَسَامِي الكُتُبِ وَالفُنُونِ: (١ / ٢٦٩، ٣٩٤، ٦١٦).

المبحث الثاني

المذهب المالكي

المطلب الأول: ترجمة إمام المذهب

نُسِبَ هَذَا المَذْهَبُ إِلَى الإِمَامِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الأَصْبَحِيِّ، نِسْبَةً إِلَى ذِي أَصْبَح، وَهِيَ قَبِيلَةٌ بِاليَمَنِ، قَدِمَ أَجْدَادُهُ إِلَى المَدِينَةِ وَمَكَثُوا فِيهَا، وُلِدَ سَنَةَ ٩٣هـ بِالمَدِينَةِ، وَتُوُفِّيَ فِيهَا سَنَةَ ١٧٩هـ.

وَقَدْ نَشَأَ فِي بَيْتِ عِلْمٍ، وَتَعَلَّمَ الفِقْهَ وَالحَدِيثَ عَلَى كِبَارِ المُحَدِّثِينَ بِالمَدِينَةِ الَّتِي لَزِمَهَا، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا إِلَّا إِلَى مَكَّةَ، وَكَانَ شَيْخُهُ الأَوَّلُ رَبِيعَةُ الرَّأْيِ أَحَدُ كِبَارِ فُقَهَاءِ الرَّأْيِ المَعْرُوفِينَ مِنَ التَّابِعِينَ.

وَلَقَدْ نَضِجَ فِي الفِقْهِ، فَجَلَسَ لِلتَّدْرِيسِ بِمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ، وَرَحَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَكَانَ وَرِعًا تَقِيًّا، وَقَدْ أَخْرَجَ كِتَابًا قَيِّمًا أَسْمَاهُ (المُوَطَّأَ) جَمَعَ فِيهِ الأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ، وَضَمَّ إِلَيْهَا جُمْلَةً مِنْ فَتَاوَى بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَيُضِيفُ إِلَيْهَا أَحْيَانًا مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، وَهَذَا الكِتَابُ مِنْ أَوَائِلِ الكُتُبِ الَّتِي جَمَعَتْ بَيْنَ الحَدِيثِ وَالفِقْهِ، وَلِعَظَمَتِهِ رَغِبَ بَعْضُ الخُلَفَاءِ فِي جَعْلِهِ مَرْجِعًا يَحْتَكِمُ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَيُعَوِّلُونَ عَلَيْهِ فِيمَا يَعْرِضُ لَهُم، لَكِنَّ مَالِكًا رَفَضَ ذَلِكَ، وَكَانَ مَالِكٌ قَوِيًّا فِي الحَقِّ لَا تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، يَقُولُ بِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ الدَّلِيلُ وَإِنْ لَمْ يَرُقْ عِنْدَ غَيْرِهِ، مَهْمَا عَظُمَ جَاهُهُ[1].

---

(١) د. مُحَمَّد سَلَام مَدْكُور، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص٤٠).

المطلب الثاني: أصول مذهب الإمام مالك

لَمْ يُدَوِّنِ الإِمَامُ مَالِكٌ أُصُولَ مَذْهَبِهِ وَقَوَاعِدَهُ فِي الاسْتِنْبَاطِ وَمَنَاهِجَهُ فِي الاجْتِهَادِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَرَّحَ بِالبَعْضِ مِنْهَا، وَأَشَارَ إِلَى البَعْضِ الآخَرِ، فَمِمَّا صَرَّحَ بِهِ فِي كِتَابِهِ (المُوَطَّأ) أَنَّهُ يَأْخُذُ بِعَمَلِ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَيُقَدِّمُهُ عَلَى خَبَرِ الآحَادِ المُعَارِضِ لَهُ، وَحُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ عَمَلَ أَهْلِ المَدِينَةِ مُتَوَارَثٌ عَنْ آبَائِهِم وَأَجْدَادِهِم، فَهُوَ بِمَثَابَةِ السُّنَّةِ المُتَوَاتِرَةِ، وَمَا كَانَ هَذَا شَأْنُهُ، يُقَدَّمُ عَلَى خَبَرِ الآحَادِ، وَقَدْ نَازَعَهُ فِي هَذَا المَسْلَكِ المُجْتَهِدُونَ الآخَرُونَ، مِثْلُ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَالإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَالإِمَامِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.

وَجِمَاعُ أُصُولِ مَذْهَبِ مَالِكٍ، بِنَاءً عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ، أَو أَشَارَ إِلَيْهِ، أَوِ اسْتَنْبَطَهُ فُقَهَاءُ المَذْهَبِ مِنَ الفُرُوعِ المَنْقُولَةِ عَنْهُ وَالآرَاءِ المُدَوَّنَةِ فِي مُوَطَّئِهِ، هِيَ كَمَا صَرَّحَ بِهَا الإِمَامُ القَرَافِيُّ: الكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالإِجْمَاعُ، وَإِجْمَاعُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَالقِيَاسُ، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ، وَالمَصْلَحَةُ المُرْسَلَةُ، وَالعُرْفُ وَالعَادَاتُ، وَسَدُّ الذَّرَائِعِ، وَالاسْتِحْسَانُ، وَالاسْتِصْحَابُ.

وَيَتَبَيَّنُ مِنْ كَثْرَةِ هَذِهِ الأُصُولِ خُصُوبَةُ المَذْهَبِ وَسَعَتُهُ، وَإِمْكَانُ تَخْرِيجِ الأَحْكَامِ عَلَى أُصُولِهِ المُلَائِمَةِ لِكُلِّ عَصْرٍ وَمَكَانٍ، كَمَا يَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَقَامُ الإِمَامِ مَالِكٍ فِي فِقْهِ الرَّأْيِ، فَقَدِ اشْتُهِرَ بِهِ عَلَى خِلَافِ المَعْهُودِ مِنْ فُقَهَاءِ مَدْرَسَةِ أَهْلِ الحَدِيثِ، فَقَدْ أَكْثَرَ مِنَ الأَخْذِ بِالمَصَالِحِ المُرْسَلَةِ حَتَّى صَارَ قِوَامُ اجْتِهَادِهِ بِالرَّأْيِ يَقُومُ عَلَى أَسَاسِهَا [1].

المطلب الثالث: تلامذة الإمام مالك، وتدوين المذهب، وانتشاره

قَصَدَ طُلَّابُ العِلْمِ إِلَى الإِمَامِ مَالِكٍ مِنْ مُخْتَلَفِ الأَقْطَارِ الإِسْلَامِيَّةِ مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ وَالعِرَاقِ وَشَمَالِ إِفْرِيقِيَّا وَالأَنْدَلُسِ وَأَخَذُوا عَنْهُ، فَكَانَ مِنْ تَلَامِيذِهِ، وَهُم فُقَهَاءُ كِبَارٌ:

(١) عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ القُرَشِيُّ مَوْلَاهُم، لَازَمَهُ عِشْرِينَ سَنَةً، وَنَشَرَ مَذْهَبَهُ فِي مِصْرَ وَالمَغْرِبِ، تُوُفِّيَ بِمِصْرَ سَنَةَ ١٩٧ هـ، وَكَانَ الإِمَامُ مَالِكٌ يُجِلُّهُ وَيَحْتَرِمُهُ حَتَّى إِنَّهُ كَانَ

---

(١) د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٦٣ - ١٦٤).

يَكْتُبُ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي مِصْرَ، وَيُلَقِّبُهُ بِفَقِيهِ مِصْرَ.

(٢) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ المِصْرِيُّ، كَانَ لَهُ أَثَرٌ بَالِغٌ فِي تَدْوِينِ مَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِكٍ، فَهُوَ كَالإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ بِالنِّسْبَةِ لِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، فَكِلَاهُمَا نَاقِلُ مَذْهَبَ شَيْخِهِ، وَلَهُ مَعَ ذَلِكَ اجْتِهَادٌ حُرٌّ، صَحِبَ مَالِكًا نَحْوَ عِشْرِينَ سَنَةً، وَرَوَى عَنْهُ المُوَطَّأَ، وَرِوَايَتُهُ للمُوَطَّأِ تُعَدُّ أَصَحَّ رِوَايَةٍ، تُوُفِّيَ بِمِصْرَ سَنَةَ ١٩١هـ.

(٣) أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ القَيْسِيُّ، انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةُ الفِقْهِ فِي مِصْرَ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٠٤هـ.

(٣) أَسَدُ بْنُ الفُرَاتِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ تُونِسَ، مَاتَ مُجَاهِدًا فِي صِقِلِّيَةَ ٢٢٣هـ، وَهُوَ الَّذِي جَمَعَ المُدَوَّنَةَ، وَنَسَبَهَا إِلَى الإِمَامِ مَالِكٍ.

(٥) أَبُو الحَسَنِ القُرْطُبِيُّ، أَخَذَ المُوَطَّأَ عَنِ الإِمَامِ مَالِكٍ سَمَاعًا، وَنَشَرَهُ فِي الأَنْدَلُسِ، وَتُوُفِّيَ عَامَ ١٩٣هـ.

وَبِصِفَةٍ عَامَّةٍ فَقَدْ تَمَّ تَدْوِينُ فِقْهِ الإِمَامِ مَالِكٍ، وَنُقِلَ عَنْهُ بِطَرِيقَتَيْنِ:

الأُولَى: كُتُبٌ أَلَّفَهَا الإِمَامُ مَالِكٌ نَفْسُهُ، وَأَهَمُّهَا: المُوَطَّأُ.

الثَّانِيَةُ: بِوَاسِطَةِ تَلَامِذَتِهِ، فَقَدْ نَشَرُوا مَذْهَبَهُ، وَدَوَّنَ بَعْضُهُم آرَاءَهُ وَأَقْوَالَهُ فِي المُدَوَّنَةِ [١].

انْتِشَارُ المَذْهَبِ:

انْتَشَرَ مَذْهَبُ الإِمَامِ مَالِكٍ فِي مِصْرَ وَبِلَادٍ كَثِيرَةٍ، وَكَانَ مَذْهَبُهُ السَّائِدَ بِالأَنْدَلُسِ، وَلَا يَزَالُ مَذْهَبُهُ سَائِدًا فِي بِلَادِ المَغْرِبِ الإِسْلَامِيِّ (المَغْرِبِ العَرَبِيِّ وَالإِفْرِيقِيِّ) وَصَعِيدِ مِصْرَ، وَالسُّودَانِ [٢].

قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ فِي كِتَابِهِ المَدَارِك: «غَلَبَ مَذْهَبُ مَالِكٍ عَلَى الحِجَازِ وَالبَصْرَةِ

---

(١) المَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص١٦٥).

(٢) د. عُمَرُ الأَشْقَرُ، المَدْخَلُ إِلَى الشَّرِيعَةِ وَالفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ: (ص٢٣٩)، وَالمَدْخَلُ إِلَى دِرَاسَةِ المَذَاهِبِ وَالمَدَارِسِ الفِقْهِيَّةِ، لِلْمُؤَلِّفِ: (ص١٦٠).

وَمِصْرَ، وَمَا وَالَاهَا مِنْ بِلَادِ إِفْرِيقِيَّةَ وَالأَنْدَلُسِ وَصِقِلِّيَةَ وَالمَغْرِبِ الأَقْصَى إِلَى بِلَادِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ السُّودَانِ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا، وَظَهَرَ بِبَغْدَادَ ظُهُورًا كَثِيرًا، وَضَعُفَ بِهَا بَعْدَ أَرْبَعِمَائَةِ سَنَة، وَظَهَرَ بِنَيْسَابُورَ، وَكَانَ بِهَا وَبِغَيْرِهَا أَئِمَّةٌ وَمُدَرِّسُونَ»[1].

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الكُتُبُ المَرْجِعِيَّةُ فِي المَذْهَبِ

أَوَّلًا: المُخْتَصَرَاتُ فِي المَذْهَبِ

(١) مُخْتَصَرُ خَلِيلٍ فِي فِقْهِ الإِمَامِ مَالِكٍ، خَلِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى، (ت ٧٧٦هـ)، وَهُوَ كِتَابٌ مُجَرَّدٌ عَنِ الخِلَافِ، وَفِيهِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا مَعَ الإِيجَازِ البَلِيغِ، وَقَدِ اعْتَنَى كَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ بِشَرْحِهِ[2].

(٢) أَقْرَبُ المَسَالِكِ لِمَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِكٍ (وَهُوَ شَرْحٌ لِمُخْتَصَرِ خَلِيلٍ) أَبُو البَرَكَاتِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّرْدِير (ت١٢٠١هـ).

(٣) رِسَالَةُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ القَيْرَوَانِيِّ، وَشَرْحُهَا لِعَبْدِ المَجِيدِ الشَّرْنُوبِيِّ الأَزْهَرِيِّ.

ثَانِيًا: كُتُبُ المَذْهَبِ مَعَ الدَّلِيلِ

(١) شَرْحُ الزَّرْقَانِيِّ عَلَى مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ، مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ البَاقِي (ت١١٢٢هـ).

(٢) المُنْتَقَى شَرْحُ المُوَطَّأِ، لِلبَاجِي.

(٣) الذَّخِيرَةُ لِلقَرَافِيِّ، شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ (ت٦٨٤هـ)، وَهِيَ مَوْسُوعَةٌ كُبْرَى لِلفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ العَامِّ، وَلِلفِقْهِ المَالِكِيِّ عَلَى الخُصُوصِ، جَمَعَهَا مُؤَلِّفُهَا مِنْ كُتُبِ الأُمَّهَاتِ وَالدَّوَاوِينِ، فِي مَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِكٍ، وَقَارَنَ فِيهَا بَيْنَ فِقْهِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَعُلَمَاءِ الأَمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَأَهْلِ الحَدِيثِ، وَذَكَرَ أَدِلَّةَ هَذِهِ المَذَاهِبِ

---

(١) نَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخُ مُحَمَّد أَبُو زَهْرَةَ فِي كِتَابِهِ «مَالِكٌ : حَيَاتُهُ وَعَصْرُهُ، آرَاؤُهُ وَفِقْهُهُ»: (ص٣٨٢) .

(٢) مُعْجَمُ المَطْبُوعَاتِ: (١ / ٨٣٦).

مِنْ كُتُبِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ، وَكُتُبِ الإِجْمَاعِ وَالاخْتِلَافِ [١]، وَقَدْ طُبِعَ بِتَحْقِيقِ مُحَمَّد حَجِّي، وَيَقَعُ الكِتَابُ فِي (١٤) جُزْءًا، نَشَرَتْهُ دَارُ الغَرْبِ، بَيْرُوت، ١٩٩٤م.

(٤) مَسَالِكُ الدَّلَالَةِ شَرْحُ الرِّسَالَةِ، لِأَحْمَدَ الغُمَارِيِّ، وَهُوَ مُخْتَصَرٌ وَلَكِنَّهُ بِالدَّلِيلِ.

(٥) البَيَانُ وَالتَّحْصِيلُ [٢] وَالمُقَدِّمَاتُ [٣]، لِابْنِ رُشْدٍ الجَدِّ، مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ رُشْدٍ، القَاضِي أَبُو الوَلِيدِ الأَنْدَلُسِيِّ المَالِكِيِّ القُرْطُبِيِّ قَاضِي الجَمَاعَةِ بِهَا، وُلِدَ سَنَةَ ٤٥٠ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ٥٢٠ [٤].

ثَالِثًا: أَهَمُّ المَرَاجِعِ فِي المَذْهَبِ

(١) المُدَوَّنَةُ، رِوَايَةُ سَحْنُونَ عَنِ ابْنِ القَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ، وَهِيَ أَسْئِلَةٌ وَأَجْوِبَةٌ مِنْ مَسَائِلِ الفِقْهِ الَّتِي وَرَدَتْ لِلإِمَامِ مَالِكٍ (٦٢٠٠ مَسْأَلَةٍ)، وَرَوَاهَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ سَعِيدٍ المُلَقَّبُ بِـ «سَحْنُونَ»، (ت: ٢٤٠هـ)، الَّذِي جَمَعَهَا وَصَنَّفَهَا [٥].

(٢) حَاشِيَةُ الدَّسُوقِيِّ عَلَى الشَّرْحِ الكَبِيرِ مُحَمَّد عَرَفة الدَّسُوقِي، (ت: ١٢٣٠هـ)، وَهِيَ تَعْلِيقَاتٌ وَتَقْيِيدَاتٌ عَلَى شَرْحِ الدَّرْدِيرِ الَّذِي شَرَحَ مُخْتَصَرَ خَلِيلٍ بِشَرْحٍ مَشْهُورٍ مُتَدَاوَلٍ، اقْتَصَرَ فِيهِ عَلَى فَتْحِ مُغْلَقِهِ، وَتَقْيِيدِ مُطْلَقِهِ، وَبَيَّنَ فِيهِ المُعْتَمَدَ مِنْ أَقْوَالِ المَذْهَبِ

---

(١) مُحَمَّد الزُّحَيْلِيُّ، مَرْجِعُ العُلُومِ الإِسْلَامِيَّةِ: (ص٥٠١).

(٢) الاسْمُ الكَامِلُ لِلْكِتَابِ هُوَ: البَيَانُ وَالتَّحْصِيلُ لِمَا فِي المُسْتَخْرَجَةِ مِنَ التَّوْجِيهِ وَالتَّعْلِيلِ.

(٣) الاسْمُ الكَامِلُ لِلْكِتَابِ هُوَ: المُقَدِّمَاتُ المُمَهِّدَاتُ لِبَيَانِ مَا اقْتَضَتْهُ رُسُومُ المُدَوَّنَةِ مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَالتَّحْصِيلَاتِ المُحْكَمَاتِ لِأُمَّهَاتِ مَسَائِلِ المُشْكِلَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

(٤) هِدَايَةُ العَارِفِينَ: (١ / ٤٤٩١).

(٥) وَالمُدَوَّنَةُ تَجْمَعُ آرَاءَ الإِمَامِ مَالِكٍ المَرْوِيَّةَ عَنْهُ، وَالمُخَرَّجَةَ عَلَى أُصُولِهِ، وَعَلَى آرَاءِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ مَعَ بَعْضِ الآثَارِ وَالأَحَادِيثِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي مَسَائِلِ الفِقْهِ المَالِكِيِّ، وَأَصْبَحَتِ المُدَوَّنَةُ أَصْلَ الفِقْهِ المَالِكِيِّ، وَمَا عَدَاهَا لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا، وَتَأْتِي فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ المُوَطَّأِ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ، وَأَكْثَرُ عُلَمَاءِ المَالِكِيَّةِ يَتَلَقَّوْنَ مَا جَاءَ فِي المُدَوَّنَةِ بِالقَبُولِ، وَهِيَ أَصْدَقُ رِوَايَةً، وَأَعْلَى دَرَجَةً مِنْ حَيْثُ سَمَاعِهَا وَرِوَايَتِهَا، وَعَلَيْهَا الاعْتِمَادُ فِي الفَتْوَى عِنْدَ عُلَمَاءِ القَيْرَوَانِ.

الـمَـالِكِيِّ، وَاقْتَصَرَ فِيهِ عَلَى بَيَانِ الرَّاجِحِ الَّذِي تَـجِبُ بِهِ الفَتْوَى [١].

(٣) شَرْحُ الزَّرْقَانِيِّ عَلَى مُـخْتَصَرِ خَلِيلٍ، مُحَمَّدُ عَبْد البَاقِي الزَّرْقَانِيُّ.

(٤) شَرْحُ العَدَوِيِّ عَلَى الرِّسَالَةِ: (كِفَايَةُ الطَّلَبِ الرَّبَّانِيِّ).

(٥) مَوَاهِبُ الـجَلِيلِ شَرْحُ مُـخْتَصَرِ الـخَلِيلِ، لِلحَطَّابِ، أَبِي عَبْدِ الله مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الـمَغْرِبِيِّ (ت: ٩٥٤هـ)، وَهُوَ مِنَ الكُتُبِ الـمُعْتَمَدَةِ فِي الفَتْوَى وَالقَضَاءِ عِنْدَ الـمَـالِكِيَّةِ، وَيَـحْتَلُّ مَكَانَةً مَرْمُوقَةً، وَهُوَ مِنَ الكُتُبِ الـمُطَوَّلَةِ فِي الـمَذْهَبِ الـمَـالِكِيِّ [٢].

رَابِعًا: كُتُبُ غَرِيبِ لُغَةِ الفِقْهِ فِي الـمَذْهَبِ:

(١) مَشَارِقُ الأَنْوَارِ عَلَى صِحَاحِ الآثَارِ فِي تَفْسِيرِ غَرِيبِ الـحَدِيثِ، لِلقَاضِي عِيَاضِ بْنِ مُوسَى اليَحْصَبِيِّ الـمُتَوَفَّى ٥٤٤هـ، وَهُوَ خَاصٌّ بِغَرِيبِ أَلْفَاظِ الـمُوَطَّأِ وَالصَّحِيحَيْنِ [٣].

(٢) شَرْحُ غَرِيبِ أَلْفَاظِ الـمُدَوَّنَةِ، لِلجُبِّيِّ.

(٣) تَنْبِيهُ الطَّالِبِ لِفَهْمِ ابْنِ الـحَاجِبِ، لِلشَّيْخِ الإِمَامِ عِزِّ الدِّينِ أَبِي عَبْدِ الله، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ إِسْحَاقَ الأُمَوِيِّ التُّونُسِيِّ الـمَـالِكِيِّ الـمُتَوَفَّى ٧٤٩هـ.

خَامِسًا: كُتُبُ تَرَاجِمِ رِجَالِ الـمَذْهَبِ

(١) الدِّيبَاجُ الـمُذَهَّبُ فِي طَبَقَاتِ أَعْيَانِ الـمَذْهَبِ لِابْنِ فَرْحُونَ، إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ.

(٢) تَرْتِيبُ الـمَدَارِكِ وَتَقْرِيبُ الـمَسَالِكِ لِـمَعْرِفَةِ تَرَاجِمِ أَعْلَامِ مَذْهَبِ مَالِكٍ، لِلقَاضِي عِيَاضٍ.

(٣) تَوْشِيحُ القَرَافِيِّ.

(٤) نَيْلُ الابْتِهَاجِ، لَلتُّنْبُكْتِيِّ [٤].

(٥) شَجَرَةُ النُّورِ الزَّكِيَّةُ بِطَبَقَاتِ الـمَـالِكِيَّةِ لِلأُسْتَاذِ مُحَمَّدِ بْنِ مَـخْلُوفٍ.

---

(١) الـمَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص٥٠٨).

(٢) الـمَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص٨٠٧).

(٣) كَشْفُ الظُّنُونِ: (٢ / ١٦٨٧).

(٤) جَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَدْنَانُ بْنُ سَالِمٍ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص: ٣٠، ٣١).

المَبْحَثُ الثَّالِثُ

المَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَرْجَمَةُ إِمَامِ المَذْهَبِ

نُسِبَ هَذَا المَذْهَبُ إِلَى الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، يَلْتَقِي نَسَبُهُ مَعَ الرَّسُولِ ﷺ فِي عَبْدِ مَنَافٍ، وُلِدَ بِغَزَّةَ سَنَةَ ١٥٠ هـ، وَتُوُفِّيَ بِمِصْرَ سَنَةَ ٢٠٤ هـ.

نَشَأَ فِي مَكَّةَ بَعْدَ أَنْ رَحَلَتْ بِهِ أُمُّهُ يَتِيمًا إِلَيْهَا وَهُوَ ابْنُ سَنَتَيْنِ، فَحَفِظَ القُرْآنَ، وَكَثِيرًا مِنَ الأَحَادِيثِ، وَشِعْرَ البَادِيَةِ، وَقَدْ دَرَسَ فِيهَا الفِقْهَ وَالحَدِيثَ عَلَى مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزِّنْجِيِّ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، ثُمَّ رَحَلَ إِلَى المَدِينَةِ فَلَقِيَ مَالِكًا، وَدَرَسَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ المُوَطَّأَ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى اليَمَنِ فِي سِنِّ الثَّلَاثِينَ لِلعَمَلِ بِهَا، ثُمَّ إِلَى العِرَاقِ حَيْثُ التَقَى بِمُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ الفَقِيهِ الحَنَفِيِّ، أَحَدِ فُقَهَاءِ مَدْرَسَةِ الرَّأْيِ، فَدَرَسَ عَلَيْهِ وَنَاظَرَهُ، وَكَانَ يُؤْثِرُ الحَدِيثَ، وَيُنَاضِلُ دُونَهُ مَعَ أَصْحَابِ الرَّأْيِ حَتَّى سُمِّيَ (نَاصِرَ الحَدِيثِ).

وَقَدْ وَضَعَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ بِالعِرَاقِ الأَحْكَامَ عَلَى وَفْقِ مَذْهَبِهِ ووُصِفَ (بِالقَدِيمِ)؛ لِأَنَّهُ رَحَلَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى مِصْرَ، وَاسْتَقَرَّ فِيهَا فَعَدَّلَ كَثِيرًا مِنْ أَحْكَامِهِ، بِسَبَبِ النُّضْجِ الفِكْرِيِّ الَّذِي يَنْشَأُ مِنْ طُولِ النَّظَرِ وَمُزَاوَلَةِ البَحْثِ، يُضَافُ إِلَى هَذَا مَا شَاهَدَهُ فِي رَحَلَاتِهِ، وَمَا لَمَسَهُ فِي شُئُونِ مَقَرِّهِ الجَدِيدِ بِمِصْرَ، حَتَّى سُمِّيَ هَذَا (بِالمَذْهَبِ الجَدِيدِ).

وَيُعْتَبَرُ فِقْهُ الشَّافِعِيِّ وَسَطًا بَيْنَ أَهْلِ الرَّأْيِ وَأَهْلِ الحَدِيثِ؛ لِأَنَّهُ أَفَادَ كَثِيرًا مِنَ المَدْرَسَتَيْنِ؛ لِأَخْذِهِ الفِقْهَ عَنْ أَئِمَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا، عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُؤْثِرُ الحَدِيثَ إِيثَارًا بَيِّنًا فَعُدَّ مِنْ أَهْلِهِ[1].

---

(١) د. مُحَمَّد سَلَام مَدْكُور، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص٤٢).

المَطْلَبُ الثَّانِي: أُصُولُ المَذْهَبِ

يُعْتَبَرُ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ أَوَّلَ مَنْ صَنَّفَ فِي أُصُولِ الفِقْهِ، وَرِسَالَتُهُ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي هَذَا العِلْمِ تُعْتَبَرُ أَوَّلَ مُصَنَّفٍ فِيهِ وَصَلَ إِلَيْنَا؛ وَبِهَذَا يَكُونُ الشَّافِعِيُّ قَدِ انْفَرَدَ بِتَدْوِينِ أُصُولِ مَذْهَبِهِ، فَكَفَى أَتْبَاعَهُ العِبْءَ الَّذِي تَحَمَّلَهُ أَتْبَاعُ المَذَاهِبِ الأُخْرَى، بِاسْتِنْبَاطِ أُصُولِ مَذَاهِبِهِم فِي فُرُوعِهِمُ المُخْتَلِفَةِ، وَقَدْ رَتَّبَ الشَّافِعِيُّ أُصُولَ اسْتِنْبَاطِهِ، وَتَحَدَّثَ عَنْهَا بِالتَّفْصِيلِ، وَأَجْمَلَهَا فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْقِعٍ مِنْ كِتَابَيْهِ (الرِّسَالَةِ) وَ(الأُمِّ).

مِنْ ذَلِكَ مَا نَصَّهُ فِي كِتَابِ الأُمِّ: «العِلْمُ طَبَقَاتٌ شَتَّى، الأُولَى: الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ إِذَا ثَبَتَتْ، ثُمَّ الثَّانِيَةُ: الإِجْمَاعُ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ كِتَابٌ وَلاَ سُنَّةٌ، وَالثَّالِثَةُ: أَنْ يَقُولَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ قَوْلًا وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا مِنْهُم، وَالرَّابِعَةُ: اخْتِلَافُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ، وَالخَامِسَةُ: القِيَاسُ وَلَا يُصَارُ إِلَى شَيءٍ غَيْرِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُمَا مَوْجُودَانِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ العِلْمُ مِنْ أَعْلَى»[(١)].

وَيَتَبَيَّنُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَيَجْعَلُ السُّنَّةَ مُبَيِّنَةً لِلكِتَابِ، وَشَارِحَةً لِنُصُوصِهِ، وَمُفَصِّلَةً لِمُجْمَلِهِ، وَمُقَيِّدَةً لِمُطْلَقِهِ، وَمُخَصِّصَةً لِعَامِّهِ، وَلَوْ كَانَتْ أَخْبَارًا آحَادِيَّةً؛ فَهُوَ يَحْتَجُّ بِخَبَرِ الوَاحِدِ مَا دَامَ رَاوِيهِ ثِقَةً عَدْلًا، وَلَا يَشْتَرِطُ فِي الخَبَرِ الشُّهْرَةَ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ البَلْوَى، خِلَافًا لِلحَنَفِيَّةِ، وَلَا مُوَافَقَةَ عَمَلِ أَهْلِ المَدِينَةِ، خِلَافًا لِلمَالِكِيَّةِ فَهُوَ يَشْتَرِطُ صِحَّةَ السَّنَدِ فَقَطْ.

وَخَالَفَهُمْ كَذَلِكَ فِي الاحْتِجَاجِ بِالحَدِيثِ المُرْسَلِ، فَمَا كَانَ يَحْتَجُّ بِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ مِنْ مَرَاسِيلِ كِبَارِ التَّابِعِينَ: أَمْثَالِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَبِشَرْطِ تَوَافُرِ شُرُوطٍ خَاصَّةٍ، وَهَذَا خِلَافُ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ؛ حَيْثُ كَانُوا يَحْتَجُّونَ بِالحَدِيثِ المُرْسَلِ، وَيَجْعَلُونَهُ بِمَنْزِلَةِ الحَدِيثِ المُتَّصِلِ.

---

(١) الأُمُّ، دَارُ المَعْرِفَةِ، بَيْرُوت، لُبْنَان، ط٢، ١٣٩٣هـ: (٧/ ٢٦٥).

وَبَعْدَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَحْتَجُّ بِالإِجْمَاعِ، ثُمَّ بِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ يَتَخَيَّرُ مِنْهَا مَا هُوَ الأَقْرَبُ إِلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنِ القُرْبَ أَخَذَ بِأَقْوَالِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَرَجَّحَهَا عَلَى أَقْوَالِ غَيْرِهِم.

ثُمَّ يَعْتَمِدُ عَلَى القِيَاسِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَتَوَسَّعْ فِيهِ، كَمَا تَوَسَّعَ فِيهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ أَخَذُوا بِهِ؛ هَذِهِ هِيَ أُصُولُ الشَّافِعِيِّ، وَلِهَذَا أَنْكَرَ عَلَى الأَحْنَافِ الاسْتِدْلَالَ بِالاسْتِحْسَانِ، وَعَدَّهُ تَشْرِيعًا بِالهَوَى، وَأَنْكَرَ عَلَى مَالِكٍ الاسْتِدْلَالَ بِالمَصَالِحِ المُرْسَلَةِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ المَدِينَةِ [1].

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: تَدْوِينُ المَذْهَبِ وَانْتِشَارُهُ وَتَلَامِذَةُ الإِمَامِ

تَمَّ نَقْلُ فِقْهِ الشَّافِعِيِّ وَتَدْوِينُهُ بِطَرِيقَتَيْنِ:

الأُولَى: الكُتُبُ الَّتِي كَتَبَهَا الشَّافِعِيُّ نَفْسُهُ، وَأَمْلَاهَا إِمْلَاءً عَلَى تَلَامِيذِهِ وَأَشْهَرُهَا اثْنَانِ، هُمَا:

(١) الرِّسَالَةُ، الَّتِي صَنَّفَهَا فِي العِرَاقِ، ثُمَّ أَعَادَ تَصْنِيفَهَا فِي مِصْرَ بَعْدَ تَهْذِيبِهَا، وَهِيَ أَبْحَاثٌ فِي أُصُولِ الفِقْهِ، فَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهَا عَنْ بَيَانِ القُرْآنِ، وَبَيَانِ السُّنَّةِ لِلقُرْآنِ، وَالعَامِّ وَالخَاصِّ، وَالنَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ، وَالسُّنَّةِ، وَالاحْتِجَاجِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ.. وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَبْحَاثِ الأُصُولِيَّةِ.

(٢) الأُمُّ، وَهُوَ كِتَابُ فِقْهٍ عَظِيمٌ، بَلِيغُ الأُسْلُوبِ فِيهِ عَرْضٌ لِأَقْوَالِهِ مَعَ الأَدِلَّةِ، وَمُنَاقَشَةُ أَقْوَالِ الفُقَهَاءِ الآخَرِينَ، بِأُسْلُوبٍ عِلْمِيٍّ رَصِينٍ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ تِلْمِيذُهُ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ المُرَادِيُّ.

الثَّانِيَةُ: تَلَامِذَتُهُ، وَهُم كَثِيرُونَ، مِنْهُمُ العِرَاقِيُّونَ، وَمِنْهُمُ المِصْرِيُّونَ. فَالعِرَاقِيُّونَ هُم نَقَلَةُ مَذْهَبِهِ القَدِيمِ وَمِنْهُم:

(١) الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَعْرُوفُ بِالزَّعْفَرَانِيِّ المُتَوَفَّى سَنَةَ ٢٦٠هـ.

---

(١) د. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص ١٦٩) ، ود. مُحَمَّد سَلَام مَدْكُور، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص٤٣) ، ود. سَعِيد الجُلَيْدِي، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص٢٣٦) .

(٢) أَبُو عَلِيٍّ الـحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الـمَعْرُوفُ بِالكَرَابِيسِيِّ الـمُتَوَفَّى سَنَةَ ٢٤٥هـ.

أَمَّا تَلَامِذَتُهُ فِي مِصْرَ، فَهُم نَقَلَةُ مَذْهَبِهِ الـجَدِيدِ، وَمِنْهُم:

(١) إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الـمُزَنِيُّ الـمُتَوَفَّى سَنَةَ ٢٦٤هـ، وَهُوَ أَذْكَى تَلَامِيذِهِ، وَلَازَمَ الشَّافِعِيَّ مُنْذُ قُدُومِهِ مِصْرَ إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ، وَلَهُ كُتُبٌ كَثِيرَةٌ سَاعَدَتْ عَلَى نَشْرِ الـمَذْهَبِ، كَمَا لَهُ آرَاءٌ خَالَفَ بِهَا شَيْخَهُ.

(٢) البُوَيْطِيُّ، وَهُوَ أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ يَحْيَى البُوَيْطِيُّ، أَخَذَ الفِقْهَ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَحَلَّ مَحَلَّ شَيْخِهِ فِي التَّدْرِيسِ وَالإِفْتَاءِ بَعْدَ وَفَاتِهِ.

(٣) الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الـمُرَادِيُّ، رَوَى كِتَابَ الأُمِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَكَتَبَ نُسْخَةً مِنْهُ فِي حَيَاةِ الشَّافِعِيِّ.

انْتِشَارُ الـمَذْهَبِ:

وَيَنْتَشِرُ الـمَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ فِي مِصْرَ، وَأَنْدُونِيسِيَا، وَمَالِيزِيَا، وَالصُّومَالِ، وَشَرْقِيَّ إِفْرِيقِيَّا، وَعَدَنَ وَحَضْرَمَوْتَ، وَفِلِسْطِينَ، وَيُوجَدُ أَيْضًا فِي العِرَاقِ، وَكَذَا فِي بَاكِسْتَانَ وَالـمَمْلَكَةِ العَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ [١].

يَقُولُ ابْنُ خَلْدُونَ فِي الـمُقَدِّمَةِ: «أَمَّا الشَّافِعِيُّ فَمُقَلِّدُوهُ بِمِصْرَ أَكْثَرُ مِمَّا سِوَاهَا، وَقَدِ انْتَشَرَ مَذْهَبُهُ بِالعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ، وَمَا وَرَاءَ النَّهْرِ، وَقَاسَمُوا الـحَنَفِيَّةَ فِي الفَتْوَى وَالتَّدْرِيسِ فِي جَمِيعِ الأَمْصَارِ، وَعَظُمَتْ مَجَالِسُ الـمُنَاظَرَاتِ بَيْنَهُم، وَشُحِنَتْ كُتُبُ الـخِلَافِيَّاتِ بِأَنْوَاعِ اسْتِدْلَالَاتِهِم، ثُمَّ دَرَسَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِدُرُوسِ الـمَشْرِقِ وَأَقْطَارِهِ..» [٢].

---

(١) عَبْدُ الكَرِيمِ زَيْدَان، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٦٩-١٧٠)، وَعُمَرُ الأَشْقَرُ، الـمَدْخَلُ إِلَى دِرَاسَةِ الـمَذَاهِبِ وَالـمَدَارِسِ الفِقْهِيَّةِ (عَمَّانُ: دَارُ النَّفَائِسِ ط / ٣، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م): (ص: ١٦٩، ١٧٠)، وَانْظُرْ أَيْضًا: «الشَّافِعِيُّ: حَيَاتُهُ وَعَصْرُهُ - آرَاؤُهُ وَفِقْهُهُ» لِلْإِمَامِ أَبِي زَهْرَةَ: (ص: ٣٩٣)، وَمَا بَعْدَهَا.

(٢) الـمُقَدَّمَةُ: (ص: ٢٨٤).

المطلب الرابع: الكتب المرجعية في المذهب:

أولًا: المختصرات

(١) التنبيه؛ لأبي إسحاق الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، المتوفى سنة ٤٧٦هـ، وهو كتاب مختصر يقتصر فيه المؤلف على بيان الأحكام الشرعية مجردة من الأدلة والخلاف والمناقشة، والكتاب سهل الأسلوب، واضح العبارة مرتب على أبواب الفقه، وهو أحد الكتب الخمسة المشهورة المتداولة بين الشافعية، كما ذكره النووي[١].

(٢) المنهاج للإمام النووي، أبي زكريا يحيى بن شرف، (ت: ٦٧٦هـ)، وهو متن مختصر اختصره الإمام النووي من كتاب المحرر في فروع الشافعية للرافعي (ت: ٦٢٣هـ)، ويعتبر «منهاج الطالبين» أشهر مختصر عند الشافعية، وعليه جل الاعتماد، ويعول عليه في معرفة القول الراجح عندهم[٢].

(٣) المنهج؛ للقاضي زكريا الأنصاري، أبي يحيى بن محمد بن أحمد، (ت: ٩٢٦هـ).

(٤) متن الغاية والتقريب؛ لأبي شجاع الأصفهاني.

ثانيًا: كتب المذهب مع الدليل

(١) كفاية الأخيار؛ للحصني، تقي الدين بن أبي بكر الحسيني الدمشقي.

(٢) أسنى المطالب شرح روض الطالب؛ للقاضي زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، المتوفى ٩٢٦هـ.

(٣) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد، (ت: ٩٧٧هـ) هو شرح منهاج الطالبين للنووي، وضح معانيه وأفصح عن مفهومه ومنطوقه، وهو شرح وسط خال من الحشو والتطويل، وحاوٍ للدليل

---

(١) محمد الزحيلي: مرجع العلوم الإسلامية: (ص٥١٥).

(٢) المرجع السابق: (ص٥٢١).

وَالتَّعْلِيلِ، مُبَيِّنٌ الـمُعَوَّلَ عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالأَصْحَابِ وَالـمُتَأَخِّرِينَ، وَيُخَرِّجُ الأَحَادِيثَ مِنْ كُتُبِ السُّنَّةِ، وَيُوَشِّحُ الأَحْكَامَ بِالفُرُوعِ الكَثِيرَةِ وَالفَوَائِدِ النَّافِعَةِ، وَالأَدْعِيَّةِ الـمَأْثُورَةِ، فَهُوَ كِتَابٌ نَافِعٌ وَمُفِيدٌ وَمَدْعُومٌ بِالأَدِلَّةِ بِدُونِ مُقَارَنَةٍ مَعَ بَقِيَّةِ الـمَذَاهِبِ.

(٤) الـمَجْمُوعُ شَرْحُ الـمُهَذَّبِ؛ لِلإِمَامِ النَّوَوِيِّ، (ت: ٦٧٦هـ)، وَهُوَ مِنْ أَجْمَعِ الكُتُبِ فِي فِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ، شَرَحَ بِهِ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ كِتَابَ (الـمُهَذَّبِ) لِلشِّيرَازِيِّ، وَهُوَ كِتَابٌ فِي الفِقْهِ الـمُقَارَنِ بَيْنَ الـمَذَاهِبِ، وَلِذَلِكَ قَالَ عَنْهُ مُؤَلِّفُهُ: «وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الكِتَابَ وَإِنْ سَمَّيْتُهُ شَرْحَ الـمُهَذَّبِ، فَهُوَ شَرْحٌ لِلمَذْهَبِ كُلِّهِ، بَلْ لِـمَذَاهِبِ العُلَمَاءِ كُلِّهِم وَلِلحَدِيثِ، وَجُمَلٍ مِنَ اللُّغَةِ وَالتَّارِيخِ وَالأَسْمَاءِ»[(١)].

(٥) الـحَاوِي الكَبِيرُ، لِلقَاضِي الـمَاوَرْدِيِّ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّد بْنِ حَبِيب، الـمُتَوَفَّى سَنَةَ ٤٥٠هـ، وَهُوَ كِتَابٌ فِي الفِقْهِ عَلَى الـمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَفِي الفِقْهِ الـمُقَارَنِ مَعَ بَقِيَّةِ الـمَذَاهِبِ، وَهُوَ عَظِيمُ الشَّأنِ، كَبِيرُ الـحَجْمِ، يَعْرِضُ فِيهِ الـمَاوَرْدِيُّ الأَحْكَامَ الفِقْهِيَّةَ كَامِلَةً عَلَى الـمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ يَذْكُرُ أَدِلَّتَهَا بِالتَّفْصِيلِ، ثُمَّ يَذْكُرُ أَقْوَالَ الـمَذَاهِبِ الأُخْرَى، وَيُورِدُ أَدِلَّتَهَا، ثُمَّ يُنَاقِشُهَا بِإِسْهَابٍ؛ لِيَصِلَ إِلَى التَّرْجِيحِ، وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ: «لَمْ يُؤَلِّفْ فِي الـمَذْهَبِ مِثْلُهُ»[(٢)].

(٦) نِهَايَةُ الـمَطْلَبُ فِي دِرَايَةِ الـمَذْهَبِ؛ لِإِمَامِ الـحَرَمَيْنِ عَبْدِ الـمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ الـجُوَيْنِيِّ، (ت: ٤٧٨هـ)، وَهُوَ أَهَمُّ كِتَابٍ فِي الفِقْهِ عَلَى الـمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالفِقْهِ الـمُقَارَنِ، وَهُوَ أَبْرَزُ مُصَنَّفَاتِ إِمَامِ الـحَرَمَيْنِ وَأَشْهَرُهَا وَأَوْسَعُهَا، وَيَتَضَمَّنُ جَمِيعَ الأَبْوَابِ الفِقْهِيَّةِ، وَهَذَا الكِتَابُ شَرْحٌ لِـمُخْتَصَرِ الـمُزَنِيِّ ت: ٢٦٤هـ)، لَكِنَّهُ شَرْحٌ مُوَسَّعٌ عَلَى مَنْهَجِ الفُقَهَاءِ بِأَنْ يَعْرِضَ الـحُكْمَ مَعَ دَلِيلِهِ، ثُمَّ يُقَارِنَ مَعَ سَائِرِ الآرَاءِ

---

(١) الـمَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص٥٢٣).

(٢) الـمَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص٥٣).

فِي الـمَذْهَبِ، ثُمَّ يُقَارِنَ مَعَ أَقْوَالِ الـمَذَاهِبِ الأُخْرَى وَيَسْتَدِلَّ لَـهُم، ثُمَّ يُنَاقِشَ أَدِلَّتَهُم وَيَرُدَّ عَلَى أَقْوَالِـهِم بِأُسْلُوبٍ جَدَلِيٍّ، مُعْتَمِدًا عَلَى مَبَادِئِ عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ لِتَخْرِيجِ الفُرُوعِ الفِقْهِيَّةِ عَلَى الأُصُولِ، وَرَبْطِهَا بِـهَا حَتَّى أَطْلَقَ العُلَمَـاءُ عَلَى هَذَا الكِتَابِ «الـمَذْهَبَ الكَبِيرَ»[(١)].

ثَالِثًا: أَهَمُّ الـمَرَاجِعِ فِي الـمَذْهَبِ

(١) الأُمُّ؛ لِلإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ، (ت: ٢٠٤هـ) يَـجْمَعُ الكِتَابُ بَيْنَ دَفَّتَيْهِ جَـمِيعَ أَبْوَابِ الفِقْهِ، وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى الكُتُبِ، وَكُلُّ كِتَابٍ مِنْهَا عِدَّةُ أَبْوَابٍ[(٢)].

(٢) أَسْنَى الـمَطَالِبِ شَرْحُ رَوْضِ الطَّالِبِ؛ لِلقَاضِي زَكَرِيَّا الأَنْصَارِيِّ، الـمُتَوَفَّى سَنَةَ ٩٢٦هـ.

(٣) حَاشِيَةُ الـجَمَلِ عَلَى شَرْحِ الـمَنْهَجِ؛ لِسُلَيْمَـانَ الـجَمَلِ.

(٤) الرَّوْضَةُ؛ لِلنَّوَوِيِّ، أَبِي زَكَرِيَّا يَـحْيَى بْنِ شَرَفٍ (ت: ٦٧٦هـ)، وَاسْمُ الكِتَابِ الكَامِلِ «رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ وَعُمْدَةُ الـمُفْتِينَ» وَتُعْرَفُ اخْتِصَارًا بِالرَّوْضَةِ، وَهِيَ اخْتِصَارٌ وَتَرْتِيبٌ وَتَنْقِيحٌ لِفَتْحِ العَزِيزِ فِي شَرْحِ الوَجِيزِ لِلرَّافِعِيِّ، وَهَذَا الكِتَابُ مِنْ خَيْرِ كُتُبِ الـمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهِ جُهُودُ مُحَقِّقِي الـمَذْهَبِ وَهُـمَا: الرَّافِعِيُّ، وَالنَّوَوِيُّ، وَيُعْتَبَرُ الكِتَابُ مِنَ الكُتُبِ الـمُعْتَمَدَةِ الَّتِي يَرْجِعُ إِلَيْهَا العُلَمَـاءُ وَالقُضَاةُ وَالـمُفْتُونَ.

---

(١) وَيُعْتَبَرُ كِتَابُ «نِـهَايَةُ الـمَطْلَبِ» أَحَدَ الـحَلَقَاتِ الأَسَاسِيَّةِ فِي سِلْسِلَةِ الفِقْهِ الشَّافِعِيِّ ابْتِدَاءً مِنَ «الأُمِّ» لِلشَّافِعِيِّ، ثُمَّ «مُـخْتَصَرُ الـمُزَنِيِّ» ثُمَّ «نِـهَايَةُ الـمَطْلَبِ» ثُمَّ «البَسِيطُ، وَالوَسِيطُ، وَالوَجِيزُ، وَالـخُلَاصَةُ» لِلْغَزَالِيِّ، ثُمَّ «الـمُحَرَّرُ» لِلرَّافِعِيِّ، ثُمَّ «مِنْهَاجُ الطَّالِبِينَ وَالرَّوْضَةُ، وَالـمَجْمُوعُ» لِلنَّوَوِيِّ، وَهَذِهِ الأَخِيرَةُ عَلَيْهَا الاعْتِمَـادُ فِي الـمَذْهَبِ حَتَّى عَصْرِنَا الـحَاضِرِ مَعَ شُرُوحِ الـمِنْهَاجِ، الـمَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص٥١٦).

(٢) وَالشَّافِعِيُّ أَمْلَى كِتَابَهُ الأُمَّ عَلَى تَلَامِيذِهِ فِي مِصْرَ بِـمَا وَصَلَ إِلَيْهِ رَأْيُهُ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، وَيُعَبَّرُ عَنِ الـمَسَائِلِ فِيهِ بِأَنَّـهَا «مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ الـجَدِيدُ» بَعْدَ أَنْ غَيَّرَ اجْتِهَادَهُ فِي بَعْضِ الـمَسَائِلِ، وَرَوَاهُ عَنْهُ تَلَامِيذُهُ بِمِصْرَ وَخَاصَّةً الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الـمُرَادِيُّ، وَكِتَابُ الأُمِّ قِمَّةُ مُؤَلَّفَاتِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَجَعَلَ كِتَابَهُ الرِّسَالَةَ وَهِيَ أَوَّلُ كِتَابٍ فِي أُصُولِ الفِقْهِ، مُقَدِّمَةً لِلْأُمِّ، ثُمَّ أَلْـحَقَ بِالأُمِّ جُـمْلَةَ كُتُبٍ فِي الـخِلَافِ وَالفِقْهِ الـمُقَارَنِ، وَطُبِعَ كِتَابُ الأُمِّ مَعَ مُلْحَقَاتِهِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ فِي سَبْعَةِ أَجْزَاءٍ كَبِيرَةٍ.

(٥) نِهَايَةُ الـمُحْتَاجِ إِلَى شَرْحِ أَلْفَاظِ الـمِنْهَاجِ؛ لِشَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّمْلِيِّ الـمِصْرِيِّ، الشَّهِيرِ بِالشَّافِعِيِّ الصَّغِيرِ، (ت: ١٠٠٤هـ)، وَهُوَ شَرْحٌ مُتَوَسِّطٌ لِكِتَابِ (مِنْهَاجِ الطَّالِبِينَ) لِلنَّوَوِيِّ، اقْتَصَرَ فِيهِ عَلَى الـمُعَوَّلِ بِهِ فِي الـمَذْهَبِ مِنَ الأَقْوَالِ الرَّاجِحَةِ تَبَعًا لِلإِمَامِ النَّوَوِيِّ[١].

(٦) الحَاوِي الكَبِيرُ؛ لِلقَاضِي الـمَاوَرْدِيِّ، عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيب، (ت: ٤٥٠هـ).

رَابِعًا: كُتُبُ غَرِيبِ لُغَةِ الفِقْهِ فِي الـمَذْهَبِ

(١) الزَّاهِرُ فِي غَرِيبِ أَلْفَاظِ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الأَزْهَرِيِّ (ت: ٣٧٠هـ).

(٢) شَرْحُ أَلْفَاظِ التَّحْرِيرِ (بِـهَامِشِ مَتْنِ التَّحْرِيرِ) لِلإِمَامِ النَّوَوِيِّ.

(٣) تَـهْذِيبُ الأَسْمَـاءِ وَاللُّغَاتِ لِلإِمَامِ النَّوَوِيِّ.

(٤) الـمِصْبَاحُ الـمُنِيرُ فِي شَرْحِ الرَّافِعِيِّ الكَبِيرِ؛ لِلفَيُّومِيِّ.

خَامِسًا: كُتُبُ تَرَاجِمِ رِجَالِ الـمَذْهَبِ

(١) طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ؛ لِلسُّبْكِيِّ، تَاجِ الدِّينِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الكَافِي، (ت: ٧٧١هـ).

(٢) طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ؛ لِلإِسْنَوِيِّ، أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الـحَسَنِ (ت: ٧٧٢).

(٣) طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ؛ لِابْنِ قَاضِي شُهْبَة، أَبِي بَكْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، (ت: ٨٥١هـ).

(٤) طَبَقَاتُ الفُقَهَاءِ؛ لِلشِّيرَازِيِّ، إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ، (ت: ٤٧٦هـ).

(٥) طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ، لِابْنِ هِدَايَةِ الله.

(٦) طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ، لِأَبِي عَاصِمٍ العَبَّادِيِّ[٢].

---

(١) الـمَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص٥٢٨).

(٢) جَاسِمُ بْنُ مُحَمَّد، وَعَدْنَانُ بْنُ سَالِمٍ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص٣٣-٣٥).

المبحث الرابع

المذهب الحنبلي

المطلب الأول: ترجمة إمام المذهب:

يُنسَبُ هَذَا المَذْهَبُ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ بْنِ هِلَالِ بْنِ أَسَدٍ الشَّيْبَانِيِّ، أَبِي عَبْدِ الله، وُلِدَ بِبَغْدَادَ سَنَةَ ١٦٤هـ، وَتُوُفِّيَ فِيهَا سَنَةَ ٢٤١هـ.

رَحَلَ فِي طَلَبِ العِلْمِ إِلَى مَكَّةَ، وَالمَدِينَةَ، وَالشَّامِ، وَاليَمَنِ.. وَغَيْرِهَا مِنَ الأَقْطَارِ وَالبُلْدَانِ.

وَقَدْ تَفَقَّهَ عَلَى يَدِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ حِينَ قُدُومِهِ إِلَى بَغْدَادَ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُجْتَهِدًا مُسْتَقِلًّا ذَا مَذْهَبٍ خَاصٍّ بِهِ، وَقَدْ فَاقَ أَقْرَانَهُ فِي السُّنَّةِ وَحِفْظِهَا وَتَمْيِيزِ صَحِيحِهَا مِنْ سَقِيمِهَا، فَكَانَ عَالِمَ السُّنَّةِ وَإِمَامَهَا فِي زَمَانِهِ بِحَقٍّ بِلَا مُنَازِعٍ، وَمُسْنَدُهُ المَعْرُوفُ (بِمُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ) احْتَوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ أَلْفِ حَدِيثٍ.

وَمَعَ أَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِالسُّنَّةِ مُتَبَحِّرًا فِيهَا، فَقَدْ كَانَ فَقِيهًا دَقِيقَ الفِقْهِ، حَتَّى قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيهِ يَوْمَ خَرَجَ إِلَى مِصْرَ: خَرَجْتُ مِنْ بَغْدَادَ فَمَا خَلَّفْتُ فِيهَا رَجُلًا أَفْضَلَ وَلَا أَعْلَمَ وَلَا أَفْقَهَ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

المطلب الثاني: أصول المذهب

بَنَى الإِمَامُ أَحْمَدُ فِقْهَهُ عَلَى خَمْسَةِ أُصُولٍ [1]:

الأَوَّلُ: النَّصُّ مِنَ الكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ، فَإِذَا وَجَدَ النَّصَّ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى مَا خَالَفَهُ، وَلَا

---

(١) ابْنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ، إِعْلَامُ المُوَقِّعِينَ: (١/ ٣٥) ، وَمَابَعْدَهَا، وَد. عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٧٢) ، وَأَبُو زَهْرَةَ تَارِيخُ المَذَاهِبِ الإِسْلَامِيَّةِ: (ص ٤٩١) .

إِلَى مَنْ خَالَفَهُ، كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَالسُّنَّةُ عِنْدَهُ أَجَلُّ مِنْ أَنْ تُعَارَضَ بِآرَاءِ الرِّجَالِ، وَلَوْ كَانَتْ سُنَّةَ آحَادٍ، وَلَوْ كَانَ مُخَالِفُهَا مِنْ كِبَارِ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْفُقَهَاءِ، وَلَمْ يُقَدِّمْ عَلَى الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَا غَيْرِهِم، وَلَا رَأْيًا، وَلَا قِيَاسًا، وَلَا قَوْلَ صَاحِبٍ، وَلَا عَدَمَ الْعِلْمِ بِالْمُخَالِفِ الَّذِي يُسَمِّيهِ النَّاسُ إِجْمَاعًا، وَهُوَ فِي هَذَا الْمَنْهَجِ كَالشَّافِعِيِّ.

الثَّانِي: فَتْوَى الصَّحَابِيِّ الَّتِي لَا يُعْرَفُ لَهَا مُخَالِفٌ، فَكَانَ يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يُسَمِّي ذَلِكَ إِجْمَاعًا.

الثَّالِثُ: إِذَا اخْتَلَفَتِ الصَّحَابَةُ تَخَيَّرَ مِنْ أَقْوَالِهِم مَا كَانَ أَقْرَبَهَا إِلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

الرَّابِعُ: الأَخْذُ بِالْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ وَالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ آخَرُ يَدْفَعُهُ، وَهُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ عَلَى القِيَاسِ؛ وَالْحَدِيثُ الضَّعِيفُ عِنْدَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَلَيْسَ هُوَ الْحَدِيثَ البَاطِلَ أَوِ الْمُنْكَرَ، أَوِ الَّذِي فِي رِوَايَتِهِ مَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ، فَإِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُعَارِضُ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ، مِنْ أَثَرٍ أَوْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ أَو إِجْمَاعٍ، أَخَذَ بِالضَّعِيفِ، وَقَدَّمَهُ عَلَى القِيَاسِ.

الْخَامِسُ: القِيَاسُ وَهُوَ آخِرُ الأُصُولِ عِنْدَهُ، يَسْتَعْمِلُهُ لِلضَّرُورَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَصًّا فِي الكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ، وَلَا فَتْوَى صَحَابِيٍّ، وَلَا حَدِيثًا مُرْسَلًا أَو ضَعِيفًا.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: تَدْوِينُ الْمَذْهَبِ، وَانْتِشَارُهُ، وَتَلَامِيذُ الإِمَامِ

لَمْ يُدَوِّنِ الإِمَامُ أَحْمَدُ مَذْهَبَهُ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكْتَبُ شَيءٌ مِنْ آرَائِهِ وَفَتَاوِيهِ، وَكَانَ هَمُّهُ مَعَ السُّنَّةِ وَتَدْوِينِهَا، إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَهُ جَمَعُوا مِنْ أَقْوَالِهِ وَفَتَاوِيهِ الشَّيءَ الكَثِيرَ، وَرَتَّبُوهُ عَلَى أَبْوَابِ الفِقْهِ.

ثُمَّ جَاءَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ، فَصَرَفَ هِمَّتَهُ إِلَى جَمْعِ مَا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَصَنَّفَهُ فِي كِتَابِهِ (الْجَامِعِ) كَمَا ظَهَرَ أَيْضًا الْمَرْوَزِيُّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٢٧٥هـ.

ثُمَّ جَاءَ مِنْ بَعْدِ هَؤُلَاءِ كَثِيرُونَ صَنَّفُوا فِي فِقْهِ الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِيِّ، وَجَمَعُوا أَقْوَالَ

إِمَامِهِم وَشَرَحُوهَا، وَمِنْ هَؤُلَاءِ أَبُو القَاسِمِ عُمَرُ بْنُ أَبِي الحُسَيْنِ الخِرَقِيُّ المُتَوَفَّى سَنَةَ ٣٢٤هـ، وَمِنْ كُتُبِهِ المَشْهُورَةِ المُخْتَصَرُ المَعْرُوفُ بِاسْمِ (مُخْتَصَرِ الخِرَقِيِّ) وَقَدْ شَرَحَهُ ابْنُ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ بِكِتَابِهِ (المُغْنِي).

ثُمَّ جَاءَ مِنْ بَعْدِ هَؤُلَاءِ إِمَامَانِ كَبِيرَانِ يَنْتَسِبَانِ إِلَى المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ، وَهُمَا: ابْنُ تَيْمِيَةَ وَابْنُ القَيِّمِ، فَقَدْ عُرِفَا بِانْتِسَابِهِمَا إِلَى المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ وَأُصُولِهِ وَقَوَاعِدِهِ، وَإِنْ كَانَا يَنْهَجَانِ النَّهْجَ المُسْتَقِلَّ فِي الاسْتِنْبَاطِ، وَلَا يُقَلِّدَانِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَلَا غَيْرَهُ.

ثُمَّ بِظُهُورِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ صَاحِبِ الدَّعْوَةِ الإِصْلَاحِيَّةِ، وَالمُتَوَفَّى سَنَةَ ١٢٠٦هـ، وَبِسَبَبِ نَجَاحِهِ فِي دَعْوَتِهِ، صَارَ المَذْهَبُ الحَنْبَلِيُّ هُوَ المَذْهَبَ الرَّسْمِيَّ فِي بِلَادِ نَجْدٍ، ثُمَّ بِعُمُومِ الدَّوْلَةِ السُّعُودِيَّةِ حَتَّى الوَقْتِ الحَاضِرِ، فَهُوَ مُنْتَشِرٌ فِيهَا وَفِي الكُوَيْتِ، وَلَهُ أَتْبَاعٌ فِي سُورِيَّا وَالعِرَاقِ، وَفِي إِمَارَاتِ الخَلِيجِ العَرَبِيِّ [١].

انْتِشَارُ المَذْهَبِ:

لَمْ يُقَدَّرْ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنْ يَنْتَشِرَ كَمَا انْتَشَرَتِ المَذَاهِبُ الأُخْرَى، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ حُدُودِ بِلَادِ شَيْخِهِ «العِرَاقِ» إِلَّا بَعْدَ القَرْنِ الرَّابِعِ، وَقَدْ تَحَدَّثَ كُلٌّ مِنَ الغَزَالِيِّ وَابْنِ خَلْدُونَ عَنْ قِلَّةِ أَتْبَاعِ المَذْهَبِ فِي عُصُورِهِم، قَالَ الغَزَالِيُّ: وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَأَتْبَاعُهُ أَقَلُّ مِنْ أَتْبَاعِ هَؤُلَاءِ، (يَعْنِي: مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وَأَبَا حَنِيفَةَ).

وَيَقُولُ ابْنُ خَلْدُونَ: «فَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَمُقَلِّدُوهُ قَلِيلُونَ، وَأَكْثَرُهُم بِالشَّامِ وَالعِرَاقِ مِنْ بَغْدَادَ وَنَوَاحِيهَا، وَهُم أَكْثَرُ النَّاسِ حِفْظًا لِلسُّنَّةِ وَرِوَايَةً لِلحَدِيثِ» [٢].

وَفِي هَذَا العَصْرِ كَادَ أَنْ يَنْقَرِضَ أَتْبَاعُهُ فِي البِلَادِ السُّورِيَّةِ، يَقُولُ ابْنُ بَدْرَانَ الدِّمَشْقِيُّ، (ت: ١٣٤٦هـ) «وَلَا أَرَى أَحَدًا يَسْأَلُنِي عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ

---

(١) د. عَبْدُ الكَرِيمِ زَيْدَان، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص١٧٢، ١٧٣).

(٢) المُقَدَّمَةُ: (ص: ٢٨٤).

لِانْقِرَاضِ أَهْلِهِ فِي بِلَادِنَا، وَتَقَلُّصِ ظِلِّهِ فِيهِ»[١].

وَالسَّبَبُ فِي قِلَّةِ أَتْبَاعِ مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّ أَغْلَبَ العُلَمَاءِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ سَارُوا سِيرَتَهُ فِي البُعْدِ عَنِ الدُّنْيَا وَمُجَافَاةِ السَّلَاطِينِ، وَأَخْذِ أَنْفُسِهِم بِالتَّعَبُّدِ، وَالإِقْلَالِ مِنَ التَّدْرِيسِ، فَقَلَّلَ هَذَا مِن انْتِشَارِ المَذْهَبِ؛ لِعَدَمِ وُصُولِ أَتْبَاعِهِ إِلَى المَنَاصِبِ وَالمَرَاكِزِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي تَجْعَلُ النَّاسَ يُقْبِلُونَ عَلَى المَذْهَبِ.

يَقُولُ أَبُو الوَفَاءِ عَلِيُّ بْنُ عَقِيلٍ أَحَدُ فُقَهَاءِ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ: «هَذَا المَذْهَبُ -يَعْنِي مَذْهَبَ أَحْمَدَ- إِنَّمَا ظَلَمَهُ أَصْحَابُهُ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ إِذَا بَرَعَ أَحَدٌ مِنْهُم فِي العِلْمِ، تَوَلَّى القَضَاءَ وَغَيْرَهُ مِنَ الوِلَايَاتِ، فَكَانَتِ الوِلَايَةُ سَبَبًا لِتَدْرِيسِهِ وَاشْتِغَالِهِ بِالعِلْمِ، فَأَمَّا أَصْحَابُ أَحْمَدَ فَإِنَّهُ قَلَّ فِيهِم مَنْ يَعْلَمُ بِطَرَفٍ مِنَ العِلْمِ إِلَّا وَيُخْرِجُهُ ذَلِكَ إِلَى التَّعَبُّدِ وَالتَّزَهُّدِ؛ لِغَلَبَةِ الخَيْرِ عَلَى القَوْمِ، فَيَنْقَطِعُونَ عَنِ التَّشَاغُلِ بِالعِلْمِ»[٢].

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الكُتُبُ المَرْجِعِيَّةُ فِي المَذْهَبِ[٣]

أَوَّلًا: المُخْتَصَرَاتُ

(١) مُخْتَصَرُ الخِرَقِيِّ، لِأَبِي القَاسِمِ عُمَرَ بْنِ الحَسَنِ الخِرَقِيِّ.

(٢) المُغْنِي، لِابْنِ قُدَامَةَ.

(٣) العُدَّةُ شَرْحُ العُمْدَةِ، بَهَاءُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ المَقْدِسِيُّ.

(٤) دَلِيلُ الطَّالِبِ، مَرْعِي بْنُ يُوسُفَ الحَنْبَلِيُّ.

ثَانِيًا: كُتُبُ المَذْهَبِ مَعَ الدَّلِيلِ

(١) المُغْنِي لِابْنِ قُدَامَةَ.

(٢) كَشَّافُ القِنَاعِ عَنْ مَتْنِ الإِقْنَاعِ، لِلبُهُوتِيِّ، (ت: ١٠٥١هـ)، وَهَذَا الكِتَابُ هُوَ مُعْتَمَدُ الحَنَابِلَةِ فِي الفَتْوَى وَالقَضَاءِ، وَيَأْتِي فِي الدَّرَجَةِ الأُولَى عِنْدَهُم، وَهُوَ أَفْضَلُ

---

(١) د. عُمَرُ الأَشْقَر، المَدْخَلُ إِلَى دِرَاسَةِ المَذَاهِبِ وَالمَدَارِسِ الفِقْهِيَّةِ.

(٢) المَرْجِعُ السَّابِقُ: (ص٢٠٥).

(٣) جَاسِم وَعَدْنَان، مَرْجِعٌ سَابِقٌ: (ص٤١، ٤٢).

كِتَابٍ فِي فُرُوعِ الحَنَابِلَةِ خَاصَّةً، وَلَيْسَ فِيهِ مُقَارَنَةٌ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ الـمَذَاهِبِ.

(٣) شَرْحُ مُنْتَهَى الإِرَادَاتِ، لِلبُهُوتِيِّ، وَهُوَ شَرْحُ مُخْتَصَرِ «مُنْتَهَى الإِرَادَاتِ» لِابْنِ النَّجَّارِ، (ت: ٩٧٢هـ) الَّذِي جَمَعَ فِي مُخْتَصَرِهِ بَيْنَ الـمُقْنِعِ لِابْنِ قُدَامَةَ (ت: ٦٢٠هـ) وَبَيْنَ كِتَابِ التَّنْقِيحِ الـمُشْبِعِ لِلمَرْدَاوِيِّ، (ت: ٨٨٥)، وَفِي هَذَا الكِتَابِ تَضَافَرَتْ جُهُودُ ابْنِ قُدَامَةَ وَالـمَرْدَاوِيِّ، وَابْنِ النَّجَّارِ وَالبُهُوتِيِّ فِي تَحْرِيرِ الـمَذْهَبِ وَتَنْقِيحِ الأَقْوَالِ فِيهِ وَبَيَانِ القَوْلِ الرَّاجِحِ الصَّحِيحِ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ، فَجَاءَ الكِتَابُ فِي قِمَّةِ كُتُبِ الحَنَابِلَةِ الـمُعْتَمَدَةِ فِي القَضَاءِ وَالفَتْوَى وَالدِّرَاسَةِ وَالتَّدْرِيسِ، وَلَقِيَ القَبُولَ عِنْدَ العُلَمَاءِ وَانْتَشَرَ بَيْنَهُم [1].

(٤) مَطَالِبُ أُولِي النُّهَى شَرْحُ غَايَةِ الـمُنْتَهَى، لِلرُّحَيْبَانِيِّ.

ثَالِثًا: أَهَمُّ الـمَرَاجِعِ فِي الـمَذْهَبِ

(١) مَسَائِلُ الإِمَامِ أَحْمَدَ، لِأَبِي دَاوُدَ صَاحِبِ السُّنَنِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ.

(٢) الـمُغْنِي، لِابْنِ قُدَامَةَ.

(٣) الفُرُوعُ، لِابْنِ مُفْلِحٍ.

(٤) مَطَالِبُ أُولِي النُّهَى شَرْحُ غَايَةِ الـمُنْتَهَى، لِلرُّحَيْبَانِيِّ.

(٥) مَنَارُ السَّبِيلِ فِي شَرْحِ الدَّلِيلِ، لِابْنِ ضُوَيَانَ، (ت: ١٣٥٣هـ)، وَهُوَ شَرْحُ دَلِيلِ الطَّالِبِ لِنَيْلِ الـمَطَالِبِ.

(٦) كَشَّافُ القِنَاعِ شَرْحُ الإِقْنَاعِ، لِلبُهُوتِيِّ.

(٧) نَيْلُ الـمَآرِبِ بِشَرْحِ دَلِيلِ الطَّالِبِ، لِلتَّغْلِبِيِّ.

رَابِعًا: كُتُبُ غَرِيبِ لُغَةِ الفِقْهِ فِي الـمَذْهَبِ:

الـمُطَّلِعُ عَلَى أَبْوَابِ الـمُقْنِعِ؛ لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الفَتْحِ البَعْلِيِّ الـحَنْبَلِيِّ.

خَامِسًا: كُتُبُ تَرَاجِمِ رِجَالِ الـمَذْهَبِ

طَبَقَاتُ الـحَنَابِلَةِ؛ لِابْنِ أَبِي يَعْلَى، وَذَيْلُهُ لِابْنِ رَجَبٍ الـحَنْبَلِيِّ.

---

(١) مُحَمَّد الزُّحَيْلِيُّ، مَرْجِعُ العُلُومِ الإِسْلَامِيَّةِ: (ص٥٤١).

الفَهَارِسُ وَالـمَلاحِقُ



فِهْرِسُ الـمَصَادِرِ وَالـمَرَاجِعِ

فِهْرِسُ الـمَـوْضُـوعَـاتِ

مُلْحَقُ نَمَاذِجِ الامْتِحَانَاتِ

قائمة المراجع

١- أَبو حَنِيفَةَ: حَيَاتُهُ وَعَصْرُهُ – آرَاؤُهُ وَفِقْهُهُ، مُحَمَّد أَبُو زَهْرَةَ، (القَاهِرَة: دَارُ الفِكْرِ العَرَبِيِّ).

٢- الاجْتِهَادُ الجَمَاعِيُّ فِي التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ، عَبْدُ المَجِيدِ السُّوسُوه الشَّرَفِي، (الدَّوْحَة: وَزَارَةُ الشُّؤُونِ الإِسْلَامِيَّةِ، قَطَر، كِتَابُ الأُمَّةِ، العَدَد (٣٨)، ذُو القَعْدَةِ ١٤١٨هـ).

٣- الاجْتِهَادُ الجَمَاعِيُّ وَمَجَامِعُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ (نَمُوذَجُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ فِي السُّودَانِ) عَبْدُ الرَّحِيم عَلِي مُحَمَّد، بَحْثٌ مَنْشُورٌ فِي مَجَلَّةِ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ بِالخَرْطُوم، (الخَرْطُومُ، العَدَدُ الثَّانِي، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٢م).

٤- الاجْتِهَادُ ، الجُوَيْنِيُّ، أَبُو المَعَالِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُوسُفَ المُتَوَفَّى ٤٧٨هـ، تَحْقِيق عَبْدُ الحَمِيدِ أَبُو زُنَيْد، (دِمَشْق: دَارُ القَلَم، ط١، ١٤٠٨هـ).

٥- الإِجْمَاعُ، ابْنُ المُنْذِرِ، مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْسَابُورِيُّ (ت: ٣١٨هـ) تَحْقِيق فُؤَاد عَبْد المُنْعِم (الإِسْكَنْدَرِيَّةُ: دَارُ الدَّعْوَةِ، ط/ ٣، ١٤٠٢هـ).

٦- إِحْكَامُ الأَحْكَامِ فِي أُصُولِ الأَحْكَام، الآمِدِيُّ، سَيْفُ الدِّين، (دِمَشْق: المَكْتَبُ الإِسْلَامِيُّ).

٧- إِرْشَادُ العَقْلِ السَّلِيمِ إِلَى مَزَايَا القُرآنِ الكَرِيمِ، المَشْهُورِ بِتَفْسِيرِ أَبِي السَّعُودُ، دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ العَرَبِيِّ، بَيْرُوت، لُبْنَان، د. ط، د.ت.

٨- إِرْشَادُ الفُحُولِ فِي تَحْقِيقِ الحَقِّ مِنْ عِلْمِ الأُصُولِ، الشَّوْكَانِيُّ، مُحَمَّد بْنُ عَلِيٍّ.

٩- إِرْوَاءُ الغَلِيلِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ مَنَارِ السَّبِيلِ، الأَلْبَانِيُّ، مُحَمَّد نَاصِرُ الدِّينِ (بَيْرُوت ، المَكْتَبُ الإِسْلَامِيُّ ، ط/ ٢، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م).

١٠- الأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ، السُّيُوطِيُّ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، (ت ٩١١هـ)، (بَيْرُوت: دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، ط/ ١، ١٤٠٣هـ).

١١- أُصُولُ التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ، عَلِي حَسَبَ الله، (القَاهِرَة: دَارُ المَعَارِفِ، ط/ ٥، ١٣٩٦هـ، ١٩٧٦م).

١٢- إِعْجَازُ القُرْآنِ، أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيِّبِ البَاقِلَّانِيُّ، تَحْقِيق: السَّيِّد أَحْمَد صَقَر (القَاهِرَة: دَارُ المَعَارِفِ).

١٣- إِعْلَامُ الـمُوَقِّعِينَ عَن رَّبِ العَالَـمِينَ، لِابْنِ القَيِّمِ، مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (بَيْرُوت: دَارُ الكِتَابِ العَرَبِيِّ، ط١/ ٢، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م).

١٤- الأُمُّ، الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ، (دَارُ الـمَعْرِفَةِ، بَيْرُوت، لُبْنَان، ط٢، ١٣٩٣هـ).

١٥- البُرْهَانُ فِي عُلُومِ القُرْآنِ، لِلزَّرْكَشِيِّ، مُحَمَّدُ بْنُ بَـهَادِر بْنِ عَبْدِ الله، تَـحْقِيق: مُحَمَّد أَبُو الفَضْلِ إِبْرَاهِيم، (بَيْرُوت: دَارُ الـمَعْرِفَةِ - ١٣٩١هـ).

١٦- تَارِيخُ التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ ، عَلِي مُحَمَّد عِوَض، وَعَادِل أَحْمَد عَبْد الـمَوْجُود، (بَيْرُوت: دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، ط/ ١، ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م).

١٧- تَارِيخُ التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ، مُحَمَّد خُضَرِي بَكْ، (القَاهِرَة: الـمَكْتَبَةُ التِّجَارِيَّةُ).

١٨- تَارِيخُ التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ ، مَنَّاعُ القَطَّانُ، (الرِّيَاض: مَكْتَبَةُ الـمَعَارِفِ، ط/ ٣، ٢٠٠٢م).

١٩- تَارِيخُ التَّشْرِيعِ وَمَرَاحِلُهُ الفِقْهِيَّةُ، الطَّرِيقي، عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الـمُحْسِنِ، ١٤١٥هـ.

٢٠- تَارِيخُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ ، مُحَمَّد عَلِي السَّايِس، (دِمَشْق: دَارُ الفِكْرِ، ط/ ١، ١٤١٩هـ -١٩٩٩م).

٢١- تَارِيخُ الـمَذَاهِبِ الإِسْلَامِيَّةِ، مُحَمَّد أَبُو زَهْرَةَ، (القَاهِرَة: دَارُ الفِكْرِ العَرَبِيِّ).

٢٢- تَـجْدِيدُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، جَـمَـالُ الدِّينِ عَطِيَّة، وَوَهْبَةُ الزُّحَيْلِيُّ، سِلْسِلَةُ حَوَارَاتِ القَرْنِ الـجَدِيدِ (دِمَشْق: دَارُ الفِكْرِ، ط/ ١، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م).

٢٣- تَدْرِيبُ الرَّاوِي فِي شَرْحِ تَقْرِيبِ النَّوَاوِي، السُّيُوطِيُّ، عَبْدُ الرَّحْـمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، تَـحْقِيق: عَبْدُ الوَهَّابِ عَبْد اللَّطِيفِ، (الرِّيَاض: مَكْتَبَةُ الرِّيَاضِ الـحَدِيثَةِ).

٢٤- التَّعْرِيفَاتُ، الـجُرْجَانِيُّ، تَـحْقِيق إِبْرَاهِيم الإِبْيَارِيُّ، عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، (ت ٨١٦هـ)، (بَيْرُوت: دَارُ الكِتَابِ العَرَبِيِّ، ط / ١، ١٤٠٥هـ).

٢٥- تَفْسِيرُ التَّحْرِيرِ وَالتَّنْوِيرِ، مُحَمَّد الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُور، د. ط، د. ت.

٢٦- تَلْخِيصُ الـحَبِيرِ فِي أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ الكَبِيرِ، ابْنُ حَجَر العَسْقَلَانِيُّ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، تَـحْقِيق: السَّيِّد عَبْد الله هَاشِم اليَمَانِي الـمَدَنِي، (الـمَدِينَة الـمُنَوَّرَة: ١٣٨٤ - ١٩٦٤م).

٢٧- التَّمْهِيدُ لِمَا فِي المُوَطَّأِ مِنَ المَعَانِي وَالأَسَانِيدِ، ابْنُ عَبْدِ البَرِّ، تَحْقِيق: مُصْطَفَى بْنُ أَحْمَد العَلَوِيُّ، مُحَمَّد عَبْد الكَبِير البَكْرِيُّ، وَزَارَةُ عُمُومِ الأَوْقَافِ وَالشُّئُونِ الإِسْلَامِيَّةِ – المَغْرِب، ١٣٨٧هـ.

٢٨- تَوْجِيهُ النَّظَرِ إِلَى أُصُولِ الأَثَرِ، طَاهِر الجَزَائِرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، تَحْقِيق: عَبْد الفَتَّاحِ أَبُو غُدَّةَ، (حَلَب: مَكْتَبَة المَطْبُوعَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ – ط/ ١، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م).

٢٩- التَّوْضِيحُ عَلَى التَّنْقِيحِ، صَدْرُ الشَّرِيعَةِ عُبَيْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ.

٣٠- التَّوْقِيفُ عَلَى مُهِمَّاتِ التَّعَارِيفِ، المُنَاوِيُّ، مُحَمَّد عَبْد الرَّؤُوفِ، تَحْقِيق: د. مُحَمَّد رِضْوَان الدَّايَة، (دَارُ الفِكْرِ المُعَاصِرِ، دَارُ الفِكْرِ - بَيْرُوت: دِمَشْق، ط/ ١، ١٤١٠هـ).

٣١- الجَامِعُ الصَّحِيحُ (سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ) التِّرْمِذِيُّ: تَحْقِيق: أَحْمَد مُحَمَّد شَاكِر وَآخَرُونَ، (بَيْرُوت: دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ).

٣٢- الجَامِعُ لِأَحْكَامِ القُرْآنِ (تَفْسِيرُ القُرْطُبِيِّ)، القُرْطُبِيُّ: (القَاهِرَة: دَارُ الشَّعْبِ).

٣٣- حَاشِيَةُ ابْنِ عَابِدِينَ، ابْنُ عَابِدِينَ، المَطْبَعَةُ المِصْرِيَّةُ، ط١، ١٢٧٢هـ.

٣٤- الحُدُودُ الأَنِيقَةُ وَالتَّعْرِيفَاتُ الدَّقِيقَةُ، زَكَرِيَّا الأَنْصَارِيُّ، زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ، تَحْقِيق: د. مَازِن المُبَارَكِ، (بيروت: دار الفكر المعاصر – ط/ ١، ١٤١١هـ).

٣٥- حَرَكَةُ التَّشْرِيعِ وَأُصُولُهَا فِي السُّودَانِ، أَحْمَد إِبْرَاهِيم الطَّاهِرُ، (الخَرْطُومُ: المَرْكَزُ القَوْمِيُّ لِلإِنْتَاجِ الإِعْلَامِيِّ).

٣٦- حُقُوقُ الإِنْسَانِ فِي الإِسْلَامِ، لِلزُّحَيْلِيِّ، مُحَمَّد، دَارُ الكَلِمِ الطَّيِّبِ (دِمَشْق: دَارُ ابْنِ كَثِيرٍ، ط/ ٣، ١٤١٨هـ، ١٩٩٩٧م).

٣٧- حُقُوقُ الإِنْسَانِ مِحْوَرُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، الزُّحَيْلِيُّ: مُحَمَّدٌ وَآخَرُونَ، كِتَابُ الأُمَّةِ، عَدَد (٨٧) (الدَّوْحَة: وَزَارَةُ الأَوْقَافِ وَالشُّئُونِ الإِسْلَامِيَّةِ، ط/ ١، ٢٠٠٢م).

٣٨- الرِّسَالَةُ، الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ، تَحْقِيق أَحْمَد مُحَمَّد شَاكِر (القَاهِرَة، ١٣٥٨هـ، ١٩٣٩م).

٣٩- السِّلْسِلَةُ الضَّعِيفَةُ، الأَلْبَانِيُّ، مُحَمَّد نَاصِرُ الدِّينِ (الرِّيَاض، مَكْتَبَةُ المَعَارِفِ).

٤٠- سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ، مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، تَحْقِيق: مُحَمَّد فُؤَاد عَبْد البَاقِي (دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ العَرَبِيِّ).

٤١- سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ، تَحْقِيق: مُحَمَّد مُحْيِي الدِّينِ عَبْدِ الحَمِيدِ، (دَارُ الفِكْرِ).

٤٢- سُنَنُ الدَّارَقُطْنِيِّ، تَحْقِيق: السَّيِّدِ عَبْدِ الله هَاشِم يَمَانِي، (بَيْرُوت: دَارُ المَعْرِفَةِ).

٤٣- السُّنَنُ الكُبْرَى، البَيْهَقِيُّ: أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ، تَحْقِيق: مُحَمَّد عَبْدِ القَادِرِ عَطَاء، (مَكَّة المُكَرَّمَة: مَكْتَبَةُ دَارِ البَازِ، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م).

٤٤- الشَّافِعِيُّ حَيَاتُهُ وَعَصْرُهُ، آرَاؤُهُ وَفِقْهُهُ، مُحَمَّد أَبُو زَهْرَةَ، (القَاهِرَة: دَارُ الفِكْرِ العَرَبِيِّ).

٤٥- شَرْحُ صَحِيحُ مُسْلِمٍ، النَّوَوِيُّ، يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ، (بَيْرُوت دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ، ط/ ٢، ١٣٩٢هـ).

٤٦- الشَّرِيعَةُ الإِلَهِيَّةُ لَا القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ، عُمَر سُلَيمَان الأَشْقَر، دَارُ الدَّعْوَةِ، الكُوَيْت: ط/ ١، ١٩٨٣م - ١٤٠٤هـ).

٤٧- شُعَبُ الإِيمَانِ، البَيْهَقِيُّ، تَحْقِيق: مُحَمَّد السَّعِيد، بَسْيَوْنِي زَغْلُول (بَيْرُوت: دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، الطَّبْعَةُ الأُولَى، ١٤١٠هـ).

٤٨- صَحِيحُ ابْنِ حِبَّانَ، أَبِي حَاتِم مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ بْنِ أَحْمَدَ، تَحْقِيق شُعَيْب الأَرْنَاؤُوطِ، (بَيْرُوت: مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م).

٤٩- صَحِيحُ ابْنِ خُزَيْمَةَ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ السُّلَمِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ، تَحْقِيق: مُحَمَّد مُصْطَفَى الأَعْظَمِيُّ (بَيْرُوت: المَكْتَبُ الإِسْلَامِيُّ، ١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م).

٥٠- صَحِيحُ البُخَارِيِّ، الإِمَامُ البُخَارِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، تَحْقِيق د. مُصْطَفَى دِيْب البُغَا، (بَيْرُوت: دَارُ ابْنِ كَثِيرٍ، ط/ ٣، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م).

٥١- صَحِيحُ مُسْلِمٍ، الإِمَامُ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ، تَحْقِيق: مُحَمَّد فُؤَاد عَبْد البَاقِي، (بَيْرُوت: دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ).

٥٢- صَحِيحُ وَضَعِيفُ الجَامِعِ الصَّغِيرِ وَزِيَادَاتُهُ، الأَلْبَانِيُّ، مُحَمَّد نَاصِرُ الدِّينِ، المَكْتَبُ الإِسْلَامِيُّ.

٥٣- طُرُقُ الكَشْفِ عَنْ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ، د. نُعْمَان جُغَيْم، دَارُ النَّفَائِسِ، (الأُرْدُن، ط١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م).

٥٤- عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ، عَبْدُ الوَهَّابِ خَلَّاف، (الخَرْطُوم: الدَّارُ السُّودَانِيَّةُ لِلْكِتَابِ).

٥٥- عِلْمُ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ، د. نُورُ الدِّينِ الخَادِمِيُّ، (الرِّيَاض: مَكْتَبَةُ العُبَيْكَان، ط١، ٢٠٠٦م).

٥٦- الفَائِقُ فِي غَرِيبِ الحَدِيثِ، الزَّمَخْشَرِيُّ، مَحْمُودُ بْنُ عُمَرَ، تَحْقِيق: عَلِي مُحَمَّد البَجَاوِي، مُحَمَّد أَبُو الفَضْلِ إِبْرَاهِيم (بَيْرُوت: دَارُ المَعْرِفَةِ - ط/ ٢).

٥٧- فَتْحُ القَدِيرِ الجَامِعُ بَيْنَ فَنَّي الرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَةِ مِنْ عِلْمِ التَّفْسِيرِ، الشَّوْكَانِيُّ.

٥٨- الفُرُوقُ، القَرَافِيُّ، شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، (بَيْرُوت: دَارُ المَعْرِفَةِ).

٥٩- فِقْهُ المَقَاصِدِ، د. عَبْد الله الزُّبَيْر عَبْد الرَّحْمَن، (شَرِكَةُ مَطَابِعِ السُّودَانِ لِلْعُمْلَةِ، ط ١، ٢٠٠٤م).

٦٠- الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ بَيْنَ الأَصَالَةِ وَالتَّجْدِيدِ، الجُبُورِي، عَبْدُ الله مُحَمَّد (عَمَّان: دَارُ النَّفَائِسِ، الأُرْدُن، ط/ ١، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٥م).

٦١- الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ بَيْنَ الأَصَالَةِ وَالتَّجْدِيدِ ، يُوسُفُ القَرْضَاوِيُّ، (القَاهِرَة: مَكْتَبَةُ وَهْبَةَ، ط/ ١، ١٤١٩هـ - ١٩٩٤م).

٦٢- الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ فِي مِيزَانِ التَّارِيخِ، العَرُوسِيُّ، مُحَمَّد تَاج عَبْد الرَّحْمَن، (إِسْلَام أَبَادْ: مَكْتَبَةُ وَهْبَةَ، ط/ ١، ٢٠٠٣م).

٦٣- الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ وَأَدِلَّتُهُ، وَهْبَةُ الزُّحَيْلِيُّ، (ط/ ٤، ٢٠٠٢م).

٦٤- الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ: مَفَاهِيمُهُ، أَدِلَّتُهُ مَذَاهِبُهُ عُصورُهُ، مُحَمَّد كَمَال الدِّينِ إِمَام، (دَارُ الجَامِعَةِ الجَدِيدَةِ، ٢٠٠٤م).

٦٥- الفِكْرُ السَّامِي فِي تَارِيخِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ الحَجَوِيُّ، (بَيْرُوت: دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، ط/ ١، ١٤١٦هـ، ١٩٩٥م).

٦٦- فَلْسَفَةُ التَّشْرِيعِ فِي الإِسْلَامِ، صُبْحِي مَحْمَصَانِي، ط/ ,٣
٦٧- فَلْسَفَةُ مَقَاصِدِ التَّشْرِيعِ فِي الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، د. خَلِيفَة بَا بَكَر الحَسَن، مَكْتَبَةُ وَهْبَةَ، ط١، ٢٠٠٠م.
٦٨- الفَرَائِدُ البَهِيَّةُ فِي نَظْمِ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ، السَّيِّد أَبُو بَكْرِ الأَهْدَلُ، (القَاهِرَة: مَكْتَبَةُ ابْنِ تَيْمِيَةَ، ط/ ١، ١٤١٥هـ).
٦٩- القَامُوسُ المُبِينُ فِي اصْطِلَاحَاتِ الأُصُولِيِّينَ، عُثْمَان مَحْمُود حَامِد، (القَاهِرَة، دَارُ الحَدِيثِ، ط/ ١، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م).
٧٠- القَامُوسُ المُحِيطُ، الفَيْرُوزْآبَادِيُّ، مُحَمَّدٌ.
٧١- قَفْوُ الأَثَرِ فِي صَفْوَةِ عُلُومِ الأَثَرِ، ابْنُ الحَنْبَلِيِّ، رَضِيُّ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَلَبِيُّ الحَنَفِيُّ، تَحْقِيق: عَبْد الفَتَّاح أَبُو غُدَّةَ (حَلَب: مَكْتَبَةُ المَطْبُوعَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ، ط/ ٢، ١٤٠٨هـ).
٧٢- قَوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الأَنَامِ، العِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: (بَيْرُوت: دَارُ الجِيلِ).
٧٣- القَوَاعِدُ الشَّرْعِيَّةُ وَدَوْرُهَا فِي تَرْشِيدِ العَمَلِ الإِسْلَامِيِّ، البَيَانُونِيُّ، مُحَمَّد أَبُو الفُتُوحِ، (الدَّوْحَة: وَزَارَةُ الأَوْقَافِ وَالشُّئُونِ الإِسْلَامِيَّةِ – قَطَر، كِتَابُ الأُمَّةِ، العَدَد: ٨٢، ط/ ١، ١٤٢٢هـ، ٢٠٠١م).
٧٤- القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ، البَاحُسَيْنُ، يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، (الرِّيَاض: مَكْتَبَةُ الرُّشْدِ، ط/ ٣، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م).
٧٥- القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ، عَلِي أَحْمَد النَّدَوِيُّ، (دِمَشْق: دَارُ القَلَمِ، ط/ ٤، ١٤١٨هـ – ١٩٩٨م).
٧٦- قَوَاعِدُ المَقَاصِدِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ الكِيْلَانِيُّ، (عَمَّان: المَعْهَدُ العَالَمِيُّ لِلْفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ، دِمَشْق: دَارُ الفِكْرِ، ط/ ١، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م).
٧٧- القَوْلُ المُفِيدُ، الشَّوْكَانِيُّ، تَحْقِيق عَبْدُ الرَّحْمَن عَبْد الخَالِقِ (دَارُ القَلَمِ، الكُوَيْت، ط/ ١، ١٣٩٦هـ).

٧٨- كَشَّافُ اصْطِلَاحَاتِ الفُنُونِ، التَّهَانَوِيُّ، (شَرِكَةُ خَيَّاط - بَيْرُوت).
٧٩- كَشْفُ الخَفَاءِ وَمُزِيلُ الإِلْبَاسِ عَمَّا اشْتَهَرَ مِنَ الأَحَادِيثِ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ، العَجْلَونِيُّ.
٨٠- كَشْفُ الظُّنُونِ فِي أَسَامِي الكُتُبِ وَالفُنُونِ، حَاجِي خَلِيفَة.
٨١- كَنْزُ العُمَّالِ فِي سُنَنِ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ، عَلِيُّ بْنُ حُسَامِ الدِّينِ المُتَّقِي الهِنْدِيُّ، (بَيْرُوت: مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ، ١٩٨٩م).
٨٢- لِسَانُ العَرَبِ، ابْنُ مَنْظُورٍ الإِفْرِيقِيُّ، (بَيْرُوت: دَارُ صَادِر، ط/ ١).
٨٣- مَالِك: حَيَاتُهُ وَعَصْرُهُ -آرَاؤُهُ وَفِقْهُهُ، مُحَمَّد أَبُو زَهْرَة، (القَاهِرَة، دَارُ الفِكْرِ العَرَبِيِّ).
٨٤- مَجَلَّةُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ بِالخَرْطُومِ، مُقَدَّمَةٌ تَعْرِيفِيَّةٌ بِمَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، (الخُرْطُومُ: العَدَدُ الأَوَّلُ، ١٤٢٢هـ، ٢٠٠١م).
٨٥- مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعُ الفَوَائِدِ، الهَيْثَمِيُّ، عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ت ٨٠٧هـ)، تَحْقِيق: عَبْد الله مُحَمَّد الدَّرْوِيش، (بَيْرُوت: دَارُ الفِكْرِ، ١٩٩٤م).
٨٦- مَجْمُوعُ الفَتَاوَى، ابْنُ تَيْمِيَّةَ: تَقِيُّ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الحَلِيمِ (ت ٨٢٨هـ)، القَاهِرَة: مَكْتَبَةُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ).
٨٧- المَحْصُولُ فِي عِلْمِ الأُصُولِ، الرَّازِيُّ، مُحَمَّد بْنُ عُمَرَ بْنِ الحُسَيْنِ، تَحْقِيق: طَه جَابِر فَيَّاض العُلْوَانِي، (الرِّيَاض: جَامِعَةُ الإِمَام مُحَمَّدِ بْنِ سُعُودٍ الإِسْلَامِيَّةِ ط/ ١، ١٤٠٠هـ).
٨٨- مُخْتَارُ الصَّحَاحِ، أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ، تَحْقِيق مَحْمُود خَاطِر، (مَكْتَبَةُ لُبْنَان نَاشِرُون، بَيْرُوت، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م).
٨٩- المُخْتَصَرُ الوَجِيزُ فِي مَقَاصِدِ التَّشْرِيعِ، د. عِوَضُ بْنُ مُحَمَّد القَرْنِيُّ، (جَدَّة: دَارُ الأَنْدَلُسِ الخَضْرَاءُ، ١٤١٩هـ).
٩٠- مَدْخَلُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، مُحَمَّد سَلَام مَدْكُور، (القَاهِرَة: الدَّارُ القَوْمِيَّةُ لِلطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ، ١٣٨٤هـ، ١٩٦٤م).
٩١- المَدْخَلُ الفِقْهِيُّ العَامُّ، مُصْطَفَى الزَّرْقَا، (بَيْرُوت دَارُ الفِكْرِ).
٩٢- المَدْخَلُ إِلَى الشَّرِيعَةِ وَالفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، عُمَرُ الأَشْقَرُ، (عَمَّان: دَارُ النَّفَائِسِ، ط١، ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٥م).

٩٣- الـمَدْخَلُ إِلَى دِرَاسَةِ الـمَذَاهِبِ وَالـمَدَارِسِ الفِقْهِيَّةِ، عُمَرُ الأَشْقَرُ، (عَمَّان: دَارُ النَّفَائِسِ، ط/ ٣، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٣م).

٩٤- الـمَدْخَلُ إِلَى عِلْمِ القَانُونِ، مُحَمَّد مَحْمُود عَبْد الله، (مَطْبُوعَاتُ جَامِعَةِ دِمَشْقَ، ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م).

٩٥- الـمَدْخَلُ إِلَى عِلْمِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ مِنَ الأُصُولِ النَّصِّيَّةِ إِلَى الإِشْكَالَاتِ الـمُعَاصِرَةِ، د. عَبْدُ القَادِرِ بْنُ حِرْزِ الله، (الرِّيَاض: مَكْتَبَةُ الرُّشْدِ نَاشِرُون، ط١، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م).

٩٦- الـمَدْخَلُ إِلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ابْنُ بَدْرَانَ الدَّمْشِقِيُّ، عَبْدُ القَادِرِ، تَـحْقِيق: د. عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الـمُحْسِنِ التُّرْكِيُّ، (بَيْرُوت: مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ الطَّبْعَةُ الثَّانِيَةُ، ١٤٠١هـ).

٩٧- الـمَدْخَلُ فِي التَّعْرِيفِ بِالفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، مُحَمَّد مُصْطَفَى شَلَبِي، (دُونَ بَيَانَاتِ نَشْرٍ).

٩٨- الـمَدْخَلُ لِدِرَاسَةِ التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ، مُحَمَّد فَارُوق النَّبْهَانِيُّ، (بَيْرُوت: دَارُ القَلَمِ، ط/ ٢، ١٩٨١م).

٩٩- الـمَدْخَلُ لِدِرَاسَةِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، يُوسُفُ القَرْضَاوِيُّ القَاهِرَة: (مَكْتَبَةُ وَهْبَةَ، ط/ ٣/ ٣، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م).

١٠٠- الـمَدْخَلُ لِدِرَاسَةِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ ، حَمَد عُبَيْد الكُبَيْسِيُّ وَآخَرُونَ، (بَغْدَاد: دَارُ الـمَعْرِفَةِ وَهْبَةَ، ط/ ١٩٨٠م).

١٠١- الـمَدْخَلُ لِدِرَاسَةِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، عَبْدُ الكَرِيم زَيْدَان، (بَغْدَاد: مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ).

١٠٢- الـمَدْخَلُ لِدِرَاسَةِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، سَعِيد مُحَمَّد الـجُلَيْدِيُّ، (طَرَابُلِس: الـجَامِعَةُ الـمَفْتُوحَةُ، لِيبِيَا، ط/ ١، ١٩٩١م).

١٠٣- مَرْجِعُ العُلُومِ الإِسْلَامِيَّةِ، مُحَمَّد الزُّحَيْلِيُّ، (دِمَشْق: دَارُ الـمَعْرِفَةِ).

١٠٤- الـمُرْشِدُ الوَثِيقُ إِلَى مَرَاجِعِ البَحْثِ وَأُصُولِ التَّحْقِيقِ، جَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَدْنَانُ بْنُ سَالِمٍ، (الكُوَيْت: دَارُ الدَّعْوَةِ، ط/ ٢، ١٩٨٨م).

١٠٥- الـمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ، الـحَاكِمُ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله النَّيْسَابُورِيُّ (ت: ٤٠٥هـ)، (بَيْرُوت: دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، ط/ ١، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م).

١٠٦- الـمُسْتَصْفَى فِي عِلْمِ الأُصُولِ، الغَزَالِيُّ، أَبُو حَامِدٍ، مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، الـمُتَوَفَّى ٥٠٥هـ، (بَيْرُوت دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، ١٤١٧هـ، ١٩٩٦هـ).

١٠٧- مُسْنَدُ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، (بَيْرُوت: دَارُ صَادِر).

١٠٨- مُسْنَدُ الإِمَامِ البَزَّارِ، (دُونَ بَيَانَاتِ نَشْرٍ).

١٠٩- الـمِصْبَاحُ الـمُنِيرُ، الفَيُّومِيُّ، أَحْمَدُ، (بَيْرُوت: الـمَكْتَبَةُ العِلْمِيَّةُ).

١١٠- الـمُصَنَّفُ فِي الأَحَادِيثِ وَالآثَارِ، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، تَـحْقِيق: كَمَـال يُوسُف الـحُوتُ، (الرِّيَاض: مَكْتَبَةُ الرُّشْدِ، ط/ ١، ١٤٠٩هـ).

١١١- مُعْجَمُ الـمَطْبُوعَاتِ العَرَبِيَّةِ، إِلْيَانْ سَيرْكِسْ.

١١٢- مُعْجَمُ مُصْطَلَحَاتِ أُصُولِ الفِقْهِ، قُطْب مُصْطَفَى سَانُوا، (بَيْرُوت - دِمَشْق: دَارُ الفِكْرِ الـمُعَاصِر، ط/ ١، ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م).

١١٣- مَفْهُومُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، نِظَامُ الدِّين عَبْدُ الـحَمِيد، (مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ، ط/ ١، ١٤٠٤هـ، ١٩٨٤م).

١١٤- مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، مُحَمَّد الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُورٍ، تَـحْقِيق مُحَمَّد الطَّاهِرُ الـمَيْسَاوِيُّ، (البَصَائِر لِلْإِنْتَاجِ الإِعْلَامِيِّ، ط١، ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م).

١١٥- مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَمَكَارِمُهَا، عَلَّالُ الفَاسِيُّ (بَيْرُوت دَارُ الغَرْبِ الإِسْلَامِيِّ، ط٥، ١٩٩٣م).

١١٦- مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ تَأْصِيلًا وَتَفْعِيلًا، د. مُحَمَّد بَكَر إِسْمَاعِيل حَبِيب، (مَكَّة الـمُكَرَّمَة، رَابِطَةُ العَالَمِ الإِسْلَامِيِّ، سِلْسِلَةُ دَعْوَةِ الـحَقِّ، العَدَد: ٢١٣، الشَّرِكَة الوَطَنِيَّة الـمُتَّحِدَة، ١٤٢٧هـ).

١١٧- مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَام، وَالشَّاطِبِيِّ، مُحَمَّد شَيْخ أَحْمَد (مُحَمَّد حَاج) رِسَالَةُ مَاجِسْتَير غَيْرُ مَنْشُورَةٍ.

١١٨- مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَةَ، د. يُوسُف أَحْمَد مُحَمَّد البَدَوِي (عَمَّان: دَارُ النَّفَائِسِ، ط١، ٢٠٠٠م).

١١٩- المَقَاصِدُ العَامَّةُ لِلشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، يُوسُف حَامِد العَالِم، (المَعْهَدُ العَالِي لِلْفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ، هِيرْنْدَنْ، فَيْرجِينِيَا، الوِلَايَاتُ المُتَّحِدَةُ الأَمْرِيكِيَّةُ).

١٢٠- المَقَاصِدُ فِي المَذْهَبِ المَالِكِيِّ، بَشِير عَبْدُ العَالِي شَمَام (د. ط، د. ت).

١٢١- مُقَدَّمَةُ ابْنِ خَلْدُونَ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ (بَيْرُوت: دَارُ وَمَكْتَبَةُ الهِلَالِ، ١٩٩١م).

١٢٢- المِلَلُ وَالنِّحَلُ، الشَّهْرَسْتَانِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ، تَحْقِيق: مُحَمَّد سَيِّد كِيْلَانِي، (بَيْرُوت: دَارُ المَعْرِفَةِ- ١٤٠٤هـ).

١٢٣- مَنَاهِلُ العِرْفَانِ فِي عُلُومِ القُرْآنِ، الزَّرْقَانِيُّ، مُحَمَّد عَبْد العَظِيم، (بَيْرُوت: دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ ١٤١٦هـ، ١٩٩٦م).

١٢٤- المَنْهَلُ الرَّوِيُّ فِي مُخْتَصَرِ عُلُومِ الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، ابْنُ جَمَاعَةَ، مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، (دِمَشْق: دَارُ الفِكْرِ، الطَّبْعَةُ الثَّانِيَةُ، ١٤٠٦هـ).

١٢٥- المُوَافَقَاتُ، الشَّاطِبِيُّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، شَرْحُ عَبْدِ الله دَرَّاز، (بَيْرُوت: دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ).

١٢٦- المَوْسُوعَةُ الفِقْهِيَّةُ، وَزَارَةُ الأَوْقَافِ وَالشُّئُونِ الدِّينِيَّةِ، بِالكُوَيْتِ، (الكُوَيْت: ط/ ٥، ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٤م).

١٢٧- مُوَطَّأُ الإِمَامِ مَالِكٍ، تَرْقِيم وَتَعْلِيق مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ البَاقِي، (دَارُ إِحْيَاءِ الكُتُبِ العَرَبِيَّة، ١٣٧٠هـ ١٩٥١م).

١٢٨- نَحْوَ تَفْعِيلِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ. د. جَمَالُ الدِّينِ عَطِيَّة (عَمَّان: المَعْهَدُ العَالَمِيُّ لِلْفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ، دِمَشْق: دَارُ الفِكْرِ، ط/ ١، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٣م).

١٢٩- نُخْبَةُ الفِكَرِ فِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الأَثَرِ، ابْنُ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيُّ، تَحْقِيق ضِمْنَ كِتَابِ سُبُلِ السَّلَامِ، (بَيْرُوت: دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ العَرَبِيِّ).

١٣٠- النَّسْخُ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ، مُصْطَفَى زَيْد، (القَاهِرَة: مَطْبَعَةُ الـمَدَنِي).

١٣١- النَّظَرِيَّاتُ الفِقْهِيَّةُ، مُحَمَّد الزُّحَيْلِي، (دِمَشْق، وَبَيْرُوت، دَارُ القَلَمِ، وَالدَّارُ الشَّامِيَّةُ، ط/ ١، ١٤١٤هـ،- ١٩٩٣م).

١٣٢- نَظَرِيَّةُ الـمَقَاصِدِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ أَحْمَد الرَّيْسَونِيِّ، (الدَّارُ العَالَـمِيَّةُ لِلْكِتَابِ الإِسْلَامِيِّ، وَالـمَعْهَدُ العَالَـمِيُّ لِلْفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ، ط/ ٤، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م).

١٣٣- الوَجِيزُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ، وَهْبَةُ الزُّحَيْلِيُّ، (دِمَشْق، وَبَيْرُوت، دَارُ الفِكْرِ، وَدَارُ الفِكْرِ الـمُعَاصِرِ، ط/ ١، ١٤٩٩هـ- ١٩٩٩م).

نماذج من أسئلة امتحانات المادة

نموذج رقم (١)

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة إفريقيا العالمية
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
امتحانات الدور الأول - أكتوبر ٢٠٠٦م

المادة: مدخل الشريعة - الفرقة الأولى مشترك: شريعة + آداب + حاسوب - الزمن: ساعتان ونصف

الإجابة في نفس الورقة:

أجب: أجيبي عن جميع الأسئلة:

السؤال الأول: المطلوب الإجابة بـ(نعم) أو (لا):

١- الشريعة في الاصطلاح الخاص يقصد بها الأحكام العملية، دون الأحكام الاعتقادية والأخلاقية. ( )

٢- القانون ينظر إلى الإنسان في الدرجة الأولى من زاوية ما له من حقوق، والشريعة تنظر إليه في المقام الأول من زاوية ما عليه من التزامات وواجبات. ( )

٣- تنحصر وظيفة الرسول ﷺ تجاه القرآن في التلقي والتبليغ فقط. ( )

٤- كان الاجتهاد في عصر الرسول ﷺ مصدرًا للتشريع. ( )

٥- مدرسة أهل الحديث يمثلها صنف من الفقهاء يغوصون في معاني النصوص، ويبنون عليها الأحكام. ( )

السؤال الثاني: المطلوب إكمال الفراغات التالية بكلمات مناسبة:

١ - الشريعة في الاصطلاح الشرعي العام هي: ما شرعه الله .....

.....

٢- تَتَّفِقُ الشَّرِيعَةُ الإِسْلَامِيَّةُ مَعَ الشَّرَائِعِ الإِلَـهِيَّةِ السَّابِقَةِ فِي:

أ/ ..... ب/ ..... جـ/ .....

٣- مِنْ وُجُوهِ إِعْجَازِ القُرْآنِ الكَرِيمِ:

أ/ ..... ب/ ..... جـ/ ..... د/ .....

٤- قَالَ الإِمَامُ.....: «إِنَّ فُقَهَاءَ الصَّحَابَةِ تَفَرَّقُوا فِي الأَمْصَارِ، وَكُلٌّ عِنْدَهُ عِلْمٌ وَفِقْهٌ، وَكُلٌّ عَلَى حَقٍّ، وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضَيْرَ فِي اخْتِلَافِهِم».

٥- اتَّـجَهَ الفُقَهَاءُ فِي عَصْرِ..... إِلَى الدِّرَاسَاتِ الـمُقَارَنَة، وَهِيَ نَوْعَانِ:

١-..... ٢-.....

السُّؤَالُ الثَّالِثُ:

أَوَّلًا: الـمَطْلُوبُ اخْتِيَارُ الإِجَابَةِ الصَّحِيحَةِ: (وَاحِدَةٌ فَقَطْ):

١- العَلَاقَةُ بَيْنَ الفِقْهِ وَالشَّرِيعَةِ تَتَمَثَّلُ فِي:

أ- أَنَّ الشَّرِيعَةَ بِمَعْنَاهَا العَامِّ تُسَاوِي الفِقْهَ بِمَعْنَاهُ العَامِّ.

ب- أَنَّ الشَّرِيعَةَ فِي الاصْطِلَاحِ الـخَاصِّ تُعَادِلُ الفِقْهَ بِمَعْنَاهُ الـخَاصِّ.

جـ- أَنَّ الشَّرِيعَةَ أَعَمُّ مِنَ الفِقْهِ فِي الاصْطِلَاحِ الـمَشْهُورِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا.

د- كُلُّ مَا ذُكِرَ صَحِيحٌ.

٢- شُيُوعُ رِوَايَةِ الحَدِيثِ فِي عَصْرِ التَّابِعِينَ يُعْتَبَرُ:

أ- أَمْرًا إِيجَابِيًّا. ب- أَمْرًا سَلْبِيًّا. جـ- كُلُّ مَا ذُكِرَ صَحِيحٌ.

ثَانِيًا: الـمَطْلُوبُ ذِكْرُ أَسْمَاءِ ثَلَاثَةٍ مِنْ مَرَاجِعِ الـمَادَّةِ مَعَ ذِكْرِ أَسْمَاءِ مُؤَلِّفِيهَا

١- اسْمُ الـمَرْجِعِ: .....اسْمُ الـمُؤَلِّفِ: .....

٢- اسْمُ الـمَرْجِعِ: .....اسْمُ الـمُؤَلِّفِ: .....

٣- اسْمُ الـمَرْجِعِ: .....اسْمُ الـمُؤَلِّفِ: .....

السُّؤالُ الرَّابِعُ:

أَوَّلًا: المَطْلُوبُ الاسْتِدْلَالُ لِمَا يَأْتِي بِدَلِيلٍ وَاحِدٍ:

١- عَالَمِيَّةُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ .....

٢- حُجِّيَّةُ الإِجْمَاعِ.....

٣- حُجِّيَّةُ السُّنَّةِ: .....

ثَانِيًا: مَثِّلْ/ مَثِّلِي لِمَا يَأْتِي بِمِثَالٍ وَاحِدٍ:

١- السُّنَّةُ الفِعْلِيَّةُ .....

٢- احْتِرَامُ الرَّأْيِ الآخَرِ مِنْ مُمَيِّزَاتِ فِقْهِ الصَّحَابَةِ .....

السُّؤالُ الخَامِسُ: ضَعْ / ضَعِي أَمَامَ القَائِمَةِ (ب) مَا يُنَاسِبُهَا مِنَ القَائِمَةِ (أ):

م	القَائِمَةُ (أ)	القَائِمَةُ (ب)	مَا يُنَاسِبُهَا مِنْ (أ)
١-	البَيَانُ الكُلِّيُّ	جَوَازُ نَزْعِ المِلْكِيَّةِ جَبْرًا	
٢-	سُنَّةٌ مَشْهُورَةٌ	عِلْمُ الرِّجَالِ	
٣-	الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ	مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا	
٤-	مُنَظَّمَةُ المُؤْتَمَرِ الإِسْلَامِيِّ	مَجَلَّةُ الأَحْكَامِ العَدْلِيَّةِ	
٥-	الفِقْهُ	لَجْنَةُ البُحُوثِ الفِقْهِيَّةِ	
٦-	شُيُوعُ رِوَايَةِ الحَدِيثِ	لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ	
٧-	مَجْمَعُ البُحُوثِ الإِسْلَامِيَّةِ	وَحْدَةُ المَقْصِدِ	
٨-	الشَّرَائِعُ الإِلَهِيَّةُ	الأَمْرُ بِالعَدْلِ	
٩-	عَصْرُ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ	عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ	
١٠-	تَقْنِينُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ	مَجْمَعُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ بِجَدَّةَ	

وَاللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ ،،،

أ. مُحَمَّد شَيْخ أَحْمَد

أُسْتَاذُ المَادَّةِ

نموذج رقم (٢)

بسم الله الرحمن الرحيم

جَامِعَةُ إِفْرِيقِيَّا العَالَمِيَّةُ
كُلِّيَّةُ الشَّرِيعَةِ وَالدِّرَاسَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ
امْتِحَانَاتُ الدَّوْرِ الأَوَّلِ – أكتوبر ٢٠٠٧م

المَادَّةُ: مَدْخَلُ الشَّرِيعَةِ – دُبْلُوم الدَّعْوَة الخَاص ـ الزَّمَن: سَاعَتَان وَنِصْف

الإِجَابَةُ فِي نَفْسِ الوَرَقَةِ:

أَجِبْ: أَجِيبِي عَنْ جَمِيعِ الأَسْئِلَةِ:

السُّؤَالُ الأَوَّلُ: المَطْلُوبُ الإِجَابَةُ بِـ(نَعَم) أو (لا):

١- الفِقْهُ فِي مَعْنَاهُ العَامِّ يَشْمَلُ الأَحْكَامَ الاعْتِقَادِيَّةَ وَالأَخْلَاقِيَّةَ وَالعَمَلِيَّةَ. ( )

٢- القَانُونُ يَنْظُرُ إِلَى الإِنْسَانِ فِي الدَّرَجَةِ الأُولَى مِنْ زَاوِيَةِ مَا لَهُ مِنْ حُقُوقٍ، وَالشَّرِيعَةُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي المَقَامِ الأَوَّلِ مِنْ زَاوِيَةِ مَا عَلَيْهِ مِنَ التِزَامَاتٍ وَوَاجِبَاتٍ. ( )

٣- تَنْحَصِرُ وَظِيفَةُ الرَّسُولِ ﷺ تِجَاهَ القُرْآنِ فِي التَّلَقِّي وَالتَّبْلِيغِ فَقَطْ. ( )

٤- كَانَ الاجْتِهَادُ فِي عَصْرِ الرَّسُولِ ﷺ مَصْدرًا مُسْتَقِلًّا لِلتَّشْرِيعِ. ( )

٥- مَدْرَسَةُ أَهْلِ الرَّأْيِ يُمَثِّلُهَا صِنْفٌ مِنَ الفُقَهَاءِ يَغُوصُونَ فِي مَعَانِي النُّصُوصِ، وَيَبْنُونَ عَلَيْهَا الأَحْكَامَ. ( )

السُّؤَالُ الثَّانِي: المَطْلُوبُ إِكْمَالُ الفَرَاغَاتِ التَّالِيَةِ بِكَلِمَاتٍ مُنَاسِبَةٍ:

١ – الفِقْهُ فِي الاصْطِلَاحِ المَشْهُورِ هُوَ: العِلْمُ.....

.....

٢ – مَصَادِرُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ نَوْعَانِ هُمَا:

١ –..... ٢ –.....

٣- تَنْقَسِمُ السُّنَّةُ مِنْ حَيْثُ عَلَاقَتِهَا بِالقُرْآنِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

١-..... ٢-..... ٣-.....

٤- مُمَيِّزَاتُ التَّشْرِيعِ فِي عَصْرِ الرَّسُولِ ﷺ هِيَ:

١-..... ٢-..... ٣-..... ٤-.....

٥- المَذَاهِبُ الفِقْهِيَّةُ السُّنِّيَّةُ المَتْبُوعَةُ هِيَ:

١-..... ٢-..... ٣-..... ٤-.....

السُّؤَالُ الثَّالِثُ:

أَوَّلًا: المَطْلُوبُ اخْتِيَارُ الإِجَابَةِ الصَّحِيحَةِ: (وَاحِدَةٌ فَقَطْ):

١- العَلَاقَةُ بَيْنَ الفِقْهِ وَالشَّرِيعَةِ تَتَمَثَّلُ فِي:

أ- أَنَّ الشَّرِيعَةَ بِمَعْنَاهَا العَامِّ تُسَاوِي الفِقْهَ بِمَعْنَاهُ العَامِّ.

ب- أَنَّ الشَّرِيعَةَ فِي الاصْطِلَاحِ الخَاصِّ تُعَادِلُ الفِقْهَ بِمَعْنَاهُ الخَاصِّ.

جـ- أَنَّ الشَّرِيعَةَ أَعَمُّ مِنَ الفِقْهِ فِي الاصْطِلَاحِ المَشْهُورِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا.

د- كُلُّ مَا ذُكِرَ صَحِيحٌ.

٢- شُيُوعُ رِوَايَةِ الحَدِيثِ فِي عَصْرِ التَّابِعِينَ يُعْتَبَرُ:

أ- أَمْرًا إِيجَابِيًّا.

ب- أَمْرًا سَلْبِيًّا.

جـ- كُلُّ مَا ذُكِرَ صَحِيحٌ.

ثَانِيًا: المَطْلُوبُ ذِكْرُ أَسْمَاءِ ثَلَاثَةٍ مِنْ مَرَاجِعِ المَادَّةِ مَعَ ذِكْرِ أَسْمَاءِ مُؤَلِّفِيهَا:

١- اسْمُ المَرْجِعِ: .....اسْمُ المُؤَلِّفِ: .....

٢- اسْمُ المَرْجِعِ: .....اسْمُ المُؤَلِّفِ: .....

٣- اسْمُ المَرْجِعِ: .....اسْمُ المُؤَلِّفِ: .....

السُّؤالُ الرَّابِعُ:

أَوَّلًا: المَطْلُوبُ الاسْتِدْلَالُ لِمَا يَأْتِي بِدَلِيلٍ وَاحِدٍ:

١ - عَالَمِيَّةُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ .....

٢ - حُجِّيَّةُ القِيَاسِ .....

٣ - النَّسْخُ فِي الشَّرِيعَةِ:.....

ثَانِيًا: مَثِّلْ/ مَثِّلِي لِمَا يَأْتِي بِمِثَالٍ وَاحِدٍ

١ - مَظَاهِرُ وَاقِعِيَّةِ الشَّرِيعَةِ فِي تَشْرِيعِ الأَحْكَامِ .....

٢ - السُّنَّةُ التَّقْرِيرِيَّةُ.....

السُّؤالُ الخَامِسُ: ضَعْ / ضَعِي أَمَامَ القَائِمَةِ (ب) مَا يُنَاسِبُهَا مِنَ القَائِمَةِ (أ):

م	القائمة (أ)	القائمة (ب)	مَا يُنَاسِبُهَا مِنْ (أ)
١ -	تَقْنِينُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ	احْتِرَامُ الرَّأْيِ الآخَرِ	
٢ -	رَابِطَةُ العَالَمِ الإِسْلَامِيِّ	تَخْرِيجُ الأَحَادِيثِ وَبَيَانُ دَرَجَتِهَا	
٣ -	سُنَّةُ الآحَادِ	النَّسْخُ	
٤ -	مَوْسُوعَةُ جَمَال عَبْد النَّاصِر فِي الفِقْهِ	مَجْمَعُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ مَكَّةُ المُكَرَّمَةُ	
٥ -	مَوْسُوعَةُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ الكُوَيْتُ	بَيَانُ آرَاءِ المَذَاهِبِ الثَّمَانِيَةِ	
٦ -	الشَّرَائِعُ الإِلَهِيَّةُ السَّابِقَةُ	اليَقَظَةُ الفِقْهِيَّةُ المُعَاصِرَةُ	
٧ -	خَصَائِصُ القُرْآنِ	الخُلُودُ وَالحِفْظُ	
٨ -	فِقْهُ الصَّحَابَةِ	الاسْتِصْحَابُ	
٩ -	المَصَادِرُ التَّبَعِيَّةُ العَقْلِيَّةُ	مَجَلَّةُ الأَحْكَام العَدْلِيَّةِ	
١٠ -	نَبْذُ التَّعَصُّبِ المَذْهَبِيِّ	لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ	

وَاللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ ،،،

أ. مُحَمَّد شَيْخ أَحْمَد

أُسْتَاذ المَادَّة

نموذج رقم (٣)

بسم الله الرحمن الرحيم

جَامِعَةُ إِفْرِيقِيَّا العَالَـمِيَّةُ
كُلِّيَّةُ الشَّرِيعَةِ وَالدِّرَاسَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ
امْتِحَانَاتُ الدَّوْرِ الأَوَّلِ - أغسطس ٢٠٠٧م

الاسْمُ: .....

رَقم الـجُلُوس: ..... الفِرْقَةُ: .....

الـمَادَّةُ: مَدْخَلُ الشَّرِيعَةِ ـ الفِرْقَةُ الأُولَى (طَالِبَات)ـ الزَّمَن: سَاعَتَان وَنِصْف

أَجِيبِي عَنْ جَمِيعِ الأَسْئِلَةِ - بِحَيْثُ تَكُونُ الإِجَابَةُ بِنَفْسِ الوَرَقَةِ:

السُّؤَالُ الأَوَّلُ:

أ- عَرَّفَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ الفِقْهَ بِأَنَّهُ:..... وَهَذَا التَّعْرِيفُ عَامٌّ يَشْمَلُ جَمِيعَ الأَحْكَامِ الـ..... وَ..... وَ.....

وَعَرَّفَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ بِالتَّعْرِيفِ الَّذِي اشْتَهَرَ بَعْدَهُ عِنْدَ العُلَمَاءِ وَهُوَ:

.....

ب- تَتَمَثَّلُ أَوْجُهُ الفَرْقِ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَالشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ فِيمَا يَلِي:

أَوَّلًا: .....ثَانِيًا: .....

ثَالِثًا: .....رَابِعًا: .....

خَامِسًا: .....

جـ- مِنَ الـخَصَائِصِ العَامَّةِ لِلشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ: الوَاقِعِيَّةُ، وَالعَالَـمِيَّةُ.

اشْرَحِي هَذِهِ العِبَارَةَ:

.....

.....

السُّؤالُ الثَّاني:

ضَعِي أَمَامَ عِبَارَاتِ العَمُودِ (أ) مَا يُنَاسِبُهَا مِنْ عِبَارَاتِ العَمُودِ (ب):

الرَّقم	(أ)		الرَّقم	(ب)
١-	التَّسْوِيَةُ فِي العَطَاءِ		١-	قِصَصُ الأَنْبِيَاءِ
٢-	مَقْصِدُ حِفْظِ النَّفْسِ		٢-	﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾
٣-	مَعْرِفَةُ المَقَاصِدِ		٣-	القِيَاسُ
٤-	الإِعْجَازُ الغَيْبِيُّ لِلقُرْآنِ		٤-	أَبُو طَاهِرِ الدَّبَّاسُ
٥-	دَلَالَةٌ ظَنِّيَّةٌ		٥-	وُجُوبُ النَّفَقَاتِ
٦-	السُّنَّةُ التَّقْرِيرِيَّةُ		٦-	السَّفَرُ وَالمَرَضُ
٧-	المَصَادِرُ التَّبَعِيَّةُ النَّقْلِيَّةُ		٧-	الإِطَارُ العَامُّ لِلشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ
٨-	تَحْرِيمُ لَحْمِ الخِنْزِيرِ		٨-	أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه
٩-	تَدْوِينُ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ		٩-	لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ
١٠-	مَشَقَّةٌ جَالِبَةٌ لِلتَّيْسِيرِ		١٠-	شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا
١١-	دَوْرُ التَّأْسِيسِ		١١-	﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴾
١٢-	شُيُوعُ رِوَايَةِ الحَدِيثِ		١٢-	مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ
١٣-	أَوَّلُ مُحَاوَلَةٍ لِتَقْنِينِ الفِقْهِ		١٣-	عَدَمُ الاخْتِلَافِ
١٤-	قَتْلُ الجَمَاعَةِ بِالوَاحِدِ		١٤-	عَصْرُ النَّبِيِّ ﷺ
١٥-	حُجِّيَّةُ السُّنَّةِ		١٥-	عَصْرُ الدَّوْلَةِ الأُمَوِيَّةِ

السُّؤالُ الثَّالِثُ:

ضَعِي عَلَامَةَ (✓) أَمَامَ العِبَارَةِ الصَّحِيحَةِ وَعَلَامَةَ (×) أَمَامَ العِبَارَةِ الـخَطَأِ:

١- الأَحْكَامُ العَمَلِيَّةُ هِيَ الـمُتَعَلِّقَةُ بِمَا يَجِبُ عَلَى الـمُكَلَّفِ اعْتِقَادُهُ. ( )

٢- شُرِعَ لِتَحْقِيقِ مَقْصِدِ الدِّينِ، الأَكْلُ وَالشُّرْبُ. ( )

٣- الـمَقَاصِدُ الـحَاجِيَّةُ هِيَ: مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ لِلْيُسْرِ وَالسَّعَةِ. ( )

٤- مِنْ وَاقِعِيَّةِ الشَّرِيعَةِ: أَنَّهَا لَمْ تَشْتَرِطِ العَدْلَ الكَامِلَ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ إِنَّمَا العَدْلَ العَمَلِيَّ الـمُسْتَطَاعَ. ( )

٥- دِرَاسَةُ الـمَقَاصِدِ تُزِيدُ الـمُؤْمِنَ إِيمَانًا بِشَرِيعَتِهِ. ( )

٦- الإِعْجَازُ العِلْمِيُّ يَتَعَلَّقُ بِحَقَائِقِ الكَوْنِ وَالـحَيَاةِ. ( )

٧- الصَّحَابِيُّ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ هُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ. ( )

٨- الاسْتِحْسَانُ مِنَ الـمَصَادِرِ التَّبَعِيَّةِ النَّقْلِيَّةِ. ( )

٩- القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ تُبَيِّنُ الـمَنَاهِجَ وَالـمَسَالِكَ الفِقْهِيَّةَ لِاسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ. ( )

١٠- دَوْرُ التَّأْسِيسِ مَقْصُودٌ بِهِ عَصْرُ صِغَارِ الصَّحَابَةِ وَكِبَارِ التَّابِعِينَ. ( )

١١- ظَهَرَتْ مَدْرَسَةُ أَهْلِ الـحَدِيثِ بِالـمَدِينَةِ الـمُنَوَّرَةِ وَمَدْرَسَةُ أَهْلِ الرَّأْيِ بِالكُوفَةِ. ( )

١٢- الـهِبَةُ بِشَرْطِ العِوَضْ تُعْتَبَرُ بَيْعًا. ( )

١٣- حِرْمَانُ الوَارِثِ مِنَ الإِرْثِ وَاقِعَةٌ ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ. ( )

١٤- إِيجَابُ الدِّيَةِ عَلَى العَاقِلَةِ مِنْ أَنْوَاعِ السُّنَّةِ الـمُبَيِّنَةِ لِلقُرْآنِ. ( )

١٥- التَّشْرِيعَاتُ الوَضْعِيَّةُ عَامَّةٌ لَا يَحُدُّهَا زَمَانٌ أَو مَكَانٌ. ( )

١٦- الأَحْكَامُ العَمَلِيَّةُ هِيَ الـمُتَعَلِّقَةُ بِمَا يَجِبُ عَلَى الـمُكَلَّفِ اعْتِقَادُهُ. ( )

١٧- يَبْدَأُ عَصْرُ الازْدِهَارِ الفِقْهِيِّ بِنِهَايَةِ الدَّوْلَةِ العَبَّاسِيَّةِ. ( )

١٨- نَشَأَ مَجْمَعُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ بِالسُّودَانِ عَامَ ١٩٨٨م. ( )

١٩- شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا الَّذِي لَمْ يَرِدْ فِي شَرْعِنَا لَيْسَ شَرْعًا لَنَا. ( )

٢٠- الاجْتِهَادُ مَصْدَرٌ مِنْ مَصَادِرِ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ. ( )

السُّؤَالُ الرَّابِعُ:

أ- عَدِّدِي فَقَطِ المَصَادِرَ التَّبَعِيَّةَ النَّقْلِيَّةَ: .....

ب- أُذْكُرِي خَصَائِصَ القُرْآنِ الكَرِيمِ: .....

جـ- امْتَازَ الفِقْهُ فِي دَوْرِ التَّأْسِيسِ بِأُمُورٍ أُذْكُرِيهَا: .....

د- أُذْكُرِي الأَسْبَابَ الَّتِي أَدَّتْ لِانْتِشَارِ التَّقْلِيدِ: .....

وَاللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ

د. خَدِيجَة عَلِي التَرابِي

أُسْتَاذَة المَادَّة

نموذج رقم (٤)

بسم الله الرحمن الرحيم

جَامِعَةُ إِفْرِيقِيَّا العَالَمِيَّةُ
كُلِّيَّةُ الشَّرِيعَةِ وَالدِّرَاسَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ
امْتِحَانَاتُ الدَّوْرِ الثَّانِي – أكتوبر ٢٠٠٧م

الـمَادَّةُ: مَدْخَلُ الشَّرِيعَةِ ـ الفِرْقَةُ الأُولَى (طَالِبَات فَقَطْ) ـ الزَّمَن: سَاعَتَان وَنِصْف

أَجِيبِي عَنْ جَمِيعِ الأَسْئِلَةِ – بِحَيْثُ تَكُونُ الإِجَابَةُ فِي نَفْسِ الوَرَقَةِ:

السُّؤَالُ الأَوَّلُ:

أ– الـخَصَائِصُ العَامَّةُ لِلشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ هِيَ:

١– ..... **٢–** .....

٣– ..... **٤–** .....

ب– تَنْقَسِمُ مَصَادِرُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ إِلَى مَصَادَرَ أَصْلِيَّةٍ وَتَبَعِيَّةٍ.

فَصِّلِي هَذِهِ العِبَارَةَ.

.....

.....

جـ– مَا الـمَقْصُودُ بِالإِعْجَازِ الغَيْبِيِّ؟ أُذْكُرِي أَمْثِلَةً لِذَلِكَ؟

.....

.....

د– عَلَاقَةُ السُّنَّةِ بِالقُرْآنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، أُذْكُرِيهَا مَعَ التَّمْثِيلِ.

.....

.....

السُّؤالُ الثَّاني:

أ- أَرْكَانُ القِيَاسِ أَرْبَعَةٌ: الأَصْلُ، الفَرْعُ، الحُكْمُ، العِلَّةُ، عَرِّفِي كُلَّ رُكْنٍ عَلَى حِدَةٍ.

.....

.....

ب- أُذْكُرِي الشُّرُوطَ الَّتِي اشْتَرَطَهَا العُلَمَاءُ لِلعَمَلِ بِالمَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ.

١- ..... **٢-** .....

٣- ..... **٤-** .....

جـ- عَرِّفِي القَاعِدَةَ لُغَةً وَشَرْعًا، ثُمَّ بَيِّنِي الفَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ القَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ؟

.....

.....

السُّؤالُ الثَّالِثُ: ضَعِي أَمَامَ عِبَارَاتِ العَمُودِ (أ) مَا يُنَاسِبُهَا مِنْ عِبَارَاتِ العَمُودِ (ب):

الرَّقم	(أ)		الرَّقم	(ب)
١-	الفِقْهُ عِنْدَ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ		١-	العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ
٢-	الشَّرِيعَةُ الإِسْلَامِيَّةُ		٢-	عَدَمُ الاخْتِلَافِ
٣-	مَقْصِدُ حِفْظِ النَّسْلِ		٣-	الإِجْمَاعُ
٤-	المَصَادِرُ التَّبَعِيَّةُ النَّقْلِيَّةُ		٤-	الهِبَةُ بِشَرْطِ العِوَضِ بَيْعٌ
٥-	حُجِّيَّةُ السُّنَّةِ		٥-	المُنَاظَرَاتُ العِلْمِيَّةُ
٦-	قَتْلُ الجَمَاعَةِ بِالوَاحِدِ		٦-	مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا
٧-	لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الزَّمَنِ		٧-	بَاقِيَةٌ يَلْحَقُهَا نَسْخٌ
٨-	العِبْرَةُ فِي العُقُودِ لِلمَقَاصِدِ وَالمَعَانِي		٨-	تَحْرِيمُ نِكَاحِ المُتْعَةِ
٩-	دَوْرُ التَّأْسِيسِ		٩-	﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴾
١٠-	ازْدِهَارُ الفِقْهِ		١٠-	مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ

السُّؤالُ الرَّابِعُ: ضَعِي عَلَامَةَ (✓) أَمَامَ العِبَارَةِ الصَّحِيحَةِ وَعَلَامَةَ (×) أَمَامَ العِبَارَةِ الخَطَأ:

١- مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ مِنْ تَلَامِيذِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ. ( )
٢- سُمِّيَتِ المَصَالِحُ المُرْسَلَةُ بِهَذَا الاسْمِ لِأَنَّ الشَّارِعَ قَيَّدَهَا بِدَلِيلٍ. ( )
٣- أَحْكَامُ العِبَادَاتِ تُنَظِّمُ عَلَاقَةَ الإِنْسَانِ بِرَبِّهِ. ( )
٤- الاسْتِصْحَابُ مِنَ الأَدِلَّةِ التَّبَعِيَّةِ النَّقْلِيَّةِ. ( )
٥- فَرْضُ العِلْمِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ مِنْ مَقَاصِدِ حِفْظِ العَقْلِ. ( )
٦- أَحْكَامُ المُرَافَعَاتِ تَتَعَلَّقُ بِنِظَامِ الحُكْمِ وَأُصُولِهِ. ( )
٧- الاجْتِهَادُ مَصْدَرٌ مِنْ مَصَادِرِ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ. ( )
٨- تَتَمَيَّزُ المَرْحَلَةُ المَكِّيَّةُ بِالتَّرْكِيزِ عَلَى العَقِيدَةِ وَالإِخْلَاصِ. ( )
٩- تَمَّ تَدْوِينُ السُّنَّةِ فِي عَصْرِ التَّأْسِيسِ. ( )
١٠- ظَهَرَتْ مَدْرَسَةُ أَهْلِ الرَّأْيِ بِالمَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ. ( )
١١- مِنْ أَسْبَابِ انْتِشَارِ التَّقْلِيدِ دَعْوَى سَدِّ بَابِ الاجْتِهَادِ. ( )
١٢- مِنْ (١١هـ-٤١هـ) يُسَمَّى بِعَصْرِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. ( )
١٣- عَدَدُ أَعْضَاءِ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ بِالسُّودَانِ (٢٠) عُضْوًا. ( )
١٤- تُعْتَبَرُ مَجَلَّةُ الأَحْكَامِ العَدْلِيَّةِ أَوَّلَ مُحَاوَلَةٍ لِتَقْنِينِ الفِقْهِ. ( )
١٥- يَنْتَشِرُ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ انْتِشَارًا وَاسِعًا فِي الحِجَازِ. ( )
١٦- الإِعْجَازُ البَيَانِيُّ أَظْهَرُ أَنْوَاعِ الإِعْجَازِ فِي تَحَدِّي العَرَبِ. ( )
١٧- مِنْ أَنْوَاعِ المَشَقَّةِ الجَالِبَةِ لِلتَّيْسِيرِ الإِكْرَاهُ وَالنِّسْيَانُ. ( )
١٨- يَبْدَأُ عَصْرُ التَّنْظِيمِ الفِقْهِيِّ بِبِدَايَةِ الدَّوْلَةِ العَبَّاسِيَّةِ. ( )
١٩- أَقْسَامُ السُّنَّةِ بِاعْتِبَارِ السَّنَدِ عِنْدَ الأَحْنَافِ (مُتَوَاتِرٌ - آحَادٌ). ( )
٢٠- إِيجَابُ الدِّيَةِ عَلَى العَاقِلَةِ مِنْ أَنْوَاعِ السُّنَّةِ المُسْتَقِلَّةِ. ( )

وَاللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ

د. خَدِيجَةُ عَلِي مُحَمَّد التَّرَابِي

أُسْتَاذَةُ المَادَّةِ

نموذج رقم (٥)

بسم الله الرحمن الرحيم

جَامِعَةُ إِفْرِيقِيَّا العَالَمِيَّةُ
كُلِّيَّةُ الشَّرِيعَةِ وَالدِّرَاسَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ
امْتِحَانَاتُ الدَّوْرِ الأَوَّلِ - أَغُسْطُسْ ٢٠٠٧م

المَادَّةُ: مَدْخَلُ الشَّرِيعَةِ

الفِرْقَةُ الأُولَى مُشْتَرَكٌ: شَرِيعَة + آدَاب + اقْتِصَاد + حَاسُوب + طِب – (طُلَّاب فَقَطْ) الزَّمَن: سَاعَتَان وَنِصْف

أَجِبْ عَنْ أَرْبَعَةِ أَسْئِلَةٍ:

السُّؤَالُ الأَوَّلُ:

١- كَانَ النِّكَاحُ فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ، اُذْكُرْهَا مِنْ غَيْرِ شَرْحٍ.

٢- أَبْطَلَ الإِسْلَامُ نِكَاحَ الشِّغَارِ، فَمَا هُوَ هَذَا النِّكَاحُ؟

٣- عَرِّفِ الشَّرِيعَةَ لُغَةً وَشَرْعًا.

السُّؤَالُ الثَّانِي:

١- اُذْكُرِ الخَصَائِصَ الَّتِي امْتَازَتْ بِهَا الشَّرِيعَةُ الإِسْلَامِيَّةُ عَنْ غَيْرِهَا.

٢- عَرِّفِ القَاعِدَةَ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا.

٣- اُذْكُرْ مِنْ غَيْرِ شَرْحٍ خَمْسًا مِنَ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ الكُلِّيَّةِ.

السُّؤَالُ الثَّالِثُ:

١- مِنْ مُمَيِّزَاتِ التَّشْرِيعِ فِي العَصْرِ المَكِّيِّ التَّدَرُّجُ، فَمَا هِيَ أَنْوَاعُ التَّدَرُّجِ فِي التَّشْرِيعِ.

٢- مِنْ مَصَادِرِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ القِيَاسُ، فَمَا هُوَ القِيَاسُ لُغَةً وَشَرْعًا مَعَ ذِكْرِ مِثَالٍ عَلَى القِيَاسِ.

السُّؤَالُ الرَّابِعُ:

١- مَا هُوَ التَّعْرِيفُ المُخْتَارُ لِلمَالِ. ٢- قَسَّمَ العُلَمَاءُ المَالَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اُذْكُرْهَا مِنْ غَيْرِ شَرْحٍ.

السُّؤَالُ الخَامِسُ: ١- تَحَدَّثْ بِإِيجَازٍ عَنْ خَصَائِصِ الشَّرِيعَةِ.

وَاللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ

أ. نَسَمُ اللهِ عَبْدُ الغَفَّارِ

أُسْتَاذُ المَادَّةِ

نموذج رقم (٦)

بسم الله الرحمن الرحيم

جَامِعَةُ إِفْرِيقِيَّا العَالَمِيَّةُ
كُلِّيَّةُ الشَّرِيعَةِ وَالدِّرَاسَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ
امْتِحَانَاتُ الدَّوْرِ الثَّانِي – أكتوبر ٢٠٠٧م

المَادَّةُ: مَدخَلُ الشَّرِيعَةِ الفِرقَةُ الأُولَى مُشْتَرَك: شَرِيعَة + آدَاب + اقْتِصَاد + حَاسُوب + طِب (طُلَّاب فَقَط) الزَّمَن: سَاعَتَان وَنِصف.

أجِبْ عَنْ أَرْبَعَةِ أَسْئِلَةٍ:

السُّؤَالُ الأَوَّلُ:

١- عَرِّفِ الشَّرِيعَةَ لُغَةً وَشَرْعًا.

٢- اُذْكُرْ مِنْ غَيْرِ شَرْحٍ خَصَائِصَ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ.

٣- مَا هِيَ مُمَيِّزَاتُ التَّشْرِيعِ فِي العَصْرِ المَكِّيِّ؟

السُّؤَالُ الثَّانِي: تَحَدَّثْ بِإِيجَازٍ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ المَوْضُوعَاتِ:

أ- الإِنْسَانُ مَدَنِيٌّ بِطَبْعِهِ. ب- قَاعِدَةُ الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا.

جـ- الفَرْقُ بَيْنَ خَصَائِصِ الفِقْهِ وَالشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ.

السُّؤَالُ الثَّالِثُ:

١- مِنْ غَيْرِ شَرْحٍ اذْكُرْ أَرْبَعَ قَوَاعِدَ فِقْهِيَّةٍ.

٢- قَسَّمَ الفُقَهَاءُ مَصَادِرَ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ إِلَى قِسْمَيْنِ مَا هُمَا؟

السُّؤَالُ الرَّابِعُ:

١- لِلمَالِ أَقْسَامٌ مَا هِيَ؟ ٢- مَثِّلِ القَاعِدَةَ الفِقْهِيَّةَ (الأَصْلُ فِي الكَلَامِ الحَقِيقَةُ).

السُّؤَالُ الخَامِسُ:

١- تَحَدَّثْ عَنِ الحَالَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ لِلعَرَبِ قَبْلَ الإِسْلَامِ.

وَاللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ

أ. قَسَمُ اللهِ عَبْدُ الغَفَّارِ

أُسْتَاذُ المَادَّةِ

مُحتويات الكِتَاب

مُقَدِّمَةُ الطَّبْعَةِ الثَّالِثَةِ ٥

التَّقْدِيمُ ٧

مُقَدِّمَةُ الطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ ٩

مُقَدِّمَةُ الطَّبْعَةِ الأُولَى ١١

البَابُ الأَوَّلُ: الشَّرِيعَةُ وَالفِقْهُ: التَّعْرِيفُ، الخَصَائِصُ، المَقَاصِدُ، المَصَادِرُ، وَالقَوَاعِدُ..... ١٧

الفَصْلُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الشَّرِيعَةِ وَالفِقْهِ وَالقَانُونِ ١٩

المَبْحَثُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الشَّرِيعَةِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ٢١

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الشَّرِيعَةِ لُغَةً ٢١

المَطْلَبُ الثَّانِي: تَعْرِيفُ الشَّرِيعَةِ اصْطِلَاحًا ٢٢

المَبْحَثُ الثَّانِي: تَعْرِيفُ الفِقْهِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا..... ٢٤

المَطْلَبُ الأَوَّلُ:تَعْرِيفُ الفِقْهِ لُغَةً..... ٢٤

المَطْلَبُ الثَّانِي: تَعْرِيفُ الفِقْهِ اصْطِلَاحًا ٢٤

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: العَلَاقَةُ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالفِقْهِ ٢٧

المَبْحَثُ الرَّابِعُ: عَلَاقَةُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ بِالشَّرَائِعِ الإِلَهِيَّةِ السَّابِقَةِ..... ٢٩

المَبْحَثُ الخَامِسُ: تَعْرِيفُ القَانُونِ وَأَقْسَامُهُ..... ٣١

الفَصْلُ الثَّانِي: الخَصَائِصُ العَامَّةُ لِلشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ..... ٣٥

المَبْحَثُ الأَوَّلُ: الرَّبَّانِيَّةُ..... ٣٧

المَبْحَثُ الثَّانِي: الأَخْلَاقِيَّةُ..... ٤١

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: الوَاقِعِيَّةُ ٤٤

المَبْحَثُ الرَّابِعُ: العَالَمِيَّةُ ٤٧

المَبْحَثُ الخَامِسُ: الشُّمُولُ ٤٨
الفَصْلُ الثَّالِثُ: مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ ٥١
المَبْحَثُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ المَقَاصِدِ وَأَقْسَامُهَا ٥٣
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ المَقَاصِدِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ٥٣
المَطْلَبُ الثَّانِي: أَقْسَامُ المَقَاصِدِ ٥٦
أَوَّلًا: المَقَاصِدُ العَامَّةُ وَالخَاصَّةُ وَالجُزْئِيَّةُ ٥٦
ثَانِيًا: المَقَاصِدُ الضَّرُورِيَّةُ وَالحَاجِيَّةُ وَالتَّحْسِينِيَّةُ ٥٧
المَبْحَثُ الثَّانِي: نَشْأَةُ عِلْمِ المَقَاصِدِ وَتَطَوُّرُهُ ٥٨
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: المَقَاصِدُ فِي القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ٥٨
المَطْلَبُ الثَّانِي: فِي فِقْهِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالأَئِمَّةِ المُجْتَهِدِينَ ٥٩
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: المَقَاصِدُ بَعْدَ انْتِشَارِ التَّأْلِيفِ ٦٠
المَطْلَبُ الرَّابِعُ: المَقَاصِدُ فِي العَصْرِ الحَدِيثِ ٦١
المَبْحَثُ الثَّالِثُ: أَهَمِّيَّةُ دِرَاسَةِ عِلْمِ المَقَاصِدِ ٦٣
المَبْحَثُ الرَّابِعُ: وَسَائِلُ تَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ ٦٦
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: مَقْصِدُ حِفْظِ الدِّينِ ٦٦
المَطْلَبُ الثَّانِي: مَقْصِدُ حِفْظِ النَّفْسِ ٦٧
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَقْصِدُ حِفْظِ النَّسْلِ ٦٨
المَطْلَبُ الرَّابِعُ: مَقْصِدُ حِفْظِ العَقْلِ ٦٩
المَطْلَبُ الخَامِسُ: مَقْصِدُ حِفْظِ المَالِ ٦٩
الفَصْلُ الرَّابِعُ: مَصَادِرُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ ٧١
تَمْهِيدٌ ٧٣
المَبْحَثُ الأَوَّلُ: القُرْآنُ الكَرِيمُ ٧٥

الـمَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ القُرْآنِ الكَرِيمِ وَبَيَانُ خَصَائِصِهِ ٧٥
أَوَّلًا: تَعْرِيفُ القُرْآنِ الكَرِيمِ ٧٥
ثَانِيًا: خَصَائِصُ القُرْآنِ الكَرِيمِ ٧٥
وُجُوهُ إِعْجَازِ القُرْآنِ ٧٨
أ/ الإِعْجَازُ البَيَانِيُّ ٧٨
ب/ الإِعْجَازُ التَّشْرِيعِيُّ ٧٩
ج/ الإِعْجَازُ الغَيْبِيُّ ٧٩
د/ الإِعْجَازُ العِلْمِيُّ ٨٠
الـمَطْلَبُ الثَّانِي: حُجِّيَّةُ القُرْآنِ وَدَلَالَتُهُ عَلَى الأَحْكَامِ ٨١
الـمَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَنْوَاعُ أَحْكَامِ القُرْآنِ ٨٢
الـمَطْلَبُ الرَّابِعُ: بَيَانُ القُرْآنِ لِلأَحْكَامِ ٨٣
الـمَبْحَثُ الثَّانِي: السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ ٨٥
الـمَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ السُّنَّةِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ٨٥
الـمَطْلَبُ الثَّانِي: حُجِّيَّةُ السُّنَّةِ ٨٧
الـمَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَرْتَبَةُ السُّنَّةِ فِي الاحْتِجَاجِ بِهَا وَعَلَاقَتِهَا بِالقُرْآنِ ٩٠
الـمَطْلَبُ الرَّابِعُ: أَقْسَامُ السُّنَّةِ ٩٣
أَوَّلًا: أَقْسَامُ السُّنَّةِ بِاعْتِبَارِ السَّنَدِ ٩٣
ثَانِيًا: أَقْسَامُ السُّنَّةِ بِاعْتِبَارِ صَلَاحِيَّتِهَا لِلتَّشْرِيعِ ٩٥
الـمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الـمَصَادِرُ التَّبَعِيَّةُ النَّقْلِيَّةُ ٩٦
الـمَطْلَبُ الأَوَّلُ: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا ٩٦
الـمَطْلَبُ الثَّانِي: الإِجْمَاعُ ٩٨
الـمَطْلَبُ الثَّالِثُ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ ١٠١

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: العُرْفُ ١٠٣
المَبْحَثُ الرَّابِعُ: المَصَادِرُ التَّبَعِيَّةُ العَقْلِيَّةُ ١٠٦
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: القِيَاسُ ١٠٦
المَطْلَبُ الثَّانِي: المَصَالِحُ المُرْسَلَةُ ١١٠
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الاسْتِحْسَانُ ١١١
المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الاسْتِصْحَابُ ١١٢
الفَصْلُ الخَامِسُ: القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ ١١٥
المَبْحَثُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ، أَهَمِّيَّتُهَا، مَصَادِرُهَا، نَشْأَتُهَا وَأَهَمُّ مُصَنَّفَاتِهَا ١١٨
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ، وَالفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ المُصْطَلَحَاتِ المُشَابِهَةِ لَهَا ١١٨
أَوَّلًا: تَعْرِيفُ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ ١١٨
ثَانِيًا: الفَرْقُ بَيْنَ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ وَالضَّوَابِطِ الفِقْهِيَّةِ ١١٩
ثَالِثًا: الفَرْقُ بَيْنَ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ وَالقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ ١١٩
رَابِعًا: الفَرْقُ بَيْنَ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ وَالنَّظَرِيَّاتِ الفِقْهِيَّةِ ١٢٠
المَطْلَبُ الثَّانِي: مَكَانَةُ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ وَأَهَمِّيَّتُهَا ١٢٢
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَصَادِرُ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ ١٢٤
المَطْلَبُ الرَّابِعُ: نَشْأَةُ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ وَأَهَمُّ مُصَنَّفَاتِهَا ١٢٦
أَوَّلًا: نَشْأَةُ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ ١٢٦
ثَانِيًا: أَهَمُّ مُصَنَّفَاتِ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ ١٢٦
أ/ كُتُبُ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ فِي المَذْهَبِ الحَنَفِيِّ ١٢٦
ب/ كُتُبُ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ فِي المَذْهَبِ المَالِكِيِّ ١٢٧

ج/ كُتُبُ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ فِي الـمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ١٢٧
د/ كُتُبُ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ فِي الـمَذْهَبِ الـحَنْبَلِيِّ ١٢٨
الـمَبْحَثُ الثَّانِي: شَرْحُ أَهَمِّ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ الكُلِّيَّةِ ١٢٩
الـمَطْلَبُ الأَوَّلُ: قَاعِدَةُ الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا ١٢٩
الـمَطْلَبُ الثَّانِي: قَاعِدَةُ العِبْرَةُ فِي العُقُودِ لِلمَقَاصِدِ وَالـمَعَانِي لَا لِلأَلْفَاظِ وَالـمَبَانِي .. ١٣١
الـمَطْلَبُ الثَّالِثُ: قَاعِدَةُ اليَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ ١٣٢
الـمَطْلَبُ الرَّابِعُ: قَاعِدَةُ الـمَشَقَّةُ تَـجْلِبُ التَّيْسِيرَ ١٣٤
الـمَطْلَبُ الـخَامِسُ: قَاعِدَةُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ١٣٧
الـمَطْلَبُ السَّادِسُ: قَاعِدَةُ العَادَةُ مُـحَكَّمَةٌ ١٣٩
البَابُ الثَّانِي: أَدْوَارُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ وَمَذَاهِبُهُ ١٤٣
تَـمْهِيدٌ: فِي أَدْوَارِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ ١٤٥
الفَصْلُ الأَوَّلُ: دَوْرُ التَّأْسِيسِ (عَصْرُ الرَّسُولِ ﷺ) ١٤٧
الـمَبْحَثُ الأَوَّلُ: مَرَاحِلُ التَّشْرِيعِ فِي هَذَا الدَّوْرِ ١٥٠
الـمَطْلَبُ الأَوَّلُ: الـمَرْحَلَةُ الـمَكِّيَّةُ ١٥٠
الـمَطْلَبُ الثَّانِي: الـمَرْحَلَةُ الـمَدَنِيَّةُ ١٥١
الـمَبْحَثُ الثَّانِي: طَرِيقَةُ التَّشْرِيعِ فِي هَذَا الدَّوْرِ ١٥٢
الـمَبْحَثُ الثَّالِثُ: مُـمَيِّزَاتُ التَّشْرِيعِ فِي هَذَا الدَّوْرِ ١٥٥
الـمَطْلَبُ الأَوَّلُ: التَّدَرُّجُ فِي التَّشْرِيعِ ١٥٥
الـمَطْلَبُ الثَّانِي: رَفْعُ الـحَرَجِ ١٥٦
الـمَطْلَبُ الثَّالِثُ: النَّسْخُ ١٥٧
الـمَطْلَبُ الرَّابِعُ: عَدَمُ الاخْتِلَافِ ١٥٩
الـمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الاجْتِهَادُ وَأَثَرُهُ فِي التَّشْرِيعِ فِي هَذَا العَصْرِ ١٦٠

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: مَوْقِعُ الاجْتِهَادِ مِنْ مَصَادِرِ التَّشْرِيعِ فِي هَذَا العَصْرِ ١٦٠
المَطْلَبُ الثَّانِي: نَمَاذِجُ لِاجْتِهَادَاتِ الرَّسُولِ ﷺ ١٦٠
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: نَمَاذِجُ لِاجْتِهَادَاتِ الصَّحَابَةِ فِي عَصْرِهِ ﷺ ١٦١
المَبْحَثُ الخَامِسُ: التَّدْوِينُ فِي هَذَا الدَّوْرِ ١٦٢
الفَصْلُ الثَّانِي: دَوْرُ الاجْتِهَادِ (عُصُورُ الاجْتِهَادِ) ١٦٣
المَبْحَثُ الأَوَّلُ: عَصْرُ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ١٦٦
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: الفِقْهُ فِي هَذَا العَصْرِ ١٦٦
المَطْلَبُ الثَّانِي: طَرِيقَةُ الصَّحَابَةِ فِي اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ ١٦٧
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَصَادِرُ الفِقْهِ فِي هَذَا العَصْرِ ١٦٨
المَطْلَبُ الرَّابِعُ: أَمْثِلَةٌ مِنْ فِقْهِ الصَّحَابَةِ وَاجْتِهَادَاتِهِم ١٦٨
المَطْلَبُ الخَامِسُ: مُمَيِّزَاتِ الفِقْهِ فِي هَذَا العَصْرِ ١٧٠
المَطْلَبُ السَّادِسُ: التَّدْوِينُ فِي هَذَا العَصْرِ ١٧١
المَبْحَثُ الثَّانِي: عَصْرُ صِغَارِ الصَّحَابَةِ وَكِبَارِ التَّابِعِينَ ١٧٣
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: الاخْتِلَافُ السِّيَاسِيُّ ١٧٣
المَطْلَبُ الثَّانِي: انْصِرَافُ الخُلَفَاءِ الأُمَوِيِّينَ إِلَى السِّيَاسَةِ ١٧٤
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: تَفَرُّقُ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ فِي الأَمْصَارِ ١٧٥
المَطْلَبُ الرَّابِعُ: شُيُوعُ رِوَايَةِ الحَدِيثِ ١٧٥
المَطْلَبُ الخَامِسُ: ظُهُورُ مَدْرَسَةِ أَهْلِ الحَدِيثِ وَمَدْرَسَةِ أَهْلِ الرَّأْيِ ١٧٧٠
المَطْلَبُ السَّادِسُ: التَّدْوِينُ فِي هَذَا العَصْرِ ١٧٩
المَبْحَثُ الثَّالِثُ: عَصْرُ الأَئِمَّةِ المُجْتَهِدِينَ ١٨٠
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: أَسْبَابُ ازْدِهَارِ الفِقْهِ فِي هَذَا العَصْرِ ١٨٠
أَوَّلًا: عِنَايَةُ الخُلَفَاءِ العَبَّاسِيِّينَ بِالفِقْهِ وَالفُقَهَاءِ ١٨١

ثَانِيًا: الـمُنَاظَرَاتُ العِلْمِيَّةُ..... ١٨١
ثَالِثًا: تَدْوِينُ العُلُومِ وَحَرَكَةُ التَّرْجَمَةِ..... ١٨٢
رَابِعًا: اتِّسَاعُ البِلَادِ الإِسْلَامِيَّةِ وَكَثْرَةُ الرَّحَلَاتِ العِلْمِيَّةِ ١٨٤
الـمَطْلَبُ الثَّانِي: مُـمَيِّزَاتُ الفِقْهِ فِي هَذَا العَصْرِ ١٨٥
الفَصْلُ الثَّالِثُ: دَوْرُ التَّقْلِيدِ وَالتَّنْظِيمِ الفِقْهِيِّ..... ١٨٧
الـمَبْحَثُ الأَوَّلُ: عَصْرُ التَّنْظِيمِ الفِقْهِيِّ وَالاجْتِهَادِ الـمُقَيَّدِ..... ١٩٠
الـمَطْلَبُ الأَوَّلُ: حَالَةُ الفِقْهِ والعَوَامِلُ الـمُؤَثِّرَةُ فيه ١٩٠
الـمَطْلَبُ الثَّانِي: عَمَلُ الفُقَهَاءِ فِي هَذَا العَصْرِ..... ١٩١
الـمَبْحَثُ الثَّانِي: عَصْرُ التَّقْلِيدِ وَالتَّصْنِيفِ الفِقْهِيِّ ١٩٣
الـمَطْلَبُ الأَوَّلُ: أَسْبَابُ انْتِشَارِ التَّقْلِيدِ..... ١٩٣
الـمَطْلَبُ الثَّانِي: التَّصْنِيفُ فِي هَذَا العَصْرِ ١٩٥
الفَصْلُ الرَّابِعُ: اليَقَظَةُ الفِقْهِيَّةُ الـمُعَاصِرَةُ..... ١٩٧
الـمَبْحَثُ الأَوَّلُ: نَبْذُ التَّعَصُّبِ الـمَذْهَبِيِّ وَالاتِّجَاهُ إِلَى الدِّرَاسَاتِ الـمُقَارِنَة ٢٠٠
الـمَبْحَثُ الثَّانِي: مُـحَاوَلَاتُ تَقْنِينِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ ٢٠٣
الـمَطْلَبُ الأَوَّلُ: مَفْهُومُ التَّقْنِينِ..... ٢٠٣
الـمَطْلَبُ الثَّانِي: ظُهُورُ مَـجَلَّةِ الأَحْكَامِ العَدْلِيَّةِ ٢٠٣
الـمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الـجُهُودُ الفَرْدِيَّةُ فِي التَّقْنِينِ ٢٠٤
الـمَطْلَبُ الرَّابِعُ: اتِّسَاعُ دَائِرَةِ التَّقْنِينِ ٢٠٥
الـمَبْحَثُ الثَّالِثُ: إِنْشَاءُ الـمَجَامِعِ الفِقْهِيَّةِ، وَتَدْوِينُ الـمَوْسُوعَاتِ ٢٠٦
الـمَطْلَبُ الأَوَّلُ: إِنْشَاءُ الـمَجَامِعِ الفِقْهِيَّةِ..... ٢٠٦
أَوَّلًا: مَـجْمَعُ البُحُوثِ الإِسْلَامِيَّةِ بِالقَاهِرَةِ..... ٢٠٧
ثَانِيًا: الـمَجْمَعُ الفِقْهِيُّ الإِسْلَامِيُّ بِمَكَّةَ الـمُكَرَّمَةِ..... ٢٠٧

ثَالِثًا: مَجْمَعُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ بِجَدَّةَ ٢٠٨
رَابِعًا: مَجْمَعُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ فِي السُّودَانِ ٢٠٩
المَطْلَبُ الثَّانِي: تَدْوِينُ المَوْسُوعَاتِ الفِقْهِيَّةِ ٢١٢
أَوَّلًا: مَشْرُوعُ كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ بِجَامِعَةِ دِمَشْقَ ٢١٣
ثَانِيًا: مَوْسُوعَةُ جَمَال عَبْد النَّاصِر فِي الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ ٢١٣
ثَالِثًا: مَوْسُوعَةُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ - الكُوَيْتُ ٢١٥
رَابِعًا: المَوْسُوعَاتُ الإِلِكْتُرُونِيَّةُ (الأَقْرَاصُ المُدْمَجَةُ CD) ٢١٦
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: إِقَامَةُ النَّدَوَاتِ وَالمُؤْتَمَرَاتِ ٢١٧
الفَصْلُ الخَامِسُ: التَّعْرِيفُ بِالمَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ ٢١٩
المَبْحَثُ الأَوَّلُ: المَذْهَبُ الحَنَفِيُّ ٢٢٢
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَرْجَمَةُ إِمَامِ المَذْهَبِ ٢٢٢
المَطْلَبُ الثَّانِي: أُصُولُ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ ٢٢٣
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَصْحَابُ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَتَدْوِينُ المَذْهَبِ وَانْتِشَارُهُ ٢٢٤
المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الكُتُبُ المَرْجِعِيَّةُ فِي المَذْهَبِ ٢٢٧
المَبْحَثُ الثَّانِي: المَذْهَبُ المَالِكِيُّ ٢٣٠
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَرْجَمَةُ إِمَامِ المَذْهَبِ ٢٣٠
المَطْلَبُ الثَّانِي: أُصُولُ مَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِكٍ ٢٣١
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: تَلَامِذَةُ الإِمَامِ مَالِكٍ وَتَدْوِينُ المَذْهَبِ وَانْتِشَارُهُ ٢٣١
المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الكُتُبُ المَرْجِعِيَّةُ فِي المَذْهَبِ ٢٣٣
المَبْحَثُ الثَّالِثُ: المَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ ٢٣٦
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَرْجَمَةُ إِمَامِ المَذْهَبِ ٢٣٦
المَطْلَبُ الثَّانِي: أُصُولُ المَذْهَبِ ٢٣٧

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: تَدْوِينُ المَذْهَبِ وَانْتِشَارُهُ وَتَلامِيذُ الإِمَامِ ٢٣٨
المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الكُتُبُ المَرْجِعِيَّةُ فِي المَذْهَبِ..... ٢٤٠
المَبْحَثُ الرَّابِعُ: المَذْهَبُ الحَنْبَلِيُّ ٢٤٤
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَرْجَمَةُ إِمَامِ المَذْهَبِ..... ٢٤٤
المَطْلَبُ الثَّانِي: أُصُولُ المَذْهَبِ..... ٢٤٤
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: تَدْوِينُ المَذْهَبِ وَانْتِشَارُهُ وَتَلامِيذُ الإِمَامِ ٢٤٥
المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الكُتُبُ المَرْجِعِيَّةُ فِي المَذْهَبِ..... ٢٤٧
فِهْرِسُ المَصَادِرِ وَالمَرَاجِعِ ٢٥١
نَمَاذِجُ مِنْ أَسْئِلَةِ امْتِحَانَاتِ المَادَّةِ..... ٢٦٢
فِهْرِسُ المَوْضُوعَاتِ..... ٢٧٧

تم بحمد الله



سِيرَةٌ ذَاتِيَّةٌ

أَوَّلا: الـمَعْلُومَاتُ الشَّخْصِيَّةُ

- مُحَمَّد شَيخ أَحْمَد مُحَمَّد، الـمَشْهُورُ بِـ"مُحَمَّد حَاج"
- مِنْ مَوَالِيدِ ١٩٦٩م فِي الصُّومَالِ، مُتَزَوِّجٌ وَأَبٌ لأَطْفَالٍ.
- البَرِيدُ الإلكْتَرَونِيُّ: asharaaf@hotmail.com

ثانِيًا: الـمُؤَهِّلاتُ العِلْمِيَّةُ

- دُكْتُورَاه فِي الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ، تَخَصُّصُ أُصُولِ الفِقْهِ – مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ، جَامِعَةُ إِفْرِيقِيَا العَالَـمِيَّةُ، كُلِّيَّةُ الشَّرِيعَةِ وَالدِّرَاسَاتِ الإِسْلامِيَّةِ، الـخَرْطُومُ – السُّودَانُ، ٢٠١٢م.
- مَاجِسْتَيْر شَرِيعَة فِي أُصُولِ الفِقْهِ، بِتَقْدِيرِ مُـمْتَاز عَام، جَامِعَـةُ إِفْرِيقِيَا العَالَـمِيَّةُ، كُلِّيَّـةُ الشَّرِيعَةِ وَالدِّرَاسَاتِ الإِسْلامِيَّةِ، الـخَرْطُومُ – السُّودَانُ، ٢٠٠٢م.
- بَكَالَوريوسْ فِي الشَّرِيـعَةِ، بِتَقْـدِيرِ مُـمْتَاز، جَامِعَـةُ إِفْرِيقِيَا العَالَـمِيَّةُ ، كُلِّيَّـةُ الشَّرِيعَةِ وَالدِّرَاسَاتِ الإِسْلامِيَّةِ، الـخَرْطُومُ – السُّودَانُ، ١٩٩٧م.

- دُبْلُومُ الدِّرَاسَاتِ الإِسْلامِيَّةِ ، بِتَقْدِيرِ مُمْتَاز، الـمَعْهَدُ العَالِي لِلدِّرَاسَاتِ الإِسْلامِيَّةِ، الـخُرْطُومُ – السُّودَانُ، ١٩٩٤م.
- حَفِظَ القُرْآنَ الكَرِيمَ فِي الصِّغَرِ، وَتَلَقَّى تَعْلِيمَهُ الأَسَاسِيَّ وَالثَّانَوِيَّ فِي الـمَعَاهِدِ الأَزْهَرِيَّةِ فِي كُلٍّ مِنْ مَدِينَةِ "بَلَدْوَيْنْ" وَ"مَقْدِيشُو" فِي الصُّومَالِ.
- كَمَا تَلَقَّى العُلُومَ الإِسْلامِيَّةَ وَالعَرَبِيَّةَ فِي حَلَقَاتِ المَسَاجِدِ عَلَى يَدِ عَدَدٍ مِنَ العُلَمَاءِ وَالـمَشَايِخِ البَارِزِينَ فِي الصُّومَالِ.

ثَالِثًا: الخِبْرَاتُ العَمَلِيَّةُ وَالعِلْمِيَّةُ

- أُسْتَاذٌ مُسَاعِدٌ بِكُلِيَّةِ الشَّرِيعَةِ وَالقَانُونِ فِي كُلٍّ مِنْ: جَامِعَةِ إِفْرِيقِيَا العَالَـمِيَّةِ بِالـخُرْطُومِ – السُّودَانِ، وَجَامِعَةِ بَنَادِرْ، مُقْدِيشُو – الصُّومَال ٢٠١٢م وَحَتَّى الآنَ.
- مُحَاضِرٌ بِكُلِيَّةِ الشَّرِيعَةِ وَالقَانُونِ ، جَامِعَةُ بَنَادِرْ، مُقْدِيشُو – الصُّومَال: ٢٠١٠ – ٢٠١١م.
- مُحَاضِرٌ بِكُلِيَّةِ الشَّرِيعَةِ وَالدِّرَاسَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ، جَامِعَةُ إِفْرِيقِيَا العَالَـمِيَّةُ، الـخَرْطُومُ – السُّودَانُ، ٢٠٠٢ – ٢٠٠٨م.
- مُسَاعِدُ تَـدْرِيسٍ بِكُلِيَّةِ الشَّرِيعَةِ وَالدِّرَاسَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ، جَامِعَةُ إِفْرِيقِيَا العَالَـمِيَّةُ ، ١٩٩٧ – ٢٠٠٢م.
- عُضْوُ الاتِّحَادِ العَالَـمِيِّ لِعُلَمَاءِ الـمُسْلِمِينَ مُنْذُ عَام ٢٠١١م
- عُضْوُ هَيْئَةِ عُلَمَاءِ الصُّومَالِ، وَمَسْؤُولُ العَلاقَاتِ الـخَارِجِيَّةِ فِيهَا مُنْذَ عَام ٢٠١١م وَحَتَّى الآنَ.
- عُضْوٌ مُؤَسِّسٌ فِي العَدِيدِ مِنَ الـمُنَظَّمَاتِ وَالـمُلْتَقَيَاتِ الدَّعَوِيَّةِ وَالعِلْمِيَّةِ وَالفِكْرِيَّةِ.

رَابِعًا: الـمُؤْتَمَرَاتُ وَالنَّدَوَاتُ الَّتِي شَارَكَ فِيهَا

شَارَكَ فِي العَدِيدِ مِنَ النَّدَوَاتِ وَالـمُؤْتَـمَرَاتِ، مِنْهَا عَلَى سَبِيلِ الـمِثَالِ:

- مُؤْتَمَرُ الجِمْعِيَّةِ العُمُومِيَّةِ لِلاتِّحَادِ العَالَـمِيِّ لِعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، اسْطَنْبُول – تُرْكِيَا، أَغُسْطُسْ ٢٠١٤م

- المُؤْتَمَرُ الدَّوْلِيُّ لِلسِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ، جَامِعَةُ إِفْرِيقِيَا العَالَمِيَّةُ وَالنَّدْوَةُ العَالَمِيَّةُ لِلشَّبَابِ الإِسْلامِيِّ، الخُرْطُومُ - السُّودَانُ، يَنَايِرْ ٢٠١٣م.
- المُلْتَقَى الأَوَّلُ لِعُلَمَاءِ وَمُفَكِّرِي الصُّومَالِ، تَحْتَ رِعَايَةِ الاتِّحَادِ العَالَمِيِّ لِعُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ، الدَّوْحَةُ - قَطَر، أَبْرِيْل ٢٠١١م.
- مُؤْتَمَرُ الإِسْلامُ فِي إِفْرِيقِيَا، نَظَّمَتْهُ جَامِعَةُ إِفْرِيقِيَا العَالَمِيَّةُ بِالتَّعَاوُنِ مَعَ جَمْعِيَّةِ الدَّعْوَةِ العَالَمِيَّةِ اللِّيبِيَّةِ، الخُرْطُومُ - السُّودَانُ، ٢٠٠٦م.

خَامِسًا: المُؤَلَّفَاتُ وَالأَبْحَاثُ العِلْمِيَّةُ

- كِتَابُ مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ وَأَثَرُهَا فِي رِعَايَةِ حُقُوقِ الإِنْسَانِ: دِرَاسَةٌ تَأْصِيلِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ، نَشْرُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ، مَطَابِعُ العُمْلَةِ، الخُرْطُومُ - السُّودَانُ ٢٠١٣م.
- المَدْخَلُ لِدِرَاسَةِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ، كِتَابٌ مَنْهَجِيٌّ مُقَرَّرٌ فِي جَمِيعِ كُلِّيَّاتِ جَامِعَةِ إِفْرِيقِيَا العَالَمِيَّةِ كَمَطْلُوبٍ جَامِعِيٍّ، مُنْذُ ٢٠٠٦م وَحَتَّى الآنَ. صَدَرَ مِنْهُ عَدَدٌ مِنَ الطَّبَعَاتِ.
- مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلامِ وَالشَّاطِبِيِّ دِرَاسَةٌ مُقَارَنَةٌ. (تَحْتَ الطَّبْعِ).
- المَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ فِي الصُّومَالِ: مَعَالِمُ وَمَلامِحُ مِنْ وَاقِعِ التَّفَاعُلِ البِيئِيِّ. (تَحْتَ الطَّبْعِ).
- القِيَمُ الأَخْلاقِيَّةُ لِرِعَايَةِ حُقُوقِ الإِنْسَانِ فِي الإِسْلامِ، بَحْثٌ مُقَدَّمٌ لِلْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِلسِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ، الخُرْطُومُ - السُّودَانُ ٢٠١٣م.
- المَشْرُوعُ الإِسْلامِيُّ وَدَوْرُهُ فِي بِنَاءِ الاسْتِقْرَارِ فِي الصُّومَالِ، بَحْثٌ مُقَدَّمٌ لِلْمُلْتَقَى الأَوَّلِ لِعُلَمَاءِ وَمُفَكِّرِي الصُّومَالِ، الدَّوْحَةُ ٢٠١١م.

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية



نُبْذَةٌ عَنِ المُؤَلِّفِ

الدُّكْتُورُ مُحَمَّد شَيخ أَحْمَد مُحَمَّد، المَشْهُورُ بِـ «مُحَمَّد حَاج» مِنْ مَوَالِيدِ ١٩٦٩م فِي الصُّومَالِ، حَفِظَ القُرْآنَ الكَرِيمَ فِي الصِّغَرِ، وَتَلَقَّى تَعْلِيمَهُ الأَسَاسِيَّ وَالثَّانَوِيَّ فِي المَعَاهِدِ الأَزْهَرِيَّةِ فِي كُلٍّ مِنْ مَدِينَةِ «بَلَدْوَيْنْ» وَ«مَقْدِيشُو» فِي الصُّومَالِ. كَمَا تَلَقَّى العُلُومَ الإِسْلامِيَّةَ وَالعَرَبِيَّةَ فِي حَلَقَاتِ المَسَاجِدِ عَلَى يَدِ عَدَدٍ مِنَ العُلَمَاءِ وَالمَشَايِخِ البَارِزِينَ فِي الصُّومَالِ.

ثُمَّ سَافَرَ إِلَى السُّودَانِ لِإِكْمَالِ تَحْصِيلِهِ العِلْمِيِّ، وَانْضَمَّ إِلَى جَامِعَةِ إِفْرِيقِيَا العَالَمِيَّةِ فَدَرَسَ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ، وَتَخَرَّجَ مِنْهَا بِامْتِيَازٍ عَامَ ١٩٩٧م، ثُمَّ وَاصَلَ الدِّرَاسَاتِ العُلْيَا فِيهَا وَحَصَلَ عَلَى المَاجِسْتِيرِ وَالدُّكْتُورَاه فِي تَخَصُّصِ أُصُولِ الفِقْهِ- مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ، عَمِلَ أُسْتَاذًا مُسَاعِدًا ومحَاضِرًا فِي كُلٍّ مِنْ جَامِعَةِ إِفْرِيقِيَا العَالَمِيَّةِ وَجَامِعَةِ بَنَادِرْ، وَهُوَ عُضْوٌ فِي الاتِّحَادِ العَالَمِيِّ لِعُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ وَفِي هَيْئَةِ عُلَمَاءِ الصُّومَالِ.

مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: كِتَابُ مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ وَأَثَرُهَا فِي رِعَايَةِ حُقُوقِ الإِنْسَانِ: دِرَاسَةٌ تَأْصِيلِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ، وَمَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلامِ وَالشَّاطِبِيِّ دِرَاسَةٌ مُقَارَنَةٌ، وَالمَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ فِي الصُّومَالِ: مَعَالِمُ وَمَلامِحُ مِنْ وَاقِعِ التَّفَاعُلِ البِيئِيِّ.

[انْظُرْ السِّيرَةَ الذَّاتِيَّةَ لِلْمُؤَلِّفِ مَعَ بَعْضِ التَّفْصِيلِ صَفَحَاتِ ٢٨٦-٢٨٨ مِنَ الكِتَابِ]



دار العلم
٢٧ ش نجيب محفوظ الحي الثامن - بجوار مسجد بلال بن رباح - مدينة نصر - القاهرة
تليفون: 02 2730693
موبايل: 01127969090
موبايل: 01126540511
daartacilmiga@gmail.com
Xambali@hotmail.com